표지면지

목차

제 1 장 학칙

제1절 학칙 제·개정 사항 ····· 2

제 2 장 입학

제1절 학생선발 ····· 26
제2절 재입학, 편입학 ····· 45
제3절 산업체위탁교육 ····· 55
제4절 학사학위 전공심화과정 ····· 74
제5절 전문기술석사과정 ····· 81
제6절 계약학과(계약에 의한 학과 등) ····· 86
제7절 유학생 ····· 90

제 3 장 학사

제1절 학사제도 ····· 96
제2절 등록 ····· 140
제3절 학점인정 ····· 143

제 4 장 수업

제1절 학기 / 수업일수 / 휴업일 ····· 174
제2절 수업과 수강신청 ····· 178
제3절 교원의 교수시간 ····· 190
제4절 원격수업 ····· 193

제 5 장 학적

제1절 수업연한 및 재학연한 ····· 208
제2절 전과 ····· 211
제3절 휴학·복학 ····· 215
제4절 자퇴·제적·학사경고·유급 ····· 220
제5절 학위취득의 유예 ····· 223
제6절 졸업 및 수료 ····· 225
제7절 학위의 종류와 수여 ····· 230

목차

제 6 장 교원인사

제1절 개요 ····· 236
제2절 대학의 장 ····· 243
제3절 교원 ····· 251
제4절 산학협력중점교수 ····· 314
제5절 강사 ····· 318
제6절 겸임교원 및 초빙교원 ····· 329
제7절 외국인 교원 ····· 333
제8절 교원 징계 ····· 336
제9절 기타 ····· 358

제1장

학칙

제1절 학칙 제·개정 사항

제1절

학칙 제·개정 사항

Ⅰ 학칙 관련 법령

- **(근거)** 고등교육법 제6조, 고등교육법 시행령 제4조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  학교의 장은 법령의 범위에서 학교 규칙을 제정 또는 개정할 수 있으며, 학교 규칙의 기재사항, 제정 및 개정 절차 등을 기재하여야 함

[고등교육법]

제6조(학교규칙) ① 학교의 장(학교를 설립하는 경우에는 당해 학교를 설립하고자 하는 자를 말한다)은 법령의 범위에서 학교규칙(이하 "학칙"이라 한다)을 제정하거나 개정할 수 있다.

② 학칙의 기재사항, 제정 및 개정 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2011. 7. 21.]

[고등교육법 시행령]

제4조(학칙) ① 법 제6조에 따른 학교규칙(이하 "학칙"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다. 〈개정 2006. 1. 13., 2014. 12. 16., 2018. 5. 28.〉

1. 전공의 설치와 학생정원
2. 수업연한·재학연한, 학기와 수업일수 및 휴업일
3. 입학, 재·편입학, 휴·복학, 모집단위간 이동 또는 전과·자퇴·제적·유급·수료·졸업 및 징계
4. 학위의 종류 및 수여·취소
5. 교육과정의 운영, 교과의 이수단위 및 성적의 관리
6. 복수전공 및 학점인정
7. 등록 및 수강 신청
8. 공개강좌
9. 교원의 교수시간
10. 학생회 등 학생자치활동
11. 장학금지급 등 학생에 대한 재정보조
12. 삭제 〈2006. 1. 13.〉

13. 수업료·입학금 기타의 비용징수

14. 학칙개정절차

15. 대학평의원회에 관한 사항

16. 교수회가 있는 경우에는 그에 관한 사항

17. 그 밖에 법령에서 정하는 사항

② 국립의 교육대학 및 법 제43조제1항에 따른 종합교원양성대학(이하 "교원양성대학교"라 한다)은 「교육공무원법」 제24조제2항에 따른 대학의 장 임용추천위원회가 「교육공무원임용령」 제12조의4제2항에 따라 공모 방식으로 대학의 장 후보자를 선정하는 경우에는 그 선정에 관한 사항을 학칙에 기재하여야 한다. 〈신설 2012.1.6.〉

③ 법 제6조제1항의 규정에 의하여 학교의 장이 학칙을 제정 또는 개정하고자 하는 때에는 학칙이 정하는 바에 따라 제정안 또는 개정안의 사전공고·심의 및 공포의 절차를 거쳐야 한다. 〈개정 2006. 1. 13., 2012. 1. 6.〉

④ 삭제 〈2012. 1. 20.〉

⑤ 삭제 〈2012. 1. 20.〉

Ⅱ 학칙에 기재하여야 할 사항

1. 「고등교육법 시행령」 제4조(학칙) 제1항에 규정된 사항

2. 〈기타〉 법령(지침 포함)에 규정된 사항

- 「고등교육법」 : 제11조(등록금 및 등록금심의위원회), 제11조의2(평가 등), 제11조의3(교육통계조사 등), 제12조(학생자치활동), 제13조(학생의 징계), 제14조(교직원의 구분), 제14조의2(강사), 제19조(학교의 조직), 제19조의2(대학평의원회의 설치 등), 제19조의3(인권센터), 제20조(학년도 등), 제21조(교육과정의 운영), 제22조(수업 등), 제23조(학점의 인정 등), 제23조의2(편입학), 제23조의3(학업·가정의 양립 지원), 제23조의4(휴학), 제23조의5(학사학위취득의 유예), 제26조(공개강좌), 제32조(학생의 정원), 제33조(입학자격), 제35조(학위의 수여), 제40조(산업체 위탁교육), 제48조(수업연한), 제49조(전공심화과정), 제49조의2(전문기술석사과정), 제50조(학위의 수여), 제50조의2(전공심화과정에 대한 학위수여), 제50조의3(의료인·의료기사 양성을 위한 과정의 수업연한 및 학위에 관한 특례), 제50조의4(전문기술석사과정에 대한 학위수여) 등

- 「고등교육법 시행령」 : 제4조의8(교육통계조사의 조사내용 등), 제4조의9(교육통계조사의 절차 및 결과 공개 등), 제6조(교원 등의 교수시간), 제9조(학교의 조직), 제9조의2(대학평의원회의 자료 요청 등), 제9조의3(인권센터의 설치·운영), 제10조(학기), 제11조(수업일수), 제12조(휴업일), 제13조(국내대학 및 외국대학과의 교육과정 공동운영), 제13조의

2(외국대학의 국내대학 교육과정 운영), 제14조(학점당 이수시간), 제14조의2(수업 등), 제15조(학점인정의 범위 및 기준 등), 제15조의2(학사학위취득의 유예), 제17조의2(안전관리계획의 수립·시행), 제17조의3(예비군 동원 또는 훈련 관련 학업 보장 조치), 제19조(학생의 전공이수), 제27조(학생정원 운영의 원칙), 제28조(학생의 정원), 제29조(입학·편입학 등), 제29조의2(재입학), 제42조의4(입학허가의 취소), 제43조(학위의 종류), 제52조(학위 수여의 취소), 제53조(시간제등록생의 선발 등), 제53조의2(산업체 위탁교육), 제57조(전문대학의 수업연한), 제57조의2(수업연한의 단축), 제58조의2(학사학위 수여 전문대학 전공심화과정의 설치인가 등), 제58조의3(재직경력이 없는 사람이 입학할 수 있는 전문대학학위심화과정), 제58조의4(전문대학 학위심화과정의 운영), 제58조의5(의료인 및 의료기사 중 물리치료사 양성과정의 지정 등), 제58조의6(전문기술석사과정 설치·운영인가 등), 제58조의7(전문기술석사과정 운영), 제59조(교육과정의 연계운영), 제60조(전문학사학위의 종류), 제61조(준용규정) 등

- 「사립학교법」: 제26조의2(대학평의원회)
- 「사립학교법 시행령」: 제10조의6(대학평의원회의 구성)
- 「고등교육기관의 자체평가에 관한 규칙」: 제4조(자체평가위원회 등)
- 교육부 정책사항
  - 전문대학 산업체 위탁교육 시행지침
  - 학사학위 전공심화과정 기본계획
  - 전문대학 전문기술석사과정 기본계획
  - 학교 밖 수업 운영 기준
- 그 밖의 법령: 평생교육법 및 같은 법 시행령, 학점인정등에관한법률 및 같은 법 시행령, 그 밖의 법령에 "……은(는) 학칙으로 정한다."로 규정되어 있는 사항

3. 장애인 등에 대한 사항

- 「장애인 등에 대한 특수교육법」: 제4조(차별의 금지), 제29조(특별지원위원회), 제30조(장애학생지원센터), 제31조(편의제공 등), 제32조(학칙 등의 작성), 제35조(대학의 심사청구 등)
- 「장애인 등에 대한 특수교육법 시행령」: 제30조(특별지원위원회의 설치·운영), 제31조(장애학생지원센터의 설치·운영), 제33조(심사청구 절차)
- 「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」: 제3조(정의), 제4조(차별행위), 제13조(차별금지), 제14조(정당한 편의제공 의무), 제18조(시설물 접근·이용의 차별금지), 제20조(정보접근에서의 차별금지), 제21조(정보통신·의사소통 등에서의 정당한 편의제공 의무), 제26조(사법·행정절차 및 서비스 제공에 있어서의 차별금지), 제49조(차별행위), 제50조(과태료)

4. 성희롱 및 성폭력 등에 관한 사항

- 「양성평등기본법」 제31조(성희롱 예방교육 등 방지조치), 같은 법 시행령 제20조(성희롱 방지조치 등), 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제12조(직장 내 성희롱의 금지), 제13조(직장 내 성희롱 예방교육)에 따라 대학의 장은 성희롱 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 함
- 「양성평등기본법」 제32조(성희롱 실태조사), 같은 법 시행령 제22조(성희롱 실태조사), 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제4조(성폭력 실태조사), 제5조(성폭력 예방교육 등) 등에 따라 3년마다 주기적으로 성희롱 실태조사를 해야 하며 공공기관 성희롱 방지조치 점검 결과 공표가 의무 규정으로 바뀜에 따라 매년 점검 결과를 언론 등에 공개해야 함. 따라서 이 관련 내용을 학칙에 반드시 규정하여야 함

5. 인권센터에 관한 사항

- 「고등교육법」 제19조의3(인권센터), 같은 법 시행령 제9조의3(인권센터의 설치·운영 등)에 따라 인권센터의 설치·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 학칙 또는 학교법인의 정관으로 정하여야 함

6. 학업·가정의 양립지원에 관한 사항

- 「고등교육법」 제23조의3(학업·가정의 양립 지원)에 따라 대학의 장은 학업·가정의 양립을 방해하는 학교 내의 관행과 제도를 개선하고 학업·가정의 양립을 지원할 수 있는 교육환경을 조성하기 위하여 노력하여야 함

7. 안전관리계획의 수립·시행에 관한 사항

- 「고등교육법」 제27조의2(안전관리계획의 수립·시행)에 따라 대학의 장은 학교에서 발생하는 재난, 안전사고, 감염병의 확산, 범죄 등 각종 위험으로부터 학생, 교직원 등 학교의 구성원을 안전하게 보호하기 위하여 안전관리계획을 수립·시행하여야 함

8. 원격교육의 운영에 관한 사항

- 「디지털 기반의 원격교육 활성화 기본법」 제12조(대학등의 원격교육 운영 기준)에 따라 대학의 장은 원격교육 운영 기준을 정하여야 함
- 「대학등의 원격수업 운영에 관한 훈령」 제4조(학칙 등 규정사항)에 따라 대학에서 원격수업을 운영할 경우 세부사항을 학칙 등으로 정하여야 함

9. 학교 밖 수업에 관한 사항

- 「고등교육법」 제22조제3항, 「학교 밖 수업 운영기준(교육부훈령 제483호)」 제4조(운영원칙), 제6조(학칙 등 규정사항)에 따라 대학의 장은 학교 밖에서 이루어지는 수업의 방법, 출석, 평가 등에 관한 사항을 학칙 등으로 정하여야 함

10. 예비군 학습권 보장에 관한 사항

- 「고등교육법 시행령」 제17조의3(예비군 동원 또는 훈련 관련 학업 보장 조치), 「예비군법」 제10조의2(예비군 동원 또는 훈련 관련 학업 보장)에 따라 학생이 예비군 동원 또는 훈련에 참여로 인한 출석, 성적처리 등에 불리한 처우를 방지하고 학습자료 제공 등 학습권을 보장할 수 있도록 학칙 또는 학내 규정에 명시하여야 함

11. 현장실습학기제 운영규정에 관한 사항

- 「대학생 현장실습학기제 운영규정」에 따른 표준 현장실습학기제, 자율 현장실습학기제, 실습기관, 실습지원비, 보험, 안전, 학점인정 등

12. 대학 등록금에 관한 사항

- 「대학 등록금에 관한 규칙」은 수업료, 입학금, 기타 납부금, 등록금 반환, 등록금 책정 등 실무와 직접 연결

13. 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률에 관한 사항

- 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」에 따라 전문대학이 계약학과, 주문식 교육과정, 산학협력 교육과정, 재직자 교육 운영 시 학칙 또는 학내 규정에 명시

14. 개인정보 보호법에 관한 사항

- 「개인정보 보호법」: 제15조, 제17조, 제18조, 제23조, 제24조, 제24조의2, 제29조, 제30조, 제31조, 제34조 등 원격수업·장애학생·인권센터 사건처리 개인정보 보호

15. 교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 사항

- 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」: 제10조(교육시설의 안전·유지관리 기준 등), 제12조(안전점검 등에 관한 지침), 제18조(교육시설 안전등급 지정 등), 제20조(안전 확보 요청)

16. 교육관련기관의 정보공개에 관한 사항

- 「교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법」 제6조(고등교육기관의 공시대상정보 등)
- 「교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법 시행령」 제4조(고등교육기관의 공시정보의 범위·공시 횟수 및 그 시기 등)

Ⅲ 학칙 제정·개정시 유의사항

1. 학교자체 규정으로 정할 필요가 있는 사항에 대하여는 반드시 학칙에 그 근거를 마련하여야 함

- 근거 마련에 대한 법 형식은 일반적인 입법 예에 따라 "····의 운영에 관한 사항은 **총장(학장)이 따로 정한다.**" 혹은 "····**총장(학장)**이 정하는 기준 등에 해당하는 때에는····" 등으로 규정

유의사항

학칙 내용 중 "운영에 관한 사항은 총장이 따로 정한다."라고 규정한 후, 별도의 규정(내규, 지침 등)으로 규정하고 있지 않다는 지적사항이 있으므로 해당 내용에 대해 반드시 규정화 해야 함

2. 상호 모순되는 규정 정비

- 고등교육법, 같은 법 시행령을 근거로 정관, 학칙, 시행세칙 연계성 검토
- 휴업일에 방학기간을 포함하여 규정하는 한편, 예외적으로 휴업일에 실험·실습 등의 수업을 할 수 있다고 규정하면서, 다른 조항에는 휴업일에도 계절수업 등 이론수업을 할 수 있도록 규정하는 것은 논리적으로 상호 모순이므로, 이런 경우는 휴업일에 방학기간을 포함하지 않는 것이 논리에 맞음

3. 불확정 개념 사용 금지

- 불확정 개념은 법 해석 및 적용상 지나치게 자의적으로 운용될 우려가 있어 법률용어로는 부적절하므로 예시를 참조하여 구체적인 용어로 개정하여야 함

예시

잘못된 사용	올바른 사용	비고
학기 초 부터…	학기 개시일로부터…	해당 조문에 맞게 구체적으로 표현
소정의 기간 내에…	총장이 따로 정하는 기간 내에…	
소정의 사유에 해당하는 때에는…	성희롱·성폭력, 폭력행위, 시험부정행위 등 학칙 또는 관계 규정에서 정한 징계사유에 해당하는 경우…	
정상에 따라 총장이 허가…	관련 위원회의 심의 또는 의결을 거쳐 총장이 허가…	

4. 학칙개정 절차 마련

- 학칙의 개정은 교직원 및 학생들에게 매우 중대한 영향을 미치는 사항이므로, 그 절차도 정부입법 예에 따라 투명하고 자세하게 규정되어야 함에도 많은 대학의 학칙은 “개정절차” 누락으로 절차상 하자가 있거나 규정되어 있더라도 매우 미흡한 실정임
- 학칙개정 절차에 대하여는 정부입법 예시 참조
- 학칙개정 시 교육관계법령에 위배되는 사항이 없는지 여부를 철저히 사전 검토하고 의문사항은 개정 전에 교육부 등 관련 업무 부서에 사전 문의하여 학칙 개정·공포 후 고등교육법 제60조(시정 또는 변경명령 등)에 따라 보완요구 받는 일이 없도록 해야 함

예시

〈절차〉	〈유의사항〉
학칙 제·개정 예고	• 학칙 제·개정 관련 부서 의견 접수 • 제·개정안의 취지, 주요내용, 전문 작성 후 공고 준비
↓	↓
공고	• 공고기간: 대학 자율로 공고기간 설정 ※ 대학 구성원(학생 포함)이 내용을 충분히 인지하고 의견을 제시할 수 있는 기간으로 설정할 것을 권고 • 공고내용: 제·개정안의 취지, 주요내용, 신·구조문 대비표, 의견접수 절차 등 • 공고방법: 대학 홈페이지 등
↓	↓
의견접수	• 공고기간 종료 시 까지 • 접수된 의견에 대해 처리여부 통지
↓	↓
심의	• 학칙에 따라 교무위원회 등 심의 • 대학평의원회 심의 (고등교육법 제19조의2)
↓	↓
공포	• 심의 의결된 개정 관련 서류 첨부 • 총장 명의 공포 (대학 홈페이지 등)

※ 예시를 참고하여 대학의 특성에 맞게 재구성하여 활용하시기 바랍니다.

공고기간 산정 시 유의사항

1. 초일 불산입의 원칙

민법 제157조(기간의 기산점) 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니한다. 그러나 그 기간이 오전 영시로부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다.

2. 만료점 관련

민법 제159조(기간의 만료점) 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간말일의 종료로 기간이 만료한다.

민법 제161조(공휴일 등과 기간의 만료점) 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다.

※ 실무상 공고일은 원칙적으로 제외한다.

(예시) 학칙 개정 시 주요 서류

○ 학칙개정사유서 1부 ○ 주요 개정내용 1부 ○ 신·구조문 대비표 1부

○ 학칙개정 관련 위원회(대학평의원회 등) 개최 회의록 사본 1부 ○ 개정 학칙 전문 1부

※「신·구조문 대비표」는 법령 개정 시 기본 양식을 참고하여 작성하시기 바라며, 회의록에는 대학 규정에 따라 참석위원들의 서명(날인)이 되어 있어야 함

(예시) 조항 개정을 위한 사유 표기

개정해야 할 조항	사 유
제○○조(편입학) ② 편입학은 각 학과별로 재학생을 기준으로 결원이 있을 때 전적학교에서 이수한 학과와 동일계에 한하여 허가한다. 제○○조(재입학) ③ 학생활동으로 인한 제적자의 재입학은 별도 정원으로 인정한다.	• [고등교육법 시행령] 제29조(입학·편입학 등)에 따라 모집단위별 입학정원의 범위 안에서 재입학이 가능함 ▶ 입학정원의 범위 내에서 재입학 시킬 수 있다.
제○○조(시간제 등록) ③ 시간제 학생이 취득할 수 있는 학점은 매학기 12학점을 초과할 수 없다.	• 시간제등록생이 신청할 수 있는 학점은 학기당 이수학점 제한(12학점, 정규학생 취득학점의 2분의 1 수준), 이수한 과정은 학점은행제와 연계하여 학위취득 가능함
제○○조(학점은행제 설치·운영) ① 열린교육·평생학습 사회의 실현을 위하여 학점은행제를 운영할 수 있다.	• [학점인정등에관한법률]의 제 규정에 따라 학점은행제 운영의 주체는 학교장이 아닌 교육부장관으로서, 교육부장관의 승인사항임
학칙 개정 절차 관련 규정 제○○조(심의 및 공포)… 사전예고 절차를 거친 학칙 제·개정안은 ○○○의 심의를 거쳐 총장이 공포한다.	• 고등교육법 제6조에 따라 총장이 학칙을 개정한 때에는 심의 및 공포절차를 포함하는 것임 ▶ 총장의 승인을 얻어 공표함으로써 효력을 갖는 것임
제○○조의○(비학위 전공심화과정) ② 비학위 전공심화과정에 관한 세부사항은 총장이 따로 정하되 교육부장관의 승인을 얻어 시행한다.	• 비학위 전공심화과정은 승인사항이 아닌 보고사항임 ▶ 교육부장관에게 보고 후 운영함
제○○조(학점인정) 연구기관 또는 산업체 등에서 행한 교육·연구 또는 실습을 ○학점의 범위 내에서 학점으로 인정할 수 있다.	• 고등교육법 제23조에 따라 다른 학교, 연구기관 또는 산업체 등에서 행한 교육·연구 또는 실습 등을 특정한 교과목의 이수로 인정할 수 있음

Ⅳ 학칙 전문(예시)

전문대학은 이 학칙 예시를 참고하여 대학의 특성에 맞게 재구성하여 활용하시기 바랍니다.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 학칙은 ○○○대학(이하 “우리 대학”이라 한다)의 교육목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 조직·학사운영·평생교육 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(교육목표) 열린 평생교육을 지향하는 우리 대학은 대한민국 교육의 근본이념과 직업교육의 각 분야에 관한 전문적인 지식과 이론을 교수·연구하고 재능을 연마하여 국가 발전에 필요한 전문직업인 양성을 목적으로 한다.

제3조(명칭) 우리 대학은 ○○○대학이라 한다.

제4조(위치) 우리 대학은 ○○도 ○○시 ○○동에 둔다.

제5조(설치학과 및 입학정원) 우리 대학에 두는 학과 및 입학정원은 다음과 같다.

1. 전문학사학위 과정

모집단위명 (계열 또는 학과명)	입 학 정 원		
	주 간	야간	계
○○○○계열	○○	○○	○○
○○○○계열	○○	○○	○○
○○○○과	○○	○○	○○
○○○○과	○○	○○	○○
○○○○과	○○	○○	○○
○○○○계열	○○	○○	○○
○○○○계열	○○	○○	○○
합계	○○	○○	○○

2. 학사학위 전공심화과정

모집단위명 (계열 또는 학과명)	입 학 정 원		
	주 간	야간	계
○○○○학과	○○	○○	○○
○○○○학과	○○	○○	○○
○○○○학과	○○	○○	○○
○○○○학과	○○	○○	○○
합계	○○	○○	○○

3. 전문기술석사과정

모집단위명 (계열 또는 학과명)	입 학 정 원		
	주 간	야간	계
○○○○학과	○○	○○	○○
○○○○학과	○○	○○	○○
○○○○학과	○○	○○	○○
합계	○○	○○	○○

제6조(계약에 의한 학과 설치) ① 우리 대학에 국가, 지방자치단체 또는 산업체 등과의 계약에 의한 학과 또는 과정을 설치할 수 있다.

② 계약학과 등의 명칭, 교육과정의 편성 및 운영, 학생선발의 기준 및 방법, 학생의 정원, 운영경비, 납입금, 수업운영, 설치·교육기간 등에 관하여는 【별표 ○】로 정한다.

제2장 직제

제7조(조직) ① 우리 대학에는 ○○○처, ○○○처, ○○○처를 두며 각 처에 두는 부서는 다음 각 호와 같다.

1. ○○○○처에는 ○○○○과, ○○○○과를 둔다.
2. ○○○○처에는 ○○○○과, ○○○○과, ○○○○과를 둔다.
3. ○○○○처에는 ○○○○과, ○○○○과를 둔다.

② 각 처에 처장을 보하고 처장은 총장의 명을 받아 소관사무를 관장하며 처내 직원을 지휘·감독한다.

③ 각 처의 사무분장은 총장이 따로 정한다.

제8조(산학협력단 설치) ① 우리 대학에는 「산업교육진흥및산학연협력촉진에관한법률」 제25조(산학협력단의 설립·운영)의 규정에 의하여 산학협력에 관한 업무를 담당하는 산학협력단을 둔다.

② 산학협력단의 설치·운영에 관한 세부사항은 총장이 따로 정한다.

제9조(교직원) ① 우리 대학에 두는 교원은 교수, 부교수, 조교수, 강사로 구분한다.

② 총장은 학교운영에 필요한 행정직원과 조교를 둔다.

③ 총장은 다음 각 호의 구분에 따라 겸임교원, 초빙교원, 강사 등을 각각 임용 또는 위촉할 수 있다.

1. 겸임교원: 교원 자격기준에 해당하는 사람으로서 관련분야의 전문지식이 있는 사람
2. 초빙교원: 교원 자격기준에 해당하는 사람. 다만, 특수한 교과를 교수하기 위하여 임용하는 경우에는 그 자격기준에 해당하지 아니하는 사람을 임용할 수 있다.
3. 강사: 「고등교육법」 제14조의2(강사)에 해당하는 사람

제10조(교직원의 임무) ① 총장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 감독하며 학생을 지도한다.

② 교원은 학생을 교육·지도하고 학문을 연구하되, 필요한 경우 학칙 또는 정관으로 정하는 바에 따라 교육·지도, 학문연구 또는 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 산학연협력만을 전담할 수 있다.

③ 직원은 학교의 행정사무와 그 밖의 업무를 담당한다.
④ 조교는 교육연구 및 학사에 관한 사무를 보조한다.

제3장 수업연한 및 재학연한

제11조(수업연한) ① 우리 대학의 수업연한은 2년, 3년, 4년으로 한다.
② ○○○○과, ○○○○과, ○○○○과의 수업연한은 3년으로 한다.
③ 우리 대학에 등록하여 졸업에 필요한 이수학점을 충족한 학생은 수업연한의 1/4범위까지 단축하여 조기졸업 할 수 있다.

제12조(재학연한) ① 재학연한은 ○년으로 한다(또는, 재학연한은 수업연한의 2배를 초과하지 못한다) (또는, 재학연한은 제한을 두지 아니한다)
② 외국인·재외국민 및 그 밖의 특수한 사정이 있다고 총장이 인정하는 사람의 재학연한은 전항의 규정에도 불구하고 ○년간 연장할 수 있다.
③ 휴학기간은 재학연한에 산입하지 아니한다.

제4장 학년도, 학기, 수업일수 및 휴업일

제13조(학년도) 우리 대학의 시작 학년도는 매년 3월 1일부터 다음해 2월 말일까지로 한다.

제14조(학기) ① 학기는 다음과 같이 1년 2학기로 하되, 총장이 필요하다고 판단되는 경우 이를 조정할 수 있다.
1. 제1학기는 3월 1일부터 8월말까지로 한다.
2. 제2학기는 9월 1일부터 다음해 2월말까지로 한다.

② 총장이 필요하다고 인정할 때에는 실습학기제 또는 계절수업을 설치·운영할 수 있으며, 계절수업 운영에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.

제15조(수업일수) ① 수업일수는 매학년도 30주(매학기 15주) 이상으로 한다.
② 천재·지변 그 밖의 교육과정의 운영상 부득이한 사유로 인하여 제1항의 규정에 의한 수업일수를 충족할 수 없을 경우에는【별표 ○】에 정하는 바에 따라 매학년도 2주의 범위안에서 수업일수를 감축할 수 있다.

제16조(휴업일) ① 휴업일은 교육과정의 운영에 지장을 주지 아니하는 범위안에서 총장이 정하며, 정기휴업일은 다음과 같다.
1. 법정공휴일
2. 일요일
3. 개교기념일

② 부득이한 경우 휴업일에도 수업을 할 수 있다.

제17조(임시휴업) 총장은 비상재해 등 급박한 사정이 발생한 때에는 임시휴업을 할 수 있다.

제5장 입학

제18조(입학시기) 입학(재입학, 편입학 포함)을 허가하는 시기는 학기개시일로부터 이내로 한다.

제19조(입학자격) 제1학년에 입학할 수 있는 사람은 고등학교를 졸업한 사람 또는 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정된 사람으로 한다.

제20조(입학지원절차) 입학지원절차는 모집시에 따로 공고하는 방법에 의한다.

제21조(입학전형) ① 입학전형은 한국전문대학교육협의회가 공표한 해당 학년도 "대학입학전형 기본사항" 범위 내에서 총장이 정하는 방법에 의한다.

② 총장은 입학전형을 위해 "대학입학전형시행계획"을 수립하고, 매 입학연도의 전 학년도가 개시되는 날의 10개월전까지 공표한다.

제22조(입학전형관리위원회) ① 입학전형제도의 개발 및 입학전형관리에 있어 주요사항을 계획·심의하기 위하여 입학전형관리위원회를 둔다.

② 입학전형관리위원회는 총장 직속으로 설치하되 위원장 1인을 포함하여 7인의 위원으로 구성하고 그에 따른 임무 및 운영에 관한 세부사항은 총장이 따로 정한다.

제23조(대학입학전형공정관리위원회) ① 입학전형의 공정한 관리를 위하여 대학입학전형공정관리위원회를 둔다.

② 대학입학전형공정관리위원회는 위원장 1인을 포함하여 7인의 위원으로 구성하고, 임무 및 운영에 관한 사항은 따로 정한다.

제24조(입학허가 및 등록) 입학은 교무위원회의 심의를 거쳐 총장이 허가하며, 입학이 허가된 사람은 총장이 정하는 기간 내에 납입금을 납부하고 등록하여야 한다. 다만, 총장이 필요하다고 인정되는 때에는 분납과 차등납부를 시행할 수 있으며 그 세부사항은 총장이 따로 정한다.

제25조(입학취소) 다음 각 호의 1에 해당하는 사람은 입학을 취소할 수 있다.

1. 제출한 증빙서류에 허위사실 등 부정한 방법으로 입학한 사람
2. 총장이 정하는 기간 내에 납입금을 납부하지 않은 사람
3. 「고등교육법」 및 같은 법 시행령 등에서 정하는 입학지원방법을 위반한 사람
4. 그 밖의 입학모집요강 등에서 총장이 정한 입학취소요건 해당하는 사람

제26조(산업체위탁교육) ① 총장은 고등학교 졸업학력이 있는 사람으로서 산업체에 재직 중인 사람의 교육을 산업체로부터 위탁받은 때에는 산업체와의 계약에 의한 위탁교육을 실시할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 위탁교육 계약에는 위탁생의 선발기준, 위탁교육의 경비 납부방법, 교육과정의 편성·운영, 산업체의 시설 및 교수자격이 있는 사람의 활용, 학교에 대한 산업체의 지원 등 위탁교육에 필요한 사항이 포함되어야 한다.

③ 산업체위탁교육 운영에 관한 세부적인 사항은 총장이 따로 정한다.

제27조(편입학) ① 총장은 법령이 정하는 범위안에서 편입학을 실시할 수 있다.

② 편입학 시기, 인원, 자격, 전형방법 등 편입학 시행에 관한 구체적인 사항은 총장이 따로 정한다.

③ 편입학은 각 모집단위별로 입학정원의 범위안에서 가능하며 전적교에서 이수한 과와 동일한 계열에 한하여 허가한다.

제28조(재입학) ① 우리 대학에 재적하였던 사람으로서 자퇴 및 제적된 사람에 대하여는 재입학을 허가할 수 있다. 다만, 제62조제1항 및 산업체위탁교육생 제적자는 재입학을 허가하지 아니한다.

② 재입학을 하고자 하는 사람은 해당 학과장의 추천과 교무위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

③ 1항의 규정에 의한 재입학은 입학정원의 범위안에서 가능하며 동일학과에 한한다.

제6장 전공배정, 전과, 휴학, 복학, 자퇴 및 제적

제29조(전공배정) ① 전공배정은 1학년 2학기말에 소속 계열의 배정절차를 거쳐 총장의 허가를 얻어 시행한다.

② 전공배정의 신청, 기준, 인원 등 시행에 관한 구체적인 사항은 총장이 따로 정한다.

제30조(전과) ① 전과는 1학년 2학기초 또는 2학년 1학기초에 한하여 허가할 수 있다. 다만, 산업체 위탁교육생의 전과는 불허한다.

② 전과의 과별 입학정원은 전입과 기준으로 입학정원의 ○○% 이내로 한다.

③ 전과의 과별 전출정원은 전출과 기준으로 입학정원의 ○○% 이내로 한다.

④ 전과는 동일계열에 한하여 재학기간 동안 1회 허가할 수 있다.

⑤ 전과한 사람은 전출과에서 취득한 학점을 전입과의 학점으로 인정할 수 있으며, 이의 기준은 총장이 따로 정한다.

제31조(휴학) ① 질병, 병역의무, 임신, 출산, 육아, 가정형편, 그 밖의 부득이한 사유로 4주 이상 수업할 수 없을 때에는 관련서류를 첨부하여 총장의 허가를 얻어 휴학할 수 있다.

② 휴학은 1년을 단위로 연속하여 허가할 수 있으나 수업연한을 초과할 수 없다. 다만, 병역의무로 인한 휴학기간은 이에 포함하지 아니한다.

③ 휴학은 군휴학, 일반휴학, 창업휴학으로 분류한다.

1. 군휴학: 병역의무 복무로 인한 휴학으로 입영명령서 또는 그 사본을 첨부하여야 한다.
2. 일반휴학: 질병, 임신, 출산, 육아, 해외연수, 가정형편, 그 밖의 부득이한 사유로 인한 일반휴학은 병·의원 전문의(한의사 포함)진단서, 연수허가서 등 관련 서류를 첨부하여야 한다.
3. 창업휴학: 창업을 사유로 하는 ○년 이내의 휴학으로 ○년을 초과하여 연장하고자 하는 경우 1년 단위로 연장 가능하며, 일반 휴학 기간에 산입하지 않는다. 다만, 사업자등록증(개인: 사업자등록증, 법인: 법인등기부등본), 사업계획서 등 관련 서류를 첨부하여야 한다.

④ 병역의무 복무로 인한 군휴학 사람은 수업일수 4분의 3이상 출석한 경우 임시시험을 실시하여 해당학기 성적을 인정할 수 있다.

⑤ 휴학생은 학기개시일 이전에 등록금을 납부하지 아니하고 휴학할 수 있다.

제32조(복학) ① 제31조에 의한 휴학생은 휴학기간이 만료되거나 휴학사유가 소멸한 때에는 복학하여야 한다.

② 복학은 학기개시 후 3주(21일) 이내에서 허가할 수 있다.

③ 복학에 관한 그 밖의 사항은 총장이 따로 정한다.

제33조(자퇴) ① 본인의 질병, 사망, 실종, 그 밖의 부득이한 사유에 의하여 자진퇴학(이하 "자퇴"라 한다)하고자 하는 사람은 보증인 연서로 사유를 명시하여 총장의 허가를 받아야 한다.

② 자퇴한 사람은 학적을 상실한다.

제34조(제적) ① 학생으로서 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 총장이 이를 제적 처분할 수 있다.

1. 휴학기간 종료 후 4주(28일)가 넘도록 정당한 사유없이 복학하지 아니한 사람
2. 정당한 사유없이 결석 4주간을 초과한 사람
3. 타교에 입학한 사람(이중학적을 가진 사람)
4. 정당한 사유없이 매학기 총장이 정하는 기간내에 등록을 완료하지 못한 사람

5. 3회 학사경고를 받은 사람
6. 그 밖의 관계규정 위반으로 총장이 제적처리가 타당하다고 인정되는 사람

② 제적된 사람은 학적을 상실하며, 이미 납부한 등록금은 반환하지 아니한다.

제7장 교과 및 수업

제35조(교육과정) ① 교육과정은 교양교과와 전문교과로 구분하며, 학점과 배점기준은 교양교과 10% ~20%, 전문교과 80%~90%로 한다. 다만, 학과의 특성에 따라 10%의 범위 안에서 구성·운영할 수 있다.

② 각 과별 교육과정(현장실습 포함) 편성과 운영에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.

제36조(연계교육과정 운영) ① 총장은 직업교육의 활성화를 위하여 필요한 경우에는 특성화고등학교, 산업대학, 대학 및 산업체와 상호 연계하여 교육과정을 운영할 수 있다.

② 연계교육으로 이수한 과정을 필요한 절차를 거쳐 일정학점으로 인정할 수 있다.

③ 연계교육 운영에 관한 세부사항은 총장이 따로 정한다.

제37조(학점이수) ① 교과이수 단위는 학점으로 하고, 1학기 15시간 이상의 강의를 1학점으로 한다. 다만, 실험, 실습, 실기는 1학기 30시간 이상의 강의를 1학점으로 하되, 교육과정 운영상 필요한 경우에는 총장의 승인을 받아 15시간 이상의 강의를 1학점으로 할 수 있다.

② 학생은 매학기 12학점 이상 이수함을 원칙으로 하되, 24학점을 초과하여 이수하지 못한다.

제38조(학점 및 교과목이수 인정) ① 학생이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(해당 학교에 입학하기 전의 경우를 포함한다.)에 이를 졸업에 필요한 학점의 범위 안에서 다음과 같이 우리 대학의 학점으로 인정할 수 있다.

1. 국내외의 다른 학교에서 학점을 취득한 경우
2. 「평생교육법」 제31조제4항, 제32조 또는 제33조제3항에 따른 전문대학 또는 대학졸업자와 동등한 학력·학위가 인정되는 평생교육시설에서 학점을 취득한 경우
3. 국내외의 고등학교와 국내의 제2조 각 호의 학교(다른 법률에 따라 설립된 고등교육기관을 포함한다)에서 대학교육과정 상당하는 교과목을 이수한 경우
4. 「병역법」 제73조제2항에 따라 입영 또는 복무로 인하여 휴학 중인 사람이 원격수업을 수강하여 학점을 취득한 경우
5. 「학점인정 등에 관한 법률」 제7조제1항 또는 제2항에 따라 교육부장관으로부터 학점을 인정받은 경우
6. 국내외의 다른 학교·연구기관 또는 산업체 등에서 학습·연구·실습한 사실이 인정되거나 산업체에서 근무한 사실이 인정되는 경우

② 편입학 학생이 다음 각 호의 1에 해당하는 학점을 취득한 학점에 대하여는 교양교과 ○학점, 전공교과 ○○학점이내에서 소속된 모집단위의 학점으로 인정한다.

1. 국내·외의 다른 학교에서 취득한 학점
2. 「학점인정 등에 관한 법률」에 의하여 취득한 학점
3. 「평생교육법」에 의하여 취득한 학점

③ 학점인정에 관한 세부 적용 범위는 총장이 정한다.

제39조(수강신청) 학생은 매학기 정해진 기간에 교육과정표, 강의시간표를 참고하여 다음 학기에 수강하고자 하는 과목의 수강을 신청하여야 하며, 수강신청의 절차와 방법 등은 총장이 따로 정하여 공고하여야 한다.

제40조(수업) ① 수업은 주간수업, 야간수업, 계절수업, 방송·정보통신 매체 등을 활용한 원격수업 및 현장실습수업, 학교 밖 수업 등의 방법에 의하며, 세부 운영방법은 총장이 따로 정한다.

② 매학기 개설 교과목은 입학 당시 승인된 교육과정을 기준으로 총장이 공고한다.

③ 강의시간표는 강의개시 2개월 전에 총장의 승인을 얻어 공고한다.

④ 강좌는 09:00부터 22:00까지 개설·운영함을 원칙으로 한다.

제41조(계절수업) ① 총장이 필요하다고 판단되는 경우 하계 또는 동계휴가 기간중에 계절수업을 운영할 수 있다.

② 계절수업의 학점취득은 ○학점 이내로 한다.

③ 계절수업의 운영에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.

제42조(집중수업) ① 제41조의 규정에 의한 계절수업 등은 제15조 제1항의 규정에도 불구하고 단기간으로 운영할 수 있다.

② 학생들의 교육효과와 현장적응력을 높이기 위하여 필요한 경우 단기간에 집중적으로 수업을 실시할 수 있으며, 이에 필요한 세부사항은 총장이 따로 정한다.

제43조(교수시간) ① 교원의 교수시간은 매학년도 30주(학기당 15주)이상을 기준으로 정한다.

② 전임교원의 책임시간은 주당 ○○시간으로 한다. 다만, 보직교원·겸임교원·초빙교원 등의 책임시간은 총장이 따로 정한다.

제44조(출석의무) 학생은 수강신청한 전교과목의 강의에 출석하여야 한다.

제45조(출석인정) ① 학생의 징병검사, 예비군교육, 상고 및 그 밖의 사정으로 출석하지 못한 경우 증빙서류를 확인하여 출석으로 인정받을 수 있다. 다만, 출석인정 기간은 수업시간의 4분의 1을 초과할 수 없다.

② 총장은 학생이 예비군 동원·훈련에 참여로 출석, 성적 등에 불리한 처우를 받지 않도록 하여야 하며, 학습자료 제공 등 학습권을 보장하여야 한다.

③ 출석인정에 관한 세부사항은 총장이 따로 정한다.

제46조(타교생의 수학) 국내·외의 대학에서 재학중인 학생이 우리 대학에서 수학하고자 할 경우 이를 허가할 수 있으며, 수학기간 등 운영에 관한 사항은 관계 대학과의 학술교류협정 등에 의한다.

제8장 성적평가 및 졸업

제47조(시험) ① 교과목별로 성적을 평가하기 위하여 학기말에 시험을 실시한다. 다만, 학기중 중간시험을 행할 수 있다.

② 시험은 주·객관식 시험을 병용한 필답고사를 원칙으로 한다. 다만, 교과목에 따라 실기, 실습, 과제물 작성 등에 의하여 평가할 수 있다.

③ 각 교과목 총수업 시간수의 4분의 1이상을 결석한 사람은 시험에 응시할 수 없으며, 당해 교과목의 학점을 미취득(F)으로 처리한다.

제48조(추가시험) ① 질병, 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 시험에 응하지 못할 때에는 시험개시 전에 그 사유를 총장에게 신고하여야 하며, 허가된 사람에 대해서는 과목 담당교수가 추가시험을 부과하여 성적을 평가할 수 있다.

② 제49조의 규정에도 불구하고 추가시험 성적은 B+급까지 인정할 수 있다.

③ 추가시험에 관한 세부사항은 총장이 따로 정한다.

제49조(성적) ① 학업성적은 각 교과목을 100점 만점으로 하고 출석상황, 평소 학업성적, 과제 및 시험성적 등을 종합하여 평가하며 그 등급과 평점은 다음과 같다.

② 교과목 성적이 D0이상일 때 학점을 취득한 것으로 인정한다.

③ 성적평가를 점수로 표시할 수 없는 교과목의 실험, 현장실습 등에 있어서는 P를 급제로 한다. 이때 취득학점은 인정하고 평점평균 산출에서는 제외한다.

④ 수강승인을 받고도 수업시수에 4분의 1이상을 결석한 자의 해당과목 성적은 미취득(F)으로 처리한다.

⑤ 성적배점 및 분포에 대하여는 총장이 이를 따로 정한다.

등 급	성 적	평 점
A^+	100 ~ 95	4.5
A °	94 ~ 90	4.0
B^+	89 ~ 85	3.5
B °	84 ~ 80	3.0
C^+	79 ~ 75	2.5
C °	74 ~ 70	2.0
D^+	69 ~ 65	1.5
D °	64 ~ 60	1.0
F	59점 이하	미취득
P		불계

제50조(성적의 취소) 다음 각 호에 해당하는 사람의 성적은 취소할 수 있다.

1. 수강신청을 하지 아니하고 취득한 성적
2. 중복 신청하여 취득한 성적
3. 출석 미달 과목의 성적
4. 그 밖의 관계법령을 위반하거나 부당한 방법에 의하여 취득한 성적

제51조(학사경고) 성적평가 결과 매학기 평점평균이 ○.○미만인 사람은 이를 경고한다.

제52조(졸업) ① 총장이 정하는 각 학과별 교육과정을 모두 이수하고 제2항 및 제3항의 졸업요건을 갖춘 사람은 졸업자격을 부여하고 별지 서식 제○호의 졸업증서를 수여하며 졸업증서에는 교육과정상의 전공을 표기할 수 있다.

② 졸업에 필요한 최소한의 학점은 ○○학점(3년제 과정은 ○○학점, 4년제 과정은 ○○학점) 이상 취득하여야 한다.

③ 졸업학점중 교양교과 ○학점 이상, 전공교과는 ○학점 이상을 이수하여야 한다.

제53조(후기졸업) 졸업학점 미달자는 후기졸업을 할 수 있다. 후기졸업자는 2개 학기내까지 등록을 하여야 한다.

제54조(학위수여) 우리 대학에서 졸업이 인정된 사람은 별지 서식 제○호에 의하여 별표 ○에 해당

하는 전문학사학위를 수여한다.

제55조(수료) 소정의 학점을 이수하고도 졸업사정에서 탈락한 사람에게는 별지 서식 제○호의 수료증을 수여할 수 있다. 이 경우 해당학년의 수료에 필요한 소정의 학점은 다음 각 호와 같다.

1. 1학년 수료: ○○학점 이상
2. 2학년 수료: ○○학점 이상
3. 3학년 수료: ○○학점 이상
4. 4년제 수료: ○○학점 이상

제56조(졸업유예) ① 제52조의 졸업요건이 충족된 사람이 졸업 연기를 원하는 경우 ○년 이내의 범위 내에서 졸업을 유예할 수 있다.

② 졸업유예의 운영에 관한 세부사항은 총장이 따로 정한다.

제57조(학위 수여의 취소) 학위를 받은 사람이 해당 학위를 부정한 방법으로 받은 경우에는 교무위원회의 심의를 거쳐 총장은 학위 수여를 취소할 수 있다.

제9장 평생교육

제58조(학점은행제) ① 총장은 고등학교 졸업 또는 이와 동등 이상의 학력을 소지한 사람을 대상으로 개인의 학습경험을 학점으로 인정하여 2년제 80학점, 3년제 120학점 이상을 취득한 사람 중 우리 대학에서 「학점인정 등에 관한 법률 시행령」제16조 제2항에 해당하는 학점을 취득한 사람에 대하여는 총장이 학위를 수여하고, 그 명단을 평생교육진흥원장에게 통보한다.

② 그 밖의 학점은행제의 운영에 관한 사항은 따로 정한다.

제59조(비학위 전공심화과정의 설치·운영) ① 우리 대학에는 1년 이내의 비학위 전공심화과정을 설치·운영할 수 있다.

② 비학위 심화과정에 등록할 수 있는 사람은 전문대학을 졸업한 사람으로서 전문대학 입학 후 산업체 근무경력이 1년 이상인 사람, 전문대학 졸업자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람으로서 학력인정과정 등록 후 산업체 근무경력이 1년 이상인 사람으로 한다.

③ 비학위 전공심화과정은 우리 대학에 설치된 학과와 유사한 분야에 한하여 설치한다.

④ 비학위 전공심화과정 운영에 관한 세부적인 사항은 총장이 따로 정하여 시행한다.

제60조(특별과정) ① 우리 대학 학생외의 사람을 대상으로 특별과정을 개설할 수 있다.

② 특별과정 운영에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.

제61조(학사학위 수여 전공심화과정) ① 전문대학 졸업자의 직무능력을 향상시키기 위하여 1년에서 2년 이내의 전공심화과정을 교육부 장관의 인가를 받아 설치·운영할 수 있다.

② 입학자격은 전문대학 졸업이상의 학력을 소지한 사람으로서 산업체 근무경력이 1년 이상인 사람 또는 전문대학을 전년도에 졸업한 사람으로서 산업체 근무경력이 9개월 이상인 사람, 「고등교육법 시행령」 제28조제3항제1호 및 제2호에서 입학정원을 정하는 과와 공학 관련과의 학위심화과정에 입학하고자 하는 사람은 동일한 전문대학의 과를 졸업한 사람이어야 한다.

③ 전공심화과정의 동일계열 및 관련 분야는 학문분야 및 직무성격 등을 고려하고, 전공심화과정의 설치과정, 등록과정, 등록인원 및 운영 등에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.

제62조(전공심화과정에 대한 학위수여) ① 우리 대학의 학사학위 전공심화과정은 【별표 ○】과 같이 설치·운영한다.

② 전문학사과정을 이수하고 총장이 정하는 졸업학점이 충족된 사람에 대하여 【별지서식○】에 의하여 【별표 ○】에 해당하는 학사학위를 수여한다.

③ 학사학위 전공심화과정의 주요사항을 심의·의결하기 위하여 전공심화과정 운영위원회를 설치·운영한다.

④ 전공심화과정 위원회의 운영에 대한 사항은 따로 정한다.

제63조(시간제등록제) ① 우리 대학에 고등학교를 졸업한 사람 또는 이와 동등이상의 학력이 있는 사람을 대상으로 시간제로 등록하여 수업을 받을 수 있도록 하는 시간제등록생을 모집할 수 있다.

② 모집인원은 정규학생과 통합하여 모집하는 시간제 등록인원은 입학정원의 10%범위이내로 하고, 시간제등록생만을 대상으로 하는 수업을 받는 시간제등록생의 등록인원은 입학정원의 30%범위 내에서 정한다.

③ 시간제등록생이 신청할 수 있는 학점은 매학기 12학점으로 하고, 연간 24학점을 초과하여 취득할 수 없다.

④ 시간제등록생의 선발방법, 납입금, 학위수여 등은 운영에 관한 사항은 관계법령에 범위안에서 총장이 따로 정한다.

제10장 학생활동

제64조(학생자치기구) ① 우리 대학의 전통과 학풍을 조성하고, 학생들로 하여금 자율적이고 민주적인 자치활동을 통하여 진리탐구와 창조적, 비판적 지성을 겸비한 민주시민으로 성장케 하기 위하여 학생자치기구인 ○○○대학 총학생회(이하 "총학생회"라 한다)를 설치한다.

② 우리 대학 학생은 입학허가와 동시에 학생회 회원이 되며, 휴학이나 제적, 자퇴와 동시에 학생회 회원의 신분을 상실한다.

③ 총학생회의 조직 및 운영에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.

제65조(학생활동의 제한) ① 학생은 학칙 등 제 규정을 준수하여야 하며 수업, 연구 등 학교의 기본 기능 수행을 방해하는 개인 또는 집단적 행위와 교육목적에 위배되는 활동을 할 수 없다.

② 학생회 등 학생단체는 집회 및 행사를 주최함에 있어서 제1항의 규정을 준수하여야 한다.

제66조(학생지도위원회) ① 학생생활과 학생자치활동을 지도·육성하기 위하여 학생(지도)위원회를 둔다.

② 학생지도위원회는 학생자치기구의 조직과 운영, 회칙 등의 제정과 개정, 학생상벌, 학생복지 및 그 밖의 학생자치활동에 필요한 사항을 지도·심의한다.

제67조(학생지도) 총장은 매년 학생지도계획을 세워 학생지도를 분담시키며 지도교수는 총장의 명을 받아 학생을 지도하되 특히 학칙을 위반한 사람에 대하여 특별지도를 해야 하며 그 문제 해결을 위해 부단히 노력해야 한다.

제68조(간행물) 학생의 간행물 발간 및 배포에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.

제11장 규율 및 상벌

제69조(규율) 학생은 학칙을 준수하고 성심, 성의로 학업에 종사하고 학문과 기술을 배우고 익혀 교양을 높임으로써 장차 전문직업인으로서 자질을 함양토록 한다.

제70조(포상) 총장은 학생으로서 성적이 우수하고 품행이 단정한 사람 또는 선행에 있어 타의 모범이 되는 사람에게 포상할 수 있으며 그 세부기준은 총장이 따로 정한다.

제71조(장학금) ① 총장은 학업성적이 우수하고 품행이 단정하거나 학비조달이 어려운 학생에 대하여는 장학금을 지급할 수 있으며 이에 관한 규정은 총장이 따로 정한다.

② 장학생이 휴학, 제적 및 징계처분을 받았을 때는 장학금 지급을 중지하며 자퇴하는 경우에는 이미 지급한 장학금을 반환하여야 한다.

③ 장학금 지급에 관한 사항을 심의하기 위하여 학생위원회를 두며 그 운영에 관한 제반사항은 총장이 따로 정한다.

제72조(징계) ① 총장은 학생이 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 학생위원회와 교수회의 심의를 거쳐 징계처분 할 수 있다.

1. 우리 대학 학칙을 위반한 사람
2. 학업성적이 열등하고 품행이 불량한 사람으로서 개전의 가망이 없는 사람
3. 수업이나 연구활동을 방해한 사람
4. 그 밖의 학생의 본분을 이탈한 행위를 한 사람

② 징계는 그 정상에 따라 근신, 유기정학, 무기정학 및 제적으로 구분하며 그 기준은 총장이 따로 정한다.

③ 모든 징계대상자는 징계심의 시 회의에 출두하여 자신에 대한 변론을 할 수 있다.

④ 징계절차 등 징계에 관한 세부사항은 학생 상벌에 관한 세부규정으로 정한다.

제73조(성희롱 예방) 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」에 따라 우리 대학의 구성원을 성폭력으로부터 보호하고 이를 근절하기 위한 조치와 폭력예방교육을 실시하며, 이에 대한 세부사항은 따로 정한다.

제12장 등록금

제74조 (등록금심의위원회) ① 우리 대학의 수업료와 그 밖의 납부금(이하 "등록금"이라 한다)을 책정하기 위하여 「고등교육법」 제11조 및 「대학 등록금에 관한 규칙」 제2조에 따라 등록금심의위원회를 설치·운영하고, 심의를 거쳐야 한다.

② 등록금심의위원회의 위원은 7인 이상의 위원으로 구성하고, 교직원(학교법인이 추천하는 재단인사를 포함할 수 있다), 학생, 관련 전문가(학교와 직접적인 이해관계가 있는 사람은 제외한다)를 대표할 수 있는 사람으로 구성하되, 학부모 또는 동문(同門)을 포함할 수 있다.

③ 등록금심의위원회의 구성단위 중 어느 하나의 구성단위에 속하는 위원의 수는 전체 위원 정수의 2분의 1을 초과할 수 없고, 학생 위원은 전체 위원 정수의 10분의 3이상이 되도록 하며, 학부모 및 동문 위원의 총수는 전체 위원 정수의 7분의 1을 초과할 수 없으므로, 구성단위별 위원 정수는 다음 각 호와 같이 한다.

1. 교직원 ○명(학교법인이 추천하는 재단인사 ○명)
2. 학생대표 ○명
3. 관련 전문가 ○명
4. 학부모 또는 동문위원 ○명

④ 등록금심의위원회는 등록금 산정을 위하여 필요한 경우, 학교의 장에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있고, 학교의 장은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 하며, 등록금심의위원회는 회의의 일시, 장소, 발언요지, 결정 사항 등이 기록된 회의록을 작성하여, 5년간 보존하고, 관련 법령에 따라 이를 공개하여야 한다.

※ 공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 제26조 제1항 별표의 공공기록물에 준하여 5년(예산·회계 관련 기록물)으로 함

⑤ 그 밖의 위원회의 구성과 운영에 관한 필요한 세부 사항은 내부규정으로 정한다.

제75조(등록금) 학생은 매학기 등록기간에 등록금을 총장이 정하는 바에 따라 납부하여야 한다.

제76조(등록금의 감면) ①「대학 등록금에 관한 규칙」제3조 기준에 따라 등록금을 면제 또는 감액하여야 한다.

② 총장은 학업성적이 우수하고 품행이 단정한 사람에 대하여 등록금을 감면할 수 있다.

③ 국가유공자 및 그 자녀에게는 관계 법령에 의하여 등록금을 감면할 수 있다.

제77조(결석 또는 정학시의 등록금) 등록금은 결석으로 인하여 감액 또는 면제되지 아니한다.

제78조(등록금의 반환) ① 이미 납입한 등록금은 다음 각 호의 경우에 그 구분에 따라 이를 반환한다.

1. 과오납의 경우에는 과오납된 금액 전액
2. 법령에 따라 입학(재입학 및 편입학을 포함한다)을 할 수 없거나 학업을 계속할 수 없는 경우
3. 입학허가를 받은 사람이 입학포기의 의사를 표시한 경우
4. 재학중인 사람이 자퇴의 의사를 표시한 경우
5. 휴학 중인 사람이 복학하지 않아 제적(除籍)된 경우
6. 본인의 질병·사망 또는 천재지변이나 그 밖에 부득이한 사유로 본교에 입학을 하지 않게 되거나 학업을 계속하지 않게 된 경우

② 전 항의 반환금은「대학 등록금에 관한 규칙」별표의 기준에 따라 이를 반환한다.

제13장 교수회 및 기타 위원회

제79조(구성) ① 우리 대학에는 교수회를 두며, 전임교원 이상의 교원으로 구성한다. 단, 필요하다고 인정할 때에는 그 외의 사람을 포함시킬 수 있다.

② 총장은 필요한 경우 보직처장, 보직과장 및 학과장으로 구성되는 위원회를 구성·운영할 수 있다.

제80조(소집 및 심의) ① 교수회는 의장이 소집하고 의장은 총장이 되며, 의장 부재시는 그 직무대리자가 업무를 대행한다.

② 교수회는 재적 전임교원 과반수의 출석과 출석 전임교원 과반수의 찬성으로 심의한다.

③ 교수회는 총장의 자문에 응하여 다음의 사항을 심의한다.

1. 입학 및 졸업에 관한 사항
2. 시험 및 성적사정에 관한 사항
3. 학생의 지도 및 상벌에 관한 사항
4. 그 밖의 총장이 부의하는 사항

제81조(교무위원회) ① 총장의 자문에 응하여 우리 대학의 기본적인 정책사항을 종합심의하기 위하여 교무위원회를 둔다.

② 교무위원회의 구성, 임무, 운영에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.

제82조(제위원회) ① 총장은 대학의 교육 및 학사운영과 관련하여 주요사항을 심의하기 위하여 필요하다고 판단되는 경우 ○○위원회를 둔다.

② ○○위원회의 운영에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.

제14장 학교기업

제83조(학교기업의 설치) ① 우리 대학에 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」에 의한 학교기업을 설치하고 그 명칭을 '○○대학 ○○○○ 학교기업'(이하 '○○○○ 학교기업'이라 함)이라 한다.

② ○○○○ 학교기업은 교지(주소: ○○시 ○○구 ○○동 111번지)에 설치한다.

③ ○○○○ 학교기업은 ○○학과와 연계하여 ○○제품의 생산과 판매를 사업내용으로 한다.

제84조(학교기업의 현장실습) ① 학교기업에서의 현장실습은 총20학점까지 인정할 수 있다.

② 현장실습교육은 30시간을 이수한 경우 1학점으로 인정한다.

③ 그 밖의 학교기업의 현장실습에 관한 사항은 따로 정한다.

제85조(학교기업에서의 보상금 지급) ① 학교기업의 운영성과 발생시 순이익의 ○○%범위안에서 순이익 발생에 직접 기여한 교직원 및 학생에 대한 보상금을 줄 수 있다.

② 교직원 1인당 연간 보상금은 교직원의 연 보수총액을 넘을 수 없다.

③ 학생에 대한 보상금은 장학금 형태로 지급하되, 1인당 연간 등록금 총액을 넘을 수 없다.

④ 그 밖의 학교기업의 보상금 지급에 대한 세부사항은 따로 정한다.

제15장 학칙 제·개정 절차

제86조(학칙 제정 및 개정의 예고) 학칙을 제·개정할 경우에는 제·개정안의 취지, 주요내용 또는 전문을 공고하여야 한다.

제87조(공고기간) 학칙 제·개정안의 공고기간은 특별한 사정이 없는 한 00일 이상으로 한다.

제88조(의견제출 및 처리) ① 우리 대학의 교직원은 공고된 제·개정안에 대하여 그 의견을 제출할 수 있다.

② 당해 제·개정안에 대한 의견이 제출된 경우 의견을 제출한 사람에게 처리결과를 통지하여야 한다.

제89조(심의 및 공포) 사전예고 절차를 거친 학칙 제·개정안은 ○○○의 심의를 거쳐 총장이 공포한다.

제16장 부속 및 부설기관

제90조(부속기관) ① 우리 대학에는 부속 및 부설기관을 둔다.

1. 부속기관: 신문사, 방송국, 도서관, ○○○, ○○○
2. 부설기관: ○○연구소, ○○○, ○○○
3. 부설학교: ○○학교

② 부속 및 부설기관의 설치 및 운영에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.

제17장 자체평가

제91조(자체평가 실시) ① 총장은 「고등교육법」 제11조의2(평가 등), 「교육관련 기관의 정보공개에 관한 특례법」 및 「고등교육기관의 자체평가에 관한 규칙」에 따라 대학의 교육·연구, 조직·운영, 시설·설비 등 학교운영의 전반에 대하여 종합적으로 점검·분석·평정하기 위하여 자체평가를 실시한다.

② 제1항에 근거하여 자체평가는 2년마다 1회 이상 실시하며, 다만, 「고등교육법」 제11조의2 제2항에 따른 인정기관이 해당학교의 운영전반에 대하여 종합적으로 평가를 한 경우에는 이를 해당연도 자체평가로 갈음할 수 있고, 홈페이지 등을 통하여 자체평가 결과를 공시한다.

③ 대학의 장은 자체평가의 기획·운영·조정 및 관리 등을 위하여 자체평가위원회와 자체평가 전담하는 조직·인력을 두어야 한다.

④ 자체평가의 기준 및 절차, 방법 등에 필요한 세부 사항은 총장이 따로 정한다.

제18장 장애학생지원

제92조(장애학생지원 등) 장애학생의 학업 및 학생 생활을 지원하기 위하여 장애학생지원 체제(특별지원위원회, 장애학생지원센터, 심사청구 등)를 구축하며, 이에 관한 세부 사항은 총장이 따로 정한다.

제19장 기 타

제93조(○○○○○○ 등)

부 칙(2026. ○○. ○○)

제1조(시행일) 이 학칙은 공포한 날부터 시행한다.(이 학칙은 ○○○○.○○.○○부터 시행한다)

제2조(수업연한 변경에 따른 경과조치) ① 2년제 과정이 3년제 과정으로 변경되었을 경우 2년제 과정으로 입학한 사람의 신분, 학위취득 등 학사운영에 대하여는 종전의 학칙에 의한다.

② 종전의 2년제 과정으로 입학한 학생이 휴학하였다가 복학할 경우 복학하는 학생은 본인의 의사에 따라 2년제 또는 3년제 학과를 선택하여 재학할 수 있다.

③ 종전의 2년제 과정으로 입학한 학생이 제적되었다가 재입학하는 경우는 3년제 과정으로 재입학한다.

제3조(학과명칭 변경에 따른 경과조치) ① 학과의 명칭이 변경된 경우 변경 전 학과의 소속 재적생은 변경된 학과의 소속 재적생으로 본다.

② ……

제4조(학과폐지에 따른 경과조치) ① 폐지된 학과의 소속 재적생은 본인의 의사에 따라 유사학과의 소속으로 변경할 수 있다.

② 변경된 모집단위 소속 재학생으로서 정당한 사유로 인하여 ○○○○년 ○○월까지(수업연한이 3년으로 연장된 학과는 ○○○○년 ○○월까지) 졸업하지 못한 사람은 변경후 모집단위 소속으로 본다.

③ ……

제5조(○○○ 경과조치) ① ……

제2장

입학

제1절 학생선발
제2절 재입학, 편입학
제3절 산업체위탁교육
제4절 학사학위 전공심화과정
제5절 전문기술석사과정
제6절 계약학과(계약에 의한 학과 등)
제7절 유학생

제 1 절

학생선발

Ⅰ 총칙

- **(기본사항 수립 근거)** 한국전문대학교육협의회는「고등교육법」제34조의5, 같은 법 시행령 제32조 및 한국전문대학교육협의회 정관 제23조의2에 따라「전문대학입학전형위원회」의 협의·조정을 통해「전문대학입학전형기본사항」을 수립·공표함
- **(유의사항) 한국전문대학교육협의회에서 공표하는 매 학년도 전문대학 입학전형 기본사항 참조**

[고등교육법]

제34조의5(대학입학 전형계획의 공표) ① 교육부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 정하거나 변경할 경우에는 해당 입학연도의 4년 전 학년도가 개시되는 날 전까지 공표하여야 한다. 다만, 관계 법령의 제정·개정·폐지로 또는「재난 및 안전관리 기본법」제3조제1호에 따른 재난으로 인한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제34조제3항에 따라 교육부장관이 시행하는 시험의 기본방향 및 과목, 평가방법, 출제형식
2. 해당 입학연도에 학생이 대학에 지원할 수 있는 총 횟수
3. 그 밖에 대학 입학과 관련한 것으로서 교육부장관이 필요하다고 인정하는 사항

② 교육부장관은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 정하거나 변경하려는 경우 공청회 및 정보통신망 등을 통하여 국민과 관계 전문가의 의견을 충분히 수렴하여야 한다.

③ 제10조에 따른 학교협의체는 매 입학연도의 2년 전 학년도가 개시되는 날의 6개월 전까지 제1항에 따라 교육부장관이 공표하는 사항을 지키며 입학전형에 관한 기본사항(이하 "대학입학전형기본사항"이라 한다)을 수립·공표하여야 한다. 〈개정 2019. 4. 23., 2022. 10. 18.〉

④ 제34조제1항에 따른 대학의 장은 입학전형을 공정하게 시행하고 응시생에게 입학에 대한 정보를 제공하기 위하여 매 입학연도의 전 학년도가 개시되는 날의 10개월 전까지 대학입학전형시행계획(입학전형자료별 반영비율을 포함한다)을 수립하여 공표하여야 한다. 이 경우 대학의 장은 대학입학전형기본사항을 지켜야 한다. 〈개정 2019. 4. 23., 2022. 10. 18.〉

⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 학교협의체와 대학에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 대학입학전형기본사항과 대학입학전형시행계획의 공표시기를 달리 정할 수 있다. 〈개정 2019. 4. 23.〉

⑥ 제3항 및 제5항에 따라 대학입학전형기본사항을 공표한 학교협의체와 제4항 및 제5항에 따라 대학입학전형시행계획을 공표한 대학의 장은 공표한 대학입학전형기본사항과 대학입학 전형시행계획을 변경하여서는 아니된다. 다만, 관계 법령의 제정·개정 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 대통령령으로 정하는

바에 따라 대학입학전형기본사항이나 대학입학전형시행계획을 변경할 수 있다. 〈개정 2019. 4. 23.〉 [본조신설 2014. 1. 1.]

[고등교육법 시행령]

제32조(대학입학전형기본사항의 공표 등) ① 법 제10조에 따른 학교협의체(이하 "학교협의체"라 한다)는 법 제34조의5제3항에 따라 대학입학전형 기본사항을 공표할 때에는 이를 해당 학교협의체의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 해야 한다.

② 법 제34조의5제6항 단서에서 "관계 법령의 제정·개정 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 대학입학전형기본사항을 변경할 필요가 있는 경우를 말한다.

1. 관계 법령의 제정·개정 또는 폐지가 있는 경우
2. 천재지변 등 교육부장관이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우

③ 학교협의체는 법 제34조의5제6항 단서에 따라 대학입학전형기본사항을 변경하려면 학교협의체의 구성원이 대표로 있는 대학(이하 "회원대학"이라 한다)과 협의를 거쳐야 한다.

④ 학교협의체는 법 제34조의5제6항 단서에 따라 대학입학전형기본사항을 변경할 때에는 이를 학교협의체의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 해야 한다.

1. 기본사항의 공표

- 한국전문대학교육협의회는 매 입학연도의 2년 전 학년도가 개시되는 날의 6개월 전까지 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 기본사항을 공표하여야 함(「고등교육법」 제34조의5제3항, 「고등교육법 시행령」 제32조제1항)

  ※ 기본사항의 공표 시기는 당해 연도 고등학교 1학년을 대상으로 8월말 전(입학연도의 30개월 전)으로 함

- 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 기본사항의 공표시기를 달리 정할 수 있음(「고등교육법」 제34조의5제5항)

  여기서 "관계 법령의 제정·개정 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우"란(「고등교육법 시행령」 제32조제2항)
  1. 관계 법령의 제정·개정 또는 폐지가 있는 경우
  2. 천재지변 등 교육부장관이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우

2. 기본사항 준수

- 한국전문대학교육협의는 기본사항의 수립과 대학입학전형시행계획(이하 시행계획)을 협의·조정하기 위하여 「전문대학입학전형위원회」(이하 위원회)를 구성하여 운영하고, 전문대학(이하 대학)은 「고등교육법」 제34조의5제4항에 따라 대학입학전형기본사항을 준수해야 함

  ※ 대학입학전형시행계획에 의거 각 모집시기별 모집요강 수립 시에도 기본사항을 준수해야 함

「전문대학입학전형위원회」 구성과 운영

- 전문대학입학전형위원회는 한국전문대학교육협의회 정관에 따라 설립·운영함
- 전문대학 총장, 시·도교육감, 고등학교장, 학부모단체 대표 등으로 구성된 전문대학입학전형위원회를 통해 대학입학전형기본사항을 수립·공표하고, 대학입학전형시행계획에 대한 협의·조정을 실시함

- 전문대학입학전형기본사항의 준수는 고등교육법 제2조제4호에 따른 전문대학에 한하며, 고등학교 졸업(예정)자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자를 대상으로 하는 모든 입학전형은 이 기본사항을 준수해야 함
  ※ 단, 계약학과(정원 외), 산업체위탁과정은 기본사항 적용 제외

3. 기본사항 미 준수에 따른 제재

- 대학 입학전형과 관련된 운영의 공정성과 투명성 제고를 위해 한국전문대학교육협의회의 “전문대학윤리위원회”에서 필요사항에 대하여 조사하고(한국전문대학교육협의회 정관 제23조의3), 조사 결과 위법 사실과 윤리적으로 부적합하다고 인정되는 경우가 대학에 대한 징계 등의 조치를 한국전문대학교육협의회 이사회에 요구할 수 있음(전문대학윤리위원회 규정 제8조)
- 대학이 기본사항을 준수하지 않을 경우, 「고등교육법」 제60조(시정 또는 변경 명령 등), 「고등교육법 시행령」 [별표4] ‘학생정원 감축 등 행정처분의 세부기준(제71조의2관련)’ 에 따라 학생정원 감축 등 행정처분을 받을 수 있음

4. 입학전형시행계획의 수립 및 공표

- 대학은 기본사항을 준수하여 수립한 입학전형시행계획을 매 입학연도의 전학년도가 개시되는 날의 10개월전까지 대학의 인터넷 홈페이지에 게시하는 방법으로 공표하여야 하며, 수립된 시행계획은 한국전문대학교육협의회에 제출함
- 대학이 시행계획을 제출할 때 정원내 전형의 모집인원은 모집단위별로 정확히 기재해야 하며, 모집인원 ‘미지정’은 불가함.
  ※ 단, 정원 외 전형 모집인원은 「고등교육법 시행령」 [별표1]의 산정기준 및 범위로 하며, 특히, 제14호 기회균형선발전형은 지원자격별 모집인원을 명확히 구분하여 명시하고 시행하여야 함
- 대학은 「입학정원 모집유보제 운영 기준 고시」에 따라 교육부의 검토 결과를 반영하여 모집유보 인원을 시행계획에 반영할 수 있음
  ※ 단, 유아교육과 등 교원 양성 관련 학과 및 보건의료계열은 제외(「입학정원 모집유보제 운영 기준 고시」 제2조 제1항)

- 대학이 외국인 유학생, 성인 학습자 및 재직자 등을 대상으로 하는 정원 외 전담학과를 설치할 경우 학칙에 근거를 마련해야 함
  ※「고등교육법 시행령」제29조 제2항에 따라 부모가 모두 외국인인 외국인(제6호), 외국에서 우리나라 초·중등교육에 상응하는 교육과정을 전부 이수한 외국인 등(제7호), 전문대학에 입학하는 25세 이상인 자 또는 산업체 근무 경력이 2년 이상 있는자(제12호), 특성화고 등을 졸업하고 산업체에 재직중인 자(제14호 다목)만을 대상으로 전담학과를 설치할 수 있으며, 동 시행령 [별표1]의 산정기준 및 범위를 준수해야 함
  ※ 유학생 선발 시 외국인 기준, 범위 등 세부사항은 법무부 외국인 유학생 사증 발급 및 체류지침 준수(유학이 불가능한 외국인을 대상으로 전담학과 운영불가)

5. 입학전형시행계획의 변경

- 대학은 이미 공표한 시행계획을 변경할 수 없음. 단, 고등교육법 시행령 제33조제3항에 따라 변경 할 사유가 있는 경우 한국전문대학교육협의회 승인을 받아 변경이 가능함
  ※ 승인절차 및 구체적인 처리기준 등은 한국전문대학교육협의회가 세부계획을 수립하여 별도 안내

- 고등교육법 시행령 제33조제3항에 따라 변경 할 사유가 있는 경우
  - 대학이 정부의 처분 또는 한국전문대학교육협의회의 조치 등에 따라 불가피하게 시행계획을 변경할 경우 : 시행계획을 공표한 이후의 시점부터 해당 학년도 입학전형(학생모집) 시작일 이전까지 변경 가능함
  - 정부의 처분 또는 한국전문대학교육협의회의 조치 등에 따른 불가피한 변경이 아닌 경우 : 대학의 자체적인 결정(학과 개편 및 구조조정 등)에 의하여 시행계획을 변경 완료하는 기한은 입학년도의 전년도 6월 말까지로 함
    ※ 모집요강의 경우에도 불가피한 사유가 아닌 경우 6월 말까지 완료 및 공개

6. 입학전형 정보의 제공

- 한국전문대학교육협의회는 대학별 시행계획과 모집시기별 주요사항을 취합하여 국민에게 전문대학 입학정보를 제공하며, 대학은 이를 위한 자료제출 요청 등에 협조하여야 함

- 대학은 기본사항에서 제시한 정보 및 한국전문대학교육협의회 제출자료 외에도 수험생 진학준비에 필요하다고 판단되는 유용한 정보(전년도 입시결과 등)를 자체적으로 공개하는 것을 권장함

7. 입학전형 공공성 및 투명성 제고

- 대학은 입학전형의 공정성과 투명성 제고를 위해 노력하며, 이를 위해 합리적이고 객관적인 방안을 강구함
  ※ 대학은 부정방지 대책 및 입시 윤리규정 등을 포함한 “공정성 확보방안” 등을 자체적으로 수립·운영

- 대학은 한국전문대학교육협의회의 「전문대학 회피·배제 가이드라인」에 따라 규정 및 절차를 마련하고, 대학에 지원하는 학생과 관련 있는 입학관련 업무 참여자가 평가에 참여할 수 없도록 회피·배제를 실시함

회 피	지원자와 특수한 관계에 있는 입학관련 업무 참여자가 스스로 평가 및 관리 업무에 참여하지 않고 피하는 것
배 제	지원자와 특수한 관계에 있는 입학관련 업무 참여자를 평가 및 관리 업무에서 배제하는 것

- 학교폭력 조치사항은 학생부 교과·학생부 종합 등 학생부 위주 전형뿐만 아니라 수능, 논술, 실기/면접 위주 전형에서도 학교폭력 조치사항을 평가에 반영하며 구체적인 반영방식이나 기준 등은 대학별로 결정함(2026학년도 입시부터 적용)

8. 대학입학표준공통원서 사용 및 수험생 개인정보보호 강화

- 한국전문대학교육협의회는 대학의 의견을 수렴하여 표준원서를 마련하여 제공하고, 각 대학은 표준원서를 사용하여 원서를 접수하는 것을 권장함
- 대학은 원서접수 처리 시 개인정보 처리 점검체계를 구축·운영하고 관리사항 점검을 위해 DB 작동기록, 보안장비 운영기록, 웹서버 운영기록 등 주요 로그를 일정기간 보관 협조함

※ 원서접수를 외부기관에서 대행 처리할 경우에도 개인정보 처리 점검체계를 구축·운영하도록 하고, 대학자체 점검 및 외부점검이 이루어질 수 있도록 조치하여야 함

유의사항

- 대학은 원서접수 처리를 외부기관에 위탁할 때에는 **'정보보호 관리체계(ISMS) 인증' 또는 '개인 정보보호 관리체계 인증(PIMS)'을 획득한 기관**에서 원서접수가 되도록 하는 등 개인정보보호에 만전을 기하도록 함
- 대학은 수험생의 개인정보가 유출 및 상업적으로 이용되지 않도록 노력하고, 「개인정보보호법」 및 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 제반 관련 법규를 준수함

Ⅱ 전문대학 입학전형

1. 입학전형 구분

가. 일반전형

- **전형원칙(고등교육법 제34조 및 같은 법 시행령 제34조제1항)**
  - 일반학생을 대상으로 보편적인 교육적 기준에 따라 선발하는 전형으로서 대학의 교육목적에 적합한 입학전형의 기준 및 방법에 따라 공정한 경쟁에 의하여 공개적으로 시행함
- **모집단위 및 모집인원(고등교육법 시행령 제28조)**
  - 모집단위와 모집단위별 모집인원은 고등교육법 시행령 등 관련 규정이 정한 바에 따라 위반되지 않는 범위 내에서 대학이 자율적으로 설정함
  - 학생을 선발하는 모집단위와 모집인원을 학칙과 동일하게 설정
  - 모집단위별 모집인원은 사전에 확정된 인원을 대상으로 원서접수 개시일 전에 신입생 모집요강과 함께 대학 홈페이지 등에 사전 공고 후 모집함

나. 특별전형

- **전형원칙(고등교육법 제34조 및 같은 법 시행령 제34조제2항, 제40조)**
  - 대학 설립 목적과 직업교육 특성에 따라 학생의 특별한 경력이나 소질을 전형기준으로 설정
  - 전문대학이 특별전형으로 학생을 선발하는 때에는 직업·기술교육의 진흥에 필요한 사항을 우선적으로 반영해야함(고등교육법 시행령 제40조)
- **특별전형의 종류**
  - 정원 내 특별전형(대학 자체 특별전형): 입학정원 내에서 학생의 특별한 경력이나 소질 등, 대학이 정하는 자체적인 기준에 따라 선발하는 특별전형
  - 정원 외 특별전형(법령으로 정한 특별전형): 재외국민 및 외국인, 장애인 대상자, 전문대학 이상 졸업자, 만학도 및 성인재직자, 농어촌학생, 특성화고 등을 졸업한 재직자, 기초생활 수급권자, 차상위계층, 한부모가족 지원대상자 등을 대상으로 고등교육법 시행령 제29조 및 개별 특별법에서 정한 바에 따라 선발하는 특별전형

    * 외국인 유학생·성인학습자 대상 대입 규제 완화
- **모집단위 및 모집인원**
  - 정원 내 특별전형: 일반전형과 동일하게 적용
  - 정원 외 특별전형: 모집인원 산정기준 및 범위는 고등교육법 시행령 제29조 제2항, 개별 특별법에 따름

- **정원 내 특별전형**
  ※ 한국전문대학교육협의회에서 공표하는 매 학년도 전문대학 입학전형 기본사항 참조
- **정원 외 특별전형**

운영 원칙

- 전형 취지에 적합하게 실질적인 배려가 필요한 학생이 선발될 수 있도록 "전형 취지 부합도"를 전형 요소 또는 평가지표에 반영 권장
- 수험생의 혼란을 방지하기 위해 자격 기준을 명확히 하고 사전 예고를 강화함
- 정원 외 특별전형 관련 부정 입학자에 대한 제재 기준을 모집요강 등에 명시 함
- 한국전문대학교육협의회에서 **공표하는 매 학년도 전문대학 입학전형 기본사항 참조**

2. 입학전형 행정사항

가. 입학전형 시행계획 수립 및 발표

- **시행계획의 수립 및 제출**
  - 제출기한: 매 입학연도의 전 학년도가 개시되는 날의 10개월 전
  - 각 대학은 매 학년도 전문대학 입학전형 시행계획을 수립하여 그 주요사항을 한국전문대학교육협의회 입학정보통합시스템을 통하여 제출 기한 내 제출함
- **시행계획의 공표**
  - 공표기한: 당해 연도 고등학교 2학년을 대상으로 4월 말 전(입학연도 22개월 전)
  - 시행계획을 각 대학이 홈페이지를 통해 발표함
    ※ 시행계획에 대해 한국전문대학교육협의회의 조정 권고 등 통보가 있을 시 대학은 이를 반영하여 시행계획을 발표함
- **입학정보의 제공**
  - 대학은 수시모집, 정시모집 주요사항에 대한 한국전문대학교육협의회의 관련 자료 제출 요구에 대하여 기한 내 제출하도록 함(별도 안내)
  - 한국전문대학교육협의회는 대학별 시행계획 내용을 취합·집계하고 주요 입학정보에 대하여 언론기관 및 홈페이지 등을 통해 사전 홍보하도록 함
- **차별금지에 대한 내용 명기**
  - 대학은 입학전형 공표 시 공정한 입학기회 부여를 위하여, 모집요강 등에 지원자의 신체적, 정신적, 인종적 차이에 따른 차별 없이 공정한 선발을 함을 명기

나. 지원·등록 현황 제출

- 수시모집 지원 및 등록 현황을 수시모집 종료 후, 한국전문대학교육협의회에 제출
- 최종 지원 및 등록 현황을 당해 학년도 전형 종료 후, 한국전문대학교육협의회에 제출
- 대학의 「회피·배제 가이드라인」에 따른 운영 현황을 한국전문대학교육협의회에 제출
- 지원방법 위반여부를 확인하기 위하여 매 학년도 개시일부터 30일 이내에 필요한 상세 자료를 한국전문대학교육협의회에 제출

※ 한국전문대학교육협의회에 제출하는 기한은 별도 안내

다. 지원방법 위반자 관련사항

- 「고등교육법 시행령」 제42조의2에 의거, **한국전문대학교육협의회** 및 한국대학교육협의회가 **대입전형 지원방법위반자 처리업무 수행**
- 입학 지원방법 위반자 처리의 공정성을 기하기 위해 **정시모집 입학지원서에 수시모집 합격여부를 반드시 표시**
  - 수험생 본인으로부터 반드시 확인 절차를 밟고 그 근거를 보관
  - 수험생이 지원서에 합격여부를 의도적으로 허위 표시할 경우 입학 지원방법 위반자에 해당하여 추후 입학이 무효 됨
  - 합격표시 된 지원서를 접수하지 않도록 각 대학은 각별히 유의하길 바람
  - 합격표시가 되어 있지 않더라도 수험생에게 재차 확인하여 지원방법 위반이 발생하지 않도록 사전에 차단
- **수험생은 입학 후라도 지원방법 위반 및 입학부정사실이 밝혀지면 입학을 무효로 함**
  - 신입생 모집요강에 “부정한 방법으로 합격 또는 입학한 사실이 확인될 경우에는 입학한 후라도 합격 또는 입학을 무효로 한다” 등의 내용을 반드시 명시
- **전형일정을 위반하여 모집 금지**(수시모집 기간 중 정시 원서접수 등)
- 입학 홍보 및 원서접수 과정에서 대학입학지원 방법을 잘못 안내하거나 수험생의 의사와 다르게 접수하여 입학전형의 혼란이 발생하지 않도록 유의
- **입학지원서 상에 지원방법 위반 방지를 위한 대책 강구**
  - 복수지원 관련 위반사항을 모집요강 및 입학지원서 등에 반드시 명기하고, 입학원서 접수과정에서 입학무효 조항을 확인하도록 함
  - 수시모집에 합격 후 정시모집, 자율(추가)모집에 지원하지 않도록 아래 예시와 같이 모집요강 및 입학원서(인터넷포함) 등에 명기

▌수시모집 합격여부 ▐	
본인은 지원방법위반 규정에 대하여 잘 알고 있으며, 0000학년도 수시모집(대학, 교육대학, 산업대학, 전문대학)에 지원하여 합격한 사실이 □ 있다 / ☑ 없다	
✓ **수시모집에 합격한 자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록(예치금 납부)하지 않았더라도 정시모집 및 자율(추가)모집에 지원할 수 없으며 이를 위반 시 입학이 무효 됨을 알고 있음**	
지원자 확인 _____ (서명)	**접수자 확인 _____ (서명)**

※ 창구접수 시에는 지원자와의 대면으로 관련사항을 정확하게 고지해야 함

- **이중 등록과 관련한 사항**을 분명히 하기 위하여 다음 사항을 **모집요강에 명기하도록 함**
  - 수시 및 정시모집 합격자가 충원합격자 발표기간 중 다른 대학의 충원합격 통보를 받은 경우 합격자는 등록을 원하지 않는 대학에 대해 해당 기간 내 등록 포기 의사를 즉시 전달하여야 함
- 각 대학은 모집시기별 합격자, 등록자 명단 등 대입지원위반자 검색을 위한 자료를 요청기간에 맞춰 신속히 제공하여 대입지원 위반자가 발생하지 않도록 함

라. 등록금 환불사항

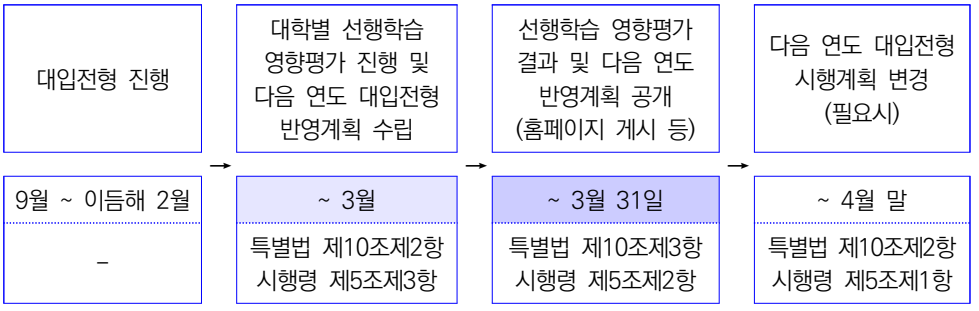
- **등록포기 및 등록금 환불 절차를 모집요강에 명기**하여 수험생이 사전에 관련 내용을 인지할 수 있도록 함
- 대학은 등록여부 판단을 위한 온라인 또는 오프라인상의 **등록포기 절차, 환불 신청 절차를 마련**하여 시행함
- 2개 이상의 대학에 합격한 자의 등록포기를 표시한 경우 및 그에 따른 **환불은 「대학 등록금에 관한 규칙」에 의거 처리**

마. 입학전형료

- 입학전형료는 수익자 부담원칙에 따라 최소 실비만 책정하고 사회·지역배려 대상자 등에게는 부담 완화 등 고려
  - 이전 학년도 지원율 및 전형료 수입·지출 등을 고려하여 정하되, 전형료를 적정화 할 수 있는 방안을 마련·시행하고 목적 외 사용 금지
- 전형료 수입·지출 및 환불에 관한 「고등교육법」 및 「대학 입학전형 관련 수입·지출의 항목 및 산정방법에 관한 규칙」에서 정한 기준과 원칙을 준수하여 명확히 처리함
- 전형료와 관련한 불필요한 의혹 방지를 위해 전형료 예·결산 내용 공개

바. 선행학습 영향평가

- 「공교육 정상화 촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법」 제10조 및 같은 법 시행령 제5조에 따라 대학별 고사를 실시하는 대학의 경우, 선행학습을 유발하였는지에 대한 영향평가 실시
- 대학별 선행학습 영향평가 추진 절차



- 대학이 대학별 고사를 운영한 경우 자체 계획에 따라 선행학습 영향평가 진행
  - 선행학습 영향평가 결과, 고교 교육과정의 범위와 수준을 벗어나 출제되었다고 판단되거나 기타 개선이 필요하다고 판단될 경우 다음 연도 대입전형 시행계획에 반영
  - 선행학습 영향평가 방법, 절차 등을 학칙으로 규정하며, 영향평가 시 외부위원(고교 교육과정 전문가, 현직 고교 교사, 학부모 등)이 균형 있게 참여

> **※ 선행학습 영향평가 대상: 논술고사, 면접/구술고사, 실기/실험고사, 교직적성/인성검사 등**
> **- 단, 「공교육 정상화 촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법」 제16조제3호에 따라 국가교육과정과 시·도교육과정 및 학교 교육과정상 체육·예술 교과(군), 기술·가정 교과(군) 등은 적용 제외**

사. 기타사항

- 대학은 신입생 모집을 목적으로 지역 및 일선 고등학교 관계자에게 국내외 연수, 금품 및 향응 접대, 상품권 등의 제공을 하지 않으며, 이를 위해 대학 자체적으로 노력하고 관리하도록 함
- 대학은 학칙에 따라 합리적으로 전과제도를 운영·관리하되, 신입생 충원을 위한 편법적인 전과제도를 금지함
- 대학은 입시 진행 시, 필요한 경우 수험생의 신분 확인을 위해서 수험표 또는 사진이 부착된 신분증(주민등록증, 학생증, 운전면허증, 청소년증, 모바일 신분증)을 준비·지참할 수 있도록 안내함

  ※ 모바일 신분증: 정부24 모바일 앱 또는 PASS 등 민간 플랫폼 모바일 신분증 인정
- 검정고시 출신자 및 고교졸업 동등 학력자에 대한 성적처리방법을 별도 명시하고 안내하여야 함

참고: 전문대학 정원외 특별전형 모집기준 (2026. 현재)

조항	전형명	대상자	총 입학정원 대비	모집단위별 입학정원 대비		
				보건계열*	간호	그외학과
2호	재외국민 및 외국인	재외국민 및 외국인 (제6·7호 대상자 제외)	2%이내	10%이내		
6호		북한이탈주민 및 부모가 모두 외국인인 외국인	모집인원 제한 없음	모집인원 제한 없음		
7호		외국에서 우리나라 초·중등교육에 상응하는 교육과정을 전부 이수한 재외국민 및 외국인, 결혼이주민	모집인원 제한 없음	모집인원 제한 없음		
4호	장애인 등 대상자	각종 장애 또는 지체로 인하여 특별한 교육적 요구가 있는 자	모집인원 제한 없음	모집인원 제한 없음		
8호	전문대학·대학 졸업자	대학·산업대학·교육대학·전문대학·기술대학 및 원격대학의 졸업자 또는 이와 같은 수준이상의 학력이 있다고 인정되는 자	모집인원 제한 없음	10% 이내	30% 이내	모집인원 제한 없음
12호	만학도 및 성인 재직자 * 수도권 모집금지 * 25세입학, 산업체 근무 2년이상	전문대학(「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권에 소재하는 전문대학 제외)에 입학하는 25세 이상인 자 또는 산업체 근무 경력이 2년 이상 있는 자	모집인원 제한 없음	5%이내		모집인원 제한 없음
14호 가	기회균형 선발 * 총 정원의 11%이내	학교의 장이 정하는 농어촌지역 또는 「도서·벽지 교육진흥법」 제2조에 따른 도서·벽지의 학생	4%이내	10%이내		
14호 라		기초생활 수급권자 및 차상위계층, 한부모가족 지원 대상자	5.5%이내 (농어촌 포함한 최대 5.5%이내)	20%이내		
14호 다		특성화고 등을 졸업한자 중 3년이상 재직자	11%이내 (농어촌 및 기초생활을 포함한 최대 11%이내)	간호보건계열 모집금지 (유아교육과 포함)		모집인원 제한 없음
1호	기타	산업체 위탁학생	교육부 장관이 정함			

조항	전형명	대상자	총 입학정원 대비	모집단위별 입학정원 대비		
				보건계열*	간호	그외학과
	정원 외 전형	기타 위탁학생	(별도 지침에 의거 운영)			
서해 5도법		서해5도 교육과정 이수자 (서해5도 지원 특별법 시행령)	1%이내	5%이내		
제주 특별법		다자녀 및 다문화가정 (제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법)	10%이내	10%이내		
산학 협력법		계약학과 입학생 (산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 시행령)	해당 학년의 전체 입학 학생 수 또는 전체 입학 학생 정원의 20% 이내 (다만, 교육부장관이 산업체의 수요 등을 고려하여 입학 학생 수 또는 입학 정원을 확대할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 50% 이내)			

* 보건계열 : 전문대학의 7대 간호보건계열 중 간호(학)과를 제외한 **학과**
(물리치료, 방사선, 임상병리, 작업치료, 치기공, 치위생)

Ⅲ 감사 사례

1. 목적

- 대입전형 시행계획 수립 및 준수 여부를 점검하여 투명하고 공정한 입시전형 관리를 유도
- 입시관리 공정관리 대책 수립 및 준수 여부를 점검
- 당해 연도 입학(모집)정원 초과모집 여부를 점검
- 학교생활기록부, 대학수학능력시험성적, 면접, 실기 등 대입전형과 관련된 성적반영, 채점 등의 오류 여부를 점검

2. 중점 점검사항

- 대학입학전형기본계획 수립
  - 대학입학전형시행계획, 입시관련 규정과의 부합여부
  - 입학전형시행계획과 합격자 사정, 예비합격후보자 결정, 미등록 충원 등 입시과정의 부합여부

- 대학별 입시 공정 관리 대책
  - 입시관리 공정대책 수립여부
  - 입학관련 제위원회 구성 및 운영 적정성 여부
- 입학(모집)정원 초과여부 및 과도한 동점자 발생 여부
- 학교생활기록부, 대학수학능력시험성적 등 일반전형 대상자의 전형자료 활용 및 전산처리 과정, 논술·면접 등 성적반영, 예·체능계열 등 실기고사 관리, 합격자 사정, 예비합격후보자 결정, 미등록 충원 등 합격자 등록과정
- 취업자, 특기자, 대학별 독자적 기준, 농·어촌 학생, 재외국민과 외국인 등 특별전형 대상자의 자격요건 및 전형관리 과정
- 특히 대학별로 마련한 예·체능전형 공정관리 대책의 이행 여부 등

3. 전문대학 입학관련 감사 주요 지적사례

(예시) 입시 감사지적 유형

구분	지적유형
모집전	• 대학입학전형위원회 구성운영, 대학입학전형공정관리위원회 구성·운영 – 입학전형 회피·배제 규정, 입시부정방지대책, 선행학습영향평가 운영, 부적격자 처리기준 등 중요 입시 관련 사항 규정·대책 부재, 모집단위 등 모집요강 필수사항 누락
	• 규정·계획 수립, 모집요강변경 등의 과정에서 입학전형관리위원회 등 심의 부재·부실
	• 동점자 처리기준에 부적절한 내용 포함(연소자 등)
	• 입시 서류 보존기한 미준수(10년 원칙)
모집/접수	• 접수과정 적정성: 모집요강 등 당초 계획과 다르게 접수 – 접수기한 경과 후 접수 – (전문) 대교협 표준양식이 아닌 원서 사용, 모집요강에 정하지 않고 임의의 종이원서 사용 및 창구접수 시행
	• 충원율 조작 등과 관련된 신·편입생 허위 초과 모집 – 필수서류가 누락된 원서 접수(지원학과 등) – 허위부당 입학원서 합격처리(이후 등록금 대납, 자퇴 등) – 중간단계의 전형에서 모집인원 초과하여 선발 – 최종전형에서 초과 선발하여 모집단위인원 미준수(이후 지원자가 인지 못하는 전과조치 등 시행)
	• 지원자격 또는 지원서류 부적정 및 관리부실 – 지원자: 학생부·자기소개서·교사추천서 등 지원서류 대필 및 증빙서류 위조 등 – 대학: 지원서류 검증 및 농어촌, 예술·체육 특기자 등 특별전형 지원자격 검증 부실
평가/선정	• 입학사정관(교수사정관 포함)의 회피·배제기준 위반(자녀·친인척·학원교습학생 등)
	• 특정인·집단의 정성평가 점수를 부당하게 부여 – 특정인을 위해 전형요소별 성적반영비율 변경, 별도 분반 편성 및 위원 배정 등 전형방법 변경, 원서접수 이후 실적을 평가에 반영하는 등 부당하게 가점

구분	지적유형
	- 평가위원 외압·회유 등으로 특정인 정성평가를 상·하향 조정 - 평가분반별 편차조정점수 등 환산점수 자의적 적용 - 평가기준과 다르게 평가하고 점수 부여 - 면접 미실시, 전화면접 등 모집요강과 다른 전형절차 시행, 자소서 외부수상실적 등 기재금지 사항에 대해 미감점 등

사례 1. 일반전형의 등록인원이 모집정원에 미달하자 산업체 위탁교육 전형 지원자를 정원 내 전형으로 변경하여 모집하였으며, 학교생활기록부 미제출자의 성적을 사정하면서 사본을 제출받아 확인하지 않고 최하등급 부여

사례 2. 모든 학과의 학과장이 모집정원에 해당하는 신입생 유치를 위해 학과별로 자의적인 기준으로 신입생을 선발한 결과 총 31명이 합격에서 불합격으로 전도되는 결과를 초래하였고 입학관리위원회의 심의도 거치지 않고 최종 신입생을 선발

사례 3. 대학입학전형에서 고등학교 1~2학년 교과 성적이 누락된 지원자의 성적을 재확인하지 아니하고 3학년 성적을 1~2학년 성적으로 환산 적용

사례 4. 입학 원서 접수가 완료된 이후에는 원서의 내용을 수정할 수 없도록 되어 있으나, 지원 학과를 다른 학과로 변경해 주어 입학전형의 공공성을 크게 훼손되었을 뿐 아니라 당초 응시한 학과에는 불합격 대상인 지원자가 응시학과 변경을 통해 합격하는 등 합격 여부까지 달라지는 결과 초래

사례 5. 입학전형을 실시하면서 동점자 처리기준을 명확하고 상세하게 규정하여 과도한 초과 선발을 지양하라는 교육부 고시와 다르게 '동점자 발생 시 동점자 전원을 합격처리'하는 것으로 입학 전형기준 공고

- 학과장은 수시모집에서 신입생을 실기점수로만으로 선발하면서 신입생을 1명이라도 더 충원하기 위하여 '동점자 발생 시 동점자 전원을 합격처리'하도록 한 위 입학전형을 악용하여

- 1~4순위자를 제외한 11명(5~15순위자)의 실기점수를 모두 동점으로 처리하는 방법으로 응시 인원 15명 전원을 합격처리함으로써 모집인원보다 10명을 초과하여 합격처리

사례 6. 학칙에 규정된 모집단위와는 다르게 학과 또는 전공별로 신입생을 모집하여 불공정한 입학전형 운영 및 모집인원 초과선발에 따른 교육여건 악화 야기

사례 7. 특수목적고등학교, 학력인정학교, 일반계고등학교 등 비 전문계고 출신자 21명을 전문계고 특별전형으로 선발

사례 8. 전문계고 졸업자 특별전형은 모집단위와 출신고 이수학과가 동일계열일 경우에 모집할 수 있으나, 계열이 일치하지 않는 지원자를 합격 처리

사례 9. 안경관련 학과 신입생 중 일부를 '동일직종 종사자 자녀 특별전형'을 통해 선발하면서

신입생 모집요강에 '부 또는 모가 안경관련 동종 업체에 종사하고 협회 임원의 추천을 받은 자'로 지원 자격이 명시되어 있는 데에도 부모가 동종 업계에 종사하지 않아 특별전형으로 선발할 수 없는 자를 협회 임원의 추천만을 근거로 부당하게 합격 처리

사례 10. 입학원서 '지원학과'란에 지원학과를 학교 관계자가 임의로 대리작성(150명) 하거나, 지원학과를 알 수 없는 공백(65명) 상태로 제출하였음에도 합격 처리

사례 11. 해외 고등학교 학력 공증서류(영사확인, 아포스티유 확인서 등)를 확인하지 않고 67명을 합격처리

사례 12. ○○대학은 신입생 296명이 등록금을 일부 미납하였음에도 등록처리

사례 13. 정시모집에서 학과 신입생 모집이 미달되자, 자율모집에서 신입생을 충원하기 위해 해당 학과 교원이 지원자 A의 원서를 대리작성하고, 등록금을 대납하여 최종 등록처리하였으며, 입학 후에는 해당 학생 A의 자퇴서를 해당 학과 교원 본인이 대리 작성하고 교무처에 제출하여 임의 자퇴처리

사례 14. ○○대학은 수시모집 1차에서 최초합격자 발표 후 미등록자가 발생할 것을 대비하기 위하여, 모집인원 대비 과다하게 추가합격자를 발표하는 방법으로 모집계획을 위반하여 학생을 선발함

사례 15. ○○대학은 2017학년도부터 2020학년도까지 입학전형을 실시하여, '입학전형 공정관리대책위원회'에서 입학 부정방지대책을 수립하지 않았으며, 이로 인해 해당 대학의 교직원 자녀 7명이 지원하였음에도 입학전형 업무 회피·배제를 하지 않음

사례 16. 최초 수립한 입학전형 시행계획과 달리, 자율모집에서 입학사정 없이 지원 선착순으로 학생을 선발하는 등 시행계획 미준수

사례 17. ○○대학교는 천재지변 등의 부득이한 사유가 없음에도 불구하고, 학과에서 면접방식을 전화면접으로 변경 요청을 하자, 대학 입학전형 시행계획을 위반하고 이를 수용하여 홈페이지 공고 후 지원자들의 정확한 신원 확인 없이 전화면접을 진행

사례 18. 수시 또는 정시 입학전형 기간 내 학교생활기록부 및 제출서류 등을 제출하지 않은 지원자를 합격사정에서 제외하지 아니하고 부당하게 합격처리 후 입학을 허가

사례 19. 대학 입학처에서 입학전형에 필요한 서류 미비, 결격 여부 등을 미확인하고 합격사정을 진행하였음에도, 입학공정관리위원회에서 담당부서의 일방적인 검토 의견만 듣고 심의를 통과시키는 등 전반적인 입학사정 관리, 감독을 소홀하게 처리

사례 20. 신입생 확보 등을 위한 부당·편법 전과 허용: 입학 직후부터 전과 예정 학과의 수업 수강하도록 허용하여 사실상 1학년부터 전과 허용

사례 21. 교수 급여를 신입생 충원율과 연동지급: 교원의 보수는 학생을 교육하고 지도하거나 학문을 연구한 경력이나 성과, 직급 등을 고려한 합리적인 기준을 마련하여 지급하여야 하나 교원의 임무와 관련이 없는 신입생 유치 실적 등을 교원의 보수 지급 기준으로 활용

4. 입학관련 회계업무 관련 규정

- 입학전형료 관계 규정: 고등교육법 제34조의4(입학전형료) 제1항, 고등교육법 시행령 제42조의3(입학전형료) 제1항, 대학 입학전형 관련 수입·지출의 항목 및 산정방법에 관한 규칙
- 입학전형료 관련 법령 적용범위: 고등교육법 제33조(입학자격) 제1항, 제34조(학생의 선발방법) 제1항
- 입학전형료 책정 규정: 고등교육법 제34조의4 제2항
- 입학전형료 징수 규정: 고등교육법 제33조 제1항, 고등교육법 제34조 제1항, 고등교육법 제34조의4 제1항
- 입학전형료의 면제, 감면 규정: 고등교육법 제34조의4 제3항, 고등교육법 시행령 제42조의3 제1항
- 입학전형료 수당 규정: 대학 입학전형 관련 수입·지출의 항목 및 산정방법에 관한 규칙 제3조제1항 제1호
- 입학전형료 홍보비 규정: 대학 입학전형 관련 수입·지출의 항목 및 산정방법에 관한 규칙 제3조 제1항 제2호, 제2항
- 입학전형료 기타 규정: 회의비(규칙 제3조제1항 제3호), 업무위탁수수료(규칙 제3조제1항 제4호), 인쇄비(규칙 제3조제1항 제5호), 자료구입비 규정(규칙 제3조제1항 제6호), 소모품비(규칙 제3조제1항 제7호), 공공요금(규칙 제3조제1항 제8호), 식비(규칙 제3조제1항 제9호), 여비(규칙 제3조제1항 제10호), 주차료(규칙 제3조제1항 제11호), 시설이용료(규칙 제3조제1항 제12호)
- 입학전형료 의무적 반환 규정: 고등교육법 제34조의4 제4항, 고등교육법 시행령 제42조의3 제2항
- 입학전형료의 집행 잔액 반환 규정: 고등교육법 제34조의4 제5항, 고등교육법 시행령 제42조의3 제3항
- 입학전형료의 집행 잔액 반환방법 규정: 고등교육법 시행령 제42조의3 제4항, 제5항, 제7항, 제8항

[국립대학]

■ 예산 편성

- (세입) 재원의 성격에 맞게 신입학, 편입학 및 대학원을 구분하여 예산과목에 맞게 편성
  - 예산과목: 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙 [별표 1]에 따른 대학회계 세입 예산과목
    - ✍ 예) (관)자체수입금 (항)전형료 (목)전형료 (세부명세)신입학전형료
- (세출) 재원의 성격에 맞게 사업과 지출항목을 구분하여 예산과목에 맞게 편성
  - 예산과목: 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙 [별표 2]에 따른 대학회계 세출 예산과목
    - ✍ 예) (사업)신입학전형료 (관)운영비 (항)학교운영비 (목)일반수용비

■ 원서접수 대행수수료 지출 및 입학전형료 반환처리

- 원서접수 대행수수료에 대한 회계처리
  - 원서접수 대행수수료를 포함한 입학전형료를 세입처리(전형료)
  - 원서접수 대행(제3자 위탁)에 대한 대가(代價)로 지출처리(일반수용비)
- 회계연도 내 입학전형료 반환
  - 회계연도 내에 반납사유가 발생한 경우, 수입(세입)금에서 반납처리(해당 수입금에서 과오납금 반환)
    - ※ 수입금에서 개인별 반환처리, 예산 편성 등의 별도 작업 필요 없음
- 회계연도 종료 후 입학전형료 반환

- 회계연도 종료 후 반납사유가 발생한 경우, 세출 예산에 편성 후 반납처리(반환금 과목에서 지출)
- 다만, 정산액이 확정되지 않아 반환금 예산을 당초예산에 편성하지 못했을 때에는 다른 항목의 반환금에서 우선 지출하고, 추가경정예산에 편성
- 아울러, 다른 항목의 반환금 예산마저도 없는 경우에는 이·전용 등을 통해 지출(이용에 관한 사항 "예산총칙"에 반드시 명시 필요)
  ※ '이용'은 재정위원회 의결사항

[사립대학]

■ 예산의 편성

• (세입) 재원의 성격에 맞게 신입학, 편입학 및 대학원을 구분하여 예산과목에 맞게 편성
  - 예산과목: 사학기관 재무·회계 규칙에 관한 특례규칙 [별표 1]에 따른 자금계산서 계정과목 수입항목
    ✍ 예) (관)교육부대수입 (항)입시수수료 수입 (목)수험료
• (세출) 재원의 성격에 맞게 신입학, 편입학 및 대학원별 지출항목을 구분하여 예산과목에 맞게 편성
  - 예산과목: 사학기관 재무·회계 규칙에 관한 특례규칙 [별표 1]에 따른 자금계산서 계정과목 지출항목
    ✍ 예) (관)연구·학생경비 (항)입시관리비 (목)입시수당 또는 입시경비

■ 입학전형료 반환처리

• 회계연도 내 입학전형료 반환
  - 회계연도 내에 반납사유가 발생한 경우, 수입금에서 반납처리
    ※ 수입금에서 개인별 반환처리, 예산 편성 등의 별도 작업 필요 없음
• 회계연도 종료 후 입학전형료 반환
  - 회계연도 종료 후 반납업무가 진행되더라도, 당학년도에 수입된 수험료에 대한 입학전형료 지출은 2월말로 종료되므로, 2월 말 현재 미지급된 입학전형료 지출이 있다면 해당 회계연도의 비용과 미지급금으로 처리한 후 결산
  - 2월 말 기준으로 입학전형 수입 및 지출 결산을 통해 산정된 반환액은 수입한 회계연도의 수입금에서 반납처리하고, 기타 예수금으로 대체

입학정원 모집유보제 운영 기준

- **(관련 법령)** 고등교육법 시행령 제29조제1항, 제30조제6항
- **(제정 취지)**
  - 학령인구 감소 등 인구구조 변화에 대응하여, 대학이 입학정원을 유연하게 활용할 수 있도록 '입학정원 모집유보제' 제정

- 고등교육법 시행령 제29조제1항, 제30조제6항(요약): 대학의 장은 교육환경 변화에 대응하기 위한 학과 간의 정원 조정이 필요한 경우 등 교육부장관이 정하는 사유가 있는 경우에는 교육부장관이 정하는 기준에 따라 입학정원을 조정한 모집인원의 범위에서 입학을 허가해야 함
- 「입학정원 모집유보제 운영 기준 고시」

(교육부고시 제2026-14호, 2026.6.23., 일부개정)

제1조(목적) 이 고시는 대학(산업대학·교육대학·전문대학·기술대학·원격대학·각종학교 및 대학원·대학원대학을 포함한다.)이 「고등교육법 시행령」 제29조제1항 및 제30조제6항에 따른 전체 입학정원의 일부에 대한 모집을 유보하는 기준 및 범위 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(모집유보 절차) ① 대학이 이 고시에 따라 「고등교육법 시행령」 제29조제1항 및 제30조제6항에 따른 전체 입학정원(이하 "전체 입학정원"이라 한다)의 일부에 대한 모집을 유보하려는 경우(이하 "모집유보"라 한다)에는 교육부장관이 정하는 기간까지 사전에 보고하여야 한다. 다만, 「고등교육법 시행령」제28조제3항제1호(초등교원의 양성과 관련되는 입학정원은 제외한다) 및 제2호, 제30조제3항의 입학정원은 모집유보 대상에서 제외한다.

② 〈삭 제〉

③ 대학은 제1항에 따른 보고 후, 모집유보 사항을 「고등교육법 시행령」 제33조에 따라 해당 학년도 대학입학전형시행계획에 반영하여야 한다.

제3조(모집유보의 효력) ① 교육부장관은 대학이 제2조에 따라 모집을 유보한 경우 대학정보공시 작성 지침의 교지·교사·교원확보율 및 재학생충원율 등 각종 지표의 산출방식을 달리할 수 있다.

② 대학이 제2조의 절차에 따르지 아니하고 자체적으로 전체 입학정원의 일부를 모집하지 아니한 경우는 이 고시를 적용하지 아니한다.

제3조의2(2025·2026학년도 의학전문대학원·의과대학에 대한 특례) ① 「의료법」 제2조제1항의 의료인 중 의사의 양성을 목적으로 하는 전문대학원(이하 이 조에서 "의학전문대학원"이라 한다) 또는 의과대학이 있는 대학의 장이 2025학년도 또는 2026학년도 의학전문대학원 또는 의과대학 입학정원의 일부를 모집하지 않은 경우, 해당 모집하지 않은 인원에 대해서는 제2조에도 불구하고 이 고시에 따른 모집유보 인원으로 본다. 다만, 해당 모집유보 인원 산정 시 「신입생 미충원 인원 이월 및 초과모집 인원 처리 기준」에 따라 2025학년도 또는 2026학년도 신입생 모집시 적용된 미충원 인원 이월 및 모집인원 감축은 반영하지 아니한다.

② 제1항에 따른 모집유보 인원에 대해서는 제5조 및 제6조를 적용하지 아니한다.

제4조(모집유보 기준) 〈삭제〉

제5조(모집유보 기간) ① 대학이 모집유보를 하고자 할 때에는 3년간 이를 유지하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우 대학은 교육부장관과 협의하여 모집유보를 중도 해제할 수 있다.

1. 모집유보한 입학정원을 감축하는 경우
2. 모집유보한 입학정원을 「인력양성 특정분야 고시」에 따른 첨단 분야로 정원 조정을 하는 경우
3. 그 밖에 교육부장관이 필요하다고 인정하는 경우

제6조(모집유보 해제) ① 대학은 모집유보 기간이 지나면 유보한 정원을 다시 모집(이하 "유보해제"라 한다)할 수 있으며 이 경우 교육부장관이 정하는 기간까지 사전에 보고하여야 한다.

② 제1항에 따라 대학이 유보해제를 할 수 있는 범위는 최근 3년간의 권역별 평균 신입생 충원율을 감안하여 교육부장관이 정하는 기준에 따른다.

③ 제2항에 따라 유보가 해제되지 않는 정원이 있을 경우 해당 대학은 다음 각 호 중 하나에 따른다.

1. 3년 이내 재유보(단, 1회에 한함)
2. 정원 감축
3. 첨단학과 정원으로 전환

④ 교육부장관은 제1항에 따른 보고가 있는 경우 제2항에 따른 기준 충족 여부를 검토하고 대학에 통보하여야 한다.

제7조(재검토기한) 교육부장관은 이 고시에 대하여 「행정규제기본법」 제8조 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 〈제2026-14호, 2026. 6. 23.〉

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제 2 절

재입학, 편입학

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 제23조의2, 고등교육법 시행령 제29조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 평생교육체제의 정착 및 수요자 중심의 교육체제 확립을 위해 일정요건을 갖춘 자에게 편입학 기회 확대
  - 모집단위별 선발에 따른 재입학 기회의 제한 문제를 개선하여 '학칙이 정하는 계열별 학생정원을 합한 학생정원(총정원)'의 범위 내에서 재입학이 가능하도록 시행령 개정함. 다만, 교원 및 의료인의 양성과 관련되는 재입학의 경우는 기존과 같이 모집단위별 재입학 여석(입학정원의 범위내)에 따라 충원함
  - 재입학: 당해 대학에 재적한 사실이 있던 자를 학칙이 정하는 계열별 학생 정원을 포함한 학생정원의 범위 안에서 결원이 있는 경우 동일학년 이하에 입학을 허가하여 재 수학의 기회를 부여하는 것
  - 편입학: 타 대학에 재적하였거나 재학하고 있는 자를 당해 모집단위에 결원이 있는 경우 편입학 전형을 거쳐 타 대학에 당초 재학하였던 학년이하의 학년에 입학을 허가하여 학적을 보유하도록 하는 것(당해 대학 졸업자가 당해 대학의 다른 과에 편입학하는 경우 포함)
- 모집단위 폐지 시 재적생의 권익을 보호하기 위해 재적하는 동안 그 정원은 존속

  * 편입학 모집대상에서 전문대학간 재적생(재학생, 휴학생 모두 포함)의 편입학을 금지(한국전문대학교육협의회 총회 결의사항). 다만, 제적 및 자퇴 후 2개 학기(자퇴 학기 포함) 경과자는 편입학 가능(졸업생은 편입학 제한 없음). (한국전문대학교육협의회 기획실-670, 2019.01.31)「전문대학간 편입학생 모집 관련 의결사항 송부」참조
- 편입학 전형방법: 영어·수학 위주의 지필고사를 지양하고 가급적 전적 대학의 성적, 전공기초시험, 기타 다양한 전형자료를 활용하여 선발
- 편입학 시 학점의 인정(고등교육법 제23조의2 참조)

[고등교육법]

제23조의2(편입학) 학교는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 학점을 학칙으로 정하는 기준 이상 취득한 사람에 대하여는 학칙으로 정하는 바에 따라 편입생(編入生)으로 선발할 수 있다.

1. 국내외 학교에서 취득한 학점
2. 「학점인정 등에 관한 법률」에 따라 취득한 학점
3. 「평생교육법」에 따라 취득한 학점 [전문개정 2011. 7. 21.]

[고등교육법 시행령]

제29조(입학·편입학 등) ① 대학(산업대학·교육대학·전문대학·기술대학·원격대학 및 각종학교를 포함하되, 대학원 및 대학원대학을 제외한다)의 장은 제28조제1항에도 불구하고 교육환경 변화에 대응하기 위한 학과등 간의 정원 조정이 필요한 경우 등 교육부장관이 정하는 사유가 있는 경우에는 교육부장관이 정하는 기준에 따라 입학정원을 조정한 모집인원의 범위에서 입학(편입학을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 허가해야 한다. 〈개정 2022. 2. 28., 2024. 2. 20.〉

제29조의2(재입학) ① 대학(산업대학·교육대학·전문대학·기술대학·원격대학 및 각종학교를 포함하되, 대학원 및 대학원대학을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 장은 제28조제1항에 따라 학칙이 정하는 계열별 학생정원을 포함한 학생정원(이하 "총정원"이라 한다)의 범위에서 재입학을 허가할 수 있다. 다만, 교원 및 의료인의 양성과 관련되는 재입학의 경우에는 제28조제3항제1호 및 제2호에 따른 모집단위별 입학정원의 범위에서 재입학을 허가하여야 한다. 〈개정 2008. 6. 5.〉

② 대학의 장은 제1항의 규정에 의하여 재입학을 허가하고자 하는 경우에는 모집단위별로 재입학을 허가한다. 다만, 재입학을 허가하고자 하는 모집단위가 폐지된 경우에는 대학의 장은 학칙이 정하는 모집단위에 재입학을 허가할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 의한 총정원은 주간과 야간, 본교와 분교 및 정원의 내외로 구분한다.
[본조신설 2006. 1. 13.]

Ⅱ 여석 산정 기준

1. 여석산정 및 유의사항

- 전년도 제적자 수(4.1./10.1.기준)*에서 모집제재 인원 및 재입학(예정)인원 등이 있을 경우 이를 제외한 인원

  * **4.1.(10.1.~3.31.) 기준, 10.1.(4.1.~9.30.) 기준으로 산정**

- 교원 및 의료인의 양성과 관련되는 재입학(정원 내, 정원 외)의 경우는 〈**기존**〉**의 산정원칙과 같이 모집단위별 제적자수(입학정원의 범위내)**에 따라 산정(고등교육법 시행령 제29조의2 제1항 단서)

- 고등교육법 시행령 제29조의2 제2항에 의거 학생을 재입학 허가하더라도 A학과에 재학 중 제적된 학생을 B학과로 재입학 허가할 수 있는 것은 아님(단서 조항에 의거, 모집단위가 폐지된 경우는 예외)
- 고등교육법 시행령 제29조의2 제3항에 의거 재입학 여석은 주간과 야간, 본교와 분교, 정원 내·외로 구분하여 운영
- 첨단학과의 정의 및 여석산정 기준: 교육부고시 제2025-30호, 2025.12.3., 일부개정「첨단(신기술)분야 모집단위별 입학정원 기준 고시」참고

(예시) 재입학 여석산정 방법(2026학년도 여석 산정 기준)

입학정원 (정원 내 편제정원)	1학년: 2026학번 500명 2학년: 2025학번 500명	
자퇴생/제적생	고등교육통계입력(4.1기준)	고등교육통계입력(10.1기준)
	1학년: 자퇴생 2명, 제적생 1명 2학년: 자퇴생 3명, 제적생 2명	1학년: 자퇴생 5명, 제적생 2명 2학년: 자퇴생 3명, 제적생 2명
재입학생	1학년: 5명(2학기 재입학생) 2학년: 6명 (※ 학년은 입학년도 기준)	
편입생	2학년: 2명	
모집미달 인원	2026학년도 모집미달 인원: 3명	
복학생/휴학생	여석산출에 포함하지 않음	
여석산출	[1학년 여석] 동일학년 입학정원 500명 - 동일학년 재적생(입학정원 500명 - 자퇴생 7명(2+5) - 제적생 3명(1+2) + 재입학생 5명 + 편입학생 0명) + 2026학년도 모집미달 인원 3명 = 8명 [2학년 여석] 동일학년 입학정원 500명 - 동일학년 재적생(입학정원 500명 - 자퇴생 6명(3+3) - 제적생 4명(2+2) + 재입학생 6명 + 편입학생 2명) = 2명 [전체 여석]: 1학년 여석 8명 + 2학년 여석 2명 = 10명	

(예시) 편입학 여석 산정 방법(2학년 1학기 편입)

모집단위명	전년도 제적자 수(1학년)			재입학 예정 및 선발인원 Ⓑ	모집 미달인원 Ⓒ	총 결손 인원 (Ⓓ= Ⓐ-Ⓑ+Ⓒ)	모집계획 인원 (Ⓔ=Ⓓ)
	4.1기준 (10.1.~.3.31)	10.1기준 (4.1.~.9.30)	소계 Ⓐ				
00학과	3	7	10	5	3	8	8

※ 정원 내 예시

Ⅲ 편입학(일반/학사) 운영 기준

1. 일반편입학(정원 내·외)

가. 기본방침

- 편입학 전형은「고등교육법」등 관련 규정의 범위 내에서 각 대학이 객관적이고 공정한 기준의 설정을 통해 자율적으로 결정
  ※ 학생 선발 방식 및 세부 전형의 실시 여부 등은 대학이 학칙 및 모집요강 등을 통해 자율적으로 정하는 사항에 해당
- 대학별 편입학 전형 시행계획에 편입학 전형 부정방지 대책을 반드시 포함하여 편입학의 공정성 및 투명성 확보
- 정원 외 편입학 지원자격: 정원 외 특별전형 모집 전형별 신입학 자격이 있는 사람으로 일반 편입학 입학자격이 있는 사람

2. 학사편입학

가. 학사학위 취득자의 간호학과 3학년 정원 외 학사 편입학

- 근거:「고등교육법 시행령」제29조제2항제3호
  ※ 학사학위를 취득한 사람 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람으로서 3학년에 편입학하는 사람. 다만, 대학의 의과대학으로 편입학하는 사람 및 **전문대학의 학과 중 수업연한이 3년 이하인 학과로 편입학하는 사람은 제외**한다.
- 모집학년: 3학년 1학기

나. 지원자격

- 학사학위 소지자(학점인정제 또는 독학학위제에 의한 학사학위 소지자 포함) 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람
  ※「학점인정 등에 관한 법률」에 의거하여 학점을 취득한 경우에도 같은 법 제9조에 따라 "학사학위를 취득"한 경우에 한하고, "학력인정(예정)증명서"를 제출 받은 경우 입학개시일 전에 **학사학위 취득여부를 반드시 확인할 것**

다. 모집인원

- 해당 학년(3학년) 정원 내 입학정원의 100분의 2 기준[1]과 간호학과 정원 내 입학정원의 100분의 30[2]을 초과할 수 없음
  - 1)과 2)는 AND 조건이므로 선발인원 '작은 수' 기준을 충족해야함

「고등교육법 시행령」[별표 1] 정원 외 특별전형 총학생수 기준(제29조제2항 관련)

해당 호	학년별·연도별 총학생수	모집단위별 총학생수
2. 제29조제2항제3호	제29조제2항제3호에 해당하는 사람의 학년별 총학생수는 해당 학년 입학정원의 100분의 2를 초과할 수 없다. 다만, 교육대학 및 원격대학의 경우에는 100분의 20을 초과할 수 없다.	제29조제2항제3호에 해당하는 사람의 모집단위별 총학생수는 해당 학년 모집단위별 입학정원의 100분의 4를 초과할 수 없다. 다만, 교육대학 및 원격대학의 경우에는 100분의 20을 초과할 수 없고, 간호학 관련 모집단위의 경우에는 100분의 10(2019학년도 편입학전형부터 2028학년도 편입학전형까지는 100분의 30)을 초과할 수 없다.

※ 간호학과가 있는 전문대학 3학년의 입학정원이 475명, 간호학과 입학정원이 200명인 경우, 간호학과 편입학 가능 인원은 최대 9명임(소수점 이하 절사): 예) 475명×0.02=9.5명/200명×0.3=60명중 작은 수 기준

※ 간호학과만 있는 간호대학 3학년의 입학정원이 310명인 경우, 간호학과 편입학 가능 인원은 최대 6명임(소수점 이하 절사)

3. 준수 및 유의 사항

가. 준수사항

- 원서교부 및 접수·시험 등의 일정은 대학의 사정에 맞게 자율적으로 결정하되, 학생의 예측가능성 등을 고려하여 **추가등록 및 최종마감일은 반드시 엄수**
- 추가합격 통보기한 종료 후 합격을 통보하여 타 대학에 이미 등록한 자가 환불을 요구하는 등 물의가 발생하지 않도록 유의
- 전형료 관련 사항은 「고등교육법」제34조의4(입학전형료) 및 같은 법 시행령 제42조의3을 준용

나. 편입학 전형업무의 공정성 및 투명성 제고

- 입학원서의 '지원동기' 등에는 부모 및 친인척의 성명, 직장명 등 신상에 관한 사항의 기재를 금지하고, 기재 시 불이익 조치를 명문화(편입학 모집요강에 동 내용을 반드시 명시할 것)
- 직계 비속이 편입학에 지원한 교원 및 직원이 있는지 반드시 사전에 확인하여 해당 교·직원을 편입학 전형 전 과정*에서 배제

* 편입학 시험 문제출제, 면접위원 및 관리요원, 지원서류 검토 등 일체

- 가족관계증명서, 연말정산 자료 등 다양한 자료를 활용하여 사전 확인하며, **'대학입학전형 회피·배제 가이드라인' 상 내용 준수**
- 친·인척이 지원한 교직원의 경우에도 사전신고 등을 받아 편입학 과정에서 배제

● 서류평가, 면접 등 정성요소 평가 시 절차적 정당성 확보
- 서류 평가 시 요소별 배점 기준(내부기준) 마련, 평가자 윤리서약, 면접 문제 출제 보안, 면접 위원 임의배정, 블라인드 면접 실시, 평가자간 점수 표준화 등 객관성 및 공정성 확보 절차 준수
- 정성평가 항목은 전형 유형별·단계별 전체 배점의 이정 비율 이내로(40%) 제한
- 투명성 확보를 위해 면접위원 등으로 대학 외부인사 참여 권장

● 대학별로 "편입학전형공정관리위원회" 구성, 자체 편입학 부정 방지대책 수립·시행
- 대학별 모집규모에 따라 "입학전형공정관리위원회" 및 "입학전형관리위원회"로 통합 운영 가능

● 편입학 부정, 채점 착오 등 방지를 위해 합격자 발표 전에 반드시 편입학 전형공정관리위원회를 개최하여 최종 점검

● 자체 편입학 부정 및 문제점이 발견된 경우, 동 내용 및 조치 결과 등을 교육부에 즉시 보고

● 시험응시자가 편입학 시험성적 확인을 요청해 올 경우, 각 대학에서는 관계 법령 및 학칙이 정한 소정의 절차에 따라 성적 등을 공개

● 편입학 이후 입시부정 사실 확인 시 반드시 "편입학 취소 및 학적말소" 조치
※ 해당업무 담당자의 과실로 인한 입시부정의 경우라도 취소 될 수 있다는 점을 유의
※ 학칙 및 모집 요강에 동 내용을 반드시 명시

다. 편입학 관리감독 철저

● 민원발생, 언론보도 등 사회적 물의를 야기한 경우 특별점검 예정

● 시험감독관 사전교육 및 고사장 감독인원을 강화하여 대조확인 철저

● 편입학 모집요강 시 부정행위에 대한 불이익 조치사항을 명확히 홍보
- 수험생은 편입학 후라도 입학부정 사실이 밝혀지면 입학 취소

라. 전형자료 보관

● 편입학 관련 일체 서류 **10년** 이상 보관 의무화(대학 공통업무 보존기간 준칙)
- 편입학 등록 관련 전산자료(원본 파일 포함) 반드시 보관

- 의무보관기간 내 관련 서류 폐기 시 관련자 엄중 문책 및 편입학 부정 특별관리 대상 대학으로 특별 관리

마. 편입학 기회의 공정한 보장

- 특정종교, 특정학교(본교) 출신자 한정 등 부당한 편입학 지원자격 부여 금지, 특히 신체적 장애 이유로 응시 제한하는 사례 없도록 유의

바. 편입학 전형일정 반드시 준수

- 편입학 전형 추가등록 및 최종 등록 마감 일정 반드시 엄수

사. 성적증명서 등 제증명 발급 협조

- 편입학 지원에 지장이 없도록 재학생들에 대한 성적 산출을 조기 종료하고, 성적 및 수료 증명서 등 제증명서 신청 시 즉시 발급할 수 있도록 조치 요망
  ※ 제증명서 미발급에 따른 민원이 발생되지 않도록 사전조치 강구
  ※ 전적학교 학력조회 실시는 각 대학의 장의 책임하에 실시

아. 편입학 모집요강 공고 철저

- 모집단위의 모집인원은 사전에 확정하여 원서 접수 개시일 이전에 학교 홈페이지 등을 통하여 대외 공고 실시

자. 합격자(추가 합격자 포함) 등록확인 철저 등

- 편입학 합격자 및 추가 합격자에 대한 등록여부를 철저히 확인하여 초과 선발하는 일이 없도록 유의
  ※ 편입학 등록 수납은행과 유기적인 협조체제를 유지하여 등록자 명단 누락 방지
- 지원자 전원 또는 예비 합격 후보자의 순위 명단은 최초 합격자 발표 시 **일괄 발표하거나 개별 통보하는 방식을 선택**하여 안내
  - 온라인을 통한 일괄 발표 또는 개인별 열람이 불가할 경우, 그 사유를 수험생 및 학부모들에게 충분히 이해시켜 오해가 발생되지 않도록 유의
- 충원 대상이 되는 예비 합격 후보자에게 전화로 통보하는 경우 연락사실을 입증할 수 있는 근거(예: 전화녹취 등)를 확보하도록 함
  ※ 개별 통보의 경우 대학의 노력에도 불구하고 연락이 되지 않는 수험생(예: 3회 통화 시까지 연락이 안 되는 자 등)에 대한 처리방침을 사전에 공지함으로써 향후 발생 가능한 분쟁에 대비하도록 함

- 추가합격 통보기한 종료 후 합격을 통보하여 타 대학에 이미 등록한 자가 환불을 요구하는 등 물의가 발생하지 않도록 주의

Ⅳ 질의응답

Q.1 폐지된 모집단위의 제적자가 재입학을 신청할 경우 재입학 학과와 여석 판단은 어떻게 하는지?

A

☞ 폐지된 학과와 학생이 재입학 하고자 하는 학과의 교육과정 등을 상호 비교하여 관련성 및 이수학점인정 등을 결정하되 여석의 판단은 재입학하는 모집단위에 결원이 있는 경우로 한정함.
다만, 재입학을 허가하고자 하는 모집단위가 폐지된 경우에는 대학의 장은 학칙이 정하는 모집단위에 재입학을 허가할 수 있음

Q.2 군위탁생, 산업체위탁생이 제적 후 재입학을 원하는 경우 재입학을 허용할 수 있는지 여부와 재입학자의 정원관리는?

A

☞ 위탁교육의 특성상 불가능함. 위탁교육은 산업체의 장과 대학의 장의 계약에 의해 위탁 교육자에게 특정학과의 교육과정을 일정기간 동안 교육을 실시하는 것으로 중도에 그만두었을 경우 계약이 해지된 것으로 보며, 아울러 복학 또는 재입학 등이 가능하다 하더라도 해당 교육과정이 소멸되는 경우가 많으므로 실질적으로 복학 및 재입학이 불가능함.
다만, 학칙에 제한사항이 없고 복학 및 재입학시 해당 교육과정이 운영되고 있는 경우 위탁산업체장의 동의를 받아 관련 서류를 제출하는 경우 산업체위탁교육심의위원회의 심의를 거쳐 학교의 장이 허가여부를 판단할 수 있음.
한편, 군위탁생 및 산업체위탁생 선발은 정원외 전형이므로 정원관리와는 관련이 없음

Q.3 편입학 시 전적 학교에서 이수한 학점의 인정범위는?

A ☞ 학칙으로 정하여 시행(고등교육법 제23조, 제23조의2)

Q.4 재입학 지원자격을 대부분 제적 후 2년 이내(군복무기간 미포함)로 하는 대학이 많은데 기간 제한을 없애도 되는지?

A ☞ 기간 제한 폐지의 이유와 타당성 등을 검토하여 학칙 개정을 통하여 가능함

Q.5 3년제 학과에 입학한 사람이 자퇴 또는 제적한 후, 해당 학과의 수업연한이 2년으로 변경된 경우 재입학이 가능한지?

A

☞ 재입학은 재입학 당시 수업연한을 적용받아 2년의 과정을 이수하는 것이 타당함. 그러나 3년제로 입학한 학생이 중도에 수업연한이 2년제로 변경되어 변경된 수업연한을 적용받는 것은 당초 3년제로의 수업연한 조정 취지에 맞지 않고 아울러 교육의 질적 저하와 교육과정 운영상 학업 중도에 졸업하는 문제가 발생함.
또한 2학년 2학기 또는 3학년 1학기까지 이수한 상태라면 재입학과 동시에 졸업을 해야 하는 문제점이 있음. 따라서 수업연한이 3년제에서 2년제로 전환되는 경우에는 복학 및 재입학자에 대하여 어떻게 처리할 것인지 학칙에 일정한 경과규정을 반드시 두어야 함. 즉 복학자 및 재입학자의 학업이수 정도에 따라 학업기간을 명시하여야 함

Q.6 졸업 유보자가 소속된 학과가 폐지된 경우, 재학을 희망한다면 처리방법은?

A

☞ 학과가 폐지되는 경우 학칙상 소속 학생의 휴·복학 및 교육과정 운영 등에 관한 경과규정을 두어야 하며, 그 이외의 경우는 당시 학과의 교육과정과 유사한 학과 또는 해당 학생이 이수한 교과목과 유사한 학과로 전과하는 것이 바람직함

Q.7 폐과된 학과의 학생이 교육과정이 유사한 학과의 2학년으로 재입학을 한 경우 재입학 학과의 학년 전공 필수를 반드시 이수해야 졸업이 가능한가?

A

☞ 전공필수과목 이수여부에 대한 규정을 학칙에 명시하여 졸업이 가능한 경우에만 재입학을 허가함

Q.8 재입학 및 편입생 모집 시 여석산출 기준과 모집인원을 동일하게 적용하여 선발하는지?

A

☞ 재입학 – 재입학 허가년도를 기준으로 1·2·3학년 학생 중 대학을 떠난 제적자 총수에서 편입, 재입학자 총수를 제외한 인원만큼 재입학을 허가함
편입학 – 당해학년의 모집단위별 제적생수를 기준으로 각 학년별 모집단위별 입학정원 범위 내에서 산정함

Q.9 재입학 공고 후 A학과에 재학 중 제적된 학생이 B학과에 재입학을 신청하면 재입학을 허가할 수 있나요?

A

☞ 제적된 학과로 재입학이 원칙임, 다만, 재입학을 허가하고자 하는 모집단위가 폐지된 경우에는 대학의 장은 학칙이 정하는 모집단위에 재입학을 허가할 수 있음

Q.10 재입학 공고 후 A학과의 제적생이 1학년 2명, 2학년 2명인 경우 동 여석을 B학과의 2학년 1명, 3학년 3명으로 각각 재입학 받을 수 있는지?

A

☞ 재입학 여석산정은 계열별 학생정원을 포함한 총정원의 범위 내에서 충원토록 하고 있으므로 A학과의 재입학 여석 4명(1학년 2명, 2학년 2명)을 B학과의 재입학 여석(2학년 1명, 3학년 3명)으로 사용 가능함

※ 다만, 교원 및 의료인의 양성과 관련되는 재입학의 경우는 모집단위별, 학년별 재입학 여석(입학정원의 범위내)에 따라 충원

Q.11 B대학의 재입학 모집공고 당시 전체학년 총 제적자수가 50명이고, 편입인원이 15명이면 재입학 여석은?

A ☞ 전체학년 총 제적자수가 50명이나, 편입 선발된 인원이 15명이므로 재입학 여석은 35명임

Q.12 모집단위별 동일학번 제적자 여석만 산정해야 하는지? 휴학중이나 복학후 제적한 학생의 여석을 편입학/재입학 여석으로 산정할 수 있는가?

A ☞ 동일학년 여석으로 산정하여 편입학/재입학 학생을 모집할 수 있음. 단, 정원 내·외 구분해야 함

제 3 절

산업체위탁교육

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)**
  - 고등교육법 제40조, 고등교육법 시행령 제53조의2
  - 전문대학 산업체 위탁교육 시행지침(교육부예규 제84호)
  - 행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정(대통령령 제36429호) 제45조(교육부소관)

    ⑦ 교육부장관은 다음 각 호의 사무를 「한국전문대학교육협의회법」에 따라 설립된 한국전문대학교육협의회에 위탁한다.

    2. 「고등교육법 시행령」 제53조의2제2항에 따른 전문대학 산업체 위탁교육의 실시계획 및 결과보고의 접수
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 산업체 재직자에 대한 계속교육 활성화
  - 산업발전에 기여하는 우수 전문기술인력 양성
  - 직업교육 중추기관으로서 전문대학의 역할 강화
- **(유의사항) 교육부에서 공표하는 매 학년도 전문대학 산업체위탁교육 시행계획 참조 바람**

[고등교육법]

제40조(산업체 위탁교육) ① 산업대학(전문대학·원격대학을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 산업체(산업체를 구성원으로 하는 단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)로부터 위탁받아 교육을 실시하거나 산업체에 위탁하여 교육을 실시할 수 있다.

② 제1항에 따라 산업대학이 위탁받은 교육을 실시하거나 위탁하여 교육을 실시하기 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2011. 7. 21.]

[고등교육법 시행령]

제53조의2(산업체 위탁교육) ① 법 제40조제2항에 따라 산업대학·전문대학 및 원격대학의 장은 산업체로부터 법 33조의 입학자격을 충족하는 사람(편입학을 받아 위탁 교육을 실시하는 경우에는 법 제23조의2의 기준을 충족하는 사람)로서 산업체에서 근무중인 사람의 교육을 위탁받은 때에는 해당 산업체와의 계약에 따라 위탁교육을 실시할 수 있다. 〈개정 2024. 2. 20.〉

② 산업대학, 전문대학 및 원격대학의 장은 제1항에 따라 교육의 위탁을 받은 때에는 교육부장관이 정하는 기간내에 위탁교육의 실시계획 및 그 결과를 교육부장관에게 보고하여야 한다.
〈개정 2001. 1. 29., 2008. 2. 29., 2008. 6. 5., 2013. 3. 23.〉

③ 제1항의 규정에 의한 위탁교육의 실시에 관하여 필요한 사항은 교육부장관이 정한다.
〈개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.〉

[본조신설 2000. 11. 28.]

Ⅱ 산업체 위탁교육 실시 기준

매 학년도 전문대학 산업체 위탁교육 시행계획 참고(2026학년도 시행계획 기준 작성)

1. 실시대상 및 요건 등

가. 실시대상

- 고등교육법 제2조제4호에 해당하는 **전문대학**

나. 실시요건(편제정원 기준)

- 모집단위별 교원확보율
  - **전임교원확보율 50% 이상, 전체교원확보율**(겸임·초빙교원 포함) **85% 이상**
- 교사확보율: **65%이상**
  - 다만, 65%미만인 대학도 **위탁산업체가 모집단위별로 강의실 등을 제공**하는 경우, **해당 모집단위는 실시** 가능

다. 실시단위

- 당해 대학에 설치되어 있는 모집단위(학과·학부 또는 이에 상응하는 조직)에 한하여 모집
  - 모집단위가 '○○계열'인 경우 '○○계열' 산업체 위탁교육과정을 운영할 수 있으며, '△△과'로는 불가함
  - 자격증이 발급되는 보건·의료 관련학과* 및 유아교육과는 개설·모집 불가
    * 간호, 임상병리, 방사선, 물리치료, 작업치료, 치위생, 치기공
  - 실기교사 자격증 관련 학과**는 2019.5.이전 교육부(교원양성연수과)의 별도 승인을 득한 학과에 한해 교원자격증 취득 가능
    ** 피부미용과(미용 실기교사), 호텔조리과(조리 실기교사), 스포츠학과(체육 실기교사) 등

라. 모집 인원

- 고등교육법 시행령 제29조제2항제1호에 따라 정원 외 모집
  - 당해 **모집단위별 입학정원의 범위 내**에서 모집하되, 모집단위별 입학정원에 모집단위의 전체교원확보율을 곱한 **인원수를 초과할 수 없음**
    ※ 주·야간 모두에 개설된 모집단위의 경우 입학정원이 많은 인원수로 모집

(예시) 산업체 위탁교육 모집가능 인원 산정 방법(2026학년도 여석 산정 기준)

○○과 **입학정원(100명)** × ○○과의 **전체교원확보율(95%)** ⇒ 모집가능 인원수**(95명)**

마. 수업연한 및 전형절차

- (수업연한) 해당 모집단위의 수업연한과 동일하게 운영
- (개설형태) 주·야간 모두 가능하나 교육생의 근무시간 등을 고려하여 주간 위탁교육은 지양
- (전형절차) 산업체의 추천에 따라 대학에서 정한 절차에 따라 학년도 개시 전까지(2월말) 모집하며, 학기 중 모집·충원은 불가함
  ※ 수시/정시 모집과 이중등록이 발생하지 않도록 신입생 모집 시 안내 철저

바. 운영체계: 교육부(총괄) – 한국전문대학교육협의회(위탁)

※ 대학에서 실시계획을 사전 보고 후 운영(단, 타지역 위탁교육장 설치는 사전 승인)

- (교육부→전문대교협, 대학) 매 학년도 시행계획 수립·통보
  - (전문대교협→대학) 시행계획에 따른 세부 추진계획 수립·통보
- (대학→전문대교협) 다음연도 산업체 위탁교육 실시계획 보고, 당해연도 위탁교육 실시결과 보고
- (전문대교협→교육부) 대학의 위탁교육 계획 검토 결과 및 외부 위탁교육장 설치·승인 심사평가위원회 심사 결과 보고, 매년도 대학별 모집 현황 및 교육 여건 등 점검 결과 보고
- (교육부·전문대교협) 학사점검 등을 통해 운영사항 점검·조치

2. 위탁교육생 지원 자격

가. 학력 및 경력기준

● **(변경)** 산업체 재직자의 교육 기회 확대를 위해 지원자격 요건 완화(대학 규제 혁신, '23.3.)
: **('23)** 산업체 근무 중 + 재직 경력(9개월 이상) ➜ **('24)** 산업체 근무 중 **※ 재직 경력(9개월 이상) 불요**

- **고등학교 졸업 또는 이와 동등 이상의 학력**이 있다고 인정되는 자
- 모집당시 산업체에 근무(재직) 중인 자

나. 산업체 인정 기준

- 대학의 장은 **사전(학년도 개시 전까지)에 산업체의 장과 계약(협약)을 체결**
  - 산업체가 국가·지방자치단체·공공단체 등에 등록된 산업단지 및 단체(조합)에 구성원으로 가입되어 있을 경우, 그 단지 및 단체(조합)의 장과 계약 체결 가능
- **인정 산업체 종류**
  - 국가, 지방자치단체 및 공공단체
  - 방송법 제2조에 따른 방송사업자 및 신문 등의 진흥에 관한 법률 제9조에 따라 등록된 신문사 등
  - 초·중등교육법 제2조 및 고등교육법 제2조에 따른 학교
  - 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제2조에 따라 감독청에 등록된 학원 및 교습소
  - 의료법 제3조에 따른 의료기관
  - 근로기준법 제11조에 따라 상시 5인(사업주 포함) 이상의 근로자를 사용하는 산업체
  - 국가·지방자치단체 및 공공단체에 등록된 단체로서 산업체가 구성원인 단체
  - 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험 등에 가입되어 있는 산업체

유의사항

☞ 산업체 재직 증명은 4대 보험 및 국가·지방자치단체가 발급한 증빙 서류 등 공적 증명서로만 하여야 함(1인 사업자의 경우 사업자 등록 증빙서류)

☞ 대학은 재직자의 4대 보험에 해당하는 4종의 가입증명서와 원천징수영수증 등을 통해 확인해야 하고, 법령에서 규정한 해당보험 가입 대상이 아닌 자는 대체 서류 제출로 증명 가능

예) 국민건강보험: 의료급여수급권자, 의료보호를 받는 국가유공자 등
국민연금: 군인연금법·사립학교 교직원연금법 적용 대상자, 60세 이상자 등
산업재해보상보험: 군인연금법·사립학교 교직원연금법 적용 대상자 등

고용보험: 농업·임업·어업 또는 수렵업 중 법인이 아닌 자가 상시 4명 이하의 근로자를 사용하는 사업 등

☞ 1차 산업 종사자인 농·어업인 등은 국가·지방자치단체가 발급하는 공적증명서*에 등록된 주경영인, 주경영인의 배우자 또는 세대원으로서 주경영인과 함께 경영함을 증명할 수 있을 경우 농·어업인의 배우자 또는 세대원도 위탁교육 가능
* 농지대장, 어업허가증 등

☞ 재소자의 경우에는 해당기관과 전문대학간 협약에 의해 위탁교육 가능

☞ 4대보험 미가입 영세 개인사업자는 위탁교육심의위원회에서 위탁교육 가능여부를 결정하되, 사업자등록증과 납세증명서 등 국가·지방자치단체가 발급한 증빙서류로 확인

☞ 장학 지원을 확대하되, 특히 위탁 산업체로부터의 지원이 강화될 수 있도록 노력

3. 위탁교육장 설치운영

위탁교육장은 대학 내 설치가 원칙이나, 예외적으로 설치조건을 충족하는 경우 외부 위탁교육장 설치 가능

가. 외부 위탁교육장 지역 구분

- **(인근지역)** ① 동일한 광역단위 행정구역(시·도) 내인 경우 ② 행정구역(시·도)은 다르나 대학과 위탁교육장 간 실거리(직선거리 아님)가 70km이내인 경우(수도권↔비수도권 간 제외)

  ⇨ **보고 후 운영**

  ※ 예) 수도권(서울, 인천, 경기) 광역 행정구역 간 70km 이내, 비수도권 광역 행정구역 간 70km 이내

- **(타지역)** ① 인근지역 이외의 장소 ② 수도권(서울, 인천, 경기)과 수도권 이외 행정구역간

  ⇨ **승인 후 운영**

  ※ 예) 수도권(서울, 인천, 경기) 광역 행정구역 간 70km 초과, 수도권과 비수도권 광역 행정구역 간, 비수도권 다른 광역 행정구역 간 70km 초과

외부 위탁교육장 지역구분

동일 광역단위 여부	거리	수도권 여부	외부 위탁교육장 지역구분
동일 광역단위 행정구역	제한없음	비수도권	인근지역(보고 후 운영)
		수도권	
다른 광역단위 행정구역	70km 이내	비수도권 ↔ 비수도권	
		수도권 ↔ 수도권	
	70km 초과	수도권 행정구역 간	타지역(승인 후 운영)
		비수도권 다른 행정구역 간	
	제한없음	비수도권 ↔ 수도권	

나. 외부 위탁교육장 설치가능 시설

- (공통) 위탁산업체 소유시설 또는 위탁산업체가 직접 임대하여 무상으로 제공하는 시설
- (인근지역) 학교(또는 학교법인)로 소유권 등기된 시설도 가능
- 타지역 외부 위탁장은 학교 또는 학교법인에서 제공하는 시설 사용 불가

다. 외부 위탁교육장 운영기준

- (공통) 매학기별 개설된 교과목수·학점의 70% 이상을 전임·겸임·초빙 교원이 강의(전임교원은 35% 이상)하여야 함
- (타지역) 위탁교육생 수는 동일 산업체 직원이 50% 이상 되어야 하며, 개설 학과는 설치지역의 인근지역 전문대학에 산업체위탁교육 관련학과*가 설치되지 아니하여야 함. 또한, 동일학과에서 3개를 초과하여 외부위탁장 설치 불가

  * 학과명칭과 관련 없이 사실상 교육과정이 유사한 경우

유의사항

☞ 외부 위탁교육장은 학교의 필요가 아닌 산업체의 요구에 의해서만 설치 가능

※ 외부 위탁교육장을 사실상 대학 측이 임차한 교육장으로 운영하면서 임차한 교육장에서 수강할 학생을 모집할 수 없으며, 그 외에도 부적정하게 학생을 모집·운영하지 않도록 주의

※ (인근지역 위탁교육장) 위탁교육장을 제공하는 산업체 소속의 재학생이 없는 경우 운영 불가
(타지역 위탁교육장) 위탁교육장을 제공하는 산업체 소속의 재학생이 50% 미만인 경우 운영불가

☞ 외부 위탁교육장은 위탁교육생이 쾌적하고 안전한 장소에서 교육받을 수 있도록 강의실 및 교육기자재 등 교육환경을 적절하게 확보하여야 함

☞ 타(他)지역에 무리하게 외부 위탁교육장을 설치하여 운영함으로써 인근 대학 등과 물의를 야기하지 않도록 주의

라. 외부 위탁교육장 설치 절차

- (인근지역) 한국전문대학교육협의회에 보고 후 운영
- (타지역) 한국전문대학교육협의회(타지역 위탁교육장 설치승인 심사평가위원회) 심사·평가를 거친 후 교육부의 승인을 받아 운영
- (위치변경) 대학 사정상 위치를 변경할 경우 (인근지역) 변경 30일전 보고, (타지역) 변경 30일전 승인신청하여 승인을 받은 후 운영

● 타지역 위탁교육장 신규 설치절차



● 타지역 위탁교육장 설치승인 **심사기준**

구분	기준	평가내용
기본 요건 충족	전임교원확보율(50%)	충족여부 확인
	전체교원확보율(85%)	
	교사확보율(65%)	
위탁장 운영 방안	외부 위탁장 운영(관리) 방안 적정성	적정여부 확인
시설 적정성	산업체 제공시설(기자재 포함) 적정성	적정여부 확인
직원 구성율	동일산업체 직원 구성율(50%)	충족여부 확인
인근지역 관련 학과 개설	인근 전문대학 관련학과 상이성	상이여부 확인

● 제출서류

구분	제 출 서 류
공통제출	① 외부 위탁교육장 주소 및 약도 ② 외부 위탁교육장이 설치되어 있는 건물의 출입구·강의실 사진 ③ 학교와 위탁교육장 간의 통행 경로 ④ 개설학과별 수업시간표 ⑤ 교육과정운영표 ⑥ 위탁교육장 강의 전임교원 현황 ⑦ 외부위탁장 운영(관리) 방안
산업체 소유·임대시설	① 위탁산업체와의 협약서 ② 산업체 재직 학생현황 ③ 등기부 등본 사본 또는 임대차 계약서 사본
학교·법인 소유시설	① 학교 또는 법인 소유시설임을 확인 할 수 있는 서류(등기부등본 사본 등) ※ 인근지역 위탁교육장에 한함

4. 산업체 위탁교육 학사운영

- 휴학·재입학·제적, 성적, 출결 등 교육과정 운영 및 학사운영 전반적인 사항은 학칙에 따라 운영
  - 대학본부에서 주관하여 학생을 모집하고, 출석부·시험지·성적 평가표 등 반드시 대학본부에서 관리
- 교육과정 운영은 대학의 학칙에 따르되, 별도학급의 경우 해당 위탁산업체와 협의에 의하여 별도 교육과정의 편성·운영 권장

가. 학사관리 개요

- (수업연한) 해당 모집단위의 수업연한과 동일하게 운영
- (모집시기) 학년도 개시 전까지(2월말) 모집하며, 학기중(2학기) 모집·충원 불가
- (학급편성) 40명 단위로 별도학급 편성을 원칙으로 함
  - 다만, 별도학급 편성이 불가능한 경우에는 모집단위별(주·야간 구분) 입학정원의 10% 범위 내에서 혼합 편성 가능
- (교육과정)
  - 별도학급: 위탁산업체와의 협의에 의하여 별도의 교육과정을 개발·운영함을 원칙으로 함
  - 혼합편성: 정규교육과정 활용, 이론과 실무가 혼합된 현장지향적 교육과정 운영
- (위탁생의 교과목 이수 인정)
  - 공인된 직업 교육기관에서의 동일분야 전공 관련 교과목
  - 산업체 내 연구소 및 사내훈련기관에서 이수한 일정기간의 연수 및 현장실습과 관련된 전공 관련 교과목
  - 대학(고등교육법 제2조의 규정에 의한 학교를 포함한다) 또는 이와 동등한 교육기관에서 이수한 전공 관련 교과목
  - 학점인정등에관한법률 및 평생교육법의 규정에 의거 취득한 학점 중 전공 관련 교과목
  - 기능대학에서 이수한 교과목 중 전공 관련 교과목
  - 국가기술자격법에 의한 기사 또는 산업기사 이상의 국가기술자격취득자의 해당 시험과목 중 전공 관련 시험과목
  - 동일 직무에 일정기간 근무한 전공 관련 경력(실험·실습관련 교과목에 한함)
  - 교육부 공고에 의한 직업교육혁신센터에서의 이수한 전공관련 교과목

나. 재직 여부 확인

- 매학기 시작 전월까지 위탁교육생들의 재직여부를 4대 보험의 가입증명서 모두를 제출받아 확인 필수(신입학의 경우 입학원서 접수 시 제출한 서류로 대체 가능)
  - 2학기에는 전년도 원천징수영수증 등을 제출받아 4대 보험증명서와의 일치여부 검증

(입학 시 사전 고지 필수)

※ 4대 보험 증명서는 소급 가입이 용이하고 실제 재직여부와 상관없이 산업체 신고만으로 가입 가능하므로, 원천징수영수증 등으로 추가 확인 필수

※ 공무원위탁생은 재직증명서, 군위탁생은 복무확인서로 제출 가능

- 재입학 당시 산업체에 근무하지 않는 경우에는 재입학 불가

다. 제적기준

- 퇴직 시 제적처리함이 원칙이나 다음의 경우 학업유지 가능

※ 제적기준은 입시요강 및 산업체와 협약서 작성 시 반드시 포함

- 자발적 퇴직 후 3개월 이내 이직하고 대학이 그 기간 내 새로운 산업체의 장과 계약을 체결한 경우
- 산업체의 도산, 구조조정 등으로 비자발적 퇴직 시 6개월 이내 이직하고 대학이 그 기간 내 새로운 산업체의 장과 계약을 체결하였으며 대학 내 위탁교육심의위원회 심의를 거친 경우

※ 위의 3개월, 6개월 기준은 4대 보험 및 국가·지방자치단체가 발급한 증빙 서류 등 공적증명서상에 상실일과 취득일 기준으로 산정

- 산업체 위탁교육이 한 학기만 남은 상태에서 비자발적 퇴직 시 대학 내 위탁교육심의위원회 심의를 거친 경우

5. 산업체 위탁교육 운용실태 점검

- 점검방법
  - 학교별 자체점검 자료를 토대로 산업체 위탁교육 선발·학사운영 등 전반적인 사항에 대해 서면·현장 점검
- 점검내용
  - (서면점검) 산업체 위탁교육 모집인원, 교사·교원확보율, 외부 위탁교육장 설치 등 운영사항 서면위주 점검(11월)

    ※ 점검자료(전문대학 산업체 위탁교육 자체점검 및 조치결과표)를 작성하여 한국전문대학교육협의회로 제출
  - (현장점검) 교육부·한국전문대학교육협의회 공동으로 위탁교육 현장 점검(11월~12월)

    ※ 학생모집, 외부 위탁교육장 등 민원 발생 대학은 우선 점검(필요시)
- 점검결과 제재조치
  - 시정·변경 명령 및 대학의 학생정원 감축·학생 모집정지 등의 행정처분, 위반 내용·경중에 따라 관련자에 대한 징계·고발 등 엄중조치

「고등교육법 시행령」 [별표 4] 학생정원 감축 등 행정처분의 세부기준(제71조의14 관련)

위반행위	행정처분기준	
	1차 위반	2차 위반
거. 제53조의2제1항을 위반하여 산업체에서 근무하지 않는 사람에게 위탁교육을 실시한 경우	총 입학정원의 5퍼센트 범위에서 모집정지	총 입학정원의 5퍼센트 범위에서 정원 감축

※ 대학이 위반행위 시, 개별기준에서 행정처분기준을 정하지 아니한 경우에는 개별기준에서 정한 유사위반행위의 행정처분기준에 따르되, 유사위반행위가 없는 경우에는 그 위반행위의 내용, 경중 및 위반횟수 등을 고려하여 학생정원 감축, 학과 폐지, 학생 모집정지 또는 학생정원 동결의 행정처분을 한다.

전문대학 산업체 위탁교육 자체점검 및 조치결과표

대학명	구 분	점검 사항	점검 결과	조치결과 및 향후계획
	1. 실시 요건	• 모집정원: 모집단위별 입학정원 (주·야간이 동시에 개설된 경우에는 많은 쪽 내에서 모집)	• 모집단위별 모집정원을 초과하여 모집한 학과 수 - (학과명, 모집인원 기재)	※ 착안사항과 현황을 참조하여 위반한 사항에 대하여 자체적으로 조치한 사항을 기재
		• 모집학과: 당해 대학에서 설치되어 있는 모집단위에 한하여 모집 - 유아교육과, 보건·의료계열 모집할 수 없음	• 유아교육과, 보건의료계열 모집학과 - (학과명, 모집인원 기재)	
		※ 〈1. 실시요건〉 초과모집 및 허가 외 학과 모집현황이 없으면 "해당사항 없음"으로 표기	• 학칙에 정해진 모집단위가 아닌 모집단위로 모집한 수 - (학과명, 모집인원 기재)	
	2. 교원·교사 확보율	• 모집단위별 교원확보율 (당해.4.1 기준) - 전임교원 50% 이상 - 전체교원(겸임·초빙 포함) 85% 이상	• 교원확보율 준수 여부 - 전임교원확보율: 00% - 전체교원(겸임·초빙 포함) 확보율 00%	
		• 교사확보율 (당해.4.1기준) - 65%이상 - 단, 위탁산업체가 모집단위 별로 강의실 등을 제공하는 경우 65%미만 가능	• 교사확보율 준수 여부 - 00% 이상 확보	
	3. 선발기준	• 고등학교 졸업자 및 동등 학력자	• 고등학교 졸업 여부 확인 위탁생수/등록위탁생수 - (명/ 명)	
		• 산업체에 근무 중인 자	• 공적증명서 등으로 재직 여부 확인 위탁생수/등록위탁생수 - (명/ 명)	
		• 사전에 산업체의 장과 계약 체결	• 사전에 산업체의 장과 계약 체결 위탁생수/등록위탁생수 - (명/ 명)	

대학명	구 분	점검 사항	점검 결과	조치결과 및 향후계획
	4. 위탁 교육장	• 외부 위탁교육장 설치 – 인근지역: 학교·학교법인, 산업체 시설	• 산업체 제공 임대차 시설 활용한 위탁교육장 수/전체 위탁교육장 수 – (수/ 수)	
		– 타지역: 산업체시설만 활용		
		– 일반시설 등을 임대차 사용 불가	– 등기부 등본 등 확인 여부	
		– 산업체 제공시설의 비용 제공 여부	– 산업체 임차시설의 확인 – 비용부담여부(임차료, 공공요금, 기타제반경비 등) 및 금액	
		– 학교, 학교법인시설 구분	– 교육용기본재산 또는 수익용 기본재산 여부 확인	
		– 외부 위탁장 강의 비율	– 개설 교과목 수 vs 모집단위 전임교원 강의 과목수 – 개설 학점 vs 모집단위 전임교원 학점	
		• 교육장의 교육환경 적정성 여부	• 교육장의 교육환경 적정성 여부	
		– 강의실 면적 및 교육기자재 구비·설치	– 강의실 면적 및 기재재 구비 적정성	
		– 실습실 설치 및 실습 기자재 구비 여부	– 실습실 설치 및 실습 기자재 구비 여부	
		– 소방시설, 조명시설, 환기시설, 피난시설 설치여부 등	– 소방시설, 조명시설, 환기시설, 피난시설 설치여부	
	5. 재직 여부 확인	• 매학기 재직여부 확인 – 4대보험(모두) 등 국가나 지방자치단체가 발행하는 공적 증명서 등으로 확인 여부	• 공적증명서 등으로 재직 여부 확인 위탁생수/재학중인위탁생수 – (명/ 명)	
		※ 건강보험증이나 산업체에서 발행한 재직증명서로만 확인한 경우는 공적증명서로 인정하지 않음 ※ 2학기 전년도 원천징수영수증 등 소득증빙	• 이직후 산업체와 재계약체결 위탁생수/이직 위탁생수 – (명/ 명)	
	6. 학사 운영	• 학칙에 따라 학사운영	• 학칙에 부여된 수업일수, 성적부여 적정성 여부 (학칙에 부여된 기준 준수, 미준수 등으로 기재)	

대학명	구 분	점검 사항	점검 결과	조치결과 및 향후계획
	7. 위원회 운영	• 산업체위탁교육 심의위원회 관련 - 외부 위원 1/2 이상 구성	• 외부 위원이 1/20이상 구성 여부 - (외부 위원수/ 전체 위원수)	
		- 실시계획 심의	• 실시계획 심의 여부 - (심의 날짜 기재(0000, 00,00))	
		- 산업체 재직여부 변동위탁생 심의 여부	• 산업체 재직여부 변동 위탁생 심의 여부 - (심의 날짜 기재, 재직여부 변동 위탁생수)	
	8. 기타 사항 (특이사항 있는 경우 작성)			

전문대학 산업체 위탁교육 시행지침

[시행 2024. 1. 1.] [교육부예규 제84호, 2024. 1. 1., 일부개정]

제1조(목적) 이 예규는 「고등교육법」 제40조 규정에 따라 전문대학의 산업체 위탁교육에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(산업체의 범위) 전문대학(이하 "대학"이라 한다)의 장은 다음 각호의 산업체 중에서 위탁기관을 자율적으로 결정한다.

1. 국가, 지방자치단체 및 공공단체
2. 「방송법」 제2조에 따른 방송사업자 및 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제9조에 따라 등록된 신문사 등
3. 「초·중등교육법」제2조 및「고등교육법」제2조에 따른 학교
4. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조에 따른 학원 및 교습소
5. 「의료법」제3조에 따른 의료기관
6. 「근로기준법」 제11조에 따라 상시 5인 이상의 근로자를 사용하는 산업체
7. 국가·지방자치단체 및 공공단체에 등록된 단체로서 산업체가 구성원인 단체
8. 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험 등에 가입되어 있는 산업체
9. 기타 교육부장관이 정하는 사항

제3조(학생수 및 실시기준) ① 산업체 위탁교육에서의 학생수는 해당 대학 모집단위별 입학정원(주간·야간이 동시에 개설된 경우에는 많은 쪽)의 50% 이상 100% 이하의 범위 안에서 교원 및 교육시설 등 교육여건을 고려하여 교육부장관이 따로 정한다.

② 산업체 위탁교육 실시기준은 교원 및 교육시설 등 교육여건을 고려하여 교육부장관이 따로 정한다.

제4조(설치학과 및 교육과정 편성·운영) ① 설치학과는 해당 전문대학에 설치된 학과에 한한다.

② 교육과정은 정규교육과정을 활용하되, 이론과 실무가 혼합된 현장지향적 교육과정으로 운영하며, 위탁산업체와의 협의에 의하여 별도의 교육과정을 개발·운영함을 원칙으로 한다.

제5조(학생의 선발) ① 산업체 위탁교육 지원 자격은 고등학교 졸업 또는 이와 동등이상의 학력이 있다고 인정된 사람으로서 산업체에 근무 중인 사람(산업체에 근무중인 자로서 산업체부설 고등학교, 산업체 근로청소년을 위한 고등학교의 야간 특별학급, 야간고등학교 및 방송통신고등학교 졸업예정자 포함)으로 한다.

② 산업체 위탁교육 지원 및 전형은 산업체의 추천 및 해당 대학에서 정한 절차에 따른다.

제6조(대학과 산업체의 상호협력) ① 대학과 산업체는 위탁교육의 활성화를 위하여 다음 각호의 사항에 대하여 적극 협력하여야 한다.

1. 교육과정 및 교재의 공동개발 촉진 및 참여
2. 산업체가 필요로 하는 기술개발과제의 발굴과 교수에 의한 위탁연구 또는 산업체 임직원이나 연구원과의 공동연구의 추진
3. 정규과정 학생의 현장실습 및 취업의 추진
4. 교육용 실험실습시설의 공동개발 및 교육용기자재 기증
5. 학생생활지도 및 학습분위기 조성을 위한 협력

② 위탁산업체 내에 강의 또는 실험실습이 가능한 시설이 있는 경우에는 위탁생만으로 편성된 별도 학급에서 강의 또는 실험실습 현장교육을 실시할 수 있다.

③ 교육과정 운영상 필요한 경우에는 해당 대학에서 정하는 교원 임용 절차에 따라 위탁산업체 임직원 중 적격자를 겸임교수 또는 강사로 적극 활용할 수 있다.

제7조(위탁교육심의위원회 설치운영) ① 위탁교육에 관한 필요한 사항을 심의하기 위해 대학별로 위탁교육심의위원회를 둔다.

② 위원장은 대학의 장으로 하고, 위원은 위탁산업체 임직원 및 대학 교직원 중에서 대학의 장이 위촉 또는 임명하되 위원장을 포함하여 10인 이내로 구성하며, 외부위원이 2분의 1 이상 포함되도록 한다.

③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 위탁의뢰 업체의 적정여부에 관한 사항
2. 위탁생의 선발기준
3. 위탁교육 경비의 부담 및 납부방법
4. 위탁교육과정의 편성 및 운영에 관한 사항
5. 위탁산업체의 시설 및 교육 자격이 있는 사람의 활용에 관한 사항
6. 학교와 위탁산업체와의 상호지원에 관한 사항
7. 기타 위탁교육에 관하여 필요한 사항

제8조(위탁교육 실시보고) ① 대학의 장이 이 지침에 따라 위탁교육을 실시하고자 할 경우에는 매년 11월말일까지 다음 해의 위탁교육 실시계획(모집단위별 선발인원, 지원자격, 전형일정, 전형방법, 학사관리 등 위탁교육에 관한 기본사항을 포함한다)을 교육부장관에게 사전 보고하여야 한다. 단, 보고 후에 입학 전형 관련 사항 외의 사항을 변경할 경우에는 다음 해 2월 말일까지 교육부장관에게 보고하여야 한다.

② 교육부장관은 대학의 위탁교육 실시계획 중 교육부의 지침을 위반하거나 교육정책 상 필요한 경우에는 해당 대학의 위탁교육 실시계획 일부 또는 전부에 대하여 조정을 요구할 수 있으며, 이 경우 조정을 요구받은 대학은 정당한 사유가 없는 한 이를 수용하여야 한다.

③ 대학의 장은 해당 연도 위탁교육 실시결과를 지정된 서식에 따라 다음 해 3월 말일까지 교육부장관에게 보고하여야 한다.

제9조(기타사항) 위탁교육에 관한 사항 중 이 지침에 포함되지 아니한 세부 운영 사항에 대하여는 교육부장관이 따로 정하며, 그 외의 사항은 대학의 학칙이 정하는 바에 의한다.

제10조(재검토기한) 교육부장관은 이 지침에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 예규 시행 당시 종전의 예규에 의하여 처리한 사항은 이 예규에 의하여 처리한 것으로 본다.

Ⅲ 질의응답

Q.1 산업체위탁생으로 재학 중 본인의 의사와 상관없이 해당 산업체의 구조조정 또는 회사 사정으로 면직되었을 경우 이를 증명하기 위해 제출받아야 하는 서류는? 이때 인정할 경우 인정기간은?

A

☞ 해당 산업체 장의 면직사유 확인서를 제출받도록 하고 대학에 설치되어 있는 위탁교육 심의위원회 심의를 통하여 대학의 장이 결정

Q.2 산업체위탁생으로 입학하여 개인 질병 등으로 부득이 회사를 퇴사한 경우 위탁교육 심의위원회의 결정에 의해 유예기간을 주었으나 질병으로 재취업이 불가능할 경우의 학사관리는?

A

☞ 원칙적으로 제적 처리가 불가피하나 대학의 장이 인정할 만한 특수한 사정이 있는 경우 유예기간 종료 후 학업 이수정도, 질병의 종류, 의사의 진단서, 수학능력 등을 고려하여 위탁교육심의위원회의 심의를 거쳐 대학의 장이 결정

Q.3 군위탁생이나 산업체위탁생의 경우, 해당 부대나 사업장에 교육장을 마련하여 교육이 가능한지?

A

☞ 위탁교육장은 당해 대학 내 설치하는 것이 원칙이나, 교육과정 운영에 지장이 없는 범위 내에서 학교 소재지 인근지역에도 설치 가능(다만 학교·학교법인 시설 또는 위탁산업체 시설만 활용 가능) 인근지역 범위는 전문대학 산업체 위탁교육 시행계획(위탁교육장 설치·운영) 참조

Q.4 산업체위탁교육 지원자 중 전문대졸 혹은 4년제 졸업자일 경우 학칙에 의한 사전학점 인정이 가능한지 여부?

A

☞ 학칙을 통하여 학점 인정이 가능함

Q.5 산업체위탁교육생일 경우 매 학기 해당 산업체 재직 유·무 확인 시 반드시 해당 산업체의 양식에 의한 재직증명서만 제출받아야 하는지의 여부?

A

☞ 매년 3, 9월(연2회) 위탁교육생의 재직여부를 확인하여야 하며, 산업체 재직 증명은 4대 보험 및 국가·지방자치단체가 발급한 증빙 서류 등 공적증명서로만 하여야 함

Q.6 산업체위탁생이 제적 후 재입학을 원하는 경우 재입학을 허용할 수 있는지?

A

☞ 산업체위탁교육의 특성상 불가능함.
위탁교육은 산업체의 장과 대학의 장의 계약에 의해 위탁교육자에게 특정학과의 교육과정을 일정 기간 동안 교육을 실시하는 것으로 중도에 그만두었을 경우 계약이 해지된 것으로 봄. 아울러 복학 또는 재입학 등이 가능하더라도 해당 교육과정이 소멸되는 경우가 많으므로 실질적으로 복학 및 재입학이 불가능함. 다만, 학칙에 제한사항이 없고 복학 및 재입학 시 해당 교육과정이 운영되고 있으며 위탁산업체 장의 동의를 받아 관련 서류를 제출하는 경우 산업체위탁교육심의 위원회의 심의를 거쳐 학교의 장이 허가여부를 판단할 수 있음

Q.7 전문영농인(농어민후계자 등)이 산업체위탁생으로 입학하는데 필요한 서류의 종류는?

A

☞ 1차 산업 종사자인 영농인·어업인 등은 국가·지방자치단체가 발급하는 공적증명서(**농지대장, 어업허가증** 등) 제출 시 위탁교육 가능

Q.8 산업체위탁생의 경우 동일 직무에 일정기간 근무한 전공 관련 경력을 교과목 이수로 인정할 수 있습니까? 직무 및 경력만으로 수업 없이 학점이수가 가능합니까?

A

☞ 학과의 특성과 교과목 내용의 유사성을 감안하여 대학의 장이 학칙으로 정함
※ 법 제23조(학점의 인정 등), 같은 법 시행령 제15조(학점인정의 범위 및 기준 등)에 따라 산업대학과 전문대학은 다른 학교·연구기관 또는 산업체 등에서 학습·연구·실습하거나 근무한 사실이 인정되는 경우 교육부장관이 정하는 관련성을 대학에서 심의하여 인정할 수 있다.

Q.9 군복무 대체를 위한 방위산업체 근무자(산업기능요원)의 경우 산업체위탁지원이 가능한가?

A

☞ 야간 및 방송통신에 의한 수업으로 수학하는 과정에는 지원 가능함. 자세한 사항은 각 지방병무청 산업기능요원 담당자에게 문의(확인)하여 주시기 바람
※「병역법」 시행령 제88조(전문연구요원 및 산업기능요원의 수학) ① 전문연구요원 및 산업기능요원은 의무복무기간 중 교육기관에서 수학(「고등교육법 시행령」 제50조제2항에 따른 학위과정을 수료한 사람으로 인정받기 위하여 수업을 듣는 등 학점을 취득하기 위한 행위를 말한다. 이하 같다)할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2013.12.4., 2016.11.29.〉 1. 야간 또는 방송통신에 의한 수업으로 수학하는 경우

Ⅳ 감사 사례

사례 1. 위탁교육장 수업 운영 부적정

- 외부 위탁교육장의 수업을 개강 첫 주라는 이유로 오리엔테이션 행사를 한 후 수업 미실시
- 관련 법(고등교육법, 시행령, 학칙 등)에 각 교과목 총 수업 시간수의 4분의 1이상을 결석한 자는 학점을 취득할 수 없음에도
  - 업무상 출석하지 않은 외부 위탁교육생, 군 위탁교육생의 경우 진지작업, 경계지원, 야간 행군, 파병 등 몇 주 동안 결석한 학생을 별다른 조치 없이 학점 부여
- 산업체 위탁교육의 수업연한은 해당 모집단위의 수업 연한과 동일하게 운영하도록 되어 있음에도 본교 수업연한(3년)과 다르게 단축(2년) 운영
- 관련 법에 교과의 이수에 따른 학점당 이수시간은 매학기 15시간 이상하도록 되어 있음에도
  - 40분을 한 시간으로 운영 또는 실제 2시간을 수업하고 3시간으로 인정하는 등 단축 수업으로 부실한 수업 실시

사례 2. 외부 위탁교육장 운영 부적정

- 외부 위탁교육장은 학교 소재지 인근 지역에도 설치 가능하나, 학교·학교법인 시설 또는 위탁사업체 시설만 활용 가능하고 다른 시설을 임차하여 활용할 수 없음에도
  - 관리비 명목으로 ○○○만원 지급한 사례, 산업체가 제공한 시설이 아닌 외부 시설에서 수업 운영한 사례, 보고된 장소와 다른 장소에서 수업한 사례
- 산업체 위탁교육 학급 편성 시 40명 단위 별도학급으로 운영하여야 하나, 64명의 인원을 분반하지 않고 하나의 반으로 운영, 2개 학과의 3개 교과목을 합반으로 운영

사례 3. 학생선발 부적정

- 산업체 위탁교육생으로 선발할 때에는 재직확인을 위하여 공적증명서를 확인하여야 함에도
  - 재직확인을 하지 않고 학생 선발(산업체에 미 근무자 입학)
  - 공적증명서에 퇴직하였다고 되어 있음에도 학생 선발
  - 고등학교 졸업여부를 확인하지 않고 학생 선발
- '산업체 위탁교육 계약'을 체결하면서 동 '산업체' 직원이 아닌 자를 소속직원으로 인정하여 합격시키고 매 학기 등록 시 확인 의무 소홀
- 관련 법(고등교육법, 시행령, 학칙 등)에 산업체 위탁생을 모집할 경우에는 대학의 장과

산업체의 장이 계약을 체결하도록 되어 있음에도 대학에서 정한 서류에 산업체의 대표 직인만 날인하여 입학 허가

사례 4. 성적처리 부적정

- 학칙에 성적처리는 출석상황, 평소학습 성적, 과제 및 시험성적 등을 종합으로 평가하도록 되어 있음에도
  - 수업시간표 미 작성, 강의실 미 배정한 체 학점 부여, 출석 수업을 하지 않고 별도의 시험도 없이 레포트만 평가하여 학점 부여
- 군부대의 훈련, 산업체의 여건에 따라 총 수업시간의 4분의 1이상 결석하여 학점을 부여할 수 없음에도 정상적으로 출석한 것처럼 출석부를 허위로 작성하여 학점 부여
- 학칙 등 내규에 성적평가는 절대평가와 상대평가를 혼합하도록 하고 있으며, A+~A°학점은 40%이하, B+~B°학점은 40%이하, C+~C°학점은 20%이상으로 하고 있으나
  - 모두 A+ 또는 A°으로 학점을 부여하는 등 기준과 달리 학점 부여
- 강의계획서에 성적평가 기준(출석 20%, 과제 20%, 중간 30%, 기말 30%)과 달리 중간고사와 기말고사로 평가하여 성적 부여
- 강의계획서에 학생 평가방법이 출석, 과제물, 중간고사, 기말고사 등으로 실시하도록 되어 있으나 기말고사만으로 100% 평가하여 성적 부여

사례 5. 산업체 위탁교육 심의위원회 구성·운영 부적정

- 위원회는 위탁업체 임직원 및 교직원 중에 10인 이내로 구성하되 외부위원이 2분의 1이상 포함되도록 구성하여야 함에도
  - 위원회를 구성하지 않거나 위원회를 개최하지 않은 사례, 회의록을 부실하게 작성하여 회의내용을 알 수 없도록 한 사례
- 4대 보험(고용보험, 산재보험, 건강보험, 국민연금)을 가입하지 아니한 영세 개인사업자는 '심의위원회'에서 위탁교육 가능여부를 결정하도록 되어있는데도 사업자등록증만 징구하여 합격 처리
- 산업체 위탁생의 신분변동과 타 산업체로 전직한 경우에도 '심의위원회를 거치도록 하였음에도 타 위원회(입시자체감사위원회 등)에 위임하여 처리

사례 6. 기타사항

- 산업체 재직 증명은 산업체의 4대 보험 가입여부, 국가·지방자치단체가 발급한 증빙서류 등 공적증명서로만 하도록 되어있는데도, 산업체에서 발급한 재직증명서만으로 확인
- 체육대회, 개인사유 등으로 수업하지 못하는 경우 보강계획서를 학과장에게 제출하고 보강을 실시하여야 하나 실제 보강시간 3시간을 1~2시간만 실시
- 겸임교원은 관련분야에 전문지식이 있는 자를 임용하여야 하나 강의과목과 동일하거나 유사하지 않는데도 위탁교육장 겸임교수로 임용
- '수시전형 동점자 전원 합격' 규정을 악용하여 면접 점수를 임의로 조작, 동점자를 양산한 후 정시모집 부족인원으로 대체
- 주간학생 모집이 곤란한 일부 대학은 주부, 직장인 등을 학생으로 모집한 후 야간강좌로 편법 운영
- 일부 대학은 캠퍼스 밖에 강의시설 개설 시 교육부 인가를 받지 않고 수도권에 불법 교육장을 개설한 후 학생 유치

제 4 절

학사학위 전공심화과정

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 제49조, 제50조의2
  고등교육법 시행령 제58조의2, 제58조의3, 제58조의4
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 전문대학 졸업자에게 계속교육 기회를 제공하여 실무와 연계된 전공심화 교육으로 이론과 실무 능력을 갖춘 전문기술인력 양성
  - 전문대학 졸업자에게 다양한 직업교육 경로 제공
  - 일반대학의 학사학위과정과 차별화된 '현장과 실무' 중심의 직무향상교육 기회 제공
  - 일-학습 병행(work to school, school to work)에 따른 평생학습교육 가능

[고등교육법]

제49조(전공심화과정) 전문대학을 졸업한 사람의 계속교육을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 전문대학에 전공심화과정을 설치·운영할 수 있다.
[전문개정 2011. 7. 21.]

제50조의2(전공심화과정에 대한 학위수여) ① 제49조에 따른 전공심화과정에 입학하여 학칙으로 정하는 과정을 이수한 사람에게는 학사학위를 수여할 수 있다.

② 제1항에 따라 학사학위가 수여되는 전공심화과정을 설치·운영하려는 자는 교육부장관의 인가를 받아야 한다. 〈개정 2013. 3. 23.〉

③ 제1항에 따른 전공심화과정에 입학할 수 있는 사람은 동일계열의 전문대학을 졸업하고 관련 분야에서 재직한 경력이 있는 사람으로 한다.

④ 제3항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 과의 전공심화과정에 한하여 관련 분야에서 재직한 경력이 없는 사람도 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우에는 전공심화과정에 입학할 수 있다. 〈신설 2011. 5. 19., 2021.3.23.〉

⑤ 제4항에 따른 전공심화과정을 운영하기 위하여는 교육여건과 관련하여 대통령령으로 정하는 기준을 갖추어 교육부장관의 지정을 받아야 한다. 〈신설 2011. 5. 19., 2013. 3. 23.〉

⑥ 교육부장관은 제5항의 지정을 위한 평가를 관련 기관이나 관련 단체에 위탁할 수 있다. 〈신설 2011. 5. 19., 2013. 3. 23.〉

⑦ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 학사학위의 종류와 수여에 필요한 사항, 인가의 기준 및 입학자격에

관한 구체적 사항 등은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2011. 5. 19.〉

[전문개정 2011. 7. 21.]

[고등교육법 시행령]

제58조의2(학사학위 수여 전문대학 전공심화과정의 설치인가 등) ① 전문대학의 장이 법 제50조의2제2항에 따라 학사학위가 수여되는 전공심화과정(이하 "전문대학학위심화과정"이라 한다)을 설치하려는 경우에는 별표 2에 따른 교원 및 교사확보기준을 갖추어 다음 각 호의 사항을 기재한 운영계획서를 교육부장관에게 제출하여야 한다. 〈개정 2008. 2. 14., 2008. 2. 29., 2013. 3. 23., 2018. 10. 16., 2023. 4. 18., 2024. 2. 20.〉

1. 개설 학과 및 형태
2. 수업연한
3. 모집인원 및 학급당 학생 수
4. 교원·교사 현황 및 확보 계획
5. 교육과정 운영계획
6. 운영성과에 대한 자체 평가 계획
7. 그 밖에 전문대학학위심화과정 운영에 필요한 사항

② 교육부장관은 제1항에 따른 운영계획서를 제출받은 때에는 그 타당성을 검토하여 인가 여부를 결정하고, 그 결과를 전문대학학위심화과정 운영 개시 예정일 2개월 전까지 해당 전문대학의 장에게 통보하여야 한다. 〈개정 2008. 2. 29., 2013. 3. 23., 2023. 4. 18.〉

③ 법 제50조의2제3항에 따라 전문대학학위심화과정에 입학할 수 있는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 관련분야 재직경력이 9개월 이상인 사람으로 한다. 〈개정 2024. 2. 20.〉

1. 동일계열의 전문대학을 졸업한 사람
2. 동일계열의 전문대학을 졸업한 사람과 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람

④ 법 제50조의2제3항에 따른 동일계열 및 관련 분야는 학문분야 및 직무성격 등을 고려하여 학칙으로 정한다. 〈개정 2018. 10. 16., 2024. 2. 20.〉

[본조신설 2007. 11. 15.][제목개정 2018. 10. 16.][시행일: 2024. 8. 21.] 제58조의2제4항

제58조의3(재직경력이 없는 사람이 입학할 수 있는 전문대학학위심화과정) ① 법 제50조의2제4항에서 "대통령령으로 정하는 과"란 자연과학, 공학, 예·체능, 인문사회계열에 속하는 과를 말하고, "대통령령으로 정하는 요건"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.〈개정 2023. 4. 18., 2024. 2. 20.〉

1. 법 제50조의2제4항에 따른 전공심화과정을 설치한 해당 과를 졸업할 것
2. 제1호의 과와 관련된 과로서 교육부장관이 정하는 과를 졸업할 것

② 법 제50조의2제5항에 따른 "대통령령으로 정하는 기준"이란 별표 2에 따른 기준을 말한다. 〈개정 2025. 6. 2.〉

[전문개정 2018. 10. 16.][제목개정 2018. 10. 16., 2023. 4. 18.]

제58조의4(전문대학학위심화과정의 운영) ① 전문대학학위심화과정의 교육과정은 학칙으로 정하되, 실무와 현장 중심으로 운영하여야 한다. 〈개정 2023. 4. 18.〉

② 전문대학학위심화과정의 수업연한은 다음과 같다. 다만, 제1호의 경우 학칙으로 정하는 학점 이상을 취득한 사람에 대해서는 수업연한을 4분의1 이내의 범위에서 단축할 수 있다〈개정 2023. 4. 18., 2024. 2. 20., 2025. 6. 2.〉

1. 전문대학 수업연한이 2년인 학과: 2년 이상
2. 전문대학 수업연한이 3년인 학과: 1년 이상

③ 제2항에 따른 수업연한 외에 전문대학학위심화과정에 따른 학사학위의 종류와 수여에 필요한 사항은 학칙으로 정한다. 〈개정 2023. 4. 18.〉

[전문개정 2018. 10. 16.][제목개정 2023. 4. 18.]

Ⅱ 학사학위 전공심화과정 입시

1. 입학전형 기본사항

가. 기본사항의 적용

- 전문대학(“이하 대학”)은 학사학위 전공심화과정 기본계획에 따라 매 학년도 “학사학위 전공심화과정 모집 계획”을 수립
- 대학은 학사학위 전공심화과정 모집요강 수립 시 기본계획을 준수해야 하며, 모집계획에 대해 위원회의 수정 및 조정권고 등 통보가 있을 시 대학은 이를 적극 반영함
- 대학은 기본계획에서 정한 주요 행정사항에 대해서도 그 처리기준과 운영방침을 준수해야 하며, 특히, 입학 정보 제공과 관련한 조치사항에 대해서는 해당 기한을 반드시 준수하도록 함

나. 입학전형의 공정성 및 투명성 제고

- 대학은 전공심화과정의 입학전형의 공정성과 투명성 확보를 위해 노력하며, 이를 위해 합리적이고 체계적인 전형 운영 방안을 수립·적용
- 전형계획 수립 시, 모집단위별 전공 특성을 반영하여 지원자 요건, 선발 절차, 전형방법 및 평가 기준 등 주요사항을 명확히 기재하고, 이에 대한 관리·감독 체계를 병행
- 그 외의 세부 사항은 전문대학 입학전형 기본사항 준용

다. 수험생 개인정보 보호 강화

- **대학은 원서접수 처리 시 개인정보 처리 점검체계를 구축·운영하고 관리사항 점검을 위해 DB 작동기록, 보안장비 운영기록, 웹서버 운영기록 등 주요 로그를 일정기간 보관함**
  - 원서접수를 외부 기관에서 대행처리 할 경우에도 개인정보 처리 점검체계를 구축·운영하도록 하고, 대학 자체 점검 및 외부 점검이 이루어질 수 있도록 조치하여야 함

- 대학은 원서접수 처리를 외부기관에 위탁할 때에는 '정보통신망 안정성 인증', '개인정보보호 관리체계 인증'을 획득한 기관에서 원서접수가 되도록 하는 등 개인정보보호에 만전을 기하도록 함
- 대학은 수험생의 개인정보가 유출 및 상업적으로 이용되지 않도록 노력하고, 「개인정보보호법」 및 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 제반 관련 법규를 준수함

2. 입학전형 자격요건

가. 모집정원

- 「고등교육법 시행령」 제29조 제2항 제13호에 따라 정원 외 모집 가능

> **〈고등교육법 시행령〉**
>
> **제29조(입학·편입학 등)**
> ② 다음 각 호의 사람의 입학의 경우에는 제28조제1항에도 불구하고 그 정원이 따로 있는 것으로 본다. 이 경우 제2호·제3호·제8호·제9호·제11호·제12호·제13 또는 제14호에 해당하는 사람의 총학생수는 별표 1의 기준을 따른다.
> 13. 법 제50조의2 및 제54조의2에 따라 학사학위가 수여되는 전공심화과정에 입학하는 자

  - 단, 학사학위 전공심화과정의 총학생수는 해당 연도 입학정원의 20% 이내와 모집단위별 입학정원 범위 내에서 모집 가능

    ※ 제4호(장애인), 북한이탈주민·외국인(6호), 재외국민 등(7호)이 전공심화과정에 입학하는 경우 상기 개설된 전공심화과정에 한하여 정원 외 모집인원과 별도로 입학 가능

나. 입학자격

- 전문대학 졸업(동등 학력자 포함)자로서 대학 설치 인가 입학자격에 따라 동일계열 졸업자 또는 관련 분야의 재직 경력이 9개월 이상 있는 자
- 전공심화를 설치한 해당 과(학칙으로 정하는 관련과 포함)를 졸업한 사람은 재직경력 없는 사람도 입학 가능
  - 다만, **졸업(학위취득)예정자 또는 일반대학의 2~3학년 수료자는 지원이 가능하나 졸업(학위)증명서 또는 수료증명서를 제출하여야 입학이 가능함**
    (전문대학 3년제 수료자는 지원 불가)

    ※ 근거: 「고등교육법 시행령」 제58조의2제3항, 제58조의3, 제70조, 「학점인정 등에 관한 법률 시행령」 제13조

〈학점인정 등에 관한 법률 시행령〉

제13조(학력인정의 기준) ① 학습자가 법 제8조제1항에 따라 대학 또는 전문대학 졸업자와 같은 수준의 학력을 인정받기 위해서는 다음 각 호의 학점을 인정받아야 한다.

2. 전문대학 졸업학력: 80학점(「고등교육법 시행령」 제57조제1항에 따라 수업연한이 3년인 경우 120학점) 이상

〈고등교육법 시행령〉

제70조(학력인정) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 전문대학을 졸업한 사람과 같은 수준의 학력이 있다고 본다.

1. 대학(산업대학·교육대학, 원격대학 및 이에 준하는 학력인정 각종학교를 포함)에서 2학년 또는 3학년이상의 교육과정을 전부 이수한 사람

1의2. 법 제50조의3에 따라 수업연한을 4년으로 하는 전문대학의 학과에서 2학년 또는 3학년 이상의 교육과정을 전부 이수한 사람

2. 외국 또는 군사분계선이북지역에서 우리나라의 초·중등교육과 대학 2년의 학교교육에 상응하는 교육과정을 수료한 사람으로서 대학 2년을 수료한 사람과 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 사람

② 외국 또는 군사분계선이북지역에서 우리나라의 초·중등교육과 대학교육에 상응하는 교육과정을 전부 이수한 사람으로서 대학을 졸업한 사람과 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 사람은 대학을 졸업한 사람과 같은 수준의 학력이 있다고 본다.

전공심화과정 관련 학과의 학점 유의사항

☞ 산업체 경력 있는 과정 및 산업체 경력 없는 과정 운영 시 학칙에 명시되지 않았더라도 전문학사 학위과정 등에서 전공심화과정 관련 학과의 학점을 30(50)% 이수한 경우 관련학과 졸업자로 인정

※ 학칙에 명시되지 않은 관련학과 졸업자로 인정(학점의 기준)

구분	졸업학점					비고(관련 졸업자 인정 학점)	
	졸업대학		우리대학		이수 기준		
	2년제	3년제	2년제	3년제		2년제	3년제
산업체 경력 있는	70	102	75	110	30%	75학점*0.3 → 23	110학점*0.3 → 33
산업체 경력 없는	70	102	75	110	50%	75학점*0.5 → 38	110학점*0.5 → 55

- 대학 개설 학과의 졸업 학점을 기준으로 이수 학점을 산출
- 관련 학점에 대한 세부기준은 대학 자체 '전공심화과정 운영위원회 및 전공심화과정 교육과정편성위원회'에서 심사하여 결정함

● e-MU 학사학위 전공심화과정

※ e-MU 학사학위 전공심화과정 입시에 관한 자세한 사항은 교육부에서 매 학년도 공표하는 e-MU 전문대학 학위취득(전문학사·전공심화)과정 계획 참조 바람

3. 입학전형 운영에 관한 사항

가. 운영기구 설치·운영

- 「**전공심화과정 운영위원회**」 설치·운영
  - **(설치단위) 대학전체**
  - **(구성)** 대학의 총장 또는 처장(위원장), 설치 학과의 교수, 산업체 인사, 외부인사 등으로 구성하되, **산업체 인사를 50% 이상**으로 구성
  - **(기능)** 주요사항 심의·의결, 입학사정, 자체평가 실시 등

나. 모집시기

- 학교의 장이 자율적으로 결정(단, 모집 마감일은 전문학사와 동일하게 시행)
  - 순수 외국인 등*에 대해 전공심화과정 9월 입학자로 선발이 가능함(대학에서 별도의 모집계획 사전 수립·시행)

    * 고등교육법 시행령 제29조 제2항 6호(부모 모두 외국인인 외국인), 7호(외국에서 우리나라 초·중등교육에 상응하는 교육과정을 전부 이수한자)

다. 모집인원

- 전공심화과정 개설 인가(지정)에 의한 단위별 모집인원에 한하여 모집할 수 있음

라. 모집방법

- 모집단위별 모집인원은 사전에 확정된 인원을 대상으로 원서접수 개시일 전에 전공심화과정 모집요강과 함께 대학 홈페이지 등에 사전공고 후 공개모집함

마. 전형방법(평가원칙)

- 모집단위별 평가원칙과 전형요소별 반영비율 등의 전형방법은 모집단위의 특성에 맞게 대학에서 자율적으로 설정

바. 합격자 발표

- 대학에서 지정한 기간 내에 합격자를 발표함
  - 대학은 지원자들의 합격여부를 충분히 인지할 수 있는 방법으로 합격자를 발표해야 함
  - 합격자 발표에 대한 자세한 사항(일정, 고지, 방법, 유의사항 등)은 모집요강에 안내할 것

사. 등록 및 등록포기

- 전공심화과정 모집에 합격한 자는 대학별로 설정한 등록기간 내 등록 처리
- 합격한 자의 등록포기 및 그에 따른 등록금 환불은 「대학 등록금에 관한 규칙」에 의거 처리

아. 미등록 등 결원 충원

- 예비합격자의 충원은 지원자 전원에 대해 발표한 순위 또는 합격자 사정 시 미리 확정하여 둔 예비합격 후보자 순위에 따라 충원
- 미등록 결원은 '자율모집' 계획을 수립하여, 전문학사 과정과 동일한 절차에 따라 처리

자. 모집결과 제출: 매학년도 3월

차. 기타사항

- 전문학사 수업연한 변경 시 전공심화과정 운영 유의
- 전공심화 야간과정 진학과 관련하여 외국인 유학생 사증발급 및 체류관리 지침(법무부)에 따라 요건 충족 및 유학생 불법체류율 관리에 유의

유의사항(외국인 유학생 사증발급 및 체류관리 지침(법무부 2025.9.))

- **(대상 유학생)** ▲국내 전문대학 졸업자로 ▲졸업 직후 학기에 ▲동일 대학에 설치된 전공심화 야간과정에 입학 허가를 받은 유학생*으로 ▲전문학사 졸업 성적이 평균 C학점 이상인 자
- **(대상 기관)** 법무부에서 운영하는 유학생정보시스템(FIMS)에 등록된 교육기관

* 본 지침에서 정한 야간 학위과정 유학생 특례에 따라 유학생 모집에 대한 관할 출입국·외국인관서의 심사를 받은 이후 발급된 표준입학허가서 소지자

※ 주의. 전문학사 취득 후 출국하여 등록이 말소되었거나, 구직(D-10) 및 취업 체류자격으로 변경하여 체류한 사실이 있는 자는 제외

Ⅲ 학사학위 전공심화과정 운영(입시, 교무 등)

- **학사학위 전공심화과정 개요, 개설, 입시, 교무, 운영진단 등 자세한 사항은 학사학위 전공심화과정 운영편람 참고(별도제공)**

※ (유의사항) 교육부·한국전문대학교육협의회에서 공표하는 매 학년도 기본계획 및 시행계획 등 참조 바람

제 5 절

전문기술석사과정

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 제49조의2, 제50조의4
  고등교육법 시행령 제58조의6, 제58조의7
  대학설립·운영 규정 제2조의3
- **(기본방향 또는 추진배경)**
  - 이론 중심의 일반대학원과는 차별화된 직무기술 교육 및 융복합 숙련 교육 등을 통한 고숙련 전문기술 인재 양성을 위해 전문기술석사과정 도입
  - 전문대학이 전문기술석사과정을 설치·운영할 경우 법령에 따라 교육부 장관의 인가를 받아야 함 (고등교육법 제49조의2·제50조의4, 같은 법 시행령 제58조의6·제58조의7, 대학설립·운영 규정 제2조의3)

[고등교육법]

제49조의2(전문기술석사과정) 고숙련 기술 전문가의 양성을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 전문대학에 전문기술석사과정을 설치·운영할 수 있다.
[본조신설 2021. 3. 23.]

제50조의4(전문기술석사과정에 대한 학위수여) ① 제49조의2에 따른 전문기술석사과정에 입학하여 학칙으로 정하는 과정을 이수한 사람에게는 전문기술석사학위를 수여할 수 있다.

② 제1항에 따라 전문기술석사학위가 수여되는 전문기술석사과정을 설치·운영하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육부장관의 인가를 받아야 한다.

③ 제1항에 따른 전문기술석사과정에 입학할 수 있는 사람은 학사학위를 가지고 있는 사람이나 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람 중에서 관련 분야에서 재직한 경력이 있는 사람으로 한다.

④ 교육부장관은 제2항의 인가를 위한 평가를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관련 기관이나 관련 단체에 위탁할 수 있다.

⑤ 제1항에 따른 전문기술석사학위를 가지고 있는 사람은 석사학위와 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 것으로 본다.

⑥ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 전문기술석사학위의 종류와 수여에 필요한 사항, 인가의 기준 및 입학자격에 관한 구체적 사항 등은 대통령령으로 정한다.
[본조신설 2021. 3. 23.]

[고등교육법 시행령]

제58조의6(전문기술석사과정 설치·운영 인가 등) ① 전문대학의 장이 법 제50조의4제2항에 따라 전문기술석사과정 설치·운영 인가를 받으려는 경우에는 해당 기술 분야에 대한 전문성이 있는 교원을 5명 이상 확보해야 한다.

② 법 제50조의4제2항에 따라 전문기술석사과정 설치·운영 인가를 받으려는 전문대학의 장은 다음 각 호의 사항을 기재한 운영계획서를 전문기술석사과정 운영 개시 예정일 12개월 전까지 교육부장관에게 제출해야 한다. 〈개정 2024. 2. 20.〉

1. 개설 학과
2. 수업연한
3. 학생정원 및 학생 선발 계획
4. 교육·실습용 시설·설비 현황 및 확보 계획
5. 교원·교사 현황 및 확보 계획
6. 교육과정 운영 계획
7. 운영성과에 대한 자체 평가 계획
8. 전문기술석사과정 설치 이후 3년간 재정운영 계획
9. 그 밖에 전문기술석사과정 운영에 필요한 사항

③ 교육부장관은 제2항에 따른 운영계획서를 제출받은 때에는 그 타당성을 검토하여 인가 여부를 결정하고, 그 결과를 전문기술석사과정 운영 개시 예정일 8개월 전까지 해당 전문대학의 장에게 통보해야 한다.

④ 법 제50조의4제3항에 따라 전문기술석사과정에 입학할 수 있는 사람은 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 사람으로 한다.

1. 학사학위를 가지고 있거나 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람일 것
2. 관련 분야 재직경력(학사학위를 받기 전의 경력이나 법령에 따라 학사학위와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되기 전의 경력을 포함한다)이 2년 이상인 사람일 것

⑤ 제4항제2호에 따른 관련 분야는 학문 분야 및 직무 성격 등을 고려하여 학칙으로 정한다. 〈개정 2024. 2. 20.〉

⑥ 교육부장관은 법 제50조의4제4항에 따라 전문기술석사과정 인가를 위한 평가를 「한국전문대학교육협의회법」 제2조제1항에 따른 한국전문대학교육협의회에 위탁한다. 〈신설 2024. 2. 20.〉

[본조신설 2021. 9. 24.]

제58조의7(전문기술석사과정 운영) ① 전문기술석사과정의 교육과정은 학칙으로 정한다.

② 제1항에 따른 교육과정에는 고숙련 기술 전문가 양성에 필요한 실습과목이 포함되어야 한다.

③ 전문기술석사학위의 종류와 수여에 필요한 사항은 학칙으로 정한다.

[본조신설 2021. 9 24.]

[대학설립·운영 규정]

제2조의3(학과·정원 등의 증설·증원 기준) ⑥ 대학(편제완성연도의 계열별 학생정원을 기준으로 한 교원 확보율이 65퍼센트 미만인 대학은 제외한다)이 구조개혁을 위하여 별표 1의6에서 정하는 기준에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정원의 상호 조정(이하 "상호조정"이라 한다)을 하는 경우에는 제1항을 적용하지 않는다. 이 경우 상호조정 후의 교원확보율은 편제완성연도의 계열별 학생정원을 기준으로 한 전년도의 확보율 이상으로 유지해야 한다. 〈신설 2011. 2. 16., 2013. 2. 15., 2021. 9. 24., 2023.

9. 19., 2024. 4. 30.〉

3. 전문학사학위과정 입학정원과 전문기술석사학위과정 입학정원 간의 상호조정

[별표 1의6] 상호조정의 기준(제2조의3제6항 관련) 〈개정 2024. 4. 30.〉

4. 전문학사학위과정 및 전문기술석사학위과정의 입학정원을 상호조정하는 전문대학	4. 전문학사학위과정의 입학정원 1명을 감축하여 전문기술석사학위과정의 입학정원 1명을 증원하는 비율로 조정

Ⅱ 전문대학 전문기술석사 운영 개요

1. 신청 대상 및 신청 단위

- (신청대상) 고등교육법 제2조 제4호에 해당하는 전문대학
- (신청단위) 전문대학에서 전문학사 및 전공심화과정 또는 학사학위를 수여하는 4년제 과정을 개설·운영 중인 학과 또는 계열
  - 2개 이상의 학과(타 대학 소속 포함)가 공동으로 전문기술석사과정 설치가 가능하며, 참여하는 모든 학과가 전문학사 및 전공심화과정 또는 4년제 과정을 개설·운영하고 있어야 함

〈신청단위 확대〉

- **(간호학과) 고숙련 간호 인력 수요 확대** 및 **체계적 인력양성 기반 마련 필요**에 따라 **4년제 과정**인 간호학과도 신청 대상에 포함
- **(e-MU)** 석사 수준의 **군 고급기술인력의 체계적 양성에 대한 수요**에 따라 e-MU(e-Military U) 전문기술석사과정도 신청 대상에 포함(* 교육부-국방부-6개 협력대학 MOU 체결('25.12.))

2. 설치 요건

- (수업연한) 2년 이상
- (교원) 전임교원 5명 이상 확보(전문학사와 연계)
  - 해당 기술분야에서 산업체 경력과 전문성을 갖춘 교원

    ※ 근거: 「고등교육법 시행령」 제58조의6 제1항
- (정원조정) 전문학사 입학정원 1명을 감축하여 전문기술석사과정 입학정원 1명을 증원하는

비율로 정원 조정(1:1 상호조정)

※ 전문학사 입학정원 감축 시 학제(2·3년제) 및 학과 제한없이 정원조정

※ 정원 외 모집 불가

3. 입학 자격(아래 요건을 모두 충족)

- 학사학위 소지자 및 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 자
- 관련 분야 재직 경력 2년 이상인 자로, 관련 분야는 학문 분야 및 직무 성격 등을 고려하여 대학 학칙으로 규정

4. 교육과정 운영

- 고숙련 기술 전문가 양성이라는 교육목표를 달성 할 수 있도록 실습과목 필수로 포함하여 체계적인 교육과정 운영
- 산업체 수요를 반영한 교육과정을 개발·운영하고, 단기-전문학사-전공심화-전문기술석사 과정이 체계적으로 연계되도록 구성
  - 직무 기초 능력 교육을 통한 기술 인력 양성, 관련 자격증 취득 등, 비학위과정 또는 마이크로디그리 등 활용 가능
- 전문기술석사과정 교육과정, 학점 취득, 학사 운영 등에 필요한 사항은 학칙으로 규정

5. 전문기술석사과정 인가 절차(2027학년도 신규 인가 기준)

신청서 접수	교육 요건 평가	운영계획 평가	최종 검토	인가결정 및 결과 통보
• 2027학년도 전문기술석사과정 **인가 신청서 및 운영계획서** 공문 제출 ▶	• 교육요건 충족여부(P/F) 심사 – **'적합'**일 경우 운영계획 평가진행	• 운영계획에 대한 종합심사 진행 – 1,000점 만점 기준 **'800점 이상'**일 경우 **'적합'** 판정	• 운영계획평가결과 적합으로 판정된 과정에 대해 심사의견 작성 ▶	• 최종인가 여부결정 • '27학년도 전문기술석사과정 인가결과통보
대학→교육부 (~'26.2.)	전문대교협, 인가심사위원회 (소위원회)	인가심사위원회 (소위원회)	인가심사위원회 (종합심의위원회)	교육부→대학 (~'26.5.)

6. 유의사항

- 2027학년도 **전문기술석사과정** 설치·운영 인가를 받은 대학은 **학생 모집 전**까지 **학생정원 조정내용**을 **학칙**에 **반영**하여야 함
  - 학생정원을 통합하여 운영하거나 학생을 모집한 후 그 결과에 따라 **학칙을 변경하는 사례**가 발생하지 않도록 **유의**
- 전문기술석사과정 인가 후 **편제가 완성된 후**에는 **학생정원은 관련 법령**에 따라 **자율적으로 조정 가능**
- 전임교원 확보(5명 이상) 및 입학정원 상호조정 등 **교육요건 충족 여부**는 **매년 4.1.자 기준**으로 점검 예정
  - 교육요건 기준을 **미충족**할 경우, 고등교육 관계 법령에 따른 **행정처분** 가능

> ❖ 「**고등교육법 시행령**」 **제71조의14, [별표4](행정처분 세부기준)**
> ‣ **전문기술석사과정 기준(교원확보 기준) 미충족시**
> → **(1차 위반)** 조정된 정원의 2배 범위에서 모집정지
> → **(2차 위반)** 조정된 정원의 2배 범위에서 정원 감축

Ⅲ 질의응답

Q.1 전문기술석사 전기(3월) 모집 시 미 충원된 인원만큼 후기(9월) 모집 가능한가?

A

☞ **인가된 모집인원 안에서** 전기(3월) 미 충원된 인원만큼 국내 학생 또는 외국인 유학생을 후기(9월)에 모집 가능하며, 「고등교육법」 제20조에 근거하여 학교 운영상 필요한 경우 학칙으로 정할 수 있음
* 전문기술석사과정은 정원 외 모집 불가함

Q.2 전문기술석사과정 여석이 있는 경우 편입학 가능한가?

A

☞ 제도적으로 안된다는 규정은 없으나, 학생을 편입 받기 위해서는 (1) 동일한 계열의 전문기술석사과정 이수생이어야 하며, (2) 편입하고자 하는 대학의 입학조건(관련 업무 경력 2년 등)을 충족하여야 하기에 현실적으로 편입학 진행은 어려움이 있음
* 일반 석사 과정 학생은 전문기술석사과정으로 편입 불가

제 6 절

계약학과(계약에 의한 학과 등)

Ⅰ 관련 근거

- **(수립근거)** 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제8조, 같은 법 시행령 제2조, 제8조, 제9조
  고등교육법 제34조의5
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 산업체 수요에 의한 맞춤식 직업교육체제(Work to school)를 대학의 교육과정에 도입하여 실용적 인재양성에 탄력적으로 대응
  - 국가, 지방자치단체 또는 산업체 등이 산업교육기관(대학)과 계약을 체결하여 특정 분야 및 다양한 전문 산업인력 양성·활용에 기여

[산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률]

제8조(계약에 의한 직업교육훈련과정 등의 설치·운영) ① 산업교육기관은 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 국가, 지방자치단체 또는 산업체등과의 계약에 의하여 권역별로, 산업교육기관간 또는 산업교육기관별로 직업교육훈련 과정 또는 학과 등을 설치·운영할 수 있다. 이 경우 새로운 학과·학부를 설치할 필요가 있는 때에는 그에 앞서 이미 설치되어 있는 학과·학부나 유사한 학과·학부를 우선 활용하여야 한다. 〈개정 2017. 11. 28.〉

1. 국가, 지방자치단체 또는 산업체등이 채용을 조건으로 학자금 지원계약을 체결하고, 특별한 교육과정의 운영을 요구하는 경우
2. 국가, 지방자치단체 또는 산업체등이 그 소속 직원의 재교육이나 직무능력 향상 또는 전직(轉職) 교육을 위하여 그 경비의 전부 또는 일부를 부담하면서 교육을 의뢰하는 경우
3. 국가, 지방자치단체 또는 산업체등이 산업사회의 요구에 부응하는 인력 양성을 위하여 학생 선발기준의 공동 마련, 교육과정·교재의 공동개발 및 산업체등 인사의 교육 참여 등을 통한 교육과정의 운영을 요구하는 경우

② 산업교육기관의 장은 제1항에 따라 계약에 의한 학과 및 학부(이하 "계약학과등"이라 한다)를 설치·운영하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 설치·운영계획을 교육부장관에게 신고하여야 한다. 〈신설 2015. 3. 27.〉

③ 산업교육기관의 장은 계약학과등을 폐지하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 폐지계획을 교육부장관에게 신고하여야 한다. 〈신설 2015. 3. 27.〉

④ 산업교육기관과 산업체등은 제1항 각 호의 계약학과등의 설치기준을 지켜야 한다. 〈신설 2015. 3. 27., 2022. 12. 13.〉

⑤ 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 직업교육훈련과정 등의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. 〈신설 2017. 11. 28.〉

⑥ 제1항에 따른 직업교육훈련과정 등의 설치·운영 및 학생선발방법, 정원, 납부금, 제5항에 따른 비용 지원 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2015. 3. 27., 2017. 11. 28.〉

[전문개정 2007. 12. 21.]

[고등교육법]

제34조의5(대학입학 전형계획의 공표) ① 교육부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 정하거나 변경할 경우에는 해당 입학연도의 4년 전 학년도가 개시되는 날 전까지 공표하여야 한다. 다만, 관계 법령의 제정·개정·폐지또는 「재난 및 안전관리기본법」 제3조제1호에 따른 재난으로 인한 경우에는 그러하지 아니하다. 〈신설 2019. 4. 23., 2020. 10. 20.〉

1. 제34조제3항에 따라 교육부장관이 시행하는 시험의 기본방향 및 과목, 평가방법, 출제형식
2. 해당 입학연도에 학생이 대학에 지원할 수 있는 총 횟수
3. 그 밖에 대학 입학과 관련한 것으로서 교육부장관이 필요하다고 인정하는 사항

② 교육부장관은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 정하거나 변경하려는 경우 공청회 및 정보통신망 등을 통하여 국민과 관계 전문가의 의견을 충분히 수렴하여야 한다. 〈신설 2019. 4. 23.〉

③ 제10조에 따른 학교협의체는 매 입학연도의 2년 전 학년도가 개시되는 날의 6개월 전까지 제1항에 따라 교육부장관이 공표하는 사항을 지키며 입학전형에 관한 기본사항(이하 "대학입학전형기본사항"이라 한다)을 수립·공표하여야 한다. 〈개정 2019. 4. 23., 2022. 10. 18.〉

④ 제34조제1항에 따른 대학의 장은 입학전형을 공정하게 시행하고 응시생에게 입학에 대한 정보를 제공하기 위하여 매 입학연도의 전 학년도가 개시되는 날의 10개월 전까지 대학입학전형시행계획(입학전형 자료별 반영비율을 포함한다)을 수립하여 공표하여야 한다. 이 경우 대학의 장은 대학입학전형기본사항을 지켜야 한다. 〈개정 2019. 4. 23., 2022. 10. 18.〉

⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 학교협의체와 대학에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 대학입학전형기본사항과 대학입학전형시행계획의 공표시기를 달리 정할 수 있다. 〈개정 2019. 4. 23.〉

⑥ 제3항 및 제5항에 따라 대학입학전형기본사항을 공표한 학교협의체와 제4항 및 제5항에 따라 대학입학전형시행계획을 공표한 대학의 장은 공표한 대학입학전형기본사항과 대학입학전형시행계획을 변경하여서는 아니된다. 다만, 관계 법령의 제정·개정 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 대학입학전형기본사항이나 대학입학전형시행계획을 변경할 수 있다. 〈개정 2019. 4. 23.〉

[본조신설 2014. 1. 1.]

1. 계약학과 제도의 주요 내용

구 분	주 요 내 용
정의	산업체의 다양한 인력수요에 탄력적으로 대응하여 산업체 맞춤형 인력 양성, 소속 직원의 재교육 및 직무능력 향상을 위한 교육을 국가·지자체·산업체등이 대학과 계약으로 설치·운영하는 제도
설치근거	「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」제8조 및 같은 법 시행령 제8조(계약에 의한 학과 및 학부의 설치·운영 등)~제9조(계약학과등의 공동 운영)
유형	① (채용조건형) 산업체 등이 채용을 조건으로 학자금 지원 계약을 체결하고, 특별한 교육과정의 운영을 요구하는 경우 ② (재교육형) 산업체 등이 소속 직원의 재교육, 직무능력향상, 전직교육을 위하여 경비의 전부 또는 일부를 부담하면서 교육을 의뢰하는 경우
설치 주체	산업교육기관(대학, 전문대학 등)
경비부담 주체	계약학과 운영에 필요한 경비의 100분의 50 이상을 산업체등이 부담
산업체 경력인정	교육과정 관련 근무경력에 대해 20/100 범위에서 학점으로 인정
학생 정원	① (채용조건형) 전체 입학생수 또는 입학 정원의 10/100 ② (재교육형) 별도 인정 (제한 없음)

2. 유사 제도 비교

구분	계약학과	산업체 위탁교육	재직자 특별과정
근거	• 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제8조 및 같은 법 시행령 제8조, 제9조 • 계약학과 운영요령	• 「고등교육법」 제40조 및 같은 법 시행령 제53조의2 • 산업체 위탁교육 시행계획	• 「고등교육법 시행령」 제29조제2항제14호
설치 주체	• 대학·산업대학·전문대학·원격대학·각종학교 및 시행령 제2조에서 정하는 기관	• 산업대학·전문대학·원격대학	• 대학·산업대학·전문대학·기술대학
산업체 범위	• 국가·지방자치단체·공공단체 및 상시근로자 5인 이상 사업체 등	• 좌동	• 좌동
	• 국가·지방자치단체가 산업체 납부금 전액을 지원하는 경우 (상시근로자 5인 미만 산업체) 예외 인정	• 4대 보험 가입 사업체 (창업, 자영업자 포함) • 1차 산업 종사자는 공적증명서 확인으로 인정	• 좌동
설치 절차	• 대학과 산업체 계약 및 학칙 기재	• 좌동	• 대학자체 결정사항 학칙에 기재
교육 여건	• 대학설립기준 4대 요건 (교원·교사·교지·수익용 기본재산) ➜ 확보 의무 없음	• 모집 단위별 전임교원확보율: 50%이상 (전문대: 겸임초빙 포함 전체 85% 이상 가능) • 교사확보율: 50% 이상 (전문대는 65% 이상)	-

구분	계약학과	산업체 위탁교육	재직자 특별과정
경비 부담	• 산업체: 50%이상~100% • 학생: 50% 이하	• 학생: 100%	• 학생: 100%
	• 현물 한도: 20%	• 무상으로 제공하는 시설	-
정원	• 채용조건형: 입학정원 10% • 재교육형: 학칙으로 정함 (정원 무제한)	• 모집단위별 입학정원 - 대학: 50% 이내 - 전문대학: 교원확보율 비례 (겸·초 포함)	• 모집단위별 입학정원 11% 이내
입학 자격	• 국가·지자체가 지원하는 경우 (산업체 요건) 예외 인정	• 9월 이상 재직자	• 마이스터고, 특성화고 졸업, 3년 이상 산업체 재직자
	• 국가·지방자치단체 발행 공인증명서 첨부	• 좌동	• 좌동

Ⅱ 질의응답

Q.1 "계약학과"란 무엇인가?

A

☞ "계약학과"란 산업체의 다양한 인력수요에 탄력적으로 대응하여 산업체 맞춤형 인력을 양성하고, 소속 직원의 재교육 및 직무능력향상을 위한 교육을 할 수 있도록 산업체와 산업교육기관이 계약에 의하여 설치 운영할 수 있는 학위 과정으로 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」이 제정되면서 도입된 제도로서 채용조건형과 재교육형 계약학과가 있음

※ 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률(산학협력법, 2022.12.13. 일부개정, 법률 제19067호)

Q.2 계약학과를 설치·운영할 수 있는 "산업교육을 실시하는 산업교육기관(대학)"이라 함은?

A

☞ 「계약학과 설치·운영규정」 제2조제1항제1호에 따른 계약학과를 설치·운영할 수 있는 산업교육기관은 산학협력법 제2조 제2호 다목의 대학(「고등교육법」 제2조의 학교, 그 밖에 다른 법률에 따라 설립된 고등교육기관 중 대통령령으로 정하는 기관)이며,

- 대학, 산업대학, 전문대학 및 원격대학, 그 밖에 다른 법률에 따라 설립된 고등교육기관 중 산학협력법 시행령 제2조제2항 각호의 학교를 말함

제 7 절

유학생

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 제34조의5,
  고등교육법 시행령 제29조제2항제2호·제6호·제7호, 제34조, 제35조제3항제1호
- **(선발안내)**
  - 한국전문대학교육협의회, 전문대학 입학전형 기본사항
  - 법령으로 정한 정원외 특별전형
  - 교육부, 외국인 유학생 및 어학연수생 표준업무처리요령
  - 교육부, 교육국제화역량인증제 및 외국인유학생 유치관리 실태조사 편람
  - 법무부, 외국인 유학생 사증발급 및 체류관리지침, 출입국관리법, 출입국관리법 시행령
  - 법무부, 유학생정보시스템(FIMS) 사용자매뉴얼
- **(유의사항)**
  - 대학의 외국인 유학생 입학 가능여부는 인증제 및 실태조사 결과에 따라 상이
  - 외국인 유학생에 대한 입학허가서는 반드시 FIMS를 통해 표준입학허가서 발급
  - 각종 유학생 입학 특례, 기준, 시범운영 제도 등 변경사항이 수시로 FIMS 공지사항에서 안내되고 있으므로 참조(법무부 체류관리과)
  - 체류관리지침 등은 매년 수시로 변경되므로, 최신지침 참조

Ⅱ 외국인 유학생 개요

1. 정의: 유학 또는 어학연수활동을 할 수 있는 체류자격을 가진 외국인

- (유학 D-2 적용대상) 고등교육법 시행령 제29조 제2항 제6호, 제7호에 따른 재외국민 또는 외국인(북한이탈주민 제외)으로서 국내의 대학 및 대학원에서 수학하거나 연구하는 학생
  - 원격대학의 유학생에 대해서는 입국절차(외국인 유학생 및 어학연수생 표준업무처리요령

(Ⅲ-1))에 관한 내용은 적용하지 않는다.

- (일반연수 D-4 적용대상) 외국인 또는 재외국민으로서 국내의 대학 및 대학원의 정규 과정·연구 과정 외에 대학부설 어학원*에서 한국어를 습득하고자 하는 어학연수생
  - 대학 총·학장의 권한 및 책임이 미치고 원칙적으로 대학 내에 위치

2. 외국인 유학생의 체류자격

- 외국인 유학생의 적용대상별 비자종류 및 대상

구분	한국어 연수과정		학위과정 일반기준					
과정	한국어 연수	외국어 연수	전문 학사	학사 (학사학위 전공심화과정)	석·박사	일·학습 연계	교환 학생	방문 학생
비자	D-4-1	D-4-7	D-2-1	D-2-2	D-2-3,4	D-2-7	D-2-6	D-2-8

Ⅲ 외국인 유학생 선발

1. (선발전형) 정원 외 특별전형

- 정원 외 특별전형 (법령으로 정한 특별전형) 고등교육법 시행령 제29조 제2항

정원 외 특별전형

고등교육법 시행령 제29조 제2항의 각호에 해당하는 경우에는 입학정원에 불구하고 그 정원이 따로 있는 것으로 본다.
※ 근거: 「고등교육법 시행령」 제29조 제2항

2. (지원자격) 재외국민과 외국인 전형 (고등교육법 시행령 제29조 제2항)

- **(재외국민과 외국인 전형)** 재외국민 및 외국인 등으로 아래와 같이 모집가능
  - (2호: 재외국민 및 외국인) 총 입학정원의 2%이내(모집단위별 10%이내)
    ※ 6호, 7호 제외
  - (6호: 북한이탈주민 및 부모가 모두 외국인인 외국인) 모집 제한 없음
  - (7호: 외국에서 우리나라 초·중등교육에 상응하는 교육과정 전부 이수한 다음의 사람)
    가. 재외국민: 모집인원 제한 없음

나. 외 국 인: 모집인원 제한 없음

다.「국적법」제6조제2항에 따라 귀화허가를 받은 사람(결혼이주민): 모집인원 제한 없음

※ 제6호 부모 모두 외국인인 외국인 및 제7호 외국에서 초중등교육에 상응하는 교육과정 이수자의 모집은 대학이 자유롭게 실시 가능 (9월 입학 가능)

- **(재외국민과 외국인 전형) 자격기준 및 세부내용은 한국전문대학교육협의회에서 공표하는 매학년도 전문대학 입학전형 기본사항 참조**

3. 전문대학 외국인 유학생 시행계획 요약

항목	내용	의미
모집계획	• 모집학과, 모집인원 • 전형일정 (원서접수, 면접고사, 합격자발표, 등록금 납부)	• (대 학) 입학전형 시행계획 (공 고) 26학년도 시행계획은'24.4월까지 공고 (1년 10개월전) (변 경) 26학년도 시행계획은 '25년 6월말까지 변경
모집요강	• 1. 전형일정, 2. 모집학과 및 모집인원, 3. 지원자격, 4. 선발방법, 5. 제출서류	• 매 학년도 전문대학 입학전형 기본사항 표준 모집요강안 참조
모집시기	• 3월 입학: 수시·정시모집, 자율모집 (결원 발생시) • 9월 입학: 별도 계획에 의거하여 모집	• 「고등교육법 시행령」 제42조(입학지원방법 등)에 따른 모집 의미
입학시기	• 3월 입학 • 9월 입학	• 「고등교육법」 제20조(학년도 등)
전형구분	• 정원외 특별전형	• 「고등교육법 시행령」제34조(입학전형의 구분)에 따른 전형 의미
전형유형	• 서류+면접위주 전형(대학이 합리적으로 자율 결정 시행)	• 전형요소: 면접, 서류 등
전 형 명	• 정원 외 특별전형 (관련 법 기준) 제2호, 제6호, 제7호	• 전형명은 각 전형에서 요구하는 총괄적인 특징과 지원요건 등을 명칭화한 것을 의미
전형방법	• 학생선발 시 단일전형요소 또는 전형요소간 결합을 통한 실제 선발평가방법 예시) 서류 60% + 면접 40% 또는 서류 100%(추가)	• 전형요소 실제 반영비율, 적용 방법을 의미 • 수학능력 및 재정능력 등 정량적 요소 고려
제출서류	• 입학원서 • 최종학교 졸업(예정)증명서·성적증명서 ※ 단, 졸업예정자의 경우, 비자발급 및 입국은 졸업 최종학기에 가능 • 한국어능력시험(TOPIK) 성적 증명서 • 재정보증서류 • 기타 수학능력 입증서류는 대학의 장이 자율 결정 예) 자기소개서 및 수학계획서, 작품 또는 성과물 등	• 한국어 또는 영어로 작성 • 외국학교 서류(원본, 영문번역, 공증)(아포스티유인증 또는 영사확인 서류) • 재정보증서류 - 학위과정 ① 수도권 소재 대학 연간 2,000만원 이상 ② 지방 소재 대학 연간 1,600만원 이상 - 어학연수 ① 수도권 소재 대학 연간 1,000만원 이상 ② 지방 소재 대학 연간 800만원 이상

항목	내용	의미
	※ 사증발급시 요구 서류 • 신청서, 여권 및 사본, 표준규격 사진 • 교육기관 사업자등록증(또는 고유번호증) 사본 • 표준입학허가서 • 학력요건 및 재정능력 입증서류 • 결핵진단서(외국인 결핵환자 사증발급 및 체류관리지침에서 정한 국가 국적자에 한함) • 가족관계 입증서류(재정능력 입증서류로 부모의 잔고증명서 등을 제출한 경우)	
지원자격	• 국적 – 부모 및 학생 모두 외국인 • 학력: 고등학교 졸업(예정)자 • 언어: 한국어능력시험(TOPIK) 3급이상 소지자 또는 대학의 외국의 유학생 자격기준을 충족한 자	**【전문대학, 전문학사 학위과정】** • 한국어능력시험(TOPIK, TOPIK IBT) : 2급 이상 입학*, 졸업 전까지 3급** 이상 취득 * 동일 대학의 국내 어학연수기관에서 한국어연수 1년 이상 이수(수료)후, TOPIK 2급 수준의 학교평가를 통과한 경우에도 인정 가능하며, 졸업전까지 TOPIK 3급 이상을 취득할 수 있도록 지원(이수(수료)과정에 TOPIK 2급 수준의 학교평가가 포함된 경우는 별도 평가 생략 가능) ** TOPIK 3급을 취득하지 못한 유학생 중 일정 기준을 충족(TOPIK3급 필요점수의 90% 이상 점수를 획득하고, 평가 시점까지의 전 학년 출석 90% 이상 충족하면서 평균학점 C 이상 충족)하는 경우에는 대학에서 자체적으로 판단하여 필요시 인정 • 영어능력시험 : TOEFL iBT* 3.5, IELTS 5.5, CEFR B2, NEW TEPS 202점 또는 그에 상응하는 점수의 국가공인민간영어능력평가시험**, 졸업기준 없음 * (TOEFL iBT) '26년 1월 20일까지 해당 시험에 응시한 경우 59점 이상(기존 점수제도)을 적용하며 그 점수는 유효기간(2년)에 따라 최대 '28년 1월 20일까지 인정이 가능하고, '26년 1월 21일부터 해당 시험에 응시한 경우 3.5점 이상을 기준으로 한다. ** 영어를 모국어 또는 법적 공용어로 사용하는 국가의 국적을 소지한 학생은 중등교육 또는 고등교육을 이수한 증빙 서류(졸업증명서 등)로 영어 능력 시험 기준을 적용받지 않고 입학 가능

* 국내고등학교 졸업자 외국인의 경우 입학허가 시 비자 유효기간 확인 필요

4. 모집 및 선발 절차

- **전형 일정(3월 입학 및 9월 입학)**
  - 고등교육법 시행령 제29조제2항제2호에 따른 재외국민과 외국인 특별전형에 지원하는 수험생들이 주로 재학하고 있는 해외 주재 한국학교들의 정상적인 학사 운영을 위하여 전형을 7~8월 중에 진행할 것을 권장함
  - 고등교육법 시행령 제29조제2항제6호에 따른 북한이탈주민 및 부모 모두 외국인인 외국인의 경우, 입학 시기 및 일정을 자율로 정하여 운영하되, 고등교육법 및 기본사항에 따른 전형방법의 사전예고는 준수해야 함
  - 고등교육법 시행령 제29조제2항제7호에 따라 외국에서 우리나라 초·중등교육에 상응하는 교육과정을 전부 이수한 자의 경우, 3월 입학자를 선발할 때 기본사항의 일정을 준수해야 함

※ 9월 입학자를 선발할 때는 대학입학전형시행계획에 사전예고 하되 대학 자율로 일정을 정하여 운영 가능함

※ 한국전문대학교육협의회에서 공표하는 매 학년도 전문대학 입학전형 기본사항 참조

〈학위과정 유학생(D-2) 선발 절차 흐름〉

모집계획수립	선발 단계	입국전 단계	입국후 관리
■ 입학시행계획수립 〈공고〉 해당연도 1년 10개월전 〈변경〉 전년도 6월 말까지 (승인사항)	■ 전형일정 (3월, 9월 입학) 제출서류 확인 심사후 합격자발표 등록 안내 ■ 전형 심사 (수학능력, 재정능력) ■ 합격시 합격통지서 발급 및 등록금 납부 안내	■ 등록금 납입 영수증 및 표준입학허가서 발급(FIMS) → 사증발급(인정) 신청 → 사증발급 → 입국	■ 법무부 유학생정보 시스템(FIMS)를 통한 각종 신고 (유학생 입국 및 관리 의무) ■ 외국인 유학생 특례, 체류관리지침 변경 등 변동사항 FIMS 공지사항 수시 참조

제3장

학사

제1절 학사제도
제2절 등록
제3절 학점인정

제 1 절

학사제도

Ⅰ 학사제도 유연화

1. 학사제도 유연화 추진배경

- 4차 산업혁명 시대의 융·복합적 인재 양성의 필요성에 대응
- 한국대학교육협의회, 대학(원) 교육 현장 의견을 토대로 학사제도 개선 추진

2. 학사제도 유연화 추진 경과

- 한국대학교육협의회 학사규제 개선 건의(2014.12., 2016.8.)
- 교육부 정책연구 실시(2015.~2016.)
- 「대학 학사제도 개선방안(시안)」 의견수렴*(2016.10.~12.)
  * 총장·교무처장·대학원장 간담회 등 실시
- 「대학 학사제도 개선방안」 발표(2016.12.9.)
- 대학(원) 학사제도 개선 설명회 및 간담회(2017.1.10.~2.3., 10회, 1,500명)
- 「대학 학사제도 개선방안」 관련 고등교육법 시행령 개정령 공포·시행(2017.5.8.)
- 대학 학사제도 유연화 길라잡이 제작, 배포(2020.12.30.)
- 2022년 교육부 업무계획과 정부 국정과제의 학사제도 유연화 추진
  - 교육부 업무계획: 공유·협력을 통한 혁신인재 집중 양성, 평생교육 중심 대학으로의 전환을 통해 국민의 평생학습 접근성 제고
  - 국정과제: 더 큰 대학자율로 역동적 혁신 허브 구축
- 제7차 대학 규제개혁 협의회(2023.6.26.)에서 고등교육법 시행령 개정 계획 심의
- 대학의 담대한 혁신을 지원하기 위한 고등교육법 시행령 일부 개정(2024.2.20.)

5. 주요내용

- 고등교육법 시행령 개정(2017.5.8. 시행)

  ① 모듈형 학기 운영 및 유연 학기제 도입, ② 학사 운영기준 명료화 및 집중 이수제 도입, ③ 융합(공유)전공제 도입, ④ 국내 대학 간 복수학위 허용, ⑤ 4학년 전과 허용, ⑥ 교육과정 순회 운영, ⑦ 석사과정 수업연한 단축, ⑧ 석사과정 졸업요건 자율화

- 고등교육법 시행령 개정(2024.2.20. 시행)

  ① 대학 내 벽허물기 촉진

구분	개정 전	개정 후
학과·학부 칸막이 해소	학과·학부 조직 원칙	학과, 학부, 기타 등 자율 운영
학생 전공선택권 확대	1학년 학생 전과 금지	전학년 전과 가능
전임교원 교수시간 자율운영	주 9시간 수업	대학 전략에 따라 자율 운영
의대 등 수업연한 선택운영	예과 2년, 본과 4년	학칙으로 6년 이내 자율 운영

  ② 국내외 대학 및 산업체·연구기관과의 교류·협력 강화

구분	개정 전	개정 후
대학 간 공동 교육과정	개별 대학 단위 허용	대학 연합(컨소시엄) 교류도 가능
외국대학에 교육과정 수출	교육부 사전승인	학칙에 따라 운영
국내대학 공동교육과정	졸업학점 1/2 이내로 제한	대학 간 협약으로 결정
외국대학 공동교육과정	졸업학점 3/4 이내로 제한	
학교 밖 수업	이동수업 교육부 사전승인	이동수업 사전승인 폐지 및 협동수업 신설

  ③ 재직자와 지역주민의 고등교육 참여 기회 확대

구분	개정 전	개정 후
산업체 위탁교육 확대	학사과정 산업대학·원격대학 위탁교육과정 운영 가능	석·박사과정 산업대학·원격대학 위탁교육과정 운영 가능
시간제 등록인원 활성화	비수도권 대학 선발인원 10%	비수도권 대학 선발인원 30%
	신청학점 한도 (학기 12, 연 24)	신청학점 한도 (학기 24학점, 연 42학점)
전문대학 평생직업교육 확대	비수도권 전문대학 성인학습자 정원 외 입학정원 5% 이내	비수도권 전문대학 성인학습자 정원 외 입학정원 제한 폐지
전문대학 학위심화과정 재직자 참여	재직 경력요건 1년 이상	재직 경력요건 9개월 이상

④ 학생의 권익보호와 대학 행정부담 완화 등

구분	개정 전	개정 후
학생예비군 학습권 보장	별도 규정 없음	예비군에게 수업자료 제공 또는 수업 보충 의무화, 불리한 처우 금지
대학 행정부담 완화	학교 폐지·위치변경 인가 처리기간 60일 이내	처리기간 30일
	학교 안전관리계획 홈페이지 게시 + 별도 서류 제출	별도 서류 제출 폐지
사문화 조문 폐지	교원대 발전위원회 구성·운영	조문 폐지

출처: 교육부 보도자료, 교육부 소관 3개 안건 국무회의 통과, 2024.2.13.

4. 용어 정의 【출처: 교육부.(2020), 학사제도 유연화 길라잡이】

- 다학기제: 매 학년도를 2학기 이상으로 운영하는 제도
- 학년도: 매년 3월 1일부터 다음 연도 2월 말일까지
- 학기: 교과목의 개설 및 운영이 이루어진 기간
- 정규학기: 매 학년도에 학생이 재학 자격을 유지하기 위해 필수적으로 등록해야 하는 학기
- 유연학기제: 전공, 학년, 학위과정별로 학기를 달리 정해서 운영하는 제도
- 집중이수제: 교과목의 학점 당 수업시간은 동일하게 유지하면서, 수업 기간을 15주보다 짧게 운영하는 제도
- 집중이수교과목: 집중이수제가 적용된 교과목
- 융합전공: 둘 이상의 학부 또는 학과가 융합하여 독립된 교육과정을 편성 및 운영
- 연계전공: 둘 이상의 학부 또는 학과가 각 전공에 개설된 교과목을 선택하여 교과과정을 편성 및 운영
- 학사학위 취득 유예: 학사학위 취득에 필요한 모든 과정을 마친 학생이 학적을 유지하면서 졸업을 유예하는 제도
- 학습경험인정제: 소속 대학 또는 협정대학의 정규 교육과정으로 개설된 교과목 이수가 아닌 다른 학교, 연구기관, 산업체 등에서의 학습·연구·실습, 그리고 근무 경험을 학점으로 인정하는 제도

Ⅱ 유연학기제 등

- **(근거)** 고등교육법 제20조, 제22조
  고등교육법 시행령 제10조, 제11조, 제14조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 학기는 각 대학의 특성에 맞게 대학이 자율적으로 정하여 실시
  - 탄력적 학기제 운영을 위하여 대학의 학기를 2학기 이상의 범위에서 전공, 학년 또는 학위과정별로 학칙에서 자율적으로 정할 수 있도록 함

1. 개념

가. 유연학기제

- 집중이수제와 다학기제를 포함한 개념으로 현행 3월, 9월의 2개 학기를 입학, 전공, 졸업 준비 등을 고려하여 모집단위별, 학년별로 학기를 달리 유연하게 운영하는 제도
- 모든 재학생에게 학기를 동일하게 적용하지 않고, 전공, 학년, 학위과정에 따라 기간과 학기 수를 달리 정할 수 있음
- 유연학기제는 여러 유형의 학기 중 특정 학기를 지칭하는 것이 아니라 학기가 전공, 학년, 학위과정에 따라 달리 정해질 수 있는 제도
- 모듈형 학기, 학년별 다른 학기를 운영할 수 있게 하는 것으로 4주, 8주, 15주 등 다양한 모듈형 학기(세션)를 운영할 수 있음
- 학업과 진로를 숙고하는 '오리엔테이션 학기', 조기취업을 감안한 취업·실습 학기제 등 탄력적 학기 운영
- 전공 이수기간 중 한 학기를 대학간 '학점교류 집중학기제'로 운영하여 공유대학 등 여건 마련

(예시) 유연학기제

<table>
<tr><td rowspan="2">1학년</td><td colspan="2">1학기</td><td rowspan="2">2학기</td><td rowspan="2">3학기</td></tr>
<tr><td>오리엔테이션</td><td>진로탐색 세션</td></tr>
<tr><td>2학년</td><td colspan="2">1학기</td><td>2학기
(현장실습)</td><td>3학기
(실습학기)</td></tr>
</table>

나. 다학기제(모듈형 학기)

- 기존의 1년 2학기제를 학과·학년별 특성에 따라 대학 자율(학칙으로 정함)로 1년 5학기 이상의 학기로 운영할 수 있으며 학년별로 다른 학기제로 운영할 수 있는 제도
- 5학기 이상 운영도 허용하여 오리엔테이션 학기·실습학기·집중학기 등 운영 가능
- 학칙으로 정하는 경우 계절수업을 '정식 학기'로 인정하여 여름·겨울방학 기간에도 학사운영 활성화 및 교육과정의 탄력적 운용 가능(방학이 학기에 포함되지 않으므로, 계절학기도 정규학기로 포함하여 시작일과 종료일을 명시하는 것이 바람직함)
- 집중이수제와 연계하여 학기 내에서도 이수 주기를 달리하는 모듈형(세션별) 교과 편성 가능
- 학생별로 학기가 달리 적용될 수 있으므로, 재학생이 매 학년도에 필수적으로 등록해야 하는 학기를 학칙으로 규정 필요
- 매 학년도를 1학기와 2학기 등으로 운영하고, 계절학기, 오리엔테이션 학기 등 방학 중에 별도로 학기를 운영할 때, 필수적으로 이수해야 할 학기와 선택적으로 이수해야 할 학기를 구별(필수적으로 이수해야 할 학기를 '정규학기'로 지칭할 수 있음)
- 학생의 등록이 필수가 아닌 별도 개설 학기 운영에 관한 세부사항은 학사운영규정 등으로 별도 규정 가능

(예시) 다학기제

현재	1학기	계절수업	2학기	겨울방학
⇩		⇩		
개선	1학기	2학기	3학기	4학기	5학기

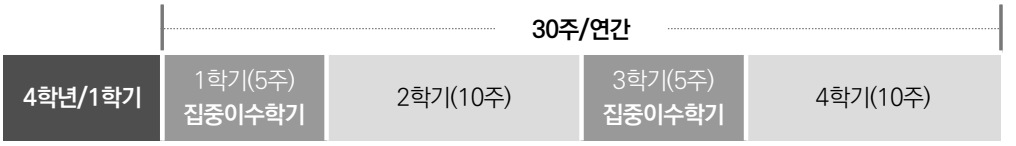
〈유연학기제-일반적개념〉

	30주/연간			
2학년/1학기	1학기(20주)			2학기(10주)
3학년/1학기	1학기(8주)	2학기(14주)		3학기(8주)
4학년/1학기	1학기(5주)	2학기(10주)	3학기(5주)	4학기(10주)

〈유연학기제+다학기제〉

	30주/연간			
3학년/1학기	1학기(10주)	2학기(10주)	3학기(10주)	
4학년/1학기	1학기(8주)	2학기(8주)	3학기(7주)	4학기(7주)

〈유연학기제＋집중이수제〉



【출처: 권재길, 김차근, 맹보학, 오형준, 윤우영, 이현대, 이형국.(2019). 4차 산업혁명에 대비한 전문대학 학사제도 다양화 방안. 전문대학 NCS 거점센터운영협의회】

2. 운영 사례

- 다학기제 운영 사례
  - 2년제 학과를 중심으로 한 15주 3학기제의 교육과정 운영

학년	1학기	2학기 (집중학기)	3학기	동계방학
1학년	기초교양 전공기초	현장실습 집중수업 (1~4주)	전공실무	동계방학
2학년	전공실무		전공실무	

  - 계절강좌의 정규학기(1년 3학기제) 운영 사례
    ☞ 1, 2학기는 현행대로 실시하되, 하계방학과 동계방학기간 동안 희망학생(혹은 일정 자격을 가진 학생)에 한해 각각 계절강좌를 학기로 운영

〈참고〉 계절학기: 성적평점표에 별도 학기로 구분하여 표기
계절수업: 하계 또는 동계 방학기간 중 집중으로 운영되는 수업, 성적은 대학의 규정에 따라 1학기 또는 2학기 학점에 산입할 수 있음

학기	기 간	활용주수	취득학점		비고
1학기	3월-6월	16주 이내	24학점 이내		
2학기	9-12월	16주 이내	24학점 이내		
3학기 (계절학기)	하계 계절학기(7-8월)	6-7주	6	12	하계, 동계방학
	동계 계절학기(1-2월)	6-7주	6		

3. 도입 및 운영을 위한 검토사항

가. 대학 학칙 등 규정의 보완

- 교육과정 운영상 필요 등을 고려하여 대학 실정에 가장 적합한 학기제를 2학기 이상의 범위 내에서 자율적으로 채택하여 운영
- 학교가 정하는 학교 전체의 학년도 시작일과 종료일 범위 내에서 운영

- 고등교육법 및 같은법 시행령에서 정한 수업연한 준수 필요

  〈참고〉 전문대학의 수업연한은 2년 이상 3년 이하이며(고등교육법 제48조), 다학기제를 운영하는 경우에 학칙으로 정하는 졸업학점 이상을 취득했다 하더라도 수업연한의 4분의 3 이상 수학(같은 법 시행령 제57조의2)을 해야 함

나. 등록금

- 고등교육법과 대학등록금에 관한 규칙에 따라 등록금 상한, 등록금 면제 및 감액범위, 평균 등록금 산정방식은 동일

다. 국가장학금

- 다학기제 운영으로 국가장학금 Ⅰ유형이 부족할 경우, 국가장학금 Ⅱ유형 또는 교내 장학금으로 지원 가능

4. 질의응답

Q.1 다학기제(모듈형 학기)를 학과 단위로 실시할 수 있나요?

A ☞ 학과별, 학년별로 다른 학기를 운영할 수 있음

Q.2 다학기제를 실시하면 모든 학기에 등록해야 하나요?

A ☞ 대학이 결정할 사항이며, 재학생 신분 유지를 위한 최소 등록학기 규정 등이 마련되어야 함
외국사례를 보면, 4학기제의 경우 3학기 이상 등록해야 전업(full-time) 학생 신분을 부여함

Q.3 다학기제를 실시하면 등록금 인상이 불가피할 것 같은데?

A ☞ 졸업학점은 변동이 없고, 학기별로 이수하는 학점만 변하게 되므로 전체 등록금 인상요인은 없음

Q.4 다학기제를 실시하면 휴학시기·기간, 복학시기, 등록금 납부시기 등은 어떻게 해야 하나요?

A ☞ 대학이 자율적으로 결정할 사항임
재학생 신분 유지를 위한 최소 등록학기 규정, 휴학·복학 시기 규정 등이 마련되어야 함

【출처: 교육부(2017). 고등교육법 시행령 개정사항 안내】

Ⅲ 집중이수제

- **(근거)** 고등교육법 제20조
  고등교육법 시행령 제11조, 제14조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 기존 고등교육법 시행령 제11조의 '수업일수'를 '학교의 수업일수'와 '교과별 수업일수'로 구분함
  - 학교가 운영하는 수업일수는 종전과 같이 매 학년도 30주 이상을 유지하되, 개별 교과별로 학점당 이수시간을 준수하는 범위에서 교육과정 운영상 필요에 따라 교과의 수업일수를 단축하여 운영할 수 있는 근거가 마련됨
  - 학점당 필요한 이수시간은 학교가 매 학기 최소 15시간 이상의 범위에서 교과별로 자율적으로 정한다는 점을 명확히 함
  - 학생의 출석 등 학점당 필요한 이수시간의 이수 인정에 필요한 사항은 학칙으로 정하도록 함

1. 개념

- 교수가 학기의 일정기간에 학칙이 정하는 바에 따라 교육과정 운영의 필요성 등을 고려하여 학교의 수업일수(매 학년도 30주 이상) 범위 내에서 기간에 제한 없이 수업을 집중적으로 실시하는 제도
  ※ 대학마다 다양한 용어의 사용: 몰입(식)교육, 집중(식)수업, 집중이수제
- 학기당 15주 규정을 완화하여 단기 모듈형 세션 도입 및 집중이수가 가능한 수업 편성
  - 4주, 8주, 15주 등 다양한 형태의 교육과정 이수 가능
  - 교과의 특성에 따라 블록 수업, 집중수업 등 수업 운영 형태의 다양화
  - 단기간 집중적인 교과목 이수가 가능해져 산업체 재직자 등 다양한 학습자 특성을 고려한 교육과정 운영 가능
  - 학점당 이수시간(15시간 이상)은 엄격히 적용하여 교육의 질을 담보

2. 운영 사례

가. OO대학교 몰입교육 시스템(집중식 수업)

- 개요: 학기 중 또는 하계·동계방학 기간 산업체 인사와 공동으로 팀 티칭 및 참관수업을 활용한 집중수업 진행(1~4주)
- 운영: 집중수업이 효과적인 실습 과목(미용예술, 조리, 호텔관광 관련 수업 등)을 집중이수 교과목으로 운영

- 평가: 이수시수 경과에 따라 평가*
  * 3학점 3시간 과목인 경우 21시간 이수 후 1차 중간평가 실시
- 적용 사례
  - 호텔관광과(2년제): 2학년 2학기에 이수학점이 18학점 중 전공 관련 12학점은 하계방학 중 집중수업(6주간, 180시간)을 통해 이수하고 현장실습은 2학기 중에 실시하여 취업과 연계
  - 간호학과(4년제) 적용 사례: 방학 중(4주) 핵심술기 집중수업

(예시) A대학(전문대학) 방학 중 운영 예시

제○조(개설 시기) 집중학기의 개설 시기는 하계방학과 동계방학 기간 중 일정기간을 정하여 개설할 수 있다.

제○조(교과 이수의 단위) 교과 이수의 단위는 학점으로 하고 15시간 이상의 강의를 1학점으로 한다. 다만, 실험실습 교과는 30시간까지의 이수를 1학점으로 한다.

제○조(최대 이수학점) 집중학기를 통하여 이수할 수 있는 학점은 매 집중학기당 최대 9학점까지로 하며, 차기 정규학기 이수학점을 포함하여 최대 24학점을 초과할 수 없다.

제○조(성적) ① 집중학기에 의한 시험과 성적에 관한 사항은 본 대학교 학칙 및 학칙 시행세칙을 준용하되, 추가시험은 실시하지 아니한다.

② 집중학기에 취득한 성적은 차기 정규학기에 취득한 성적으로 표기한다.

③ 집중학기 이수 후 휴학할 경우 취득한 성적은 복학하는 학기의 성적에 산입한다.

제○조(등록) 집중학기의 등록금 납입은 별도로 실시하지 않고 차기 정규학기 등록금 납부로 갈음하며, 차기 정규학기 등록을 필하지 않을 경우 해당 집중학기에 취득한 성적은 취소할 수 있다.

나. OO대학교 몰입교육 시스템(집중식 수업)

- 개요: B대학은 학생들의 교육효과와 현장적응력을 높이기 위하여 필요한 교과목의 경우 단기간에 집중적으로 수업을 실시할 수 있도록 규정하고 있음

(예시) B대학(전문대학) 학기 중 운영 예시

【학칙】

제○조(집중수업) ① 제○조제○항의 규정에 의한 계절학기, 현장실습학기 등은 제○조제○항의 규정에도 불구하고 단기간으로 운영할 수 있다.

② 학생들의 교육효과와 현장적응력을 높이기 위하여 필요한 교과목의 경우 단기간에 집중적으로 수업을 실시할 수 있으며, 이에 필요한 세부사항은 총장이 따로 정한다.

【집중수업운영지침】

제○조(집중수업 목적) 집중수업은 학습능력 및 교육효과, 만족도를 극대화하는데 그 목적이 있다.

제○조(운영계획 수립) ① 집중수업을 개설하기 위해서는 교과목의 목적과 운영 필요성을 파악하여 집중수업 여부를 결정한다.

② 집중수업을 결정할 때는 교과목당 집중수업기간과 주당수업시수를 결정하되, 학점당 이수시간은 매학기 15시간 이상이 되도록 편성한다.

③ 집중수업과목은 사전 수강신청자들에게 강의계획서를 통해 집중수업임을 안내하여 수업참여에 차질이 없도록 조치한다.

④ 집중수업을 확대하고자 하는 학과에서는 교강사 간담회 등을 통해 집중수업에 대해 학생들과 교수자의 이해를 높이도록 한다.

⑤ 집중수업의 강의계획서에는 주수에 해당되는 강의내용이 차수별로 정리되어 있어야 한다.

⑥ 집중수업의 기간이 학기 종강 전에 종료되더라도 성적처리는 원활한 학사운영을 위해 학과 및 대학 전체 일정에 맞춰 진행한다.

제○조(승인) 집중수업으로 운영하고자 하는 교과목은 교무처장의 승인 후 시행할 수 있다.

제○조(기타) ① 수업주수에 따른 강사료 지급일 및 방법 등의 행정사항은 대학의 지침을 따른다.

3. 도입 및 운영을 위한 검토사항

- 학점당 15시간 이상 강의가 이루어지면, 학습자와 교과목 특성 등 교육과정 운영상 필요를 고려하여 학칙이 허용되는 범위에서 '교과별 수업일수'의 제한 없이 집중수업이 가능
- 다만, 교과목이 요구하는 학습량(예습·복습, 과제물 작성 등)을 고려하여 적정 수업일수 편성 및 운영하여야 함
- 집중수업 시 학생들의 1회 결석으로 인한 관련 교과목의 미이수가 되지 않도록 하여야 함
- 집중이수제를 실시하기 위해서는 학칙 또는 학사규정에 '교과목별로 학점당 15시간을 준수하는 범위 내에서 수업일수를 단축하여 운영할 수 있다'라고 규정하는 것을 권장함

〈학사운영 주요개념의 이행주체 및 의무〉

대학	수업일수	30주 이상 개강, 일반·계절·실습학기 등 포함
교수	교수시간	학점당 15시간 이상 기준, 집중수업 허용
학생	출석시간	학점 이수를 인정하는 출석시간 기준을 학칙으로 근거 마련(예외 포함)

4. 질의응답

Q.1 학교의 수업일수를 30주 운영해야 한다고 하는데, 집중강의와 배치되는 것 아닌가요?

A

☞ 학교의 수업일수와 집중강의는 별개임

- '학교의 수업일수 30주 이상'은 대학의 의무이며 대학이 제공하는 교육과정이 30주라는 기간 동안 이루어져야 한다는 뜻임
- '집중강의'는 교수가 학기의 일정기간에 학칙이 정하는 바에 따라 교육과정 운영의 필요성 등을 고려하여 기간에 제한 없이 수업을 집중적으로 실시할 수 있다는 의미임(교과별 수업일수)

Q.2 4주보다 짧은 기간에 집중이수 할 수 있나요?

A

☞ 학점당 15시간 이상 강의가 이루어지면 학칙이 허용하는 범위에서 교과목이 요구하는 학습량(예습·복습, 과제물 작성 등)을 고려하여 적정 수업일수(교과별 수업일수, 고등교육법 시행령 제11조제4항)를 편성 및 운영하면 됨

Q.3 집중이수제로 조기졸업이 가능해지면, 편제정원이 달라지지 않나요?

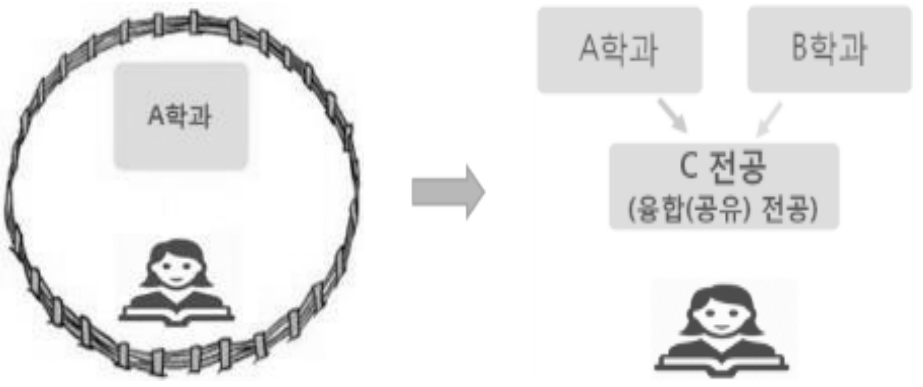
A ☞ 달라지지 않음

Ⅳ 융합전공제

- **(근거)** 고등교육법 제21조
  고등교육법 시행령 제13조, 제19조, 제61조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 대학의 학기에 관한 자율성을 강화하고, 학생 전공을 선택할 수 있는 폭을 넓히는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임
  - 학생이 학과 또는 학부가 제공하는 전공을 필수적으로 이수하는 대신에 학과, 학부 및 대학이 연계·융합하여 제공하는 전공 등 여러 전공 중에서 자유롭게 선택하여 하나 또는 둘 이상의 전공을 이수할 수 있도록 함
  - 학과 조정 등 하드웨어적 개편 없이 기존 학과는 그대로 유지하며 새로운 연계·융합전공을 설치·운영할 수 있는 근거를 명확히 함
  - 연계·융합전공은 같은 대학 내 또는 다른 국내대학·외국대학과 개설·운영 가능

1. 개념

- 융합전공은 학과(전공)와 학과(전공)가 공동으로 새로운 전공 교육과정을 구성·운영하고 학생이 소속전공과 새로운 융합전공을 선택하여 이수하는 형태
  - 학과 개편(통폐합 등)없이 여러 학과가 융합하여 새로운 전공 개설 가능
  - 기존 학과간 연계전공(고등교육법 시행령 제19조)을 심화·발전시킨 형태
    - (기존) 통상 같은 대학 내 학과 간 연계전공 운영
    - (개정) 국내·외 대학 간 새로운 전공 설치 가능(학과 조정 필요 없음)
- 융합전공은 둘 이상의 학부 또는 학과가 융합하여 독립된 교육과정을 편성 및 운영하는 것을 의미함
- 연계전공은 둘 이상의 학부 또는 학과가 각 전공에 개설된 교과목을 선택하여 교과과정을 편성 및 운영하는 것을 의미함
  - 연계전공은 전공필수 교과목 수준에서 독자적으로 개설하고, 전공선택 교과목은 참여 학과 또는 전공에 편성 및 개설되는 교과목을 지정하는 형태



A학과 전공이수 필수
(B학과 복수전공 가능)

A학과 학생이 A학과(전공)가 아닌
C전공만 이수도 가능

【출처: 교육부. (2016). 창의혁신인재 양성을 위한 대학 학사제도 개선방안.】

2. 운영 사례

가. OO대학교 융합전공제 운영 사례

구분	내용
참여학과 및 융합전공명	• 3개 학과: 뷰티코디네이션과(주관)+작업치료과+조리제빵과 • 실버헬스케어융합전공
운영방법	• 2학년 하계, 동계방학을 이용하여 총 6주간 실시
	• 집중이수제 형태
편성 및 이수학점	• 편성학점: 26학점 • 이수학점: 20학점 이상
학위수여	• 실버헬스케어 전문학사학위 수여

나. OO대학교 융합전공 운영 사례

구분	내용
참여학과 및 융합전공명	• 2개 학과: 미용과+생활운동과 • 뷰티헬스케어 융합전공
운영방법	• 학생모집: 1학년 1학기 9주차부터 여름학기까지
	• 운영 1) 1학년 2학기: 3학점(온라인 강좌 및 블렌디드 러닝) 2) 겨울학기: 9학점 3) 2학년 1학기: 3학점(온라인 강좌 및 블렌디드 러닝) 4) 여름학기: 9학점 5) 2학년 2학기: 3학점(온라인 강좌 및 블렌디드 러닝) 6) 겨울학기: 9학점 • 중도포기 시 운영 1) 주 전공의 전공교육과정에 해당되는 과목은 전공으로 인정 2) 주 전공 이외의 이수과목은 전공선택으로 인정
이수학점	• 이수학점: 36학점 이상
학위수여	• 복수전공 및 융합전공 전문학사학위 수여

다. OO대학교 융합전공 운영 사례

구분	내용
운영유형	• 유형 1: 학과주도융합전공 • 유형 2: 자기설계융합전공
지원자격	• 1학년 1학기 이상 이수자
허용인원	• 학년별 모집단위를 기준으로 50% 이내 * 허용인원 초과 시 성적 순으로 선발

구분	내용
이수학점	• 융합전공의 전공학점 60학점(3년제 90학점 이상) 이수 * 자기설계융합전공 이수자는 원소속학과의 전공학점을 최소 36학점(3년제 54학점) 이상 이수
학위수여	• 융합전공에 해당하는 학위 수여

라. OO대학교 융합전공 운영 사례

구분	내용
설치신청	• 주관학과, 참여학과 전임교원 동의 ⇨ 융합전공 설치 신청서 제출 ⇨ 위원회 심의 ⇨ 총장 승인
교육과정 편성	• 참여학과(전공) 교육과정을 기반으로 편성 • 교육과정 편성 기본원칙에 의거 졸업학점 및 융합전공의 전공이수학점을 편성 • 각각의 참여학과(전공)별 최소 이수기준을 명시 • 교양과목을 제외하고 10학점 이상으로 교과목을 편성 • 신설은 3과목 이내에서 운영
이수자격	• 1년 수료기준을 충족하고 신청 당시 재학 중인 주관 및 참여학과 소속 학생
학위수여	• 소속학과의 학위명과 융합전공의 학위명을 병행 표기한 학위증서 수여

3. 도입 및 운영을 위한 검토사항

- 대학 학칙 등 관련 규정의 보완
- 수업 운영 및 지원 등에 관한 사항은 대학 자율적으로 결정
  - 신청 학생을 별도 학급으로 편성할 것인지, 주관학과 학생과 합반하여 운영할 것인지 검토 필요
  - 융합전공 관련 상담 등 지원을 통한 타 전공 분야에 대한 학습의 기회 확대
  - 융합전공을 이수하고자 하는 학생들을 고려한 수업 시간표 배정
- 운영하는 학과, 교수에 대한 인센티브, 행정지원 사항 고려

4. 질의응답

Q.1 공학계열과 인문사회계열 학과 간 연계·융합전공도 가능한가요?

A ☞ 모든 학과(전공)가 연계·융합전공에 참여할 수 있음

Q.2 연계·융합전공은 학생이 만드는 것인가요?

A ☞ 연계·융합전공을 구성하는 교원들이 연계·융합전공 개설과 교육과정을 만듦
'학생설계전공' 등과 같은 경우는 학생이 교수님들에게 요청하고 협의하여 가능함

Q.3 대입 사전예고제가 연계·융합전공 운영에도 적용되나요?

A ☞ 융합(공유)전공은 학생을 선발하는 모집단위가 아니므로 사전예고제 적용대상이 아님

Q.4 연계·융합전공, 다학기제 등 운영에 행·재정 지원이 필요한데 지원이 가능한가요?

A ☞ 교비 또는 사업을 통해 사업비를 확보하여 필요한 제도를 운영하는 것은 가능함

Q.5 전문대학 간 연계·융합전공을 개설할 수 있는지?

A ☞ 같은 유형의 고등교육기관이며 같은 수준의 학위과정 사이에서 가능
(고등교육법 시행령 제13조 제1항 각 호)

Q.6 교원·보건의료인 양성 관련학과도 연계·융합전공 개설에 참여할 수 있나요?

A ☞ 참여는 가능하나 이들 분야의 자격증 취득은 불가능

Q.7 A학과와 B학과가 C연계·융합전공을 개설할 경우, A학과 학생이 A학과 전공을 이수할 수 있나요?

A

☞ 연계·융합전공을 전공하는 A학과 학생도 A학과 전공과목을 이수할 수 있음
- A학과 학생은 A만 전공, A와 B 복수전공, A와 C 복수전공, C 연계·융합전공만 전공 등 다양한 방법으로 전공을 선택·이수할 수 있음
- A학과 학생이 재학 중인 ㉠대학에 D학과가 있을 경우, A학과 학생은 D학과 전공만도 전공할 수 있음
- 만약 A학과 학생이 재학 중인 ㉠대학 D학과와 ㉡대학 E학과가 F연계·융합전공을 운영하고 있을 경우, ㉠대학 A학과 학생은 F연계·융합전공을 이수하는 과정에서 ㉡대학 E학과 전공 수업도 수강할 수 있을 것임
  - 다만 ㉠대학 A학과 학생이 연계·융합전공으로 연계되지 않은 타 대학교 학과(전공)를 전공할 수는 없음

V 복수전공제

- **(근거)** 고등교육법 시행령 제19조, 제61조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 대학의 학기에 관한 자율성을 강화하고, 학생 전공을 선택할 수 있는 폭을 넓히고자 함
  - 학생이 학부 및 대학의 여러 전공 중에서 하나 또는 둘 이상의 전공을 자유롭게 선택하여 이수할 수 있도록 함

1. 개념

- 대학에 재학 중인 학생이 소속 학과의 전공을 이수하면서 추가로 1개 이상의 전공과정을 더 이수하여 2개 이상의 학위를 받는 제도
- 유사 제도와의 차이
  - 복수학위제: 상호 협약을 맺은 둘 이상의 대학이 각각 운영하는 교육과정을 이수하고 학점을 상호 인정받아, 각 대학에서 각각 학위를 받는 제도
  - 부전공제: 소속 학과의 전공 외에 다른 전공을 추가로 이수한다는 점은 복수전공제와 같으나, 이수학점이 적고 별도의 학위가 수여되지 않는 제도
  - 융합전공: 학과(전공)와 학과(전공)가 공동으로 새로운 전공 프로그램을 구성하고 소속 학생은 원 전공 및 새로운 전공을 이수하는 형태

2. 운영 사례

- 융합전공제를 운영하면서 주 전공 이수를 하게 하는 형태로 운영되고 있음. 전문대학에서도 복수전공제를 운영할 수 있으나 4년제 일반대학에 비해 수학기간이 짧고 직무중심, 실험, 실기, 실습 중심의 전공학점을 이수해야 하므로 학습자 중심의 다양한 학사제도가 필요함

〈복수전공제 운영 방안〉

구분	복수전공 내용
수업연한과 학기운영	• (1안) 2년 또는 3년 과정 내에서 제1전공을 이수하면서 타 학과의 제2전공을 이수하는 방안(최소 전공이수 학점 조정 필요) • (2안) 2년 또는 3년 과정 이수 후 1학기 이상을 추가로 이수하면서 타 학과의 제2전공을 이수하는 방안 • (3안) 다학기제 도입 및 계절학기를 이용하여 2년 또는 3년 과정 내에서 제1전공을 이수하면서 타 학과의 제2전공을 이수하는 방안
최소 전공이수학점	• 학과의 특성을 고려하여 최소 36 ~ 46학점으로 조정 ※ 대학마다 차이가 있음
신청자격 및 선발기준	• 제1전공을 배정받은 1학기 이상의 재학생 • 학업성적, 학업계획서, 면접 등 각 주관학과(부)에 따라 선발
정원	• 지원학과(부)의 신청을 받아 대학의 내규로 선발인원을 정함
복수전공 이수자의 학점중복 인정	• 제1전공 교과목이 복수전공 교과목과 동일할 경우 9학점까지 중복 인정
복수전공 학위수여	• 제1전공의 졸업 요건을 갖추고 복수전공의 이수 조건을 갖춘 자에 한하여 복수전공 학위 수여
졸업증서 및 증명발급	• 졸업증서 1장에 제1전공과 복수전공을 함께 표기 • 제1전공과 복수전공 증명서는 학생 선택에 따라 별도 발급

【출처: 권재길, 김차근, 맹보학, 오형준, 윤우영, 이현대, 이형국.(2019). 4차 산업혁명에 대비한 전문대학 학사제도 다양화 방안. 전문대학 NCS 거점센터운영협의회.】

3. 도입 및 운영을 위한 검토사항

- 대학 학칙 등 규정의 보완
  - 복수 전공 시 주 전공과 복수 전공 학점에 대한 규정
- 복수 전공 시 이수학점으로 인한 졸업유예제, 다학기제 등 학사제도 동시 고려
- 행정업무 전산화를 통한 지원 시스템 구축

Ⅵ 부전공제

- **(근거)** 고등교육법 시행령 제19조, 제61조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 학생이 주전공을 이수하면서 다른 모집단위(전공)의 교과목을 일정 학점 이상 추가로 이수하여, 인접분야의 기초 역량을 함께 갖출 수 있도록 함
  - 복수전공보다 적은 이수학점으로 전공을 확장할 수 있도록 하여, 수업연한이 짧은 전문대학 여건에서도 학생의 전공 선택 폭을 넓힘

1. 개념

- 부전공이란 소속 모집단위(전공)에서 이수하는 전공과정 이외의 타 모집단위(전공)의 전공과목을 대학이 정한 기준학점 이상 취득하여 부전공으로 인정하는 제도
  - 현재 소속학과의 전공 이외에 추가로 다른 전공을 이수하는 것은 복수전공제와 유사하지만, 부전공제의 경우 복수전공제에 비해 이수학점이 적고 추가로 학위를 받을 수 없음
  - 부전공 이수 기준 충족 시 학위증서에 부전공명을 표기하는 것은 대학 규정에 따라 운영 가능함

2. 운영 사례

- OO대학교: 융합부전공 운영 사례

과정 구성	미래사회 기초소양 (교양과목 별도 편성)	+	미래산업 수요중심 마이크로트랙* (타 학과에서 개방)	= 15학점 이상 융합부전공 (학위증 기재)
이수 학점	6학점(3과목) 이상		9학점(3과목) 이상	

* 마이크로트랙: 학생이 적은 학점으로 다양한 전공 분야의 과정을 이수할 수 있는 소단위 전공과정(고등교육법 시행령 제12조의2)

(예시) 1인 크리에이터 마이크로트랙

직무	역량	과목	이수시간	학점
콘텐츠 기획	기획, 홍보	영상의 기획과 홍보	3	3
그래픽 효과기술	그래픽, 특수효과	영상 제작 실습	3	3
촬영편집	촬영, 편집	영상 촬영 편집	3	3

- OO대학교: 부전공 운영 사례

구분	내용
신청자격	• 1학년 1학기 또는 1학년 2학기 성적을 취득한 자
신청횟수	• 재학 중 1회
모집인원	• 부전공 이수 신청을 받는 모집단위(전공)의 해당 학년 정원 내 입학정원의 10% 이하
선발방법	• 취득 성적 평균평점 우수자 • 동점자 선발 기준: 다학점 취득자, 취득점수 우위자, 환산점수 우위자
이수 학점	• 부전공에서 개설한 전공과목 중 21학점 이상
중도 포기	• 부전공 취소 신청 기간에 부전공 취소 신청서 제출 • 중도포기 시 취득한 학점은 일반 선택으로 인정
학위수여	• 학위증서에 부전공명 표기 • 학위명칭은 주전공에 대한 전문학사학위만 수여

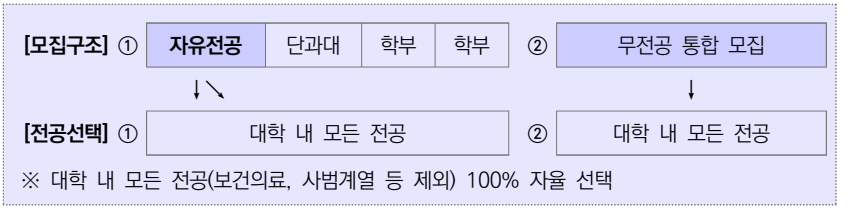
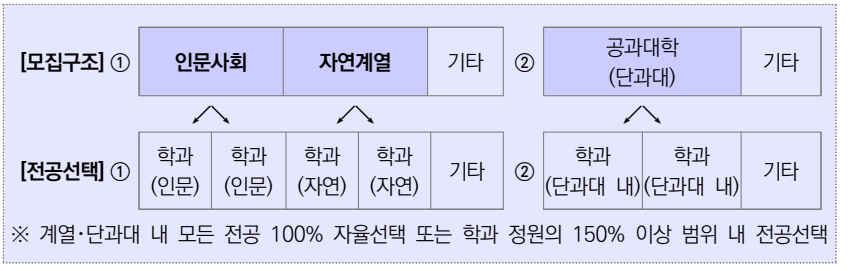
3. 도입 및 운영을 위한 검토사항

- 대학 학칙 등 규정의 보완
  - 부전공 시 부전공 이수학점, 주전공 필수 이수학점, 졸업학점 포함여부 등에 대한 사항
  - 부전공 개설 학과 범위 제한
  - 다학기제, 유연학기제, 집중이수제 운영 여부
- 부전공 중도포기 시 이수학점에 대한 학점 인정(전공선택 등)여부, 졸업학점 포함 여부
- 행정업무 전산화를 통한 지원 시스템 구축

Ⅶ 전공자율선택제

1. 개념(유형에 따른 개념)

- 학생이 전공을 정하지 않고 입학한 후, 대학의 체계적인 지원하에서 진로를 탐색하고 전공을 자유롭게 선택하는 제도

구분	내용
유형1	전공을 정하지 않고 모집(예: 자유전공학부 등) 후, 대학 내 모든 전공(보건의료, 사범계열 등 제외) 자율 선택 
유형2	계열 또는 단과대 단위 모집* 후, 계열 또는 단과대 내 모든 전공 자율선택 또는 학과별 정원의 150% 이상 범위 내 전공 선택 * 계열·단과대 내 전공·학과를 일부 분리모집하는 경우도 인정 - 다만, 혁신성·적절성 등에 대해 정성평가에서 반영 가능 

【출처: 교육부(대학지원관), 2026년 대학혁신지원사업 기본계획(12페이지), 2026.3., https://uispc.org/data/guidelines.php?mode=view&no=16&page_num=1】

2. 운영 사례

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">내용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">학과운영</td><td>입학 전</td><td>학과장 면담 및 전공이해 사전교육 실시 ⇨ 학과별 1학년 1학기 기초교과목 선정 요청 ⇨ 신입생 학과 선택 설문 진행 ⇨ 신입생 수강신청</td></tr>
<tr><td>입학 후</td><td>학기 초(1-2주차) 집중면담 실시 ⇨ 지망 학과별 면담실시 ⇨ 학과배정 설문(2차)실시 ⇨ 1-1학기말 전공배정 신청</td></tr>
<tr><td rowspan="3">면담·상담의 의무화 및 기록화</td><td colspan="2">미수강 학과 지망 시 해당 학과장 면담 의무화. “전공 배정 신청자 상담확인서” 서식으로 상담내용을 문서화
* 상담 과정의 증빙자료화로 분쟁 예방</td></tr>
<tr><td colspan="2">지도교수·학과장의 “집중면담”을 의무화하고, 상담 이력을 학생이력관리시스템에 업로드
* 진로지도 데이터의 체계적 축적·관리</td></tr>
<tr><td colspan="2">단순히 “지도교수가 수강 지도를 한다”는 수준에서 벗어나, 입학 전 단계부터 학과 배정까지의 전 과정을 AA 지도교수가 담당하도록 직무를 구체적 명시</td></tr>
<tr><td rowspan="3">전공배정</td><td colspan="2">1학기 이수 중 휴학하는 경우 → 반드시 전공배정신청서 제출 후 결과 확인</td></tr>
<tr><td colspan="2">배정 기준: 희망전공 역량평가 60% + 1학기 직무능력평가 40%
포트폴리오 심사 + 면접 등 별도 평가위원회 운영 가능
* 일방적인 성적순 배정을 배제</td></tr>
<tr><td colspan="2">전공 선택에 어려움을 겪는 학생에게 1회에 한해 한 학기를 유예(1학년 2학기 종강 후 전공배정)
* 학생 선택권을 실질적으로 보장</td></tr>
<tr><td>이수학점 인정</td><td colspan="2"><table>
<tr><td>자율전공 이수 교과목</td><td>전공배정 시 인정 구분</td></tr>
<tr><td>교양 교과목</td><td>교양(필수/선택)</td></tr>
<tr><td>자율전공 지정 전공기초 교과목</td><td>전공선택</td></tr>
<tr><td>타학과 교과목(배정학과와 동일·대체 가능)</td><td>전공(필수/선택)</td></tr>
<tr><td>타학과 교과목(배정학과 외 교과목)</td><td>일반선택</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">운영위원회 구성</td><td colspan="2">자율전공운영위원회(5~10인 이내) 설치. 위원장은 학과장 또는 교무(학생)처장. 심의사항(교육과정 편성·전공배정·정책수립 등) 5개 항 내외로 명시</td></tr>
<tr><td colspan="2">위원회에 외부전문가·산업체 인사를 포함시키고, 산하에 전공별 소위원회를 둘 수 있도록 하여 현장성 보강</td></tr>
<tr><td colspan="2">서면결의 조항을 두어 회의 소집이 어려운 경우의 의사결정 공백 방지</td></tr>
</table>

- 학교과목 편성: 1학년 1학기에 교양과목, 전공탐색 과목, 전공기초 과목(학과지정 기초과목) 편성

  ※ 일반대학의 자유전공학과 운영

유형	내용(2학년 진급 시 선택방법)
유형 1	기존학과 전공: 대학에 개설된 기존학과(전공) 중 하나를 주전공으로 선택
유형 2	융합전공: 2개 이상의 기존 학과(전공)의 교육과정을 융합하여 주전공으로 선택
유형 3	자기설계전공: 자신이 원하는 교과목을 선별하여 주 전공으로 선택

3. 자율전공 운영 규정(예시문)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 ○○대학교(이하 "본 대학"이라 한다) 학칙 제○조에 의하여 자율전공(자율전공학부 등)의 조직, 교육과정, 전공배정 및 학사운영 등에 관한 공정하고 유연한 기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(운영 원칙) 자율전공은 학생의 전공 선택권을 최대한 보장하고, 대학 적응 및 자기주도적 진로설계를 지원하며, 학과 간 장벽을 완화하여 융합형 인재를 양성할 수 있도록 전 주기적 밀착 케어 방식으로 운영하여야 한다.

제3조(적용 범위) 이 규정은 자율전공으로 입학한 재학생 및 자율전공 학사운영에 참여하는 모든 학과(전공)에 적용한다. 단, 보건의료계열, 사범계열 등 관련 법령에 따라 정원 제한이 엄격한 학과는 전공배정 대상에서 제외하며, 구체적인 제외 학과는 매년 자율전공운영위원회에서 정한다.

제2장 조직 및 기구

제4조(자율전공운영위원회) ① 자율전공의 주요 학사사항을 심의·의결하기 위하여 '자율전공운영위원회'(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

② 위원회는 교무처장, 자율전공 책임교수, 자율전공 학생 수용 학과의 학과장(전공교수) 중 총장이 임명하는 ○인 이내의 위원으로 구성하며, 위원장은 교무처장이 맡는다.

③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 자율전공 교육과정 편성 및 변경에 관한 사항
2. 학과(전공)별 자율전공 학생 수용 인원 및 배정 기준 원칙
3. 학생 진로지도 및 멘토링 프로그램 운영 계획
4. 기타 자율전공 운영에 관한 중요 학사 사항

제3장 교육과정 및 진로 지도

제5조(입학 전 관리 및 Pre-Campus) ① 자율전공 합격자 확정 즉시(1~2월 중) 중도 이탈 방지 및 소속감 고취를 위한 전용 소통 채널을 개설하고 전담 멘토를 매칭하여야 한다.

② 2월 중 신입생을 대상으로 'Pre-Campus(예비 대학)'를 운영하여 학사 구조 및 진로 탐색 로드맵을 사전에 안내하여야 한다.

제6조(교육과정 편성 및 이수) ① 자율전공 신입생의 1학년 1학기 과정은 특정 학과에 종속되지 않는 계열 공통 기초과정, 핵심역량 교양과정, 그리고 각 학과의 전공을 탐색할 수 있는 모듈형 진로탐색 교과목으로 편성한다.

② 학생은 1학년 기간 동안 위원회가 정한 공통 기초 교학 및 탐색 교과목을 최소 ○학점 이상 이수하여야 한다.

제7조(전공탐색 및 멘토링 의무화) ① 자율전공 학생 전원에게는 입학 직후 전담 지도교수(또는 전공탐색 멘토 교수)가 지정된다.

② 학생은 전공 배정 신청 전까지 다음 각 호의 전공 탐색 프로그램을 필수적으로 이수하여야 하며, 미이수 시 전공 배정에 불이익을 받을 수 있다.

1. 지정 지도교수와의 진로 상담 최소 3회 이상(시스템 입력 기준)

2. 대학에서 주관하는 학과별 교육과정 설명회 및 직무 박람회 참가
3. 대학에서 주관하는 적성 및 커리어 진단 검사 응시
4. 기타 위원회 또는 학과에서 명시하는 프로그램

③ 전공 배정이 확정된 학생은 2학년 진급과 동시에 해당 학과의 교수를 새 지도교수로 재배정받아 연속성 있는 상담을 제공받아야 한다.

제4장 전공 배정 절차

제8조(배정 시기 및 자격) 자율전공 학생의 전공 선택 및 배정은 1학년 2학기 말(2학기 종료 전 지정 기간)에 실시하며, 1학기 이상 재학하고 정해진 학점을 취득한 자에 한하여 신청 자격을 부여한다.

제9조(학과별 수용 인원 비중) ① 학생 선택권을 극대화하기 위하여 전공 배정 인원을 제한하지 않는다.

② 특정 학과로의 과도한 쏠림 현상이나 공동화 현상을 방지, 교원확보율, 교육여건 등에 따라 위원회의 의결을 거쳐 배정 인원을 제한 공고할 수 있다.

제10조(배정 기준 및 프로세스) ① 전공 배정은 학생의 지망 순위(1지망, 2지망 등)를 최우선 기준으로 반영하여 배정한다.

② 특정 학과의 수용 상한을 초과하여 신청자가 몰릴 경우, 성적순(GPA) 단일 기준 배정을 지양하고 다음 각 호의 기준을 종합 합산하여 선발한다.

1. 평가 항목 반영 비율 세부 내용 및 평가 기준
2. 지망 순위 40% 1지망 신청자 우선 배정 (지망 내 경쟁 시 아래 항목 적용)
3. 전공 탐색 참여도 30% 지도교수 상담 횟수, 학과 설명회 참석, 포트폴리오 제출 여부
4. 학업 성적 (GPA) 20% 1학년 1학기 및 2학기 중간 단계까지의 평점 평균
5. 진로 계획서 평가 10% 선택 학과에 대한 이해도, 졸업 후 진로 계획의 구체성 서면 평가

제5장 학과 간 자원 공유 및 재정 지원

제11조(교육 자원 공동 활용) 자율전공 학생들의 원활한 실험·실습 및 학과 탐색을 위하여, 각 학과는 보유한 실습실, 기자재, 학습 공간 등을 자율전공 학생에게 개방하고 공동 활용하는 데 적극 협조하여야 한다.

제12조(학과 인센티브 제공) 대학 본부는 자율전공 학생을 다수 수용한 학과 또는 자율전공 진로지도 및 교육과정 운영에 기여도가 높은 학과에 대하여 예산 가산 지원, 교육환경 개선비 우선 배정, 교원 업적평가 가점 부여 등의 인센티브를 제공할 수 있다.

제6장 보칙

제13조(준용 규정) 이 규정에 명시되지 아니한 사항은 본 대학 학칙 및 학사운영 규정을 준용하며, 해석상 이견이 있을 경우 위원회의 심의와 교무처장의 결정에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2026년 ○월 ○일부터 시행한다.

☞ 예시는 참고사항이므로 대학의 특성에 맞게 재구성하여 활용하시기 바랍니다.

4. 도입 및 운영을 위한 검토사항

- 자유전공 전담 인력(교원) 및 지원 부서 지정
- 자유전공 학생들을 위한 교과, 비교과 프로그램 개발 및 체계적 운영
- 1학년 2학기 전공배정 이후에도 기존 학과(입학당시 자유전공과)와 유기적 관계 유지
- 진로상담 전문가 확보 또는 지속적인 학생 상담이 가능한 교원 확보를 통해 진로설계, 학적 상담 등의 역할 수행

Ⅷ 전공심화과정

• **(근거)**
  - 학위과정: 고등교육법 제49조, 제50조의2
    고등교육법 시행령 제29조, 제58조의2, 제58조의3, 제58조의4
  - 비학위과정: 고등교육법 제49조
    고등교육법 시행령 제58조
    산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제7조
    평생교육법 제29조
• **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 전문대학 졸업자에게 계속직업교육 기회를 제공하여 실무와 연계된 직업심화교육으로 이론과 실무 능력을 갖춘 전문인력 양성
  - 산업체 경력있는 과정) 전문대 졸업 → (재직경력 9개월 이상) → 전공심화과정 이수 → 학사학위 취득으로 이어지는 직업교육 경로 구축
  - 산업체 경력없는 과정) 일반대학 편입이 아닌 직업교육기관인 전문대학을 통해 심화된 이론과 실무 능력을 갖춘 전문기술인력 양성
  - 과학기술의 발달과 산업사회의 진전으로 전문대학 졸업 후 산업체에서 근무하고 있는 자의 현장 적응능력 제고
  - 기술변화에 대응하기 위한 심화교육의 필요성 증대

1. 개요

가. 설치목적

- 1998년부터 전문대학에 비학위 전공심화과정을 운영해 왔으나, 이 과정은 1년 이하의 비학위 과정으로 대학 수준의 정규 교육을 희망하는 전문대 졸업자들의 욕구 충족에 한계가 있었음

- 이에 전문대학을 졸업한 자에게 실무와 연계된 직업심화교육을 받을 수 있는 기회를 보장하고, 계속교육(Work-to-School)을 활성화하여 평생학습사회 구현에 기여하기 위하여 전공심화과정 이수자에게 학사학위를 수여할 수 있도록 2008년부터 시행(산업체 경력 있는 학사학위 전공심화과정)된 제도임

나. 인가 신청, 입학자격 등 운영 관련 사항

※ 매 학년도 학사학위 전공심화과정 기본계획 참조

다. 운영방법

- 전공심화과정이 4년제 대학의 학사학위과정과 가장 차별화되는 점은 '현장'과 '실무' 중심의 교육과정으로 운영되며, 전문학사학위과정에서 이수한 실무교육의 연장선상에서, 현장의 사례와 이론이 접목된 심화교육을 실시하여야 함

라. 수업연한, 학위 및 이수학점

- 전문학사학위 과정을 포함하여 4년 이상이 되도록 운영
  - 수업연한이 2년인 학과는 2년 이상, 3년인 학과는 1년 이상

    ※ 다만, 전문학사학위과정 수업연한 변경 시 기존 인가된 전공심화과정에 한하여 학칙으로 경과규정을 두어 유지 가능(다만, 2년제 전문학사학위 졸업자는 전공심화과정 2년 이상 과정만 입학 가능)
- 학위의 종류 및 졸업이수학점은 학칙으로 정하여 운영
- 학급운영단위: 40명 이하 별도학급으로 운영
- 학사학위 전공심화과정은 심화된 계속교육에 대해 학사학위를 수여하는 교육과정으로 본 과정 이수 자체만으로는 특정 자격증 취득과 직접 연계되지 않음

  ※ 유치원 정교사(2급) 미소지자가 유아교육과 전공심화과정을 졸업할 경우, 유치원 정교사(2급) 취득을 위한 필수과목(72학점) 이수 등 해당 자격요건을 갖추기 어려우므로 자격증 취득이 사실상 불가함. 또한, 교원자격증 발급 인원은 교육부(교원양성연수과)의 별도 승인을 거쳐야 함
- 최소 이수학점
  - 최대학점 및 최소학점은 대학에서 학칙으로 정하여 운영함

    ※ 학사학위 취득을 위한 최소 이수학점은 수업연한이 1년인 학과는 20학점 이상, 2년인 학과는 60학점 이상 이수 권장하며, 전문학사과정 이수학점을 포함하여 130학점 이상 취득 권장

    ※ 학기별 최소이수학점은 10학점 이상 이수 권장

● 교양과목 학점
- 직무심화교육이라는 제도 취지에 적합한 범위에 한하여 전공 분야 및 직무와 관련된 기본 소양 함양을 위한 과목, 일반 기능 함양(general skill)을 위한 교양 과목 등은 편성 가능하며 대학에서 자율적으로 정함

마. 졸업학점

● 학사학위 전공심화과정 이수학점 자율화
- 4년제 대학 및 전문학사학위의 경우 졸업학점 등은 학칙으로 정하도록 규정



학위심화과정에 대한 졸업 이수 학점 규정 삭제 (교육부 전문대학정책과-5155, '17.7.26.)

고등교육법 시행령 개정 전	고등교육법 시행령 개정 후
제58조의4(전공심화과정의 운영) ① ~ ② (생략) ③ 전공심화과정을 이수하기 위하여 필요한 학점을 학칙으로 정하되, 전문학사학위 과정 이수학점을 포함하여 140학점 이상으로 한다. ④ 제2항 및 제3항에 따른 기준 외에 학사학위 수여와 종류에 관한 사항은 학칙으로 정한다.	제58조의4(전공심화과정의 운영) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 제2항에 따른 수업연한 외에 학위심화과정에 따른 학사학위의 종류와 수여에 필요한 사항은 학칙으로 정한다. 〈삭제〉

(예시) 졸업학점과 관련된 대학 규정 사례

제○조(졸업) ① 졸업에 필요한 최저 이수학점은 다음 각 호와 같다.
1. 수업연한 1년 과정: 20학점 이상
2. 수업연한 2년 과정: 60학점 이상

② 전공과목의 필수과목을 이수하지 아니하고는 졸업할 수 없으며 전문학사과정에서 이수한 학점을 포함하여 130학점 이상을 이수하여야 졸업할 수 있다.

바. 학사학위 전공심화과정 교육과정 편성

● 모집단위별 전공심화과정 교육과정 편성위원회를 구성하여 전공심화과정 목적에 부합하는 현장실무 중심의 교육과정으로 편성
- 신기술 개발 등 산업체의 직업기술 변화를 능동적으로 수용
- 전문학사과정과 연계성을 유지하면서 심화학습이 필요한 교과목의 경우 직업기초, 일반전공, 심화전공을 각 구분하여 교육과정을 편성하고, 특히 전공이론의 심화가 필요한 경우 전공이론 심화 교과목을, 현장실무교육이 필요한 경우 현장실무 심화 교과목을 편성

준비 단계	① 교육과정편성 위원회 구성	• 전공 관련 기업체 현장전문가 중심으로 구성 • 산학협동위원회 중심의 교육과정 편성위원회 구성 • 전공심화과정 교육과정 편성을 위한 역할 분담
분석 단계	② 교육과정 분석	• 전공심화과정의 교육목적, 목표, 배경 및 취지에 대한 검토 • 전문학사 과정 및 타 대학 전공심화 교육과정 분석 • 4년제 관련학과 교육과정 분석
	③ 환경 분석	• 산업계의 최근 채용동향 분석 • 전공 관련 자격증 정책 및 제도분석 • 전공 관련 업계 현황 및 최근 동향 분석
	④ 요구 조사	• 산업체 인사 대상의 교육과정 편성 관련 요구 설문조사 및 분석 • 교육수요자(학생) 대상 설문조사 및 분석
개발 단계	⑤ 교육과정 편성 및 개발	• 교육과정 운영방향과 취지, 수요자 요구 분석 결과를 반영한 교과목 도출 • 교육과정편성위원회 심의 후 확정

사. 주요 변경사항

- (교원확보율) 전공심화과정 인가 신청 시 이원화된 교원확보율 충족 기준을 산업체 경력 있는 과정과 동일하게 적용

변경 전(2026학년도까지)	변경 후(2027학년도부터)
(산업체 경력 없는 과정) 신청년도 4.1일 기준 충족 시 신청 가능	(산업체 경력 없는 과정) 운영연도 4.1일 계획 기준 충족 시 신청 가능

- (운영현황 변경 승인사항 충족기준 검토요건 완화) 산업체 경력 유↔무 전환

변경 전(2026학년도까지)	변경 후(2027학년도부터)
교사확보율, 교원확보율	교사확보율

- (학급운영단위 최소 인원 수) 40명 이하 별도 학급으로 운영 원칙(최소 5명 이상 유지 권장)

2. 비학위심화과정 개요

가. 설치목적

- 고도산업사회의 급속한 기술변화에 탄력적으로 대응하기 위한 산업체 근로자의 재교육 수요에 부응
- 전문대학 졸업생의 직무수행능력 향상 도모로 산업현장의 적응력 제고

나. 입학자격

- 전문대학을 졸업한 자로서 전문대학 입학 후 산업체 근무경력이 1년(전년도에 졸업한 사람의 경우에는 졸업 후 9개월)이상인 자
- 전문대학을 졸업한 자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자로서 학력인정과정 등록 후 산업체 근무경력이 1년 이상인 자

다. 수업연한 : 1년의 범위 내에서 학칙으로 규정

라. 모집인원 및 학급편성

- 관련 학과(전공)별 입학정원 범위 안에서 모집
- 산업체 근무자의 교육 여건을 고려하여 가급적 야간과정 위주로 운영

마. 비학위전공심화과정 운영

- 학칙 상 근거 마련 및 세부운영규정 제정
  - 비학위 전공심화과정의 설치·운영에 대한 근거 및 동 과정의 수업연한은 반드시 학칙에 규정
  - 기타 운영에 필요한 사항은 학교 특성에 맞는 비학위 전공심화과정 운영규정을 제정하여 시행
- 수업일수 및 학점 당 이수기간
  - 고등교육법 시행령 제11조 및 제14조의 규정 적용
  - 각 비학위전공심화과정의 세부 이수기간 및 주당 수업시수는 학교의 특성에 따라 자체 비학위 전공심화과정운영규정으로 규정
- 운영위원회
  - 필요성: 비학위전공심화과정의 효율적인 운영과 교육의 내실화를 위하여 학교별로 위원회를 설치·운영
  - 기능
    - 수강생의 선발, 교육과정의 편성, 수업의 운영, 강사진의 초빙
    - 기타 전공심화과정의 운영에 관한 사항 등
- 학습비
  - 수강생이 부담하는 학습에 필요한 경비는 이수시간 및 실교육비를 감안하여 책정
  - 교육수요자가 현재 산업체 근무자인 점과 동 과정이 비학위과정으로 운영되는 점을 고려하여 가급적 학점당 등록제로 운영 권장

- 유의사항
  - 학칙에 반드시 비학위전공심화과정의 설치 근거를 마련하고, 기타 운영에 관한 사항은 별도로 「비학위전공심화과정운영규정」을 제정·운영
  - 비학위전공심화과정 이수자에 대해서는 「학점인정 등에 관한 법률」 제7조 및 같은 법 시행령 제4조의 규정에 의거 평가인정절차를 거쳐 학점은행제의 학점으로 인정 가능
  - 비학위전공심화과정 신입생 모집 및 교육과정 운영 시 현행 「학점인정 등에 관한 법률」에 위반한 사례가 발생하지 않도록 유의

    (예) 비학위전공심화과정 안내 시 '대학명의 학사학위 수여', '비학위전공심화과정 이수자는 모두 학점인정' 등으로 표기하는 사례

3. 질의응답

Q.1 야간으로 운영하던 수업을 하루는 주간부터 야간까지 수업을 하고 다른 날은 야간에 수업을 진행하는 것은 가능한가요?

A ☞ 인가받을 때 야간으로 인가를 받았다면 주간부터 야간까지 수업을 하는 것은 불가능함

Q.2 1년 3학기제를 운영하고 있는 학교의 경우 전공심화과정도 다학기제 운영이 가능한가요?

A ☞ 전공심화과정을 다학기제로 운영하는 것도 가능함

Q.3 산업체 현장실습 및 연수를 전공심화과정 교과목으로 개설할 수 있나요?

A ☞ 고등교육법 제22조제1항에 따라 현장실습 등의 방법에 의한 수업이 가능함. 다만, 교육수준의 질적 제고를 위하여 꼭 필요하고, 그 효과성이 인정되는 경우에 한하여 현장실습을 적절히 활용하여야 할 것임

> 고등교육법 제22조(수업등) ①학교의 수업은 학칙으로 정하는 바에 따라 주간수업, 야간수업, 계절수업, 방송·정보통신 매체 등을 활용한 원격수업 및 현장실습수업 등의 방법으로 할 수 있다.

Q.4 학사학위 전공심화과정도 조기 졸업을 할 수 있나요?

A ☞ 고등교육법 시행령 제58조의4에 따르면 2년제 전문대학 졸업자에게는 2년, 3년제 전문대학 졸업자에게는 1년 이상의 수업 연한이 필요함. 다만, 2년제 전공심화과정은 수업연한의 4분의 1 범위 내에서 수업연한을 단축할 수 있음

Ⅸ 전문기술석사과정

- **(근거)** 고등교육법 제49조의2, 제50조의4
  고등교육법 시행령 제58조의6, 제58조의7
  대학설립·운영 규정 제2조의3
- **(기본방향 또는 추진배경)**
  - 첨단 기술 발전과 산업 고도화에 대응하여 이론과 실무를 겸비한 석사급 고숙련 전문기술 인재 양성
  - 고등직업교육 중추기관으로서 전문대학의 역할을 확대하고, 산업 수요와 연계한 맞춤형 교육을 제공하여 지역 활성화와 지속 가능한 성장 촉진

1. 전문기술석사과정 운영

가. 교육과정 운영

- **고숙련 기술 전문가 양성**이라는 교육목표를 달성할 수 있도록 **실습과목 필수로 포함**하여 체계적인 교육과정 운영
  ※「고등교육법 시행령」 제58조의7제2항
- **산업체 수요**를 반영한 교육과정을 개발·운영하고, **단기*-전문학사-전공심화-전문기술석사과정**이 **체계적으로 연계**되도록 구성
  * 직무 기초 능력 교육을 통한 기술 인력 양성, 관련 자격증 취득 등, 비학위과정 또는 마이크로디그리 등 활용 가능
- 전문기술석사과정 교육과정, 학점 취득, 학사 운영 등에 필요한 사항은 학칙으로 규정

나. 수업연한 단축

- 2년 이상인 전문기술석사과정의 수업연한을 1/2 이내로 단축할 수 있도록 함
  ※「고등교육법 시행령」 제57조의2 제2호 개정('25.6.)

다. 학위 수여

- 교육부 인가를 받은 **전문기술석사과정에 입학**하여 학칙에서 정한 과정을 **이수**한 사람에게 **전문기술석사학위** 수여 가능
  ※「고등교육법」 제50조의4 제5항에 따라 전문기술석사학위 소지자는 석사학위와 같은 수준의 학력을 인정함
  ※ 전문기술석사 과정 이수만으로는 특정 자격증 취득과 직접 연계되지 않으며, 자격 취득은 관련 규정에 따름

- 전문기술석사과정의 교육목표에 따라 **논문 외** 다른 방법*에 의해 **학위 수여 가능**
  - **학위의 종류** 및 **학위 수여 기준** 등 필요한 사항은 **학칙으로 규정**
    * 특허, 기업의 애로 기술 컨설팅, 산학연계 프로젝트, 산학공동 R&D 기술개발 등
- 부정한 방법으로 학위를 받은 경우, 학칙으로 정하는 위원회의 심의를 거쳐 학위 취소 가능

2. 교육품질 관리체계 구축

가. 목적

- 산업 수요 기반 교육과정의 적합성과 성과를 주기적으로 점검하여 과정 운영의 **신뢰성과 책무성 제고**

나. 추진 사항

- 교육품질 관리체계 구축을 위한 진단 방식 마련
  - 지역, 계열 등 상대적 여건과 특성을 고려한 균형적·합리적 진단 방식 마련
  - 진단 평가 결과의 체계적 활용 및 교육품질을 지속적으로 개선할 수 있는 환류 방안 마련 등 선순환 체계 제시
- 과정 운영 전반에 대한 합리적 평가를 위한 진단 지표 개발
  - 진단 내용 : 운영계획 대비 실적, 운영 조직 및 관련 재정 지원, 교육과정 편성 및 운영 등
- 운영 진단 방식 및 지표 개발 등은 한국전문대학교육협의회에서 TF 운영 등을 통해 마련
  ※ '26년 모의테스트를 거쳐, '27년부터 운영 진단 시행 예정

3. 질의응답

Q.1 전문기술석사 전기(3월) 모집 시 미충원된 인원만큼 후기(9월) 모집 가능한가?

A ☞ **인가된 모집인원 안에서** 전기(3월) 미 충원된 인원만큼 국내 학생 또는 외국인 유학생을 후기(9월)에 모집 가능하며, 「고등교육법」 제20조에 근거하여 학교 운영상 필요한 경우 학칙으로 정할 수 있음
* 전문기술석사과정은 정원 외 모집 불가함

Q.2 전문기술석사 모집 후 미충원된 인원에 대하여 동일 학기 입학생을 추가로 모집 진행 가능한가?

A ☞ 불가능함

Q.3 전기(3월) 모집 후 1학기에 자퇴 등으로 결원 발생 시 해당 인원만큼 후기(9월) 모집 가능한가?

A ☞ 전기 모집(3월) 후 1학기 자퇴 등으로 발생한 결원은 미충원 인원으로 해석될 수 있음에 따라 후기(9월) 모집 가능함

Q.4 올해 전기/후기 모집 완료 후 2학기에 자퇴 등으로 결원 발생 시 해당 인원만큼 다음연도에 전문기술석사 신입생으로 모집 가능한가?

A ☞ 불가능함

Q.5 입학자격 '재직경력' 2년 이상이라 함은 경력이 2년 이상이면 되나, 재직중이어야 되나?

A ☞ 경력이 2년 이상이면 됨

Q.6 전공 추가 신청할 경우, 추가하는 학과 전임교원도 5명 확보되어야 되는건지, 과정에 전임교원 5명 이상만 확보되면 되는 것인지?

A ☞ 해당 과정에 전임교원 5명 이상만 확보되면 됨

Q.7 전문기술석사과정 여석이 있는 경우 편입학 가능한가?

A ☞ 제도적으로 안된다는 규정은 없으나, 학생을 편입 받기 위해서는, (1) 동일한 계열의 전문기술석사 과정 이수생이어야 하며, (2) 편입하고자 하는 대학의 입학조건(관련 업무 경력 2년등)을 충족하여야 하기에 현실적으로 편입학 진행은 어려움이 있음
* 일반 석사 과정 학생은 전문기술석사과정으로 편입 불가

Q.8 외국인 학생은 정원외로 모집가능한가? 국적제한이 있는가?

A ☞ 정원 외 모집 불가함. 다만, 입학자격을 모두 충족했다면 정원 내 인원에서 입학 가능하며, 국적 제한은 없음

Q.9 전문기술석사과정 모집 시 경력 증빙 관련하여 4대 보험 가입이 안 되어 있는 영세 업체 이거나 프리랜서의 경우 경력인정 방법은?

A ☞ 4대 보험이 가입되어 있지 않은 영세 사업장에 근무한 경우 일정 수준 이상의 소득 활동을 하였다는 증빙자료가 있을 경우 재직한 것으로 인정 가능함.
관련하여 전문기술석사과정 재직경력 인정 부분에 대해서는 학칙으로 정하거나, 관련 운영위원회 등을 통해 결정
※ 전문기술석사과정 법령, 시행령, 기본계획에는 재직경력 인정 관련 증빙서류는 제시되어 있지 않으니, 전공심화과정 경력있는 과정에 준하여 확인 권장

Q.10 간호학과(학사) 정원을 줄여서 간호학과(전문기술석사과정) 정원을 늘리고자 하는 경우, 시행계획 변경/보건인력 정원 조정(반납) 절차 절차는?

A

☞ 간호학과(전문기술석사과정) 인가 완료되어 간호학과(학사) 입학정원 조정이 필요한 경우
(1) 4~5월 한국전문대학교육협의회에 입학전형 시행계획 변경 신청을 통해 정원 조정
(2) 10~11월 교육부에 보건인력 정원 반납 시 자체감축 소명
ex) 2025.11월에 2027학년도 보건인력 정원 반납을 해야 했으나, 학교 사정에 의해 반납 신청을 못한 경우, 2026.10~11월 2028학년도 보건인력 반납 신청 기간에 2027학년도 보건인력 자체감축 사항 및 2028학년도에 감축 유지하겠다고 제출
* 교육부에서 관리하는 보건인력 정원과 협의회 입학정원(시행계획) 간 차이가 있음(증원의 경우 문제가 되나 감원은 문제 없음)

Q.11 OOO대와 같이 기존 인가 받은 전문기술석사과정을 타 대학과 공동학위 과정으로 진행하고자 할 경우 절차는 어떻게 되나?

A

☞ 운영계획 변경의 범위가 크고 인가의 중요하고 핵심적인 내용을 포함하는 경우로, “신규인가” 절차와 동일하게 진행

Q.12 기술석사과정 내 6개 트랙을 운영 중인데, 그 중 5개를 통합하여 운영하는 것이 가능한지?

A

☞ 5개의 트랙을 하나로 통합 운영하게 될 경우, 교육과정에 변동이 생기게 되므로 기본계획 중 운영계획 변경의 범위가 크고 인가의 중요하고 핵심적인 내용을 포함하는 경우 “신규 인가” 필요
ex) 세부전공 추가(제외)로 인한 교육과정 변경 발생 시 “신규 인가”를 통해 승인 후 운영 가능함

Q.13 현장전문가 비율 작성할 때, 전체 교원수에 해당 과정과 관련없는 참여학과의 교양(ex. 영어) 강사도 포함하여 작성해야하는가?

A

☞ 전체 교원 수는 전임, 비전임, 강사 등 포함하여 작성해야 하며, 해당 과정 관련 교원만 작성하라는 내용이 별도로 기술되어 있지 않음. 해당 지표가 ‘전체 교원 대비 현장 전문가 비율’이기 때문에 전체 교원을 작성하는 것이 맞음
※ 자세한 내용은 인가심사 시행계획 안내 공문 중 운영계획서 작성방법 참고

Q.14 운영계획서 상 대학원을 만든다고 제안하였는데, 타 전문대학을 보니 대학원을 만든 곳이 없음. 운영계획서에 제출한 것과 같이 대학원을 만들어서 운영해도 되나?

A

☞ 「고등교육법」 제29조(대학원)에 따라 대학원은 대학(산업대학, 교육대학, 원격대학)에서만 가능하고, 전문대학은 포함되어 있지 않음. 전문기술석사과정 운영을 위한 별도 센터 등으로 조직 구성하여 운영하는 것이 바람직함

Q.15 신규인가 심사에서 미인가 시 전문학사 입학정원을 원상복구하여야 하는데, 전문대학입학전형시행계획 변경 신청 시기와 맞물려 신청하지 못한 경우에는 어떻게 처리해야 하는지?

A

☞ 전문기술석사과정 인가심사 결과 통보는 보통 4월 말 ~ 5월 초에 진행됨에 따라 결과 통보 이후 전문대학입학전형시행계획 변경 진행하면 됨. 전문대학입학전형시행계획변경 최초 변경 신청 이후 정부재정지원 신청·승인, 행정처분 건 등으로 학과신설 및 정원(모집인원) 조정이 필요한 대학은 (추가) 신청 가능

※ (중요) 전문대학입학전형시행계획 변경 관련 자세한 사항은 매학년도 전문대학입학전형시행계획 변경 신청 안내 공문 참조

X 소단위 전공과정

- **(근거)** 고등교육법 시행령 제12조의2(소단위 전공과정)
- **(기본방향 및 입법취지)**
  - 대학에서의 다양한 교육 수요에 대응하기 위해 대학이 적은 학점으로 다양한 전공 분야의 과목이 연계·융합된 소단위 전공과정을 운영할 수 있는 근거를 마련하고, 대학이 그 대학 외에 국내 다른 대학의 학사학위과정과 대학원의 교육과정과도 상호 연계하여 운영할 수 있도록 하려는 것임

1. 나노디그리 개요

가. 개념

- 특정 분야, 특정 기술에 한정한 단기간 학습과 훈련 과정
- 전공 등 교육 내용을 소단위로 세분화하여 특정 분야에 역량개발 교육과정으로 구성하여 집중 제공하고 이를 인증하는 제도

나. 운영 사례

- 한국형 나노디그리*는 기업이 중심이 돼 운영

* 한국형 나노디그리: 매치업(Match業) 프로그램(MATCH(맞추다)와 業(일, 직업), UP의 합성어로, 산업현장과 교육 간 미스매치 해소 및 4차 산업혁명 분야의 직무능력 향상에 도움을 주는 프로그램)에서 '한국형 나노디그리'의 정식 명칭으로 공모를 통해 선정

Match業 운영흐름도

대표기업		교육기관		품질관리위원회		대표기업		학습자
핵심직무발굴 인증평가 개발	⇨	교육과정 개발·운영 이수증 발급	⇨	교육과정 평가 및 자문	⇨	이수자 평가 인증서 발급	⇨	이수증 및 인증서 활용 (취업연계, 교육훈련)

Match業 운영현황(전문대학 운영현황임)

분야	대표기업	교육기관
드론	LIG 디펜스&에어로스페이스	동서울대학교
스마트팜	㈜팜한농, ㈜LGCNS	연암대학교
미래자동차	카렉스	경기과학기술대학교
지능형농장	㈜팜한농, ㈜LGCNS, ㈜엔씽	연암대학교

【출처: https://www.matchup.kr】

□□대학교 운영 사례

구분	내용
개설목적	• 다른 분야에 대한 교육과정을 수강할 수 있는 기회제공
개설구분	• 소단위전공 융합전공: 외부환경에 대응하여 신규개발된 교과목으로 전공교과목과 무관 • 소단위전공 연계전공: 타 과에서 공개한 과목 수강
수강자격	• 전공분야와 유사한 경우 일부 수강제한
학기별 최대수강학점	• 소속학과 과목 최대 21학점 + 소단위전공과목 2학점
이수학점	• 나노트랙: 4~7학점 • 마이크로트랙: 8~11학점 • 소전공: 12학점 이상 ☞ 해당학점 이수시 수료증 수여
졸업학점 포함여부	• 전공 졸업학점 미포함 ☞ 소단위전공과목은 교양으로 구분

(예시) 편성 과목

구분	트랙명	과목(학점)
융합트랙	디지털미디어 활용과정	• 트렌드미디어제작과분석(2학점) • chatGTP로 시작하는 콘텐츠제작(2학점)
연계트랙	AI웹툰만화콘텐츠	• 스토리와콘티1(2학점) • 스토리와콘티2(2학점)

다. 도입 및 운영을 위한 검토사항

- 나노디그리의 이수학점은 대학의 운영에 따라 다르며 전반적으로 4~6학점 범위에서 인정하고 있으므로 대학에서 규정화하여 운영 권장
- 개설과정에서 학과와 부서간, 학과 내에서의 충분한 협의 필요
  (시간표, 교수자, 실습실, 강의실 등)
- 개설에 대한 충분한 홍보기간, 다양한 홍보방법으로 홍보
- 수강자, 이수처리에 대한 전산지원, 학생들이 수강신청, 이수여부 등을 용이하게 확인할 수 있는 전산 개발 또는 지원 필요

라. 참고사항(나노디그리와 마이크로디그리 비교)

구분	나노디그리	마이크로디그리
운영주체	Udacity	Davinci Coders school
설립자	2011년 스탠포드 대학에서 시작, Sabastian Thrum, DavidStavens, Mike Sokolsky에 의해 2012년부터 본격적으로 운영	2012년 Thomas Frey에 의해 설립
학위기간	3-6개월	3개월
특징	- 구직 및 재취업을 중심으로 구성 - 4차 산업혁명을 주도하고 있는 다양한 신기술에 집중 - 세계적인 기업들과의 협업을 통해 나노디그리를 획득한학습자들에게 구직 기회를 지원하고 알선 - 기업을 스폰서로 한 과정 운영	- 미국에서 최초로 micro college로서 허가, 마이크로 학사학위 제공 - 세계 최초 3개월 마이크로 학위 수여 - 학습 내용의 다양성 인정, IT관련 기술에 대한 학위 및 학점 인정 뿐 아니라 직업과 관련된 다양한 기술 관련 학위 제공
비고	- 학교 교육으로는 해결이 어려운 분야 - 기업과의 연계가 필수적	- 국내의 학점은행, NCS와 유사한 면이 있음

【출처: 홍연기, 융합 공학교육을 위한 마이크로 디그리 도입, 한국교통대학교 융·복합기술연구소논문집, 10(1), 2020.10.1. p.33-36.】

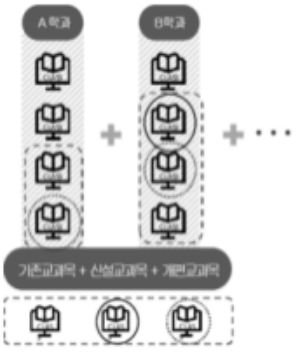
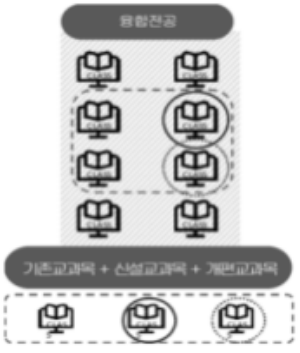
2. 마이크로디그리 개요

가. 개념

- 기존 학위(4년 또는 2년 등) 제도와 달리 이수시간 혹은 학점단위로 이수결과를 조합, 정규 학위를 취득하는 제도
- 일반적인 학위(degree)보다 작은 단위의 교육과정으로, 분야별로 필요한 핵심 지식과 기술을 집중적으로 학습할 수 있도록 구성된 단기 교육 프로그램

나. 운영 사례

- **운영 유형**
  - 학과융합형: 타 전공영역에 대한 학습기회를 제공하기 위해 주관학과를 포함하여 2개 이상의 학과가 참여하는 형태
  - 융합전공형: 동일계열 내 전공영역의 경계를 넘어 특정 실무역량을 함양할 수 있는 형태
  - 학과주도형: 특정 계열 내 신산업 분야 등 추가 학습기회를 제공할 수 있도록 단일학과 내 교육과정에서 교과목을 추출하여 마이크로디그리 교육과정을 개발

학과융합형	융합전공형	학과주도형
타 전공영역에 대한 학습기회를 제공하기 위해 주관학과를 포함하여 2개 이상의 학과가 참여하는 형태	학생들의 동일계열내 전공영역의 경계를 넘어 특정 실무영역을 학습할 수 있는 형태	특정 계열내 신산업 분야 등 추가 학습기회를 제공할 수 있도록 단일학과 내 교육과정에서 교과목을 추출
		

【출처: 조훈 외 4명(2023), 전문대학 마이크로디그리, 공유학점, 디지털배지의 연계성 연구 및 교수학습혁신 모델 적용 방안 연구, 한국고등직업교육학회, 2023.12.13. p.65】

※ 분야별로 지정된 최소 학점(9~15학점)을 단기간에 집중 이수하면 개인역량 인증 (취업 및 창업 시 개인역량 인증 자료로 활용이 가능한 이수증서를 발급)

※ 한 학기 단위 수업을 단기집중과정으로 압축해 기초교과, 탐구교과, 실전교과 등 분야별로 총 2~3학점 단위 3개 교과를 캠프형 수업으로 집중 이수토록 설계 및 운영 가능

OOO대학교 운영 사례

트랙	주요내용	
금융서비스전문가	특성	디지털금융 관련 전자금융서비스
	진로	협약된 신용협동조합 및 금융기관
	개설과목	금융기관실무, 금융과생활법률, 금융채권관리와CS, 핀테크서비스
온라인커머스	특성	온라인광고&제작 실습교육
	진로	온라인 창업, 온라인 마케팅
	개설과목	소셜미디어마스터, 블로그제작실습, 카피라이팅과스토리텔링, 뉴미디어 마케팅실무

트랙	주요내용	
스마트물산업	특성	물산업 현장기술교육(도제식 교육)
	진로	환경영향평가, 환경측정업체 등
	개설과목	수질기초화학, 수질오염개론, 수질관리및실험, 물환경설비운전

※ 편성된 교과목 중 9학점 이상 이수시 마이크로디그리 이수증 수여

◇◇◇대학교 운영 사례

마이크로디그리명	주요내용
드론촬영실무과정	• 항공촬영지도자 자격증 수여 • 융합전공이수증 발급 • 현장학습 실습비용 지원
스마트스토어디자인	• 디자인 포토샵, 타이틀 편집 및 페이지 구축 및 운영을 위한 학습과정 • 융합전공이수증 발급 • 실습 프로그램 비용 및 기기 지원
영상크리에이터	• 개인방송 영상 제작을 위한 역량 강화 및 영상제작 경험 제공 • 융합전공 이수증 발급 • 계절학기 수강료 지원

※ 융합전공 이수시 학기별 수강 최대학점 초과하여 신청 가능
※ 신입생 신청 가능

다. 도입 및 운영을 위한 검토사항

- 책임교수, 교육목표 및 방향관리 설정을 통해 학과의 자발적인 운영 요구
- 대학과 산업체가 연계된 마이크로트랙 운영시 산업체가 대학 학사운영(학사일정, 평가, 현장수업 등)에 대한 내용과 절차를 이해할 수 있도록 안내 필요
- 대학별 최대 편성학점 및 최대 수강학점 조정, 강의료 조정, 강의료 증가, 소단위 전공과정 홍보, 소단위 전공과정의 질관리 체계 마련 등 대학의 행재정적 준비 요구
- 학과 교수들의 마이크로트랙 과목 참여 유도, 학과간 수업시간표 조율 등 대학 구성원 간 협의과정 필요
- 마이크로디그리운영 방향(성격) 설정 후 운영 개선 필요
  - 전문성개발중심: 기술향상, 재숙련/ 산업체 재교육과정개설 가능
    ※ 단기간의 전문성 강화에 집중, 특정 역량 강조, 취업현장에 즉시 활용 가능
  - 기술자격중심: 기술이나 역량개발, 자격증 연계과정
  - 경력개발중심: 학업과정+체험학습(금융서비스전문가과정) / 취업연계 가능

XI 성인학습자 친화형 학사제도

1. 추진배경

- 성인 학습자에 대한 직업전환교육의 필요성이 증가하고 있는 사회적 변화를 고려하여 누구나 원하는 시기에 대학에서 학습할 수 있는 여건을 마련하기 위해 2019년부터 '대학의 평생교육체제 지원사업'이 추진되었음
- 시·공간적 제약으로 고등교육 참여가 어려운 성인의 학습권 보장과 고등교육 접근성 제고를 위해 대학의 성인친화적 교육체제로의 전환이 요구되었으며, 이에 재직자와 성인학습자의 다양한 학습 수요를 반영한 성인친화형 학사제도의 도입 필요성이 확대되었음

  ※ 성인학습자 친화형 학사제도는 성인학습자의 특성과 학습 여건을 반영하여, 다학기제, 집중이수제, 시간제 등록제, 학습경험인정제(RPL) 등을 비롯한 다양한 방식으로 대학의 학사 운영을 유연화함으로써 성인학습자의 지속적인 학업 수행을 지원하는 제도로 정의할 수 있음

2. 운영 사례

- OO대학교

교육모형	TA 시스템 고도화
TA 튜터링·전담 멘토링·데이터기반 학생관리·J-Hybrid 수업 (실시간 Live + Blended Learning) 가상스튜디오 iStudio 5000, 실시간 미러링 송출 실습실 운영	디지털 미숙 성인학습자 대상 전공별 TA 배치, 학습공백 경감·중도탈락 예방 LMS(학습관리시스템)로 문의사항 데이터화, 선제적 대응
평생직업교육 포털	**생애주기별 교육**
언제 어디서나 온·오프라인 강좌 수강, 전용 LMS 구축, 실시간 화상시스템·온라인 시험 모듈 탑재 지역사회 Community College 역할 : 공간 리모델링	아동기~노년기 맞춤 441개 과정 운영 중년기 재직자 30개 과정 J-매너아카데미: 세대 간 소통 인성 교육

● OO대학교

유연학사제도	장학 혁신
주○회 출석수업(주말 대면·실습) + 주중 온라인 수업 집중이수제 : 현장중심 수업 유연학사 RPL(학습경험인정제) : 타기관 교육·자격증 학점 인정 졸업학점 축소 : 총 74학점 → 70학점으로 이수 부담 축소	성인학습자 장학 최대 100% 지원 최대 등록금의 1/5 수준 복지장학 등과 중복수혜 가능 : 다양한 대학 자체 장학 제도 신입생 성적·복지·임원·보훈·근로장학 등 다양한 자체 장학
학교적응 지원	**과정평가형 자격**
학령기 재학생 활용 이끔이 서포터즈 운영 성인학습자-재학생 간 튜터-튜티 활동 전문상담원 배치 및 대학생활 적응 상담	NCS 과정평가형 국가기술자격 운영 산림조경비즈니스과 조경산업기사 웰니스문화관광과 컨벤션기획사 2급 교육훈련과정 이수 → 현장실무 역량 인증

● OO대학교

비학위-학위 연계	LiFE CODI 센터	Pre-CODI 적응 프로그램
전 과정 학점등록 승인 및 학습경험 인정	학과별 전담 CODI 배치로 개인별 맞춤 지원 비교과 과정 운영, 지역사회 인프라 제공	성인학습자 대학생활 적응 프로그램 학과 OT, 미디어 사용교육, 기초학습 능력진단, 학습자 네트워크 형성, 중도탈락 예방

3. 도입 및 운영을 위한 검토사항

● 성인학습자 모집 대상
- 정원 내·외 모집 운영 가능
- 정원 내 전형의 경우 대학 자체 기준에 따라 규정한 성인학습자 모집
- 정원 외 모집대상

수도권 소재 일반대학, 전문대학	**비수도권 소재 일반대학**	**비수도권 소재 전문대학**
① 특성화고 등을 졸업한 재직자 특별전형*	① 특성화고 등을 졸업한 재직자 특별전형* ② 만학도(30세) 특별전형**	① 특성화고 등을 졸업한 재직자 특별전형* ② 만학도(25세) 및 재직자 특별전형***

*「고등교육법 시행령」 제29조 제2항 제14호 다목 상의 재직자
**「고등교육법 시행령」 제29조 제2항 제12호의2에 따른 자
***「고등교육법 시행령」 제29조 제2항 제12호에 따른 자

- 성인학습자 정원 외 모집이 당초의 취지와 목적에 부합하게 운영될 수 있도록 입학 및 학사 운영 전 과정을 철저히 점검 및 관리
  - 적정규모의 교육시설과 교원을 갖춰 교육여건이 악화되지 않도록 관리 필요
  - 적절한 교육과정 구성 및 학사관리 등을 통해 학생의 학습권이 침해되지 않도록 유의
  - 입시·학사 운영 관리 부실 등이 확인될 경우 실태조사 등을 통해 엄정 조치 예정

    ※ 참고 : 교육부 고등직업교육정책과-2837(2025.4.29.)

- 성인학습자를 위한 입학제도는 '전문대학입학전형기본사항'을 준수하여 시행계획을 수립
  - 성인학습자가 입학 후 학습계획을 수립하는 데 필요한 원격수업 활용, 경력·자격 기반 학점 인정 등의 요소 함께 고려 필요
  - 입학전형 운영의 공정성과 투명성을 전제로 대학은 모집인원 사전공지, 전형일정의 합리적 설정, 지원자격 심사의 엄정한 운영 등 기본적인 제도 운영 원칙을 충실히 이행 필요

- 성인학습자지원센터를 통한 지원 시스템 구축 권장
  - 성인학습자의 입학 전 초기 학습 단계에서 충분한 상담과 안내가 이루어질 수 있도록 대학 차원의 최소 운영 기준 마련

- 성인학습자의 학습권 보장과 교육의 질 확보, 안전관리
  - 집중이수제 운영 기준, 원격수업 운영과 관리, 학점인정 제도의 대상과 범위, 학교 밖 수업의 안전요건 점검 등 대학의 학칙 등 필요한 사항 규정화 필요
  - 융합트랙 및 모듈형 교육과정 등 단기 교육과정 운영 : 학위-비학위-학점과정의 연계 구조를 마련하고 자격증·이수증 등 마이크로디그리 발급 확대 및 이를 누적한 학위취득까지 가능하도록 지원
  - 수업 일정(원격교육, 주말수업 등)과 운영 원칙을 사전에 명확히 안내하고 학기 중 학습 상황 점검
  - 학습상담 서비스, 학습공동체 등을 통한 맞춤형 학습지원 프로그램 운영
  - 성인학습자 특화 장학금 및 학비지원 등 제도 마련 및 안내

- 교수자 역량 강화 및 지원 프로그램 운영, 인센티브 제공
  - 성인학습자 교수법 모듈 운영
  - 교수학습공동체 구성과 운영을 통해 공유·확산 기반 마련, 우수 활동에 대한 인센티브 제공
  - 연수이수실적, 수업개선 적용 여부, 교육성과에 대한 업적평가 항목 반영
  - 승진, 보직, 포상 등 인사제도와 연계

(예시) 성인학습자 친화적 교육체계 7대 영역별 세부 가이드라인

영역	운영 예시	세부운영 사항(예시)
1. 입학 제도	• 법적 근거: 「고등교육법 시행령」 제29조 및 제41조 • 만학도 및 성인재직자 특별전형(25세 이상 또는 산업체 2년 경력)의 정원 외 자율 모집 일정 수립 • 선발 경쟁 지양 및 직무경험 중심의 루브릭 평가 적용	• 전형요강 내 원격수업 허용 비율(예: 70% 이내) 및 학교 밖 수업 운영 기준 명시 • 입학전형료 실비 산정 및 접수 마감 전 취소·대학 귀책 시 전액 반환 규정 수립 • 합격자 대상 1차 맞춤형 학습설계서 발급
2. 수업 운영	• 법적 근거: 「고등교육법 시행령」 제10조·제14조, 「대학등의 원격수업 운영에 관한 훈령」 • 유연학기제(8주/4주 집중학기) 및 다학기제 운영 학칙 제정 • 원격강의 콘텐츠 질 관리(학점당 최소 15주, 1차시당 학습활동 포함 50분 기준 만족 심의)	• 집중이수제 운영 시 1일 수업시간을 8시간 이하로 제한 관리 • 강의계획서에 대면·비대면(원격) 비율 명시 및 주차별 수업 방식 사전 공지 • LMS 대시보드를 통해 로그인 빈도, 진도율(영상 80% 이상 출석 인정) 자동 집계 및 연동
3. 학점인정 & 이수제도	• 법적 근거: 「고등교육법」 제23조, 「학점인정 등에 관한 법률」 • 선행학습경험인정(RPL), 자격증, 비학위과정 연계 학점의 인정 상한 및 신청 자격을 학칙에 명시 • 교원, 산업계 전문가 등 5인 이상으로 구성된 '학점인정심의위원회' 조직	• 합격통지 시 RPL 신청기한(예: 첫 학기 4주 이내) 및 제출 서류(포트폴리오 등) 안내문 발송 • 심의 완료 후 7일 이내 인정/불인정 결과 사유를 서면 통보하고 학사시스템에 RPL 코드 반영 • 증빙 서류 및 심의록은 최소 5년간 의무 보관
4. 학생지원 & 행정지원	• 성인학습자지원센터 설치 및 기능 통합(학사·상담·취창업·장학) • 직장인을 고려한 야간·주말 행정 서비스 및 비대면 온라인 원스톱 서비스(LMS/모바일 앱) 체계 구축 • 성인학습자 특화 장학(재직자, 경력단절 등) 내규 신설	• 결석 지속, 장기 미접속 등 이상 패턴 감지 시 학과/상담 부스에 즉시 알림이 가는 조기개입 프로토콜 운영 • 민원 유형별 표준 처리기한(원칙 5일 이내) 공지 및 진행 상황 실시간 조회 기능 제공 • 표준 상담 양식을 통한 기록 DB화 및 연 1회 이용 패턴 분석
5. 학생평가 & 성취인정	• 출석 및 과정 참여 중심의 Pass/Fail 평가 과목 자율 확대 및 장학·학사경고 연계 기준 명확화 • 질병, 근무, 돌봄 등 성인학습자 불가피한 사정을 고려한 '대체평가 지침 및 신청 절차' 완비	• 과목별 시험·과제의 채점 기준(루브릭)을 사전에 LMS에 공시하여 평가 투명성 확보 • 성적 피드백 제공 기한(예: 제출 후 2주 이내) 명시 및 성적 이의신청·재평가 절차 규정 • 성인학습자 특성(과제량, 직무 연계성 등)을 반영한 중간/기말 강의평가 문항 설계 및 반영
6. 교수자 역량 강화 및 지원	• 성인학습자 이해(안드라고지), 경험기반 학습설계, AI·디지털 도구 활용 역량을 포함한 교수자 역량체계 정립 • 단발성 연수를 지양하고 역량 수준별(초·중·고급) 단계적 정기 연수 커리큘럼 매년 업데이트	• 연 1회 이상 교수자 역량진단(설문/자기평가)을 실시하여 맞춤형 연수 과정 자동 추천 시스템 운영 • 교수학습공동체(CoP) 및 신임 교원 대상 멘토링 프로그램 운영비 및 인센티브 지원 • 연수 이수 실적 및 수업 개선 적용 여부를 교원 업적평가에 의무 반영
7. 질관리 및 환류	• 계획(Plan)–실행(Do)–점검(Check)–개선(Action)의 지속적 질 개선(CQI) 체계 학칙화 • 데이터 기반 의사결정을 위한 IR(Institutional Research) 시스템 구축 및 학사·행정·교수 데이터 통합	• 학사, 행정, 교수 외에 '성인학습자 대표'가 반드시 참여하는 질관리위원회 구성 및 회의록 공개 • 영역별 맞춤형 핵심성과지표(입학유지율, RPL 인정률, 재등록률 등)의 목표 대비 달성도 연 1회 분석 • CQI 분석 결과 및 개선 계획을 대학 홈페이지나 뉴스레터로 학습자에게 투명하게 공시

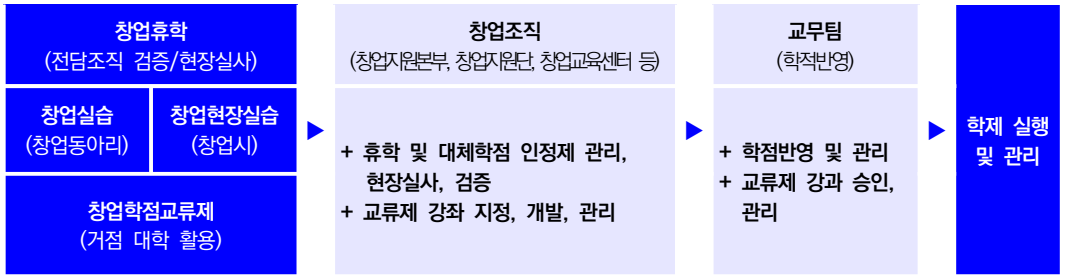
【출처 : 유수경, 최윤진, 홍유나, 홍은선. (2026). 전문대학의 성인학습자 친화적 교육체계 구축을 위한 운영 가이드. 한국전문대학교육협의회 고등직업교육연구소】

XII 창업친화적 학사제도

1. 정의

- 학생의 창업활동을 학습과정의 일부로 인정하고, 창업으로 인한 학업중단을 예방하며, 학업과 창업을 병행할 수 있도록 지원하는 제도

창업친화적 학사제도 운영흐름 예시



2. 주요용어

- 창업휴학제 : 창업으로 인한 학업의 단절을 막기 위하여, 휴학 사유가 창업으로 인정되는 경우 대학이 자율적으로 정한 기간 내에서 연속으로 휴학이 가능한 제도
- 창업대체학점 인정제 : 창업 준비 및 창업활동을 교육과정의 학습성과로 인정하여 학업과 창업의 병행을 지원하기 위함이며 창업실습과 창업현장실습으로 운영하는 제도
  - 창업실습 : 창업동아리 등 창업 준비활동을 학점으로 인정하는 제도
  - 창업현장실습 : 실제 창업활동을 정규 학점으로 인정하는 제도
- 창업학기제 : 창업역량을 강화하기 위해 한 학기 동안 창업활동에 집중할 수 있는 교육과정을 운영하는 제도
- 창업강좌 학점교류제 : 학생의 창업교육 기회를 확대하기 위해 대학 간 협약을 통해 창업강좌를 공유 및 공동운영하고 학점을 인정하는 제도
- 창업장학금 : 창업의욕을 고취시키기 위해 창업활동 우수학생에게 지급하는 장학금
- 창업학과 : 창업을 주전공으로 운영하는 독립 학과
- 창업연계전공 : 기존 전공과 창업교육을 연계하여 복수전공 또는 부전공 형태로 운영

3. 도입 및 운영을 위한 검토사항

- 내부 구성원의 인식 개선
  - '창업친화적 학사제도'의 실효적 도입·운영을 위해서는 대학 본부(의사결정권자)를 포함한 교내 구성원의 창업교육 필요성에 대한 긍정적 인식 형성이 선행되어야 함
  - RISE 및 ANCHOR 체계 등에서 로컬창업의 중요성을 강조하고 있음
- 혁신적 학사제도 도입 필요
  - 창업휴학제, 창업 대체학점 인정제는 대학알리미(대학정보공시) 항목으로 추가되어 있어 대학의 도입율이 비교적 높은 편임
  - 창업 활동에 대해 학점으로 인정하는 제도 등 혁신적인 창업친화적 학사제도의 도입 및 운영을 통해 대학발 창업 활성화 필요
- 학사제도 운영 규정 및 인프라 구축
  - '창업친화적 학사제도' 운영 과정에서 대학별 역량·자원 격차를 반영한 특성화된 창업교육을 추진하는 한편, 이를 뒷받침할 기반 인프라와 관련 규정 정비 등 제도적 토대 구축을 병행하여 추진
  - 창업휴학, 창업대체학점 인정, 창업현장실습, 창업학기제, 창업강좌 학점교류, 창업교육과정, 교원창업 휴·겸직제도, 창업연구년, 창업활동 관련 교원업적평가 항목 추가 등 관련 규정 정비 필요
- 전담조직 설치
  - '창업친화적 학사제도' 활성화는 1~2개의 창업강좌 신설 수준의 과제가 아니며, 학사제도 전반에 대한 이해와 조정이 가능한 전담기구의 신설 및 기존 전담조직의 기능·권한 강화가 필수적임 또한 창업친화적 학사제도의 원활한 운영과 검증·평가·조정이 이루어질 수 있도록 '학사제도 운영위원회' 등 심의기구의 설치가 요구됨
  - 교육과정 개편에 관한 대학 내 의사결정기구(교무처, 교육과정심의위원회, 전공학과 등)와의 이해·협조 체계를 확보하여, 제도 운영의 실효성을 담보할 필요가 있음

제 2 절

등록

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 제11조, 대학 등록금에 관한 규칙
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 등록금의 책정, 징수 및 반환에 관한 기준 마련
  - 등록금 심의위원회 운영에 관한 사항 및 등록금 감면·면제 근거 마련

Ⅱ 주요 내용

1. 등록

- 등록이란 입학이 허가된 자, 재학생, 복학생 등이 수업을 받기 위해 대학의 장이 정한 기간 내에 수업료 등을 납부하는 것을 말함
- 신입학자, 재입학자, 편입학자는 대학의 장이 정한 기간 내에 수업료 등을 납부하여야 하며, 정당한 사유 없이 기간 내에 등록하지 않을 경우 입학을 취소할 수 있음
- 등록대상자별 수업료 납부에 관한 사항은 구체적으로 규정하고, 반환에 해당하는 사유 및 반환 기준일에 따른 반환 금액 등을 사전에 적극 안내하여 민원 발생을 최소화해야 함
- 1학기를 마치고 2학기 개강 전 휴학하는 자는 등록기간에 관계없이 등록을 하지 않아도 휴학을 할 수 있도록 조치하여야 할 것임. 다만, 학기 개시일 이후에는 대학이 정한 규정에 의하여 등록한 후 휴학을 허가할 수 있을 것임

  ※ 학기 개시일은 총장이 따로 정한다. 학기 개강일은 실제 수업이 일어나는 날짜로 한다.
- 일반휴학 및 군휴학의 경우 학기가 개시되기 전(학기가 시작된 이후 대학의 장이 따로 정하는 미등록 휴학기간이 있을 경우에는 그 기간을 말한다)에 휴학하고자 하는 자에

대하여는 수업료를 징수하지 아니함

- 학교의 수입 중 대부분이 학생의 수업료에 의존하고 있으므로 수업료 납부에 관한 규정과 반환규정을 학칙에 명시
- 학생은 학칙으로 정하는 바에 따라 해당 학기에 납부하여야 할 등록금을 2회 이상으로 분할하여 납부할 수 있음
- 수업료는 결석, 정학으로 인하여 감액하지 않으며, 면제하지도 않음
- 학점당 등록제: 전문대학의 수업료를 학칙이 정하는 바에 따라 학점별·학기별 또는 월별로 징수할 수 있음(「대학 등록금에 관한 규칙」 제4조(징수방법))

2. 등록금 반환

- 등록금 납부 후 「대학 등록금에 관한 규칙」 제6조에 따른 반환 사유에 해당될 때에는 지체 없이 반환 조치함
- 등록한 자가 입학포기의사(자퇴포함)를 표시하는 경우에는 「대학 등록금에 관한 규칙」에 의거 수업료를 반환하여야 하며, 모집요강에 명시하여야 함
- 등록금 반환금액은 학기 개시일부터 반환사유 발생일에 따라 결정하며, 학칙으로 학기 개시일과 개강일을 동일하게 또는 다르게 정하여 운영할 수 있음
- 등록금 반환기일은 개강일이 아닌 학기 개시일을 기준으로 운영
  - ☞ 고등교육법 제20조(학년도 등)에 의거 학기 개시일(3.1.) 이후 등록금 환불은 「대학 등록금에 관한 규칙」에 의해 반환사유 발생일에 따라 환불
  - ☞ 다만 3월 1일이 학기 개시일일 경우 법정 공휴일이므로 3월 2일에 자퇴 요청시 등록금 전액 반환 여부는 대학의 규정과 의사결정에 따라 진행할 수 있으나 각종 감사(또는 점검)에 지적된 사례가 있으므로 유의 필요

3. 참고사항

- (교육부 가이드라인 (2020.2.12.)) 2020학년도 1학기는 감염증 확산 방지를 위하여 개강이 연기된 점을 고려하여 필요 시 납부기한 연장과, 등록금에 관한 규칙에 따른 등록금 반환 기준보다 학생에게 유리하게 등록금 반환기준을 정하여 운영할 수 있음
- 「고등교육법」 제20조에 따르면 학교의 학년도는 3월 1일부터 다음 연도 2월 말일까지로 한다고 규정되어 있으며, 단서에서는 학칙으로 다르게 정할 수 있다고 하고 있으므로, 학칙으로 다르게 정하지 않는 한 학기개시일은 3월 1일이 됨
- (2023년 감사사례) ○○대학교는 휴학 후 미복학하여 제적된 총 80명의 학생을 대상으로 등록금 반환기준에 따라 반환해야 하는 등록금 총 102,756,520원(기납부한 등록금 총액은

153,064,650원)을 반환하지 않은 사실이 있음(기관주의, 시정(반환), 등록금 반환 업무 개선방안 마련)

Ⅲ 질의응답

Q.1 학생이 수강신청 기간에 수강신청을 하지 않을 경우 어떻게 처리해야 하나요?(등록금을 납부하고 수강신청을 하지 않은 경우를 말함)

A ☞ 수강신청에 대한 학생 지도는 학기 개시 전에 이루어져야 함이 원칙이며, 부득이한 경우에는 수업일수 경과 전에 수강 신청 절차가 마무리 되어야 할 것임. 또한, 수강신청이 이루어 질수 있도록 학과 및 행정부서에서 지속적인 관리를 하여야 할 것임

Q.2 수업료납부 연기신청으로 등록금의 일부 금액을 분할 납부하고 잔여금액에 대하여 그 기한을 연기하였으나 납부마감일까지 등록을 필하지 않았을 경우 미등록 제적처리 대상에 포함되는지요? 분할 납부한 등록금의 처리방법은 어떻게 되는지요?

A ☞ 「대학 등록금에 관한 규칙」 제5조제4항에 의거하여 연장할 수 있으며 그 이후에는 학칙이 정하는 범위 내에서 처리하여야 함

Q.3 기 등록한 자(등록금 납부자)의 자퇴 시 휴·복학 관련하여 수업일수에 대한 등록금 반환 기준은?
예1) 학기 중 휴학(학기 개시 후 41일)한 후 복학하여 자퇴(학기 개시 후 10일)한 경우
예2) 학기 중 휴학(학기 개시 후 41일)한 후 휴학을 연장하다 자퇴한 경우
예3) 학기 개시 전 휴학하여 자퇴한 경우

A ☞ 등록금 반환 수업일수는 재학상태일 때를 기준으로 함
예1) 복학생은 등록금 납부 학기와 상관없이 자퇴일 기준으로 반환함
예2) 계속 휴학 중 자퇴하였다면, 최초 휴학일 기준으로 반환함
예3) 학기 개시 전 휴학하여 자퇴한 자는 전액 반환함

제 3 절

학점인정

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 제21조, 제23조,
  고등교육법 시행령 제15조, 제59조
  학점인정 등에 관한 법률 제3조, 제7조
  학점인정 등에 관한 법률 시행령 제10조
  병역법 제73조
  평생교육법 제31조, 제32조, 제33조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 학생들에게 학점 취득의 기회를 확대하고, 학교 간 원활한 학사교류를 통해 교육수요자에 대한 서비스와 대학교육의 질적인 발전을 도모하고자 함
  - 외국은 사회적 문화적으로 인하여 인정범위에는 차이가 있으나 학점 당 등록 제도를 도입하기 때문에 대부분 타 대학 학점을 인정하고 있음
  - 국내 대학 간에도 상호협약에 의하여 학점 교류 인정이 확대되고 있는 추세임

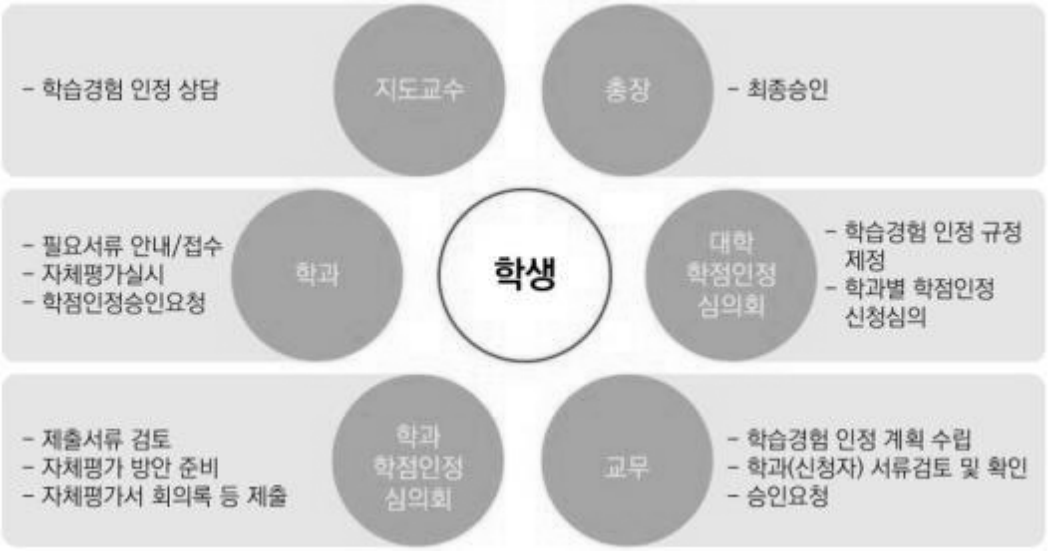
Ⅱ 학습경험 학점인정

- **(근거)** 고등교육법 제23조제1항제6호, 제23조제2항
  고등교육법 시행령 제15조
  학점인정 등에 관한 법률 제7조제1항
  학점인정 등에 관한 법률 시행령 제10조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 학습경험 인정제를 도입하여 고졸 취업자의 고등교육기회 확대와 성인의 평생직업교육 참여를 활성화 하고자 함
  - 직업경험, 정규·비정규 교육 및 훈련 등을 통해 이미 습득한 지식이나 기술을 평가를 통해 학점으로 인정함으로써 조기에 학위를 취득할 수 있도록 하고자 함

1. 개념

- 학습경험이라 함은 개인이 고등학교, 대학 등의 교육기관과 산업체 등에서 받은 교육·훈련과 직장생활 등을 통해 개인의 역량을 개발하거나 지식을 습득하는 등 학습이 발생하는 다양한 경험을 말함
- 학점인정심의회의 구성, 운영, 심의에 대한 사항(고등교육법 시행령 제15조 제4항, 제5항)이 삭제됨에 따라 대학이 자율적으로 구성, 운영 가능함
- 학점인정심의회는 단일 또는 대학 단위의 학점인정심의회(이하 '대학 학점인정심의회'라 한다)와 학과 단위의 학점인정심의회(이하 '학과 학점인정심의회'라 한다)등으로 구성이 가능함
- 대학 여건에 따라 학습경험 인정제 운영을 위한 별도의 조직을 신설하거나 대학의 기존 조직 내에 관련 업무부여 가능

학습경험 인정제 운영 조직 및 역할 예시

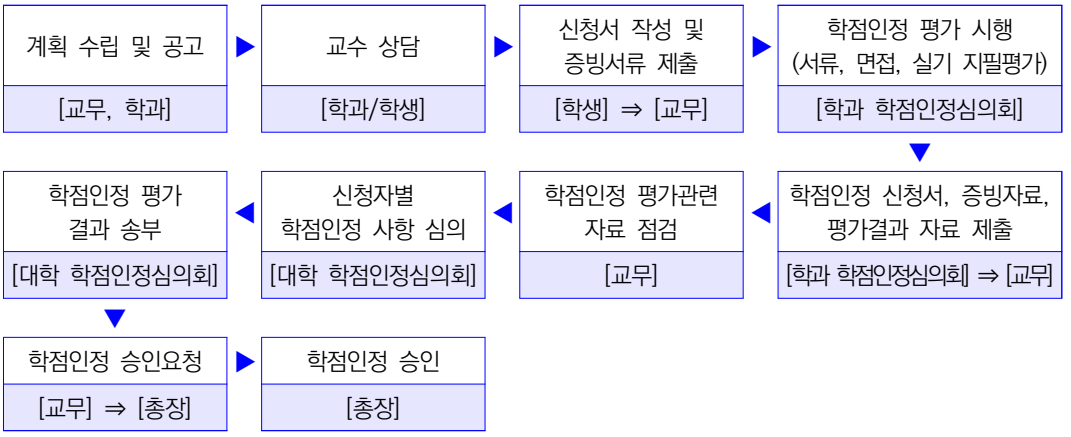


- 학습인정심의회 구성과 역할 예시
  - 대학 학점인정심의회
    - 교무처장이 위원장이 되고, 교수 및 외부 전문가 등으로 구성
    - 학습경험 인정제와 관련된 대학의 규정을 제정 및 개정 역할
    - 학과별 학점인정 절차가 투명하고 공정하게 진행되었는지, 관련서류의 증빙과 자료의 신빙성 등에 대해 심의
  - 학과 학점인정심의회

- 학과장이 당연직으로 위원장이 되고 전공교수 및 외부전문가 등으로 구성
- 학습경험 평가하는 평가자는 학과 학점인정심의회 구성원 중 또는 별도로 선정하며, 해당 학습경험 관련 전공교수 및 외부전문가 등으로 구성
- 평가의 객관성을 위하여 지원자별 최소 2인 이상의 평가자들로 구성함. 평가자들이 제출한 학점인정 범위 및 내용에 대한 합의 결정을 위하여 학점인정심의회 개최
- 심의회에서 학습경험을 종합적으로 평가하여 학점으로 인정해 줄 수 있는 교과목(예: 직무경험학점인정교과) 개설을 결정
- 만약 평가자간 합의되지 않는 사항이 있는 경우에는 평가자를 추가로 선정하거나 위원회에서 학점인정 범위를 결정
- 이 때, 평가자는 학점인정에 대한 근거를 명확하게 제시하고, 평가자의 의견을 상세하게 기록함. 학점인정심의회에서 결정된 평가인정 결과는 교무처에 송부 함

2. 운영 사례

가. 절차



나. 규정 예시

제○조(목적) 이 지침은 ○○○○대학교(이하 "우리대학"이라 한다) 학칙 제48조에 근거하여 선행학습 학점인정에 관한 세부사항에 대하여 정함을 목적으로 한다.

제○조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. 선행학습: 우리대학에 입학 전에 습득한 산업체 직무경험(1년 이상) 또는 학습경험
2. 학점인정: 선행학습을 평가하여 우리대학 교과목 이수 학점을 인정하는 것을 말한다.

제○조(대상자 및 기준) ① 선행학습 학점인정 대상은 우리대학 재학생으로 선행학습 학점인정을 신청한 자에 한한다. 다만, 편입학, 학사학위 전공심화과정 재학생은 제외한다.

② 선행학습 학점인정은 소속 학과의 해당 학년, 해당 학기에 개설·운영하는 교과목 단위를 기준으로

하며, 현장실습 교과목을 제외한 전공 실습 교과목(실습에만 학점과 시수가 배정되어 있어야 함)에 한하여 인정할 수 있다.

③ 선행학습 학점인정은 매 학기 4학점까지 신청할 수 있다.

④ 학점인정은 교과목의 학점만 인정하고 성적 등급은 인정하지 않는다.

⑤ 동일 선행학습 경험에 대한 학점인정은 1회로 한정한다.

제○조(선행학습평가위원회) ① 직무경험 또는 학습경험 등의 선행학습 결과를 객관적 절차를 통해 평가하여 우리대학의 학점으로 인정하기 위하여 학과에 선행학습평가위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성하여 운영하여야 한다.

② 위원회의 구성은 해당 학과 전임교원 전체와 전공관련 산업체 인사 1인 이상으로 구성하고 위원장은 학과장이 된다.

③ 학과장은 매년 위원회를 구성하고, 그 명단을 교무처에 제출하여야 한다.

④ 위원회는 다음 각 호의 사항을 평가한다.

1. 선행학습 학점인정 신청 내용 평가
2. 기타 선행학습 학점인정 신청 내용 전반에 관한 사항

⑤ 위원회의 재적위원 과반수의 출석으로 개회하고, 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제○조(학점인정절차) ① 학점인정을 받고자 하는 자는 정해진 기간 내에 다음 서류를 소속 학과로 제출하여야 한다.

1. 산업체 직무경험(1년 이상) 선행학습 학점인정 신청
   - 가. 선행학습 학점인정 신청서(별지 ○호) 1부
   - 나. 직무경험 기술서(별지 ○호) 1부
   - 다. 경력증명서(1년 이상 근무) 1부
   - 라. 국민건강보험자격득실확인서(자영업자는 부가가치세과세표준증명, 기타 4대보험 가입 확인서류도 가능) 1부
   - 마. 기타 관련 서류 또는 위원회 요청 서류
2. 우리 대학 평생교육원 학습경험 선행학습 학점인정 신청
   - 가. 선행학습 학점인정 신청서(별지 ○호) 1부
   - 나. 학습경험 기술서(별지 ○호) 1부
   - 다. 수료증서 1부
   - 라. 기타 관련 서류 또는 위원회 요청 서류

② 위원회는 제출 서류와 해당 학과의 선행학습 학점인정 신청 교과목과의 적격 여부 등을 평가한다.

③ 위원회는 제출 서류에 대한 정확한 판단을 위하여 신청자를 대상으로 면담을 실시하여야 하며, 추가 자료 제출을 요청할 수 있다.

④ 선행학습 학점인정 평가표(별지 ○호, 별지 ○호)의 각 항목별 적격여부가 모두 적격일 경우 학점인정을 받을 수 있다.

⑤ 위원회에서는 선행학습 학점인정 평가표(별지 ○호, 별지 ○호)를 작성하여 제○조제○항의 제출서류, 선행학습 학점인정 신청 교과목 명세서를 학점인정심의위원회에 제출하여야 한다.

⑥ 학점인정심의위원회는 위원회에서 제출한 서류에 대하여 심의하여 최종 학점인정을 결정한다.

⑦ 학점인정심의위원회는 필요한 경우 위원회에 서류보완을 요청할 수 있다.

제○조(기타) 이 지침 외 명시되지 아니한 사항에 대하여는 우리대학 학점인정심의위원회에서 결정한다.

※ 예시는 참고사항이므로 대학의 특성에 맞게 재구성하여 활용하시기 바랍니다.

다. 참고사항

예시. 학습경험에 대한 학점인정 평가요소 별 평가기준 예시

평가요소	평가기준		비고
내용 일치성	상	평가항목과 동일한 내용을 다루고 있거나, 이를 인정할 수 있음	- 경험의 내용 관련성 - 각 교과목의 주별 강의계획(학습경험기술서 작성 시 활용)
	중	평가항목과 동일하다고 인정할 수는 없으나, 상당한 관련성을 갖고 있음	
	하	평가항목과 관련한 역량을 인정할 수준이 못 됨	
내용 숙달도	상	평가항목의 수행에 필요한 고려사항뿐 아니라 그 이유(배경)를 정리할 수 있음	- 수행에 필요한 고려사항 인식정도
	중	평가항목에 한정하여 고려할 사항들을 수행에 무리가 없을 정도로 정리할 수 있음	
	하	평가항목과 관련한 수행에 무리가 있음	
재현 가능성	상	평가항목을 어느 순간에라도 절차에 따라 산출할 수 있음	- 산출 현실성 - 산출 정확성
	중	평가항목을 약간의 도움(안내서, 인적 지원)을 얻으면 독자적으로 산출물을 제시할 수 있음	
	하	독자적으로 산출물을 제시할 수 있다고 말할 수 없음. 안내서 또는 인적지원에 크게 의존해야 산출물을 제시할 수 있음	
경험 빈도	상	평가항목과 관련한 수행을 주기적이고 반복적으로 3회 이상 실시 • 평가항목과 관련한 수행을 간헐적으로 5회 이상 실시	- 과거 경험 - 빈도
	중	평가항목과 관련한 수행을 일정 기간 내에 반복 실시 • 평가항목과 관련한 수행을 간헐적으로 3~4회 실시	
	하	평가항목의 수행 경험이 2회 이하이거나 반복 수행했다고 보기 어려움	
검증 가능성	상	공인된 전문기관 또는 신청자가 근무했던 회사로부터 평가 항목 관련 역량을 확인 받음 • 평가위원이 포트폴리오 등의 산출물을 직접 검증함	- 자격증, 수상경력, 증명서, 포트폴리오 등의 증빙서류 제시 가능
	중	공인되지 않은 기관에서 평가항목 관련 역량을 확인 받음	
	하	평가항목과 관련하여 검증 가능하다고 판단할 근거가 없음	

예시. 학습경험에 대한 학점인정 평가결과 및 기준

평가항목 평가결과	기 준
상	• 3개 이상의 평가요소에서 '상' 등급인 경우 - 단, 내용일치성, 내용숙달도, 재현가능성 등 두 평가요소는 반드시 '상' 등급 이어야 함
중	• 4개 이상의 평가요소에서 '중' 등급 이상인 경우 - 단, 내용일치성, 내용숙달도, 재현가능성은 반드시 '중' 등급 이상
하	• '하' 등급 평가요소가 2개 이상인 경우 - 단, 내용일치성, 내용숙달도, 재현가능성 중 두 평가요소가 '하' 등급을 받으면 반드시 '하' 등급 처리

3. 도입 및 운영을 위한 검토사항

- 산업체 근무경험은 『산업체 위탁교육 시행지침』의 산업체 기준에 부합하는 기관에서 근무한 것에 한함
- 학생이 재적 중인 모집단위의 교육과정과 다른 학교·연구기관 또는 산업체 등에서 학습·연구·실습 또는 근무한 경험 사이에 교육부장관이 정하는 바에 따른 관련성이 있어야 함
  ※ 관련성 유무판단은 『학사학위 전공심화과정』의 "학과 및 관련 직업분야 기준" 준용
- 학습·연구·실습 또는 근무 경험에 대한 학점인정여부 및 인정 학점 수 등은 각 대학이 실습기준 등을 고려하여 학칙으로 정함
- 교무에서는 입시설명회 등과 연계하여 학습경험 인정제에 대한 설명회를 연 1~2회 개최함으로써 예비 지원자의 제도에 대한 이해를 도움
- 교수들의 제도 운영 취지 및 이해를 돕고, 학점인정 절차 및 방법에 대한 전문적 능력개발을 위하여 교수 연수를 계획하고 시행함. 연수에서는 운영 사례 발표 등으로 통해 본 제도의 이점과 문제점을 도출하고, 도출된 사안을 바탕으로 본 제도를 지속적으로 개선해 나감
- 교무에서는 제도에 대한 전반적인 안내를 수행하고, 문의 내용이 전공학과의 조언이 필요한 경우, 전공 교수 및 학과장과 협의를 통해 상세한 정보를 제공

【출처: 한국전문대학교육협의회 부설 고등직업교육연구소,(2018),학습경험 인정제 운영 가이드】

Ⅲ 국내외 대학 학점인정

- **(근거)** 고등교육법 제21조, 제23조제1항제1호, 제2호
  고등교육법 시행령 제13조, 제13조의2, 제15조제1항, 제59조
  학점인정 등에 관한 법률 제7조
  학점인정 등에 관한 법률 시행령 제10조
  평생교육법 제31조제4항, 제32조제1항, 제33조제3항
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 대통령령으로 정하는 학교, 평생교육시설, 군(軍)의 교육·훈련시설 등에서 관련 법령 및 학칙으로 정하는 바에 따라 학점을 인정
  - 학생이 선택한 전공에 따른 교육과정과 국내외의 다른 학교·연구기관 또는 산업체 등에서 학습·연구·실습 또는 근무한 경험을 인정할 경우 학칙으로 정하는 바에 따른 관련성 확인 필요

1. 운영 방법

가. 국내대학 학점인정

- **대학 및 전문대(수료)졸업자**
  - 인정범위: 전적대학에서 이수한 교양 교과목 또는 소속학과의 전공과 동일하거나 유사한 전공 교과목의 학점을 대학 자체 규정에 따라 인정

규정 예시

제○조(교양학점 인정) ① 전적대학에서 취득한 교양학점만 인정하고 성적 등급은 인정하지 않는다.
② 교양학점을 인정받고자 하는 자는 정원외(대학졸업자) 입학자 교양학점 인정 신청서(별지 ○호)를 작성하고 전적대학 성적 증명서와 함께 정해진 기간 내에 교무처로 제출한다.
③ 교양학점은 입학연도 당시 해당 모집단위에 개설된 교양학점 이내에서 학점인정 심의위원회의 심의를 거쳐 인정한다.

※ 예시는 참고사항이므로 대학의 특성에 맞게 재구성하여 활용하시기 바랍니다.

- **편입학 학점인정**
  - 대상: 편입학자 또는 기타 법령에 의하여 동등 이상의 학력이 인정된 자
  - 인정범위: 전적대학에서 이수한 교양 교과목 또는 전공 교과목의 학점을 대학 자체 규정에 따라 인정

규정 예시

제○조(학점인정) ① 편입학자에 대하여는 전적대학에서 이수한 교과목 및 학점을 심사하여 학기당 20학점까지 인정할 수 있다. 다만, 총 인정학점은 졸업에 필요한 학점의 2분의 1을 초과할 수 없다.

② 전적대학의 성적은 이수구분에 따라 교양, 전공, 일반선택으로 각각 인정한다.

③ 전적대학에서 교양으로 취득한 성적으로 본 대학 교양으로 인정할 수 있다.

④ 편입생이 전적대학에서 이수한 학점 중 해당학과의 교육과정에 동일(유사)한 교과목에 한하여 학과의 심의에 따라 전공 학점을 취득한 것으로 인정할 수 있다.

⑤ 교양과 전공 이외의 학점에 대하여는 일반선택으로 구분하여 인정할 수 있다.

※ 예시는 참고사항이므로 대학의 특성에 맞게 재구성하여 활용하시기 바랍니다.

나. 국외대학 학점인정

- **외국대학과의 교육과정 공동운영**
  - 공동학위: 공동 교육과정에 대하여 학위수여 조건을 충족하는 학생에게 양 대학교에서 하나의 학위증서에 공동의 이름으로 수여하는 학위
  - 복수학위: 각각 제공하는 교육과정에 대해 취득한 학점을 상호 인정하여 양 대학교의 학위수여조건을 충족하는 학생에게 양 대학교에서 별도의 학위증서 수여

규정 예시

제○조(목적) 이 규정은 ○○대학교(이하 '본 대학' 이라 한다)과 ○○○와의 공동학위과정 운영에 필요한 사항을 규정하는데 목적이 있다.

제○조(수업연한) ○○○ 공동학위과정 수업연한은 2년으로 한다.

제○조(수강신청) ① ○○○ 공동학위과정 재학생들의 수강 신청은 ○○계열 교육과정에 준하여 우선 수강 신청하여야 한다.

② ○○○ 공동학위과정 재학생은 최대 26학점까지 수강 신청이 가능하다.

제○조(수업일수) ○○○ 공동학위과정의 운영상 부득이 할 경우 총장의 승인을 얻어 별도의 학사일정으로 운영할 수 있다.

제○조(전과의 허용) 공동학위과정으로의 전과는 원칙적으로 허용하지 않는다. 다만, 일반과정으로의 전과는 허용할 수 있다.

제○조(복학) ① 일반과정의 휴학생이 공동학위과정으로의 복학을 희망할 경우 1학년 2학기에 한하여 허용하며 복학 후 공동학위 인정 교과목을 수강하여야 한다.

② 공동학위과정으로의 복학한 학생의 학비는 추가로 납입하여야 한다.

제○조(졸업 및 학위수여) ○○○의 공동학위과정 졸업 요건을 충족하면 ○○ 및 ○○○학위를 동시에 수여하고, 그렇지 못한 경우는 ○○학위만을 수여한다.

※ 예시는 참고사항이므로 대학의 특성에 맞게 재구성하여 활용하시기 바랍니다.

● **외국대학의 국내대학 교육과정 운영**

- 외국대학의 국내대학 교육과정 운영 제도의 개념

  ■ 국내대학의 해외 진출 발판 마련 및 교육 프로그램의 수출 촉진을 목적으로 국내대학이 외국대학으로 하여금 국내대학의 교육과정을 운영하게 하고, 국내대학의 학위를 수여하는 제도, 일명 '프랜차이즈' 제도

구분	트위닝 (twinning)	프랜차이즈 (franchise)	합작학교 (alliance/network)
개념	국내대학과 외국대학간 협약을 체결하고, 설계 및 협약된 **공통의 교육과정을 분담·운영**	국내대학이 외국대학에서 **국내대학의 교육과정 전부를 운영**하게 하고, **국내대학의 학위를 수여**하는 제도	국내대학이 외국대학과 협약을 맺고 **제3의 새로운 대학을 설치**
학생 이동	이동	이동하지 않음	이동하지 않음
수업 장소	외국대학에서 전반부, 국내대학에서 후반부 교육 (1+3, 2+2, 3+1 등)	외국대학에서 실시	외국대학에서 실시
학위	공동·복수학위	국내대학 학위	신설대학 학위 공동·복수학위

※ 예시는 참고사항이므로 대학의 특성에 맞게 재구성하여 활용하시기 바랍니다.

● 교육과정 제공 및 운영 가능 대학

구분	주요내용
교육과정 제공 가능 국내대학	• 「고등교육법」 제11조의2 제2항에 따른 고등교육 기관 평가 인증을 받은 대학으로 한정 – 고등교육 기관 평가 인증 미신청 대학, 인증 유예 대학 및 불인증 대학, 대학원대학은 외국대학에 교육과정 제공 불가
원격대학	• 「고등교육법」 제2조 제5호의 원격대학은 고등교육 기관 평가 인증 대상이나, 「고등교육법」 제11조의2 제3항에 따른 평가·인증 기관 미지정 으로「원격대학 인증·역량진단」결과로 대체 ⇒ 원격대학 인증·역량진단 결과 A~D 등급 중 B등급 이상만 허용
교육대학	• 「고등교육법」 제2조 제3호의 교육대학은 고등교육 기관 평가 인증 대상이 아니기 때문에 「교원양성기관 역량진단」결과로 대체 ⇒ 교원 양성기관 역량진단 결과 A~E 등급 중 B등급 이상만 허용
교육과정 운영 가능 외국대학	• 「고등교육법 시행령」 제13조의2 제1항 단서에 따라 '해당 외국의 평가인정 또는 해당 외국이 공인하는 평가인정기구의 평가인정을 받은 외국대학'으로 한정

● 대상 학위 과정

구분	주요내용
국내대학 학위 과정	• (전문)학사, 석사, 박사학위 과정 모두 외국대학에 교육과정 제공 가능 – 대학 유형별 제공 가능한 학위과정의 종류는 「고등교육법 시행령」 제13조의2 제1항 각 호의 사항을 준수
외국대학 학위 과정	• 교육과정을 제공받는 외국대학이 국내대학과 동일한 학위과정*인 경우에만 교육과정 제공·운영 가능 * 전문학사학위 간, 학사학위 간, 학·석사학위 간, 석사학위 간, 석·박사학위 간, 박사학위 간 등 동일한 학위과정 간에만 교육과정 제공 및 운영 가능 – 대학원의 경우 일반·전문·특수대학원의 교육목적과 교육과정의 특성이 상이하므로 국내 대학원과 종류가 다른 외국 대학원에는 교육과정 제공 불가

● 교육과정 제공 분야

구분	주요내용
교육과정 제공 가능 분야	• 국내대학의 교육 이념 및 교육 목표, 교육 여건 등을 종합적으로 고려하여, 교육과정 제공이 필요하다고 해당 대학의 장이 인정하는 분야로 함
교육과정 제공 제한 분야	• 학위취득과 자격증 취득이 연관되는 전공(학과)은 제한 가능 – **교원 양성 관련 학과**: 관련학과의 교육과정 제공 및 운영 및 국내대학 학위 수여는 가능하지만, 교원 자격증 취득은 「교원자격검정령」 등에 따른 별도 기준이 적용되므로 불가 – **보건·의료인 양성 관련 학과**: 보건·의료 분야의 안정적 인력 수급을 위해 교육부장관의 정원 관리 대상이라는 점, 전공 교육의 전문성 등 교육과정의 특수성 등을 종합적으로 고려할 때, 외국대학에 교육과정 제공 불가

● 교육과정 구성 및 수업방식

구분	주요내용
교육과정 구성	• 교과목 구성: 외국대학에서 운영할 교육과정의 전공·교양 등 교과 유형별 필요 이수 학점 수는 국내대학과 동일하게 적용 • 학점당 필요 이수 시간: 각 교과목별로 국내대학에서 적용한 학점 당 이수 시간 이상으로 설정하여 운영
수업방식	• 수업은 협약 및 학칙 등 규정으로 정하는 바에 따라 주간 수업, 야간 수업, 방송·통신에 의한 수업(이하 “원격수업”), 계절 수업 등 다양한 방식으로 운영 가능 – 원격수업 운영: 원격수업 운영을 위한 학칙 등 규정사항, 강의 평가 실시, 원격교육관리위원회 구성, 원격교육지원센터 설치, 시설 및 설비 등(원격교육법, 원격교육법 시행령, 대학등의 원격수업 운영에 관한 훈령 준수) – 사용언어: 협약을 맺은 외국대학의 제1언어, 한국어, 영어 등 다양한 언어 활용이 가능하며, 원활한 수업 운영을 위하여 통역을 수업 운영의 보조적 수단으로 활용 가능 **[국내대학 교원에 의한 수업]** • **(전임교원 등의 수업비율)** 교육과정상 해당 학년도 각 학기별로 개설된 전체 전공 교과목 학점 수의 4분의 1 이상은 반드시 국내대학 전임교원 및 강사가 직접 담당하는 수업으로 구성. 다만, 원격으로 운영되는 수업도 직접 담당하는 수업에 포함

구분	주요내용
	• **(교원배정)** 전공 필수 과목의 경우 반드시 국내대학 전임교원 및 강사가 직접 담당할 수 있도록 배정하여 교육과정 구성 – 다만, 전공의 특성상 전공 필수 교과목의 학점 수가 학위취득에 필요한 학점 수의 4분의 1을 초과하는 경우, 그 초과하는 학점에 해당하는 전공 필수 교과목에 대해서는 국내대학 전임교원 및 강사 외의 교원을 배정하여 수업 운영 가능

● 학사관리

구분	주요내용
학기구성	• 학기 운영은 매 학년도 2학기 이상으로 하되 교육과정 운영상 필요에 따라 학년 별로 달리 정할 수 있음 ※ 다학기제, 유연학기제, 집중이수제 등 대학 학사제도 개선방안의 주요 내용에 대해서도 협약으로 정하는 바에 따라 적용 가능
수업일수	• 교육과정 제공을 위한 전체 수업 일수는 매 학년도 기준으로 30주 이상 운영 – 교과목별 수업 일수는 전체 수업 일수 이내로 정하되 학점당 필요 이수시간의 이수에 지장이 없도록 운영하고, 교과목 특성 등을 고려하여 국내대학과 달리 운영 가능 ※ 집중이수제를 활용할 수 있으나, 양질의 교육과정 제공 위해 교과목 및 학습자의 특성상 필요한 경우에 한하여 운영 필요
참여가능 학생 범위	• 외국인 학생 참여 원칙: 외국인의 범위는 ①부모가 모두 외국인인 외국인 또는 ②외국에서 우리나라 초·중등 교육과정에 상응하는 교육과정을 전부 이수한 외국인인 경우에 한정 ※ 고등교육법 시행령 제29조제2항 제6호 및 제7호 – **내국인 학생 제한적 허용**: 외국에 거주하는 내국인 학생 등의 학습권 보장 등을 위해 교육과정을 제공하는 대학의 재외국민 특별전형 신입학 자격이 있는 내국인을 전체 정원의 5% 이내에서 제한적으로 모집 허용
학점인정 및 학위수여	• 학점인정: 외국대학이 국내대학으로부터 제공받아 운영하는 교육과정을 이수하여 취득한 학점의 전부를 교육과정을 제공한 국내대학에서 취득한 학점으로 인정 ※ 고등교육법 제23조 및 같은 법 시행령 제15조 제1항 제1호 나목 • 학위 수여: 해당 교육과정을 전부 이수하고 협약 및 학칙 등으로 정한 학위 취득 요건을 모두 충족한 경우 국내대학 학위 수여 가능 ※ 학위 수여에 관한 구체적 사항은 협약 및 학칙 등으로 정함 국내대학이 제공하는 교육과정 이수에 따른 학위수여이므로, 국내대학 학위 외에 국내대학의 교육과정을 운영한 외국대학의 학위가 공동·복수학위 형태로 수여되는 것은 지양 필요
등록금	• 교육과정 제공 및 운영 과정에서 발생하는 각종 수익금의 산정과 배분에 관하여는 국내외 대학 간 협약에 따르는 것을 원칙으로 하며, 이 경우, 교육과정 운영상 필요한 때에는 등록금 등을 국내대학에 적용되는 기준과 달리 책정 가능

● 교육과정 운영에 관한 협약

구분	주요내용
원칙	• 교육과정 제공 및 운영에 필요한 구체적인 사항은 국내대학과 외국대학 간 체결되는 협약과 학칙 등 규정으로 정하는 바에 따르는 것을 원칙으로 함
외국대학의 국내대학 교육과정 운영에 관한 협약에 기재되어야 할 사항	① 협약의 주체 및 협약 주체의 법적지위 ② 협약의 목적 및 기간 ③ 학생 모집에 관한 사항 ④ 학사 운영 일정에 관한 사항 ⑤ 출결 기준 등 학사 관리에 관한 사항 ⑥ 성적 등 학생 평가에 관한 사항 ⑦ 학위 수여에 관한 사항 ⑧ 등록금 및 회계 운영에 관한 사항 ⑨ 수업 장소 등 교육시설에 관한 사항 ⑩ 기타 교육과정 제공 및 운영에 필요한 사항

【출처: 교육부(2021). 외국대학의 국내대학 교육과정 운영 기준 개정】

2. 운영 사례

가. 학점인정 기준 예시

구분	인정기준
교과목명	• 해외 대학의 영문 교과목명 그대로 기재(약어도 그대로 표기)
종별	• 전공과목 또는 교양과목으로 인정 • 전공필수과목의 경우 소속학부(과)에서 심의하여 대체 인정 • 대학교 교양필수 및 교직과목으로는 인정 불가
학점	• 외국대학 취득학점 그대로 기재(학점체계가 다를 경우 별도 기준에 따름)
성적	• 외국대학에서 60점(/100점만점) – Pass • D 이상의 조건을 모두 충족하는 성적을 취득한 경우 – Pass 인정
최대인정 학점	• 매 학기당 최대 20학점까지 인정(1년간 최대 40학점까지 가능) • 계절학기 학점인정은 1회 6학점까지 인정
유의사항	• 학생이 연수대학에서 취득한 성적은 본교에서 취득한 성적과 동일하게 인정받을 수 있고, 전공학점과 교양학점으로 구분하여 인정 • 다만, 취득한 성적은 평점평균 환산시에는 포함되지 않으며, 전체 취득학점에만 포함 • 우리대학에서 이미 이수한 과목 및 유사과목의 학점취득은 미인정

※ 예시는 참고사항이므로 대학의 특성에 맞게 재구성하여 활용하시기 바랍니다.

나. 학점인정 신청절차 예시



Ⅳ 군 복무 중 취득 학점인정

- **(근거)** 고등교육법 제23조제1항제4호, 제6호
  고등교육법 시행령 제15조제1항제2호 제3호
  학점인정 등에 관한 법률 제3조제1항, 제7조제1항
  학점인정 등에 관한 법률 시행령 제10조
  병역법 제73조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 군 복무기간 중 학력 단절을 방지하고자 복무기간 중 교육적 경험을 학점으로 인정
    * 사회복무요원 등이 복무 중 다양하고 풍부한 교육적 경험(사회복무경력, 봉사활동, 리더십 등)을 학점으로 인정 가능
  - 입영 또는 복무로 인하여 휴학 중인 사람이 방송·통신 또는 인터넷 등 정보통신망을 활용한 원격수업을 수강하여 학점 취득 가능
  - 군 복무 중 군 교육훈련시설이나 입영 전 재학 대학이 개설한 원격강좌를 통하여 취득한 학점을 인정 가능
  - 인정 학점은 학기당 6학점 이내, 연(年) 12학점 이내
    ※ 동 학점을 취득한 학생들이 불이익이 없도록 대학에서는 학칙개정 등의 조치가 필요함

1. 운영 방법

가. 대학 원격강좌 학점인정

- 개요: 부대 사이버지식정보방 및 휴대폰을 활용, 병사들이 입대 전 재학 중인 대학의 원격강좌를 수강하여 학점을 취득하는 제도
- 법령근거
  - 병역법 제73조(복학보장 및 군 복무중 학점취득 인정), 고등교육법 제23조(학점의 인정 등)제1항제4호, 고등교육법 시행령 제15조(학점인정의 범위 및 기준 등)
- 학점부여 : 인정과목과 학점 수는 대학별 학칙에 의해서 자율적으로 적용
- 기타 : 강좌당 수강료 80% + 수강신청 수수료 100% 지원

나. 군 교육훈련(특기병 병과학교 교육과정) 학점인정

- 개요: 특기병 교육훈련 기관(병과학교)의 교육과정 중 교육부의 학점 은행제 학점인정 평가를 통과한 교육과정을 이수한 경우 학점인정

※ 군 특기병 병과학교 : 국군의무학교, 육군(공병학교, 기계화학교, 방공학교, 정보학교, 종합군수학교, 종합행정학교, 포병학교, 항공학교, 특수전학교), 해군(기술행정학교, 전투병과학교, 정보통신학교, 특수전전단, 해난구조교육훈련대대), 공군(교육사령부 군수1학교, 교육사령부 군수2학교, 방공포병학교, 정보통신학교, 항공우주통제학교)

※ 과정별 교육이수 시 국가평생교육진흥원 학점은행제에 등록. 국가평생교육진흥원의 평가인정 결과에 따라 학점인정 과정이 조정될 수 있음

- 법령근거: 고등교육법 제23조(학점의 인정 등) 제1항제5호, 학점인정등에 관한 법률 제3조(학습과정의 평가 인정), 학점인정등에 관한 법률 제7조(학점인정)
- 교육과정 / 학점: 22개 병과학교 106개 과정, 학점인정 과목과 학점수는 대학별 학칙에 의해서 자율적으로 적용

다. 군 복무(사회복무)경험 학점인정

- 개요: 장병들이 군 복무 중 교육·훈련 등을 통해 축적하는 다양한 교육적 경험을 대학이 자율적으로 적용하여 학점으로 인정하는 제도

  ※ 학교 밖의 학습경험을 학점으로 인정하는 선행학습인정의 일환으로 복무 중 경험한 사회봉사·리더십·인성교육 등을 대학에서 학점으로 인정

  ※ 사회복무제도는 예외 없는 병역의무부과와 병역자원의 효율적인 활용을 위하여 보충역 자원을 사회복무요원으로 소집, 노인·장애인 지원 등 사회서비스 분야에 집중 투입·복무하게 하는 제도

- 법령근거
  - 고등교육법 제23조(학점의 인정 등) 제1항제6호, 국내외의 다른 학교·연구기관 또는 산업체 등에서 학습·연구·실습한 사실이 인정되거나 산업체에서 근무한 사실이 인정되는 경우(2017. 11. 28)
  - 교육부 유권해석, 산업체 등에는 군 복무 중 축적하는 교육적 경험을 각 대학이 학칙으로 정하는 바에 따라서 자율적으로 학점을 취득한 것으로 인정 가능함을 의미 (2017. 12. 21)
  - 교육부 유권해석(2019. 11.), 사회복무경험도 학습경험인정제도 대상에 해당

  ※ 군 복무 경험 관련 공문 : 교육부 인재양성지원과-278(2025.01.16.)

  ※ 사회복무경험 학점인정제 관련 공문 : 병무청 사회복무관리과-1302(2024.4.9.)

- 학점부여
  - 군 복무 중 교육적 경험에 참여한 인원에 한해 실적을 증명할 수 있는 서류를 제출할 경우 선별적으로 부여

    ※ 군 복무한 모든 인원이 아닌 사회봉사, 리더십, 인성교육 등에 참여한 실적이 기록된 군경력증명서(전역증)로 증빙 가능 인원에 한해서 선별적으로 부여
  - 사회복무 중 복무교육(복무기본교육, 직무교육), 사회복무요원 대표자 활동, 봉사활동 등에 대해 실적을 증명할 수 있는 서류(사회복무요원 경력증명서(학점인정 신청용))를 제출할 경우 대학이 자율적으로 판단하여 학점인정
  - 인정학점은 대학별 학칙에 의해서 자율적으로 적용

- 기타
  - 해외사례 중 미국에서는 전체 6천여 개 대학 중 3천여 개 대학이 군 복무경험을 학점으로 인정
    ※ 한국군 복무경력 중 리더십과 체력단련으로 6학점 인정, 인디애나주립대
  - 국가를 위해 헌신 봉사하는 청년 장병들의 군 복무에 대한 가치를 사회에서 인정한다는 측면에서 매우 의미 있는 제도

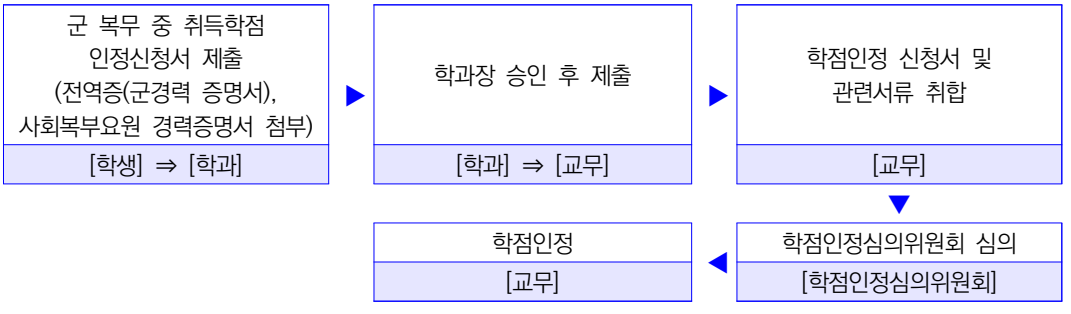
라. 학점인정 및 성적처리

- 군 복무 중(군 복무 완료 후 입학자 제외) 취득한 학점은 최대 12학점까지 인정할 수 있으며, 수강신청 제한학점에 가산하지 않음
- 취득한 학점의 이수구분은 교양으로 인정하되, 교과목명이 재학 중 대학의 개설교과목명과 동일한 경우에는 재학 대학의 이수구분을 적용할 수 있음
- 인정학점은 평점평균 산출 시 미반영, 졸업학점으로만 반영함
- 수강신청 최소, 최대학점(12~24학점)에 포함하지 않음

구 분	법적근거	취득가능 학점(예시)	비고
원격강좌	고등교육법 제23조제1항제4호 병역법 제73조	과목당 1학점	
군 교육훈련	고등교육법 제23조제1항제5호 학점인정법 제3조 및 제7조	군 교육훈련기관 취득학점	
군 복무경험 (사회복무 경험 포함)	고등교육법 제23조제1항제6호	복무기간 1년 이내 : 1학점 복무기간 1년 이상 : 2학점	경력증명서 상 복무사항
		교육시간 15시간당 1학점 30시간당 2학점 * 대학별 학칙에 따라 자율적 적용	경력증명서 상 교육사항, 명예로운 경력 봉사사항 등

2. 운영 사례

가. 학점인정 절차 예시



나. 제출서류

- 지정된 신청기간 내에 학사공지「군 복무중 학점인정 신청 안내」내용 확인 후 교무팀으로 직접 제출
  - 군 복무 중 학점인정 신청서 1부
  - 성적증명서 또는 이수확인서 1부(해당 이수기관에서 발급)
  - 전역증(군 경력증명서(교육, 봉사활동 등의 내용 기록 확인)) 또는 사회복무요원 경력증명서(학점인정 신청용)
    ※ 군 경력 증명서 발급 : 국방부 홈페이지, 국민신무고 홈페이지, 행정복지센터
    ※ 사회복무요원 경력증명서(학점인정 신청용) 발급 : 병무청 누리집 민원포털
  - 이러닝 성적 확인서 첨부(나라사랑포털 개설 교과목의 경우)
  - 군 교육훈련 학점인정서 첨부(평생교육진흥원의 평가인증을 받은 학습과정의 경우)

규정 예시

제○조(목적) 이 규정은 학칙 제00조 군복무(사회복무 포함) 중 학점 취득에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제○조(용어의 정의)「이러닝 강좌」란 군휴학자가 입영 또는 병역복무 기간 중 수강할 수 있도록 본교(이하 '본교 이러닝') 및 나라사랑포털 군 e-러닝(이하 '군 이러닝')에서 제공하는 원격강좌를 의미한다.

제○조(등록) 본교 이러닝에 의해 학점을 인정받고자 할 때에는 계절학기에 준하는 수강료를 납부하여야 하고, 군 이러닝을 이용할 경우에는 해당기관에서 정하는 수강료를 납부하여야 한다.

제○조(군 복무자의 학점 인정) ① 고등교육법, 학점인정법, 병역법에 따라 입영 및 복무로 휴학중인 학생은 다음 각호에 따라 해당기간에서 취득한 학점을 본교의 학점으로 인정받을 수 있다.

1. 고등교육법 제23조제1항제4호에 따라 원격강좌를 수강한 경우
   (국방부 장병e음 플랫폼에 개설된 원격강좌를 수강한 경우)
2. 고등교육법 제23조제1항제5호 및 학점인정법 제3조 및 제7조에 따라 군 교육훈련기관에서 교육·훈련과정을 이수한 경우 (군 교육훈련기관으로서 학점인정법에 따라 국가평생교육진흥원에서 군 교육훈련 학점인정서가 발급이 되는 경우)
3. 고등교육법 제23조제1항제6호에 따라 군복무경험 학점인정을 받은 경우(군경력증명서상 복무기간 또는 교육시간를 고려하여 학점 인정)

② 군 복무(또는 사회복무) 기간 중 참여한 리더십, 인성함양 등 다양한 교육적 경험은 군경력증명서(또는 사회복무요원 경력증명서)를 기준으로 교양학점으로 인정한다.

③ 본교 이러닝 교과목의 이수구분은 재학생과 동일한 방식으로 인정한다. 다만, 군 이러닝의 경우 교양과목은 교양선택으로 한다.

④ 군 복무 중 취득한 학점은 복학신청 시「군복무 중 성적인정 신청서」를 제출하여야 하며, 해당과목의 백분위 환산점수가 60점 이상인 경우 PASS등급을 부여한다.

⑤ 휴학 기간 중 취득한 학점의 표시는 복학하는 학기의 성적에 포함한다. 다만, 학칙 제00조 학기당 취득학점을 적용하지 않는다.

⑥ 이러닝 강좌 외 국방부에서 인정하는 군 복무경험(군경력증명서 인정학점)에 대하여 교양 사회봉사

과목으로 1학점 당 30시간을 기준으로 최대 3개 과목을 인정할 수 있다.

제○조(준용) 본 규정에서 정하지 않은 군복무 중 학점취득에 관한 사항은 본교 학칙 및 학사내규, 관련 법규를 준용한다.

※ 예시는 참고사항이므로 대학의 특성에 맞게 재구성하여 활용하시기 바랍니다.

V 창업 대체 학점인정

- **(근거)** 고등교육법 제23조
  고등교육법 시행령 제15조
  학점인정 등에 관한 법률 제7조
  학점인정 등에 관한 법률 시행령 제10조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 추진 목적: 창업 준비활동 및 창업을 통해 학습목표 달성이 가능한 경우 학점으로 인정하여, 창업과 학업의 병행에 따른 어려움을 해소하여 창업으로 인한 학업중단을 최소화
  - 창업대체학점으로 인정되는 활동은 창업 준비활동과 창업으로 구분됨

1. 운영 방법

가. 창업대체학점 인정학점

- 정의: 창업 준비활동(창업실습) 및 창업(창업현장실습)을 통해 학습목표 달성이 가능한 경우 정규학점으로 인정하여 창업과 학업의 병행에 따른 어려움을 해소하여 창업으로 인한 학업중단을 최소화하고자 하는 제도
- 운영기준: 창업대체학점으로 인정되는 활동은 창업준비활동(창업실습)과 창업으로 구분되며 일정한 조건을 충족 시 학점을 인정함
- 창업실습
  - 창업동아리 활동 등 창업과정을 학점으로 인정
  - 창업대체학점으로 인정되는 창업 준비활동으로 창업동아리 형태로 운영되는 것이 바람직함
  - 창업동아리 활동이 학점으로 인정받기 위한 조건
    - ■ 대학 내 전임교원을 지도교수로 등록

- 2인 이상의 학생
- 구체적 결과물의 제출 및 평가 등

※ 위 3가지 요건이 충족되는 것을 원칙으로 하되, 세부기준은 대학 자율로 결정

● 창업현장실습
- 실제 창업(사업자등록) 후 창업활동에 대해 학점으로 인정
- 한 학기 6학점 이상 ~ 18학점 범위 내 대학 자율 판단
- 기간 내 지속적인 창업활동이 요구되며, 폐업시 미이수 처리
- 창업 아이디어를 가지고 실제 창업기업을 설립하는 학생에게 정규 학점을 부여하는 것을 의미
  - 일반기업 현장실습 또는 인턴십과 혼동하는 사례가 발생하지 않도록 유의

제도	(교육부) 창업대체학점 인정제도	
	창업 준비활동(창업실습) 및 창업(창업현장실습)을 통해 학습목표 달성이 가능한 경우 정규학점으로 인정하여 창업과 학업의 병행에 따른 어려움을 해소하여 창업으로 인한 학업중단을 최소화하고자 하는 제도	
구분	**창업실습**	**창업현장실습**
요건	• (전임교원의 지도) 대학의 전임교원(산중교원 포함)이 동아리 지도교수로 등록하여 학기별로 5회 이상 지도한 경우 • (다수의 참여학생) 2인 이상의 학생이 참여학생으로 등록해야 하며, 최대 10인을 넘지 않는 것으로 함 • (평가) 사업계획서 및 시제품과 같이 창업동아리 활동을 평가할 수 있는 구체적 결과물 제출/평가	• (전임교원의 지도) 대학의 전임교원(산중교원 포함)이 학기별 5회 이상 지도한 경우 • (학생) 실제 창업의지가 있는 학생이거나, 창업중이 학생을 선발하여 창업에 대한 부담감으로 인해 이탈할 수 있는 경우를 제한해야 함 • (평가) 창업관련 부서에서 실제 창업활동 중인지를 확인하는 검증 절차 구비
추진 계획	• (개설) 창업실습형 창업동아리 활동 인정 교과개설: 계절학기 활용 검토 • (요건) 창업동아리 중 사업화 가능한(6개월이내 창업 또는 시제품 개발 완료 가능) 동아리 대상	• (강화) 창업현장실습 범위에 창업자 또는 창업기업 인턴쉽을 포함하여 확대실시 검토 ※ ex) 창업현장실습(창업대표), 창업현장인턴십(인턴) 구분으로 분반 추진

【출처 : 김효정·김승현·박종석·이상한·최용석·최선락(2026.4.6.),『2026 대학 창업 운영 가이드』, 교육부·한국연구재단.】

나. 창업강좌 학점교류제도

● 정의: 창업학점 교류 협정을 맺은 대학 간에 공식적인 절차에 따라 창업강좌로 지정된 타 대학의 강좌를 수강하는 경우 학점으로 인정하는 제도

● 운영기준: 각 대학의 특성화된 창업강좌를 타 대학 학생이 수강할 수 있도록 대학 간 창업학점 교류에 대한 기준을 마련하는 것이 필요함

● 창업강좌 학점교류 협정 포함 내용

※ 예시) 창업강좌의 지정에 관한 사항, 수강자격, 수강범위 및 수강신청절차, 수강료 납부, 성적부여 및 취득학점 인정에 관한 사항

2. 도입 및 운영을 위한 검토사항

- 대학의 역할 변화 필요
  - 기업가적 대학의 출현
    - ■ 대학이 교육과 연구 뿐만 아니라 경제발전에 직접적으로 기여해야 한다는 것이 대학의 제3의 임무로 추가되면서, 창업 등 기술사업화의 주체로서의 역할이 강조되고 있음
    - ■ 주요 선진국의 경우에는 기업가적 대학(Entrepreneurial University)으로의 패러다임 변화를 통해, 대학과 기업이 적극적으로 협력하여 교원 및 학생이 적극적으로 창업을 시도할 수 있는 생태계를 조성하고 있음
- 지역혁신 주체로서 대학 역할의 중요성 증가
- 대학이 지역 문제 해결을 위한 지역혁신 창업인재 양성기지로서 역할 인식
  - 지역혁신은 해당 지역에서 활동하는 청년들이 중심이 되어야 하는 바, 미래 세대를 이끌어갈 청년 인재를 육성하는 각 지역 대학이 주도적으로 지역혁신 창업인재를 양성하는 것이 필요함

【출처(창업대체학점 인정제 내용)】
① 교육부(2014), 창업친화적 학사제도 운영 매뉴얼
※ 교육부 홈페이지 – 보도·설명·반박 – 보도자료(등록일 2014.3.25.)
② 교육부, 한국연구재단, 한국청년기업가정신재단(2022), 2022 대학 창업 운영 가이드
③ 2026 대학 창업 운영 가이드
※ 교육부 홈페이지 – 교육부 소식 – 공지사항 – 2026 대학 창업 운영가이드 발간 안내

Ⅵ 기타 학점인정

- **(근거)** 고등교육법 제23조
  고등교육법 시행령 제15조
  학점인정 등에 관한 법률 제3조, 제7조
  학점인정 등에 관한 법률 시행령 제10조
  평생교육법 제31조, 제32조, 제33조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 학점인정 등에 관한 법은 평생교육의 이념을 구현하기 위하여 평가인정을 받은 학습과정을 마친 자에게 학점인정과 학위취득의 기회를 주고자 함
  - 제4차 산업혁명시대를 맞아 노동시장에서 요구되는 전문인력의 조건이 변화되고 성인 학습자들의 계속교육 요구가 증대되는 등 평생교육에 대한 수요가 높아지고 있어 전 국민의 고등교육 기회 확대 및 이를 통한 평생학습 활성화를 위함

1. 운영 방법

가. 평생교육시설에서 취득한 학점인정

- 대학은 학점인정위원회의 심의를 거쳐 학점을 인정
- 평생교육법에 따라 전문대학 또는 대학졸업자와 동등한 학력·학위가 인정되는 평생교육시설에서 취득한 학점 인정 가능
  - 다만, 학점인정에 관한 법률 시행령 제10조에서 정한 학점인정 절차를 따라 인정받은 자에 한함

나. 온라인 공개강좌(K-MOOC)에서 취득한 학점인정

- 온라인 공개강좌(K-MOOC) 개요
  - 고등교육 기관의 우수 강좌를 온라인으로 공개하여 고등교육에 대한 평생교육 수요 확대에 부응하고, 대학의 교수-학습을 촉진하기 위해 우수한 강좌를 무료로 제공하고 있음

※ K-MOOC(Korean Massive Open Online Course): 대학의 우수 명품강좌를 언제, 어디서나, 누구나 무료로 수강할 수 있는 서비스로, 예체능, 인문사회, 공학 등 다양한 강좌를 제공함

※ K-MOOC사이트: http://www.kmooc.kr

다. 비교과 학점인정

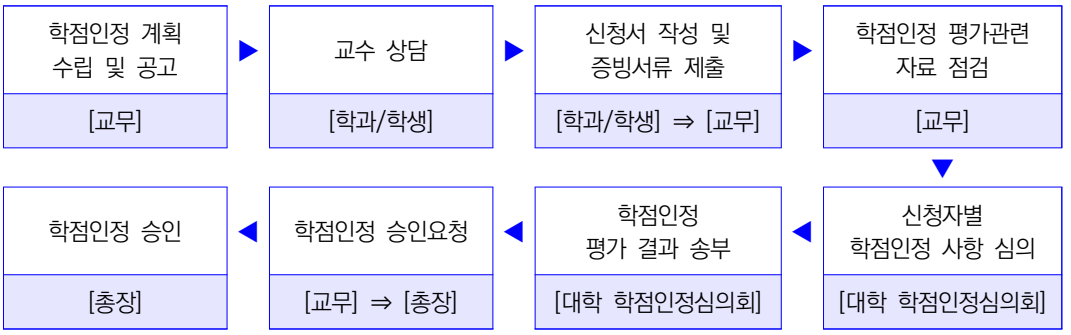
- 고등교육법 제23조(학점의 인정), 고등교육법 시행령 제15조(학점인정의 범위 및 기준 등)을 근거로 학칙으로 정하는 바에 따라 학점인정이 가능
- 학점인정심의위원회에서 심의 여부는 대학에서 규정하여 운영
- 비교과 프로그램을 학점으로 인정하기 위해서는 학점당 이수시간 고려, 교육내용을 반영할 수 있는 교과목명으로 개설 권장

※ 예시) 해외현지연수, 컴퓨터활용능력

2. 운영 사례

가. 평생교육시설에서 취득한 학점인정 사례

- 평생교육법에 따라 전문대학 또는 대학졸업자와 동등한 학력·학위가 인정되는 평생교육시설에서 취득한(학점은행제 등) 학점 여부 확인
- 평생교육시설 등에서 운영하는 일반(또는 특별)교양과정은 인정하지 않음



나. K-MOOC 운영 유형에 따른 운영 사례

- **(유형1)** K-MOOC 사이트에 개설된 강좌 수강 및 학점인정

대학	세부내용
A대학	• 이수구분: 교양 • 제출서류: K-MOOC 학점인정 신청서, 이수증 원본 • 학점인정 – 1강좌당 학습인정시간 15시간 이상(동영상 375분 이상) 교과목만 인정 – 재학 중 최대 3학점
B대학	• 이수구분: 일반선택 • 과목명: K-MOOC(1), K-MOOC(2), K-MOOC(3) • 성적부여: P/NP • 학점인정 – 졸업학점 포함, 학기별 최대 취득학점에 미포함 – 재학 중 최대 3학점 – 15주 이상 운영 강좌 대상 인정 – 재학 중 학기의 학점으로 인정 • 학점인정신청: 매학기 소정기간 내 신청
C대학	• 이수구분: 전공선택, 교양선택(소속학부에서 교과목특성을 검토하여 지정) • 학점인정 – 과목당 1학점(한 학기에 1학점 이내) – 재학 중 최대 3학점 – 이수학점은 정규학기의 수강 신청학점에서 제외 • 학점인정신청 – 1학기: 5월말 – 2학기: 11월말

● **(유형2)** 대학이 지정한 K-MOOC 강좌 수강 후 학점 인정

대학	세부내용
A대학	• 과목당 1학점(P/F) • 최대 인정 가능 학점: 2년제(2학점), 3년제(3학점) • 이수구분: 교양선택 • 학기별 제한은 없으나 학기별 최대 취득학점에 포함 • K-MOOC 개설 강좌 중 대학교에서 지정한 50과목만 인정 • 과목개설은 매 학기 개강 전 학생용 공지를 통해 공지 • 학점인정 신청기간: 1학기(6월 마지막주), 2학기(12월 마지막주)
B대학	• 학기당 1과목 이내에서 사전 수강신청한 학점으로 인정 가능(Pass) • 최대 인정 가능 학점: – 전문학사과정: 재학기간 중 인정학점 최대 3학점 – 학사과정: 재학기간 중 인정학점 최대 1학점 • 이수구분: – 전문학사과정(교양선택) – 학사과정(학부공통) • 홈페이지에 공지된 이수 가능 교과목에 한하여 학점 인정 가능 – 홈페이지에서 매학기 가능 교과목 공지 • 기타사항 본교 인정 교과 여부, 수강신청 학점과 동일 여부 확인 필요(신청학점과 이수학점이 다른 경우 학점 불인정)

● 유의사항

- 수강한 K-MOOC 강좌의 총 학습인정시간이 15시간 이상인지 확인 후 학점인정 신청
- 수강학기 및 신청기간이 다를 경우 학점인정 불가
- 기 이수 교과목과 동일하거나 유사한 교과목을 중복 수강한 경우 학점인정 불가
- 편입 준비학생은 해당학교의 학점인정 정책을 고려하여 신청할 수 있도록 안내
- K-MOOC 강좌를 수강 신청한 학생은 반드시 K-MOOC 사이트에 별도로 수강신청을 진행(반드시 학생 명의로 신청)하고 학습을 해야 함을 충분히 공지

다. 비교과 학점인정 운영 사례

● **대학별 학점인정 사례**

대학	주요 내용
A대학	• 컴퓨터활용능력 강좌 개설 후 컴퓨터활용능력 자격증 취득 시 학점 인정 • 토익 강좌 개설 후 개별적으로 시험에 응시하여 일정 점수 이상 획득 시 학점인정 ※ 수강신청 후 취득한 자격증, 토익 점수만 인정할 수 있음
B대학	• 전공관련 자격증 취득 특강 등 비교과과정 참여 ⇨ 학점인정 신청 ⇨ 학점인정심의위원회 심의 후 학점 인정

<table>
<tr><th>대학</th><th>주요 내용</th></tr>
<tr><td>C대학</td><td>• 대학생활과진로탐색 과목 개설 ⇨ 비교과 프로그램 참여 ⇨ 참여(출석) 확인
⇨ 학점인정심의위원회 심의 후 학점 인정</td></tr>
<tr><td>D대학</td><td>• 대학의 핵심역량과 관련된 비교과 프로그램 중 최우수, 우수* 비교과 프로그램 선정
* 우수 비교과 프로그램 예시
<table>
<tr><th>연번</th><th>프로그램명</th><th>핵심역량</th><th>운영시간</th></tr>
<tr><td>1</td><td>학습컨설팅</td><td>직무수행</td><td>개별편차</td></tr>
<tr><td>2</td><td>글로벅스 영어스피치 경진대회</td><td>리더십</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>창의력 up 메이커스페이스프로그램</td><td>창의융합</td><td>2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>취업캠프 프로그램</td><td>직무수행</td><td>13</td></tr>
<tr><td>5</td><td>학사경고자 학교적응력 향상: 희망브릿지</td><td>인성</td><td>5</td></tr>
</table>
• 핵심비교과(5대 핵심역량 포함) 누적 20시간 이상 이수: 1학점
• 핵심비교과(5대 핵심역량 포함) 누적 40시간 이상 이수: 2학점
• 이수구분: 교양선택(졸업학점에 포함)
• 성적등급: P(인정학점)로 표기(미인정 시 등급 미표기)
• 수강신청 없이 학점인정 신청 기간에 신청서 제출(수강신청 최대학점 제한에 미포함)
• 재학 중 1회 인정(최대 2학점)
• 비교과 특별학점 인정 절차
(부서) 학점인정 신청기간 안내(12월 중순) ⇨ (학생) 비교과 특별학점 신청 ⇨
(부서) 이수내역 검토 및 확인(전산 승인) ⇨ (부서) 대상자 확정 ⇨
(부서) 학점인정심의위원회 심의 ⇨ 학점인정 ⇨ (학생) 인정여부 확인</td></tr>
</table>

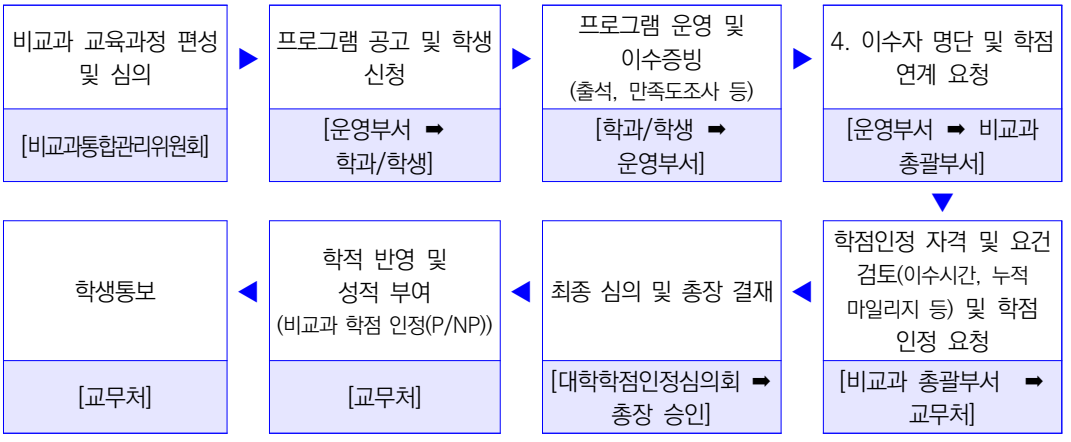
자격증, 공인시험 학점인정 기준 예시

자격증 / 공인시험		점수/등급	교과목명	학점	등급
TOEIC		750~879	기초토익 또는 전공기초외국어	3	A0
		880 이상		3	A+
TOEFL	CBT	163~212	기초토플 또는 전공기초외국어	3	A0
		213 이상		3	A+
	IBT	60~78		3	A0
		79 이상		3	A+
HSK	HSK	8급 이상	초급중국어(1) 또는 전공기초외국어	3	A+
	(신)HSK	5급 이상		3	A+
일본어능력시험		N2 이상	초급일본어(1) 또는 전공기초외국어	3	A+
JPT		800 이상		3	A+
한국어 능력시험		3급~4급	KOREAN LANGUAGE PRACTICE(2)	4	A+
		5급~6급	KOREAN LANGUAGE PRACTICE(3)	4	A+
MOS Master		Master Level 이상	컴퓨터활용	3	A+
ICDL		START 이상		3	A+

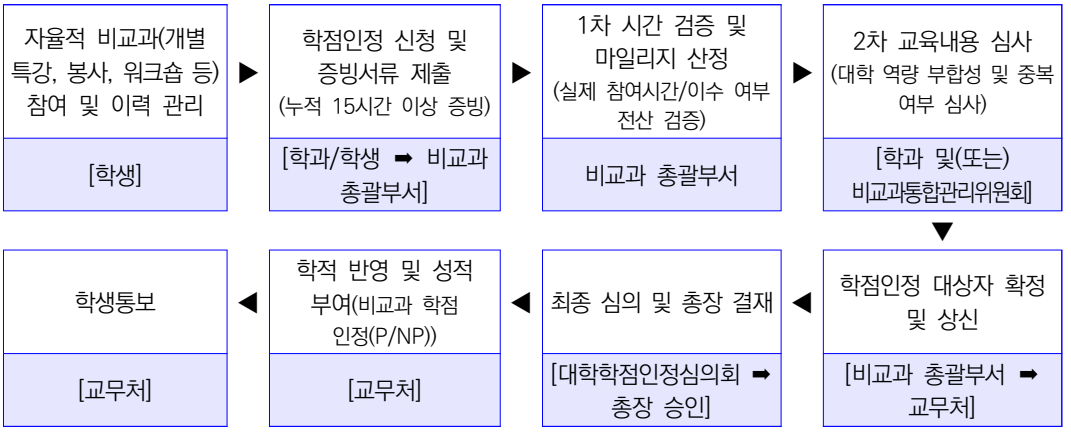
※ 예시는 참고사항이므로 대학의 특성에 맞게 재구성하여 활용하시기 바랍니다.

● **운영절차**

- 편성에 의한 비교과 프로그램 학점인정



- 사후 누적형 비교과 프로그램 학점인정



● **운영 단계별 주요업무 예시**

예시. 선행학습/학습경험 학점인정 업무 단계별 절차

단계	주체	세부내용
1. 계획 수립 및 공고	교무처/학과	• 업무 내용: 매 학기 초(또는 전학기 말) 비교과 학점인정 범위, 대상 교과목, 신청 기간 등이 포함된 운영 계획을 수립하고 대학 홈페이지 및 학과 게시판에 공고 • 주요 체크사항: 비교과 학점인정은 관련 법령(고등교육법 시행령)에 따라 졸업에 필요한 학점의 4분의 1 이내로 제한되며, 대학 규정에 따라 학기당 인정 한도(예: 매 학기 4학점 이내 등)를 명확히 제시

단계	주체	세부내용
2. 교수 상담 및 안내	학생 ➡ 교무처/학과	• 업무 내용: 학점인정을 희망하는 학생은 소속 학과 지도교수와 사전 상담을 진행 • 주요 체크사항: 학생이 가진 비교과 경험(산업체 직무경험, 자격증, 타 기관 학습경험 등)이 신청하고자 하는 전공 교육과정 교과목과 명확한 관련성이 있는지 사전 검토
3. 신청서 및 증빙 제출	학생 ➡ 교무처/학과	• 업무 내용: 학생은 규정된 양식의 신청서와 경험을 증명할 수 있는 객관적 증빙 서류를 갖추어 기한 내에 제출 • 제출 서류 예시: 선행학습 학점인정 신청서, 직무(학습)경험 기술서, 경력증명서, 건강보험자격득실확인서(근무이력 확인용), 공인 자격증, 포트폴리오 등
4. 1차 학과 평가 시행	대학 학점인정심의회	• 업무 내용: 학과장 및 전공교수, 외부 전문가(최소 2인 이상의 평가자 구성 권장)로 구성된 '학과 심의회'에서 본격적인 평가를 시행 • 평가 방법: 서류 검토를 기본으로 하며, 신뢰성 검증을 위해 학생 면담(면접), 실기, 또는 지필평가를 병행. • 평가 기준: 내용의 일치성(교육과정 부합도), 숙달도, 재현 가능성, 경험 빈도, 검증 가능성 등을 종합 평가하여 적격(P) 여부를 판정(일반적으로 성적 등급은 부여하지 않고 학점만 인정)
5. 평가 결과 제출/점검	학과 ➡ 교무처	• 업무 내용: 학과는 작성된 학점인정 평가표, 회의록, 학생 제출서류 일체를 취합하여 교무처로 이관 및 승인을 요청 • 교무 업무: 교무처 담당자는 제출된 서류에 누락이 없는지, 대학 학칙 및 평가 기준상의 절차적 오류가 없는지 사전 점검
6. 2차 종합 심의	대학 학점인정심의회	• 업무 내용: 교무처장이 위원장이 되는 '대학 학점인정심의회'를 개최하여 최종 검증 • 심의 주안점: 학과에서 진행된 평가 절차가 투명하고 공정했는지, 증빙 자료의 신빙성에 문제가 없는지 대학 전체 차원에서 교차 검증을 진행하여 최종 승인 대상자를 확정
7. 최종 승인 및 결과 통보	총장 승인 ➡ 학생 통보 및 학적 반영	• 업무 내용: 대학 심의회 결과를 바탕으로 교무처에서 총장 결재(최종 승인) • 사후 관리: 최종 승인이 완료되면 학사시스템(종합정보시스템)의 학생 학적 및 성적부 전산망에 '비교과 학점인정' 항목으로 취득 학점을 입력하고, 결과를 학생에게 통보하여 프로세스를 종료

예시. 계획에 의한 비교과 프로그램 학점인정 업무절차

단계	주체	세부내용
1. 비교과 교육과정 편성 및 심의	운영부서 ➡ 비교과통합관리위원회	• 업무 내용: 특강, 취업 캠프, 동아리, 학습 튜터링 등 비교과 프로그램을 운영하려는 부서에서 운영 계획을 수립. 이때, 해당 프로그램이 학점 인정 요건(예: 총 15시간 이상 이수 시 1학점 부여 등)을 충족하는지 비교과 위원회의 사전 심의 진행 • 핵심 기준: 대학 규정에 따라 마일리지를 적립하여 정량적 기준(예: 100 마일리지 = 1학점)을 채우는 방식인지, 아니면 단일 대형 프로그램 이수 시 바로 학점을 부여하는 방식인지 명확히 정해야 함
2. 프로그램 공고 및 학생 신청	운영부서 ➡ 학과/학생	• 업무 내용: 심의가 완료된 비교과 프로그램을 대학 내 비교과 통합관리 시스템(LMS) 또는 홈페이지를 통해 공고 • 안내 사항: 신청 공고 시, 해당 프로그램 이수가 추후 정규 학점(일반선택 또는 비교과 학점)으로 연계될 수 있다는 점과 필수 이수 기준을 명시

단계	주체	세부내용
3. 프로그램 운영 및 이수증빙 (출석, 만족도 조사 등)	학과/학생 ➡ 운영부서	• 업무 내용: 프로그램을 일정에 따라 운영하며, 학생은 정해진 수료 기준을 충족해야 함 • 이수 기준 예시: 출석률 80% 이상, 최종 결과물(보고서/포트폴리오) 제출, 만족도 조사 참여 완료 등 구체적인 수료 조건을 모두 달성한 학생에게 이수증을 발급
4. 이수자 명단 및 학점 연계 요청	운영부서 ➡ 비교과 총괄부서	• 업무 내용: 프로그램이 종료되면 운영 부서에서는 최종 수료자 명단과 이수 시간(또는 마일리지 부여 현황)을 취합하여 비교과 총괄부서로 공문 및 결과 자료를 제출
5. 학점인정 자격 및 요건 검토 (이수시간, 누적 마일리지 등) 및 학점인정 요청	비교과 총괄부서 ➡ 교무처	• 업무 내용: 비교과 총괄부서는 학생별로 비교과 학점 신청이 교육과정 계획에 의한 것인지 검토 • 주요 체크사항: 교무처는 대학 규정상 비교과 프로그램으로 취득할 수 있는 총 학점 제한(예: 재학 중 최대 2~4학점 이내)을 초과하지 않았는지 확인 ※ 당해 학기 수강신청 학점 한도: 해당 학기 최대 수강신청 가능 학점(예: 21학점) 내에 포함되는지 여부를 체크
6. 최종 심의 및 총장 결재	대학 학점인정심의회 ➡ 총장 승인	• 업무 내용: 교무처는 비교과 프로그램 이수를 통한 학점인정 대상자 최종안을 '대학 학점인정심의회'에 상정하여 심의를 거친 후, 총장 결재를 통해 최종 승인을 받음
7. 학적 반영 및 성적 부여 : 비교과 학점 인정(P/NP) 및 학생 통보	교무처	• 업무 내용: 최종 승인된 학점을 대학 학사정보시스템에 반영 • 성적 처리 방식: 정규 교과목과 구분하기 위해 주로 [비교과활동 I], [자기개발 역량] 등 별도의 지정된 과목명으로 성적표에 표기되며, 성적 등급(A~F) 없이 P급제(P/NP)로 처리. 완료 후 학생이 성적 조회를 통해 확인할 수 있도록 안내

예시. 사후 누적형(자율참여) 비교과 학점인정 업무절차

단계	주체	세부내용
1. 자율적 비교과 (개별 특강, 봉사, 워크숍 등 참여) 참여 및 이력 관리	학생	• 업무 내용: 학생은 대학 내 여러 부서(취업지원센터, 학생상담센터, 도서관 등)나 외부에서 열리는 다양한 일반 프로그램 및 특강에 자율적으로 참여 • 시스템 관리: 비교과 통합시스템(LMS)을 통해 학생 개인 계정에 참여 시간과 활동 이력(또는 마일리지)이 자동으로 적립되도록 관리
2. 학점인정 신청 및 증빙서류 제출(누적 15시간 이상 증빙)	학과/학생 ➡ 비교과 총괄부서	• 업무 내용: 정해진 신청 기간(주로 매 학기 말 또는 학기 초)에 학생이 "누적 15시간 이상"의 조건을 충족한 후, '비교과 특별학점 인정 신청서'와 함께 시스템에서 출력한 '비교과 활동 이수 내역서'를 제출 • 중요 조건: 흩어져 있는 프로그램들의 총 시간이 최소 15시간(고등교육법상 1학점 기준 시수)을 넘어야 신청 자격이 주어짐
3. 1차 시간 검증 및 마일리지 산정(실제 참여 시간/이수 여부 전산 검증)	비교과 총괄부서	• 업무 내용: 비교과를 총괄하는 부서에서 학생이 제출한 이력 목록을 전산 데이터와 대조 • 주요 체크사항: 단순 출석 체크 오류나 중복 기재가 없는지 확인하고, 각 프로그램의 시수를 합산하여 실제 15시간 이상 투입되었는지 정량적으로 검증

단계	주체	세부내용
4. 2차 교육내용 심사 : 대학 역량 부합성 및 중복 여부 심사	학과 및(또는) 비교과통합관리위원회	• 업무 내용: 사전에 편성된 교육과정이 아니었기 때문에, 모아온 프로그램들이 대학이 추구하는 핵심역량과 부합하는지, 교육적 가치가 있는지 정성적으로 검증 • 심사 기준: 오락성이나 단순 일회성 행사는 제외 ※ 정규 교과목 수업 시간과 겹치는 시간에 참여한 활동은 제외 ※ 이미 다른 장학금이나 혜택으로 학점 인정을 받은 활동과의 중복 여부 확인
5. 학점인정 대상자 확정	비교과 총괄부서 ➡ 교무처	• 업무 내용: 검증을 통과한 학생 명단과 인정 학점(1학점)을 교무처에 학점 인정 요청
6. 최종 심의 및 총장 결재	대학 학점인정심의회 ➡ 총장 승인	• 업무 내용: 교무처는 '비교과 자율 참여에 따른 특별학점 인정안'으로 학점 인정 대상자 최종안을 '대학 학점인정심의회'에 상정하여 심의를 거친 후, 총장 결재를 통해 최종 승인을 받음
7. 학적 반영 및 성적 부여 (비교과 학점 인정(P/NP)) 및 학생 통보	교무처	• 업무 내용: 총장 승인이 완료되면 학사시스템에 반영 • 성적 처리 방식: 정규 교과목과 구분하기 위해 주로 [비교과활동 I], [자기개발 역량] 등 별도의 지정된 과목명으로 성적표에 표기되며, 성적 등급(A~F) 없이 P급제(P/NP)로 처리. 완료 후 학생이 성적 조회를 통해 확인할 수 있도록 안내

Ⅶ 질의응답

Q.1 타 학과의 전공과목을 수강할 경우 학점인정이 가능한가요? 가능하다면 학점인정이 가능한 교과목의 범위는? 또한, 동일계열 내에 2개의 전공을 운영할 경우,
① A과정에 속한 학생이 B과정의 일부 교과목을 수강할 경우 학점 인정이 가능한지?
② "가"라는 교과목이 A과정에는 필수과목으로 되어있고 B과정에는 선택과목으로 되어 있을 경우 A과정에 속한 학생이 B과정에서 "가" 교과목을 이수했을 때 필수, 선택 중 어느 것으로 인정해야 하는지?

A ☞ 대학 내 타 학과 교과목 수강에 관한 규칙 등에 의해 시행하는 것이 바람직함

Q.2 대학설립·운영 규정에 따른 대계열이 서로 다른 학과간에도 편입학 및 편입학자의 학점인정이 가능한지?

A ☞ 고등교육법 제23조의2(편입학)에 따라 학점을 인정할 수 있음.

Q.3 학점인정의 경우 고등교육법 제23조제1항제1호에 따르면 국내외의 다른 학교에서 학점을 취득한 경우로 명시되어 있는데, 정규과정 이외에 비정규과정으로 취득한 학점도 인정할 수 있는지?

A

☞ 정규과정은 과목당 학점이 명확하게 명시되기 때문에 학칙에 따라 학점인정이 가능하지만 비정규과정의 경우는 그 부분이 명확하지 않으므로 대학 임의로 학점화하여 인정하는 것은 바람직하지 않다고 보여짐. 그러나 비정규과정으로 이수한 과목에 대해, 학생이 선택한 전공에 따른 교육과정과 국내외의 다른 학교·연구기관 또는 산업체 등에서 학습·연구·실습 또는 근무한 경험 사이에 학칙으로 정하는 바에 따른 관련성이 있다면 가능할 것으로 사료되나 학과 및 대학의 학점인정심의위원회에서 심의한 후 인정여부를 결정하는 것이 바람직함

Q.4 비교과 학점인정 시 민간자격(국가공인 민간자격 제외)의 경우 학점인정이 가능한지?

A

☞ 학생이 선택한 전공과 관련성이 있어야 하며, 대학의 학칙 및 학점인정심의위원회 심의를 통해 대학의 판단에 따라 법에서 정하고 있는 범위 내에서 자율적으로 결정할 수 있음
관련하여, 자격증을 학점으로 인정하는 방법은 국가평생교육진흥원의 자격 학점인정 기준*을 참고하기 바람
* 국가평생교육진흥원 – 학점은행제 – 알림마당 – 자격 학점인정 기준 고시

Q.5 창업활동 인정학점 수준은 대학 자율로 결정이 가능한지?

A

☞ 창업친화적 학사제도 운영 매뉴얼에서 제시하고 있는 것은 하나의 예시이며, 인정학점은 고등교육법에서 제시하는 범위 내에서 대학이 자율적으로 결정할 수 있음

Q.6 창업대체학점을 교양학점, 전공학점, 일반선택학점 중 어떤 학점을 부여해야 하는지?

A

☞ 창업실습은 교양학점을, 창업현장실습은 전공학점을 부여하는 것이 적절하다고 판단되나, 교과목 편성은 대학 특성에 따라 자율적으로 결정하면 됨. 예를 들어 현장실습을 일반선택학점으로 부여하는 대학의 경우 창업현장실습이 현장실습의 범주에 포함되기 때문에 일반선택학점을 부여할 수 있음

Q.7 과목명을 창업실습과 창업현장실습으로 한정해야 하는지?

A

☞ 해당 제도의 취지와 부합된다면 과목명은 대학이 자율적으로 결정할 수 있음. 그러나 추후 대학정보공시와 실태조사 등에 대응하기 위해서는, 대학입장에서 과목명을 통일하는 것이 편리할 것으로 판단됨

Q.8 창업 전 활동도 창업 준비활동으로 간주하여 학점으로 인정해 줄 필요가 있지 않은가, 창업동아리 활동만으로 한정하는 것은 지나치게 인정의 폭이 작은 것이 아닌지?

A

☞ 창업을 위한 실질적 준비활동을 학점으로 인정하는 것은 제도의 취지와 부합됨. 그러나 학점이 부여되기 위해서는 담당교수가 지정되어야 한다는 점, 제도시행 초기이며 창업동아리가 창업교육의 핵심지표라는 점을 고려하여 창업동아리 활동으로 제한한 것임

Q.9 창업실습교과의 인정학점을 대학이 자율적으로 결정할 수 있는지?

A

☞ 6학점 이내로 권고한 것은 고등교육법 시행령 제5조(학점의 인정) 및 제도시행 초기의 학습의 질과 관련한 창업실습교과의 검증문제로 인한 것으로, 대학의 판단에 따라 법에서 정하고 있는 범위 내에서 자율적으로 결정할 수 있음

Q.10 창업(현장)실습교과 담당교수의 시수로 인정하는 경우, 교원의 일반강의가 줄어들어 대학 입장에서 전임교원 강의비율과 같은 지표가 낮아질 수 있는데, 반드시 창업실습교과 지도교수의 시수를 인정해야 하는지? 또한. 시수를 인정하기 위한 서류는 무엇인지?

A

☞ 교원의 적극적인 참여를 유도하기 위해서는 창업(현장)실습교과의 시수인정이 필요하다고 판단됨. 학점이 부여되는 교과목이니 만큼 일정수준의 시수인정은 필요하되 그 시수인정 수준은 대학이 자율적으로 결정하여 학사운영에 문제가 발생되지 않도록 하면 됨. 증빙서류는 인정조건에 따라 달라질 수 있음. 예를 들어, 학점부여 조건으로 지도교수의 5회 이상 지도와 시작품과 같은 결과물을 규정한 경우 각 지도 건에 대한 결과보고서와 사진 그리고 결과물을 증빙서류로 활용할 수 있음

Q.11 매뉴얼에 창업(현장)실습교과의 신청대상을 휴학생을 제외한 모든 학생이 신청이 가능하도록 되어 있는데, 창업(현장)실습교과의 신청자격으로 2학기 이상 수료자 등으로 제한하는 것이 가능한지? 휴학생도 신청이 가능하도록 할 수 있는지?

A

☞ 대학이 자율적으로 결정할 수 있으나 대부분 동아리활동이 1학년 때 활발히 이루어지기 때문에, 학기 수로 제한하지 않는 것이 바람직함

Q.12 우리대학은 창업관련 강좌가 아직 없는데, 모든 대학이 창업학점 교류제에 참여해야 하는지?

A

☞ 학생의 수강 기회를 확대한다는 측면에서 접근해야 함

KOREAN COUNCIL FOR UNIVERSITY COLLEGE EDUCATION

2026
전문대학 학사편람

제4장

수업

제1절 학기 / 수업일수 / 휴업일
제2절 수업과 수강신청
제3절 교원의 교수시간
제4절 원격수업

제 1 절

학기 / 수업일수 / 휴업일

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 제20조
  고등교육법 시행령 제10조, 제11조, 제12조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 학기는 각 대학의 특성에 맞게 대학이 자율적으로 정하여 실시
  - 수업일수는 매 학년도 30주 이상, 매학기 15주 이상으로 정함
  - 휴업일은 교육과정의 운영에 지장이 없는 범위 안에서 대학이 자율적으로 학칙에 정함

Ⅱ 주요 내용

1. 학년도

- 학년도는 3월 1일부터 다음해 2월 말일까지로 하되, 학교운영을 위하여 필요한 경우 학칙으로 대학이 달리 정할 수 있음
- 졸업학년도의 경우 2027년 2월에 졸업하는 학생은 2026학년도 전기졸업생, 2027년 8월에 졸업하는 학생은 2026학년도 후기졸업생으로 함

2. 학기

- 학기는 보통 2학기로 나누며 1학기는 3월 1일부터 8월 31일까지, 2학기는 9월 1일부터 다음해 2월 말일까지로 함. 다만, 학교운영상 필요한 경우 학칙으로 대학이 달리 정할 수 있음
- 다학기제, 유연학기제 운영: 현행 1년 2학기 체제에서는 심화된 전공과정, 실습학기, 세부전공제,

연계성 있는 교육과정 편성운영 등 한계가 있어, 1년 3학기 이상 운영 또는 전공별·학년별·학위과정별 다른 학기 운영하는 등 대학이 자율적·탄력적으로 학사를 운영할 수 있음

3. 수업일수

- 대학의 장은 학사일정을 수립할 때 공휴일, 개교기념일, 학교행사 등을 고려하여 1학점당 실제 수업시간이 15시간 이상 확보되도록 편성하여야 하고, 수업시수가 부족하게 운영될 경우 학사일정의 연장, 보강 등을 실시하는 것을 원칙으로 함. 다만 천재지변, 그 밖에 교육과정의 운영상 부득이한 사유로 수업일수를 충족할 수 없는 경우에는 고등교육법 시행령 제11조제3항에 정한 바에 따라 매 학년도 2주 이내에서 수업일수를 감축할 수 있음
- 교과별 수업일수는 학점당 필요한 이수시간(매 학기 최소 15시간 이상)에 지장이 없도록 학칙으로 정하여 운영하여야 함
  - 수업일수에 포함되는 사항: 일반이론 및 실습강의, 실험실습, 산업체 현장실습 및 견학(관련 교과), 평가(중간시험, 기말시험)
  - 수업일수에 포함되지 않는 사항: 공휴일, 개교기념일, 수학여행, 졸업여행, MT, 축제, 체육행사 등 실질적으로 수업이 이루어지지 않는 경우
- 교원의 출장, 회의 등으로 발생한 수업결손은 반드시 보강을 실시하여야 함

4. 휴업일

- 휴업일은 법정공휴일, 일요일, 개교기념일, 국가에서 지정하는 임시 공휴일 등 수업을 하지 않는 날을 말하며, 수업일수에 포함되지 않음
- 학칙 제정 시 방학기간을 휴업일에 포함하는 경우가 있으나 다학기제와 계절수업, 실습학기 운영 기간은 교육과정 운영 기간에 해당할 수 있으므로 휴업일로 정하는데 유의하여야 함
- 대학의 장은 비상재해나 기타 급박한 사정이 발생할 때에 임시휴업을 할 수 있음
- 대학의 장은 내부사정 등으로 임시휴업을 해야 하는 경우 교육과정의 운영에 지장을 주지 않는 범위 내에서 임시휴업할 수 있음
- 휴업일에 수업을 할 것인지에 대해 대학이 자율적으로 결정하여 운영. 다만, 근로기준법의 적용을 받을 수 있음

Ⅲ 감사사례

사례 1. ○○대학은 학생을 학교버스로 수송하여 토요일 전일제 수업을 진행하면서 학점당 20분 ~ 40분 수업하여 수업시간(1시간 기준 주간: 50분, 야간: 45분)을 미달하여 운영

사례 2. ○○대학에서 학사일정을 16주로 편성하였으나 학내소요 등 부득이한 사유로 14주만 수업하고 학점을 인정한 사실이 있음

사례 3. ○○대학에서 매학기 15주간의 수업을 계획하였으나 법정공휴일, 개교기념일, 학교행사로 인하여 ○요일에 배정된 ○○과목의 수업이 법정 수업일수에 미달한 13주간의 수업을 하였는데도 학점을 부여한 사실이 있음

사례 4. ○○대학에서는 ○요일에 배정된 ○○과목을 ○○교수가 출장명령을 받고 출장을 다녀왔음에도 불구하고 수업을 실시한 것으로 처리하고 보강을 실시하지 않은 사례가 있음

사례 5. ○○대학교는 2021학년도 2학기 교육과정을 운영하면서 학생들의 동의를 받았다는 사유로 총장의 허가 없이 3학점 과목을 1시간 가량 단축하여 운영하는 등 토요일 수업 4개 교과목을 단축 운영한 사실이 있음 (2022년 감사: 경고 1명, 규정에 맞게 수업 및 학사관리 철저)

Ⅳ 질의응답

Q.1 체육대회, 축제, 신입생 오리엔테이션 등 학교 행사에 관해서는 보강을 해야하는 것으로 알고 있습니다. 그러나 그 사항에 대해서 대학의 장이 수업대체 또는 수업연장으로 인정하였을 경우에도 보강을 해야 하는 것인지 궁금합니다. 또한 외부수업(산업체 현장방문 등)의 경우에도 수업으로 대체가 가능한지?

A

☞ 학교행사(여행, MT, 축제, 체육행사 등)를 대학의 장이 수업대체 또는 수업연장으로 인정하더라도 수업일수에 포함되지 않으며, 수업일수가 15주 미만이 되면 보강을 실시하여야 함. 따라서 휴일, 학교행사 등을 고려하여 15주 이상의 실제 수업이 이루어지도록 학사일정을 편성하여야 함. 산업체견학, 현장답사 등 외부수업은 관련 교과목의 수업으로 인정할 수 있음

Q.2 고등교육법에서는 학년도 규정을『제20조 (학년도등) ① 학교의 학년도(學年度)는 3월 1일부터 다음 연도 2월 말일까지로 한다』로 되어 있는데 2월에 입학식을 하고 싶으면 어떤 절차를 거쳐야 하나요?

A ☞ 별도의 보고절차는 없으며 대학이 자율적으로 시행함

Q.3 수업일수(1/4선 등)를 산정하는 방법은 어떻게 되나요?

A ☞ 학사일정을 수립할 때 학기개시일로부터 일자를 계산하여 1/4로 산정함

Q.4 대학마다 수업일수 1/4선, 1/3선 등 달리 정할 수 있는 근거는 무엇인가요?

A ☞ 수업일수의 1/4, 1/3선을 정하는 이유는 학점당 필요한 이수시간의 이수 인정을 위한 기준을 설정하기 위함임. 고등교육법 시행령 제14조(학점당 이수시간) 제2항에서 학생의 출석 등 제1항에 따른 학점당 필요한 이수시간의 이수 인정에 필요한 사항은 학칙으로 정하도록 규정하고 있음

제 2 절

수업과 수강신청

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 제22조
  고등교육법 시행령 제14조, 제14조의2, 제17조의3
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 다양한 수업 방법으로 교육수요자의 교육기회 확대
  - 급변하는 사회에 부응하고 졸업 후 바로 산업현장에서 업무 처리를 할 수 있는 현장적응력 제고

Ⅱ 주요 내용

1. 수업

- 학점당 이수시간은 매 학기 15시간 이상으로, 이는 최소기준이므로 15시간 이상의 강의를 실시하여야 함
- 수업시간은 학칙으로 정하는 바에 따라 운영하되, 주간수업인 경우 1시간 당 50분 이상, 야간수업인 경우 1시간 당 45분 이상을 권장함
- 학점당 15시간 이상의 이수시간은 반드시 확보하여야 하며, 교과목의 특성 등을 고려하여 학점당 15시간을 초과하는 시간으로 학점당 이수시간을 정할 수 있음
  - 학점당 이수시간은 “매 학기 최소 15시간 이상”이므로 1학점 15시간 이상을 2개 학기 이상에 걸쳐 운영하고 학점을 부여할 수는 없음
- 이론수업과 실습수업의 학점당 시수는 1학점당 1시수를 기준으로 하며, 시간 배정은 교육과정 편성 시에 정할 수 있음(예: 실습시수 1학점당 1시간, 1.5시간, 2시간... n시간)
- 계절수업·실습수업에 대하여는 학칙으로 정하며, 수강료·실습비 등은 별도의 규정으로 정함

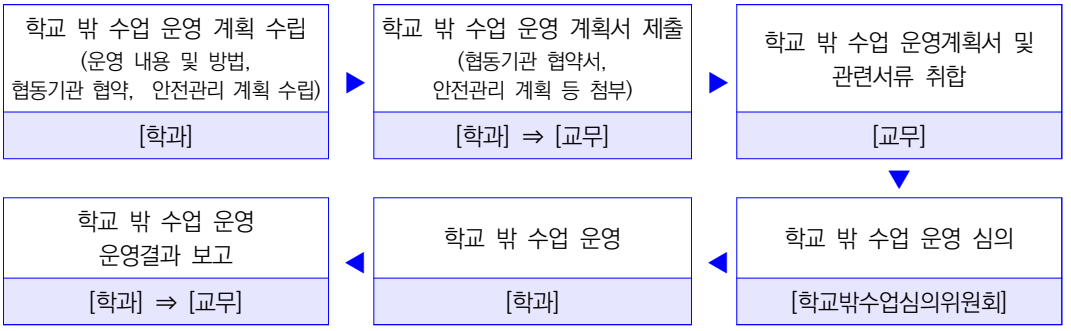
- 출석부는 학생 개인별 학사관리의 가장 기본이 되는 중요한 서류로서, 학업성적 평가시 출결상황을 반영하고 있으므로 출결여부를 철저히 기록함은 물론 학칙이나 학사내규 등에 규정하여 일정기간 보존·관리하여야 하며, 매학기 종료 후 학사관리 부서에서 이를 합동 관리하는 등 출석부 보존·관리를 철저히 하여야 함
- (전자출결시스템 도입) 전자출결시스템을 도입·운영하는 대학은 전자출결시스템에서 적용하는 지각 기준을 규정으로 명확히 마련하는 것을 권장함.
  ※ (예시) 수업시작 이후 ○○분까지 지각, ○○분 이후부터는 결석으로 처리 등
- (집중이수제 도입) 학습자와 교과목 특성 등 교육과정 운영 상 필요를 고려하여 학칙이 허용하는 범위에서 '교과별 수업일수', '학점당 이수시간' 등을 고려하여 집중수업 실시 가능함
  - 다만, 교과목이 요구하는 학습량(예습·복습, 과제물 작성 등)을 고려하여 적정 수업일수 편성 및 운영하여야 함
- (실습학기제) 「고등교육법」 제22조 제4항에 따라 실습학기제를 운영할 수 있음
- (예비군 동원 또는 훈련 관련 학업 보장 조치) 「고등교육법 시행령」 제17조의3에 따라 예비군 훈련에 참가하는 학생의 학업보장을 위해 해당 기간 출석인정 및 수업과 관련된 자료 제공 또는 수업보충 실시, 성적 처리 등 학업에 불리한 처우를 하지 않도록 조치하여야 함

2. 학교 밖 수업

- 「고등교육법」 제22조 및 같은 법 시행령 제14조의2에 따른 학교 밖에서 이루어지는 수업은 학교에 출석하기 곤란한 학생을 대상으로 하는 이동수업과 관계 지방자치단체·산업체·연구기관 등과 협약을 맺고 그 협약기관 등의 시설을 활용하는 협동수업으로 구분하여 운영할 수 있음

이동수업	학교 소재지에 출석하기 곤란한 학생을 대상으로 학교 밖 장소에서 교육과정을 제공하는 수업(장애인, 국가대표, 군인, 교사자격취득을 위한 실습학기제 참여 중인 학생 등)
협동수업	정규 교육과정 운영 중 학생의 현장실무지식 습득을 위한 목적으로 지방자치단체, 연구기관 및 산업체 등의 시설·인력·장비 등의 활용을 위해 학교 밖의 장소에서 실시하는 수업

● 학교 밖 수업 운영 절차 예시(협동수업)



- 수업운영 내실화를 위해 개강 전까지 학교 밖 수업 운영 심의 완료를 권장함

예시. 학교 밖 수업 운영신청서

<table>
<tr><td>신청유형</td><td colspan="7">☐ 이동수업 (국가대표, 유아교육법에 의한 실습학기제 해당)
☐ 협동수업 (지방자치단체, 산업체, 연구기관의 시설, 장비, 인력 활용)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">기관정보</td><td>기 관 명</td><td colspan="2"></td><td>대표자명</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>사업자번호</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>담당자명</td><td colspan="2"></td><td>전화번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">학교 밖 수업
운영 개요</td><td>운영 기간</td><td colspan="6">2026. . . ~ 2026. . .</td></tr>
<tr><td>운영과목명</td><td>과목코드</td><td>학점</td><td>요일</td><td>시간</td><td>수강
인원</td><td>활용시설명
(또는 기자재)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">학교 밖 수업
기 운영 현황</td><td colspan="4">교육과정 적용 학년도</td><td colspan="2" rowspan="2">해당 학년도(학번)
졸업학점</td><td rowspan="2">졸업학점 1/4(B)</td></tr>
<tr><td>학년도</td><td>학년</td><td>학기</td><td>학점</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">2년제 73학점</td><td>18학점</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">3년제 110학점</td><td>27학점</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">4년제 130학점</td><td>32학점</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">졸업학점 1/4 초과 여부 확인</td></tr>
<tr><td colspan="4">누계(A)</td><td colspan="2">☐ 초과 (A〉B)</td><td>☐ 미초과 (A〈B)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">첨부서류</td><td>이동수업</td><td colspan="6">1. 공문
2. 수업장소의 시설·설비(사진) 및 안전관리 계획서
3. 담당교수 출강 동의서
4. 장애인 증명서, 국가대표선수 확인서, 군 재직증명서 등</td></tr>
<tr><td>협동수업</td><td colspan="6">1. 기관협약서
2. 수업장소의 시설·설비(사진) 및 안전관리 계획서
3. 협동수업에 따른 학과, 협동기관, 학생의 부담금
4. 과목(별) 주차별 강의계획서
5. 담당교수 출강 동의서</td></tr>
</table>

- 학교 밖 수업 운영 적용 제외 기준
  - 산업체 위탁교육의 현장실습
  - 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제8조제1항제2호에 따른 계약학과 등의 학교 밖 수업 및 현장실습
  - 「대학설립·운영 규정」 제4조제2항제3호에 따른 부속시설 등을 교사로 활용하는 의학·치의학·한의학 관련 계열의 교육과정
  - 그 밖에 별도 법령 등에서 기준 및 절차를 정한 교육·현장실습
- 학교 밖에서 이루어지는 수업 운영에 필요한 기준 마련 및 학교 밖 수업의 질적 수준 확보를 위해 「학교 밖 수업 운영기준」 제정 [교육부훈령 제483호, 2024. 4. 18. 제정]

〈「학교 밖 수업 운영기준」 주요 내용〉

제1조(목적) 이 훈령은 「고등교육법」제22조 및 같은 법 시행령 제14조의2에 따라 학교 밖 수업의 운영기준과 학교 밖 수업 운영에 필요한 세부사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "학교"란 「고등교육법」(이하 "법"이라 한다) 제2조에 따른 학교(원격대학은 제외한다)를 말한다.
2. "이동수업"이란 학교 소재지에 출석하기 곤란한 다음 각 목의 학생을 대상으로 학교 밖의 장소에서 교육과정을 제공하는 수업을 말한다.
   가. 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제2조제3호에 따른 특수교육대상자에 해당하는 학생 또는 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애가 있는 학생
   나. 국가대표 선수, 군인 등 직업 특성 상 통학이 어려운 학생
   다. 「유아교육법」 제22조제2항 또는 「초·중등교육법」제21조제2항에 따른 교사 자격 취득을 위해 법 제22조제4항에 따른 실습학기제에 참여 중인 학생
3. "협동수업"이란 정규 교육과정을 운영하는 과정에서 학생의 현장실무지식 습득을 위한 목적으로 지방자치단체, 연구기관 및 산업체 등(이하 "협동기관"이라 한다)이 보유한 시설·장비·인력을 활용할 필요가 있는 경우에 협동기관과의 협약에 따라 학교 밖의 장소에서 실시하는 수업을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 훈령은 학교가 법 제22조제3항 및 같은 법 시행령 제14조의2에 따른 학교 밖 수업을 운영하는 경우에 적용한다.

② 별도 법령 등에서 기준 및 절차를 정한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 훈령을 적용하지 아니한다.

1. 법 제40조에 따른 산업체 위탁교육의 현장실습
2. 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제8조제1항제2호에 따른 계약학과 등의 학교 밖 수업 및 같은 법 제11조의3에 따른 현장실습
3. 「대학설립·운영 규정」 제4조제2항제3호에 따른 부속시설 등을 교사로 활용하는 의학·치의학·한의학 관련 계열의 교육과정
4. 그 밖에 별도 법령 등에서 기준 및 절차를 정한 교육·현장실습

제4조(운영원칙) ① 학교는 관련 법령의 범위 안에서 학칙·협약 등에 따라 학교 밖 수업을 자율적으로 운영한다.

② 학교는 학교 밖 수업을 제도의 취지와 다른 목적으로 운영하지 않는다.

제5조(협동수업 취득학점의 범위) 협동수업을 운영하는 경우에는 다음 각 호의 범위에서 학칙이 정하는 바에 따라 학점을 취득한 것으로 인정할 수 있다.

1. 학사학위 및 전문학사학위: 졸업에 필요한 학점의 4분의 1 이내
2. 석사 및 박사학위: 졸업에 필요한 학점의 2분의 1 이내

제6조(학칙 등 규정사항) ① 학교는 학교 밖 수업 운영을 위한 세부사항을 학칙 등으로 정할 수 있다.

② 이동수업을 운영하는 경우에는 학칙 등에 다음 각 호의 사항을 포함할 수 있다.

1. 이동수업으로 운영하는 교육과정 편성 및 교과목 개설에 관한 사항
2. 수업장소의 시설·설비기준 및 안전관리 계획
3. 담당 교원의 배정 방법 및 동의 절차
4. 학기 중 이동수업을 받을 사유가 소멸된 학생의 학사관리 방안
5. 그 밖에 이동수업 운영을 위해 필요한 사항

③ 협동수업을 운영하는 경우에는 학칙 등에 다음 각 호의 사항을 포함할 수 있다.

1. 협동기관의 선정 기준 및 절차에 관한 사항
2. 협동수업의 운영내용 및 방법에 관한 사항
3. 협동수업 운영에 따른 대학·협동기관·학생의 부담금에 관한 사항
4. 협동수업 운영 관련 안전관리 계획에 관한 사항
5. 그 밖에 협동수업 운영을 위해 필요한 사항

제7조(학교밖수업심의위원회의 구성 및 운영) ① 학교의 장은 학교 밖 수업의 운영에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 학교 내에 학교밖수업심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둘 수 있다.

1. 학교 밖 수업 운영계획의 수립에 관한 사항
2. 학교 밖 수업 운영을 위한 협약 체결에 관한 사항
3. 학교 밖 수업 운영의 적정성 점검 및 조치 계획
4. 그 밖에 학교 밖 수업 운영에 관한 중요사항

② 위원회는 위원장인 학교장을 포함하여 10명 이내로 구성하되 위원은 교직원, 학생, 학사 운영 관련 전문가 중에서 학교의 장이 위촉한다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 학교의 장이 정한다.

제8조(재검토기한) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 훈령을 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 공문의 폐지) 이 훈령 시행과 동시에 「이동수업 운영기준」(교육부 대학학사제도과-9868, 2021. 8. 19)은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 훈령 시행 당시 부칙 제2조의 규정에 의하여 폐지된 「이동수업 운영기준」에 따라 승인을 받아 이동수업을 운영하고 있는 학교에 대하여는 승인된 기간까지 제6조부터 제8조까지의 개정 규정을 적용하지 않는다.

3. 수강 신청

- 당해 학기의 등록을 필한 학생은 수강할 학기의 교육과정·강의시간표 및 대학의 장이 정한 기간 내에 절차에 따라 수강신청을 하여야 함
  ※ 당해 학기 등록을 완료한 후 수강신청을 할 수 있도록 학칙에 명시되었지만 실제로는 등록 직전학기 말에 수강신청을 받는 대학이 대부분인데, 이는 규정을 개정하여 운영하여야 할 것임
- 학기당 수강신청 학점의 최소와 최대범위를 학칙으로 정하여야 하며, 대부분의 대학에서는 12학점 이상 24학점 이내로 규정하고 있음
- 복학생은 입학당시의 교육과정을 이수하는 것이 원칙이나, 교육과정의 변경 등으로 수강이 불가할 경우 복학당시의 교육과정을 준용하여 수강신청을 하여야 함. 이때 복학 후 이수한 교육과정은 입학당시 교육과정으로 인정할 수 있다는 단서 조항을 학칙에 명시하여 근거를 마련해야 함
- 복학생의 경우 교육과정상 학기변경 등으로 수강이 불가할 경우 주·야 교차 수강을 허용하고, 폐강된 경우 대체과목을 선정하여 이수하도록 해야 함
- 수강신청 후 폐강 등의 사유가 발생하였을 경우 수강신청의 정정을 허용하고, 정정 기한은 성적을 부여할 수 있는 출석일수 이내에서 정함
- 학과장이나 지도교수는 수강신청 오류로 졸업학점이 미달되는 등의 불이익이 발생하지 않도록 학생을 지도하여야 할 것임
- 수강신청을 하지 아니하고 취득한 성적은 인정하지 아니함
- 동일한 교과목과 수업시간이 중복되는 교과목은 수강신청 할 수 없으며, 이수하여도 그 성적은 무효 처리함
- 대학 학칙에서 정하는 수업연한을 초과하여 등록하는 사람(졸업유예자 포함)이 수강신청을 하고자 하는 경우 대학 규정, 대학등록금에 관한 규칙 제4조(징수방법) 제7항에 따라 징수함

4. 참고 사항

- 「교수-자녀 간 강의수강 및 성적평가 공정성 제고 관련 권고사항」(교육부 대학학사제도과-14415, 2018.1.27.)에 따라 자녀 등에 대한 강의 회피, 사전 신고제 등 공정한 학사관리를 운영하여야 함
  ※ 선택 및 교양 교과목의 경우에는 부모의 강의를 가급적 수강하지 않도록 하며, 필수 교과목의 경우에도 분반 구성 시 타 분반 선택하도록 안내
  - (사전신고제) 강의를 수강하고자 하는 학생이 해당 강의를 담당하는 교수의 자녀인 경우, 해당 교수는 대학 본부(교무처 등)에 해당 사실을 반드시 사전에 신고
  - (성적 평가 공정성 강화) 불가피하게 강의를 수강할 경우 최종 성적 부여 시 출석, 과제

제출, 시험 등 성적산출 근거를 학과장에게 제출하여 성적 공정 여부 확인
- (위반시 제재조치 등 근거 마련) 대학은 자녀 등이 교수 본인의 강의를 수강함에도 사전 미신고, 성적산출 근거 미제출 등을 위반한 교원에 대한 제재조치 근거 마련

Ⅲ 감사사례

사례 1. ○○대학은 학칙으로 정한 출석하여야 할 총 시수의 4분의 1 이상 결석한 193명의 학생에게 "F"로 성적처리하지 아니하고 "A~D"로 성적을 부여

사례 2. ○○대학교에서 과목 담당교수가 출석부를 제출하지 않거나 제출한 경우에도 기록이 미흡(수업일수와 출결사항 일부 미표시)한데도 출석부 제출을 안내하거나 독촉하는 등의 적극적인 조치 없이 출석부를 관리

사례 3. ○○대학 ○○○ 교수 등은 수업결손에 대한 보강계획서를 제출하지 않고 보강도 실시하지 아니하였으며, 보강을 실시하지 않은 교수에게 초과강의료를 과다 지급

※ 대부분의 대학에서 계속적으로 지적되고 있는 사례임

사례 4. ○○대학교 언론광고학부 교수 ○○ 등 총 2명의 교수가 국내 출장명령을 받고서 동 기간 중에 무단으로 해외여행을 다녀왔으며, 행정학부 교수 ○○○ 등 44명의 교원이 학기 중에 국외 출장(여행)을 가면서 총장의 승인은 받았으나 휴·보강계획서를 제출하지 않고 해외여행 기간 중에 2~49시간의 수업을 실시하지 않음

사례 5. ○○대학교 건축과 교수 ○○○ 등 43명은 축제, 선거, 졸업여행 등의 사유로 결강한 후 보강수업을 실시하지 않음

사례 6. ○○대학에서는 학사내규에 의거 당해학기 종료 후 담당교수는 출석부를 1년간 보관하여야 하고, 시간강사가 사용한 출석부는 해당 학과장이 회수하여 보관하도록 되어 있음에도 OO학과 7명은 수강학생 OOO명의 출결여부를 출석부에 기재하지 않았고, OO학과 4명은 출석부를 분실 또는 임의로 폐기하였으며, 시간강사 OOO등 39명이 사용한 출석부를 해당 학과장이 회수하여 보관하지 아니하는 등 출석부 관리를 소홀히 한 사실이 있음

사례 7. ○○대학의 교원 3명이 결석한 학생 21명에 대해 출석점수를 최소 2점에서 최대 10점까지 부여

사례 8. ○○대학은 같은 수업시간대에 중복수강 신청한 학생들에 대하여 양 과목을 동시에 수강하여 성적을 획득할 수 없는 상황임에도 출석점검을 소홀히 하여 학점을 부여하거나 수업시간을 임의로 변경

사례 9. ○○대학의 ○○교수는 ○○학생의 수강신청 지도시 2과목의 강의시간이 중복됨에도 불구하고 2과목을 모두 수강신청을 허용하여 학점을 취득한 사실이 있음

사례 10. ○○대학은 대학 규정에 의거하여 학사경고 기준 미만 성적을 취득한 학생 중 '비교과 프로그램'을 이수하지 않은 학생은 차년도 수강신청을 제한하도록 되어 있으나, 이수하지 않은 학생에 대해 차년도 수강신청을 제한하지 않은 사실이 있음

사례 11. ○○대학의 교원 52명은 총 100과목의 수강생 134명의 성적을 입력하면서 학생들의 학업성적 평가점수에 해당하는 등급이 아닌 다른 등급을 최종 성적으로 입력·확정한 사실이 있음(2021년 감사, 경고 17명, 주의 35명, 자체 규정 등에 따라 처리하도록 함)

사례 12. ○○대학교 교원 3명은 2018학년도 2학기에 학생 5명에 대한 성적을 성적 정정기한이 최소 21일에서 최대 77일이 지난 후 해당학기 성적을 정정한 사실이 있음(2021년 감사: 주의 3명)

사례 13. "고등교육법" 제5조 제1항에 따르면 학교는 교육부장관의 지도·감독을 받도록 되어 있고, 「교수-자녀 간 강의수강 및 성적평가 공정성 제고 관련 권고사항(교육부 대학학사제도과-14415, 2018.1.27.)」에 따르면 공정한 학사관리를 위하여 자녀가 수강하는 강의를 담당하는 교수는 대학 본부에 해당 사실을 반드시 사진에 신고하고 불가피하게 강의를 수강하고자 하는 경우 최종 성적 부여 시 출석, 과제 제출, 시험 등 성적산출 근거를 학과장에 제출하여 성적평가 공정성에 대해 검토를 받아야 하며, 해당교원이 이 규정을 위반한 경우 징계할 수 있다고 되어 있는데도, 2020학년도 2학기부터 2021학년도 2학기까지 교수 2명은 총 4차례에 걸쳐 자녀가 본인의 강의를 수강하는데도 교무처에 해당 사실을 신고하지 않고 자녀에게 성적 A+를 부여하면서 학과장에 성적산출 근거도 제출하지 않아 성적평가 공정성 검토도 받지 않은 사실이 있음(2022년 감사: 경징계 1명, 경고 1명)

사례 14. ○○대학교는 2019년 3월부터 2021년 12월까지 학생 6명이 초기취업자 출석인정 처리에 필요한 취업 확인 증명서류(재직증명서, 4대보험가입증명서 등)를 제출하지 않았음에도 출석으로 인정한 사실이 있음(2022년 감사: 주의 2명)

사례 15. ○○대학교 교원 38명은 2019학년도 1학기부터 2021학년도 2학기까지 출장 및 특별휴가 등으로 결강한 79개 과목, 합계 216시간에 대해 보강계획을 신청하지 않는 등 휴·보강 승인절차에 따른 승인 없이 결강한 사실이 있음(2022년 감사: 기관경고, 통보)

사례 16. ○○대학교 ○○전공은 현장 실무지식 습득을 목적으로 캠퍼스 외 장소인 ○○에서 '학교 밖 수업'을 운영하면서 수업 운영 내용, 방법 및 안전관리 계획 등 세부 사항을 학칙 등 규정에 반영하지 않고 운영한 사실이 있음(2024년 감사: 시정, 학교 밖 수업 운영에 대해 학칙 등에 반영)

Ⅳ 질의응답

Q.1 이론수업의 경우 3시간을 연강하여도 가능한지?

A ☞ 대학의 장이 학칙 또는 규정으로 정하여 운영할 수 있음

Q.2 계절수업에 취득할 수 있는 학점은 6학점 이내로 개설하고 있는데 부득이한 경우 9~12학점 범위 안에서 학점을 개설할 수 있는지? 또한 계절수업 개설시 A+학점을 부여할 수 있는지?

A ☞ 계절수업의 학점 및 성적부여는 학칙에서 허용하는 범위 안에서 운영 가능함

Q.3 학기 중에 일정기간을 정하여 단기간에 집중수업을 실시할 수 있는지?

A ☞ 대학에서는 학년도 전체 수업일수를 30주 이상으로 운영하되, 개별 교과별로 단기 집중강좌 개설이 가능함. 다만, 이 경우에는 학칙이 정하는 바에 따라 다른 교과목 운영에 지장이 없는 범위 내에서 개설해야 하며, 학점당 이수시간(15시간 이상)을 준수하는 범위내에서 교육과정 운영상 필요에 따라 운영 가능함[대학 학사제도 개선 방안(2017.12.9. 교육부 대학학사제도과)]

Q.4 유아교육과의 학기 중 교육실습으로 인한 다른 교과목의 수업 진행 방식은 어떻게 해야 하는지요?

A ☞ 수업시간표 편성 시 관련 내용을 포함하여 학점 당 이수시간이 충족되도록 하여야 함

Q.5 현장실습, 보육실습, 교육실습을 수업시수로 인정할 수 있나요?

A ☞ 학칙에 정하는 바에 따라 수업시수로 인정할 수 있음

Q.6 이론과목인데 2학점에 주당 3시간을 수업해도 상관이 없는지요? 이론수업 중에 약간의 실습이 포함되는데 실습 부분을 따로 떼어내서 1학점에 주당 2시간을 편성하기에는 시간이 너무 많고 이론으로 2시간을 하기에는 시간이 부족한 경우입니다. 이론과목은 반드시 학점과 주당시수가 일치해야 하는지요?

A ☞ 학점 당 이수시간 이상 수업은 문제가 없으며, 이론과목이므로 실습과 이론의 시간 배정은 교육과정 편성 시에 정하면 될 것임

Q.7 휴학 이전에 야간반 학생이었으나 복학 시 야간반이 없어졌고 현재 취업상태로 당사자가 반드시 야간으로 수업을 듣고자 하는 경우 위탁생반으로 수강이 가능한지요?

A ☞ 산업체위탁교육은 산업체의 장과 대학의 장의 계약에 의해 위탁교육자를 특정학과의 교육과정을 일정기간 동안 교육을 실시하는 것이므로 일반과정 학생들의 산업체 위탁생반으로의 수강은 불가능함

Q.8 복학생이 일반과정을 모두 수강하여도 졸업학점이 부족해서 위탁생반의 일부과목을 수강하고자 하는데 가능한지요?

A ☞ 산업체위탁교육은 산업체의 장과 대학의 장의 계약에 의해 위탁교육자를 특정학과의 교육과정을 일정기간 동안 교육을 실시하는 것이므로 일반과정 학생들의 산업체 위탁생반으로의 수강은 불가능함

Q.9 산업체위탁반 학생이 회사 사정상 교대근무로 인하여 일부수업을 주간에 수강할 수 있는지요?

A ☞ 산업체위탁교육은 산업체의 장과 대학의 장의 계약에 의한 위탁교육자를 대상으로 특정학과의 교육과정을 일정기간 동안 교육을 실시하는 것이므로, 위탁생반 학생들의 일반과정 수강은 불가능함. 다만, 별도학급 편성이 불가능한 경우에는 모집단위별(주·야간 구분) 입학정원의 10% 범위 내에서 혼합 편성이 가능함 (전문대학 산업체위탁교육 시행계획 참조)

Q.10 휴업으로 인한 보강의 경우, 보강일을 따로 정하지 않고 해당 수업일에 강의시간을 연장하여 강의하고 보강으로 인정할 수 있습니까?

A ☞ 보강에 관한 수업시간을 별도로 지정한 후에 보강을 실시하여야 할 것임

Q.11 14주차나 보강 주에 교수 병가로 인해 보강을 할 수 없는 경우 출석인정 가능한지요?

A ☞ 대체 강사를 지정하여 보강하는 등 학점당 이수시간을 충족하여야 할 것임

Q.12 출석점수 산출 기준이 대학별로 상이한데, 기준으로 삼을 수 있는 시수별 산출기준표가 따로 있는지?

A ☞ 학칙 등 관련 규정에 따라 산출기준표를 마련하여 적용하여야 함

Q.13 현장(산업체)견학, 현장답사 등 외부수업은 관련 교과목의 수업으로 인정할 수 있다고 제시되어 있는데, 학과신청서류로 반드시 관리해야 할 서류는 무엇인지?

A ☞ 강의계획서 상 견학, 답사 등의 내용이 포함되어 있어야 하며, 관련 규정을 마련하여 실시 공문, 견학 보고서 등 관련 자료를 관리하여야 함

Q.14 1학년 1학기부터 타 학과에 개설된 교과목의 수강신청이 가능한지?

A ☞ 타 학과 교과목의 수강신청 여부는 본인의 희망에 따라 가능함. 다만, 학칙 또는 시행세칙에 입학한 학과의 교육과정 최소이수 범위 및 인접선택 교과목 범위 등을 정하여 시행

Q.15 주·야간 수강 변경이 가능한지?

A ☞ 학칙이 정하는 범위 안에서 수강 변경은 가능함

Q.16 학생이 수강신청 기간에 수강신청을 하지 않을 경우 어떻게 처리해야 하나요?(등록금을 납부하고 수강신청을 하지 않은 경우를 말함)

A ☞ 수강신청에 대한 학생 지도는 학기 개시 전에 이루어져야 함이 원칙이며, 부득이한 경우에는 수업일수 경과 전에 수강 신청 절차가 마무리 되어야 할 것임. 또한, 수강신청이 원활히 이루어 질 수 있도록 학과 및 행정부서에서는 수강신청 정정기간 안내 등 지속적인 관리를 하여야 할 것임

Q.17 수업료납부 연기신청으로 등록금의 일부 금액을 분할 납부하고 잔여금액에 대하여 그 기한을 연기하였으나 납부마감일까지 등록을 필하지 않았을 경우 미등록 제적처리 대상에 포함되는지요? 분할 납부한 등록금의 처리방법은 어떻게 되는지요?

A ☞「대학 등록금에 관한 규칙」제5조제3항에 의거하여 연장할 수 있으며 그 이후에는 학칙이 정하는 범위 내에서 처리하여야 함

Q.18 성적평가(중간/기말고사)의 수업시간 인정 범위는 어떻게 되나요?

A ☞ 1학점당 실제 수업시간이 15시간 이상 확보되도록 편성하여야 하므로, 성적평가(중간/기말고사) 시간에 비례하여 수업인정 가능하며, 나머지 시간에 대하여는 수업을 진행하거나 휴보강처리하여야 함

예) A교과목(2학점 2시수): 2시간 중 1시간 성적평가(중간고사) 진행 시 1시간 수업인정(나머지 1시간은 수업 또는 휴보강)
B교과목(1학점 2시수): 2시간 중 2시간 성적평가(기말고사) 진행 시 1시간 수업인정

Q.19 실험·실습·실기 교과목의 유형 구분 및 정의를 명확히 설정해 주세요

A

☞ 교육학에서 제시하는 실험·실습·실기 유형 구분 및 정의는 아래와 같음

- 실험: 이론이나 연구에 대한 객관적 검증을 위해 실험, 관찰·체험, 모의상황 등을 통해 학습자가 실제로 직접 경험하는 학습 활동
- 실습: 어떤 기능이나 기술적인 측면에 대하여 설정된 일정한 수준에까지 숙달을 통하여 도달할 수 있도록 그 일에 대한 올바른 태도와 습관을 갖게 하는 반복적 지속적으로 이루어지는 육체적, 정신적 학습 활동
- 실기: 사전적 의미로서 "실제의 기능이나 기술" 또는 "실지의 기술"을 의미하며, 교육현장에서 실기교육은 실습을 통하여 이루어지는 실제적인 작업과 실험 및 실습을 통해 전문분야에 필요한 기능과 기술을 길러주고 거기에 필요한 바람직한 태도를 지니게 하는 일련의 교육(박재환 외(1995), 실기교육방법론)

제 3 절

교원의 교수시간

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 시행령 제6조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 학생의 학습권 및 교원의 수업권 보장

Ⅱ 주요 내용

1. 전임교원

- 교수의 시간은 고등교육법 시행령 제6조에 의하여 매학년도 30주를 기준으로 학칙으로 정함

2. 겸임·초빙교원

- 겸임·초빙교원의 교수시간은 매학년도 30주를 기준으로 겸임교원 및 초빙교원의 경우에는 매주 9시간 이하를 원칙으로 하되, 학교의 장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 매주 12시간을 초과하지 않는 범위에서 학칙으로 다르게 정할 수 있음(대학정보공시 교원확보율에서는 9시간 이상 강의를 한 겸임·초빙교원을 1인으로 산정함)

3. 강사

- 강사의 교수시간은 매학년도 30주를 기준으로 매주 6시간 이하를 원칙으로 하되, 학교의 장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 매주 9시간을 초과하지 않는 범위에서 학칙으로 다르게 정할 수 있음

4. 기타 비전임교원

- 고등교육법 시행령 제6조 제2항에 따른 기타 비전임교원(겸임교원 및 초빙교원, 명예교수 제외)의 교수시간은 매학년도 30주를 기준으로 매주 6시간 이하를 원칙으로 하되, 학교의 장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 매주 9시간을 초과하지 않는 범위에서 학칙으로 다르게 정할 수 있음

Ⅲ 감사사례

사례 1. ○○대학교 전임교원 28명이 적게는 주 0.3시간에서 많게는 주 7시간까지 책임시수에 미달되게 수업을 담당한 사실이 있음(해당 교원 경고)

사례 2. ○○대학교 전임교원 18명이 적게는 주 1시간에서 많게는 주 3시간까지 책임시수에 미달하여 수업을 실시하고도 미달된 시간에 대한 초과강의료 합계 17,625,000원을 지급받은 사실이 있음(해당 교원으로부터 초과강의료 환수 조치)

사례 3. ○○대학은 2019학년도 1학기 책임시간(180시간) 대비 30시간(180시간 강의)을 미달하였음에도 2학기에 강의한 225시간 중 책임시간(180시간)을 초과하여 강의한 45시간에 대하여 1학기 책임시간 충족 여부와 관계없이 모두 초과 강의로 인정하고 초과강의로 330천원을 더 지급하는 등 2019학년도 1학기부터 2020학년도 2학기까지 10명의 교원이 1·2학기에 실시한 강의 합계 3,573 시간 중 당해학기 책임시간을 초과하여 합의한 합계 368시간에 대해 당해연도 책임시간 충족 여부와 관계 없이 모두 초과 강의로 인정하고 초과강의료 합계 2,431천원(221시간)을 더 지급한 사례가 있음

사례 4. ○○대학은 전임교원의 교수시간은 주당 9시간을 담당하여야 하며, 책임시수 미충족에 따른 강의 시수 보충의무 안내에 따라 강의 책임시간 미충족 교원은 다음 학기로 이월하여 부족한 시수를 보충하여야 한다고 되어있는데도, 2019년 2학기부터 2020년 2학기까지 학기별 배정된 주당 책임시수 대비 적게는 2시간 많게는 6시간 미달되게 강의하고 미충족한 시수를 다음 학기에도 보충하지 아니한 사실이 있음 (2021년 감사: 경고 1명)

사례 5. ○○대학의 전임교원은 외국여행 7일전 허가신청서를 제출하여 총장의 허가를 받아야 하고, 학기 중일 경우 보강계획서를 제출하여야 하나 총장의 허가 없이 외국여행을 실시하고, 여행기간 중 실시된 ○○교과목의 수업을 조교에게 진행하게 하고, 결강한 수업에 대하여 초과강의료 부당하게 수령함(2021년 감사: 경징계 2명, 경고 2명, 시정(회수))

사례 6. ○○대학교는 2018학년도 1학기부터 2021학년도 1학기까지 퇴직예정 교원 33명이

최소 1시간에서 최대 12시간, 합계 110시간의 책임시수가 미달하였음에도 대학이 정한 책임시간 미달 교원에 대한 조치사항(연구보조비 지급 및 연구년 신청제한, 교수업적평가 반영 등)을 취하지 않은 사실 있음(2021년 감사: 기관경고, 책임시간 미달하지 않도록 실질적인 조치방안 마련)

사례 7. ○○대학교 교원 20명은 2019학년도부터 2021학년도까지 휴·보강 승인절차에 따른 승인 없이 결강한 사실이 있고, 보강하지 않은 87시간에 대한 초과강의료 합계 856천원을 지급받은 사실이 있음(2022년 감사: 기관경고, 통보, 시정(회수))

사례 8. ○○대학교는 2019학년도부터 2021학년도까지 전임교원 71명에게 주당 책임시간에 비해 적게는 주당 1시간에서 많게는 주당 13시간까지 미달되게 강의시간을 배정한 사실이 있음(2022년 감사: 기관주의, 법령 및 학칙에 명시된 교원의 교수시간 준수 조치 통보)

Ⅳ 질의응답

Q.1 겸임교원이 이론 수업을 담당하는 것이 가능한지요?

A

☞ 이론수업이라고 할지라도 겸임교원 제도의 도입 취지에 따라 순수 학술이론 과목이 아닌 실무·실험·실기 등 산업체 등의 현장 실무경험을 필요로 하는 교과목을 담당해야 하며, 단순한 교양과목 등의 배정은 지양하여야 함

Q.2 교수, 부교수, 강사, 겸·초빙교원, 기타 비전임교원의 교수시간은?

A

☞ (교수, 부교수, 조교수) 대학이 학칙으로 정함
(강사) 매주 6시간 이하를 원칙으로 하되, 학교의 장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 매주 9시간까지 가능
(겸임교원, 초빙교원) 매주 9시간 이하를 원칙으로 하되, 대학의 장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우 매주 12시간까지 가능
(강사·겸임교원·초빙교원·명예교수를 제외한 기타 비전임교원) 매주 6시간 이하 원칙, 대학의 장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우 매주 9시간까지 가능

Q.3 강사 교수시간(주당 6시간 이하를 원칙)이 본교와 분교를 합하여 적용되는 것인지, 각각 적용되는 것인지?

A

☞ 본교와 분교의 임면권자가 동일하다면 강사는 본교와 분교를 합하여 주당 6시간 이하를 원칙으로 강의하여야 함

제 4 절

원격수업

Ⅰ 관련 근거

- **(수립근거)** 고등교육법 제22조(수업 등)
  디지털 기반의 원격교육 활성화 기본법(약칭: 원격교육법) 제3장 대학등의 원격교육
  디지털 기반의 원격교육 활성화 기본법 시행령 제6조, 제7조
  대학등의 원격수업 운영에 관한 훈령[교육부훈령 제463호]
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 일반대학이 원격수업을 효과적으로 활용할 수 있는 최소 원칙을 제시함으로써 원격수업의 질 관리 및 고등교육의 질적 수준 제고 유도

Ⅱ 주요 내용

1. 개념

- (정의) 방송·정보통신 매체 등을 활용한 수업을 말함,
  - 다만, 대면수업을 하면서 동시에 방송·정보통신 매체를 활용하여 영상을 전송하거나, 대면수업의 보조 수단(수업자료 탑재, 질의·응답, 토론 등)으로서 방송·정보통신 매체 등을 활용하는 경우는 해당되지 않음

※ 원격수업의 구체적 유형·구분은 법령과 학교 여건을 고려하여 자체적으로 학칙 등에 정할 수 있음

2. 원격수업 운영에 관한 훈령 주요내용

- 대학 등의 원격수업 운영 활성화 및 질 제고를 위해 「대학등의 원격수업 운영에 관한 훈령」 개정 [교육부훈령 제463호, 2023. 12. 5., 일부개정]

〈「대학등의 원격수업 운영에 관한 훈령」 주요 내용〉

- 모든 학위과정에 대해 원격수업 교과목 학점 수 개설 제한 비율 폐지 및 학칙에 따라 자율로 결정하되, 학칙 등*으로 정하여야 함
  * 학칙 등 규정사항
    1. 원격수업 교과목 분류 및 개설 기준
    2. 원격수업의 운영, 이수기준, 이수가능학점 및 평가 관리
    3. 원격수업의 출석관리, 폐강 및 분반 기준
    4. 원격교육 관리위원회
    5. 원격교육지원센터
    6. 외부콘텐츠 사용 및 인정 기준
    7. 원격수업과 관련된 정보보호에 관한 사항
    8. 그 밖에 원격수업과 관련하여 다른 규정에 의해 학칙 등으로 정하도록 하는 사항
- 학위취득에 필요한 모든 학점을 원격수업을 통해 이수하는 경우를 제외하고는, 그 범위를 대학 자율로 결정
  ※ 예외적으로 ① 외국대학과의 교육과정 공동운영을 통한 온라인 학사·석사 과정, ② 첨단(신기술) 분야에 대한 온라인 학사·석사 과정, ③ 대학 자체 또는 국내 대학 간, 국내·외 대학 간 교육과정 공동운영을 통한 온라인 석사학위는 교육부 심사를 통해 운영 허용(온라인 학위 과정)
- 원격수업 콘텐츠 제작 지원 및 교직원 역량 제고를 지원하는 '원격교육지원센터' 설치·운영(교수학습센터 등 학내 기 설치된 유사 조직 기능 확장을 통한 운영 가능, 센터 명칭은 다르게 할 수 있음)
- 외부 콘텐츠 사용에 대한 자체 기준 마련

3. 디지털 기반의 원격교육 활성화 기본법(약칭: 원격교육법) 주요내용

- 원격교육을 활용한 디지털 기반의 교육 혁신을 지원하여 미래교육의 변화를 이끌어 가는 데 기여하고자 「디지털 기반의 원격교육활성화 기본법(약칭: 원격교육법)」 제정 [시행 2022. 3. 25.] [법률 제18459호, 2021. 9. 24., 제정]

〈「디지털 기반의 원격교육 활성화 기본법」 주요 내용〉

- 대학의 원격교육 체제 및 운영 등 주요사항을 결정·관리 하는 '원격교육관리위원회' 구성·운영(위원은 위원장 포함 총 7명 이상으로 구성하며, 학생 위원은 전체 위원 정수(定數)의 10분의 3 이상)
  ※ 원격교육관리위원회 심의사항(원격대학은 자문사항)
    1. 원격교육의 시기, 방법 등 운영계획
    2. 원격교육이 가능한 교과목의 선정
    3. 원격교육의 품질 향상을 위한 지원 및 관리
    4. 그 밖에 원격교육의 원활한 운영·관리를 위하여 필요한 사항

예시1. OO대학교 원격수업 운영 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은「고등교육법」제22조, 제23조,「병역법」제73조,「디지털 기반의 원격교육 활성화 기본법」,「고등교육법 시행령」제14조의2,「디지털 기반의 원격교육 활성화 기본법 시행령」,「대학등의 원격수업 운영에 관한 훈령」,「00대학교 학칙」제92조에 따라 원격수업 등의 운영에 필요한 사항을 규정하여 우리 대학에서 운영하는 원격수업에 대한 교육의 질적 수준을 확보하기 위한 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① "원격수업"이란 교수-학습 활동이 서로 다른 시간 또는 공간에서 이루어지는 수업의 형태로 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. "실시간 원격수업"이란 방송·정보통신 매체 등을 활용하여 교수자와 학습자가 직접 대면하지 않고 실시간으로 진행하는 수업을 말한다.
2. "비 실시간 원격수업"이란 교수자가 제작한 강의콘텐츠를 우리 대학 LMS(Learning Management System 이하 LMS라 한다)에 탑재 후 학습자가 지정된 기간 내 시청하고 학습할 수 있도록 하는 수업을 말한다.
3. "재난대응 원격수업"이란 재난 및 안전관리 기본법 제3조에 따라 국가적 재난에 준하는 상황에 총장이 정책적으로 학기 전부 또는 일부를 비대면 방식으로 진행하는 수업을 말한다.
4. "학점교류 원격수업"이란 우리 대학과 교류대학으로 협약된 대학(이하 "교류대학"이라 한다.) 또는 우리 대학이 참여하는 대학 등의 연합체에서 개설한 원격수업을 말한다.
5. "군복무 학점인정 원격수업"이란 의무 군복무 휴학으로 인해 학업이 단절된 학생이 수강하는 원격수업을 말한다.

② "원격수업 교과목"이란 우리 대학 LMS 또는 화상강의시스템을 활용하여 강의 콘텐츠와 다양한 학습활동을 제공하는 방식으로, 중간·기말 시험 등 평가 활동을 제외한 교수-학습 활동의 70% 이상이 원격수업의 형태로 이루어지는 교과목을 말한다.

③ "원격수업 병행교과목"이란 중간·기말 시험 등 평가 활동을 제외한 원격수업 형태의 교수-학습 활동 비중이 70% 미만으로 구성된 교과목을 말한다.

④ "강의콘텐츠"란 원격수업에 사용하는 멀티미디어 강의 교안 등을 말한다.

⑤ "콘텐츠 문서"란 콘텐츠를 구성하는 PPT, PDF, 아래한글, MS Word 등으로 구성된 문서를 말한다.

⑥ "학점화 이러닝"이란 우리 대학의 교비지원에 의하여 제작·운영되는 원격수업 교과목을 말한다.

제3조(적용범위) ①이 규정은 우리 대학 학생이 수강하는 우리 대학 개설강좌의 원격수업 뿐만 아니라 다음의 각 호에도 적용한다.

1. 국내외 다른 대학과의 학생 교류 프로그램 등을 통한 학점 교류
2. 공동·복수학위 등 교육과정·교과목 공동 운영
3. 외국대학의 국내대학 교육과정 공동 운영

② 이 규정에서 정하는 것을 제외한 원격수업에 대한 운영 기준은「대학등의 원격수업 운영에 관한 훈령」, 국가평생교육진흥원의 K-MOOC 강좌 개발·운영 가이드라인, 국내·외 대학 간 협약에 의한 온라인 강의 및 국내·외 대학 공동기관 등의 학점교류과목운영 등 각각의 해당 원격수업 기준을 따른다.

제2장 원격교육관리위원회

제4조(설치 및 기능) 원격수업 콘텐츠의 질 관리와 원격수업의 원활한 운영·관리를 위하여 원격교육관리위원회(이하 '위원회')를 설치한다.

제5조(구성) ① 위원회는 위원장을 포함하여 10인으로 구성하며 교무처장, 직업교육혁신센터장, 학생대표를 당연직 위원으로 하고, 총장이 임명한다.

② 위원장은 교무처장이 되며 위원은 직업교육혁신센터장, 교무팀장, 직업교육혁신센터운영위원 교수 그리고 총학생회장과 총학생회장의 추천을 받은 총학생회 임원 2명을 포함하여 구성한다.

③ 위원(장)의 임기는 보직 재임기간으로 한다.

제6조(운영 및 임무) ① 위원장은 회무를 총괄하고 회의를 소집하며 위원회를 대표한다.

② 회의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 위원회는 다음 사항을 심의한다.

1. 원격교육 계획 및 기획에 대한 사항
2. 원격교육 강좌 품질 관리에 관한 사항
3. 그 밖에 원격수업 질 관리를 위해 필요한 사항
4. 학점화 이러닝 교과목 운영에 관한 사항

제3장 원격수업 교과목의 운영

제7조(원격수업의 관리 및 운영) ① 원격수업과 관련한 교과목의 분류 및 개설기준, 폐강 및 분반, 합반, 성적평가, 학사운영 등의 관리는 교무처 교무지원팀에서 주관하며, 기타사항은 우리 대학 학칙 및 시행세칙 등 학사관련 규정에 따른다.

② 제1항에 정한 사항 이외의 원격수업을 위한 웹사이트의 관리, 콘텐츠 관리, LMS관리, 교수자의 교육 등의 원격교육지원에 관한 사항은 교무처 직업교육혁신센터에서 주관한다. 〈개정 2021.09.01.〉

제8조(수강신청) 원격수업 교과목 수강신청 절차는 관련규정에 따른다.

제9조(이수가능학점) ① 원격수업으로 이수할 수 있는 학점의 범위는 졸업에 필요한 총 학점 미만으로 하며, 이수학점 범위에 관한 세부사항은 학칙 및 시행세칙 등의 규정에 따른다.

② 국가평생교육진흥원에서 진행하는 한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC)를 이수하고 이수증명서(수료증 등)를 제출한 경우 다음 각 호와 같이 우리 대학 졸업학점으로 인정한다.

1. 인정학점의 범위: 이수 시간에 관계없이 1개 과정 당 1학점으로 함
2. 재학 중 취득 가능학점: 학기당 1학점으로 제한하며, 재학 중 최대 2학점까지 인정함
3. 인정과목명의 표기: K-MOOC에서 이수한 과정명으로 하되, 필요한 경우 인정 과목명에 K-MOOC을 포함하여 기재할 수 있음
4. 인정학점의 이수구분: 교양선택으로 함
5. K-MOOC 인정 학점은 학칙 37조에서 정한 학기 중 이수학점에 포함함

③ 제2항에서 정한 학점을 인정받고자 하는 경우 학생은 이수완료일로부터 1년 이내 신청하여야 하며, 이수완료일 기준 1년을 초과한 경우 학점으로 인정하지 아니한다.

④ 제1항에도 불구하고 국내·외 대학과 학점교류 및 교육과정 공동 운영에 의한 원격수업 학점이수에 관한 세부사항은 학칙, 시행세칙 및 대학 간 협약에 따른다.

제10조(복수·공동학위) ①「대학등의 원격수업 운영에 관한 훈령」에 따라 해외대학 및 국내 대학 간 공동(복수학위) 온라인 학위과정을 운영할 수 있다.

② 기타 공동(복수학위) 학위과정 운영에 관한 세부 사항은 우리 대학 학칙 및 학칙시행세칙 등으로 정한 바에 따른다.

제11조(학습기간) ① 1주 분량에 해당하는 비 실시간 원격수업 학습기간은 해당 차시가 속한 주의 해당일부터 다음 차시 전날 20시까지로 할 수 있다. 다만, 학기 초 복학기간과 계절수업기간 일정을 감안하여 학습기간을 정할 수 있다.

제12조(수업시수 인정) 원격수업으로 진행하는 시간에 대한 교원의 시수인정 및 강사료 산정은 우리 대학의 강사료 지급규정을 따른다.

제13조(출석관리) ① 실시간 원격수업의 경우 대면수업과 동일한 방법으로 수강생의 출석 여부를 확인·관리하여야 한다.

② 비실시간 원격수업의 경우 수강생의 LMS 로그인기록, 강의콘텐츠 재생시간 등을 확인 후 차시별 강의콘텐츠 분량의 80%이상을 수강하였을 경우에만 해당 차시 출석으로 인정한다.

③ 실시간 원격수업 및 비실시간 원격수업의 경우, 전자출결(온라인 출석부) 사용을 원칙으로하며 결과를 학생들에게 공개 한다.

제14조(성적평가) ①성적평가(중간시험, 기말시험 등)의 경우에는 실시간, 비실시간 원격수업 모두 대면평가를 원칙으로 하되, 다음 각 호에 한하여 비대면 평가로 대체할 수 있다.

1. 재난 및 안전관리 기본법 제3조제1호에 따른 재난이 발생한 경우
2. 「교육부 지정 대학 이러닝 지원 센터」로 지정된 대학에서 제공하는 원격수업을 수강하는 경우
3. 고등교육법 제23조제1항제4호에 따라 군 복무 중 원격수업 교과목을 수강하는 경우
4. 국내외 다른 대학과의 학점교류(공동학위)로 운영 시 해당 대학에서 제공하는 원격수업을 수강하는 경우
5. 기타 교육과정 운영상 부득이한 사유로 총장의 승인을 받은 경우

② 원격형태로 시험을 실시할 경우, 우리 대학 LMS에서 실시하는 것을 원칙으로 하며, 평가 시작시간, 종료시간 등 주의사항을 학습자에게 반드시 사전에 안내하여야 한다.

제15조(강의평가) ① 원격수업교과목은 매학기 원격수업에 대한 강의평가를 실시한다.

② 원격수업에 대한 강의평가 기준은 우리 대학 강의평가 운영지침에 따른다.

제16조(원격수업교과목 개발지원) ① 원격수업을 위한 원활한 콘텐츠 개발 및 제작을 위해 시설, 기자재, 개발비 등을 지원할 수 있다.

② 우리 대학의 학점화 이러닝 교과목에 의한 지원을 받고자 하는 경우, 직업교육혁신센터에서 정한 소정의 기간 내에 절차·방법·기간·과목명·콘텐츠의 종류 등을 명시한 콘텐츠 개발 신청서를 직업교육혁신센터로 제출하여 승인을 받아야 한다.

제4장 원격수업 교과목 강의콘텐츠 제작·관리

제17조(강의콘텐츠의 구성) ① 원격수업의 1차시의 콘텐츠는 최소 25분(1학점 기준) 이상으로 제작하여야 한다. 단 콘텐츠의 특성에 따라 토론, 프로젝트 기반 원격수업 및 HiT톡 등의 메신저를 이용한 양방향 수업 등이 포함되는 경우에는 콘텐츠 재생시간을 25분 내외로 제작할 수 있다.

② 1차시 총 학습시간은 50분(1학점 기준) 이상이어야 하며, 실시간 원격수업의 경우를 포함한다.

제18조(강의콘텐츠 제작 및 등록) ① 원격수업을 위한 강의 콘텐츠는 담당교원이 직접 제작함을 원칙으로 한다. 단, 우리 대학 팀티칭 교과목의 강의콘텐츠를 공동으로 제작할 경우, 타 대학 등과 협약을 통하여 강의콘텐츠를 공동으로 개발할 경우에는 복수의 교원이 공동으로 제작 할 수 있다.

② 콘텐츠는 문서 또는 동영상 또는 이미지(그림, 사진 등) 등의 방법으로 제작하여 활용할 수 있으나, 원격수업의 원활한 진행 및 관리(출석관리, 평가관리, 품질관리 등)를 고려하여 제작되어야 한다.

③ 교수자는 우리 대학 LMS에 외부인의 강의 콘텐츠를 단순히 링크 등록(탑재)하여 학습자에게 제공함으로써 해당 교과목의 해당차시 강의 콘텐츠로 대체할 수 없다.

④ 비실시간 원격수업의 경우 교수자는 강의 콘텐츠를 매 수업시간 전까지 우리 대학 LMS에 등록(탑재)하여 학습자의 수업에 지장이 없도록 하여야 한다.

⑤ 비실시간 원격수업 교과목의 경우 교수자는 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 및 시행령에 따라 시각·청각 장애학생의 원활한 원격수업을 위하여 자막이나 스크립트 제공 등의 노력을 다하여야 한다.

⑥ 우리 대학의 지원을 받아 제작된 학점화 이러닝 교과목의 콘텐츠를 본교 원격수업 이외 KOCW, KMOOC, 권역원격지원센터 등에 등재하고자 할 경우, 직업교육혁신센터를 경유하여 사전에 총장의 승인을 받아야 한다.

제19조(강의콘텐츠의 갱신의무) 비실시간 원격수업을 위한 강의콘텐츠는 3년 이내에 갱신하여야 하며, 갱신하지 않을 경우 3년이 경과된 콘텐츠는 원격교육관리위원회에서 갱신여부에 대한 평가를 실시하고, 평가 결과에 따라 유지, 수정 및 보완, 폐기 및 재제작 등의 조치를 취할 수 있다.

제20조(외부콘텐츠 사용 및 인정기준) 외부콘텐츠 사용은 저작권법에 위배되지 않는 범위 내에서 강의콘텐츠로 사용할 수 있다.

제21조(콘텐츠제작 저작권 준수) 교수자가 제작한 강의콘텐츠는 지식 재산권 관련 법령 및 기타 유관 법령에 저촉되지 않아야 하며, 저작권 문제 발생 시 모든 법적 책임은 교수자가 진다.

제22조(학습자의 준법의무) 학습자는 다음 각 호를 포함한 저작권 또는 타인의 초상권을 침해하는 행위를 하여서는 안 된다.

1. 교수자의 사전 승인 없이 강의를 녹화하여 보관하는 행위
2. 수업 영상이나 수업을 위해 제공된 자료를 제3자에게 송신하거나 유포하는 행위
3. 원격수업 중 교수자 또는 학습자의 이미지나 영상을 캡쳐하여 보관하는 행위 및 캡처한 이미지나 영상을 제3자에게 송신하거나 유포하는 행위
4. LMS 아이디, 비밀번호 또는 실시간 화상강의 주소, 아이디, 비밀번호를 해당 교과목에 수강등록하지 않은 제3자에게 알려주는 행위

제23조(정보보호에 관한 사항) ① 원격수업의 교수자 및 학생 등의 정보보호에 관한 사항은 「개인정보보호법」 및 「개인정보 처리방침」에 따라 운영하여야 한다.

② 기타 정보보호에 관한 사항은 관련 규정에 따른다.

예시2. OO대학교 원격수업 등에 관한 운영 지침

제1조(목적) 이 지침은 「고등교육법」 제22조, 제23조, 「병역법」 제73조, 「디지털 기반의 원격교육 활성화 기본법」, 「고등교육법 시행령」 제14조의2, 「디지털 기반의 원격교육 활성화 기본법 시행령」, 「대학등의 원격수업 운영에 관한 훈령」, 「00대학교 학칙」 제92조에 따라 원격수업 등의 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "원격수업"이란 지능정보기술과 정보통신매체를 이용하여 시간적·공간적 제약에 구애받지 아니하고 교수·학습 활동이 이루어지는 수업을 말한다.
2. "재난대응 원격수업"이란 「재난 및 안전관리 기본법」상의 자연재난 또는 사회재난으로 인하여 대면수업을 진행할 수 없을 경우 총장의 결정에 따라 학기의 전부 또는 일부 기간 동안 시행하는

원격수업을 말한다.

3. “군복무 학점인정 원격수업”이란 입영 또는 복무로 인하여 휴학 중인 학생이 수강하는 원격수업을 말한다.
4. “원격수업 교과목”이란 중간시험 및 기말시험 등의 평가활동을 제외한 교수·학습활동의 70% 이상이 원격수업 형태로 이루어지는 교과목을 말한다.
5. “하이브리드 수업”이란 교수자와 일부 수강생이 대면으로 수업을 진행하고, 동일 교수자와 나머지 수강생이 지능정보기술과 정보통신매체를 통하여 비대면으로 진행하는 수업을 말하며, 제1호에 따른 원격수업에 해당되지 아니한다. 하이브리드 수업의 운영에 관한 사항은 따로 정한다.

제3조(원격수업의 운영 원칙) ① 원격수업은 동시간 온라인 강의, 동영상 강의와 질의응답, 온라인 토론 등의 수업 관련 활동을 포함하여 구성한다.

② 원격수업의 학점 당 수업 시간은 50분 이상으로 한다.

③ 원격수업 교과목의 강의 및 학습 활동은 본교 이러닝시스템(이하 “eTL”이라 한다)을 통해 진행됨을 원칙으로 하되, 특수한 사정이 있는 경우 제4조에 따른 원격교육관리위원회의 승인에 의하여 별도의 정보통신매체를 활용할 수 있다.

④ 수강생 중 장애학생이 있을 경우 장애학생에 대한 정보접근 지원을 위하여 수업 중 활용하는 영상물에 장애학생을 위한 화면 해설, 폐쇄자막 또는 수어통역 등 편의를 제공해야 한다.

제4조(원격교육관리위원회) ① 원격수업의 운영을 위하여 원격교육관리위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 교무처장, 교무부처장, 기초교육원 교수학습부원장, 교원 위원 4명, 학생 위원 3명으로 구성한다.

③ 위원회의 위원장은 교무처장이 되며, 부위원장은 교무부처장이 된다.

④ 교원 위원 및 학생 위원은 총장이 임명하며, 교원 위원의 임기는 2년, 학생 위원의 임기는 1년으로 한다.

⑤ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 원격수업 운영 계획에 관한 사항
2. 원격수업 교과목 선정 및 개발·운영에 관한 사항
3. 원격수업 운영의 발전방안 모색과 정책 수립에 관한 사항
4. 군복무 학점인정 원격수업 교과목 운영에 관한 사항
5. 원격수업 교과목의 품질 향상을 위한 지원 및 관리에 관한 사항
6. 그 밖에 원격수업 운영에 필요한 사항

⑥ 제5항에 따른 직무를 원활하게 수행하기 위하여 소위원회를 둘 수 있다.

⑦ 기초교육원 온라인교육부 소속 직원은 위원회에 배석할 수 있다.

제5조(기초교육원 온라인교육부) 기초교육원 온라인교육부는 원격수업 콘텐츠 제작 지원, eTL 운영 지원, 원격수업 담당 교직원 역량 강화 등 원격교육지원과 관련된 업무를 담당한다.

제6조(교과목 개설 신청 및 선정) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 원격수업 교과목으로 개설 신청할 수 있다.

1. 원격수업이 대면 수업 이상의 교육적 효과가 있다고 판단되는 경우
2. 다수의 수강생 또는 교수자가 대면 수업에 참여하기 어려운 경우

② 원격수업 교과목은 담당교원이 기 편성된 교과목 중 별지 서식에 따라 대학(원), 기초교육원 등

개설기관에 신청서를 제출하며, 총장에게 원격수업 교과목 개설을 신청한다.

③ 제2항에 따라 개설 신청된 교과목은 위원회의 심의를 거쳐 원격수업 교과목으로 선정된다.

제7조(교과목 운영) ① 원격수업 교과목의 이수 단위는 학점으로 하고 1학기 동안 15시간의 강의를 하는 경우 1학점으로 인정한다.

② 원격수업 교과목의 강의계획서 입력, 수강신청, 폐강, 성적 평가 등은 일반 교과목의 개설 및 운영 기준을 동일하게 적용한다.

③ 원격수업 교과목의 강의 평가는 수업일수 2분의 1 이내, 종강 후 총 2회 실시하고, 그 결과를 학생에게 공개하여야 한다.

④ 원격수업 교과목의 동영상 강의는 제작 후 3년 경과 시 개설기관의 사전 심의를 거쳐 위원회의 결정에 따라 유지·수정 또는 폐기한다.

⑤ 원격수업 교과목의 운영 및 강의 콘텐츠 관리는 담당 교원이 한다.

제8조(교과목 수강 등) ① 본교 재학생은 학기당 6학점까지 원격수업 교과목을 수강할 수 있다.

② 대학원생은 과정 졸업 또는 수료에 필요한 학점의 20%까지 학점을 인정받을 수 있다.

③ 수강 학생의 평가는 대면 시험을 원칙으로 한다. 다만, 평가가 비대면으로 공정하게 진행될 수 있는 조건이 구비된 경우 온라인 평가를 실시할 수 있다.

④ 원격수업 교과목에서 제시하는 각 차시 활동에 90% 이상을 참여하였을 경우 해당 차시를 이수한 것으로 인정한다.

⑤ 수강한 교과목 수업의 4분의 3이상을 출석하지 않은 경우 성적은 “F” 또는 “U”가 된다. 다만, 불가피한 사유로 출석하지 못한 경우는 예외로 할 수 있다.

제9조(군복무 학점인정 원격수업) ① 본교 학사과정 재학생 중 「병역법」에 따른 군휴학생은 제6조에 따라 군복무 학점인정 원격수업 교과목으로 개설한 교과목를 수강할 수 있다. 다만, 전역 또는 소집해제일이 수업일수 4분의 1 이전에 해당하는 경우에는 수강할 수 없다.

② 군휴학생은 학기당 6학점까지 원격수업 교과목을 수강할 수 있으며, 복무기간 중 최대 12학점까지 학점을 취득할 수 있다.

③ 입영 또는 복무기간 중 이수한 원격수업 교과목은 복학 후 재수강할 수 있다. 다만, 군휴학 전 이미 학점을 취득한 교과목은 입영 또는 복무기간 중 원격수업 교과목으로 재수강할 수 없다.

④ 군복무 학점인정 원격수업 교과목을 수강하는 경우 해당 연도 계절수업 학점 당 수강료 기준으로 수강료를 납부하여야 한다.

⑤ 군복무 학점인정 원격수업 교과목의 평가는 대면 시험을 원칙으로 하나, 온라인 평가를 실시할 수 있다. 온라인 평가는 eTL 내에서 실시한다.

⑥ 이수한 교과목의 성적은 취득한 성적 그대로 학적부에 등재하되, ‘군복무 학점인정 원격수업’임을 표시하고 평점평균 산출 시에는 산입하지 아니한다.

⑦ 군복무 학점인정 원격수업 교과목을 수강하는 도중 전역 또는 소집해제 하는 경우, 남은 강좌를 모두 이수하면 취득학점으로 인정한다.

⑧ 군휴학생은 복학한 학기의 종강일 이전까지 소속 학과(부)장과 대학(원)장을 경유하여 총장에게 군휴학 중 취득한 학점의 학점인정을 신청하여야 한다.

제10조(저작권 등) ① 이 지침에 따라 제작된 강의 콘텐츠의 저작권은 창작한 교원에게 있으며, 본교는 교육과 연구 등의 목적을 위해 무상으로 사용할 수 있다.

② 제1항 이외의 강의 콘텐츠 제작 및 활용 등에 관한 사항은 「저작권법」 등 관계 법령 및 규정을 따른다.

제11조(교과목 운영 지원) ① 개설 기관은 원격수업 교과목 운영을 위해 수업 지원 조교를 배정할 수 있다.

② 원격수업 교과목을 외국어로 진행하는 경우 외국어진행강의 강의개발비 등을 지원할 수 있다.

③ 원격수업 교과목의 동영상 강의 제작 지원, eTL 운영 지원은 기초교육원 온라인교육부에서 담당한다.

제12조(개인정보 등의 보호) ① 원격수업의 운영 과정에서 교원 및 학생의 개인정보를 보호하기 위하여 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 수집하고, 처리하며, 목적 외의 용도로 활용하지 않아야 한다.

② 그 밖에 이 지침에서 정하지 않은 개인정보 등의 보호에 관한 사항은 「OO대학교 개인정보 처리 및 보호에 관한 규정」을 따른다.

제13조(준용) 이 지침에서 정하지 않은 원격수업 교과목의 운영에 관한 내용은 전공교과목은 「교과목 개설 및 수업편성지침」, 교양교과목은 「교양과정 편성 및 운영지침」을 따른다.

제14조(재난대응 원격수업) 총장은 제6조, 제7조제3항 및 제4항, 제8조제1항 및 제2항에도 불구하고, 재난대응 원격수업을 실시하는 경우 원격수업 교과목 개설, 교과목 운영, 교과목 수강 등에 관한 사항을 따로 정할 수 있다.

예시3. OO대학교 원격수업 등에 관한 운영 지침

제1조(목적) 이 규정은 학칙 제25조(수업), 제23조의14(원격수업 운영), 제29조의6(원격교육강좌 학점 인정)에 의거 원격수업에 관한 세부 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) ① '원격수업'이란 방송·정보통신 매체 등을 활용한 수업으로서 중간·기말고사 등 평가활동을 제외한 교수·학습활동이 원격으로 이루어지는 다음 각호의 수업을 말한다. 다만, 대면수업을 하면서 동시에 방송·정보통신 매체를 활용하여 영상을 전송하거나 대면수업의 보조수단(수업자료 탑재, 질의·응답, 토론 등)으로 방송·정보통신 매체 등을 활용하는 경우는 해당되지 아니한다.

1. '실시간 화상 수업'이란 인터넷 등 실시간 화상 플랫폼을 통해 이루어지는 쌍방향 원격수업을 말한다.
2. '혼합수업(Blended learning)'이란 실시간 화상 수업과 대면수업의 혼합된 수업을 말한다.

② 원격수업 관리는 제1항의 교수학습 활동 과정에서 발생하는 출결, 강의, 평가까지의 과정을 통합적이고 체계적으로 관리하는 것을 말한다.

제3조(원격수업 교과목 개설기준) ① 원격수업 교과목이란 평가(중간·기말시험 등)활동을 제외한 교수·학습 활동이 70% 이상이 원격수업 형태로 이루어지는 교과목을 말한다.

② 00권역대학 학점교류 협약에 의하여 권역의 공동 플랫폼에 개설된 교과목과 교내에서 취득한 원격수업 학점을 포함하여 학위 취득 필요 학점의 100분의 20이내의 범위에서 인정할 수 있다. 다만, 100분의 20을 초과하는 학위 취득 학점은 원격교육관리위원회의 심의를 거쳐 총장의 승인을 받아야 한다.

③ 원격수업은 정규학기에 개설할 수 있으며, 계절학기에 원격수업을 운영하고자 하는 학과는 총장의 승인을 받아야 한다.

제4조(원격수업 이수시간) 원격수업의 학점당 이수 시간은 매 학기 최소 15시간 이상으로 한다.

제5조(원격수업 온라인 콘텐츠 구성) ① 온라인 콘텐츠는 교수자가 제작하는 수업 영상으로, 주차별 시수에 상당하는 분량의 온라인 콘텐츠를 제공하며, 학습목표, 학습내용, 학습정리 등으로 구성할 수 있다.

② 1시수 분량의 온라인 콘텐츠(재생)는 최소 25분 이상이 되어야 하며, 전체 수업 시간은 질의·응답, 토의토론 참여 등 교수자와 학습자 간의 상호작용을 포함하여 50분으로 구성하여야 한다.

③ 온라인 콘텐츠는 멀티미디어 콘텐츠와 슬라이드를 활용하는 음성강의로 제작한다.

제6조(원격수업 운영) ① 학과는 원격수업 신청이 필요할 경우 원격수업 운영 신청서[별지 제1호 서식]를 담당 부서에 제출하며, 담당 부서는 원격수업 운영 신청서를 점검하고 총장의 승인을 받는다.

② 학과는 원격수업 운영 종료 후 그 결과를 원격수업 운영 결과 보고서[별지 제2호 서식]에 작성하여 담당 부서에 제출하며, 담당 부서는 원격수업 운영 결과를 점검하고 총장의 승인을 받는다.

③ 원격수업 운영 결과는 원격교육 관리위원회의 심의를 받아 개선할 사항에 대한 계획을 마련하고 이를 실행한다.

④ 수강신청, 출석관리, 폐강 및 분반기준, 성적평가 관련 제반 사항은 일반교과와 동일하게 적용한다.

제7조(원격수업 출석관리) ① 원격수업으로 인정받을 수 있는 학점은 전체 졸업학점의 20% 이내로 한다. 다만, 100분의 20을 초과하는 학위취득 학점은 원격교육관리위원회의 심의를 거쳐 총장의 승인을 받아야 한다.

② 원격수업강좌는 우리 대학교에서 개설된 강좌를 원칙으로 하되, 대학 간 학점교류 원격수업, 대학 간 공동 교육과정 운영 원격수업 등과 관련하여 별도로 정한 경우는 예외로 인정할 수 있다.

제8조(원격수업 출석관리) ① 원격수업의 출석은 학사내규 제40조(출석인정), 제41조(출석)에 의거하여 관리하고 출석 처리 근거를 확보하여 3년간 보관하여야 한다.

② 원격수업 출석 인정 기준은 다음 각호와 같다.

1. 학습자가 교수자의 출제 문제에 답을 회신하는 경우
2. 학습자가 수업 시간에 부과된 과제물을 제출한 경우
3. 학습자가 온라인 게시판 등에 댓글 달기를 한 경우
4. 교수자가 실시간 원격수업 참여 화면을 캡쳐한 경우
5. 기타 방법으로 증빙이 가능한 경우

③ 엄정한 원격수업 출석 관리를 위해 대리출석을 차단하는 방안을 마련하여야 하며, 이에 관한 세부사항은 따로 정한다.

제9조(원격수업 평가관리) ① 원격수업 교과목 평가는 대면 평가를 원칙으로 하되, 대면 평가의 실시가 곤란한 경우 비대면 평가를 실시할 수 있다.

② 비대면 평가를 실시하는 경우 대리 시험 등 부정행위 방지 방안을 마련하여야 하며, 이에 관한 세부사항은 따로 정한다.

③ 비대면 평가 중 또는 평가 후 부정행위로 적발된 자는 학칙 제31조와 학사내규 제52조에 의거 해당 교과목 성적은 '0'점 처리한다.

제10조(원격교육 관리위원회) ① 원격수업 콘텐츠의 질 관리와 원격수업의 원활한 운영·관리를 위해 원격교육 관리위원회(이하 위원회)를 둔다.

② 위원회의 위원장은 교무처장으로 하고, 위원은 교무부장, 교수학습지원센터장, 전임교수와 학생, 외부전문가 등으로 구성하며, 학생 인원은 전체 위원 정수의 10분의 3이상이 되도록 한다.

③ 위원회의 기능은 다음 각 호와 같다.

1. 원격수업 계획 및 기획에 대한 심의
2. 원격수업 강좌 품질 관리에 대한 심의

3. 그 밖에 원격수업 질 관리를 위한 필요한 사항에 대한 심의

④ 위원회 회의는 위원장이 필요하다고 인정할 때 소집하고, 재적위원 1/2 이상의 출석으로 개회하고 과반수 이상의 찬성으로 의결한다.

⑤ 위원회는 사무처리를 위하여 간사를 둘 수 있다.

제11조(원격수업 강의평가) ① 원격수업 교과목에 대한 학생 강의평가는 학기당 ○회 이상 실시하여야 하며, 그 결과를 학생에게 공개하여야 한다.

② 원격수업 강의평가에 관한 사항은 총장의 승인을 거쳐 교수학습지원센터에서 주관한다.

제12조(콘텐츠의 질 관리) ① 강의콘텐츠 사용기간은 제작일부터 3년으로 한다.

② 제작일부터 3년이 지난 콘텐츠는 원격교육 관리위원회에서 콘텐츠 유지, 수정 및 폐지 여부에 대한 평가를 하며, 총장은 결과에 대한 조치를 하여야 한다.

③ 교원이 강의콘텐츠를 제작할 때는 저작권법을 준수해야 하고, 이를 위반하여 저작권 등의 문제가 발생하였을 때의 법적 책임은 해당 교원에게 있다.

제13조(기타) 이 규정에 규정되지 않은 사항은 총장의 승인을 받아 시행한다.

4. 학습권 보장을 위한 노력

- 대학 원격수업의 질을 향상시키기 위하여 교구·장비 및 시설 등 원격교육 인프라의 구축·운영 시 ① 원격교육 인프라의 안정성·보안성 및 사용자 편의성, ② 원격교육 취약계층 학생의 교육 참여 및 학습권 보장을 고려함
- 대학에서 실시하는 원격수업과 관련하여 장애학생의 학습권 보장을 위한 조치 마련·운영
  ※ 전문속기사 배치, 재학생 도우미 매칭, 원격수업 시 자막 프로그램 지원 등
  ※「장애인 등에 대한 특수교육법」제31조(편의제공 등) 제4항 신설(시행일 2022.6.29.)
- 감염병 등으로 인해 국내 입국이 어려운 해외 체류 재학생(유학생 포함)에게 원격수업 제공 등 수업권 보장을 위한 노력 추진
  - 유학생에 대해 각 대학별로 코로나19 대응과정에서 확보된 원격수업 노하우를 활용하여 자국 내 원격수업 적극 유도

5. 운영 방법

가. 원격수업 이수 시간 및 수업 시간

- 원격수업 교과의 이수 단위는 일반적인 대면수업과 동일하게 평점 및 학점제를 기본으로 함
- 원격수업의 학점 당 이수 시간은 교과목의 특성을 반영하여 학교가 자율로 정할 수 있으나, 매 학기 최소 15차시 이상으로 정함
  - 원격수업의 강의 콘텐츠는 1차시 당 콘텐츠 진행(재생) 시간이 25분 이상이 되도록 권장

- 콘텐츠 진행 시간을 포함한 1차시 총 학습 시간*은 50분 이상이 되도록 구성
  * 원격수업의 학습 시간은 콘텐츠 재생 시간, 질의·응답 및 온라인 토론 시간 등을 종합한 개념임

나. 출석 관리

- 원격수업의 출석 인정 기준 및 결석 처리 등에 관한 사항은 강의실 수업에 준하여 학칙으로 정해야 하고, 대리출석을 차단하는 시스템* 장치 반드시 마련하여야 함
  * (예) 홍채 인식, 지문 인식, SMS 인증, PKI 인증시스템 등
- 출석·결석 처리가 자동화 될 수 있도록 학사운영 플랫폼 또는 학습관리 시스템 등 구비하여야 함
  - 출석 관리 기록은 「대학 공통업무 보존기간 준칙」에서 정하고 있는 기간 동안 학사운영 플랫폼 등에 보존함

다. 학내 원격교육 관리체계 구축·운영

- 각 대학의 원격교육 체제 및 운영 등 주요사항을 결정·관리하는 원격교육관리위원회 구성·운영
  ※ 대학 원격교육 계획 등 주요사항에 대한 심의, 신규 원격수업 강좌 품질관리, 3년 이상 경과 콘텐츠에 대한 사용 여부 등 결정
  - 위원은 교직원, 학생, 전문가 등으로 임명(위촉)하되, 학생이 전체 위원 정수의 10분의 3 이상이 되도록 구성
- 원격수업 콘텐츠 제작·지원, 교직원의 원격교육 역량 제고 및 원격수업 우수사례 공유 확산 등을 위한 원격교육지원센터 설치·운영
  ※ 대학에 설치된 교수학습센터 등 유사 조직의 기능 확장 등을 통해 운영 가능
- 원격수업에 대한 학생 강의 평가를 실시하여 원격수업 질 제고에 활용
  ※ 평가 실시 시기 및 방법 등은 대학 여건과 실정에 따라 자율적으로 결정
- 타 대학 제작 영상 및 타 플랫폼 탑재 영상 등 외부콘텐츠 사용에 대한 대학자체 인정 기준 마련

6. 평가 및 콘텐츠 관리

가. 수업 평가

- 원격수업 교과목의 중간고사, 기말고사 등 학생의 평가방식은 대학 자율 결정(학칙 등으로 결정)
- 수업 평가 관리 관련 기록은 「대학 공통업무 보존기간 준칙」에서 정하는 바에 따라 학사운영 플랫폼 등에 보존함

나. 콘텐츠 질 관리

- 원격수업의 콘텐츠는 각 대학이 신규로 직접 제작하거나 보유 중인 콘텐츠, 외부 수주에 의한 제작 및 타 학교가 제작하여 보유 중인 콘텐츠 등 다양하게 활용 가능함
- 대학의 장은 원격수업 콘텐츠의 질 관리와 원격수업의 원활한 운영과 관리를 위해 “원격교육관리위원회” 구성·운영 필요함
- 제작일로부터 3년이 경과한 콘텐츠는 위원회에서 콘텐츠 유지 또는 수정 여부 등에 대한 평가 실시
  - 위원회에서 콘텐츠 유지, 수정 및 보완, 폐기 및 재제작 등 평가 결과를 제시한 경우 대학의 장은 평가 결과를 수용하여 필요한 조치를 해야 함

다. 시설 및 설비

- 원격대학이 아닌 대학에서 원격수업을 활용하는 경우 양질의 원격교육 콘텐츠를 안정적인 환경에서 제공하기 위하여 적정 수준의 서버·소프트웨어·네트워크·정보보호시스템 설비 등을 갖추어야 함

Ⅲ 감사사례

사례 1. ○○대학교는 2021학년도 1학기부터 2022학년도 1학기까지 총 74개 교과목을 원격수업으로 운영하면서 사전에 원격수업 운영 제반여건 등에 대하여 원격교육관리위원회 심의를 거치지 않은 사실이 있음 (2022년 감사: 기관 경고)

Ⅳ 질의응답

Q.1 원격수업과 대면수업을 병행하는 경우(소위 하이브리드 수업)도 원격수업에 포함되나요?

A ☞ 대학등의 원격수업 운영에 관한 훈령」제4조(학칙 등 규정사항)에 따라 대학에서 학칙 등으로 규정한 수업만 원격수업 교과목으로 인정됩니다.

KOREAN COUNCIL FOR UNIVERSITY COLLEGE EDUCATION

2026
전문대학 학사편람

제5장

학적

제1절 수업연한 및 재학연한
제2절 전과
제3절 휴학·복학
제4절 자퇴·제적·학사경고·유급
제5절 학위취득의 유예
제6절 졸업 및 수료
제7절 학위의 종류와 수여

제1절

수업연한 및 재학연한

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 제48조, 제49조의2, 제50조의3, 제50조의4
  고등교육법 시행령 제4조, 제57조, 제57조의2, 제58조의5, 제58조의6
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 전문대학은 전문학사학위과정을 2년 이상 3년 이하로, 전문기술석사학위과정을 2년 이상으로 운영하며, 간호학과 등 의료인 양성과정과 의료기사 중 물리치료사 양성과정은 교육부장관의 지정을 받아 수업연한 4년의 학사학위과정으로 운영할 수 있음
  - 전문대학의 경쟁력을 높이고, 전문 직업 환경 및 다양한 산업인력 수요 변화에 탄력적으로 대응하기 위하여 전문학사학위 취득에 필요한 학점을 이수한 사람에게는 수업연한을 단축할 수 있도록 함

[고등교육법]

개정 전	개정 후
제50조의3(의료인 양성을 위한 과정의 수업연한 및 학위에 관한 특례) ① 제48조제1항에도 불구하고 「의료법」 제2조제1항에 따른 의료인을 양성하기 위하여 전문대학에 수업연한을 4년으로 하는 학과를 개설할 수 있다. 〈개정 2016. 3. 2.〉	**제50조의3(의료인·의료기사 양성을 위한 과정의 수업연한 및 학위에 관한 특례)** ① 제48조제1항에도 불구하고 「의료법」 제2조제1항에 따른 **의료인 및 「의료기사 등에 관한 법률」 제2조제1항에 따른 의료기사 중 물리치료사를** 양성하기 위하여 전문대학에 수업연한을 4년으로 하는 학과를 개설할 수 있다. 〈개정 2016. 3. 2., 2024. 12. 20.〉
②·③ (생 략)	②·③ (현행과 같음)
[제목개정 2016. 3. 2.]	[제목개정 2016. 3. 2., 2024. 12. 20.]

[고등교육법 시행령]

개정 전	개정 후
제57조의2(수업연한의 단축) 법 제48조제2항의 규정에 의하여 단축할 수 있는 전문대학의 수업연한은 동조 제1항의 규정에 의한 수업연한의 4분의 1 이내로 한다. [본조신설 2002. 12. 11.]	**제57조의2(수업연한의 단축) 법 제48조제2항에 따라 단축할 수 있는 전문대학의 수업연한은 다음 각 호의 구분에 따른다.** **1. 전문학사학위과정: 법 제48조제1항제1호에 따른 수업연한의 4분의 1 이내** **2. 전문기술석사학위과정: 법 제48조제1항제2호에 따른 수업연한의 2분의 1 이내** [전문개정 2025. 6. 2.]
제58조의5(의료인 양성과의 지정 등) ① 법 제50조의3 제2항에 따라 수업연한을 4년으로 하는 과정을 지정받으려는 전문대학의 장은 다음 각 호의 사항을 적은 운영계획서를 다음 학년도가 개시되는 날의 7개월 전까지 교육부장관에게 제출하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2024. 2. 20.〉 1. 개설 학과등 2. 모집인원 3. 교원·교사 확보 현황 4. 교육과정 운영계획 5. 운영성과에 대한 자체 평가 계획 ② 법 제50조의3제2항에서 "교육여건과 관련하여 대통령령으로 정하는 기준"은 별표 3과 같다. ※「의료법」 제2조제1항: 이 법에서 "의료인"이란 보건복지부장관의 면허를 받은 의사, 치과의사, 한의사, 조산사 및 간호사를 말한다. [본조신설 2011. 10. 17.]	**제58조의5(의료인 및 의료기사 중 물리치료사 양성과정의 지정 등)** ① 법 제50조의3제2항에 따라 수업연한을 4년으로 하는 과정을 지정받으려는 전문대학의 장은 다음 각 호의 사항을 적은 운영계획서를 다음 학년도가 개시되는 날의 7개월 전까지 교육부장관에게 제출하여야 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2024. 2. 20.〉 1. 개설 학과등 2. 모집인원 3. 교원·교사 확보 현황 4. 교육과정 운영계획 5. 운영성과에 대한 자체 평가 계획 ② 법 제50조의3제2항에서 "교육여건과 관련하여 대통령령으로 정하는 기준"은 별표 3과 같다. ※「의료법」 제2조제1항: 이 법에서 "의료인"이란 보건복지부장관의 면허를 받은 의사, 치과의사, 한의사, 조산사 및 간호사를 말한다. [본조신설 2011. 10. 17.] [제목개정 2025. 6. 2.]

Ⅱ 주요 내용

1. 개념

- 수업연한: 교육과정을 마치는 데 소요되는 최소 기간
- 재학연한: 대학에서 재학 상태로 학생 신분을 유지할 수 있는 최대 기간

2. 주요내용

- 전문대학의 학위과정은 전문학사학위과정, 학사학위 전공심화과정, 「고등교육법」 제50조의3에 따른 수업연한 4년의 학사학위과정 및 전문기술석사과정으로 구분하여 운영함
- 3년제 학과 설치 기준
  - 전년도 4월 1일 기준 전임교원확보율이 50% 이상이거나, 자체조정(전년도 3년제 학과 총 입학정원 범위 내에서 3년제 학과를 신설·통합하거나 입학정원을 조정하는 경우) 후 전임교원확보율이 전년도 확보율 이상일 것
  - 3년제 학과 설치로 학생 편제정원이 증가하지 않도록 예상되는 정원 증가수만큼 전년도 입학정원에서 감축하여야 함. 다만, 수도권 외 대학이 편제정원 완성연도까지 「대학설립·운영 규정」 제2조의3에 따른 기준을 충족하는 경우에는 예외로 함
  - 「고등교육법 시행령」 제57조제1항에 따른 3년제 학과는 전년도 4월 1일 기준 전임교원확보율 50% 이상 및 편제정원 증가 방지 기준을 적용할 것
- 수업연한 4년의 학사학위과정 지정 기준
  - 「고등교육법」 제50조의3에 따른 의료인 또는 의료기사 중 물리치료사 양성을 위한 과정일 것
  - 대학 전체 기준으로 전임교원확보율 50% 이상, 교사확보율 100% 이상을 충족할 것
  - 모집단위 기준으로 전임교원확보율 60% 이상, 교원확보율 100% 이상을 충족할 것
- 전문기술석사과정 설치·운영 인가 기준
  - 수업연한은 2년 이상일 것
  - 해당 기술 분야의 전문성이 있는 교원 5명 이상을 확보할 것
  - 전문학사학위과정 입학정원과의 1:1 상호조정 기준에 따라 학생정원을 정할 것
- 학과 및 학위과정 개편 시 유의사항
  - 관계 법령, 지정·인가 기준 및 해당 학년도 기본계획을 확인하여 추진하여야 함
  - 학위과정별 수업연한, 학위수여 요건, 입학자격 및 정원관리 기준을 명확히 구분하여야 함

제 2 절

전과

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 시행령 제4조, 제29조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 전과제도는 관련 법령과 학칙에 따라 학생이 입학 후 적성과 희망에 따라 학부(과)·전공을 변경하여 교육받을 수 있도록 기회를 부여함

Ⅱ 주요 내용

1. 개념

- 학생이 재학 중 소속 모집단위(학부·학과·전공)를 다른 모집단위로 변경하는 것

2. 주요내용

- 전과의 시기, 범위, 요건 등은 전과 대상 모집단위 간 관련성 및 교과목 이수 가능성 등을 고려하여 학칙으로 정하여 운영함
- 전과는 전체 입학정원 범위에서 운영하되, 다음 모집단위로 전과하는 경우에는 관계 법령 및 자격 기준에 따른 정원 기준을 준수하여야 함
  - 교원의 양성과 관련되는 모집단위: 입학정원의 100분의 20을 초과할 수 없음
  - 의료인, 의료기사, 약사 및 한약사, 수의사와 관련되는 모집단위: 입학정원 범위 내
- 산업체 위탁교육생의 전과 등 학적 변동은 학칙 및 산업체 위탁교육 시행계획에 따라 처리하여야 함

- 대학은 학칙에 따라 전과제도를 합리적으로 운영·관리하여야 하며, 신입생 충원 등을 위한 편법적 전과 운영을 금지함

Ⅲ 감사사례

사례 1. △△대학교는 학칙에서 전과에 관한 사항을 하위규정으로 위임하는 근거를 마련하지 않음

사례 2. △△대학교는 전과 허가 없이 학생 11명에게 전과 예정 학과의 전공 교과목을 먼저 수강하게 한 후 다음 학기에 전과 처리함(2019년 감사: 경고 5명, 관련 규정에 따라 전과업무 처리)

사례 3. △△대학교는 전과 시기, 동일계열 전과, 등록기간 내 전과원서 제출 및 총장 허가 등 학칙·학사내규상 전과 절차를 준수하여야 함에도, 전과 대상자 33명에 대하여 총장 허가 없이 전과를 허용하면서 전과 등록기간 경과, 등록일 미확인, 학과장 의견서 등 구비서류 누락, 동일계열이 아닌 전과를 허용함(2020년 감사: 경징계 1명, 경고 21명)

사례 4. △△대학교는 학칙에 따라 합리적으로 전과제도를 운영·관리하고 신입생 충원을 위한 편법적 전과를 금지하여야 함에도, 당초 지원학과에 탈락한 학생 28명에게 다른 학과로 입학하게 한 뒤 당초 지원학과의 전공 교과목을 미리 수강하게 하고 다음 학기에 전과를 허가하는 방식으로 전과제도를 편법 운영함(2021년 감사: 경징계 2명, 경고 24명)

사례 5. △△대학교는 전과 지원자격으로 등록 학기 및 취득 학점 기준을 정하고 있음에도, 전과 기준을 충족하지 않아 전과 대상자에 포함되지 않는 학생 19명에 대하여 전과를 허가함(2022년 감사: 기관주의)

사례 6. △△대학교는 3년제 학과에서 2년제 학과로의 전과 또는 4년제 학과에서 3·2년제 학과로의 전과는 원칙적으로 불허하되, □□위원회 심의를 거쳐 총장이 승인한 경우에만 허용하고, 직전 학기 평균평점 1.2 미만자는 전과를 불허하여야 함에도, 전과 신청자 3명에 대하여 □□위원회 심의를 거치지 않거나 전과 불허 대상임에도 전과를 승인함(2022년 감사: 기관주의)

사례 7. △△대학교는 이미 2학년 1학기를 이수하여 학칙상 전과 가능 시기를 지난 학생을 종전 심의에서는 전과 대상이 아니라는 사유로 불합격 처리하고도, 학생의 학적 상태나 학칙이 변경되지 않은 상황에서 다음 학기에는 학칙 해석을 달리하여 전과를 승인함(2024년 감사: 경고 3명, 주의 6명, 통보(인사자료) 1명)

Ⅳ 질의응답

Q.1 3년제 학과 학생이 2년제 학과로 전과가 가능한가요?

A ☞ 3년제 학과에서 2년제 학과로의 전과는 대학이 정한 시기, 범위, 요건, 학점인정 등을 규정하여 시행할 경우 가능함

Q.2 3년제 학과가 복학 시점에 폐과가 되었을 경우 2년제 학과로 전과가 가능한가요?

A ☞ '폐과에 대한 경과조치'를 두고, 휴학 당시의 3년제 학과의 졸업요건이 충족될 수 있도록 조치해야 하며, 학생이 2년제 학과로 전과를 원할 경우 관련 전과 규정에 따라 가능함

Q.3 야간과정 학생이 복학을 했는데 자신이 속해 있던 학과가 통폐합으로 인하여 폐과되었고, 통합된 학과는 야간과정이 운영되지 않습니다. 폐과 야간과정에서 통합된 학과 주간과정으로 전과가 가능한가요?

A ☞ 폐과된 야간과정 휴학생의 복학은 '폐과에 따른 휴학자 처리에 대한 경과조치'를 두어 시행 가능함

Q.4 학사학위 전공심화과정 학생의 전과는 가능한가요?

A ☞ 학사학위 전공심화과정은 '전공'과 관련한 각종 요건(전문학사학위과정 전공의 관련성, 재직 분야의 전공 관련성)이 충족되어야만 입학이 허용되는 직무심화교육과정이므로, 제도의 취지에 비추어 볼 때 전과는 불가능함. 다만, 전공심화과정의 폐지로 인해 복학이 불가능한 경우에는 학생을 보호하기 위해 전공심화과정 운영위원회의 심의에 따라 다른 관련 전공심화과정으로의 전과가 가능함

Q.5 전문대학에서 수업연한이 2년 이상 3년 이하인 전문학사학위과정 학생이, 해당 전문대학의 「고등교육법」 제50조의3에 따른 수업연한 4년의 학사학위과정으로 전과가 가능한가요?

A ☞ 전문학사학위과정에서 「고등교육법」 제50조의3에 따른 수업연한 4년의 학사학위과정으로 전과하는 것은 동일 학위과정 내 모집단위 이동이 아닌 다른 학위과정으로의 변경에 해당하므로 불가함
※ 법제처 법령해석(안건번호 21-0177, 회신일자 2021.6.8.) 참고

Q.6 교원양성·간호·보건계열 이외 학과의 전과 인원 제한이 있나요?

A ☞ 「고등교육법 시행령」 제29조제3항, 제5항에 따라 학칙으로 정하면 됨

Q.7 3년제 학과의 2학년 학생이 2년제 신설 학과(1학년만 재학 중)의 2학년으로 전과가 가능할까요?

A ☞ 신설 학과의 2학년 재학생이 없으므로 전과 불가능함

Q.8 전과 시 횟수 제한이 있나요?

A ☞ 현행법상 전과의 횟수는 제약이 없으므로 학칙으로 정하면 됨

Q.9 교원양성 관련 모집단위로 전과하는 경우, 입학정원의 20% 범위는 어떻게 적용하나요?

A ☞「고등교육법 시행령」제29조제3항 단서에 따라 교원양성 관련 모집단위로 전과하는 인원은 해당 모집단위 입학정원의 20%를 초과할 수 없음. 아울러 2021년 교육부 질의회신 사례집 및 2026년 교원자격검정 실무편람을 참고하여 모집단위별 입학정원에 결원이 발생한 경우 정원 내·외 충원 가능 여부를 검토하되, 구체적인 적용 및 운영에 대해서는 소관 부처 또는 법령해석기관의 확인을 거칠 필요가 있음

Q.10 자유전공 주간으로 입학한 학생이 야간 개설 학과를 선택할 수 있나요?

A ☞ 자유전공이라고 하더라도 주간으로 입학한 학생이 야간 개설 학과를 선택하는 것은 전과에 해당되므로 자유전공, 전과 관련 사항은 대학의 학칙 등에 따라 처리해야 하며, 최종 가능 여부는 대학에서 검토·판단이 필요함

제 3 절

휴학·복학

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 제23조의4
  고등교육법 시행령 제4조
  병역법 제73조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 휴학·복학을 대학 학칙에 둘 수 있도록 법적 근거 마련함

Ⅱ 주요 내용

1. 개념

- 휴학: 입대, 질병, 임신, 출산, 육아, 가사 등 학칙에서 정한 사유로 대학의 장의 허가를 받아 학적을 유지하되 일정 기간 수업을 받지 않는 것
- 복학: 휴학 사유가 해소되거나 휴학 기간이 만료된 사람이 정원에 관계없이 다시 등록하여 학업을 계속하는 것
  ※ 복학은 학칙에서 정한 복학 허용 마감일 또는 결석 허용 한계일까지 가능함

2. 주요내용

- 대학은 학기 개시 전 또는 대학의 장이 따로 정하는 미등록 휴학 기간에 휴학하려는 사람에게 등록금을 징수하지 않아야 함(「대학 등록금에 관한 규칙」 제4조제5항)
- 휴학 기간 종료 전 휴학 사유가 해소된 경우에는 학칙에서 정하는 절차에 따라 복학할 수 있음

- 학과 폐지 또는 학제 변경이 있는 경우에는 학칙에 경과조치 등을 두어 복학 시 학생에게 불이익이 없도록 하여야 함

유의사항

☞ 군 전역예정자가 학기 개시일 이후 또는 복학 허용 마감일 이후 전역하는 경우라도, 소속 부대장의 휴가 또는 수강 허가 등으로 출석이 가능하고 최소 출석일수를 확보할 수 있으면 관련 증빙서류를 확인한 후 학칙에 따라 복학을 허용할 수 있음

☞ 일반휴학 중 군 복무 등으로 입대한 후 관련 증빙서류를 제출하지 않아 제적된 사람이 복적을 희망하는 경우에는 병적확인서 등 증빙서류를 확인하여 제적을 입대휴학으로 소급 적용할 수 있음

☞ 같은 학기에 휴학원을 제출한 학생이 복학 허용 마감일(결석 허용 한계일) 전 휴학 취소를 원하는 경우에는 사유서 등을 제출받은 후 학칙에 따라 허용할 수 있음

☞ 외국인 유학생의 휴·복학 등 학적 변동은 학칙에 따라 처리하되, 체류자격 관리 및 출입국 신고 등 관계 지침을 함께 확인하여야 함

3. 운영사례

가. 창업휴학

- 창업휴학제도는 창업으로 인한 학업의 단절을 막기 위하여, 창업이 휴학 사유로 인정되는 경우 대학이 자율적으로 정한 기간 내에서 연속으로 휴학할 수 있는 제도임
- 창업휴학의 대상은 전공 또는 복수전공 등과 관련된 분야로 한정할 수 있으나, 대학의 판단에 따라 전공과 무관한 창업까지 인정할 수 있음
- 창업휴학의 최대 허용기간은 대학이 자율적으로 정할 수 있으며, 일반휴학 기간과 연계하거나 별도의 기간으로 운영할 수 있음
- 창업휴학 승인에 필요한 구체적 조건과 구비서류는 대학이 자율적으로 정하되, 창업 활성화를 위해 절차와 구비서류를 간소화할 수 있음
- 창업휴학 신청자격은 창업 교과목 이수, 창업동아리 활동, 사업자등록을 한 대표자·공동대표자 또는 법인의 등기이사 여부 등을 고려하여 정할 수 있음

【출처: 2026 대학 창업 운영가이드(2026. 4. 6.)】

나. 사회복무요원 복학신청 시 복학 가능 여부 확인 철저

- 관련근거
  - 「병역법」 제33조(사회복무요원의 연장복무 등), 제73조(복학보장 및 군복무 중 학점 취득 인정)

- 「병역법 시행령」 제65조의6(임무수행 태만 등의 범위)
- 「사회복무요원 복무관리 규정」 제21조제4항(연가)

● 병무청 협조 사항

- 대학 등 복학 신청용으로 제출받은 사회복무요원 복무확인서에 기재된 연가 기간을 반드시 확인

  ※ 연가 기간 미기재 시 해당 복무기관에서 재발급 받도록 조치

- 연가 기간과 복학 가능한 최종 일자(수업일수 1/4선 등)를 확인하여 대학의 학칙에 따라 복학 가능 여부 결정

Ⅲ 감사사례

사례 1. △△대학교는 창업휴학 운영 시 □□위원회를 설치하고, 전공 관련성, 창업 시점, 현장 점검 여부 등을 확인한 후 창업휴학을 승인하여야 함에도, 창업휴학 59건을 위원회 승인과 현장점검 없이 허용하였고, 이 중 47건은 전공과 무관한 창업이었으며, 3건은 창업 후 1개월이 지나지 않았음에도 창업휴학을 승인함(2020년 감사: 기관경고)

사례 2. △△대학교는 창업휴학에 대한 세부 허용기준을 대학 자체 규정에 마련하고 □□위원회를 설치하여 관련 요건 검토 및 현장 점검 후 창업휴학을 승인하여야 함에도, 관련 기준과 위원회를 마련하지 않은 채 창업휴학 신청 학생 6명에 대해 요건 검토와 현장점검 없이 창업휴학으로 처리함(2022년 감사: 기관경고, 창업휴학 근거 규정을 마련하고 관련 지침에 맞게 창업휴학 제도 운영)

사례 3. △△대학교는 휴학원을 제출한 학생을 학칙에 따라 휴학 처리하고 재학생 충원율 등 학생현황을 정확히 공시하여야 함에도, 휴학원을 제출한 학생 278명을 정당한 사유 없이 재학생 충원율 산정 기준일 이후 휴학 처리하고, 해당 학생을 재학생 충원율 정보 공시에 포함·공시함(2022년 감사: 경고 4명)

Ⅳ 질의응답

Q.1 등록 후 일반휴학을 할 경우 등록금을 반환받을 수 있나요?

A ☞ 「대학 등록금에 관한 규칙」 제6조제2항제5호에 따라 등록 후 휴학자의 경우 등록금 반환이 가능하나, 대학 학칙이 정한 바에 따라 등록금을 이월할 수도 있음

Q.2 질병 휴학의 경우 진단서를 첨부할 때 한의원 진단서도 가능한가요?

A ☞ 대학의 학칙에 명시된 경우에는 가능함

Q.3 복무기간이 6개월 남은 휴학생으로 복학 기간 안에 복학이 불가능합니다. 군 제대 후에 복학을 하게 되면 1년 이상 공백이 생기는 데 복학을 할 수 있는 방법은 없나요?

A ☞ 군 복무 중 복학생인 경우 소속 부대장의 휴가 또는 수강 허가 등으로 사실상 수업일수 1/4선 이전부터 출석이 가능하며, 학점 취득을 위한 최소 출석일수를 확보할 수 있는 경우에는 전역예정증명서, 교육허가증명서, 휴가증 등의 증명서류를 제출하는 경우 허용할 수 있음

Q.4 산업기능요원으로 근무 중 전문대학에 입학했는데, 산업체 특례병으로서 군 입대 휴학이 가능한지요?

A ☞ 산업체 특례병인 경우 일반 입학자에 준하여 입대휴학으로 처리가 가능함
※ 관련근거: 「병역법 시행규칙」 제48조 및 서식 62호 전문연구요원·산업기능요원 편입 등 신청서
※ 입대휴학 시 제출서류: 휴학원서, 병적증명서, 산업체복무확인서, 재직증명서, 병역특례업체 지정선정서(인터넷 조회 가능)

Q.5 군 위탁교육생 및 산업체 위탁교육생도 휴학이 가능한지요?

A ☞ 군 위탁교육생 및 산업체 위탁교육생의 휴학은 학칙에 따라 운영하되, 해당 위탁교육 시행계획 및 계약·재직요건 등을 함께 확인하여 처리하여야 함

Q.6 야간 학과로 입학한 학생이 입대휴학 후 복학하려고 할 경우 야간 학과가 폐지되어 주간으로의 복학을 권유하였으나, 직장 등의 사정으로 야간 학과로 전과하려고 희망합니다. 동일 계열 유사학과의 야간 학과가 개설되지 않았을 경우 다른 계열 또는 계열 구분 없이 학생의 희망에 따라 전과가 가능한가요?

A ☞ 대학의 학칙, 전과 규정 등에 따라 가능함

Q.7 수업연한(2년, 3년, 4년)에 상관없이 휴학기간을 자율적으로 운영할 수 있나요? 또한 휴학기간을 재학연한의 2배 이내로 규정하고 있는 경우, 재입학한 사람이 재입학 이전에 이미 4년(2년제)을 사용했다면 더 이상 휴학을 할 수 없나요?

A ☞ 휴학기간은 통상 학칙에 재학연한의 제한이 없는 경우 별도로 휴학 횟수를 제한하지 않는 것이 타당하며, 그 판단 여부는 대학의 학칙 등 관련 규정을 참고하여 대학의 장이 결정하면 됨

Q.8 당초 입대휴학원서를 제출하고 군 복무 중인 학생이 장·단기 하사관을 지원하였을 경우, 의무복무기간 경과 후 학적처리 방법은?

A ☞ 군 복무 중 복무 기간이 연장되었을 경우 대학에 관련 사실을 통보하여야 함. 그러나 별도의 통보가 없었더라도 군 복무 중 또는 전역 후 군 복무기간 연장을 확인할 수 있는 서류를 첨부하는 경우 군 복무에 따른 휴학기간의 연장으로 인정 가능함. 다만, 휴학기간 종료 후 복학에 대한 의사가 확인되지 않아 미복학 제적 처리한 경우에는 불가능할 수 있으니 유의할 필요가 있음

Q.9 6개월 휴학이 가능한가요?

A ☞ 대학의 학칙 범위 안에서 운영이 가능함

Q.10 폐과된 학과의 학생이 복학 시 교육과정이 유사한 학과로만 복학이 가능한지? 아니면 학생이 복학할 학과를 선택할 수 있는지? 전과로 처리해야 되는지?

A ☞ 학과가 폐지된 경우 학칙에 복학에 관한 경과조치를 두어 학업을 마칠 수 있도록 하여야 하며, 경과조치 이후 복학자는 대학 규정에 따라 가능함

Q.11 3년제 학과의 수업연한이 2년제로 변경된 경우 종전 3년제 학과 휴학생들의 학적 처리 방법은?

A ☞ 「전문대학 3년제 학과 설치 기준에 관한 고시」에 따라 3년제 학과가 다시 2년제 학과로 변경된 경우 3년제 학생들을 위한 별도의 교육과정을 운영하기 어려운 점이 있으나 학칙에 수업연한에 따른 경과조치를 명시하여 3년 수업연한을 적용하도록 함

Q.12 입학예정자가 입학일 전에 입대를 해야 할 경우 학기 개시일에 입대휴학처리가 가능한지요?

A ☞ 입학예정자의 입학 전 군휴학 처리 가능 여부는 해당 대학의 학칙 및 학적 부여 시점에 따라 달라질 수 있음. 대학이 학기 개시일 기준으로 학적을 부여하는 경우에는 학적이 부여된 이후 입영통지서 등 증빙서류를 제출받아 군휴학 절차를 진행할 수 있음

Q.13 2학기 복학예정자가 계절학기 과목 수강관계로 하계 계절학기 때 복학이 가능한지요?

A ☞ 대학의 학칙에 명시된 경우에는 가능함

제 4 절

자퇴·제적·학사경고·유급

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 시행령 제4조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 자퇴·제적·학사경고·유급을 대학 학칙에 둘 수 있도록 법적 근거 마련함

Ⅱ 주요 내용

1. 개념

- 자퇴: 학생이 본인의 의사에 따라 자퇴원을 제출하고 학적을 상실하는 것
- 제적: 학칙에서 정한 사유에 따라 학교가 학생의 학적을 상실시키는 것
- 유급: 재학 중 학칙에서 정한 기준을 충족하지 못한 사람에게 1개 학기 또는 1년 단위로 다시 이수하도록 하는 것
- 학사경고: 성적 평가 결과가 학칙에서 정한 기준에 미달한 사람에게 경고하는 것

2. 주요내용

- 자퇴, 제적, 유급 및 학사경고의 사유와 절차는 학칙 또는 관련 규정에 명확히 두어야 함
- 미등록, 미복학 등 제적 사유가 발생한 경우에는 사전 안내, 통보 등 학칙에서 정한 절차에 따라 처리하여야 함
- 자퇴원 제출, 제적 사유 발생 등 학적 변동 사유가 발생한 경우 정당한 사유 없이 처리를 지연하거나 재학생 충원율 산정 등을 위해 편법적으로 운영하지 않아야 함

- 학사경고자에 대해서는 학칙 또는 관련 규정에 따라 상담, 학업지원 등 사후 관리 절차를 이행하여야 함
- 유급 관련 사항은 학칙 또는 관련 규정에 따라 처리하고, 필요한 학업지원을 통해 학생의 학습권을 보호하여야 함
- 산업체 위탁교육생은 학칙 및 산업체 위탁교육 시행계획에 따라 학적을 관리하되, 재직 여부와 퇴직 후 학업 유지 가능 요건을 확인하여야 함
- 외국인 유학생의 자퇴, 제적, 미등록, 미복학, 소재불명 등 학적 변동은 학칙에 따라 처리하되, 체류자격 관리 및 출입국 신고 등 관계 지침을 함께 확인하여야 함

Ⅲ 감사사례

사례 1. △△대학교는 학사경고자에 대해 특별상담 및 추가 특별상담을 실시하고 결과를 보고하여야 함에도, 학사경고를 받은 학생 134명에 대해 특별상담 또는 추가 특별상담을 실시하지 않음(2019년 감사: 기관경고, 관련 규정에 따라 학사 경고자 특별상담이 이루어지도록 개선방안 마련 및 시행)

사례 2. △△대학교는 학칙상 이중학적을 제적 사유로 정하고 있음에도, 편입학생의 이중학적을 확인하지 않아 해당 학생이 석사과정과 학사과정에 동시에 등록하도록 관리함(2021년 감사: 주의 1명, 편입생에 대한 이중학적 확인)

사례 3. △△대학교는 등록금 징수기일을 총장이 정하고, 등록기간 내 등록하지 않은 학생은 학칙에 따라 제적 처리하여 재학생 충원율을 정확히 공시하여야 함에도, 미등록 학생 180명에 대해 보호자 연서 없이 등록금연기신청서를 대리 작성한 후 재학생 충원율 산정 기준일 이후 일괄 제적 처리하고, 해당 학생을 재학생 충원율 정보공시에 포함·공시함(2021년 감사: 경징계 3명, 경고 45명, 관련 규정에 따라 조치)

사례 4. △△대학교는 자퇴원을 제출한 학생을 학칙에 따라 처리하여야 함에도, 자퇴원 제출자 17명에 대해 재학생 충원율 산정 기준일 이후 제적 처리하고, 재학생 충원율 정보공시에 포함·공시함(2021년 감사: 경징계 4명)

사례 5. △△대학교는 학칙상 일반휴학이 통산 6학기 및 연속 4학기를 초과할 수 없고, 휴학기간 종료 후 정당한 사유 없이 복학하지 않은 자는 제적하도록 정하고 있음에도, 정당한 사유 없이 6학기를 초과하여 휴학한 학생 31명에 대해 제적하지 않고 장기휴학을 승인하다가 해당 학생들이 자퇴를 신청한 시점에 부적정하게 제적 처리함(2021년 감사: 경고 6명, 주의 6명, 관련 규정에 따라 조치)

사례 6. △△대학교는 학칙상 미등록자 및 휴학기간 만료 후 정당한 사유 없이 복학하지 않은 자를 제적할 수 있도록 정하고 있음에도, 고등교육법상 직권휴학 사유에 해당하지 않는 학생까지 직권휴학 처리할 수 있도록 학칙을 운영하면서, 미등록·미복학 제적대상자 1,839명에게 제적 예정통지서를 발송하고도 제적하지 않고 직권휴학 처리함(2022년 감사: 기관경고, 「고등교육법」 제23조의4와 부합하지 않는 학칙 개정)

Ⅳ 질의응답

Q.1 유급 통보를 받았는데 점수가 나온 교과목은 성적으로 인정되는지요?

A ☞ 유급된 해당 학년도의 취득성적은 무효가 되지만 대학의 학칙에서 인정기준을 정하여 인정 가능

Q.2 미등록 제적 대상자가 등록을 연기하다가 학칙에서 정한 성적 인정 수업일수를 초과한 경우 제적 처리하였습니다. 이 학생의 성적인정 방법에 대하여 구체적인 처리 방법과 특히, 졸업 대상자의 경우 어떻게 처리해야 하는지요?

A ☞ 미등록 제적된 경우에는 성적이 인정되지 않으며, 졸업 대상자도 동일함.
※ 등록연기 기한을 학칙에서 정한 성적인정 수업일수까지 연장해 줄 경우 다툼의 우려가 있으므로 관련 분쟁을 방지하기 위해 등록 연기 기한은 개강일부터 최대 4주 이내 제한하는 것이 바람직함

Q.3 등록금 미납자에 대한 처리 방법은?

A ☞ 제적에 관한 사항은 「고등교육법 시행령」 제4조(학칙)제1항제3호에 따라 학칙에 반드시 명시하여야 하며, 등록금 미납자에 대한 제적 처리 방법은 학칙 등에서 정한 절차와 방법에 따라 운영할 수 있음. 일반적으로 수업일수 4분의 1까지 미납한 경우 제적 처리하고 있음(미등록 제적 처리 시 사전에 그 내용을 학생 및 학부모에게 통보하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 할 것임)

Q.4 등록금 납부 연기 신청으로 등록금의 일부 금액을 분할 납부하고, 잔여 금액에 대하여 그 기한을 연기하였으나 납부 마감일까지 등록을 마치지 않았을 경우 미등록 제적 처리 대상에 포함되는지요? 분할 납부한 등록금의 처리 방법은 어떻게 되는지요?

A ☞ 학칙이 정하는 범위 안에서 학적 변동 처리하여야 하며, 제적 시 이미 납부한 분할 등록금은 반환하지 않으나, 자퇴 시에는 등록금 반환 기준에 따라 반환함. 다만, 「대학 등록금에 관한 규칙」 제7조 제2항에 따라 퇴학처분을 당한 사람의 등록금 미납액은 징수하지 않음

제 5 절

학위취득의 유예

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 제23조의5
  고등교육법 시행령 제15조의2
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 졸업요건을 갖추고도 졸업을 유예하려는 학생을 위하여 학칙에 둘 수 있도록 법적 근거 마련

Ⅱ 주요 내용

1. 개념

- 학칙으로 정한 학위취득에 필요한 모든 과정을 마친 학생이 본인의 신청에 따라 학위취득을 일정 기간 유예하는 것

2. 주요내용

- 학칙으로 정한 학위취득에 필요한 모든 과정을 마친 학생은 학칙에 따라 학위취득 유예를 신청할 수 있음
- 학위취득을 유예한 학생에게 학점 이수 등 수강을 의무화해서는 안 됨
- 학위취득 유예기간은 학칙으로 정한 재학연한에서 해당 학생이 등록하여 재학한 기간을 뺀 기간을 초과할 수 없음
- 학위취득을 유예한 학생은 대학정보공시 등에서 재학생으로 보지 않음
- 학위취득 유예기간, 신청 절차, 가능 횟수 등 세부사항은 대학의 학칙 또는 관련 규정에 따름

- 유예 중 학교 시설 이용, 추가 수강 신청, 등록금 또는 이용료 부과, 증명서 발급 등은 학칙 및 관련 규정에 따라 달리 운영될 수 있음

Ⅲ 감사사례

사례 1. △△대학교는 학칙시행세칙상 수업연한 경과자가 졸업에 필요한 학점을 취득하지 못해 4~6학점을 수강등록하는 경우 해당 학기 등록금의 3분의 1을 징수하도록 정하고 있음에도, 총장이 정한 등록금 감면사유가 없는 졸업유예 학생 20명에 대해 등록금을 감면함 (2021년 감사: 기관경고)

Ⅳ 질의응답

Q.1 학위취득 유예 학생에게 등록금 또는 이용료를 부과할 수 있나요?

A ☞ 학위취득을 유예한 학생에게 학점 이수 등 수강을 의무화할 수는 없음. 다만, 시설 이용 또는 추가 수강 신청이 있는 경우에는 학칙, 등록금 관련 규정 및 관련 절차에 따라 등록금 또는 이용료 부과 여부를 정할 수 있음.

Q.2 유아교육과 학생도 학위취득 유예제도를 적용할 수 있나요?

A ☞ 유아교육과 학생에 대한 학위취득 유예제도 적용 여부는 대학의 학칙에 따라 정할 수 있음. 다만, 교원자격 무시험검정, 자격증 발급 및 학위수여 시점 등과 관련되는 사항은 교원자격 관련 기준과 대학의 학사일정을 함께 고려하여 세부 운영 기준을 마련하여야 함

제 6 절

졸업 및 수료

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 제50조, 제50조의3, 제50조의4
  고등교육법 시행령 제4조
  외국인 유학생 및 어학연수생 표준업무처리요령
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 졸업·수료에 필요한 요건과 절차를 학칙으로 정하도록 하여, 요건을 충족한 사람에게 졸업 또는 수료를 인정하고 학위를 수여함

[고등교육법]

개정 전	개정 후
제50조의3(의료인 양성을 위한 과정의 수업연한 및 학위에 관한 특례) ④ 제50조제1항에도 불구하고 제1항의 학과에서 학칙으로 정하는 4년의 과정을 이수한 사람에 대하여는 학사학위를 수여한다. 〈개정 2016. 3. 2.〉 [본조신설 2011. 5. 19.] [제목개정 2016. 3. 2.]	**제50조의3(의료인·의료기사 양성을 위한 과정의 수업연한 및 학위에 관한 특례)** ④ 제50조제1항에도 불구하고 제1항의 학과에서 학칙으로 정하는 4년의 과정을 이수한 사람에 대하여는 학사학위를 수여한다. 〈개정 2016. 3. 2.〉 [본조신설 2011. 5. 19.] [제목개정 2016. 3. 2., 2024. 12. 20.]

[고등교육법 시행령]

개정 전	개정 후
제58조의5(의료인 양성과의 지정 등) ③ 법 제50조의3제5항에 따른 학사학위의 종류 및 수여에 관하여는 학칙으로 정한다. [본조신설 2011. 10. 17.]	**제58조의5(의료인 및 의료기사 중 물리치료사 양성과정의 지정 등)** ③ 법 제50조의3제5항에 따른 학사학위의 종류 및 수여에 관하여는 학칙으로 정한다. [본조신설 2011. 10. 17.] [제목개정 2025. 6. 2.]

외국인 유학생 및 어학연수생 표준업무처리요령

[제정 2008. 5.(2008. 7. 1. 시행), 개정 2026. 3. 27.]

☞ 전문대학, 전문학사 학위과정

- 한국어능력시험(TOPIK, TOPIK IBT) : 2급 이상 입학*, 졸업 전까지 3급** 이상 취득
  * 동일 대학의 국내 어학연수기관에서 한국어연수 1년 이상 이수(수료) 후, TOPIK 2급 수준의 학교평가를 통과한 경우에도 인정 가능하며, 졸업 전까지 TOPIK 3급 이상을 취득할 수 있도록 지원(이수(수료)과정에 TOPIK 2급 수준의 학교평가가 포함된 경우는 별도 평가 생략 가능)
  ** TOPIK 3급을 취득하지 못한 유학생 중 일정 기준을 충족(TOPIK 3급 필요점수의 90% 이상 점수를 획득하고, 평가 시점까지 전 학년 출석 90% 이상 및 평균학점 C 이상을 충족)하는 경우에는 대학에서 자체적으로 판단하여 필요시 인정
- 영어능력시험: TOEFL iBT 3.5, IELTS 5.5, CEFR B2, NEW TEPS 202점 또는 그에 상응하는 점수의 국가공인민간영어능력평가시험을 기준으로 하며, 해당 기준으로 입학한 경우 별도의 한국어능력 졸업기준을 두지 않음
  ※ TOEFL iBT는 2026년 1월 20일까지 응시한 경우 59점 이상을 적용하고, 2026년 1월 21일부터 응시한 경우 3.5점 이상을 기준으로 함

Ⅱ 주요 내용

1. 개념

- 졸업: 대학이 정하는 전 과정을 이수하고 학칙에서 정한 졸업기준을 충족하여 학위를 수여받는 것
- 수료: 학칙에서 정한 일정 과정 또는 학점을 이수하였으나 졸업요건을 충족하지 못한 경우 수료로 인정되는 것

2. 주요내용

- 졸업 및 수료에 필요한 학점과 기준은 학칙에 명시하여야 함
- 학점 미달 등 특별한 사유가 있는 경우에는 대학별 학칙에 따라 후기 졸업을 할 수 있음
- 전공 및 학과의 다양화·특성화를 위하여 1995학년도부터 졸업기준 학점은 법령에서 정하지 않고 대학의 학칙으로 정하도록 위임되어 있음
- 「외국인 유학생 및 어학연수생 표준업무처리요령」 적용 대상 외국인 유학생 중 한국어능력

기준을 적용받는 학생은 졸업 전까지 해당 기준을 충족하여야 하며, 전문학사 학위과정의 경우 TOPIK 또는 TOPIK IBT 3급 이상 취득을 원칙으로 하되, 같은 요령에서 정한 예외 인정 기준을 적용할 수 있음

졸업기준 학점 변천 과정(교육법 시행령)

개정일시	4년제 대학	전문대학
1972. 8. 26.	매학년 40학점	-
1974. 8. 14.	160학점	-
1978. 9. 13.	〃	80학점, 2학년 초과는 학칙으로 정함
1981. 2. 20.	140학점	〃
1995. 2. 28.	학칙으로 정하도록 위임	좌동

Ⅲ 감사사례

사례 1. △△대학교는 학칙상 졸업학점이 충족된 자에게 학위를 수여하고, 학점미달 등 특별한 사유가 있을 때에는 소정의 학점을 취득한 후 후기 졸업할 수 있도록 정하고 있음에도, 졸업학점 미달자 31명의 학점을 임의로 정정하여 학위를 부여함(2019년 감사: 기관경고, 중징계 5명, 경고 49명, 부적정하게 학점을 부여한 학생에 대해 학점 취소)

사례 2. △△대학교는 졸업요건상 졸업이수학점 이상의 학점을 취득하고 필수이수지정과목을 포함한 소정의 교양 및 전공학점을 모두 이수해야 함에도, 졸업사정 업무에서 선택교양·학부선택 과목 등을 전공기초실기 필수이수 지정 과목으로 대체 인정하고, 이를 근거로 필수이수지정과목을 이수하지 않은 학생 27명을 졸업자로 확정함(2019년 감사: 경고 3명, 중징계 4명, 필수 이수지정 과목 미이수 학생은 관련 규정에 따라 처리)

사례 3. △△대학교는 졸업종합시험에 관해 대학별 종합시험관리위원회를 구성하여 시험 실시계획, 시험교과목, 출제범위·방법, 채점방법 및 합격자 사정 등을 심의하도록 정하고 있음에도, 해당 위원회를 구성하지 않고 3,072명을 대상으로 졸업종합시험을 실시하여 2,626명을 합격 처리함(2020년 감사: 기관경고)

사례 4. △△대학교는 외국어 졸업인증 기준 충족 여부를 심사할 때 외국어 성적표의 유효기간을 제출일부터 2년 이내로 정하고 있음에도, 유효기간이 지난 외국어 성적표를 제출한 학생 94명을 외국어 졸업인증 기준 충족자로 심사·처리함(2020년 감사: 경고 2명, 관련 규정 준수)

사례 5. △△대학교는 대학원 학사운영규정상 학위청구자격 시험으로 종합시험을 시행하고, 동일문제 중복출제 사례가 발생하지 않도록 안내하였음에도, 교원 37명이 대학원 졸업 종합시험을 출제하면서 기존에 출제한 동일 문제를 학기 또는 학년을 달리하여 중복 출제함(2021년 감사: 주의 37명, 동일문제를 반복 출제하지 않도록 관리감독 철저)

Ⅳ 질의응답

Q.1 재학 중 학생이 불의의 사고로 사망 시 제적일을 어떻게 정해야 하는지요?

A ☞ 제적일자는 신청일 기준으로 처리하여야 하나, 등록금 반환에 관한 사항은 대학별 학칙에 따라 사망일자 기준으로 반환할 수 있음

Q.2 휴학 후 복학하려고 하니 입학 당시 학과가 변경 또는 폐과되었다면 졸업할 때 졸업 학과를 어떤 학과로 해야 하나요?
예) 2012년 환경정보시스템과 입학
2013년 8월 입대휴학
2014년 환경정보시스템과 → 환경생명과로 학과명 변경
2015년 환경생명과 신입생 모집 없음(폐과)
2016년 2학년 2학기 환경생명과로 복학해야 하나 학과가 폐과됨
이때 다행히 유사한 학과로 전과를 하면 전공학점이 모두 인정되어서 전과한 학과로 졸업이 되겠지만, 유사한 학과가 없는 경우에는 2학년 2학기 한 학기를 전과한 학과에서 배웠다고 해서 전과한 학과로 졸업장을 표기해서 주기에는 좀 무리가 있다고 생각되는데 어느 학과로 졸업 학과를 표기하는 것이 맞는지요?

A ☞ 학과 폐지에 따른 경과조치를 두고, 전공 이수단위 등을 고려하여 이를 학칙에 명시하여 시행하여야 함

Q.3 학제(학위)별 “전문학사학위(2년제/80학점, 3년제/120학점), 학사학위(전공심화과정/140학점)”을 졸업이수 학점으로 적용하고 있는데, 최소의 법적 졸업이수 학점이 있는지? 또한 현행보다 낮추어서 학칙으로 규정하여 시행할 수 있는지?

A ☞ 전공 및 학과의 다양화·특성화를 위하여 1995학년도부터 졸업기준 학점을 법령에서 폐지하고 학칙으로 정하도록 위임하고 있으므로 전문대학 기초학습능력과 다양한 수준의 전문 기술인력 양성을 위한 교육과정을 고려하여 학칙으로 졸업학점을 규정하여 시행할 수 있음. 학사학위 전공심화과정 또한 2017년 관련 법령 개정을 통해 졸업학점(80, 120, 140학점)을 삭제하고 학칙으로 정하도록 규정함

Q.4 졸업예정자가 학칙에서 정한 성적 인정 수업일수 이후 입대해야 할 경우 입대휴학 처리 후 학적이 휴학인 상태에서 졸업처리가 가능한가요? 아니면, 휴학 처리를 보류하고 재학 상태에서 졸업 사정을 해야 하나요?

A

☞ 휴학 중인 사람은 졸업사정 대상자가 아님. 성적인정일수 이후 입대한 사람은 대학 규정에 따라 중간시험 성적 및 그 밖의 평가항목의 성적 등을 기준으로 해당 학기 성적을 인정하여 졸업사정할 수 있음

Q.5 외국인 유학생의 졸업기준은 어떻게 되나요?

A

☞ 「외국인 유학생 및 어학연수생 표준업무처리요령」에 따르면, 전문학사 학위과정의 외국인 유학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK 또는 TOPIK IBT) 3급 이상을 취득하여야 함. 다만, TOPIK 3급을 취득하지 못한 경우에도 TOPIK 3급 필요점수의 90% 이상을 획득하고, 평가 시점까지의 전 학년 출석률 90% 이상 및 평균학점 C 이상을 충족한 경우에는 필요시 인정할 수 있음. 영어능력시험 기준으로 입학한 경우에는 별도의 한국어능력 졸업기준을 두지 않음

제 7 절

학위의 종류와 수여

Ⅰ 관련 근거

- **(근거)** 고등교육법 제50조, 제50조의3, 제50조의4, 부칙〈제5439호, 1997. 12. 13.〉제9조, 부칙〈20561호, 2024. 12. 20.〉제2조
  고등교육법 시행령 제13조, 제52조, 제58조의5, 제58조의7, 제60조, 제61조
- **(기본방향 또는 입법취지)**
  - 대학이 정하는 전 과정을 이수한 사람에게 전공 분야별로 학위를 수여함

[고등교육법]

개정 전	개정 후
제50조의3(의료인 양성을 위한 과정의 수업연한 및 학위에 관한 특례) ④ 제50조제1항에도 불구하고 제1항의 학과에서 학칙으로 정하는 4년의 과정을 이수한 사람에 대하여는 학사학위를 수여한다. 〈개정 2016. 3. 2.〉 ⑤ 제4항의 학위의 종류 및 수여에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2011. 5. 19.] [제목개정 2016. 3. 2]	**제50조의3(의료인·의료기사 양성을 위한 과정의 수업연한 및 학위에 관한 특례)** ④ 제50조제1항에도 불구하고 제1항의 학과에서 학칙으로 정하는 4년의 과정을 이수한 사람에 대하여는 학사학위를 수여한다. 〈개정 2016. 3. 2.〉 ⑤ 제4항의 학위의 종류 및 수여에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2011. 5. 19.] [제목개정 2016. 3. 2., 2024. 12. 20.]

[고등교육법 시행령]

개정 전	개정 후
제58조의5(의료인 양성과의 지정 등) ③ 법 제50조의3 제5항에 따른 학사학위의 종류 및 수여에 관하여는 학칙으로 정한다. [본조신설 2011. 10. 17.]	**제58조의5(의료인 및 의료기사 중 물리치료사 양성과정의 지정 등)** ③ 법 제50조의3제5항에 따른 학사학위의 종류 및 수여에 관하여는 학칙으로 정한다. [본조신설 2011. 10. 17.] [제목개정 2025. 6. 2.]

Ⅱ 주요 내용

1. 개념

- 학위: 일정 수준의 학술적 능력이나 성과에 대하여 국가 또는 대학에서 수여하는 칭호
- 공동학위: 상호 협정을 맺은 국내외 대학이 공동으로 운영하는 교육과정을 이수한 후 각 대학의 학위수여 요건을 충족한 사람에게 공동으로 수여하는 하나의 학위
- 복수학위: 상호 협정을 맺은 국내외 대학이 독립적으로 운영하는 교육과정을 이수한 후 취득한 학점을 상호 인정하여 각 대학의 학위수여 요건을 충족한 사람에게 각 대학에서 각각 수여하는 둘 이상의 학위
- 전문기술석사학위: 「고등교육법」 제49조의2에 따른 전문기술석사과정을 이수한 사람에게 수여할 수 있는 학위로서 석사학위와 같은 수준의 학력이 인정되는 학위

2. 주요내용

- 학위의 종류와 수여에 필요한 사항은 학과별·계열별 특성을 반영하여 학칙으로 정함
- 1996학년도 이전 전문대학 졸업자 등에 대해서도 본인이 신청하는 경우 전문학사학위를 수여할 수 있음(「고등교육법 시행령」 제71조(구 학교 등의 졸업자의 자격인정) 참고)
- 학위 등록 폐지(1999. 8. 31.)에 따라 학위수여자 명부, 개인별 심사자료 등 관련 서류는 대학에서 자체 관리함

학위 등록업무 폐지에 따른 학사업무 처리요령 참조(전문 81410-22, 2000.1.12.)

- 보고자료, 학위수여자 명부, 학위판정 심사자료 등을 자체 비치하고, 학위증서를 다시 제작하여 활용함(서식 별첨)
- 학위수여 후 개명 등으로 학위수여자 명부 등의 수정이 불가피한 경우 자체 심사를 통해 수정하되, 관련 증명자료는 영구 보존함
- 일반대학으로 개편되어 폐지되는 전문대학은 개편되는 일반대학에서 학위 등록에 관한 서류 등을 영구 보존할 수 있도록 함

- 전문기술석사학위의 수여에 필요한 사항은 학칙으로 정하되, 교육목표와 산업현장 연계성을 고려하여 논문 외에도 특허, 산업체 컨설팅 결과, 산학 공동 연구개발 성과, 기업 애로기술 해결 보고서 등 실무성과 중심의 학위심사 방식을 둘 수 있음

Ⅲ 질의응답

Q.1 학과 명칭 변경이나 학과 신설에 따라 전문학사학위의 종류를 변경하거나 새로 정하려는 경우 처리 절차는?

A ☞ 전문학사학위의 종류는 학칙에 정하여 시행토록 하고 있는 사항이므로 변경 사유 발생 시 학칙을 변경하여 시행 가능함

Q.2 하나의 학과에서 두 가지 학위가 나가도록 학칙을 개정해도 문제가 없나요?(하나의 계열에서 전공이 나누어진 것이 아닌 하나의 학과에서 학위 자체가 2가지로 나가는 것)

A ☞ 「고등교육법」 제50조, 「고등교육법 시행령」 제60조에 따라 전문학사학위의 종류는 학칙으로 정한다고 규정되어 있으므로 학위의 종류는 학과별·계열별 특성을 반영하여 대학에서 정하면 됨. 다만, 1개의 학과에서 같은 교육과정으로 다른 학위명을 수여하는 것에 대해서는 대학에서 그 당위성이 있는지 판단이 필요함

Q.3 복수전공과 복수학위의 차이점이 무엇인가요?

A ☞ 복수전공: 같은 학교에서 동일한 재학기간 내에 서로 다른 전공 학위를 취득하는 것
복수학위: 서로 다른 학교의 학위를 다른 학위기간에 걸쳐서 취득하는 것

예시. 국문 학위증 참고 서식

제 ○○○○ 호

학 위 증

성 명

○○○○년 ○○월 ○○일

위 사람은 본 대학교에서 학칙으로 정하는 과정을 이수하고

○○자격을 갖추었으므로 ○○○○ 학위를 수여함

2○○○년 ○○월 ○○일

○ ○ ○ ○ 대학(교)총장

○○박사 ○ ○ ○

학위번호: ○○대학(교) - ○○○○ - ○○○○

※ 위 문구는 예시이며 학위수여의 근거 조항을 명시하는 것을 권장함
삽입 또는 삭제는 대학 자율로 함

예시. 영문 졸업증명서 참고 서식

○○○○ COLLEGE UNIVERSITY(영문대학명)

영문주소, 전화번호, 팩스번호

CERTIFICATE OF GRADUATION

File Number:

Date:

Name in Full	:	
SEX	:	
Date of Birth	:	
Department	:	
Date of Admission	:	
Date of Graduation	:	
Degree Registration NO*	:	
Degree	:	Bachelor's degree in 영문학과명

This is to certify that all of the above is true.

(영문 서명) 또는 (Signature) (압인)

총장 영문성명

President, ○○University

※ 유의사항

- 학사학위 전공심화과정 영문명: bachelor's degree course at colleges

  * Degree Registration NO 작성 시 영문으로 작성

  예) 대한-2024(학)-0001(외국에서 인정받지 못함) / Daehan-2024(B)-0001(인정 가능)

제6장

교원인사

제1절 개요
제2절 대학의 장
제3절 교원
제4절 산학협력중점교수
제5절 강사
제6절 겸임교원 및 초빙교원
제7절 외국인 교원
제8절 교원 징계
제9절 기타

제1절

개요

Ⅰ 교원의 구분

1. 구 분

총장 (또는 학장)	교원				겸임교원 등		
	전임교원			강사	겸임교원	초빙교원	기타교원
	교수	부교수	조교수				
법 제14조제1항	법 제14조제2항			법 제14조제2항	법 제17조제1항		

[고등교육법]

제14조(교직원의 구분) ① 학교(각종학교는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에는 학교의 장으로서 총장 또는 학장을 둔다.

② 학교에 두는 교원은 제1항에 따른 총장이나 학장 외에 교수·부교수·조교수 및 강사로 구분한다. 〈개정 2012. 1. 26.〉

③~④ (생략)

제17조(겸임교원 등) ① 학교에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제14조제2항의 교원 외에 명예교수·겸임교원 및 초빙교원 등을 두어 교육이나 연구를 담당하게 할 수 있다. 〈개정 2012. 1. 26., 2018. 12. 18.〉

②~③ (생략)

2. 교원의 임용

- "임용"이란 신규채용, 승진전보(轉補), 겸임, 파견, 강임(降任), 휴직, 직위해제, 정직(停職), 복직, 면직, 해임 및 파면을 말하며, 대학별 학칙 및 자체규정 등에 일정한 기준과 절차를 반영하여야 함

[사립학교법]

- 사립학교 교원의 자격·임용·복무에 관한 사항(제4장 제1절 제52조~제55조)
- 사립학교 교원의 신분보장 및 사회보장·명예퇴직에 관한 사항(제4장 제2절 제56조~제60조의3)
- 사립학교 교원의 징계에 관한 사항(제4장 제3절 제61조~제66조의5)

[교육공무원법]

- 「교육공무원법」의 적용대상 및 임용의 정의(제2조)
  - 교원 및 조교는 교육공무원
  - 임용: 신규채용, 승진, 승급, 전직(轉職), 전보(轉補), 겸임, 파견, 강임(降任), 휴직, 직위해제, 정직(停職), 복직, 면직, 해임 및 파면
- 외국인 교원의 임용 근거(제10조의2)
- 교원의 임용 원천 배제 사유(제10조의4)
- 대학교원의 공개채용 원칙(제11조)
- 특정대학 출신자의 임용 제한, 심사위원의 임명·위촉 방법, 심사단계, 심사방법 등 규정(제11조의3)
- 계약제 임용 등의 근거(제11조의4)
- 대학의 장 및 교수 등의 임용 절차(제24조 및 제25조)
- 교육공무원의 보수는 자격 및 경력과 직무의 곤란성 및 책임의 정도에 따라 별도 규정(제34조)
- 교원의 명예퇴직·신분보장·당연퇴직·휴직·정년·고충처리 등에 관한 사항(제36조·제43조·제43조의2·제44조·제44조의2·제47조·제49조)

● 임용보고: 총장, 교원, 강사 등 임용 후 7일 이내에 관할청(한국전문대학교육협의회장)에 보고



참고. 임용보고 문서 열람 청구방법

- 한국전문대학교육협의회에서는 임용보고 접수문서를 「교육(행정)기관 공통업무 보존기간 준칙」에 따라 10년간 보존하고 있음
- 임용보고 문서 열람 청구 방법 : 청구자 본인이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 별지 서식 1호의 2(정보공개청구서)를 작성하여 신분증과 함께 한국전문대학교육협의회로 신청(이메일)
  ※ 본인에 대한 임용보고 문서만 정보공개 청구가 가능하며, 타인에 대한 정보는 청구 불가함

Ⅱ 교원의 임무

1. 교원 임무 관계 법령

[교육기본법]

제14조(교원) ① 학교교육에서 교원(敎員)의 전문성은 존중되며, 교원의 경제적·사회적 지위는 우대되고 그 신분은 보장된다.

② 교원은 교육자로서 갖추어야 할 품성과 자질을 향상시키기 위하여 노력하여야 한다.

③ 교원은 교육자로서 지녀야 할 윤리의식을 확립하고, 이를 바탕으로 학생에게 학습윤리를 지도하고 지식을 습득하게 하며, 학생 개개인의 적성을 계발할 수 있도록 노력하여야 한다. 〈개정 2021. 3. 23.〉

④ 교원은 특정한 정당이나 정파를 지지하거나 반대하기 위하여 학생을 지도하거나 선동하여서는 아니 된다.

⑤ 교원은 법률로 정하는 바에 따라 다른 공직에 취임할 수 있다.

⑥ 교원의 임용·복무·보수 및 연금 등에 관하여 필요한 사항은 따로 법률로 정한다.

[고등교육법]

제15조(교직원의 임무) ① 총장 또는 학장은 교무(校務)를 총괄하고, 소속 교직원을 감독하며, 학생을 지도한다.

② 교원은 학생을 교육·지도하고 학문을 연구하되, 필요한 경우 학칙 또는 정관으로 정하는 바에 따라 교육·지도, 학문연구 또는 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제2조 제6호에 따른 산학연협력만을 전담할 수 있다. 〈개정 2016. 12. 20.〉

2. 교원 임무 부여 방식

- 교원은 학생을 교육·지도하고 학문을 연구하되, 필요한 경우 학칙 또는 정관으로 정하는 바에 따라 교육·지도, 학문연구 또는 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제2조 제6호에 따른 산학연협력만을 전담할 수 있음
- 교원의 임무범위를 3가지로 구분하고, 교원의 기본적인 임무인 “학생을 가르치고 연구하는 것”에서 벗어나 다른 직무도 수행할 수 있음
  - 대학은 필요한 경우 학칙 또는 정관으로 정하여 당해 대학의 교원이 ① 교육·지도, ② 학문연구, ③ 산학연협력 등의 업무를 각각 전담하게 할 수 있도록 함으로써 교원에게 지나치게 과중한 업무가 부여되는 것을 막고, 각각의 분야에서 보다 더 전문적으로 임무를 수행할 수 있도록 하는데 의의가 있음

구분		임무
모든 교원		• 학생을 교육·지도하고 학문을 연구할 수 있어야 함 • 「고등교육법」 제16조에 의한 교원자격기준을 갖추어야 함
근무유형	A	① 교육·지도 + ② 학문연구 + ③ 산학연협력 동시 수행
	B	① 교육·지도 + ② 학문연구 동시 수행
	C	① 교육·지도 + ③ 산학연협력 동시 수행
	D	② 학문연구 + ③ 산학연협력 동시 수행
	E	① 교육·지도 전담
	F	② 학문연구 전담
	G	③ 산학연협력 전담

3. 교원 임무 관련 유의사항

- 「고등교육법」 제15조 제2항의 교원의 임무에 관한 규정은 같은 법 제14조에 의한 교원 즉, 교수·부교수·조교수 및 강사에 관한 사항을 규정한 것임
- 교원은 학생을 교육·지도하고 학문연구를 하는 것이 주요 임무이고, 기본적으로 교육·지도·학문연구를 위한 일정한 교수자격기준과 전문성을 갖추어야 함
- 산학협력 전담교원 등 각 전담교원은 기존 교원의 임무 및 역할을 다양화하는 취지로 이로 인해 국·공립대학의 교원정원을 추가로 배정하는 것은 아님

  ※ 전담교원은 교수 자격기준을 갖춘 자 중에서 특정 전담 분야의 전문성을 갖추었다고 인정되는 자에 대해 대학의 장이 전담 임무를 부여하는 것임

  ※ 대학은 이른바 전임교원으로서 학생을 교육·지도하고 학문을 연구하는 교원 외에 학문연구만을 전담하는 교원을 둘 수 있고 또한 비전임교원으로서 겸임교원 등을 둘 수 있다는 것에 불과할 뿐 대학에 강의만을 전담하는 이른바 강의전담교원을 둘 수 없다는 의미는 아니라고 해석함이 상당하다.(출처: 대법원 2009. 10. 29. 선고 2008두12092 판결)
- 대학과 교원은 임용 및 재임용 시, 당사자 간에 해당 전담임무만 수행하도록 계약할 수도 있고, 재임용 시에는 새로운 임무를 부여할 수 있도록 계약할 수도 있음

Ⅲ 교원인사 법령

1. 교원인사 관계 법령

법률	대통령령	총리령·부령
• 교육기본법		
• 교육공무원법	• 교육공무원임용령 • 교육공무원징계령	• 교육공무원인사기록및인사사무처리규칙 • 교육공무원징계양정등에관한규칙
• 사립학교법	• 사립학교법 시행령	• 사립학교 교원 징계 규칙
• 교원지위향상및교육활동보호를 위한특별법	• 교원소청에관한규정	
• 대학교원기간임용제탈락자구제를 위한특별법	• 대학교원기간임용제탈락자구제를 위한특별법시행령	
• 채용절차의공정화에관한법률	• 채용절차의공정화에관한법률 시행령	• 채용절차의공정화에관한법률 시행규칙
• 공공기관의 정보공개에 관한 법률	• 공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령	• 공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙
• 국가공무원법	• 공무원임용령 • 국가공무원복무규정 • 공무원고충처리규정 • 공무원징계령 • 공무원보수규정 • 공무원수당등에관한규정 • 공무원여비규정 • 국가공무원명예퇴직수당등지급규정 • 직무대리규정 • 국립의각급학교에두는공무원의정원에관한규정	• 국립의각급학교에두는공무원의정원에관한규정시행규칙 • 공무원징계령시행규칙
• 고등교육법	• 고등교육법 시행령 • 대학교원자격기준등에관한규정 • 대학설립·운영 규정 • 사이버대학설립·운영 규정	• 명예교수규칙 • 대학교원 자격기준 등에 관한 규정 제4조에 따른 연구기관 등의 지정에 관한 고시 • 대학설립·운영 규정 시행규칙
• 공무원연금법	• 공무원연금법시행령	• 공무원연금법시행규칙
• 사립학교교직원연금법	• 사립학교교직원연금법시행령	• 사립학교교직원 연금법 적용범위의 특례기관 지정 등에 관한 훈령
• 국민건강보험법	• 국민건강보험법시행령	• 국민건강보험법시행규칙

법률	대통령령	총리령·부령
• 고용보험법	• 고용보험법시행령	• 고용보험법시행규칙
• 부정청탁및금품등수수의금지에관한법률	• 부정청탁및금품등수수의금지에관한법률시행령	

2. 교원인사 관련 주요 개정 내용

구 분	내 용	비고(시행)
교육공무원법	• 학교 입학(편입학 포함) 학생 선발과 관련하여 법령을 위반하며 선발과정에 부당하게 개입하거나 선발과정에 부당한 영향을 주는 행위로 학생 선발의 공정성을 해치는 행위를 교육공무원 징계사유의 시효 특례 적용 대상(10년)에 추가함	2026.02.15.
	• 대학 교원 신규채용 시 임용권자가 필요한 경우 임용 지원자가 제출하는 서류 등을 직접 검증할 수 있도록 하고, 심사위원의 임명·위촉 방법, 심사단계, 심사방법, 서류 검증 및 그 밖에 심사에 필요한 사항의 위임근거를 대통령령으로 일원화함 ③ 임용권자는 제1항에 따른 채용을 위하여 필요한 경우 해당 대학의 교원으로 임용되고자 하는 사람이 제출한 서류 등을 검증할 수 있음 (신설) ④ 제2항 및 제3항에 따른 심사위원의 임명·위촉 방법, 심사단계, 심사방법, 서류 검증 및 그 밖에 심사에 필요한 사항은 대통령령으로 정함	2025.09.19.
	• 대학 교원으로 임용된 사람이 학위·경력·자격 등 대통령령으로 정하는 중요 사항을 고의로 사실과 다르게 기재하거나 누락한 경우, 대학인사위원회(교원인사위원회) 심의를 거쳐 임용을 취소할 수 있도록 함	2025.09.19.
	• 「초·중등교육법」 및 「유아교육법」에 따른 교사 자격 취득 결격사유에는 마약·대마 또는 향정신성의약품 중독자가 포함되어 있는바, 교육공무원의 결격사유에도 이를 추가함	2023.04.19.
	• 가족을 돌보기 위한 휴직은 조부모·부모 등을 간호하기 위하여 필요한 경우에만 허용되었으나 앞으로는 조부모·부모 등을 부양하거나 돌보기 위하여 필요한 경우에도 휴직할 수 있도록 함	2023.04.19.
	• 성매매, 성희롱 등 성관련 비위의 징계사유 시효를 「국가공무원법」 제83조의2 제1항과 동일하게 10년의 징계시효를 적용함	2022.10.18.
고등교육법	• 강사는 임용기준과 절차에 따라 임용기간, 임금 등의 사항을 포함하여 서면계약으로 임용하며 재임용 절차를 3년까지 보장하고 방학기간 중에도 강사에게 임금을 지급하도록 명시함	2019.08.01.
교육공무원 임용령	• 대학의 장이 교원 임용 심사 시 서류 등의 검증을 심사 단계와 병합하거나 별도로 실시할 수 있도록 하고, 제출 서류의 양식·요건 및 검증기준 등을 자체적으로 정할 수 있도록 함 ※ 제4조의5(서류 등의 검증) 신설 ① 서류 등의 검증을 제4조의3제3항 각 호의 단계와 병합하여 실시하거나 별도로 실시할 수 있음 ② 임용 지원자가 제출하는 서류의 양식, 요건 및 검증기준 등을 정할 수 있음	2025.09.16.
	• 신규 채용 시 특정대학 출신자 편중 제한 규정에 대한 예외사유를 추가함	2024.03.12.

구 분	내 용	비고(시행)
사립 학교법	• 사립학교 교원의 징계시효 특례 적용 대상에 「교육공무원법」 제52조 제6호(학생 선발 공정성 해치는 행위)를 추가하여, 해당 비위도 10년 이내 징계의결 요구가 가능하도록 함 - 종전: 「국가공무원법」 제83조의2제1항제1호 각 목 및 「교육공무원법」 제52조제5호 해당 시 → 10년 - 개정: 「교육공무원법」 제52조제5호 및 제6호 해당 시 → 10년	2026.02.15.
	• 학교의 장이 아닌 대학교육기관 교원의 임용에 관하여 「교육공무원법」 제11조의3(신규채용)을 준용하도록 하던 것을, 임용 부정행위자에 대한 조치에 관하여는 같은 법 제11조의5(대학 교원 임용 부정행위자에 대한 조치)도 함께 준용하도록 함 이 경우 「교육공무원법」 제11조의5의 "대학인사위원회"는 제53조의4에 따른 "교원인사위원회"로 봄	2026.02.15.
	• 사립학교 교원 중 대학의 교수, 부교수 및 조교수의 경우 교원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제347조(사기) 또는 제351조(제347조의 상습범에 한함)의 죄를 저질러 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 경우에는 당연히 퇴직하도록 함	2023.06.14.
	• 성매매, 성희롱 등 성관련 비위의 징계사유 시효를 「국가공무원법」 제83조의2제1항과 동일하게 10년의 징계시효를 적용함	2023.04.19.
대학교원 자격기준 등에 관한 규정	• 교원이 담당하는 학과목과 관련되는 직무에 근무한 연구실적 및 교육 경력 범위를 산업체뿐만 아니라 그 밖의 기관 또는 시설로 확대	2024.09.10.
	• 연구실적 환산율과 관련하여 교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체, 기관 또는 시설에서 「의료법」 제2조제1항에 따른 의료인이 같은 법 제12조제1항에 따른 의료행위(이하 이 호에서 "의료행위"라 한다)를 하거나 의료행위와 관련되는 직무에 종사한 경력은 100퍼센트 조항 신설	2024.09.10.
대학교원 자격기준 등에 관한 규정 제4조에 따른 연구기관 등의 지정에 관한 고시	• 대학교원 자격기준 등에 관한 규정 제4조제5호의 교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체, 기관 또는 시설에 대한 범위 - 국가기관, 지방자치단체, 공공단체, 「의료법」제3조에 따른 의료기관 - 해당 학교의 장이 인정하는 국제기구, 외국기관, 산업체, 연구기관 - 그 밖에 해당 학교의 장이 인정하는 기관 또는 시설	2025.01.16.

제 2 절

대학의 장

Ⅰ 임용

1. 임용자격

총장은 교원, 직원, 학생 등 대학구성원의 대표이자 고등교육기관의 장으로서 교육, 연구 등을 총괄하는 최고 책임자

※「고등교육법」 제15조(교직원의 임무) ① 총장 또는 학장은 교무(校務)를 총괄하고, 소속 교직원을 감독하며, 학생을 지도한다.

가. 국립대학

- 해당 대학의 추천을 받아 교육부장관의 제청으로 대통령이 임용
- 새로 설립되는 대학의 장을 임용하거나 대학의 장의 명칭 변경으로 인하여 학장으로 재직 중인 사람을 해당 대학의 총장으로, 총장으로 재직 중인 사람을 해당 대학의 학장으로 그 임기 중에 임용하는 경우에는 교육부장관의 제청으로 대통령이 임용
- 「교육공무원법」 및 「교육공무원임용령」의 규정과 그 해석에 맞게 대학은 2인 이상의 적임자를 총장임용후보자로 순위를 정하지 않고 교육부장관에게 추천

나. 공립대학

- 해당 대학의 추천을 받아 지방교육공무원 인사위원회에 자문하여 지방자치단체의 장이 임용
- 새로 설립되는 대학의 장을 임용하거나 대학의 장의 명칭 변경으로 인하여 학장으로 재직 중인 사람을 해당 대학의 총장으로, 총장으로 재직 중인 사람을 해당 대학의 학장으로 그 임기 중에 임용하는 경우에는 지방교육공무원 인사위원회에 자문하여 지방자치단체의 장이 임용
- 대학은 2인 이상의 적임자를 총장임용후보자로 순위를 정하지 않고 지방자치단체의 장에게 추천

다. 사립대학

- 임명 제한 사항인지 확인
  - 학교법인의 이사장은 해당 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없음
  - 이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 교원이나 그 밖의 직원을 겸할 수 없으나 학교의 장은 가능

- 관할청 승인 사항인지 확인
  - 학교법인의 이사장의 배우자 또는 직계존속 및 직계비속과 그 배우자는 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 장에 임명될 수 없으나 이사정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 경우 가능
  - 학교의 장으로 임명되어 있는 사람이 학교법인의 이사장의 변경 또는 친족 관계의 변동 등으로 인하여 학교법인의 이사장과 관계(학교법인의 이사장의 배우자, 직계존속 및 직계비속과 그 배우자)가 된 경우 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인 필요

- 승인사항이 아닌 경우: 「사립학교법」 제54조 제1항, 「행정권한의위임및위탁에관한규정」 제45조 제7항
  - 임용한 날부터 7일 이내에 관할청(한국전문대학교육협의회)에 보고

- 취업심사대상자 여부 확인: 「공직자윤리법」 제3조 및 제17조
  - 총장임용예정자가 「공직자윤리법」 제3조에 해당하는 경우 관할 공직자윤리위원회의 승인을 받아야 총장 임용 가능(「공직자윤리법」 제17조에 따라 학교법인 및 사립대학은 취업제한기관임)

근거

[교육공무원법]

제24조(대학의 장의 임용) ① 대학(「고등교육법」 제2조 각 호의 학교를 말하되, 공립대학은 제외한다. 이하 이 조, 제24조의2, 제24조의3 및 제25조부터 제27조까지에서 같다)의 장은 해당 대학의 추천을 받아 교육부장관의 제청으로 대통령이 임용한다. 다만, 새로 설립되는 대학의 장을 임용하거나 대학의 장의 명칭 변경으로 인하여 학장으로 재직 중인 사람을 해당 대학의 총장으로, 총장으로 재직 중인 사람을 해당 대학의 학장으로 그 임기 중에 임용하는 경우에는 교육부장관의 제청으로 대통령이 임용한다. 〈개정 2013. 3. 23.〉

② ~ ⑥ (생략)

제55조(공립대학의 장 등의 임용) ① 공립대학의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 공립대학의 추천을 받아 지방교육공무원 인사위원회에 자문하여 지방자치단체의 장이 임용한다. 다만, 새로 설립되는 공립대학의 장을 임용하거나 공립대학의 장의 명칭 변경으로 인하여 학장으로 재직 중인 사람을 해당 공립대학의 총장으로, 총장으로 재직 중인 사람을 해당 공립대학의 학장으로 그 임기 중에 임용하는 경우에는 지방교육공무원 인사위원회에 자문하여 지방자치단체의 장이 임용한다.

② 교수·부교수·조교수는 공립대학의 장의 제청으로 지방자치단체의 장이 임용하고, 조교는 공립대학의 장이 임용한다. 〈개정 2011. 7. 21.〉

③ 제2항에 따라 교수·부교수 및 조교수를 임용제청하려는 경우에는 해당 대학인사위원회의 동의를 받아야 하며, 대학인사위원회를 구성할 수 없는 신설 공립대학은 대학인사위원회가 구성될 때까지 지방교육공무원 인사위원회의 동의를 받아야 한다. 〈개정 2011. 7. 21.〉

④ 부총장은 교수 중에서, 대학원장과 단과대학장은 교수 또는 부교수 중에서 대학인사위원회의 동의를 받아 공립대학의 장이 임명한다.

[교육공무원임용령]

제12조의2(대학의 장의 추천) 대학은 법 제24조제1항 또는 제55조제1항의 규정에 의하여 대학의 장의 임용추천을 할 때에는 2인이상의 후보자를 대학의 장의 임기만료일 30일전(대학의 장이 임기중에 사고등으로 그 직무를 수행할 수 없는 때에는 그 사유가 발생한 날부터 60일이내)까지 교육부장관(공립의 대학이 그 장의 임용추천을 하는 경우에는 지방자치단체의 장)에게 추천하여야 한다. 〈개정 1997. 2. 25., 1999. 9. 30., 2001. 1. 29., 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.〉

[사립학교법]

제23조(임원의 겸직금지) ① 이사장은 해당 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없다

② 이사는 감사 또는 해당 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 교원 기타 직원을 겸할 수 없다. 다만, 학교의 장은 예외로 한다.

③ 감사는 이사장, 이사 또는 학교법인의 직원(그 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 교원이나 그 밖의 직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

제53조(학교의 장의 임용) ① 각급 학교의 장은 해당 학교를 설치·경영하는 학교법인 또는 사립학교경영자가 임용한다.

② 제1항에 따라 학교법인이 대학교육기관의 장을 임기 중에 해임하려는 경우에는 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성에 의한 이사회의 의결을 거쳐야 한다.

③ 각급 학교의 장의 임기는 학교법인 및 법인인 사립학교경영자의 경우에는 정관으로 정하고, 사인인 사립학교경영자의 경우에는 규칙으로 정하되, 4년을 초과할 수 없으며, 중임할 수 있다. 다만, 초·중등학교 및 특수학교의 장은 한 차례만 중임할 수 있다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

[공직자윤리법]

제3조(등록의무자) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자(이하 "등록의무자"라 한다)는 이 법에서 정하는 바에 따라 재산을 등록하여야 한다.

1.~7. (생략)

8. 교육공무원 중 총장·부총장·대학원장·학장(대학교의 학장을 포함한다) 및 전문대학의 장과 대학에 준하는 각종 학교의 장, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감 및 교육장

[행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정]

제45조(교육부 소관) ⑦ 교육부장관은 다음 각 호의 사무를 「한국전문대학교육협의회법」에 따라 설립된 한국전문대학교육협의회에 위탁한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2016. 8. 2.〉

1. 「사립학교법」 제54조제1항에 따른 사립의 전문대학 및 이에 준하는 각종학교 교원의 임용보고의 접수

라. 결격사유

[국가공무원법]

제33조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공무원으로 임용될 수 없다. 〈개정 2010. 3. 22., 2013. 8. 6., 2015. 12. 24., 2018. 10. 16., 2021. 1. 12., 2022. 12. 27., 2023. 4. 11., 2024. 12. 31., 2026. 4. 21.〉

1. 피성년후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 자
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자

6의2. 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자

6의3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람

가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄

나. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄

다. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스토킹범죄

라. 「마약류 관리에 관한 법률」에 따른 죄

6의4. 미성년자에 대하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄, 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄, 「마약류 관리에 관한 법률」 제58조제1항제7호 또는 같은 법 제58조의2제1항에 규정된 죄를 범한 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 날부터 20년이 지나지 아니한 사람

가. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날

나. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예가 확정된 날

다. 벌금 이하의 형을 선고받고 그 형이 확정된 날

라. 치료감호를 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날

마. 징계로 파면처분 또는 해임처분을 받은 날

7. 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자

8. 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자

[전문개정 2008. 3. 28.]

[2024. 12. 31. 법률 제20627호에 의하여 2022. 11. 24. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조를 개정함.]

[시행일: 2026. 10. 22.] 제33조

[사립학교법]

제54조의3(임명의 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 학교의 장에 임명될 수 없다.

1. 제20조의2에 따라 임원 취임의 승인이 취소된 후 5년이 지나지 아니한 사람

2. 제54조의2에 따른 해임 요구에 의하여 해임된 후 3년이 지나지 아니한 사람

3. 제61조에 따라 파면된 후 5년이 지나지 아니한 사람

4. 「교육공무원법」 제10조의4 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람

② 제1항제1호부터 제3호까지에 해당하는 사람으로서 그 임명 제한 기간이 지난 사람이 학교의 장으로 취임하려면 재적이사 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 한다.

③ 학교법인의 이사장과 다음 각 호의 어느 하나의 관계인 사람은 해당 학교법인이 설치·경영하는 학교의 장에 임명될 수 없다. 다만, 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 사람은 그러하지 아니하다.

1. 배우자

2. 직계존속 및 직계비속과 그 배우자

④ 학교의 장으로 임명되어 있는 사람이 학교법인의 이사장의 변경 또는 친족 관계의 변동 등으로 인하여 학교법인의 이사장과 제3항 각 호의 어느 하나의 관계가 된 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받아야 한다.

⑤ 제1항제4호에 해당하는 사람은 교원으로 임명될 수 없다.

⑥ 이 법에 따른 교원(제54조의4에 따른 기간제교원을 포함한다), 국립학교·공립학교의 교원(「교육공무원법」 제32조에 따른 기간제교원을 포함한다), 「유아교육법」 제23조에 따른 강사 등 또는 「초·중등교육법」 제22조에 따른 산학겸임교사 등으로 재직하는 동안 다음 각 호의 어느 하나의 행위로 인하여 파면·해임되거나 금고 이상의 형을 선고받은 사람(집행유예의 형을 선고받은 후 그 집행유예기간이 지난 사람을 포함한다)은 고등학교 이하 각급 학교의 교원으로 임명될 수 없다. 다만, 제62조에 따른 교원징계위원회에서 해당 교원의 반성 정도 등을 고려하여 교원으로서 직무를 수행할 수 있다고 의결한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 금품수수 행위

2. 시험문제 유출 및 성적 조작 등 학생성적 관련 비위(非違) 행위

3. 학생에 대한 신체적 폭력 행위

⑦ 제6항 각 호 외의 부분 단서에 따른 교원징계위원회의 의결은 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

마. 해 임

[사립학교법]

제53조(학교의 장의 임용) ② 제1항에 따라 학교법인이 대학교육기관의 장을 임기 중에 해임하려는 경우에는 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성에 의한 이사회의 의결을 거쳐야 한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

제54조(임용에 관한 보고 및 해임 등의 요구) ① 각급 학교의 교원 임용권자는 교원을 임용(각급 학교의 장으로서 임기 만료로 해임된 경우는 제외한다)하였을 때에는 임용한 날부터 7일 이내에 관할청에 보고하여야 한다. 〈개정 2020. 12. 22.〉

② 삭제 〈1990. 4. 7.〉

③ 관할청은 사립학교의 교원이 이 법에 규정된 면직 사유 및 징계 사유에 해당할 때에는 해당 교원의 임용권자에게 해임 또는 징계를 요구할 수 있다. 이 경우 해임 또는 징계를 요구받은 임용권자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. 〈개정 2020. 12. 22.〉

[전문개정 1981. 2. 28.]
[제목개정 2020. 12. 22.]

제54조의2(해임 요구) ① 관할청은 각급 학교의 장이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 임용권자에게 해당 학교의 장의 해임을 요구할 수 있다. 이 경우 해임을 요구받은 임용권자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

1. 제58조제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 때
2. 학생의 입학(편입학을 포함한다), 수업 및 졸업에 관한 해당 학교의 장의 권한에 속하는 사항으로서 교육 관계 법률 또는 그 법률에 따른 명령을 위반하였을 때
3. 이 법, 이 법에 따른 명령 또는 다른 교육 관계 법령을 위반하였을 때
4. 학교에 속하는 회계의 집행에 관하여 부정한 일을 하였거나 현저히 부당한 일을 하였을 때

② 제1항에 따른 해임 요구는 관할청이 해당 학교법인 또는 사립학교경영자에게 그 사유를 밝혀 시정을 요구한 날부터 15일이 지나도 이에 따르지 아니한 경우에만 한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

2. 임용기간

가. 임용기간

- 국·공립대학의 장의 임기는 4년이고, 사립대학의 장의 임기는 4년을 초과할 수 없으며 중임 가능

[교육공무원법]

제28조(대학의 장 등의 임기) 대학의 장 및 부총장·대학원장·단과대학장의 임기는 다음과 같다. 다만, 제24조제1항 단서 또는 제55조제1항 단서에 따라 임용되는 사람의 임기는 제1호에도 불구하고 해당 대학의 장의 임기의 남은 기간으로 한다.

1. 대학의 장: 4년
2. 부총장·대학원장·단과대학장: 2년

[사립학교법]

제53조(학교의 장의 임용) ③ 각급 학교의 장의 임기는 학교법인 및 법인인 사립학교경영자의 경우에는 정관으로 정하고, 사인인 사립학교경영자의 경우에는 규칙으로 정하되, 4년을 초과할 수 없으며, 중임할 수 있다. 다만, 초·중등학교 및 특수학교의 장은 한 차례만 중임할 수 있다.

나. 대학의 장의 임기가 만료되어 교원으로 임용되는 경우

- 국·공립대학의 장은 대학의 장의 임기가 끝나는 날의 다음 날에 대학의 장으로 임용되기 직전의 교원으로 임용된 것으로 봄. 사립대학은 정관이 정하는 바에 따라 정하며 근무기간에 관하여는 국·공립대학 교원에 적용되는 관련 규정 준용

[교육공무원법]

제24조(대학의 장의 임용) ⑦ 대학의 교원으로 재직 중에 해당 대학의 장으로 임용된 사람이 제28조제1호의 임기를 마친 경우에는 제25조에도 불구하고 대학의 장의 임기가 끝나는 날의 다음 날에 대학의 장으로 임용되기 직전의 교원으로 임용된 것으로 본다.

[전문개정 2011.9.30.]

[사립학교법]

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ③ 대학교육기관의 교원은 정관으로 정하는 바에 따라 근무기간·급여·근무조건, 업적 및 성과약정 등 계약조건을 정하여 임용할 수 있다. 이 경우 근무기간에 관하여는 국립대학·공립대학의 교원에게 적용되는 관련 규정을 준용한다.

다. 직무대리

- 대학의 장에게 사고가 발생한 경우 국·공립대학은 부기관장(부총장 등)이 직무를 대리하며 사립대학은 대학 자체의 규정에서 정하는 바에 따름

[직무대리규정]

제3조(적용 범위) 중앙행정기관등 및 그 소속기관에서의 직무대리에 관하여는 다른 법령에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 이 영에 따른다.

제4조(기관장과 부기관장의 직무대리) ① 기관장에게 사고가 발생한 경우에는 부기관장이 기관장의 직무대리를 한다.

② ~ ④ (생략)

제5조(기관장과 부기관장 외의 직무대리) ① 기관장과 부기관장 외의 공무원에게 사고가 발생한 경우에는 해당 공무원의 바로 위 공무원(이하 "직무대리지정권자"라 한다)이 해당 공무원의 바로 아래 공무원 중에서 직무의 비중, 능력, 경력 또는 책임도 등을 고려하여 직무대리자를 지정한다. 다만, 과(담당관, 팀, 그 밖에 이에 준하는 기관을 포함한다. 이하 같다) 소속 공무원에게 사고가 발생한 경우에는 과장이 과 소속 공무원 중에서 직무대리자를 지정한다.

② ~ ③ 생략

제 3 절

교원

Ⅰ 임용

1. 임용자격

가. 자격 기준

● 전임교원(專任敎員): 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」에 의거 「교육공무원법」 또는 「사립학교법」에 따라 교수·부교수·조교수로 임용되어 다음의 조건을 모두 충족하는 교원

고등교육기관 교육기본통계조사 지침(정보공시 인정 기준)

- 근무기간을 1년 이상으로 정하여 임용되어 당해 대학에서 전일제로 근무를 하는 교원 (단, 정년 당연퇴직일까지의 계약으로 인해 계약기간이 1년 미만인 전임교원은 다른 인정 기준 모두 충족 시 증빙자료 확인 후 전임교원으로 인정)
- 4.1일 기준 「공무원연금법」 제3조, 「사립학교교직원연금법」 제2조의 규정에 따라 연금에 가입되고, 「국민건강보험법」 제6조에 의한 건강보험에 가입되어 있는 교원
- 국·공립 대학 교원의 경우 '공무원보수규정' 및 '공무원수당 등에 관한 규정', 사립대학의 경우 학교법인 정관의 교원에 관한 보수규정에 의하여 보수·수당 등을 지급 받는 교원
- 전임교원으로 임용되었으나, 학과나 학부에 소속되지 않고 교양교육 등 교육과정을 담당하는 교육/강의전담교수, 연구전담교수, 산학협력중점교수, 연구소 소속 교원(인문한국사업: HK, 중점연구소사업 등)의 경우도 조사대상에 포함

  ※ 소속학과는 수행하는 업무가 가장 밀접한 학과 또는 학부로 입력 가능

[대학교원 자격기준 등에 관한 규정]

[별표] 교원 및 조교의 자격기준 〈개정 2019. 6. 11.〉

(단위: 년)

학력 / 연구·교육 경력연수 / 직명	대학졸업자·동등자격자			전문대학졸업자·동등자격자		
	연구실적연수	교육경력연수	계	연구실적연수	교육경력연수	계
교수	4	6	10	5	8	13
부교수	3	4	7	4	6	10
조교수	2	2	4	3	4	7
강사	1	1	2	1	2	3
조교	근무하려는 학교와 동등 이상의 학교를 졸업한 학력이 있는 사람					

비고: 연구실적연수와 교육경력연수 중 어느 하나가 기준에 미달하더라도 연구실적연수와 교육경력연수의 합계가 해당 기준을 충족하면 자격기준을 갖춘 것으로 본다.

나. 법정 정원

[대학설립·운영 규정]

제6조(교원) ① 대학은 편제완성연도를 기준으로 한 계열별 학생정원을 별표 5에 따른 교원 1인당 학생수로 나눈 수의 교원을 확보하여야 한다. 이 경우 계열별 학생정원을 합한 학생정원이 500명(대학원대학 및 장애인만을 입학대상으로 하는 대학의 경우에는 200명) 미만인 경우에는 그 정원을 500명(대학원대학 및 장애인만을 입학대상으로 하는 대학의 경우에는 200명)으로 보되, 계열별로 학생정원을 환산하는 방법은 교육부령으로 정한다.

[별표 5] 교원산출기준(제6조제1항 관련)

(단위: 명)

계열별	인문·사회	자연과학	공학	예·체능	의학
교원1인당 학생수	25	20	20	20	8

※ 교원 1인당 학생수로 나누어 산출(학생정원, 재학생별)하되, 소수점이하는 올림하여(예: 환산인원이 5.2명일 경우 6명) 교원법정정원을 산출

다. 결격 사유

- 「국가공무원법」 제33조 각 호에 해당하는 임용결격사유는 발생 시점에 관계없이 신분을 상실하게 되며 임용 전에 발생한 결격사유는 당초의 임용행위를 소급하여 취소하게 되고 이미 퇴직한 자에 대해서도 당초의 임용일자로 소급하여 임용을 취소하게 되며 재직 중에 발생한 경우에는 형 확정일자로 당연 퇴직하여야 하나 임용결격사유 발생 시점 이후 지급한 급여는 사실상 교원으로 근무한 것을 인정하여 환수하지 아니한다.

[대학교원 자격기준 등에 관한 규정]

제12조(자격인정의 결격사유)「국가공무원법」제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 교원자격의 인정을 받을 수 없다.

[국가공무원법]

제33조(결격사유) 제2절 대학의 장 - 1. 임용자격 - 라. 결격사유 참조

[교육공무원법]

제10조의4(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 교육공무원으로 임용될 수 없다. 〈개정 2016. 1. 27.,2021. 3. 23., 2022. 10. 18.〉

1.「국가공무원법」제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람

2. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위로 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 지난 사람을 포함한다)

   가.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄 행위

   나.「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 행위

3. 성인에 대한「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄 행위로 파면·해임되거나 100만원 이상의 벌금형이나 그 이상의 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 지난 사람을 포함한다)

4. 마약·대마 또는 향정신성의약품 중독자

[공직선거법]

제266조 (선거범죄로인한 공무담임등의 제한) ① 다른 법률의 규정에도 불구하고 제230조부터 제234조까지, 제237조부터 제255조까지, 제256조제1항부터 제3항까지, 제257조부터 제259조까지의 죄(당내경선과 관련한 죄는 제외한다) 또는「정치자금법」제49조의 죄를 범함으로 인하여 징역형의 선고를 받은 자는 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 또는 그 형의 집행이 종료되거나 면제된 후 10년간, 형의 집행유예의 선고를 받은 자는 그 형이 확정된 후 10년간, 100만원이상의 벌금형의 선고를 받은 자는 그 형이 확정된 후 5년간 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직에 취임하거나 임용될 수 없으며, 이미 취임 또는 임용된 자의 경우에는 그 직에서 퇴직된다. 〈개정 1997. 11. 14., 2000. 2. 16., 2005. 8. 4., 2009. 2. 3., 2010. 1. 25., 2014. 2. 13., 2025. 10. 1.〉

4.「사립학교법」제53조(학교의 장의 임면) 또는 같은 법 제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임면)의 규정에 의한 교원 [시행일: 2018. 1. 1.]

[사립학교법]

제54조의3(임명의 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 학교의 장에 임명될 수 없다.

4.「교육공무원법」제10조의4 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람

⑤ 제1항제4호에 해당하는 사람은 교원으로 임명될 수 없다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

제57조(당연퇴직의 사유) ① 사립학교 교원이 「교육공무원법」 제10조의4 각 호의 어느 하나에 해당하게 되면 당연히 퇴직한다. 다만, 「국가공무원법」 제33조제5호는 「형법」 제129조부터 제132조까지 및 직무와 관련하여 같은 법 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우만 해당하며, 「국가공무원법」 제33조제6호의2를 적용할 때 "공무원"은 "교원"으로 본다. 〈개정 2022. 12. 13.〉

② 사립학교 교원 중 대학(「고등교육법」 제2조 각 호의 학교를 말한다)의 교수, 부교수 및 조교수가 교원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제347조 또는 제351조(제347조의 상습범에 한정한다)에 규정된 죄를 저질러 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 경우에는 당연히 퇴직한다. 〈신설 2022. 12. 13.〉

[전문개정 2020. 12. 22.]

[아동청소년의 성보호에 관한 법률]

제56조(아동·청소년 관련기관등에의 취업제한 등) ① 법원은 아동·청소년대상 성범죄 또는 성인대상 성범죄(이하 "성범죄"라 한다)로 형 또는 치료감호를 선고하는 경우에는 판결(약식명령을 포함한다. 이하 같다)로 그 형 또는 치료감호의 전부 또는 일부의 집행을 종료하거나 집행이 유예·면제된 날(벌금형을 선고받은 경우에는 그 형이 확정된 날)부터 일정기간(이하 "취업제한 기간"이라 한다) 동안 다음 각 호에 따른 시설·기관 또는 사업장(이하 "아동·청소년 관련기관등"이라 한다)을 운영하거나 아동·청소년 관련기관등에 취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없도록 하는 명령(이하 "취업제한명령"이라 한다)을 성범죄 사건의 판결과 동시에 선고(약식명령의 경우에는 고지)하여야 한다. 다만, 재범의 위험성이 현저히 낮은 경우, 그 밖에 취업을 제한하여서는 아니 되는 특별한 사정이 있다고 판단하는 경우에는 그러하지 아니한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 1. 21., 2016. 1. 19., 2016. 5. 29., 2018. 1. 16., 2018. 3. 13., 2019. 11. 26., 2020. 6. 2., 2020. 12. 8., 2021. 1. 12., 2023. 4. 11., 2024. 9. 20., 20025. 4. 22., 2025. 10. 1.〉

1. 「(생략)
2. 「초·중등교육법」 제2조의 학교, 같은 법 제28조와 같은 법 시행령 제54조에 따른 위탁 교육기관 및 「고등교육법」 제2조의 학교

2의2~25.(생략)

② 제1항에 따른 취업제한 기간은 10년을 초과하지 못한다. 〈신설 2018. 1. 16.〉

③ 법원은 제1항에 따라 취업제한 명령을 선고하려는 경우에는 정신건강의학과 의사, 심리학자, 사회복지학자, 그 밖의 관련 전문가로부터 취업제한 명령 대상자의 재범 위험성 등에 관한 의견을 들을 수 있다. 〈신설 2018. 1. 16.〉

④ (생략)

⑤ 아동·청소년 관련기관등의 장은 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 자 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 자(이하 "취업자등"이라 한다)에 대하여 성범죄의 경력을 확인하여야 하며, 이 경우 본인의 동의를 받아 관계 기관의 장에게 성범죄의 경력 조회를 요청하여야 한다. 다만, 취업자등이 성범죄 경력 조회 회신서를 아동·청소년 관련기관등의 장에게 직접 제출한 경우에는 성범죄 경력 조회를 한 것으로 본다. 〈개정 2016. 5. 29., 2018. 1. 16.〉

⑥ 제4항 및 제5항에 따라 성범죄 경력 조회 요청을 받은 관계 기관의 장은 성범죄 경력 조회 회신서를 발급하여야 한다. 〈신설 2016. 5. 29., 2018. 1. 16.〉

⑦ 제1항제7호의 육아종합지원센터 및 같은 항 제22호의 어린이급식관리지원센터의 장이 제5항에 따라 취업자등에 대하여 성범죄 경력 조회를 한 경우, 그 취업자등이 직무를 집행함에 있어서 다른 아동·청소년 관련기관등에 사실상 노무를 제공하는 경우에는 제5항에도 불구하고 다른 아동·청소년 관련기관등의 장이 성범죄 경력 조회를 한 것으로 본다. 〈신설 2019. 11. 26., 2023. 4. 11.〉

⑧ 제5항에도 불구하고 교육감 또는 교육장은 다음 각 호의 아동·청소년 관련기관등의 취업자등에 대하여는 본인의 동의를 받아 성범죄의 경력을 확인할 수 있다. 이 경우 아동·청소년 관련기관등의 장이 성범죄 경력 조회를 한 것으로 본다. 〈신설 2023. 4. 11.〉

1. (생략)

2. 제1항제2호의 학교 및 위탁 교육기관

3.~5. (생략)

⑨ 제4항부터 제6항까지에 따른 성범죄경력 조회의 요청 절차·범위 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2016. 5. 29., 2018. 1. 16., 2019. 11. 26., 2023. 4. 11.〉

[제목개정 2018. 1. 16.]

2. 임용기간

[교육공무원법]

제47조(정년) ① 교육공무원의 정년은 62세로 한다. 다만, 「고등교육법」 제14조에 따른 교원인 교육공무원의 정년은 65세로 한다.

② 교육공무원(임기가 있는 교육공무원을 포함한다)은 그 정년에 이른 날이 3월에서 8월 사이에 있는 경우에는 8월 31일에, 9월에서 다음 해 2월 사이에 있는 경우에는 다음 해 2월 말일에 각각 당연히 퇴직한다. [전문개정 2011. 9. 30.]

[교육공무원임용령]

제5조의2(대학교원의 계약제 임용 등) ① 법 제11조의3에 따른 대학교원의 임용은 다음 각 호의 범위에서 계약조건을 정하여 행한다. 〈개정 2005. 4. 15., 2009. 1. 16., 2012. 2. 29.〉

1. 근무기간

가. 교수: 법 제47조에 따른 정년까지의 기간으로 하되, 본인이 원하는 경우 또는 교수로 최초 임용되는 경우(해당 대학의 부교수가 교수로 임용되는 경우는 제외한다)에는 계약으로 정하는 기간으로 할 수 있다.

나. 부교수: 법 제47조의 규정에 의한 정년까지의 기간 또는 계약으로 정하는 기간

다. 조교수: 계약으로 정하는 기간

④ 조교는 그 근무기간을 1년으로 하여 임용한다.

[전문개정 2001. 12. 31.]

[사립학교법]

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ③ 대학교육기관의 교원은 정관으로 정하는 바에 따라 근무기간·급여·근무조건, 업적 및 성과약정 등 계약조건을 정하여 임용할 수 있다. 이 경우 근무기간에 관하여는 국립대학·공립대학의 교원에게 적용되는 관련 규정을 준용한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

Ⅱ 신규 채용

1. 채용절차

절 차		내 용	관련 법령
채용계획 수립		학과의 의견수렴 등을 통한 교원 채용계획 확정	• 교육공무원법 제11조의3 • 사립학교법 제52조, 제53조의2
채용 공고		일간신문·관보 또는 정보통신망 그 밖의 효과적인 방법으로 지원마감일 15일 이상 공고	• 교육공무원임용령 제4조의3
심사위원 위촉 (외부위원 포함)		기초·전공 심사 시 심사위원중 3분의 1 이상은 당해 대학 소속 교직원이 아닌 자로 선정하며, 심사위원이 채용후보자와 관련이 있는 경우 제척·기피·회피하여야 함	• 교육공무원임용령 제4조의3, 제4조의4
심사	기초 심사	전공 일치여부, 경력·학력과 제출서류와의 일치여부 등 심사	• 교육공무원법 제11조의3 • 교육공무원임용령 제4조의3, 제4조의5
	전공 심사	학문적 우수성, 교육능력 심사	
	면접 심사	인성 등 심사	
	서류 등 검증	제출 서류 별도 검증(필요한 경우)	
임용제청후보선정		교원인사위원회에 심의 요청	• 교육공무원법 제25조 • 사립학교법 제53조의4
교원인사위원회 심의		교원인사위원회 의결	
*신원조사(필요시)		비밀 취급 등 신원조사 필요 직위에 보임 시 임용 이후 신원조사 실시(교육부 운영지원과-2097호(2021.1.19.) 참고)	• 보안업무규정 제36조 • 교육부 보안업무규정 시행세칙 제7조
결격사유조회		마약류 중독여부, 신원조회, 성범죄경력조회를 통해 임용제한 대상 여부 확인 요청	• 교육공무원법 10조의4 • 국가공무원법 제33조 • 아동청소년의 성보호에 관한법률 제56조
신체검사		신규임용 대상자 신체검사	• 교육공무원법 제16조
임용제청		신규임용 제청	• 교육공무원법 제25조 • 사립학교법 제53조의2

절 차	내 용	관련 법령
이사회심의의결 및 임용	이사회 의결 및 통보	• 사립학교법 제53조의2
관할청 보고	7일 이내 관할청에 임용보고 (전문대학교육협의회 위탁)	• 사립학교법 제54조 • 행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정 제45조
심사결과 공개	신규채용에 지원한 자가 신규채용 결과 공개 요구 시 신규채용되는 자가 확정된 후 공개	• 교육공무원임용령 제4조의3

2. 채용업무

가. 채용 공고

- 채용 공고시 심사 세부기준을 해당 대학 홈페이지 등에 공개(채용공고 기준으로 심사하여야 하고, 심사도중 자격 또는 기준을 변경할 수 없음)
- 응시연령을 제한하는 것은 「헌법」 제11조에서 정한 평등권을 침해한 차별행위로 인정(응시연령을 제한하지 못함) 〈국가인권위원회 13000-388(2002.11.26.)〉

[교육공무원임용령]

제4조의3(대학교원의 신규채용) ① 대학교원을 신규채용하는 경우에는 법 제11조의3 제1항에 따라 특정 대학의 학사학위 소지자가 「고등교육법 시행령」 제28조 제1항의 모집단위별 채용인원의 3분의 2를 초과하지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 신규채용된 대학교원이 해당 대학에서 학사학위를 취득하였다 하더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 대학에서 학사학위를 취득한 사람으로 계산하지 아니한다. 〈개정 2005. 4. 15., 2012. 12. 4., 2023. 4. 11., 2024. 3. 12.〉

[채용절차의 공정화에 관한 법률]

제4조의3(출신지역 등 개인정보 요구 금지) 구인자는 구직자에 대하여 그 직무의 수행에 필요하지 아니한 다음 각 호의 정보를 기초심사자료에 기재하도록 요구하거나 입증자료로 수집하여서는 아니 된다.

1. 구직자 본인의 용모·키·체중 등의 신체적 조건
2. 구직자 본인의 출신지역·혼인여부·재산
3. 구직자 본인의 직계 존비속 및 형제자매의 학력·직업·재산

[본조신설 2019. 4. 16.]

나. 채용 심사

- 심사는 기초심사·전공심사·면접심사의 단계를 거쳐 실시하여야 하나 대학의 장은 필요한 경우에 각 단계를 통합하여 실시할 수 있으며 그 시행에 필요한 구체적인 사항은 따로 정할 수 있음

- 기초심사는 채용후보자의 전공과 모집대상 전공분야와의 일치 여부를 판단하는 과정으로 채용후보자의 학사, 석·박사 과정의 동일계 여부 및 최종 학위 논문이 모집분야와의 일치 여부 심사
- 전공심사는 채용후보자의 전공에 대한 학문적 우수성을 판단하는 과정으로 기초심사 통과자에 대한 연구실적, 교육경력, 전공분야 산업체 경력, 전공분야 전문성 등 심사
- 면접심사는 전공심사를 통과한 채용후보자에 대하여 교원으로서 자질, 전공지식 및 강의능력, 외국어 활용 능력, 교육철학 및 인성 등 심사

● 채용후보자의 전공과 모집대상 전공분야와의 일치여부 및 채용후보자의 전공에 대한 학문적 우수성을 심사하기 위하여 심사위원 임명 또는 위촉
- 심사위원은 모집대상 전공분야와 관련이 있는 당해 대학소속의 교원이나 학식과 경험이 풍부한 관련전문가(산업체 인사 포함) 중에서 대학의 장이 임명 또는 위촉
- 기초심사, 전공심사, 면접심사의 단계를 거쳐 실시하든지 통합하여 실시하든지에 관계없이 모집대상 전공과 채용후보자의 전공분야와의 일치여부를 심사하는 경우와 채용후보자의 전공에 대한 학문적 우수성을 심사하는 경우에는 외부 심사위원이 1/3이상 포함
- 외부 심사위원이 평균적으로 1/3 정도는 되어야 한다는 것이 아니라, 채용후보자의 전공과 모집대상 전공분야와의 일치여부를 심사하는 기초심사와 채용후보자의 전공에 대한 학문적 우수성을 심사하는 전공심사 각각에 외부 심사위원이 1/3 이상 포함되어야 한다는 것임
- 심사위원은 객관적이고 공정한 심사가 가능하도록 지원자 출신학교의 선·후배, 석·박사 학위 과정 지도교수, 공동 연구자, 신규채용지원 추천자 등 특별한 관계가 있는 자는 심사위원 배제

● 채용심사위원이 아래 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 채용심사에서 제척되어야 하며, 채용 후보자는 제척사유가 있거나 심사위원에게 공정한 심사를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 대학의 장에게 기피 신청을 할 수 있으며, 심사위원은 제척 사유에 해당하는 경우 스스로 심사에서 회피하여야 함
- 심사위원이 채용후보자와 친족이거나 친족이었던 경우
- 심사위원이 채용후보자의 학위논문 지도교수이거나 심사 대상 연구실적물의 공동연구자인 경우
- 그 밖에 심사위원이 채용후보자와 친분이 있거나 관련이 있다고 인정하는 경우

※ 법인 임원 및 직원, 대학과 전문대학, 두개 이상의 전문대학을 동시에 운영하는 법인에서 대학의 교원을 전문대학 교원 채용심사에, 전문대학 교원을 대학교원 채용심사에, 동일 법인내의 타 전문대학 교원을 외부 심사위원으로 위촉할 수 없음

[교육공무원법]

제11조의3(대학 교원의 신규채용 등) ① 대학의 교원을 신규채용할 때에는 특정 대학에서 학사학위를 취득한 사람이 편중되지 아니하도록 하여야 하며, 그 구체적인 채용 비율 등은 대통령령으로 정한다.

② 대학의 교원을 신규채용할 때에는 심사위원을 임명하거나 위촉하여 객관적이고 공정한 심사를 거쳐야 한다.

③ 임용권자는 제1항에 따른 채용을 위하여 필요한 경우 해당 대학의 교원으로 임용되고자 하는 사람이 제출한 서류 등을 검증할 수 있다. 〈신설 2025. 3. 18.〉

④ 제2항 및 제3항에 따른 심사위원의 임명·위촉 방법, 심사단계, 심사방법, 서류 등의 검증 및 그 밖에 심사에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2025. 3. 18.〉

[전문개정 2011. 9. 30.]

[제11조의2에서 이동, 종전 제11조의3은 제11조의4로 이동 〈2016. 1. 27.〉]

[교육공무원임용령]

제4조의3(대학교원의 신규채용) ① 대학교원을 신규채용하는 경우에는 법 제11조의3제1항에 따라 특정 대학의 학사학위 소지자가 「고등교육법 시행령」 제28조제1항의 모집단위별 채용인원의 3분의 2를 초과하지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 신규채용된 대학교원이 해당 대학에서 학사학위를 취득하였다 하더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 대학에서 학사학위를 취득한 사람으로 계산하지 아니한다. 〈개정 2005. 4. 15., 2012. 12. 4., 2023. 4. 11., 2024. 3. 12.〉

1. 해당 대학교원이 취득한 학사학위의 전공분야가 그 대학에 채용되어 교육·연구할 전공분야와 다른 경우
2. 해당 대학교원이 「의료법」 제77조에 따른 전문의 자격을 인정받은 사람을 지원자격으로 하여 채용되는 경우

② 제1항은 연도 말을 기준으로 그 해까지의 누적 채용인원을 통산하여 적용하되, 연간 채용인원이 3명 미만인 경우에는 누적 채용인원이 3명 이상이 되는 연도의 말까지를 통산하여 적용한다. 〈개정 2009. 1. 16.〉

③ 법 제11조의3제2항에 따라 대학교원의 신규채용은 다음 각호의 단계를 거쳐 실시하되, 대학의 장은 필요한 경우에는 각 심사단계를 통합하여 실시할 수 있으며, 그 시행에 필요한 구체적인 사항을 정할 수 있다. 〈개정 2012. 12. 4., 2023. 4. 11.〉

1. 기초심사: 채용후보자의 전공과 모집대상 전공분야와의 일치 여부, 채용후보자의 경력·학력과 제출서류와의 일치 여부 등의 심사
2. 전공심사: 기초심사를 통과한 채용후보자의 전공에 대한 학문적 우수성 및 교육능력등의 심사
3. 면접심사: 전공심사를 통과한 채용후보자에 대한 인성등의 심사

④ 제3항의 채용심사를 위한 심사위원은 모집대상 전공분야와 관련이 있는 당해대학소속의 교원이나 학식과 경험이 풍부한 관련전문가 중에서 대학의 장이 임명 또는 위촉한다. 이 경우 채용후보자의 전공과 모집대상 전공분야와의 일치여부 및 채용후보자의 전공에 대한 학문적 우수성을 심사하는 때에는 심사위원 중 3분의 1 이상은 당해 대학 소속의 교직원이 아닌 자로 한다. 〈개정 2001. 12. 31.〉

⑤ 대학의 장은 대학교원을 신규채용하려는 경우에는 지원 마감일 15일 이상으로 학칙에서 정하는 기간 전까지 채용분야·채용인원·지원자격·심사기준 등에 관한 사항을 일간신문, 관보, 정보통신망 또는 그 밖의 효과적인 방법으로 공고해야 한다. 〈신설 2001. 12. 31., 2004. 8. 14., 2009. 1. 16.,

2025. 9. 16.〉

⑥ 대학교원의 신규채용에 지원한 자가 신규채용에 관한 심사기준 및 지원자별 심사결과 등에 관한 공개를 요구하는 때에는 신규채용되는 자가 확정된 후에 이를 공개한다. 이 경우 공개되는 내용은 특정인을 식별할 수 없도록 하여야 한다.〈신설 2001. 12. 31.〉

제4조의4(심사위원의 제척·기피·회피) ① 법 제11조의3제2항 및 이 영 제4조의3제3항에 따른 채용심사를 위한 심사위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 채용심사에서 제척(除斥)된다.

1. 심사위원이 채용후보자와 친족이거나 친족이었던 경우
2. 심사위원이 채용후보자의 학위논문 지도교수이거나 심사 대상 연구실적물의 공동연구자인 경우
3. 그 밖에 심사위원이 채용후보자와 친분이 있거나 관련이 있다고 인정하는 경우

② 채용후보자는 제1항에 따른 제척사유가 있거나 심사위원에게 공정한 심사를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 대학의 장에게 기피 신청을 할 수 있고, 대학의 장은 기피 여부를 결정한다.

③ 심사위원은 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 심사에서 회피(回避)해야 한다.

[본조신설 2023. 4. 11.]

[사립학교법]

제53조의5(학교의 장이 아닌 대학교육기관 교원의 신규채용 등) 학교의 장이 아닌 대학교육기관 교원의 임용에 관하여는 「교육공무원법」 제11조의3을, 임용 부정행위자에 대한 조치에 관하여는 같은 법 제11조의5를 각각 준용한다. 이 경우 「교육공무원법」 제11조의5의 "대학인사위원회"는 제53조의4에 따른 "교원인사위원회"로 본다.〈개정 2025. 8. 14.〉

- 담당과목이 대학 또는 대학원에서의 전공과 일치한 자 및 담당과목과 관련된 우수한 연구실적을 가진 자를 임용함
  - 교수자격기준에 해당하는 자를 대상으로 연구실적물 환산율의 인정범위 등은「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」,「대학 교원의 자격기준 등에 관한 규정 제4조에 따른 연구기관 등의 지정에 관한 고시」참고

[대학교원 자격기준 등에 관한 규정]

제3조(연구실적 및 교육경력의 범위) ① 별표에 규정된 연구실적은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 실적 또는 경력으로 한다. 이 경우 그 실적 및 경력은 대학·전문대학 또는 이와 동등정도의 학교를 졸업한 후의 실적 또는 경력으로 하되, 제11조제3호에 해당하는 사람의 경우에는 그러하지 아니하다.〈개정 1998. 2. 24., 2000. 7. 10., 2012. 2. 29., 2024. 9. 10.〉

1. 교원이 담당하는 학과목과 관련하여 대학 기타 연구기관에서 연구한 실적
2. 산업체에서 교원이 담당하는 학과목과 관련되는 직무에 근무한 경력

② 별표에 규정된 교육경력은 대학·전문대학 또는 이와 동등정도의 학교의 교육경력으로 한다.〈개정 1978. 12. 30., 1998. 2. 24.〉

제4조(연구실적의 환산율) ① 별표에 규정된 연구실적은 다음 각호의 환산율에 의하여 계산한다.〈개정

1978. 12. 30., 1983. 3. 18., 1991. 2. 1., 1995. 3. 25., 1997. 6. 17., 1998. 2. 24., 2000. 7. 10., 2001. 1. 29., 2002. 1. 14., 2007. 7. 3., 2008. 2. 29., 2013. 3. 23., 2024. 9. 10.〉

1. 대학·전문대학 또는 이와 동등정도의 학교의 장(이하 "학교장"이라 한다)이 인정하는 학술연구(실험·실습을 포함한다. 이하 같다)를 대학·전문대학 또는 이와 동등정도의 학교에서 행한 연구실적은 100퍼센트
2. 국가 또는 공공단체가 설치한 연구기관이나 교육부장관이 인정하는 연구기관 또는 시설에서 전임으로 연구에 종사한 실적은 100퍼센트
3. 국가 또는 공공단체의 기관이나 교육부장관이 정하는 기준에 적합한 기관 또는 시설에서 연구를 주로하거나 전문학식을 필요로 하는 직무에 종사한 실적(제5호의 경우는 제외한다)은 30퍼센트부터 70퍼센트까지. 다만, 그 직무가 순수연구업무와 동일시 될 때에는 100퍼센트까지 인정할 수 있다.
4. 교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체, 기관 또는 시설에서 전공학과 및 그에 관련되는 학과의 학문분야에 해당하는 직무에 종사한 경력(제5호의 경우는 제외한다)은 70퍼센트부터 100퍼센트까지
5. 교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체, 기관 또는 시설에서 「의료법」 제2조제1항에 따른 의료인이 같은 법 제12조제1항에 따른 의료행위(이하 이 호에서 "의료행위"라 한다)를 하거나 의료행위와 관련되는 직무에 종사한 경력은 100퍼센트

② 제1항제3호 및 제4호의 환산율의 산출기준은 학교장이 정한다. 〈개정 1991. 2. 1., 2000. 7. 10., 2007. 7. 3.〉

제4조의2(자격인정과 자격기준의 관계) 제14조에 따라 자격인정을 받아 교원으로 임용된 사람은 그 직에서 상위의 직에 임용되는 경우에 그 자격인정을 받은 직에 해당하는 별표의 학력·연구실적 및 교육경력이 있는 것으로 본다. 〈개정 1998. 2. 24., 2012. 2. 29.〉

[본조신설 1984. 8. 3.]

[대학 교원의 자격기준 등에 관한 규정 제4조에 따른 연구기관 등의 지정에 관한 고시]

제2조(교육부장관이 인정하는 연구기관 또는 시설) 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」(이하 "규정"이라 한다.) 제4조 제2호의 '교육부장관이 인정하는 연구기관 또는 시설에서 전임으로 연구에 종사한 실적'이라 함은 다음 각 호와 같다.

1. 중앙공무원교육원에서 교수로 근무한 경력
2. 사관학교의 교관(부교수 이상의 교수에 한함)으로 근무한 경력
3. 다음 각 목의 연구원 등에서 전임연구원으로 근무한 경력

   가. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 의하여 설립된 연구기관

   나. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 의하여 설립된 연구기관

   다. 「특정연구기관육성법」 및 동 시행령에 따라 지정된 연구기관

   라. 기타 법률에 의하여 주무관청의 설립허가를 받은 법인체로서의 연구기관
4. 박사학위 과정 이수자가 박사학위를 취득하였을 경우, 석사 및 박사 재학기간(석·박사과정을 합하여 5년을 초과하지 못함)
5. 석사학위 과정 이수자가 석사학위를 취득하였을 경우, 석사과정 재학기간(2년을 초과하지 못함)

제3조(교육부장관이 정하는 기준에 적합한 기관 또는 시설) 규정 제4조 제3호의 '교육부장관이 정하는 기준에 적합한 기관 또는 시설에서 연구를 주로 하거나 전문학식을 필요로 하는 직무에 종사한 실적(제5호의 경우는 제외한다)'이라 함은 다음 각 호와 같다.

1. 학력인정을 받지 못한 전문대학 이상의 각종학교에서 전임교원으로 근무한 경력
2. 대학(전문대학을 포함한다. 이하 같다)의 시간강사, 초빙교원, 겸임교원 등 교육 경력
3. 중·고등학교 교원으로 근무한 교육경력이 대학에서 담당할 과목과 부합되는 경우
4. 3년제 고등기술학교 및 고등학교에 준하는 각종학교에서 교원으로 근무한 교육경력이 대학에서 담당할 과목과 부합되는 경우
5. 초등학교 교원으로 근무한 경력이 대학에서 담당할 과목과 연계되는 경우
6. 유치원 교원으로 근무한 경력이 대학에서 담당할 과목과 연계되는 경우
7. 대학의 총장 또는 학장의 발령에 의하여 조교로 근무한 경력
8. 공인된 체육단체(공인단체의 체육팀 포함) 및 각 대학의 체육코치
9. 대학원 박사과정 수료자로서 박사학위를 취득하지 못한 자의 석사 및 박사과정 재학기간(석·박사과정을 합하여 5년을 초과하지 못함)
10. 대학원 석사과정 수료자로서 석사학위를 취득하지 못한 자의 석사과정 재학기간(2년을 초과하지 못함)
11. 외국인으로서 유치원 및 초·중·고등학교에서 교육을 목적으로 전일제(주당 15시간 이상 시간제 포함)로 근무한 경력이 대학에서 담당할 전공과 연계되는 경우

제4조(교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체) 규정 제4조 제4호의 '교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체에서 전공학과 및 그에 관련되는 학과의 학문분야에 해당하는 직무에 종사한 경력'이라 함은 다음 각 호와 같다.

1. 대학에서 담당할 전공분야를 국가기관(시설 및 군경력 포함)에서 당해 전문지식을 필요로 하는 직무에 전임으로 종사한 경력
2. 〈삭 제〉
3. 대학에서 담당할 전공분야를 국가기관에 준하는 기관(국영기업체 또는 공공단체)에서 전임으로 종사한 경력
4. 민간 산업체에서 대학에서 담당할 전공분야와 관련된 직무에 전임으로 종사한 경력
5. 〈삭 제〉
6. 〈삭 제〉
7. 〈삭 제〉
8. 판사·검사로 근무한 경력
9. 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사·변리사·건축사의 개업기간
10. 「선박직원법 시행령」 제2조제7호에 따라 지정받은 지정교육기관 중 대학에서 교육을 받은 자로서 1급이상 해기사 면허 소지자의 국제항해 승선경력 및 「항공법」 제29조의3에 따라 지정받은 항공종사자 전문교육기관에서 비행교육에 종사한 경력
11. 「국가기술자격법」 및 동 시행령에 따른 기술사 자격을 취득한 자로서 해당 기술분야에서 실무에 종사한 경력이 대학 또는 대학원의 전공과목과 근무경력이 부합되고 전문대학 교원으로서 담당할 과목이 이에 연계될 수 있는 경우
12. 〈삭 제〉
13. 〈삭 제〉
14. 〈삭 제〉

15. 〈삭 제〉
16. 신학대학 졸업자가 목사 또는 신부로 재직하거나, 대학 불교학과 졸업자가 사찰에서 승려로 재직한 경력
17. 외국공관에서 근무한 경력
18. 공인된 상설 예·체능 및 창작·실기에 관한 단체의 주요간부 근무경력

제5조(교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체, 기관 또는 시설) 규정 제4조제5호의 '교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체, 기관 또는 시설이라 함은 다음 각 호와 같다.

1. 국가기관, 지방자치단체, 공공단체, 「의료법」 제3조에 따른 의료기관
2. 해당 학교의 장이 인정하는 국제기구, 외국기관, 산업체, 연구기관
3. 그 밖에 해당 학교의 장이 인정하는 기관 또는 시설

- 학문연구의 폐쇄성과 경직성을 완화하고 개방적 분위기를 조성하여 학문연구의 수월성을 제고하며 학벌 문화를 타파하여 능력 중심 사회를 구현함과 동시에 대학교원 임용의 공정성을 확보하기 위하여 특정대학 학사학위 소지자가 편중되지 않도록 함(「교육공무원법」 제11조의3 제1항, 「교육공무원임용령」 제4조의3 제1, 2항, 「사립학교법」 제53조의5에 의거 동 규정 준용)

사례1. 매년 1명씩 선발할 경우

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
채용인원	1	1	1	1	1	1	1
누 계	1	2	3	4	5	6	7

※ 채용인원이 3명 이상이 되는 연도 말까지 누계로 적용하므로 2022년까지 3명 중 1/3인 1명, 2023년의 경우 4명의 1/3인(1.3명) 2명, 2025년의 경우 6명의 1/3인 2명이 타 대학 출신이면 됨

사례2. 매년 4명씩 선발할 경우

구분	2023년	2024년	2025년
채용인원	4	4	4
누 계	4	8	12

※ 2023년도의 경우 누적 인원이 3명 이상이므로 1/3이상(1.3명)인 2명을 타 대학 출신으로 채용하고 2024년도는 누적 인원 총 8명 중 3명만 타 대학 출신으로 채용하고, 2025년은 누적 인원 총 12명 중 1/3인 4명만 타 대학 출신으로 채용하면 됨

다. 대학인사위원회 등 동의

- 국·공립 대학 교원의 신규임용 시에는 대학인사위원회 동의를 거쳐 임용하며 사립대학 교원은 교원인사위원회의 심의를 거쳐 임용

[교육공무원법]

제5조(대학인사위원회) ① 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 「고등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 "대학"이라 한다. 다만, 제11조의6 제3항부터 제5항 까지, 제24조, 제24조의2, 제24조의3 및 제25조부터 제27조 까지는 제외한다)에 인사위원회(이하 "대학인사위원회"라 한다)를 둔다. 〈개정 2011. 7. 21., 2016. 1. 27., 2018. 12. 18., 2020. 1. 29., 2025. 3. 18.〉

1. 부총장, 대학원장 및 단과대학장에 대한 보직 동의
2. 교수, 부교수 및 조교수에 대한 임용 동의
3. 그 밖에 대학 교원 인사에 관한 중요 사항

② 대학인사위원회의 구성·기능 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정하되, 위원의 일정 비율 이상은 여성으로 한다.

[전문개정 2011. 9. 30.]

제25조(교수 등의 임용) ② 대학의 장이 제1항의 교육공무원을 임용제청할 때에는 해당 대학인사위원회의 동의를 받아야 한다. 다만, 대학인사위원회를 구성할 수 없는 신설 대학은 대학인사위원회가 구성될 때까지 인사위원회의 동의를 받아야 한다.

제55조(공립대학의 장 등의 임용) ③ 제2항에 따라 교수·부교수 및 조교수를 임용제청하려는 경우에는 해당 대학인사위원회의 동의를 받아야 하며, 대학인사위원회를 구성할 수 없는 신설 공립대학은 대학인사위원회가 구성될 때까지 지방교육공무원 인사위원회의 동의를 받아야 한다. 〈개정 2011. 7. 21.〉

[교육공무원 인사위원회 규정]

제10조(대학인사위원회의 구성 등) ① 법 제5조제1항에 따른 대학인사위원회(이하 "대학인사위원회"라 한다)는 해당 대학의 교원인사를 담당하는 부서의 장과 학칙으로 정하는 바에 따라 대학의 장이 지명하는 5명 이상의 교원으로 구성한다.

② 대학인사위원회의 여성위원 비율은 100분의 20 이상으로 하되, 해당 대학에 대학인사위원회의 위원이 될 수 있는 여성교원이 부족하여 이를 충족하지 못하는 경우에는 해당 대학의 학칙으로 그 비율을 달리 정할 수 있다.

③ 대학인사위원회 위원 중 당연직 위원이 아닌 위원의 임기는 1년으로 하며, 중임할 수 있다.

[전문개정 2013. 5. 31.]

제11조(대학인사위원회의 위원장 등) ① 대학인사위원회의 위원장은 해당 대학의 교원인사를 담당하는 부서의 장이 된다.

② 대학인사위원회에 부위원장 1명을 두며, 부위원장은 위원 중에서 호선한다.

③ 위원장은 회의의 의장이 되며, 대학인사위원회의 사무를 총괄한다.

④ 부위원장은 위원장을 보좌하며, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행한다.

[전문개정 2013. 5. 31.]

[사립학교법]

제53조의4(교원인사위원회) ① 각급 학교(고등기술학교·고등공민학교·유치원과 이들에 준하는 각종학교는 제외한다)의 교원(학교의 장은 제외한다)의 임용 등 인사에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 해당 학교에 교원인사위원회를 둔다. 〈개정 2021. 8. 10.〉

② 교원인사위원회의 조직·기능과 운영에 필요한 사항은 학교법인 및 법인인 사립학교경영자의 경우에는 정관으로 정하고, 사인인 사립학교경영자의 경우에는 규칙으로 정한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

라. 결격사유조회

- 관련 법률: 신원조회[「교육공무원법」 제10조의4, 「국가공무원법」 제33조의 결격사유 등], 성범죄경력조회[「아동청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조(아동·청소년 관련기관 등에의 취업제한 등) 제1항 제2호와 제57조(성범죄의 경력자 점검·확인) 제1조], 마약·대마 또는 향정신성의약품 중독 확인[「교육공무원법」 제10조의4 제4호, 「사립학교법」 제54조의3]
- 마약·대마 또는 향정신성의약품 중독자는 대학교원으로 신규채용될 수 없으며, 임용예정자가 의료기관을 통해 개별 검사하여 진단서(검사결과통보서 등)를 발급받아 대학에 제출함으로써 결격 여부를 확인하여야 함(교육부 대학운영지원과-12779호, 2023.10.6. 「대학교원 신규채용을 위한 마약류 중독여부 확인 절차 안내」 참조)
  - 일부 치료목적 약물 복용자는 양성 반응이 나올 수 있으며, 이 경우 반드시 중독자가 아님을 증명하는 의사의 진단서를 제출하도록 사전 안내가 필요함
  - 진단서 등은 법무부 지정 전국 의료기관*에서 마약류 검사 가능 여부 사전 문의 후 검사 가능

    * www.hikorea.go.kr에 탑재된 [공지사항]-[법무부지정 건강검진 가능 의료기관] 참조
  - 진단서 등의 유효기간은 판정일부터 1년으로 제한함
- 전문대학 교직원(총장 포함)은 임용 시 「국가공무원법」 제33조에 따른 결격사유 조회를 실시하며, 비밀취급예정자 및 제한구역·통제구역에 상시 출입하는 자에 해당되지 않으므로 결격사유 조회와 유사·중복되는 신원조상대상에서 제외, 다만, 비밀 취급 등 신원조사 필요 직위에 보임 시 임용 이후 신원조사 실시
  - 「교육부 보안업무규정 시행세칙」에 규정된 신원조사 대상의 신원조사 실시 여부 검토 안내_교육부 운영지원과(2021.1.19.) 참고
- 조사목적란에 임용으로 명기하여 해당청에 신원조사 요청
- 신원조사 의뢰시 필요한 서류
  - 신원조사 의뢰 공문, 신원진술서 별지 21호, 개인정보 수집 및 이용 동의서, 개인정보 제공 동의서, 기본증명서(상세), 신원조사 대상자 명단 각 1부

- 신원조회는 결격사유 중 파산선고사실, 후견등기사실, 수형사실에 대해 임용대상자의 등록기준지(시·구·읍·면)를 통해서 조회
  - 수형사실: 자격정지 이상의 형(형의 종류: 사형, 징역, 금고, 자격상실, 자격정지)
  - 파산선고사실: 파산선고를 받고 복권되지 않은 사실
  - 후견등기사실: 성년후견, 한정후견의 심판을 받은 사실
  - 외국인의 경우 등록지가 없어 결격사유조회 제출서류 별도 제출(영사확인 또는 아포스티유 발급)
  - 외국인의 범죄경력 중 대한민국 내에서 발생한 범죄경력사항은 경찰청을 통해 조회 가능
- 「고등교육법」 제2조 제4호의 전문대학은 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 제1항에 따른 '아동·청소년 관련기관등'에 해당함.
  - 대학의 장은 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공하는 사람 및 취업하려는 사람에 대하여 본인의 동의를 받아 관할 경찰관서에 성범죄 경력 조회를 요청하여 확인하여야 함

[교육공무원법]

제10조의4(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 교육공무원으로 임용될 수 없다. 〈개정 2016. 1. 27., 2021. 3. 23., 2022. 10. 18.〉

1. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
2. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위로 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 지난 사람을 포함한다)
   가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위
   나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 행위
3. 성인에 대한 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위로 파면·해임되거나 100만원 이상의 벌금형이나 그 이상의 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 지난 사람을 포함한다)
4. 마약·대마 또는 향정신성의약품 중독자

[본조신설 2012. 1. 26.]

[사립학교법]

제54조의3(임명의 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 학교의 장에 임명될 수 없다.

4. 「교육공무원법」 제10조의4 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람

[보안업무규정]

제36조(신원조사) ① 국가정보원장은 제3조제2호에 해당하는 사람의 충성심·신뢰성 등을 확인하기 위하여

신원조사를 한다. 〈개정 2020. 12. 31.〉

② 삭제 〈2020. 12. 31.〉

③ 관계 기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 사람에 대하여 국가정보원장에게 신원조사를 요청해야 한다. 〈개정 2020. 1. 14., 2020. 12. 31.〉

1. 공무원 임용 예정자(국가안전보장에 한정된 국가 기밀을 취급하는 직위에 임용될 예정인 사람으로 한정한다)
2. 비밀취급 인가 예정자
3. 삭제 〈2020. 1. 14.〉
4. 국가보안시설·보호장비를 관리하는 기관 등의 장(해당 국가보안시설 등의 관리 업무를 수행하는 소속 직원을 포함한다)
5. 삭제 〈2020. 12. 31.〉
6. 그 밖에 다른 법령에서 정하는 사람이나 각급기관의 장이 국가안전보장을 위하여 필요하다고 인정하는 사람

[제33조에서 이동, 종전 제36조는 삭제 〈2020. 1. 14.〉]

[교육부 보안업무규정 시행세칙]

제7조(신원조사의 대상) 신원조사는 다음 각 호에 해당하는 사람 중 국가안전보장에 한정된 국가기밀을 취급하는 직위에 임용될 예정인 사람으로 한다.

1. 규정 제36조 제3항 각 호에 해당하는 자
2. 사립학교 교직원(학교의 장 포함, 다만 고등교육법 제14조 제2항에 따른 강사는 제외), 학교법인 임직원
3. 교육부장관의 설립허가를 받은 법인 및 교육부장관에게 등록된 단체의 임직원
4. 교육감 또는 교육장의 설립허가를 받은 법인의 임직원 및 교육감 또는 교육장에게 등록된 단체의 임직원
5. 삭제

마. 신체검사

[교육공무원법]

제16조(신체검사) 교육공무원을 신규채용할 때에는 신체검사를 하여야 하며, 임용권자나 임용제청권자는 신체검사 합격기준에 미달하는 사람을 임용하거나 임용제청하여서는 아니 된다. 이 경우 신체검사에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2011. 9. 30.]

[교육공무원임용령]

제8조(준용규정) 교육공무원의 신규채용에 있어서의 신체검사에 관하여는 「공무원채용 신체검사 규정」을 준용한다. 〈개정 2005.4.15., 2019. 9. 10., 2021. 6. 22.〉

[공무원 채용 신체검사 규정]

제5조(채용 금지) 임용권자는 신체검사에 불합격 판정을 받은 사람을 채용할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 해당 직무수행에 지장이 없다고 인정되는 사람에 대해서는 그러하지 아니하다. 〈개정 2012. 6. 27.〉

1. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제4조제1항제4호·제6호·제12호·제15호 및 제17호에 따른 전상군경(戰傷軍警), 공상군경(公傷軍警), 4·19혁명부상자, 공상공무원 및 국가사회발전 특별공로상이자
2. 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 의상자(義傷者)
3. 「장애인복지법」 제2조에 따른 장애인

[전문개정 2011. 9. 29.]

바. 임용

- 사립대학의 교원은 당해 대학의 장의 제청으로 이사회의 의결(이사정수의 과반수 찬성)을 거쳐 임용하며 학교법인의 정관이 정하는 바에 의하여 당해 대학의 장에게 위임할 수 있음
  - 당해 학교장의 제청으로 이사회의 의결을 거치도록 규정한 「사립학교법」 제53조의2 제1항 제1호는 학교법인 및 법인인 사립학교 경영자의 교원 임용에 학교의 장 및 이사회가 관여하도록 함으로써 교원 임용의 적정성을 확보하려는 데에 목적이 있으므로 해당 절차를 거치지 않은 사립학교 교원의 임용은 위법임
- 근무기간, 급여, 근무조건, 업적 및 성과, 재계약 조건 및 절차 등 계약조건을 정하여 임용
  - 급여: 국·공립대학 교원은 「공무원 보수 규정」 및 「공무원 수당 등에 관한 규정」에서 정한 바에 따라 지급하며 사립대학 교원은 학교법인 정관에서 정한 바에 따라 지급
  - 근무조건: 주당 교수시간 및 소속 학과 등에 관한 사항을 포함하여 연구비 지원, 연구실 배정, 연구지원 인력 배정, 주된 업무내용, 학사업무 수행 등에 관한 사항 등 포함
  - 업적 및 성과: 연구실적·논문지도·진로상담 및 학생지도 등에 관한 사항을 포함하여 계약기간 중에 수행하여야 할 교육·연구 등과 관련된 사항으로 정하되 각 대학 및 학문 특성 고려
  - 재계약조건 및 절차
    - 계약으로 임용된 교원이 근무기간 종료 후 다시 임용되기 위한 조건으로서 재계약을 하거나 하지 아니하는 사유를 구체적으로 정하며 추상적이고 포괄적인 내용은 지양
    - 업적 및 성과 등 계약조건의 이행여부 심사, 재계약 신청, 의견진술 기회부여, 재계약 여부 통보 등 「교육공무원법」 제11조의4 및 「사립학교법」 제53조의2에서 정하고 있는 사항 등에 의해 실시
    - 그 밖의 대학의 장이 필요하다고 인정하는 사항에는 업적 및 성과 책정수준과 달성도에 따른 인센티브 지급 방안 등을 포함할 수 있음

- 대학의 장은 필요하다고 인정하는 경우 본인의 동의를 얻어 체결한 계약조건을 변경할 수 있으나
  - 충분한 사정변경이 있고
  - 계약 당사자 일방의 의사가 아닌 쌍방의 합의에 의해
  - 계약의 본질적인 내용을 훼손하지 않는 범위 내에서 계약기간을 제외한 계약조건의 일부를 변경하는 것은 가능

  ※ 근무기간의 연장은 계약변경 사유가 아니므로 근무기간 종료 후 재계약을 하여야 함

- 교원의 인사기록에 관한 사항은 '교육공무원 인사기록 및 인사사무처리 규칙'에서 정하는 바를 참고하여 작성, 유지, 보관 처리
  - 교원의 인사기록에 관한 사항은 당해 교원의 개인별 인사기록 사항과 인사관리에 관한 서류로 구분하여 관리
  - 인사기록카드 작성에 관한 사항은 '교육공무원 인사기록 및 인사사무처리 규칙'[별지 제1호서식] 〈개정 2022.10.18.〉 교육공무원인사기록카드 참고

[교육공무원임용령]

제5조(임용시기) ① 교육공무원은 임용장이나 임용통지서에 적힌 일자에 임용된 것으로 보며, 임용일자를 소급해서는 안 된다. 〈개정 2019. 11. 5.〉

② 사망으로 인한 면직은 사망한 다음 날에 면직된 것으로 본다. 〈신설 2019. 11. 5.〉

③ 임용할 때에는 임용일자까지 그 임용장 또는 임용통지서가 임용될 사람에게 도달할 수 있도록 발령해야 한다. 〈개정 2019. 11. 5.〉

제5조의2(대학교원의 계약제 임용 등) ① 법 제11조의3에 따른 대학교원의 임용은 다음 각 호의 범위에서 계약조건을 정하여 행한다. 〈개정 2005. 4. 15, 2009. 1. 16., 2012. 2. 29.〉

1. 근무기간
   가. 교수: 법 제47조에 따른 정년까지의 기간으로 하되, 본인이 원하는 경우 또는 교수로 최초 임용되는 경우(해당 대학의 부교수가 교수로 임용되는 경우는 제외한다)에는 계약으로 정하는 기간으로 할 수 있다.
   나. 부교수: 법 제47조의 규정에 의한 정년까지의 기간 또는 계약으로 정하는 기간
   다. 조교수: 계약으로 정하는 기간
2. 급여: 「공무원보수규정」에 의한 보수 및 「공무원수당 등에 관한 규정」에 의한 수당
3. 근무조건: 교수시간 및 소속학과 등에 관한 사항
4. 업적 및 성과: 연구실적·논문지도·진로상담 및 학생지도 등에 관한 사항
5. 재계약 조건 및 절차: 근무기간 종료 후 다시 임용되는 조건 및 절차에 관한 사항
6. 그밖에 대학의 장이 필요하다고 인정하는 사항

② 대학의 장은 필요하다고 인정하는 경우에는 본인의 동의를 얻어 체결한 계약조건을 변경할 수 있다.

③ 대학의 장은 법 제5조에 따른 대학인사위원회(이하 "대학인사위원회"라 한다)의 심의를 거쳐 제1항의 규정에 의한 계약조건에 관한 세부적인 기준을 정한다. 〈개정 2018. 5. 28.〉

④ 조교는 그 근무기간을 1년으로 하여 임용한다.

[전문개정 2001. 12. 31.]

[사립학교법]

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ③ 대학교육기관의 교원은 정관으로 정하는 바에 따라 근무기간·급여·근무조건, 업적 및 성과약정 등 계약조건을 정하여 임용할 수 있다. 이 경우 근무기간에 관하여는 국립대학·공립대학의 교원에게 적용되는 관련 규정을 준용한다.

[교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리규칙]

제6조(인사기록의 작성, 유지, 보관) ① 임용권자는 소속 교육공무원에 관한 제4조 및 제5조의 규정에 의한 인사기록을 작성, 유지, 보관(보존을 포함한다. 이하 같다)하여야 한다. 〈개정 1994. 5. 12.〉

제7조(인사기록의 보관방법) ① 개인별 인사기록의 정본은 임용권자가 보관하고, 당해교육공무원이 퇴직한 때에는 퇴직당시의 임용권자가 보관한다.

제8조(인사기록카드의 정리 및 변경) ① 인사담당관은 교육공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 그 사실을 해당 공무원의 인사기록카드에 기록하여야 한다.

1. 신규채용, 승진, 전직, 전보, 강임, 면직, 징계, 휴직, 직위해제, 복직, 국내연수, 국외연수, 국외출장, 겸임, 파견, 승급, 전출, 전입되었거나 포상을 받은 경우
2. 대학원(「고등교육법」에 따른 국내의 대학원과 이에 준하는 외국의 대학원을 말한다. 이하 같다)에서 학위를 취득한 경우
3. 자격을 취득하거나 연구실적이 있는 경우

제17조(임명장 또는 임용장) ① 임용권자는 교육공무원으로 신규채용되거나 승진 또는 전보(기관 간의 전출·전입을 포함한다)되는 교육공무원에게 임명장이나 임용장을 수여한다. 이 경우 소속 기관의 장이 대리 수여할 수 있다.

제18조(인사발령통지서등) ① 전보, 강임, 면직, 징계, 직위해제, 휴직, 복직, 호봉 재획정, 승급, 전출, 전입의 발령을 하거나 각종 위원회의 위원으로 임용, 위촉 또는 해임, 위촉 해제하는 교육공무원에게 소속 기관의 장은 별지 제22호서식의 인사발령 통지서를 교부하여야 한다.

② 제1항에 따른 인사발령 통지서를 교부할 때 직위해제, 직권에 의한 면직·강임 또는 휴직처분의 경우에는 별지 제23호서식의 처분 사유 설명서를 첨부하여야 하며, 징계처분의 경우에는 「교육공무원 징계령」 별지 제5호서식의 징계처분사유 설명서를 첨부하여야 한다.

사. 임용보고

- 전임교원을 임용(신규임용, 재임용, 승진임용) 및 면직(정년퇴직, 명예퇴직, 의원면직, 재임용탈락 등)할 때에는 임용권자는 임용 후 7일 이내에 한국전문대학교육협의회장에게 임용보고를 하여야 함

[교육공무원법]

제25조(교수 등의 임용) ① 교수·부교수는 대학의 장의 제청으로 교육부장관을 거쳐 대통령이 임용하고, 조교수는 대학의 장의 제청으로 교육부장관이 임용한다. 〈개정 2013. 3. 23.〉

② 대학의 장이 제1항의 교육공무원을 임용제청할 때에는 해당 대학인사위원회의 동의를 받아야 한다. 다만, 대학인사위원회를 구성할 수 없는 신설 대학은 대학인사위원회가 구성될 때까지 인사위원회의 동의를 받아야 한다.

③ 제1항의 교육공무원의 전보는 해당 대학인사위원회의 동의를 받아 대학의 장의 제청으로 교육부장관이 한다. 〈개정 2013. 3. 23.〉

[전문개정 2011. 9. 30.]

[사립학교법]

제54조(임용에 관한 보고 및 해임 등의 요구) ① 각급 학교의 교원 임용권자는 교원을 임용(각급 학교의 장으로서 임기 만료로 해임된 경우는 제외한다)하였을 때에는 임용한 날부터 7일 이내에 관할청에 보고하여야 한다. 〈개정 2020. 12. 22.〉

[행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정]

제45조(교육부 소관) ⑦ 교육부장관은 다음 각 호의 사무를 「한국전문대학교육협의회법」에 따라 설립된 한국전문대학교육협의회에 위탁한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2016. 8. 2.〉

1. 「사립학교법」 제54조제1항에 따른 사립의 전문대학 및 이에 준하는 각종학교 교원의 임용보고의 접수

아. 심사결과의 공개

[교육공무원임용령]

제4조의3(대학교원의 신규채용) ⑥ 대학교원의 신규채용에 지원한 자가 신규채용에 관한 심사기준 및 지원자별 심사결과 등에 관한 공개를 요구하는 때에는 신규채용되는 자가 확정된 후에 이를 공개한다. 이 경우 공개되는 내용은 특정인을 식별할 수 없도록 하여야 한다.

〈신설 2001. 12. 31.〉

[채용절차의 공정화에 관한 법률]

제7조(전자우편 등을 통한 채용서류의 접수) ② 구인자는 채용서류를 전자우편 등으로 받은 경우에는 지체 없이 구직자에게 접수된 사실을 제1항에 따른 홈페이지 게시, 휴대전화에 의한 문자전송, 전자우편, 팩스, 전화 등으로 알려야 한다.

제10조(채용 여부의 고지) 구인자는 채용대상자를 확정한 경우에는 지체 없이 구직자에게 채용 여부를 알려야 한다. 이 경우 고지방법은 제7조제2항을 준용한다.

제11조(채용서류의 반환 등) ① 구인자는 구직자의 채용 여부가 확정된 이후 구직자(확정된 채용대상자는

제외한다)가 채용서류의 반환을 청구하는 경우에는 본인임을 확인한 후 대통령령으로 정하는 바에 따라 반환하여야 한다. 다만, 제7조제1항에 따라 홈페이지 또는 전자우편으로 제출된 경우나 구직자가 구인자의 요구 없이 자발적으로 제출한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 구직자의 채용서류 반환 청구는 서면 또는 전자적 방법 등 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 하여야 한다.

③ 구인자는 제1항에 따른 구직자의 반환 청구에 대비하여 대통령령으로 정하는 기간 동안 채용서류를 보관하여야 한다. 다만, 천재지변이나 그 밖에 구인자에게 책임 없는 사유로 채용서류가 멸실된 경우 구인자는 제1항에 따른 채용서류의 반환 의무를 이행한 것으로 본다.

④ 구인자는 대통령령으로 정한 반환의 청구기간이 지난 경우 및 채용서류를 반환하지 아니한 경우에는 「개인정보 보호법」에 따라 채용서류를 파기하여야 한다.

[채용절차의 공정화에 관한 법률 시행령]

제2조(채용서류의 반환 이행기간 등) ① 「채용절차의 공정화에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제11조제1항 본문에 따라 구직자로부터 채용서류의 반환 청구를 받은 구인자는 구직자가 반환 청구를 한 날부터 14일 이내에 구직자에게 해당 채용서류를 발송하거나 전달하여야 한다.

② 구인자가 제1항에 따라 채용서류를 반환하는 때에는 해당 채용서류를 「우편법」 제14조제2항제3호 또는 제15조제2항제3호에 따른 특수취급우편물(이하 "특수취급우편물"이라 한다)을 이용하여야 한다. 다만, 구직자가 원하는 경우에는 구직자와 합의하는 방법으로 전달할 수 있다.

③ 제2항에 따라 채용서류를 특수취급우편물로 반환하는 경우 채용서류의 반환 장소는 채용서류에 기재된 구직자의 주소지로 한다. 다만, 구직자가 제1항에 따라 채용서류의 반환을 청구할 때 반환 장소를 지정한 경우에는 그 장소로 한다.

자. 부정행위자에 대한 조치

[교육공무원법]

제11조의5(대학 교원 임용 부정행위자에 대한 조치) 임용권자는 대학의 교원으로 임용된 사람이 학위, 경력 및 자격 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 고의로 사실과 다르게 기재하거나 누락한 경우 대학인사위원회의 심의를 거쳐 사실과 다르게 기재하거나 누락한 내용이 임용에 결정적인 영향을 미쳤다고 인정되는 때에는 임용을 취소할 수 있다.

[본조신설 2025. 3. 18.]

[종전 제11조의5는 제11조의6으로 이동 〈2025. 3. 18.〉]

Ⅲ 재임용(재계약)

1. 재임용 절차

절 차		내 용	관련 법령
임용기간 만료 및 재임용신청 가능함 통지		• 임용권자 → 재임용 대상 교원 • 임용기간 만료 4개월 전까지 문서로 통지	• 교육공무원법 제11조의4 • 사립학교법 제53조의2
재임용 심의 신청		• 임용기간 만료 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 임용권자에게 재임용 심의 신청	• 교육공무원법 제11조의4 • 사립학교법 제53조의2
교원(대학)인사위원회 심의		• 학칙으로 정하는 객관적인 기준에 따라 심의(학생교육, 학문연구, 학생지도에 관한 사항 등)	• 교육공무원법 제11조의4 • 사립학교법 제53조의4
소명 기회 부여		• 인사위원회 심의 과정에서 15일 이상의 기간을 정하여 해당 교원에게 지정된 날짜에 인사위원회에 출석하여 의견을 진술하거나 서면으로 의견을 제출할 기회 부여	• 교육공무원법 제11조의4 • 사립학교법 제53조의2
학교장 제청 (이사회 의결)		• 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 교원 재임용	• 사립학교법 제53조의4
재임용 여부 결정		• 해당 교원을 재임용할지 결정하고 그 사실을 임용기간이 만료 2개월 전까지 해당 교원에게 문서로 통지	• 교육공무원법 제11조의4 • 사립학교법 제53조의2
재임용 거부 결정시	재임용 거부사유 설명서 교부	• 재임용거부의사 및 거부사유 명시하여 문서로 통지(교원소청심사위원회 소청제기 가능 명시)	• 교육공무원법 제11조의4 • 사립학교법 제53조의2
	소청심사 청구	• 재임용 거부 처분이 있음을 안 날부터 30일 일내에 교원소청심사위원회 소청제기 가능	• 사립학교법 제54조 • 교원의지위향상및교육활동보호를 위한 특별법 제9조
	교원소청 심사위원회 심사	• 소청심사청구를 접수한 날부터 60일 이내에 결정	• 교원의지위향상및교육활동보호를 위한 특별법 제10조
	소 송	• 소청심사위원회 결정서를 송달받은 날부터 30일 이내에 소송 제기 가능	• 교원의지위향상및교육활동보호를 위한 특별법 제10조

2. 재임용 업무

가. 임용기간 만료 통지

- 임용기간 만료 4개월 전까지 임용기간의 만료와 재임용 심의를 신청할 수 있음을 통지를 하여야 함

- 통지 내용에는 임용기간의 만료일, 재임용 심의 신청 기간, 재임용 심의 자료 제출, 재임용 심의 신청 지연에 따른 불이익 등을 포함하여야 함
- 통지는 임용기간이 만료되어 재임용 심의를 신청하여야 할 대상임을 알리는 행위로서 통지서는 늦어도 4개월 전까지 재임용 심의 대상자에게 전달되어야 하며, 이 경우 재임용 심의 대상자 본인이 통지서를 수령하였음을 입증할 수 있도록 직접 교부 시에는 서명을 받거나 배달증명 우편으로 발송하는 등 통지서 도달 여부에 대한 다툼을 방지하여야 함

[교육공무원법]

제11조의4(계약제 임용 등) ② 제1항에 따라 임용된 교원의 임용권자는 그 교원의 임용기간이 끝나기 4개월 전까지 임용기간이 끝난다는 사실과 재임용 심의를 신청할 수 있음을 그 교원에게 문서로 통지하여야 한다.

[사립학교법]

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ④ 제3항에 따라 임용된 교원의 임용권자는 해당 교원에게 임용기간 만료일 4개월 전까지 임용기간이 만료된다는 사실과 재임용 심의를 신청할 수 있음을 통지(문서에 의한 통지를 말한다. 이하 이 조에서 같다)하여야 한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

나. 재임용 심의 신청

- 교원은 재임용 심의 신청 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 재임용 심의에 필요한 자료를 준비하여 재임용 심의 신청을 하여야 함
- 부득이한 사유로 신청기간 내 재임용 심의 신청을 하지 못하거나 일부 자료의 불비로 보완이 필요할 경우 등에는 사전에 협의를 거쳐 교원이 불이익을 받지 않도록 하여야 함

[교육공무원법]

제11조의4(계약제 임용 등) ③ 제2항에 따라 통지를 받은 교원이 재임용을 받으려면 통지를 받은 날부터 15일 이내에 임용권자에게 재임용 심의를 신청하여야 한다.

[사립학교법]

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ⑤ 제4항에 따라 통지를 받은 교원이 재임용을 받으려는 경우에는 통지받은 날부터 15일 이내에 재임용 심의를 임용권자에게 신청하여야 한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

다. 재임용 심의와 의견진술 기회 부여

- 재임용 심의과정에서 15일 이상의 기간을 정하여 당해 교원에게 지정된 기일에 대학(교원)인사위원회에 출석하여 진술하거나 서면에 의한 의견을 제출할 수 있는 기회를 부여하여야 함
- 재임용 심의 대상자에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여하도록 한 것은 심의 대상자에게 자기를 변호할 수 있는 기회를 제공하여 심의과정에서 불이익을 최소화하고자 하는 것임
  - 임용권자는 재임용 심사를 받는 교원에게 재임용 심사에 관한 평가 결과와 각 평가 항목의 평점 및 평정의 사유 등을 구체적으로 제시한 후 교원이 그에 대해 소명이 가능하도록 하여, 의견 진술의 기회가 형식적이 아닌 실질적으로 이루어지도록 해야 함
- 재임용 심의 대상자에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여하지 않아서 입는 불이익은 절차상의 하자로 재임용 거부 처분의 취소 사유가 될 수 있음

[교육공무원법]

제11조의4(계약제 임용 등) ⑤ 대학인사위원회가 제4항에 따라 해당 교원의 재임용에 대하여 심의할 때에는 다음 각 호의 사항에 관한 평가 등 객관적인 사유로서 학칙으로 정하는 사유에 근거하여야 한다. 이 경우 심의 과정에서 15일 이상의 기간을 정하여 해당 교원에게 지정된 날짜에 대학인사위원회에 출석하여 의견을 진술하거나 서면으로 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 〈개정 2017. 11. 28.〉

1. 학생 교육에 관한 사항
2. 학문 연구에 관한 사항
3. 학생 지도에 관한 사항
4. 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 산학연협력에 관한 사항

[사립학교법]

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ⑦ 교원인사위원회가 제6항에 따라 해당 교원의 재임용 여부를 심의할 때에는 다음 각 호의 사항에 관한 평가 등 객관적인 사유로서 학칙에서 정하는 사유에 근거하여야 한다. 이 경우 심의 과정에서 15일 이상의 기간을 정하여 해당 교원에게 지정된 기일에 교원인사위원회에 출석하여 의견을 진술하거나 서면으로 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.

1. 학생교육에 관한 사항
2. 학문연구에 관한 사항
3. 학생지도에 관한 사항
4. 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 산학연협력에 관한 사항

- 재임용 심사 기준
  - 학생 교육, 학문 연구, 학생 지도 등에 관한 평가 등 학칙으로 정하는 객관적인 사유에 근거하여야 함
    - 객관적인 사유에 근거하도록 규정한 취지는, 해당 교원에게 사전에 심사 방법의 예측

가능성을 제공하고 사후에는 재임용 거부 결정이 합리적인 기준에 의하여 공정하게 이루어졌는지를 심사할 수 있도록 하기 위함임

- ■ 주관적인 사유 등을 심의 대상으로 하여서는 안 되며, 학생 교육 등 사항별로 구체적인 세부항목과 최종 판정을 위한 기준을 제시하여야 함

- 헌법상의 평등원칙은 절대적 평등이 아닌 상대적 평등을 지향하는 바, 재임용 심사 대상 교원이 일반적인 교원들과 다르게 평가할 필요성이 있는 경우 일반적인 교원과 다른 별도의 기준을 적용해야 함
- 재임용 심의에 대한 공정성을 담보할 수 있도록 평정항목에 대한 증빙자료가 필요하고 대학(교원)인사위원회의 심의를 거쳐야 하며, 사립학교의 경우에는 이사회 의결까지 거쳐야 함
- 재임용 심사 기준과 관련된 규정은 교원이 스스로 확인할 수 있도록 공개하고, 규정 개정 시에도 이를 인지할 수 있도록 통지하여 평가의 예측 가능성을 높여야 함

라. 재임용 여부 통지

- 임용권자는 대학(교원)인사위원회의 재임용 심의를 거쳐 당해 교원에 대한 재임용 여부를 결정하여야 함
- 재임용 심의를 신청한 교원에게는 임용기간 만료일 2개월 전까지 재임용 여부를 통지하여 다음 학년도(학기)를 준비하게 하거나 재임용 탈락에 대한 후속 처리를 할 수 있는 시간적 여유를 주어야 함
- 임용하지 않기로 결정한 경우 임용권자는 임용 거부사유를 명시하여 재임용 심의 신청인에게 문서로 통지하도록 함
  - 재임용 심의에서 탈락한 교원은 임용기간 만료일이 학기말과 일치하는 경우에는 임용기간 만료와 동시에 교원으로서 신분을 상실하고, 임용기간이 학기 중에 만료되는 경우에는 당해 학기말로서 교원의 신분을 상실하게 됨
  - 재임용 거부 사유를 명시하여 통보하는 것은 불복 기회를 보장하려는 데 있으므로 그 사유는 적어도 재임용 거부를 당하게 된 해당 사실관계를 인식할 수 있을 정도로 구체적으로 특정하여 통지하여야 함
  - 직급별(조교수, 부교수 등) 재직 기간 제한 등에 따른 직급 정년 규정이 있어 재임용을 거부하는 경우 재임용 심사 신청권을 보장한「사립학교법」제53조의2를 위반한 것으로 무효임
- 재임용거부통지서에 재임용 거부처분에 대하여 불복하는 경우에는 그 처분이 있음을 안 날로부터 30일 이내에 교원소청심사위원회에 소청심사를 청구할 수 있음을 고지하여야 함
  - 교원소청심사의 대상은 '교원의 징계 처분과 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분(재임용 거부 포함)'이며, '그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분'이란 징계 처분에

준하거나 그와 유사한 성격의 불리한 처분으로 휴직, 강임, 면직 등과 같은 신분·인사상의 불이익에 한정됨

[교육공무원법]

제11조의4(계약제 임용 등) ④ 제3항에 따른 재임용 심의를 신청받은 임용권자는 대학인사위원회의 재임용 심의를 거쳐 해당 교원을 재임용할지 결정하고 그 사실을 임용기간이 끝나기 2개월 전까지 그 교원에게 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 그 교원을 재임용하지 아니하기로 결정하였을 때에는 재임용하지 아니하겠다는 의사와 재임용 거부 사유를 구체적으로 밝혀 통지하여야 한다.

⑦ 재임용이 거부된 교원이 재임용 거부처분에 불복하려는 경우에는 그 처분이 있음을 안 날부터 30일 이내에 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」제7조에 따른 교원소청심사위원회에 심사를 청구할 수 있다. 〈개정 2016. 2. 3., 2017. 11. 28.〉

[사립학교법]

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ⑥ 제5항에 따른 재임용 심의 신청을 받은 임용권자는 제53조의4에 따른 교원인사위원회의 재임용 심의를 거쳐 해당 교원을 재임용할지를 결정하고, 그 사실을 임용기간 만료일 2개월 전까지 해당 교원에게 통지하여야 한다. 이 경우 해당 교원을 재임용하지 아니하기로 결정하였을 때에는 재임용하지 아니하겠다는 의사와 재임용 거부 사유를 구체적으로 밝혀 통지하여야 한다.

⑨ 재임용이 거부된 교원이 재임용 거부처분에 대하여 불복하려는 경우에는 그 처분이 있음을 안 날부터 30일 이내에 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제7조에 따른 교원소청심사위원회에 심사를 청구할 수 있다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

Ⅳ 승진

- **(근거)** 사립학교법 53조의2, 대학정관 및 학칙
- **(정의)** 동종의 직무 내에서 상위의 직위에 임용하는 것을 말하며, 승진임용은 임용권자의 재량행위에 해당하므로, 승진임용 또는 승진대상 탈락에 대하여 처분성이 부정됨

1. 승진 절차

절 차	내 용	관련 법령
승진 임용 계획	승진소요연수에 해당하는 교원에 대한 승진 임용 계획 수립	• 교육공무원법 제13조~제14조 • 교육공무원임용령 제5조의3 • 사립학교법 제53조의2

절 차	내 용	관련 법령
승진임용심사	대학별 승진임용 계획에 따라 심사	• 교육공무원법 제13조 • 사립학교법 제53조의2, 정관
	정년보장교원의 정년보장교원임용심사위원회 심사	• 교육공무원임용령 제5조의4
선 정	교원인사위원회에 심의 요청	• 교육공무원법 제25조 • 사립학교법 제53조의4
심 의	교원인사위원회 의결	
제 청	승진임용 제청	• 교육공무원법 제25조 • 사립학교법 제53조의2
확 정	이사회 의결 및 통보	• 사립학교법 제53조의2
보 고	7일 이내 관할청에 임용보고	• 사립학교법 제54조

2. 승진 업무

가. 승진 임용 계획 수립

- 승진 임용권자
  - 국·공립대학 교원(교수 및 부교수): 교육부장관
  - 사립대학 교원: 당해 학교법인 정관에 의함(학교법인 및 법인인 사립학교 경영자가 설치·경영하는 사립학교 교원의 임용은 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거침)

[교육공무원임용령]

제3조(임용권의 위임) ① 대통령은 「교육공무원법」(이하 "법"이라 한다) 제33조에 따라 다음 각 호의 임용권을 교육부장관에게 위임한다. 〈개정 1985. 8. 12., 1988. 2. 24., 1991. 2. 1., 1991. 4. 23., 1992. 3. 28., 1992. 8. 25., 1994. 2. 17., 1994. 12. 23., 1999. 9. 30., 2001. 1. 29., 2005. 4. 15., 2007. 6. 28., 2008. 2. 29., 2008. 6. 5., 2012. 12. 4., 2013. 3. 23., 2023. 4. 11.〉

2. 법 제25조제1항의 규정에 의한 교수 및 부교수의 임용

[사립학교법]

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ① 각급 학교의 교원은 해당 학교법인 또는 사립학교경영자가 임용하되, 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 하여야 한다.

1. 학교법인 및 법인인 사립학교경영자가 설치·경영하는 사립학교의 교원: 해당 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 임용
2. 사인인 사립학교경영자가 설치·경영하는 사립학교의 교원: 해당 학교의 장의 제청으로 임용

[전문개정 2020. 12. 22.]

- 승진 임용시기는 대학자체 규정으로 정함
- 직명별 승진 최저 소요 재직년수는 당해 대학의 법인 정관, 학칙 등으로 정함

나. 심 의

- 승진임용은 대학인사위원회의 동의를 얻어 임용하되 승진임용기준 및 절차 등은 대학자체의 규정 등에 의함
  - 승진임용기준 예시: 연구실적 및 활동, 국내·외 현장 및 일반연수 실적, 학생에 대한 교수·연구 및 생활지도에 대한 능력과 실적, 산학협동 추진실적, 사회봉사 실적 등

다. 이사회 의결(「사립학교법」 제53조의2)

- 학교의 장의 제청으로 이사회 의결을 거쳐야 하며, 임용권이 학교의 장에게 위임된 경우에는 이사회 의결 없이 학교의 장이 임용할 수 있음

V 전보

- **(근거)** 국가공무원법 제32조의2, 제32조의5, 교육공무원법 제17조, 제20조, 제21조, 지방공무원법 제30조의2, 제30조의5
- **(정의)** 교원의 같은 직위 및 자격에서 근무기관이나 부서를 달리하는 임용하는 것 (교육공무원법 제2조)

1. 전보 사유

- 전보는 일반적으로 임용권자의 재량사항으로 권리남용 등에 해당되는 특별한 사정이 없는 한 유효함
- 교육공무원의 임용권자 또는 임용제청권자는 다음 경우를 제외하고는 소속 교육공무원이 그 직위에 임용된 날부터 1년 이내에 다른 직위에 임용하거나 근무지를 변경하는 인사조치를 하지 못하도록 규정하여 직무의 연속성 및 일상생활의 안정성을 확보할 수 있도록 함
  - 기구의 개편이나 직제의 개정·폐지 또는 정원의 변경이 있는 경우
  - 해당 교육공무원의 승진 또는 강임으로 인한 경우
  - 전보권자 또는 전보 제청권자를 달리하는 기관 간에 전보하는 경우

- 임용 예정 직위에 관련된 특수한 연수를 받았거나 임용 예정직위에 상응한 근무 또는 연구실적이 있는 자를 당해 직위에 보직하는 경우
- 징계처분을 받은 경우
- 형사사건에 관련된 혐의가 있는 경우
- 교육공무원을 배우자 또는 직계존속이 거주하는 시·군·자치구 지역의 기관으로 전보하는 경우
- 임신 중인 교육공무원 또는 출산 후 1년이 지나지 않은 교육공무원의 모성보호, 육아 등을 위하여 필요한 경우
- 당해 직위나 근무지에 계속하여 근무하는 것이 교육상 심히 부적당하다고 인정되는 사유로서 교육부장관이 정하는 경우

● 전문대학과 중등학교에 근무하는 교육공무원은 서로 전직하거나 전보할 수 있음

● 국·공립대학의 교수 또는 부교수를 전보하는 경우 해당 대학인사위원회의 동의를 받아 대학의 장의 제청으로 교육부장관이 행함

전보의 처분성 인정

불규칙적이고 잦은 전보명령이나 보직변경 등의 인사발령에 의하여 침해될 수 있는 교육공무원의 근무환경 또는 근무조건과 직무의 연속성 및 일상생활의 안정성 등은「교육공무원법」제21조,「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」제7조 제1항, 제9조 제1항, 제10조 제3항,「국가공무원법」제16조 제1항, 제2항 등 관계 법규에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 법률상의 이익이라 할 것이므로, 전보명령을 받은 교육공무원에게는 그 처분의 취소를 구할 소의 이익이 있다.
【서울고법 1998.3.26. 선고 97구6200 판결 참조】

전보처분이 재량사항임을 인정

근로자에 대한 전보나 전직은 원칙적으로 인사권자인 사용자의 권한에 속하므로 업무상 필요한 범위 내에서는 사용자는 상당한 재량을 가지며, 그것이「근로기준법」에 위반되거나 권리남용에 해당되는 등의 특별한 사정이 없는 한 유효하고, 전보처분 등이 권리남용에 해당하는지 여부는 전보처분 등의 업무상의 필요성과 전보 등에 따른 근로자의 생활상의 불이익을 비교하여 결정되어야 하고, 업무상의 필요에 의한 전보 등에 따른 생활상의 불이익이 근로자가 통상 감수하여야 할 정도를 현저하게 벗어난 것이 아니라면, 이는 정당한 인사권의 범위 내에 속하는 것으로서 권리남용에 해당하지 않는다.
【대법원 2007.10.11. 선고 2007두11566 판결 참조】

Ⅵ 겸임

- **(근거)** 국가공무원법 32조의3, 교육공무원임용령 제7조의2
- **(정의)** 직위와 직무 내용이 유사하고 담당 직무 수행에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 교육공무원과 일반직공무원, 교육공무원과 다른 특정직공무원 또는 교육공무원과 대통령령으로 정하는 관련 교육·연구 기관이나 그 밖의 관련 기관·단체의 임직원을 서로 겸임하게 할 수 있음(교육공무원법 제18조)

1. 겸임 사유

- 직위와 직무 내용이 유사하고 담당 직무 수행에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 교육공무원과 일반직공무원, 교육공무원과 다른 특정직공무원 또는 교육공무원과 대통령령으로 정하는 관련 교육·연구 기관이나 그 밖의 관련 기관·단체의 임직원을 서로 겸임하게 할 수 있는 것

[교육공무원법]

제18조(겸임) ① 직위와 직무 내용이 유사하고 담당 직무 수행에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 교육공무원과 일반직공무원, 교육공무원과 다른 교육공무원, 교육공무원과 다른 특정직공무원 또는 교육공무원과 대통령령으로 정하는 관련 교육·연구 기관이나 그 밖의 관련 기관·단체의 임직원을 서로 겸임하게 할 수 있다. 이 경우 겸임에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2022. 10. 18.〉

② 제1항에 따라 교육공무원을 겸임하게 하려는 경우에는 그 대상자가 제9조 또는 「초·중등교육법」 제21조제1항·제2항 및 「고등교육법」 제16조에 따른 자격기준을 갖추거나 자격증을 취득한 사람이어야 한다.

[전문개정 2011. 9. 30.]

[교육공무원임용령]

제7조의2(겸임) ① 임용권자 또는 임용제청권자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제18조의 규정에 의하여 겸임시킬 수 있다. 〈개정 1993. 2. 24., 1999. 9. 30., 2005. 4. 15.〉

1. 관련교과나 업무를 담당할 전문인력의 확보를 위하여 필요한 경우
2. 한국방송통신대학교·산업대학의 교원 및 각급 연수기관의 교수요원을 임용하는 경우

② 제1항의 규정에 의한 겸임은 본직의 직무수행에 지장이 없는 범위안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한한다. 〈개정 1991. 2. 1., 1995. 3. 25., 2001. 1. 29., 2005. 4. 15., 2008. 2. 29., 2013. 3. 23., 2023. 8. 30.〉

1. 각종 과학기술직렬 또는 과학기술분야 연구직렬의 일반직공무원(기술직렬 또는 기술분야 연구

직렬의 일반직공무원을 포함한다)과 직무내용이 유사한 고등학교 이상의 각급학교의 자연과학계 교육공무원간

2. 학예·공안 및 행정직군의 일반직공무원과 직무내용이 유사한 전문대학이상의 각급학교의 인문사회과학계 교육공무원간

3. 각급학교 교원과 직무내용이 유사한 인근학교의 교원간 또는 병설(부설)된 학교와 당해 학교를 병설(부설)한 학교의 교원간

4. 정부투자기관 또는 교육부장관이 정하는 정부출연기관등 정부산하단체의 임직원과 직무내용이 유사한 교육공무원간

5. 교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체의 임·직원과 그 직무내용이 유사한 교육공무원간

③ 제2항제1호·제2호·제4호 및 제5호의 규정에 의한 겸임기간은 2년이내로 하되, 특히 필요한 경우 2년의 범위안에서 연장할 수 있다. 다만, 「서울대학교병원 설치법」 제10조 및 「국립대학병원 설치법」 제14조에 따른 대학병원장 및 「서울대학교치과병원 설치법」 제10조 및 「국립대학치과병원 설치법」 제12조에 따른 치과병원장과 「암관리법」 제33조에 따른 국립암센터원장으로서의 겸임기간은 3년 이내로 하되, 특히 필요한 경우 3년의 범위내에서 연장할 수 있다. 〈개정 1995. 3. 25., 1995. 5. 29., 2001. 12. 31., 2004. 3. 9., 2005. 4. 15., 2008. 4. 16., 2011. 5. 30., 2023. 10. 10.〉

④ 제2항의 규정에 의한 겸임에 있어서는 겸임기관의 장이 본직기관의 장의 동의를 얻어 임용 또는 임용제청하여야 한다.

[본조신설 1982. 3. 11.]

2. 겸직

- 두 가지 이상의 직을 겸하는 것으로 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 소속기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없음
  - '영리업무'란 계속적으로 재산상의 이익을 취하는 행위를 말하는 것으로 재산상 이득을 얻었다고 하더라도 1회적인 저술·번역, 서적출판, 작사·작곡 등 행위의 '계속성'이 없으면 영리업무가 아님
  - 교원으로서 겸직이 금지되는 영리업무는 영리적인 업무를 교원이 스스로 경영하여 영리를 추구함이 현저한 업무를 의미함
- 영리업무에 해당하지 아니하는 다른 직무를 겸직하고자 할 때에는 학교의 장의 허가를 받아야 하고 담당 직무 수행에 지장이 없는 경우에 한하여 허가할 수 있음
- 영리업무는 「국가공무원 복무규정」 제25조 제1호에서 제4호까지 업무가 무조건 금지되는 것은 아니며, 그 업무에 종사함으로써 직무 전념·능률의 저해 등을 초래할 우려가 있는 경우에 그러한 업무에 종사하는 것이 금지됨
- 이와 같이 대학교원은 영리업무 금지 및 겸직허가 의무를 적용받는 「국가공무원법」 적용 대상임에도 사교육 관련 업무 수행 사례가 발생함에 따라, 교육부는 대학교원 복무 관련 법령 범위 내에서 사교육 관련 겸직 금지행위 및 사례를 구체화하여 가이드라인을 제시하였음

(교육부 인재양성정책과-4901(2024.6.11.)「사교육 관련 대학교원 겸직 가이드라인 안내」)

- 교원의 과외교습은 금지되며(위반시 1년 이하의 금고 또는 1천만원 이하의 벌금에 처함), 학교교과교습학원 관련 겸직 등 허가기준, 학교교과교습학원 외 사교육 관련 겸직 등 허가기준, 사교육 관련 기업의 사외이사 겸직 허가 기준을 마련하였으며, 각 대학은 가이드라인 취지에 벗어나지 않는 범위에서 자체 여건을 고려하여 별도 세부 기준을 마련하여 시행할 수 있음

[사립학교법]

제55조(복무) ① 사립학교 교원의 복무에 관하여는 국립학교·공립학교 교원에 관한 규정을 준용한다.

② 제1항에 따라 준용되는「국가공무원법」제64조에도 불구하고 의학·한의학 또는 치의학에 관한 학과를 두는 대학의 소속 교원은 학생의 임상교육을 위하여 필요한 경우 대학의 장의 허가를 받아 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 병원에 겸직할 수 있다.

③ 제2항에 따른 겸직 허가의 기준과 절차, 겸직 교원의 직무와 보수 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

[국가공무원법]

제64조(영리 업무 및 겸직 금지) ① 공무원은 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.

② 제1항에 따른 영리를 목적으로 하는 업무의 한계는 대통령령 등으로 정한다. 〈개정 2015. 5. 18.〉

[전문개정 2008. 3. 28.]

[국가공무원 복무규정]

제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체(私企業體)의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

[교육공무원법]

제19조의2(영리업무 및 겸직금지에 관한 특례) ①「고등교육법」제14조제2항에 따른 교수·부교수 및 조교수는 학생의 교육·지도와 학문의 연구에 지장이 없는 범위안에서 소속학교의 장의 허가를 받아 상업·공업·금융업 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체의 사외이사(「자본시장과 금융투자업에 관한

법률」 제9조제3항에 따른 해당 회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 겸직할 수 있다. 〈개정 2007. 8. 3., 2008. 3. 14., 2011. 7. 21., 2017. 11. 28., 2021. 3. 23.〉

② 제1항에 따라 사외이사를 겸직하는 교수·부교수 및 조교수는 그 해에 「상법」 제388조에 따라 해당 사기업체로부터 받은 보수 전부를 소속학교의 장에게 다음 해 1월 31일까지 보고하여야 한다. 〈신설 2017. 11. 28., 2021. 3. 23.〉

③ 제1항에 따른 허가의 구체적인 기준·방법·절차 및 제2항에 따른 보고의 방법·절차 등은 대통령령으로 정한다. 〈개정 2017. 11. 28.〉

[본조신설 2002. 12. 5.]

제19조의3(외국대학 겸직에 관한 특례) ① 외국에 소재지를 둔 대학(이하 이 조에서 "외국대학"이라 한다)의 교원으로 재직 중에 국내대학에 임용된 「고등교육법」 제14조제2항에 따른 교수·부교수 및 조교수는 소속 국내대학의 장의 허가를 받아 외국대학의 교원을 겸직할 수 있다.

② 제1항에 따라 겸직허가를 받을 수 있는 외국대학 교원의 채용분야, 절차 및 겸직허가 기준 등은 대통령령으로 정한다.

[본조신설 2026. 5. 19.] [시행일: 2026. 11. 20.]

[교육공무원임용령]

제7조의5(대학교원의 사외이사 겸직허가 기준 등) ① 대학의 장은 법 제19조의2제1항에 따라 소속 교원에 대한 사외이사 겸직허가를 하려면 대학인사위원회의 심의를 거쳐 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. 허가의 필요성
2. 허가 기간의 적절성
3. 허가 대상기업의 적합성
4. 그 밖에 대학의 장이 학생의 교육·지도 및 학문연구에 지장이 없도록 하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항

② 사외이사를 겸직하는 교원은 법 제19조의2제2항에 따라 그 해에 해당 사기업체로부터 받은 보수 일체를 보고하는 경우 해당 연도 12월 31일을 기준으로 다음 각 호의 지급 내역이 포함된 서류를 해당 사기업체로부터 발급받아 소속 대학의 장에게 제출하여야 한다.

1. 해당 연도 보수 일체의 월별 지급 내역
2. 교통비 및 회의수당 등 항목별 지급 내역

③ 제1항에 따른 겸직허가의 세부기준은 대학의 장이 정한다.

[국회법]

제29조(겸직 금지) ② 의원이 당선 전부터 제1항 각 호의 직 외의 직을 가진 경우에는 임기개시일 전까지(재선거·보궐선거 등의 경우에는 당선이 결정된 날의 다음 날까지를 말한다. 이하 이 항에서 같다) 그 직을 휴직하거나 사직하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 직을 가진 경우에는 임기개시일 전까지 그 직을 사직하여야 한다.

3. 「정당법」 제22조제1항에 따라 정당의 당원이 될 수 있는 교원

참고자료1. 국가공무원 복무·징계 관련 예규 제213호(2026.6.23.)

「공무원의 인터넷 개인방송 활동 지침」

1. 기본방침

▸ 인터넷 개인방송 활동이란 본인 또는 다른 사람의 콘텐츠(영상, 음성)를 인터넷 플랫폼을 통해 다수의 인터넷 이용자와 공유하고 상호소통하는 일체의 행위
※ 인터넷 개인방송 플랫폼: 네이버TV, SOOP(舊 아프리카TV), 유튜브, 트위치 등

가. 직무와 관련 없는 사생활 영역의 개인방송 활동(취미, 자기계발 등)은 원칙적으로 규제 대상이 아님

나. 직무와 관련된 개인방송 활동은 소속 부서장에게 사전보고를 하고 홍보부서와 협의를 거쳐 가능
※ 기관 방송채널을 통한 정책 설명, 전문지식·경험 공유 등 업무 효율성을 제고하는 활동은 적극 권장

2. 준수할 사항

▸ 직무관련 여부를 떠나 공무원으로서 지켜야 할 의무로 다른 사생활 영역 활동(예: 저술, 번역)에도 동일하게 적용되는 사항임

가. 직무상 알게 된 비밀 누설 금지(「국가공무원법」 제60조)
※ 브이로그 등을 통해 비공개 직무정보가 공개되지 않도록 각별히 유의

나. 직무 내외를 불문하고 공무원으로서 품위 유지(「국가공무원법」 제63조)
※ 타인의 명예나 권리 침해, 비속어 사용, 허위사실 유포, 폭력적·선정적 콘텐츠 제작·공유하는 행위 등 금지

다. 정당이나 그 밖의 정치단체의 결성 및 가입 관련 행위, 선거에서 특정 정당 또는 특정인을 지지·반대하기 위한 행위 금지(「국가공무원법」 제65조)

라. 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 행위 금지(「국가공무원 복무규정」 제25조)
※ 업체 등으로부터 협찬을 받아 특정 물품을 홍보함으로써 금전 또는 물품을 얻는 행위(예 : 직·간접 광고), 인터넷 개인방송을 통해 후원 수익을 취득하는 행위 등 금지

마. 동의없이 타인(동료, 고객 등)이 등장하는 콘텐츠를 제작·공유함으로써 타인의 초상권을 침해하는 행위 금지

3. 겸직허가

가. 겸직 신청 대상

(1) (수익창출 요건이 있는 경우*) 인터넷 플랫폼에서 정하는 수익창출 요건을 충족하고, 이후에도 계속 개인방송 활동을 하고자 하는 경우
* 유튜브의 경우 구독자 1,000명, 연간 누적재생시간 4,000시간 이상이 수익이 창출될 수 있는 기본요건

(2) (수익창출 요건이 없는 경우*) 인터넷 플랫폼을 통해 수익이 최초 발생하고, 이후에도 계속 개인방송 활동을 하고자 하는 경우

* SOOP(舊 아프리카 TV)의 구독료는 별도의 수익창출 요건 없이 바로 수익발생

나. 겸직 허가권자: 소속 기관의 장

다. 겸직 허가기준

(1) 소속 기관의 장은 콘텐츠의 내용과 성격, 콘텐츠의 제작 및 운영·관리에 소요되는 시간과 노력 등을 구체적으로 심사하여 준수할 사항*을 위반하지 않고, 담당 직무수행에 지장이 없는 경우 겸직허가

* 직무상 비밀누설 금지, 품위 유지, 정치운동의 금지 등「2. 준수할 사항」

(2) 소속 기관의 장은 인터넷 개인방송 활동이 공무원으로서 준수할 사항을 위반한 경우, 그 내용 및 정도 등을 고려하여 허가 불허, 콘텐츠 삭제 요청, 활동 금지, 징계 요구 등 조치

라. 겸직 허가절차

(1) (신청) 소속 기관의 복무담당 부서에 개인방송 채널별로 겸직 허가 신청

- 겸직 신청 대상에 해당된 후 새로운 콘텐츠 공유 전에 신청
- 공무원 임용 전 겸직 신청 대상에 해당하고 공무원 임용 후에도 그 활동을 계속하고자 하는 경우 임용된 날부터 1개월 이내에 겸직허가 신청

(2) (심사) 복무담당 부서의 장은 겸직허가 신청자료 등을 토대로 겸직 신청 대상 및 허가기준 부합 여부 등 검토

(3) (결과통보) 복무담당 부서의 장은 공문을 통해 심사결과 통보

4. 기타사항

가. 중앙행정기관의 장은 기관별 업무특성이나 인터넷 개인방송 플랫폼별 특성 등을 고려하여 필요한 경우 인사혁신처장과 협의하여 기준을 달리 정할 수 있음

나. 소속 기관의 장은 매년 2회 실시하는 겸직실태 조사 시, 겸직허가를 받은 공무원의 인터넷 개인방송 활동 실태를 조사·점검하여야 함

(1) 점검사항: 허가 내용대로 활동하고 있는지 여부, 준수할 사항 위반 여부 등

(2) 점검 후 조치사항: 겸직 허가 내용과 다른 활동, 준수할 사항 위반 등의 경우에는 그 정도를 고려하여 징계의결 요구, 겸직허가 취소, 관련 콘텐츠 삭제 요청 등 조치

다. 겸직 신청 대상에 해당함에도 겸직 신청을 불이행한 경우에는 그 위반 행태 및 정도 등을 감안하여 징계의결 요구 등 조치

라. 겸직허가 기간은 최대 1년, 겸직 연장의 경우 겸직허가 종료일 전 1개월 이전까지 소속 기관의 장에게 신청

참고자료2. 사교육 관련 대학교원 겸직 가이드라인(2024.6.11.)

〈사교육 관련 겸직 허가 기준*〉

* 사교육 관련 대학교원 겸직 가이드라인(2024.6.11.) 발췌

❶ 교원의 과외교습 금지

- **대상 업무** 초등학교·중학교·고등학교 또는 이에 준하는 학교의 학생이나 학교 입학 또는 학력 인정에 관한 검정을 위한 시험준비생에게 지식·기술·예능을 교습하는 행위
  - 학원법 제1호가목부터 바목까지의 시설*에서 그 설치목적에 따라 행하는 교습행위, 친족이 하는 교습행위, 봉사활동**에 속하는 교습행위는 제외
    * 학교, 도서관·박물관, 소속 직원 연수 시설, 평생교육시설, 직업능력개발훈련시설 등
    ** 근로청소년, 장애인의 재활을 위한 교습행위, 도서벽지·기초생활 보장법상 수급권자에 대한 무상 교습 행위 등
- **처벌 기준** 교원의 과외교습은 **금지**되며, 위반시 1년 이하의 금고 또는 1천만원 이하의 벌금에 처함

❷ 학교교과교습학원 관련 겸직 등 허가 기준

- **대상 업무** 과외교습 외 학교교과교습학원*과 관련되는 업무(강의, 문항 출제, 출판, 컨설팅 등)
  * 학원법 제2조의2에 따른 학교교과교습학원으로, 학원설립·운영 등록 증명서 및 나이스 대국민서비스, 나이스 교육정보 개방포털에서 확인 가능
  - 학원, 강사, 학원으로 등록하지 않은 출판사, 정보통신판매업 등 계약 상대방과 관계없이 학원 교재 등을 제작하기 위한 활동 포함
- **허가 기준 원칙적**으로 금지, 예외적으로 겸직심사위원회에서 겸직 대상 업무와 학교교과교습학원과의 연관성을 심사하여 허용
  - 학교교과교습학원 관련 계속성 있는 업무는 국가공무원 복무규정 제25조* 및 예규 겸직허가 요건에 따라 원칙적 겸직 금지
    * 겸직 대상 업무에 종사하여 ① 교원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, ② 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, ③ 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, ④ 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우 그 업무에 종사 불가
  - 계속성이 없는 업무는 겸직허가 대상이 아니나, 학교교과교습학원과 관련된 업무는 청렴 및 품위유지 의무에 따라 원칙적으로 금지
- **예외적 허용** 학교교과교습학원과 일부 관련이 있더라도 겸직 목적의 공익성·겸직 활동 결과물의 성격*을 종합 고려하여, 겸직 기준에 부합하는 경우 겸직심사위원회의 심의를 거쳐 겸직 허가 가능
  * 학원 수강생 등 특정인이 아닌 대중에 판매·활용을 위한 것인지 여부 등

❸ 학교교과교습학원 외 사교육 관련 겸직 등 허가 기준

- **대상 업무** 학교교과교습학원 외 사교육 관련성*이 있는 업체와 관련되는 업무(강의, 문항 출제, 출판, 컨설팅 등)
  * (사교육 관련 업체 예시) 학원법 제2조의2에 따른 평생직업교육학원(대학 입시 실기학원, 대학편입학원 등), 체육시설법에 따른 체육시설(대학 입시 관련 유도, 검도, 태권도 등), 대학 부설 평생교육원 영어캠프 등
- **허가 기준** 원칙적으로 금지, 예외적으로 겸직심사위원회에서 사교육 유발 요인을 심사하여 허용

- 사교육 유발 요인이 있으면서, 계속성 있는 업무는 국가공무원 복무규정 제25조 및 예규 겸직허가 요건에 따라 원칙적 겸직 금지
- 계속성이 없는 업무는 겸직허가 대상이 아니나, 사교육 유발 요인이 있는 경우 청렴 및 품위 유지 의무에 따라 원칙적으로 금지
- 사교육 유발 요인이 없는 업무면서, 복무규정 제25조 금지 요건에 해당되지 않는 계속성 있는 (비)영리업무는 허가를 받은 후 겸직 가능

• **예외적 허용** 일부 사교육 유발 요인이 있더라도 겸직 목적의 공익성·겸직 활동 결과물의 성격*을 종합 고려하여, 겸직 허가 기준에 부합하는 경우 겸직심사위원회의 심의를 거쳐 겸직 허가 가능

* 학원 수강생 등 특정인이 아닌 대중에 판매·활용을 위한 것인지 여부 등

❹ 사교육 관련 기업의 사외이사 겸직 허가 기준

※ 교수·부교수·조교수는 영리 사기업체의 사외이사 겸직 특례 적용(교육공무원법 제19조의2)

• **대상 업무** 학원법 제2조의2에 따른 학원을 운영하는 기업 또는 업종*이 교육서비스업(일반교습학원, 온라인교육학원, 교육지원서비스업 등)인 기업의 사외이사

* 사업자등록증 정보를 토대로 금융감독원 기업전자공시시스템에서 업종 확인

• **허가 기준** 사교육 유발 가능성 등을 중점 검토, 겸직 필요성이 있으며, 기간이 적절하며, 겸직 대상 기업으로 적합한 경우 겸직 허가

※ 사외이사 겸직 허가시 ▲필요성 ▲기간의 적절성 ▲대상기업의 적합성 ▲그밖에 교육·연구에 지장이 없도록 필요한 사항에 대해 검토 (교육공무원임용령 제7조의5)

Ⅶ 파견

• **(근거)** 국가공무원법 제32조의4, 교육공무원임용령 제7조의3, 제5조의3

• **(정의)** 국가적 사업의 수행을 위해 공무원의 소속을 바꾸지 않고 일시적으로 타기관이나 국가기관 이외의 이관 및 단체에서 근무하게 하는 것을 말함, 파견은 소속기관을 바꾸지 않고 보수도 원래의 소속기관에서 받는 임시적인 배치전환으로 긴급한 인력 수요에 신속히 대응할 수 있는 간편한 내부임용 방법

1. 파견 사유

● 교육기관·교육행정기관 및 교육연구기관외의 기관 또는 단체에서 국가적 사업으로 교육·연구·학술진흥 등의 업무를 수행하기 위하여 특히 필요한 경우

[교육공무원임용령]

제7조의3(파견근무) ① 교육기관·교육행정기관 및 교육연구기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「국가공무원법」 제32조의4 또는 「지방공무원법」 제30조의4에 따라 소속 교육공무원을 파견할 수 있다. 〈개정 1992. 8. 25., 1997. 2. 25., 1999. 9. 30., 2001. 7. 16., 2003. 3. 11., 2004. 8. 14., 2005. 4. 15., 2020. 9. 22.〉

1. 교육기관·교육행정기관 및 교육연구기관외의 기관 또는 단체에서 국가적 사업으로 교육·연구·학술진흥 등의 업무를 수행하기 위하여 특히 필요한 경우
2. 다른 기관의 업무폭주로 인한 행정지원을 위한 경우
3. 업무의 소관이 명백하지 아니하거나 관련기관간의 긴밀한 협조를 요하는 특수업무의 공동수행을 위하여 필요한 경우
4. 「교원 등의 연수에 관한 규정」에 의한 교육공무원의 연수를 위하여 필요한 경우
5. 법령 또는 조례의 규정에 의한 교육공무원 연수기관의 교수요원으로 선발된 경우
6. 학술진흥과 지역 간 교육의 균형발전을 도모하기 위하여 교육기관 상호간, 교육행정기관 상호간, 교육연구기관 상호간 또는 교육기관·교육행정기관·교육연구기관 상호간에 필요한 경우
7. 교육공무원의 능력을 개발하기 위하여 국내외 교육기관 또는 교육연구기관에 파견할 필요가 있는 경우
8. 국가간 또는 국제기구와의 협력사업을 수행하기 위하여 외국의 정부, 국제기구 또는 연구기관에 파견할 필요가 있는 경우
9. 국내의 연구기관, 민간기관 및 단체에서의 관련업무수행·능력개발이나 국가정책수립과 관련된 자료수집 등을 위하여 필요한 경우
10. 「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교 또는 한국교육원의 효율적인 운영을 지원하기 위하여 필요한 경우

③ 제1항제1호부터 제3호까지, 제5호 및 제6호에 따라 소속 교육공무원을 파견할 때에는 미리 파견받을 기관의 장의 요청이 있어야 하며, 제1항제1호부터 제3호까지 및 제8호부터 제10호까지의 규정에 따라 소속 교육공무원을 파견하거나 그 파견기간을 연장하려는 경우에 그 교육공무원이 국가기관 소속일 때에는 인사혁신처장과 협의(국립의 교육기관 상호간, 교육행정기관 상호간, 교육연구기관 상호간 또는 교육기관·교육행정기관·교육연구기관 상호간의 파견으로서 교육부로 파견하는 경우를 제외한 파견인 경우와 파견기간이 1년 미만인 경우에는 교육부장관의 승인을 받아야 한다)해야 하고, 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도 교육청 소속일 때에는 교육감의 승인을 받아야 한다. 〈개정 1992. 8. 25., 1994. 2. 17., 1997. 2. 25., 1999. 9. 30., 2001. 1. 29., 2004. 8. 14., 2008. 2. 29., 2009. 1. 16., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2020. 9. 22.〉

2. 파견 기간

[교육공무원임용령]

제5조의3(대학교원의 임용기간 계산) ③ 공무로 국외파견 또는 국외출장중인 자의 그 파견 또는 출장기간 중에 제5조의2의 규정에 의한 임용기간이 만료되는 때에는 그 파견 또는 출장 잔여기간까지를 임용기간으로 본다. 다만, 그 잔여기간은 2년을 초과할 수 없다.

제7조의3(파견근무) ② 제1항의 파견기간은 다음과 같다. 〈개정 1992. 8. 25., 1997. 2. 25., 2003. 3. 11., 2005. 9. 14., 2020. 9. 22.〉

1. 제1항제1호·제2호·제6호 및 제8호의 규정에 의한 파견기간은 2년이내로, 동항제3호 및 제5호의 규정에 의한 파견기간은 1년이내로 하되, 특히 필요한 경우에는 1년의 범위안에서 이를 각각 연장할 수 있다.
2. 제1항제4호의 규정에 의한 파견기간은 그 연수를 위하여 필요한 기간으로 한다.
3. 제1항제7호의 규정에 의한 파견기간은 1년6월이내로 하되, 특히 필요한 경우 6월의 범위안에서 이를 연장할 수 있다.
4. 제1항제9호의 규정에 의한 파견중 대학교원에 대한 파견기간은 2년 이내로, 고등학교 이하 각급학교의 교원에 대한 파견기간은 1년 이내로 하되, 필요한 경우에는 대학교원에 한하여 1년의 범위안에서 이를 연장할 수 있다.
5. 제1항제10호에 따른 파견기간은 3년 이내로 하되, 특히 필요한 경우 1년의 범위에서 연장할 수 있다.

Ⅷ 강임

- **(근거)** 국가공무원법 제73조의4, 교육공무원법 제43조, 제46조, 지방공무원법 제65조의4, 사립학교법 제56조
- **(정의)** 같은 종류의 직무에서 하위 직위에 임용하는 것(교육공무원법 제2조)

1. 강임 사유

- 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 직위가 폐직되거나 강등되어 과원이 된 경우 또는 본인이 동의한 경우

[국가공무원법]

제73조의4(강임) ① 임용권자는 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 직위가 폐직되거나 하위의 직위로 변경되어 과원이 된 경우 또는 본인이 동의한 경우에는 소속 공무원을 강임할 수 있다. 〈개정 2010. 3. 22.〉

② 제1항에 따라 강임된 공무원은 상위 직급 또는 고위공무원단 직위에 결원이 생기면 제40조·제40조의2·제40조의4 및 제41조에도 불구하고 우선 임용된다. 다만, 본인이 동의하여 강임된 공무원은 본인의 경력과 해당 기관의 인력 사정 등을 고려하여 우선 임용될 수 있다.

[지방공무원법]

제65조의4(강임) ① 임용권자는 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 직위가 없어지거나 하위의 직위로 변경되어 과원이 되었을 때 또는 본인이 동의한 경우에는 소속 공무원을 강임할 수 있다. 〈개정 2010. 3. 22.〉

② 제1항에 따라 강임된 공무원은 상위 직급에 결원이 생기면 제38조, 제39조 및 제39조의2에도 불구하고 우선 임용된다. 다만, 본인이 동의하여 강임된 공무원은 본인의 경력과 해당 기관의 인력 사정 등을 고려하여 우선 임용될 수 있다.

2. 강임 절차

- 교원인사위원회의 심의를 거쳐 임용권자가 행하며 교육공무원은 형의 선고나 징계처분 또는 법에서 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 강임을 당하지 아니함

[교육공무원법]

제4조(인사위원회의 기능) 교육부장관은 다음 각 호의 사항에 대하여는 인사위원회의 심의를 거쳐야 한다. 〈개정 2013. 3. 23.〉

1. 교육공무원의 인사행정에 관한 방침 및 기준의 결정과 기본계획 수립에 관한 사항
2. 교육공무원의 인사에 관한 법령의 제정·개정 또는 폐지에 관한 사항
3. 그 밖에 교육공무원의 인사에 관한 중요한 사항

[전문개정 2011. 9. 30.]

제43조(교권의 존중과 신분보장) ② 교육공무원은 형의 선고나 징계처분 또는 이 법에서 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 강임·휴직 또는 면직을 당하지 아니한다.

제46조(강임자의 우선승진임용 제한) 「국가공무원법」 제73조의4제2항 또는 「지방공무원법」 제65조의4 제2항을 교육공무원에게 적용할 때 본인이 동의하여 강임을 조건으로 임용권자 또는 임용제청권자를 달리하는 기관에 전입된 사람은 우선하여 승진임용할 수 없다.

[사립학교법]

제53조의4(교원인사위원회) ① 각급 학교(고등기술학교·고등공민학교·유치원과 이들에 준하는 각종학교는 제외한다)의 교원(학교의 장은 제외한다)의 임용 등 인사에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 해당 학교에 교원인사위원회를 둔다. 〈개정 2021. 8. 10.〉

② 교원인사위원회의 조직·기능과 운영에 필요한 사항은 학교법인 및 법인인 사립학교경영자의 경우에는 정관으로 정하고, 사인인 사립학교경영자의 경우에는 규칙으로 정한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

Ⅸ 휴직

- **(근거)** 국가공무원법 제71조, 제72조, 제73조, 교육공무원법 제44조, 제45조, 사립학교법 제59조
- **(정의)** 일시적인 사정으로 직무를 일정 기간 떠나 있는 것으로, 임용권자는 특정한 사유가 있어 본인이 원할 때나, 사정에 따라서는 본인의 의사에도 불구하고 휴직을 명할 수 있음

1. 휴직 사유

교육공무원법	사립학교법
제44조(휴직) ① 교육공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호부터 제4호까지 및 제11호의 경우에는 본인의 의사와 관계없이 휴직을 명하여야 하고, 제7호, 제7호의2 및 제7호의3의 경우에는 본인이 원하면 휴직을 명하여야 한다. 1. 신체상·정신상의 장애로 장기요양이 필요할 때 2. 「병역법」에 따른 병역 복무를 위하여 징집되거나 소집된 경우 3. 천재지변이나 전시·사변 또는 그 밖의 사유로 생사(生死)나 소재(所在)를 알 수 없게 된 경우 4. 그 밖에 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 경우 5. 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수를 하게 된 경우 6. 국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관, 재외교육기관(「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제2조제2호의 재외교육기관을 말한다) 또는 대통령령으로 정하는 민간단체에 임시로 고용되는 경우 7. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교육공무원이 임신 또는 출산하게 된 경우 7의2. 만 19세 미만의 아동(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양(入養)하는 경우 7의3. 불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한	**제59조(휴직의 사유)** ① 사립학교 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 그 교원의 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호부터 제4호까지 및 제11호의 경우에는 본인의 의사와 관계없이 휴직을 명하여야 하고, 제7호 및 제7호의2의 경우에는 본인이 원하면 휴직을 명하여야 한다. 1. 신체·정신상의 장애로 장기요양이 필요한 경우(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함한다) 2. 「병역법」에 따른 병역의 복무를 위하여 징집되거나 소집된 경우 3. 천재지변이나 전시·사변 또는 그 밖의 사유로 생사나 소재(所在)를 알 수 없게 된 경우 4. 그 밖에 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 경우 5. 학위취득을 목적으로 해외 유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수를 하게 된 경우 6. 국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 국가기관, 재외교육기관(「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제2조제2호의 재외교육기관을 말한다) 또는 정관으로 정하는 민간단체에 임시로 고용되는 경우 7. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교원이 임신 또는 출산하게 된 경우 7의2. 만 19세 미만의 아동 청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양하는 경우

교육공무원법	사립학교법
경우 8. 교육부장관 또는 교육감이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 경우 9. 조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 부양하거나 돌보기 위하여 필요한 경우. 다만, 조부모나 손자녀의 돌봄을 위하여 휴직할 수 있는 경우는 본인 외에 돌볼 사람이 없는 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우로 한정한다. 10. 배우자가 국외 근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 경우 11. 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된 경우 12. 「공무원연금법」 제25조에 따른 재직기간 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 경우	8. 교육부장관이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 경우 9. 사고 또는 질병 등으로 장기간 요양이 필요한 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모를 간호하기 위하여 필요한 경우 10. 배우자가 국외 근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 경우 11. 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된 경우 12. 「사립학교교직원 연금법」 제31조에 따라 계산한 재직기간이 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 경우 13. 그 밖에 정관으로 정하는 사유가 있는 경우

2. 휴직 기간

[교육공무원법]

제45조(휴직기간 등) ① 휴직기간은 다음 각 호와 같다. 〈개정 2014. 1. 24., 2016. 1. 27., 2018. 3. 20., 2019. 8. 20., 2021. 3. 23., 2022. 10. 18. 2026. 5. 19.〉

1. 제44조제1항제1호 및 제7호의3의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장할 수 있다. 다만, 「공무원 재해보상법」에 따른 공무상 부상 또는 질병으로 인한 휴직기간은 3년 이내로 하되, 의학적 소견 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 2년의 범위에서 연장할 수 있다.
2. 제44조제1항제2호 및 제4호의 사유로 인한 휴직기간은 그 복무기간이 끝날 때까지로 한다.
3. 제44조제1항제3호의 사유로 인한 휴직기간은 3개월 이내로 한다.
4. 제44조제1항제5호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다. 다만, 학위취득을 하려는 경우에는 3년의 범위에서 연장할 수 있다.
5. 제44조제1항제6호의 사유로 인한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.
6. 제44조제1항제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하되 분할하여 휴직할 수 있다.

6의2. 제44조제1항제7호의2의 사유로 인한 휴직기간은 입양자녀 1명에 대하여 6개월 이내로 한다.

7. 제44조제1항제8호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 하되 분할하여 휴직할 수 있다.
8. 제44조제1항제9호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되 재직기간 중 총 3년을 초과할 수 없다.

9. 제44조제1항제10호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 하되 3년의 범위에서 연장할 수 있다. 다만, 총 휴직기간은 배우자의 국외 근무, 해외 유학·연구 또는 연수 기간을 초과할 수 없다.
10. 제44조제1항제11호의 사유로 인한 휴직기간은 그 전임자로 종사하는 기간으로 한다.
11. 제44조제1항제12호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 중 한 차례에 한정한다.

[사립학교법]

제59조(휴직의 사유) ② 제1항제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하되 분할하여 휴직할 수 있고, 같은 항 제7호의2의 사유로 인한 휴직기간은 입양자녀 1명에 대하여 6개월 이내로 한다.

③ 임용권자는 제1항제7호 및 제7호의2에 따른 휴직을 이유로 인사상 불리한 처우를 하여서는 아니 되고, 같은 호의 휴직기간은 근속기간에 포함하며, 그 밖에 같은 호에 따른 휴직자의 신분 및 처우 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

3. 육아 휴직

[사립학교법]

제59조(휴직의 사유) ① 사립학교 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 그 교원의 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호부터 제4호까지 및 제11호의 경우에는 본인의 의사와 관계없이 휴직을 명하여야 하고, 제7호 및 제7호의2의 경우에는 본인이 원하면 휴직을 명하여야 한다.

7. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교원이 임신 또는 출산하게 된 경우

7의2. 만 19세 미만의 아동 청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양하는 경우

② 제1항제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하되 분할하여 휴직할 수 있고, 같은 항 제7호의2의 사유로 인한 휴직기간은 입양자녀 1명에 대하여 6개월 이내로 한다.

③ 임용권자는 제1항제7호 및 제7호의2에 따른 휴직을 이유로 인사상 불리한 처우를 하여서는 아니 되고, 같은 호의 휴직기간은 근속기간에 포함하며, 그 밖에 같은 호에 따른 휴직자의 신분 및 처우 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[사립학교법 시행령]

제24조의6(육아 등의 사유로 휴직하는 교원의 신분 및 처우) 법 제59조제1항제7호 및 제7호의2에 따른 사유로 휴직하는 교원의 신분 및 처우에 관하여는 「교육공무원 승진규정」 제11조제1항제1호나목, 「공무원보수규정」 제15조제6호 및 「공무원수당 등에 관한 규정」 제11조의3 등 국립·공립 학교의 교원이 해당 사유로 휴직하는 경우에 적용되는 규정을 준용한다.

[본조신설 2020. 9. 25.]

[교육공무원 승진규정]

제11조(경력의 기간 계산) ① 경력평정의 평정기간 중에 휴직기간·직위해제기간 또는 정직기간이 있는 경우 그 기간은 평정에서 제외한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 재직기간으로 보아 평정기간에 포함하여 계산한다. 〈개정 2000. 2. 23., 2001. 7. 7., 2005. 2. 25., 2005. 7. 27., 2011. 11. 30., 2012. 11. 6., 2018. 9. 18., 2023. 6. 3.〉

1. 다음 각 목에 해당하는 휴직의 경우에는 휴직기간 전부

나. 법 제44조제1항제2호·제4호·제7호·제7호의2 및 제11호의 사유로 인한 휴직

[공무원보수규정]

제15조(승급기간의 특례) 제14조의 승급제한 기간은 제13조 제1항 에 따른 승급기간에 산입하지 아니하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 승급기간에 산입한다. 다만, 「공무원임용령」 제57조의5 제1항 의 복직명령에 따라 복직된 경우(휴직기간이 종료된 후에 휴직기간 중 복직명령 사유가 있었음이 적발된 경우를 포함한다)의 휴직기간은 승급기간에 산입하지 아니한다. 〈개정 2009. 4. 30., 2011. 1. 10., 2011. 7. 4., 2013. 1. 9., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2015. 11. 18., 2016. 6. 24., 2017. 1. 6., 2025. 1. 3., 2026. 1. 2.〉

6. 「국가공무원법」 제71조 제2항 제4호 또는 「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호 에 따른 사유로 휴직한 경우 그 휴직기간. 다만, 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년을 넘는 경우에는 최초의 1년(「공무원수당 등에 관한 규정」 제11조의3 제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 최초의 1년 6개월)만 산입하되, 셋째 이후 자녀에 대한 휴직기간은 전 기간을 산입한다.

[공무원수당 등에 관한 규정]

제11조의3(육아휴직수당) ①「국가공무원법」 제71조 제2항 제4호에 따른 사유로 30일 이상 휴직한 공무원의 육아휴직수당은 육아휴직 시작일부터 6개월째까지는 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액에 해당하는 금액으로 하고, 7개월째 이후는 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액의 80퍼센트에 해당하는 금액으로 한다. 이 경우 육아휴직수당의 월별 지급액의 상한액은 다음 각 호의 구분에 따라 산정하되, 월별 지급액이 70만원보다 적은 경우에는 70만원으로 한다. 〈개정 2025. 1. 3.〉

1. 육아휴직 시작일부터 3개월째까지: 250만원
2. 육아휴직 4개월째부터 6개월째까지: 200만원
3. 육아휴직 7개월째 이후: 160만원

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원이 육아휴직을 한 경우에는 육아휴직수당을 다음 각 호의 구분에 따른 금액으로 한다. 〈개정 2020. 8. 25., 2022. 1. 4., 2024. 1. 5., 2025. 1. 3.〉

1. 같은 자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 한 경우로서 두 번째 육아휴직을 한 사람이 공무원인 경우 해당 공무원: 다음 각 목의 구분에 따라 산정한 금액

가. 육아휴직 시작일부터 6개월째까지: 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액에 해당하는 금액. 이 경우 그 상한액은 2개월째까지는 250만원, 3개월째는 300만원, 4개월째는 350만원, 5개월째는 400만원, 6개월째는 450만원으로 한다.

나. 육아휴직 7개월째부터 12개월째(제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 18개월째)까지: 제1항에 따른 금액

2. 「한부모가족지원법」에 따른 모 또는 부에 해당하는 공무원: 다음 각 목의 구분에 따라 산정한 금액

가. 육아휴직 시작일부터 3개월째까지: 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액에 해당하는 금액. 이 경우 그 상한액은 300만원으로 한다.

나. 육아휴직 4개월째부터 12개월째(제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 18개월째)까지: 제1항에 따른 금액

다. 삭제 〈2022. 1. 4.〉

③ 삭제 〈2025. 1. 3.〉

④ 삭제 〈2025. 1. 3.〉

⑤ 육아휴직 대상자가 육아휴직을 대신하거나 9세 이상 12세 이하의 자녀 또는 초등학교 3학년 이상 6학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 「공무원임용령」 제57조의3 제2항에 따른 시간선택제전환공무원으로 지정된 경우에는 다음의 계산식에 따라 산정한 금액(이하 "육아기 근무시간 단축수당"이라 한다)을 지급한다. 다만, 육아기 근무시간 단축수당을 포함한 보수액이 해당 공무원이 전일제로 근무할 때에 받을 보수액을 초과하는 경우에는 그 차액을 빼고 지급한다. 〈개정 2017. 1. 6., 2018. 1. 18., 2020. 1. 7., 2024. 6. 28., 2025. 1. 3., 2026. 1. 2.〉

매주 최초 10시간 단축분에 대한 육아기 근무시간 단축수당 = 시간선택제전환공무원 지정일 기준 월봉급액에 해당하는 금액 (250만원을 상한액으로 하고, 50만원을 하한액으로 한다) × $\frac{\text{10 (주당 단축 근무시간이 10시간 미만인 경우에는 실제 단축한 시간으로 한다)}}{\text{공무원의 주당 근무시간}}$

나머지 근무시간 단축분에 대한 육아기 근무 시간 단축수당 = 시간선택제전환공무원 지정일 기준 월봉급액의 80퍼센트에 해당하는 금액 (160만원을 상한액으로 하고, 50만원을 하한액으로 한다) × $\frac{\text{공무원의 주당 근무시간-시간선택제전환공무원 주당 근무시간-10 (주당 단축 근무시간이 10시간 미만인 경우에는 실제 단축한 시간으로 한다)}}{\text{공무원의 주당 근무시간}}$

⑥ 육아휴직수당 및 육아기 근무시간 단축수당의 지급기간은 휴직일 또는 지정일부터 최초 1년 이내로 한다. 다만, 각 수당의 지급기간을 합산하여 최대 1년을 초과할 수 없다. 〈개정 2015. 1. 12., 2025. 1. 3.〉

⑦ 제6항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원의 경우 육아휴직수당 및 육아기 근무시간 단축수당의 지급기간은 휴직일 또는 지정일부터 최초 18개월 이내로 하되, 각 수당의 지급기간을 합산하여 최대 18개월을 초과할 수 없다. 〈신설 2025. 1. 3.〉

1. 같은 자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 이상 한 경우의 부 또는 모

2. 「한부모가족지원법」에 따른 모 또는 부

3. 인사혁신처장이 정하는 장애가 있는 자녀의 부 또는 모

⑧ 「국가공무원법」 제47조 제3항에 따라 각급 행정기관의 장은 소속 공무원이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제1항 및 제2항에 따른 육아휴직수당 또는 제5항에 따른 육아기 근무시간 단축수당을 지급받은 경우에는 그 지급받은 수당에 해당하는 금액을 징수하여야 한다. 〈개정 2015. 1. 12., 2017. 9. 5., 2025. 1. 3.〉

⑨ 육아휴직수당 및 육아기 근무시간 단축수당 지급방법 등 수당 지급에 필요한 사항은 인사혁신처장이 정한다. 〈신설 2015. 1. 12., 2025. 1. 3.〉

[전문개정 2011. 1. 10.]

4. 휴직 효력

[국가공무원법]

제73조(휴직의 효력) ① 휴직 중인 공무원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

- 휴직 중에도 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못함. 따라서 출근할 의무가 없음
- 휴직 기간이 끝나거나 휴직 사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없는 경우 임용권자는 면직시킬 수 있음

5. 복직

가. 교육공무원

- 복직일(또는 복직 발령일)까지는 휴직기간으로 봄

[국가공무원법 제73조]

② 휴직 기간 중 그 사유가 없어지면 30일 이내에 임용권자 또는 임용제청권자에게 신고하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명하여야 한다.

③ 휴직 기간이 끝난 공무원이 30일 이내에 복귀 신고를 하면 당연히 복직된다.

[전문개정 2008. 3. 28.]

나. 사립학교 교원

- 복직에 관하여는「사립학교법」제59조 제4항에 따라 정관으로 정함

참고자료3. 교원 휴직사유·기간 및 기타 관련내용

교육공무원법 제44조, 제45조			교육공무원 임용령 제5조의3 제4항	사립학교법 제59조
사유	기간	기타	휴직기간	사유
1. [휴직명령]신체·정신 상장애로 장기 요양이 필요한 경우	• 1년 이내(공무상 부상시 3년 이내) • 1년 범위 내 연장 가능 (공무상 부상시 2년 범위 내 연장 가능)	• 임용 잔여기간 초과불가		1. [휴직명령]신체·정신 상장애로 장기 요양이 필요한 경우 (불임·난임 치료에 따른 요양 포함)

교육공무원법 제44조, 제45조			교육공무원 임용령 제5조의3 제4항	사립학교법 제59조
사유	기간	기타	휴직기간	사유
2. [휴직명령]병역의무 위한 징집·소집	• 복무기간만료		임용기간 미산입	2. [휴직명령]병역의무 위한 징집·소집
3. [휴직명령]천재, 전시 등에 따른 생사·소재 불명	• 3개월 이내	• 임용 잔여기간 초과불가		3. [휴직명령]천재, 전시 등에 따른 생사·소재 불명
4. [휴직명령]법률에 의한 의무 수행 위한 직무이탈	• 복무기간만료		임용기간 미산입	4. [휴직명령]법률에 의한 의무 수행 위한 직무이탈
5. 학위취득 해외유학, 1년 이상 연수·연구	• 3년 이내(학위취득시 3년 범위 내에서 연장 가능)		임용기간 미산입	5. 학위취득 해외유학, 1년 이상 연수·연구
6. 국제기구, 외국기구, 재외국민 교육기관 임시고용	• 고용기간		임용기간 미산입	6. 국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 국가기관, 재외교육기관
7. [신청시 휴직명령]자녀양육(만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀), 여성 교육공무원의 임신 또는 출산	• 자녀1명 기준 3년 이내(분할휴직 가능)	• 최초 1년 근속기간산입 • 복직시 연수	임용기간 미산입	7. [신청시 휴직명령] 자녀양육(만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀), 여성 교원의 임신 또는 출산
7의2. [신청시 휴직명령] 만 19세 미만의 아동(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동 제외)을 입양(入養)하는 경우	• 입양자녀1명 기준 6개월 이내			7의2. [신청시 휴직명령] 만 19세 미만의 아동 청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동 제외)을 입양(入養)하는 경우
7의3. [신청시 휴직명령] 불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우	• 1년 이내(1년 범위 내 연장 가능)			
8. 교육부장관이 지정하는 국내연구·교육기관 연수	• 3년 이내		임용기간 미산입	8. 교육부장관이 지정하는 국내연구·교육기관 연수
9. 조부모, 부모(배우자 부모 포함), 배우자, 자녀, 손자녀 부양 및	• 1년 이내(재직기간 중 3년 초과불가)		임용기간 미산입	9. 사고·질병으로, 부모, 배우자, 자녀, 배우자의 부모의 간호

교육공무원법 제44조, 제45조			교육공무원 임용령 제5조의3 제4항	사립학교법 제59조
사유	기간	기타	휴직기간	사유
양육(조부모, 손자녀 부양시 대통령령으로 정한 요건 필요)				
10. 배우자 외국근무 또는 제5호 해당	• 3년 이내(3년 범위에서 연장 가능) • 배우자의 근무, 유학, 연수기간 초과불가	• 복직시 연수	임용기간 미산입	10. 배우자 외국근무 또는 제5호 해당
11. [휴직명령]노동조합 전임자	• 전임자로 종사 기간	• 임용 잔여기간 초과불가	임용기간 미산입	11. [휴직명령]노동조합 전임자
12. 재직기간 10년 이상 교원의 자기개발	• 1년 이내(재직기간 중 1회 이내)			12. 재직기간 10년 이상 교원의 자기개발
* 휴직기간사유 소멸시	(국가공무원법 제73조) 30일 이내 신고			13. 기타 정관이 정하는 사유

X 직위해제

- **(근거)** 사립학교법 제58조의2
- **(정의)** 일반적으로 직무수행능력이 부족하거나 근무성적 또는 근무태도 등이 불량한 경우, 징계절차가 진행 중인 경우, 형사사건으로 기소된 경우 등에 있어서 당해 교원이 장래에 있어서 계속 직무를 담당하게 될 경우 예상되는 업무상의 장애 등을 예방하기 위하여 일시적으로 당해 교원에게 직위를 부여하지 아니함으로써 직무에 종사하지 못하도록 하는 잠정적인 조치로서 보직을 해제 하는 것

1. 직위해제 사유

- 직무수행 능력이 부족하거나 징계의결이 요구 중인 자에게는 직위를 부여하지 않을 수 있음
  - 직위해제 처분을 받은 자는 직무에 종사하지 못할 뿐만 아니라 승급, 보수 등에서 불이익한 처우를 받게 되므로 '인사상 불이익 처분'에 속함
  - **직위해제 처분시에는 임용절차를(교원인사위원회심의-학교장제청-이사회의결-이사장통보) 거쳐 직위해제처분사유를 구체적으로 명시하여 교부하여야 함**

[사립학교법]

제58조의2(직위의 해제) ① 사립학교 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 교원의 임용권자는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

1. 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 매우 불량하거나 교원으로서 근무태도가 매우 불성실한 경우
2. 징계의결이 요구 중인 경우
3. 형사사건으로 기소된 경우(약식명령이 청구된 경우는 제외한다)
4. 금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 경우로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 경우

② 제1항에 따라 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸되면 임용권자는 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

③ 임용권자는 제1항제1호에 따라 직위해제된 사람에게 3개월 이내의 기간대기를 명한다.

④ 임용권자는 제3항에 따라 대기명령을 받은 사람에게 능력 회복이나 태도 개선을 위한 연수 또는 특별한 연구과제의 부과 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 사립학교 교원에게 제1항제1호와 같은 항 제2호·제3호 또는 제4호의 직위해제 사유가 함께 있는 경우에는 같은 항 제2호·제3호 또는 제4호를 사유로 직위해제 처분을 하여야 한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

XI 면직 등

1. 의원면직

- **(근거)** 국가공무원법 제68조, 교육공무원법 제43조, 사립학교법 제56조, 제61조의2
- **(정의)** 조직구성원의 퇴직 의사를 임용권자가 받아들여 면직행위를 함으로써 조직구성원으로서의 신분이 소멸되는 것

가. 의의

- 자신의 사의(辭意) 표시에 의하여 임용권자가 면직 행위를 함으로써 조직구성원으로서의 신분 관계를 소멸시키는 행위로 형의 선고나 징계처분 또는 법에서 정하는 사유 외에는 본인의 의사에 반하여 면직할 수 없음
  - 교원의 의원면직 신청에 대해 의원면직의 제한사유에 해당하지 않을 경우 임용권자가 이를 승인하여 임용관계 종료

[국가공무원법]

제68조(의사에 반한 신분 조치) 공무원은 형의 선고, 징계처분 또는 이 법에서 정하는 사유에 따르지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직·강임 또는 면직을 당하지 아니한다. 다만, 1급 공무원과 제23조에 따라 배정된 직무등급이 가장 높은 등급의 직위에 임용된 고위공무원단에 속하는 공무원은 그러하지 아니하다.

[전문개정 2010. 3. 22.]

[교육공무원법]

제43조(교권의 존중과 신분보장) ② 교육공무원은 형의 선고나 징계처분 또는 이 법에서 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 강임·휴직 또는 면직을 당하지 아니한다.

[사립학교법]

제56조(의사에 반한 휴직·면직 등의 금지) ① 사립학교 교원은 형(刑)의 선고, 징계처분 또는 이 법에서 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직이나 면직 등 불리한 처분을 받지 아니한다. 다만, 학급이나 학과의 개편 또는 폐지로 인하여 직책이 없어지거나 정원이 초과된 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

제61조의2(의원면직을 신청한 교원의 징계 사유 확인 등) ① 각급 학교 교원의 임용권자는 교원이 의원면직을 신청한 경우 다음 각 호의 사항을 감사원과 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에 확인하여야 한다.

1. 제61조제1항에 따른 징계 사유가 있는지 여부
2. 제4항에 따른 의원면직의 제한대상에 해당하는지 여부

② 제1항제1호에 따른 확인 결과 「국가공무원법」 제79조에 따른 파면·해임·강등·정직에 준하는 정도의 징계(이하 "중징계"라 한다)에 해당하는 징계 사유가 있는 경우 해당 교원의 임용권자는 지체 없이 제62조에 따른 교원징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다. 이 경우 임용권자는 제58조의2 제1항제2호에 따라 해당 교원에게 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

③ 제62조에 따른 교원징계위원회는 제2항에 따라 징계의결이 요구된 경우 다른 징계사건에 우선하여 징계의결을 하여야 한다.

④ 각급 학교 교원의 임용권자는 의원면직을 신청한 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 의원면직을 허용해서는 아니 된다. 다만, 제1호·제3호 및 제4호의 경우에는 그 비위 정도가 중징계에 해당하는 경우로 한정한다.

1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 경우
2. 제62조에 따른 교원징계위원회에 중징계 의결을 요구 중인 경우
3. 감사원·검찰·경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 경우
4. 관할청의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 감사 또는 조사 중인 경우

⑤ 제4항에 따른 의원면직의 제한 및 제한대상의 확인에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

나. 의원면직 처리

- 의원면직의 절차 준수
  - 의원면직은 '의사에 반한 면직'에 해당되지 않으므로 교원의 의원면직에 있어 '임면'에 관한 절차를 거치지 않았다고 하여 무효라고 할 수 없음(대법원 2006.1.26. 선고 2005다62891 판결 참조)
  - 임용권자는 교원이 의원면직을 신청한 경우 「사립학교법」 제61조의2에 따른 징계사유가 있는지 여부 등을 감사원과 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관(교육부 등)에 확인하여야 함
- 사직의사의 진위 여부
  - 교원이 사직의사가 없음에도 그 의사에 반하여 사직서를 작성·제출하게 한 후 이를 수리하는 이른바 의원면직의 형식의 면직처분은 위법함
  - 그러나, 진의 아닌 의사표시에 있어서의 '진의'란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음속에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니므로, 표의자가 의사표시의 내용을 진정으로 마음속에서 바라지는 아니하였다고 하더라도 당시의 상황에서는 그것이 최선이라고 판단하여 그 의사표시를 하였을 경우에는 이를 내심의 효과의사가 결여된 진의 아닌 의사표시라고 할 수 없음(대법원 2001.1.19. 선고 2000다51919, 51926 판결 참조)

다. 의원면직 의사표시 관련사항

- 사직의 의사표시 유형과 철회 가능성
  - 사직의 의사표시가 근로계약의 해지 통고에 해당하는지 아니면 합의해지의 청약에 해당하는지에 따라 철회가능성과 소청심사의 결과가 달라지게 됨
  - 사직의 의사표시는 사직서의 기재 내용, 사직서 작성·제출의 동기와 경위 등 제반 사정에 따라 ① 근로계약의 해지 통고 ② 합의해지의 청약으로 구분할 수 있음

① '근로계약의 해지 통고'에 해당하는 경우

- ■ 사직의 의사표시는 특별한 사정이 없는 한 당해 근로계약을 종료시키는 취지의 해약 고지로 볼 것임

☞ 이 경우 사직의 의사표시가 사용자에게 '도달'한 이상, 근로자로서는 사용자의 동의 없이는 비록 민법 제660조 제3항 소정의 기간이 경과하기 이전이라 하여도 사직의 의사표시를 철회할 수 없음(대법원 2000.9.5. 선고 99두8657 판결)

근로계약 해지 고지인 경우 철회 가능성

학교법인의 교원이 사직의 의사표시를 하였다가 **이사회 결의 전에 이를 철회**한 사안에서, 사직서의 기재 내용, 사직서 작성·제출의 동기와 경위, 사직 의사표시 철회의 동기 등 제반 사정상 위 사직의 **의사표시를 근로계약의 합의해지 청약이 아니라** 당해 **근로계약을 종료시키는 취지의 해약 고지**로 보아, 이러한 사직의 의사표시가 **학교법인에게 도달**한 이상 **이사회의 승인 여부와 상관없이 위 학교법인의 동의 없이 이를 철회할 수 없다**고 한 사례
【서울북부지법 2008.1.23. 선고 2007가합6691 판결】

② **'합의해지의 청약'에 해당하는 경우**

- 근로자가 사직원을 제출하여 근로계약관계의 해지를 청약하는 경우, 그에 대한 사용자의 승낙의사가 형성되어 그 승낙의 의사표시가 근로자에게 도달하기 이전에는 근로자는 그 사직에 관한 의사표시를 철회할 수 있음

☞ 교원의 명예퇴직 신청은 '합의해지의 청약'에 해당하고, 임용권자가 명예퇴직을 승인하기 전에는 철회가 가능하다고 할 것임

합의해지의 청약인 경우 철회 가능성

근로자가 일방적으로 근로계약관계를 종료시키는 **해약의 고지방법에 의하여 임의사직하는 경우가 아니라**, 근로자가 사직원의 제출방법에 의하여 **근로계약관계의 합의해지를 청약**하고 이에 대하여 사용자가 승낙함으로써 당해근로관계를 종료시키게 되는 경우에 있어서는, 근로자는 위 사직원의 제출에 따른 **사용자의 승낙의사가 형성되어 확정적으로 근로계약 종료의 효과가 발생하기 전에는 그 사직의 의사표시를 자유로이 철회할 수 있다**고 보아야 할 것이며, 다만 근로계약 종료의 효과발생 전이라고 하더라도 근로자가 사직의 의사표시를 철회하는 것이 사용자에게 불측의 손해를 주는 등 신의칙에 반한다고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 그 철회가 허용되지 않는다고 해석함이 상당하다.
【대법원 1992.4.10. 선고 91다43138 판결】

2. 직권면직

- **(근거)** 국가공무원법 제70조, 교육공무원법 제53조, 사립학교법 제58조
- **(정의)** 일정한 사유에 해당되었을 때 본인의 의사와는 관계없이 임용권자의 일방적인 의사와 직권으로 신분을 박탈하여 직무로부터 배제하는 면직행위

가. 의의

- 일정한 사유에 해당되었을 때 본인의 의사와는 관계없이 임용권자의 일방적인 의사와 직권으로 신분을 박탈하는 면직행위

나. 사유

[국가공무원법]

제70조(직권 면직) ① 임용권자는 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 직권으로 면직시킬 수 있다. 〈개정 2008. 3. 28., 2012. 12. 11., 2016. 5. 29.〉

1. 삭제 〈1991. 5. 31.〉
2. 삭제 〈1991. 5. 31.〉
3. 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 따라 폐직(廢職) 또는 과원(過員)이 되었을 때
4. 휴직 기간이 끝나거나 휴직 사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때
5. 제73조의3제3항에 따라 대기 명령을 받은 자가 그 기간에 능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때
6. 전직시험에서 세 번 이상 불합격한 자로서 직무수행 능력이 부족하다고 인정된 때
7. 병역판정검사·입영 또는 소집의 명령을 받고 정당한 사유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 자가 군복무 중 군무(軍務)를 이탈하였을 때
8. 해당 직급·직위에서 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 없어지거나 면허가 취소되어 담당 직무를 수행할 수 없게 된 때
9. 고위공무원단에 속하는 공무원이 제70조의2에 따른 적격심사 결과 부적격 결정을 받은 때

② ~ ⑥ (생략)

[교육공무원법]

제53조(「국가공무원법」과의 관계) ③ 「국가공무원법」 제70조제1항제3호에서의 직제의 개정 또는 폐지와 같은 법 제73조의4제1항에서의 직제의 변경은 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조의 학교(공립대학은 제외한다)의 학교·학과 또는 학부의 폐지를 포함하는 것으로 본다. 〈개정 2015. 3. 27., 2021. 3. 23.〉

[사립학교법]

제58조(면직의 사유) ① 사립학교 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 해당 교원의 임용권자는 그 교원을 면직시킬 수 있다.

1. 휴직 기간이 끝나거나 휴직 사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때
2. 근무성적이 매우 불량할 때
3. 정부 파괴를 목적으로 하는 단체에 가입하고 이를 방조(幇助)하였을 때
4. 정치운동을 하거나 집단적으로 수업을 거부하거나 어느 정당을 지지 또는 반대하기 위하여 학생을 지도·선동하였을 때
5. 인사기록에 있어서 부정한 채점·기재를 하거나 거짓 증명 또는 진술을 하였을 때
6. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임용되었을 때

② 제1항제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 사유로 면직시키는 경우에는 제62조에 따른 교원징계위원회의 동의를 받아야 한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

다. 폐과에 의한 직권면직

- 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 된 경우 본인의 의사와 관계없이 임용권자가 일방적으로 면직처분을 행하는 것으로 학령인구의 감소, 대학 간 경쟁 및 특성화, 대학구조개혁 시책 등으로 인하여 학교별 폐과에 의한 직권면직이 증가하는 추세
- 폐과에 의한 직권면직은 해당 교원의 신분에 중대한 변동을 발생시키는 것이므로 직권면직 요건인 폐과에 해당하는지 여부는 엄격하게 판단해야 함
- 폐과에 의한 직권면직 처분의 전제로서 '폐과'와 '과원'의 의미
  - 폐과: 적법한 학칙개정 절차를 통해 학칙상 편제(모집정원을 의미)가 없게 된 때를 말한다고 보아야 함. 즉, 실제로 폐과가 이루어지기 위해서는 학칙상 편제정원이 '0'이 되어야 함
  - 과원: 폐과로 인하여 교원의 수가 법령에서 정한 교원확보 기준을 초과한 상태를 말한다고 보아야 함

폐과의 의미

사립학교법 제56조 제1항 단서에서 규정하고 있는 '학급·학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때'는 적법한 학칙 개정절차를 통해 설치학급 내지 학과가 폐지되거나 편제가 축소되는 등으로 인해 소속 교원의 직위나 정원이 없어지게 된 경우를 의미한다. 그리고 여기서 '학과의 폐지'는 학생의 학습권을 실질적으로 침해하지 아니하는 한도 내에서 허용되므로, 학습권 보호를 위하여 합리적인 조치가 취하여져 학습권이 실질적으로 침해되지 아니하였다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 사립학교 법인은 학과의 폐지 이전에 폐지 대상 학과에 학적을 두고 있는 재학생 및 휴학생을 포함한 모든 재적생에 대하여 전과 등의 적절한 조치를 취하여 재적생이 존재하지 아니하게 된 경우에 비로소 학과를 폐지할 수 있다.
【대법원 2017.1.12. 선고 2015다21554 판결 참조】

[교원의 지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법]

제6조(교원의 신분보장 등) ① 교원은 형(刑)의 선고, 징계처분 또는 법률로 정하는 사유에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 휴직·강임(降任) 또는 면직을 당하지 아니한다.

[국가공무원법]

제70조(직권 면직) ① 임용권자는 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 직권으로 면직시킬 수 있다. 〈개정 2008. 3. 28., 2012. 12. 11., 2016. 5. 29.〉

3. 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 따라 폐직(廢職) 또는 과원(過員)이 되었을 때

[교육공무원법]

제53조(「국가공무원법」과의 관계) ③ 「국가공무원법」 제70조제1항제3호에서의 직제의 개정 또는 폐지와 같은 법 제73조의4제1항에서의 직제의 변경은 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조의 학교(공립대학은 제외한다)의 학교·학과 또는 학부의 폐지를 포함하는 것으로 본다. 〈개정 2015. 3. 27., 2021. 3. 23.〉

제57조(「지방공무원법」과의 관계) ③ 「지방공무원법」 제62조제1항제1호나목에서의 직제의 개정 또는 폐지와 같은 법 제65조의4제1항에서의 직제의 변경은 공립대학의 학교·학과 또는 학부의 폐지를 포함하는 것으로 본다. 〈개정 2021. 3. 23.〉

[사립학교법]

제56조(의사에 반한 휴직·면직 등의 금지) ① 사립학교 교원은 형(刑)의 선고, 징계처분 또는 이 법에서 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직이나 면직 등 불리한 처분을 받지 아니한다. 다만, 학급이나 학과의 개편 또는 폐지로 인하여 직책이 없어지거나 정원이 초과된 경우에는 그러하지 아니하다.

② 사립학교 교원은 권고에 의하여 사직을 당하지 아니한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

● 폐과에 의한 직권면직 적법성 검토

① 폐과 관련 학칙 개정 절차 준수 여부

- 학칙 개정과 관련한 절차, 학칙 개정안 심의·의결기구 및 정족수 등에 관하여는 정관이나 학칙에 규정되어야 함
- 폐과는 학칙에 근거하여 이루어져야 하며, 폐과기준의 변경을 위해서는 학칙 개정 절차(학칙개정안 사전공고→심의→공포)를 반드시 거쳐야 함
- 폐과를 위한 학칙 개정은 폐과에 의한 직권면직의 전제로서, 적법한 학칙 개정 절차를 준수하지 아니한 경우에는 그에 따른 직권면직도 위법함
- 학칙개정안 사전공고 또는 공포 등의 절차는 이해관계인 일부만을 대상으로 이루어지거나 형식적으로 이루어지는 것으로는 부족하고, 학칙 개정으로 인하여 직접적·간접적 또는 현실적·잠재적으로 권리·의무 관계에 영향을 받게 될 모든 구성원에 대하여 일반적으로 접근이 가능한 적절한 방법으로 이루어질 것을 필요로 함

사건명	결정요지
2019-OOO 직권면직 처분 취소 청구 → 처분 취소	「사립학교법」 제56조 제1항 단서 및 피청구인 「정관」 제50조 제1항 단서에서 규정한 학과의 폐지(폐과)는 적법한 학칙개정 절차를 통해 입학 정원분만 아니라 학과 정원이 영(0)이 되어 재적생이 존재하지 아니하게 된 때를 의미한다고 해석함이 타당한 점, 이 사건 직권면직 당시 ○○대학교 ○○과에는 재적생이 존재하였으므로, ○○과의 경우에는 「사립학교법」 제56조 제1항 단서 및 피청구인 「정관」제50조 제1항 단서에서 규정하고 있는 폐과에 해당한다고 볼 수 없는 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때 ○○과가 폐과되었음을 전제로 하여 청구인 에게 한 이 사건 직권면직은 절차적 하자가 있어, 이 처분을 취소함
2007-571 직권면직처분 무효확인청구 → 무효확인	피청구인이 2007. 4. 1.자 학칙 개정안을 공고함에 있어 특별한 사정이 없이 학칙에서 정한 공고기간인 20일이 아닌 10일로 공고기간을 정한 것은 부당하다 할 것이며, ○○과 등의 폐과를 정한 이 건 관련 개정 학칙은 교무위원회의 심의를 거치지 아니하여 학칙개정 절차를 위반하였으므로 무효라 할 것임. 즉, ○○과 등은 적법한 학칙개정에 의하여 폐과되었다고 할 수 없고, 이때의 폐과로 인하여 교원의 과원이 발생하였다고 볼 수 없다 할 것이므로 청구인들에 대한 이 건 폐과에 의한 면직은 위법함 ※ 이 사건 대학은 학칙개정시 교무위원회 심의절차가 규정되어 있음

② **폐과에 의한 직권면직처분이 재량권 일탈·남용인지 여부**

- **면직회피를 위한 노력을 충실히 행하였는가**
  - **폐과가 적법하게 실시되었다 하더라도 그로 인한 면직처분이 재량권의 일탈·남용이 아닌지를 고려하여야 함**
  - **학과 폐지요건에 해당한다고 하여 곧바로 교원에 대한 면직처분이 정당하다고는 할 수 없고** 학과를 폐지하지 아니할 수 있는 특별한 사정이 전혀 없었는지, 그와 같은 특별한 사정이 없어 학과를 폐지한 후에도 해당 교원으로 하여금 전공을 변경하게 하거나 다른 학과에 개설된 관련 강의를 배정하는 등의 조치를 취하였는지 여부 등을 고려하여야 함
  - 타 학과로 전환배치를 고려할 경우 타 학과의 신입생 등록률, 전임교원확보율, 타 학과에 관련 강의 개설 유무 등 고려하여야 함
  - 다른 직권면직 사유와는 달리 폐직 또는 과원으로 인한 직권면직처분을 하는 경우에는 임용형태·업무실적·직무수행능력·징계처분 사실 등을 종합적으로 고려한 면직기준에 의하여 결정되어야 함
  - 다만, 면직회피의 가능성이 전혀 없는 여건을 가진 사립학교의 경우에는 위와 같은 면직기준에 따른 심사절차를 거치지 않더라도 학과의 폐지 자체가 불가피하고 정당한 것이라면 위법에 해당하지 아니함
- **직권면직를 위한 임용 절차를 준수하였는가**
  - 직권면직은 임용에 해당하므로 사립학교의 경우 교원의 임용 절차상 요구되는 교원인사위원회 심의, 학교장 제청, 이사회 의결을 거쳐야 함
  - 학교 규정상 직권면직에 대하여 징계위원회 등의 동의를 얻어야 한다고 규정되어 있는 경우에는 이러한 동의 절차를 거쳐야 함

● 폐과에 의한 직권면직 절차

〈국·공립학교 교원〉	〈사립학교 교원〉
직권면직 사유발생	폐과기준 마련
▼	▼
(직권면직 심사위원회)	학칙개정 등을 통한 폐과 실시
▼	▼
징계위원회(의견청취) 또는 인사위원회 의결	전공전환 기회 등 부여
▼	▼
직권면직(임용권자)	직권면직(임용권자)

3. 명예퇴직

- **(근거)** 국가공무원법 제74조의2, 교육공무원법 제36조, 사립학교법 제60조의3
- **(정의)** 정년연령에 도달하지 않는 근로자들에게 근속연수나 연령 등 일정한 기준을 충족하면 그의 자발적 의사에 따라 규정상의 퇴직금 이외에 금전상 보상이나 가사퇴직금 또는 위로금을 추가로 지급하는 등 우대조치를 하여 정년 전에 사직의 형태로 근로계약관계를 종료시키는 제도

가. 의의

- 20년 이상 근속한 교원이 정년 전에 스스로 퇴직하는 것을 말하며, 사립대학의 경우 정관에서 정한 사항에 의해 퇴직하는 것을 말함

[국가공무원법]

제74조의2(명예퇴직 등) ① 공무원으로 20년 이상 근속(勤續)한 자가 정년 전에 스스로 퇴직(임기제 공무원이 아닌 경력직공무원이 임기제공무원으로 임용되어 퇴직하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우를 포함한다)하면 예산의 범위에서 명예퇴직 수당을 지급할 수 있다. 〈개정 2012. 12. 11.〉

② 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 따라 폐직 또는 과원이 되었을 때에 20년 미만 근속한 자가 정년 전에 스스로 퇴직하면 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다.

③ 제1항에 따라 명예퇴직수당을 지급받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 명예퇴직수당을 지급한 국가기관의 장이 그 명예퇴직 수당을 환수하여야 한다. 다만, 제2호에 해당하는 경우로서 국가공무원으로 재임용된 경우에는 재임용한 국가기관의 장이 환수하여야 한다. 〈개정 2008. 12. 31., 2012. 10. 22., 2015. 5. 18.〉

1. 재직 중의 사유로 금고 이상의 형을 받은 경우

1의2. 재직 중에 「형법」 제129조부터 제132조까지에 규정된 죄를 범하여 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우

1의3. 재직 중에 직무와 관련하여 「형법」 제355조 또는 제356조에 규정된 죄를 범하여 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정되거나 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우

2. 경력직공무원, 그 밖에 대통령령등으로 정하는 공무원으로 재임용되는 경우

3. 명예퇴직 수당을 초과하여 지급받거나 그 밖에 명예퇴직 수당의 지급 대상이 아닌 자가 지급받은 경우

④ 제3항에 따라 명예퇴직수당을 환수하여야 하는 국가기관의 장은 환수 대상자가 납부기한까지 환수금을 납부하지 아니하면 국세강제징수의 예에 따라 징수할 수 있다. 이 경우 체납액의 징수가 사실상 곤란하다고 판단되는 경우에는 징수 대상자의 주소지를 관할하는 세무서장에게 징수를 위탁한다. 〈개정 2021. 6. 8.〉

⑤ 제1항에 따른 명예퇴직 수당과 제2항에 따른 수당의 지급대상범위·지급액·지급절차와 제3항 및 제4항에 따른 명예퇴직 수당의 환수액·환수절차 등에 필요한 사항은 대통령령등으로 정한다. 〈개정 2012. 10. 22., 2015. 5. 18.〉

[전문개정 2008. 3. 28.]

[교육공무원법]

제36조(명예퇴직) ① 교육공무원으로 20년 이상 근속한 사람이 정년 전에 스스로 퇴직하는 경우에는 예산의 범위에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있다.

② 제1항에 따른 교육공무원 중 교장·원장이 임기가 끝나기 전에 스스로 퇴직하는 경우 그 정년은 제47조에 따른 연령으로 본다. 〈개정 2012. 3. 21.〉

③ 제1항의 명예퇴직수당의 지급대상 범위, 지급액 및 지급절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2011. 9. 30.]

[사립학교법]

제60조의3(명예퇴직) ① 사립학교 교원으로서 20년 이상 근속한 사람이 정년 전에 스스로 퇴직하는 경우에는 예산의 범위에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있다.

② 제1항의 명예퇴직수당의 지급대상 범위, 지급액, 지급 절차, 그 밖에 필요한 사항은 정관으로 정한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

4. 당연퇴직

- **(근거)** 국가공무원법 제33조 및 제69조, 교육공무원법 제10조의4, 사립학교법 제57조
- **(정의)** 당연퇴직이란 노사 당사자의 합의에 의해 일정한 사유의 발생만으로 그 사유발생일 또는 소정의 날짜에 당연히 노사관계가 종료되거나 퇴직하는 것을 말함

- 일정한 사유의 발생만으로 그 사유발생일 또는 소정의 날짜에 당연히 임용 관계가 종료되거나 퇴직하는 것을 말하는 것으로「국가공무원법」제33조(제5호 제외)에 규정된 결격사유에 해당하는 경우 당연퇴직함.
- 당연퇴직에 해당함을 알려주는 통보는 사실을 알려주는 일종의 관념의 통지에 불과할 뿐 근로자의 신분을 상실시키는 '해고처분'과 같은 새로운 형성적 행위가 아님(대법원 2008.2.29. 선고 2007다85997 판결 참조)

[국가공무원법]

제33조(결격사유) 제2절 대학의 장 - 1. 임용자격 - 라. 결격사유 참조

제69조(당연퇴직) 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 당연히 퇴직한다. 〈개정 2015. 5. 18., 2015. 12. 24., 2018. 10. 16., 2022. 12. 27.〉

1. 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우. 다만, 제33조제2호는 파산선고를 받은 사람으로서

「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 신청기한 내에 면책신청을 하지 아니하였거나 면책불허가 결정 또는 면책 취소가 확정된 경우만 해당하고, 제33조제5호는 「형법」 제129조부터 제132조까지, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호·제3호, 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호, 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호 및 직무와 관련하여 「형법」 제355조 또는 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우만 해당한다.

2. 임기제공무원의 근무기간이 만료된 경우

[전문개정 2012. 12. 11.]

[교육공무원법]

제10조의4(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 교육공무원으로 임용될 수 없다. 〈개정 2016. 1. 27., 2021. 3. 23., 2022. 10. 18.〉

1. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
2. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위로 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 지난 사람을 포함한다)

   가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위

   나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 행위
3. 성인에 대한 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위로 파면·해임되거나 100만원 이상의 벌금형이나 그 이상의 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 지난 사람을 포함한다)
4. 마약·대마 또는 향정신성의약품 중독자

[본조신설 2012. 1. 26.]

[사립학교법]

제57조(당연퇴직의 사유) ① 사립학교 교원이 「교육공무원법」 제10조의4 각 호의 어느 하나에 해당하게 되면 당연히 퇴직한다. 다만, 「국가공무원법」 제33조제5호는 「형법」 제129조부터 제132조까지 및 직무와 관련하여 같은 법 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우만 해당하며, 「국가공무원법」 제33조제6호의2를 적용할 때 "공무원"은 "교원"으로 본다. 〈개정 2022. 12. 13.〉

② 사립학교 교원 중 대학(「고등교육법」 제2조 각 호의 학교를 말한다)의 교수, 부교수 및 조교수가 교원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제347조 또는 제351조(제347조의 상습범에 한정한다)에 규정된 죄를 저질러 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 경우에는 당연히 퇴직한다. 〈신설 2022. 12. 13.〉

[전문개정 2020. 12. 22.]

5. 퇴직교원 정부포상 신청

- **(근거)** 상훈법 제5조, 정부포상규정 제6조
- **(정의)** 장기간 재직 중 직무를 성실히 수행하여 국가발전에 기여하고 공사 생활에 흠결없이 퇴직하는 교원에 대하여 정부포상 또는 장관표창 실시

※ 퇴직교원 정부포상 신청 관련 상세 내용은 행정안전부에서 안내하는「정부포상 업무지침」및 한국전문대학교육협의회에서 안내하는「퇴직교원 정부포상 추천 관련 안내 공문」참고

- 추천대상: 교육공무원 및 사립학교 퇴직교원(학력인정교육시설 교원 포함)
  - 장기간 재직 중 직무를 성실히 수행하여 국가발전에 기여하고 공사 생활에 흠결없이 퇴직하는 교원을 대상으로 실시
  - 국·공립학교 교원은「교육공무원법」제47조, 사립학교 교원은 학교법인 정관 등 인사규정에 따라 퇴직 대상 규정

[교육공무원법]

제47조(정년) ① 교육공무원의 정년은 62세로 한다. 다만,「고등교육법」제14조에 따른 교원인 교육공무원의 정년은 65세로 한다.

② 교육공무원(임기가 있는 교육공무원을 포함한다)은 그 정년에 이른 날이 3월에서 8월 사이에 있는 경우에는 8월 31일에, 9월에서 다음 해 2월 사이에 있는 경우에는 다음 해 2월 말일에 각각 당연히 퇴직한다.

[전문개정 2011. 9. 30.]

[사립학교법]

제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용) ③ 대학교육기관의 교원은 정관으로 정하는 바에 따라 근무기간·급여·근무조건, 업적 및 성과약정 등 계약조건을 정하여 임용할 수 있다. 이 경우 근무기간에 관하여는 국립대학·공립대학의 교원에게 적용되는 관련 규정을 준용한다.

- 포상시기
  - 퇴직공무원에 대한 포상추천은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 퇴직한 날로부터 1년 이내에 추천하여야 함(단, 포상대상자의 귀책사유 없이 행정기관의 착오·과실 등으로 추천기한이 경과한 자 등 추천권자가 특별한 사유로 판단하여 행정안전부와 사전협의하여 인정된 경우에는 예외로 추천 가능)
  - 업무담당자는 퇴직 후 1년 이내인 자 중 추천신청 누락된 교원이 없는지 반드시 확인하여 해당교원이 불이익을 받는 일이 없도록 주의해야 함
  - 정년퇴직을 제외한 명예퇴직, 의원면직에 대한 퇴직포상 추천은 인사발령 이후에 추천하여야 함

구분	포상시기	
	정년퇴직	기타퇴직(명예, 의원면직 등)
교육공무원 (사립학교교원 포함)	퇴직일(2월말, 8월말)	2월말(전년 3월~8월 중 퇴직) 8월말(전년 9월~2월 중 퇴직)

● 추천 기준: 재직기간에 따라 훈격 결정

- 교원으로서의 근무기간에 군인, 공무원, 기간제교원 등 임용 전 경력 합산

훈격	등급	재직년수
근정훈장	청조(1등급)	총장 경력자 특별추천
	황조(2등급)	40년 이상
	홍조(3등급)	38~39년
	녹조(4등급)	36~37년
	옥조(5등급)	33~35년
근정포장	근정포장	30~33년 미만
표창	대통령 표창	28~30년 미만
	국무총리 표창	25~28년 미만
	장관 표창	15~25년 미만

- 대학교 총장이 퇴직할 경우 공무원보수규정[별표12]에서 다목을 적용받는 총장은 청조(1등급), 나목을 적용받는 총장은 황조(2등급)를 추천할 수 있음(단, 재직연수가 15년 미만인 경우에는 포상 추천 제외)
- 승진과 동시에 퇴직하는 경우, 승진된 직급에 해당하는 훈격으로 추천할 수 있으나 추천 이후에는 훈격 조정 불가

정부포상 추천제한 기준

1. 감사조사 또는 수사 중이거나 형사사건으로 기소 중인 자
2. 형사처분
   가. 공무원 재직 중의 행위 또는 공무원 재직기간에 합산되는 경력기간 중의 행위로 인해 벌금형 이상의 형사 처분을 받은 자(선고유예를 받은 경우 포함)
   - 다만, 재직 중 1회에 한해 100만원 미만의 벌금을 받은 자 중 공적심사위원회 심사 결과 경미한 잘못으로 인해 벌금형을 받았고, 퇴직포상을 받을만한 특별한 공적이 있다고 인정되는 자는 추천 가능하나,
   - 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조제2항(제1~6호)에 따라 감경이 제한되는 비위(주요비위) 또는 사회적 지탄의 대상이 되는 행위로 인해 형사처분을 받은 자는 형벌의 종류와 횟수에 관계없이 추천 제외

3. 징계의 진행 또는 처분
   가. 징계절차가 진행 중인 자 또는 관계행정기관의 징계처분 요구 중인 자
   나. 재직 중 징계 또는 불문경고(징계위원회 의결에 의한 불문경고에 한함) 처분을 받은 자
      - 다만, 주요비위나 사회적 지탄의 대상이 되는 행위가 아닌 잘못으로 견책 또는 불문경고를 받은 자 중 아래에 해당하는 자는 추천 가능

▸ 불문경고가 사면 또는 말소된 자
▸ 견책이 사면되었고, 당해 견책 처분이 적극적인 업무추진 과정에서 발생한 잘못으로 인한 것임이 인정되는 자
  - 추천기관 공적심사위원회(또는 퇴직포상 분과위원회)에서 당사자의 소명을 들은 후 징계관련 기록 확인 등을 통해 이에 해당한다고 인정되는 경우에 한해 추천하여야 하며, 추천 시 제10호 서식에 따른 '견책 처분자 퇴직포상 추천 사유서'를 행정안전부로 제출하여야 함
  ※ 다만, 위에 해당하더라도 불문경고·견책을 합쳐 3회 이상의 처분을 받은 자는 추천 제외

4. 퇴직포상을 이미 받은 자로서 공무원으로 복직한 자
5. 「국가공무원법」 제2조 제3항 제1호 및 「지방공무원법」 제2조 제3항 제1호의 특수경력직공무원 중 선거에 의해 취임하는 공무원
6. 「상훈법」 제8조 및 「정부 표창 규정」 제19조 등에 따라 정부포상이 취소된 적이 있는 자
   ※ 단, 취소의 원인이 된 사유가 본인의 귀책이 아닌 경우는 추천 가능
7. 추천일 당시 「국세기본법」, 「관세법」 또는 「지방세징수법」에 따른 체납 중에 있는 자
   ※ 국세·관세 및 지방세 체납 여부는 행정정보공동이용센터(https://www.share.go.kr)의 e하나로민원(행정정보공동이용업무포털)에서 체납액이 없다는 사실을 추천기관이 직접 조회하여 확인
8. 사회적 물의 등 유발
   부도덕한 행위 등으로 사회적 물의를 야기하거나, 언론보도 또는 소송·민원 제기 등의 논란에 있어 정부포상이 합당치 않다고 판단되는 자

제 4 절

산학협력중점교수

Ⅰ 임용

1. 임용자격

- 산업체 경력자로서 산학협력을 통한 교육, 연구, 창업·취업 지원 활동을 중점 추진하고, 산학협력 실적 중심으로 평가받는 교원으로
  - 국·공립대: 산학협력중점교수 관련 규정에 의해 전임교원과 같은 처우로 임용된 교수가 기금교수와 동일한 조건을 충족하는 경우 전임교원으로 포함
  - 사립대: 교육부 산학협력중점교수 세부자격기준을 충족하여 전임교원으로 임용된 교원
    ※ 공무원연금(국·공립대), 사립학교 교직원연금(사립대)에 미가입되어 있으면 비전임교원으로 간주
- 산업체 경력이란 민간 산업체, 국가기관, 국가기관에 준하는 기관 등에서 대학에서 담당할 전공분야와 관련된 직무에 종사한 경력을 의미
  - 전임교원으로 임용하는 것을 권장하며, 비전임교원으로 임용 시에는 전일제(full-time)로 근무하는 경우에만 산학협력중점교수로 인정
- 산학협력중점교수는 다음 조건을 모두 충족시 인정함
  ① 산업체 경력이 10년 이상인 자

[대학교원 자격기준 등에 관한 규정 제4조에 따른 연구기관 등의 지정에 관한 고시]

제4조(교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체) 규정 제4조 제4호의 '교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체에서 전공학과 및 그에 관련되는 학과의 학문분야에 해당하는 직무에 종사한 경력'이라 함은 다음 각 호와 같다.

1. 대학에서 담당할 전공분야를 국가기관(시설 및 군경력 포함)에서 당해 전문지식을 필요로 하는 직무에 전임으로 종사한 경력
2. 〈삭 제〉
3. 대학에서 담당할 전공분야를 국가기관에 준하는 기관(국영기업체 또는 공공단체)에서 전임으로 종사한 경력
4. 민간 산업체에서 대학에서 담당할 전공분야와 관련된 직무에 전임으로 종사한 경력

※ 국가기관에 준하는 기관이란 다음을 말함
- 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공기업
- 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 준정부기관
- 지방공기업법에 의한 지방공사 및 지방공단
- 개별법(상법·민법 제외)에 의하여 설립된 공공법인 중 행정안전부장관이 인정하는 법인

- 다음과 같은 사유로 교원 임면권자가 필요하다고 인정하는 경우 산업체 경력 10년 중 3년의 범위 안에서 경력기준 완화 가능, 단, 임용계약 시 경력완화 적용 사유 등 관련 자료 첨부필요
  - ■ 기술 또는 제조기반 창업 경험 1회 이상인 자
    ※ 창업한 업체의 경우 상시 근로자 10명 미만이더라도 산업체로 인정
  - ■ 기술사, 변호사, 변리사, 공인회계사 자격증 소지자
  - ■ 석/박사 학위 소지자(산학협력연구과제수행을 위한 산중교수에 한하며, 석사는 2년 안에서 경력기준 완화 가능)

② 학칙 또는 정관으로 정하는 바에 따라 산학협력중점교수로 임용되거나 지정된 자
- 학칙 또는 정관으로 정하는 사항에는 ⓐ 산학협력중점교수의 임무, ⓑ 임용 또는 지정 방식, ⓒ 산학협력 실적 중심의 교수업적평가 및 재임용·승진 심사방법 등을 포함
  ※ 산학협력중점교수를 신규임용하거나 기존 전임교원 중에서 지정할 수 있으며, 기존 전임교원 중 지정하는 경우에는 산업체 경력 10년 미만이라도 지정 가능

③ 학칙에서 정한 책임강의시수를 30% 이상 감면받은 자
- 산학협력에 집중할 수 있는 환경 조성을 위해서 책임강의시수에서 30% 이상을 감면
  ※ 비전임교원의 경우에는 전임교원의 책임강의시수를 기준으로 판단

2. 임용형태

- 산학협력중점교수는 임용형태에 따라 전임교원인 산학협력중점교수과 비전임교원인 산학협력중점교수로 구분되며, 전임교원인 산학협력중점교수는 임용방식에 따라 채용형 또는 지정형 산학협력중점교수로 구분됨
  - 채용형 산학협력중점교수: 최초 임용시 산학협력 목적으로 채용된 교원
  - 지정형 산학협력중점교수: 최초 임용시에는 산학협력 목적으로 채용되지는 않았으나, 추후에 산학협력중점교수로 지정된 교원

● 산학협력중점교수의 유형별 인정기준은 다음과 같음

구 분		인정기준
전임교원	채용형	• 산업체 경력 10년 이상 • 학칙 또는 정관에 근거하여 임용, 산학협력 실적 중심으로 평가 • 책임강의시수 감면 30%
	지정형	• 산업체 경력 제한 없음 • 학칙 또는 정관에 근거하여 지정, 산학협력 실적 중심으로 평가 • 책임강의시수 감면 30%
비전임교원		• 산업체 경력 10년 이상 • 학칙 또는 정관에 근거하여 임용 • 책임강의시수 감면 30%

※ 비전임교원인 산학협력중점교수는 재임용·승진이 보장되지 않으므로, 산학협력 실적 중심의 평가를 받지 않아도 됨
※ 산학협력중점교수 인정기준 안내('11.9.7) 이전에 임용한 산학협력중점교수는 산업체 경력 제한 없이 산학협력중점교수로 인정

● 일반 교원과 마찬가지로 산학협력중점교수는 대학 내의 학과, 학부 또는 기관(산학협력단 등)에 소속될 수 있음

● 산학협력중점교수 제도 도입 취지가 현장경험이 많은 산업체 경력자의 대학 교원 임용을 활성화하는 것이므로, 산학협력중점교수 인정기준에는 최소 학력기준이 없음
- 대학별로 산학협력중점교수 채용 공고 시에도 석·박사 학위 등 최소 학력기준을 제시하지 않고, 산업체 경력 등을 고려하여 채용하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

● 산학협력중점교수에게는 산학협력 업무에 전념할 수 있도록 책임강의시수의 30% 이상을 감면해 주어야 함
- 예를 들어, 일반 교원의 책임강의시수가 9시간인 경우, 산학협력중점교수는 강의시수 3시간 이상을 감면받아 0~6시간의 강의를 담당하면 됨
- 산학협력중점교수는 강의를 하지 않아도 무방하나 산학협력중점교수의 현장경험을 학생들에게 전수해 주기 위해 특강, 현장실습지도, 취업상담 등 다양한 형태의 학생 지도를 담당하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

● 민간 산업체에 소속된 자가 대학에서 전일제가 아닌 겸임교수로 근무하는 경우는 산학협력중점교수로 인정받을 수 없음
- 다만, 민간 산업체에 소속된 자가 대학에 파견나와 전일제인 겸임교수로 근무하고 있고, 산학협력중점교수 인정기준을 만족할 경우에는 비전임형태의 산학협력중점교수로 인정받을 수 있음

- 산학협력중점교수 인정기준에 따른 민간 산업체에서 대학에서 담당할 전공분야와 관련된 직무에 종사한 경력이라면 민간 산업체에 파견나간 근무한 경우도 산업체 경력으로 인정함
- 산학협력중점교수를 전임교원으로 채용했을 경우에는 전임교원확보율에 포함되나, 비전임교원으로 채용했을 경우에는 전임교원확보율에 포함되지 않음
- 산학협력중점교수의 안정적인 근무환경 조성을 위해서 미 충원 된 교원 정원을 활용하여 전임교원으로 채용하는 것을 권장함
  - 다만, 국공립대의 경우, 대학 규정 등에 의해 전임교원과 같은 처우(재임용 기회 보장)로 채용된 산학협력중점교수가 기금교수와 동일한 3가지 조건을 충족한 경우에는 전임교원 수에 포함

    ※ 사립대의 경우, 전임교원으로 발령받은 교원에 한하여 전임교원 수에 포함
- 산학협력중점교수는 대학 등 교육기관 이외의 산업체 경력자를 대학에서 임용하여 현장의 요구를 반영한 산학협력을 활성화하기 위한 제도로, 초·중·고등학교 및 대학에서 교원 또는 직원으로 근무한 경력은 산업체 경력에 포함되지 않음
  - 고등교육기관에 준하는 직업교육학교 등에서의 근무경력은 산업체 경력으로 인정 불가함

제 5 절

강사

강사제도 운영 관련 상세 내용은 교육부에서 안내한 「대학 강사제도 운영 매뉴얼(2022.4.)」 및 한국전문대학(교) 교무학사관리자협의회에서 안내한 「전문대학 강사제도 운영 실무 매뉴얼(2019.6.)」을 참고하시기 바랍니다.

Ⅰ 개요

1. 강사의 지위

- 학교에 두는 교원으로서의 법적 지위 부여
  - 「교육공무원법」, 「사립학교법」 및 「사립학교교직원 연금법」을 적용할 때에는 교원으로 보지 않으나 국·공립 및 사립학교 강사의 임용, 신분보장 등에 관련하여 일부 규정 준용

[고등교육법]

제14조의2(강사) ① 제14조제2항에 따른 강사는 대통령령으로 정하는 임용기준과 절차, 교수시간에 따라 임용기간, 임금 등 대통령령으로 정하는 사항을 포함한 근무조건을 정하여 서면계약으로 임용하며, 임용기간은 1년 이상으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1년 미만으로 임용할 수 있다. 〈개정 2016. 3. 2., 2018. 12. 18.〉

1. 원격대학(사이버대학은 제외한다)의 강사로서 교육과정 또는 수업의 효율적 운영을 위하여 필요한 경우
2. 학기 중에 발생한 교원의 6개월 미만의 병가·출산휴가·휴직·파견·징계·연구년(6개월 이하) 또는 교원의 직위해제·퇴직·면직으로 학기 잔여기간에 대하여 긴급하게 대체할 강사가 필요한 경우

② 강사는 「교육공무원법」, 「사립학교법」 및 「사립학교교직원 연금법」을 적용할 때에는 교원으로 보지 아니한다. 다만, 국립·공립 및 사립 학교 강사의 임용·신분보장 등에 관하여는 다음 각 호의 규정을 각각 준용한다. 〈개정 2016. 1. 27., 2018. 12. 18.〉

1. 국립·공립 학교의 강사에 대하여는 다음 각 목의 규정

가. 「교육공무원법」 제5조제1항, 제10조, 제10조의3제1항 각 호 외의 부분 본문, 제11조의4제7항, 제23조, 제23조의2, 제25조제2항, 제26조, 제43조, 제47조제1항 단서 및 제48조. 이 경우

「교육공무원법」 제10조의3제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "파면·해임"은 "면직"으로 보고, 같은 법 제25조제2항 본문 중 "제1항의 교육공무원을 임용제청할 때에는"은 "제26조에 따라 강사를 임용할 때에는"으로 보며, 같은 법 제26조제1항 중 "조교"는 "강사"로 보고, 같은 법 제43조제2항 중 "징계처분"은 "임용계약에서 정한 사유"로 본다.

나. 「국가공무원법」 제33조 및 제69조제1호

2. 사립학교의 강사에 대하여는 다음 각 목의 규정

가. 「사립학교법」 제23조제2항·제3항, 제53조의2제1항·제2항·제9항, 제53조의4제1항, 제54조, 제54조의3제6항 본문, 제56조 및 제60조. 이 경우 「사립학교법」 제54조의3제6항 본문 중 "파면·해임"은 "면직"으로 보며, 같은 법 제56조제1항 본문 중 "징계처분"은 "임용계약에서 정한 사유"로 본다.

나. 「국가공무원법」 제33조 및 제69조제1호

③ 제1항 및 제2항에서 정한 사항 외에 강사의 임용·재임용 절차(신규임용을 포함하여 3년까지 재임용 절차를 보장하고 그 이후는 신규임용 또는 재임용 등의 절차를 진행한다) 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 학칙 또는 학교법인의 정관으로 정한다. 〈개정 2018. 12. 18.〉

④ 강사에게는 방학기간 중에도 임금을 지급한다. 이 경우 임금수준 등 구체적인 사항은 임용계약으로 정한다. 〈신설 2018. 12. 18.〉

⑤ 강사에게는 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」을 적용한다. 〈신설 2018. 12. 18.〉

[본조신설 2012. 1. 26.]

[고등교육법 시행령]

제4조의11(강사의 임용기준과 절차 등) ① 법 제14조의2제1항에 따라 강사를 임용할 때에는 다음 각 호의 임용기준과 절차에 따른다.

1. 법 제16조 및 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」 제2조에 따른 강사의 자격기준을 충족하는 사람을 대상으로 객관적이고 공정한 심사를 거쳐 공개 임용할 것
2. 제1호에 따른 심사를 하기 위하여 심사위원회를 구성할 것. 이 경우 심사위원회의 위원 임명·위촉 방법, 심사 방법, 그 밖에 심사에 필요한 사항은 학칙 또는 학교법인의 정관으로 정한다.
3. 「교육공무원법」 제5조제1항에 따른 대학인사위원회 또는 「사립학교법」 제53조의4제1항에 따른 교원인사위원회의 심의·의결을 거칠 것. 이 경우 심의·의결 과정에서 제2호에 따른 심사위원회의 심사 결과에 대한 검증을 해야 하며, 서면으로 심의·의결할 수 있다.

② 법 제14조의2제1항 각 호 외의 부분 본문에서 "임용기간, 임금 등 대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 임용기간
2. 임금(법 제14조의2제4항에 따라 방학기간 중 지급하는 임금을 포함한다)
3. 면직사유
4. 제3항에 따른 재임용 절차
5. 강의시간 및 복무 등 그 밖의 근무조건에 관한 사항

③ 법 제14조의2제3항에 따른 재임용 절차에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 임용기간 만료사실의 사전통지에 관한 사항
2. 재임용 조건에 관한 사항

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 학칙 또는 학교법인의 정관으로 정하는 바에 따라 강사를 임용할 수 있다.

1. 법 제14조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
2. 전문대학에서 산업체를 원소속기관으로 하여 정규직으로 3년 이상 근무하고 있는 사람을 강사로 임용하려는 경우

[본조신설 2019. 6. 11.] [제4조의8에서 이동 〈2022. 2. 28.〉]

- 교원으로서 사회적·경제적 지위가 우대되도록 예우하고, 신분에 영향을 주는 부당한 처분으로부터 보호
  - 강사는 현행범인인 경우를 제외하고 소속 학교장의 동의없이 학원 안에서 체포되지 않음
  - 형의 선고, 임용계약에 의한 사유,「교육공무원법」및「사립학교법」에서 정하는 사유에 의하지 아니하고는 의사에 반한 휴직·면직 금지
  - 재임용 과정에서 면직 및 의사에 반하는 불리한 처분을 받았을 때 이에 대한 취소나 변경을 위하여 소청심사 청구 가능
- 강사는「기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률 시행령」에 따라 기간제 근로자 사용기간 예외 사유에 해당
- 강사는 교원으로서「고등교육법」제15조 제2항에 따라 학생을 교육·지도하고 학문을 연구하는 임무를 부여하되, 필요한 경우에는 학칙 또는 정관으로 정하는 바에 따라 교육, 지도, 학문연구 또는「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」제2조 제6호에 따른 산학연협력만을 전담하도록 할 수 있음
  - 강사는 교원으로서 학생지도·연구 등 관련하여 수업 이외의 업무를 담당할 경우에는, 산출방법에 따라 '소정근로시간 15시간 초과'로 각종 수당 지급 등의 추가 행정조치가 발생할 수 있으므로, 임용계약서에 교원으로서의 임무에 대한 범위를 명확히 정하는 것이 필요함

2. 임용자격

- 대학졸업자 또는 이와 동등 자격을 가진 자의 경우 '연구실적연구 1년'과 '교육경력연수 1년'으로 합계 연수는 2년
  - 전문대학졸업자 또는 이와 동등 자격을 가진 자의 경우 '연구실적연수 1년'과 '교육경력연수 2년'으로 합계 연수는 3년
  - 연구실적연수와 교육경력연수 중 어느 하나가 기준에미달하더라도 각 연수의 합계가 해당 기준을 충족하면 자격기준을 갖춘 것으로 봄

[대학교원 자격기준 등에 관한 규정]

제2조(교원 및 조교의 자격) 교수·부교수·조교수·강사(이하 "교원"이라 한다) 또는 조교가 될 수 있는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다. 〈개정 2000. 7. 10., 2012. 2. 29., 2019. 6. 11.〉

1. 별표의 자격기준에 해당하는 사람
2. 「교육공무원법」 제5조에 따른 대학인사위원회 또는 「사립학교법」 제53조의3에 따른 교원인사위원회(이하 "각 위원회"라 한다)의 인정을 받은 사람(교원의 경우에 한한다)

[본조신설 1998. 2. 24.] [제목개정 2012. 2. 29.]

[종전 제2조는 제2조의2로 이동〈1998. 2. 24.〉]

[별표] 교원 및 조교의 자격기준 〈개정 2019. 6. 11.〉

(단위: 년)

학력 / 연구·교육 / 경력연수 / 직명	대학졸업자·동등자격자			전문대학졸업자·동등자격자		
	연구실적연수	교육경력연수	계	연구실적연수	교육경력연수	계
강사	1	1	2	1	2	3

비고: 연구실적연수와 교육경력연수 중 어느 하나가 기준에 미달하더라도 연구실적연수와 교육경력연수의 합계가 해당 기준을 충족하면 자격기준을 갖춘 것으로 본다.

3. 강사에게 준용되는 규정

- 강사는 「교육공무원법」, 「사립학교법」 및 「사립학교교직원 연금법」을 적용할 때에는 교원으로 보지 않음. 다만, 국립·공립 및 사립 학교 강사의 임용·신분보장 등에 관하여는 아래의 규정을 각각 준용

내용	준용규정	비고
임원의 겸직금지	• 사립학교법 제23조 제2항·제3항	
임용결격사유	• 제54조의3 제6항 본문, • 국가공무원법 제33조	
공개채용의 원칙, 대학(교원)인사위원회, 임용보고	• 사립학교법53조의2제1항·제2항, • 제53조의4제1항, 제54조	
의사에 반하는 휴직·면직 등의 금지	• 사립학교법 제56조	• 형의 선고, 임용계약에 의한 사유, 법률(국 공립대학은 「교육공무원법」, 사립대학은 「사립학교법」)로 정하는 사유에 의하지 아니하고는 의사에 반한 휴직·면직 등을 금지

내용	준용규정	비고
불체포특권	• 사립학교법 제60조	• 강사는 교원으로서 현행범인인 경우를 제외하고 소속 학교장의 동의 없이 학원 안에서는 체포되지 않음
교원소청심사청구권	• 사립학교법제53조의2 제9항	
당연 퇴직	• 국가공무원법 제69조 제1호	

※ 강사에게 준용되지 않는 규정: 징계 관련 규정, 의원면직 제한 규정, 채용비율 제한 규정, 사립학교교직원연금법, 마약·대마 또는 향정신성 의약품 중독확인
※ 강사의 정년: 국립대학은 「교육공무원법」에 따라 만65세이며, 사립대학은 대학의 정관에 정한 바에 따름

Ⅱ 신규채용

1. 채용절차

절 차		내 용		관련 법령
강사임용계획 확정		임용계획 및 학과의 의견 수렴 등 교원 임용계획 확정		• 교육공무원법 제11조의3 • 사립학교법 제52조 • 사립학교법 제53조의2제1,2항
임용 공고		대학 홈페이지 등 정보통신망 그 밖의 효과적인 방법으로 지원마감일 5일 이상 공고		• 교육공무원임용령 제4조의3 • 고등교육법 시행령 제4조의11
임용 심사	서류 심사 기초 심사 전공 심사 면접 심사	학문적, 실무적 자질 등에 대하여 대학이 정한 규정으로 평가를 실시함 ※ 간소화 운영 가능	※ 심사위원회 운영 (대학이 학칙(정관)에 따라 구성 운영)	• 교육공무원법 제11조의3 • 교육공무원임용령 제4조의3 • 대학교원 자격기준 등에 관한 규정 • 사립학교법 제53조의5 • 고등교육법 시행령 제4조의11
교원인사 위원회		검증·심의·의결		• 교육공무원법 제5조제1항, 제25조제2항 • 사립학교법 제53조의4제1항 • 고등교육법 시행령 제4조의11
결격사유 조회		신원조회, 성범죄경력조회를 통해 임용 제한 대상 여부 확인 요청		• 교육공무원법 10조의4 (단, 제4호는 제외) • 국가공무원법 제33조 • 아동청소년의 성보호에 관한법률 제56조
임용 확정		정관 또는 학칙에 따른 임명 (학교의 장에게 위임 필요)		• 사립학교법 제53조의2제1,2항
임용 계약		임용기간 1년 이상으로 임용		• 고등교육법 제14조의2제1항
임용 보고		임용 확정 후 7일 이내 관할청에 임용보고		• 사립학교법 제54조

2. 채용업무

가. 강사 임용계획 확정

- 당해연도 강사임용계획 수립, 임용인원 및 임용 계획 확정
  - 공개임용 시 학교의 장은 강사임용계획에 선발기준을 다르게 적용하여야 하는 경우, 임용유형을 정하고 임용유형별 임용비율을 정하여(임용 할당제) 선발할 수 있음

나. 임용 공고

- 대학의 장은 강사를 신규임용하려는 경우 지원 마감일 포함 5일 이상으로 학칙에서 정하는 기간 전까지 임용을 원하는 학과(부) 또는 전공, 강좌명, 배정시간, 임용인원, 지원자격, 심사기준, 제출서류 등에 관한 사항을 대학 홈페이지 또는 그 밖의 정보통신망(한국전문대학교육협의회 홈페이지 등)을 통하여 공고
  - 임용에 필요한 제출서류는 최소한(간소화)의 서류를 요구하여 운영 권장

다. 심사위원회 구성

- 강사 신규임용을 위해서 학과별 '강사임용심사위원회(가칭)' 구성
  - 심사위원은 전공분야와 관련이 있는 소속학과의 교원이나 학식과 경험이 풍부한 관련 전문가 중에서 총장이 임명 또는 위촉
  - 위원회의 구성과 운영 및 심사방법 등 구체적인 사항에 대해서는 별도 규정으로 정함

라. 교원(대학)인사위원회 심의

- 인사위원회에서는 학과별 심사위원회 심사를 통해 선정된 임용예정자에 대한 검증·심의·의결(서면의결) 함
  - 인사위원회에서는 신규강사에 대한 임용을 확정하고 후순위자 00명까지 예비순위자를 선정
  - 신규임용이 확정된 강사가 임용을 포기하는 경우 교원(대학)인사위원회에서 정한 예비순위자, 기 임용강사, 학칙(정관)에서 정한 순으로 임용 가능(임용절차 준수)

마. 결격사유 조회

- 신원조회[「교육공무원법」 제10조의4(단, 제4호는 제외), 「국가공무원법」 제33조의 결격사유 등], 성범죄경력조회[「아동청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조(아동·청소년 관련 기관 등에의 취업제한 등) 제1항 제2호와 제57조(성범죄의 경력자 점검·확인) 제1조]

바. 임용확정

- 강사 임용은 정관에서 정한 방법에 따라 학교장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 임용하며, 학교의 장에 위임하여 임용할 수 있음

사. 임용계약

- 임용 확정자를 대상으로 임용계약서를 작성하여 서면계약 하되 다음 사항을 반드시 포함
  - 임용기간 및 강의시간, 임금(방학기간 중 임금 포함), 복무 등 근무조건, 면직사유, 재임용 절차
- '임용계약(임용 확정 후)'과 학기별 '강의료지급계약(강의 확정 후)'은 별도로 진행할 수 있음(교과목 폐강 등에 따른 수정 계약 필요)

아. 임용 보고

- 임용권자는 강사를 임용(신규임용, 재임용) 및 면직(의원면직, 재임용탈락, 계약만료 등)할 때에는 임용한 날부터 7일 이내에 한국전문대학교육협의회장에게 보고하여야 한다.

3. 공개 임용 예외

- (강사) 「고등교육법 시행령」 제4조의11 제4항의 경우 대학이 학칙(정관)으로 정하는 바에 따라 임용

가. 공개임용 예외 대상

- 「고등교육법」 제14조의2제1항 단서 각 호
  - 전문대학에서 산업체를 원 소속기관으로 하여 3년 이상 근무하고 있는 정규직 재직자를 임용할 경우

    ※ 원 소속기관(산업체)에서 3년 이상 연속 근무하고 있는 현직자인 경우에만 특별채용 가능

[고등교육법]

제14조의2(강사) ① 제14조제2항에 따른 강사는 대통령령으로 정하는 임용기준과 절차, 교수시간에 따라 임용기간, 임금 등 대통령령으로 정하는 사항을 포함한 근무조건을 정하여 서면계약으로 임용하며, 임용기간은 1년 이상으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1년 미만으로 임용할 수 있다. 〈개정 2016. 3. 2., 2018. 12. 18.〉

1. 원격대학(사이버대학은 제외한다)의 강사로서 교육과정 또는 수업의 효율적 운영을 위하여 필요한 경우

2. 학기 중에 발생한 교원의 6개월 미만의 병가·출산휴가·휴직·파견·징계·연구년(6개월 이하) 또는 교원의 직위해제·퇴직·면직으로 학기 잔여기간에 대하여 긴급하게 대체할 강사가 필요한 경우

[고등교육법 시행령]

제4조의11(강사의 임용 기준과 절차 등) ①~③ (생략)

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 학칙 또는 학교법인의 정관으로 정하는 바에 따라 강사를 임용할 수 있다.

1. 법 제14조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
2. 전문대학에서 산업체를 원소속기관으로 하여 정규직으로 3년 이상 근무하고 있는 사람을 강사로 임용하려는 경우

Ⅲ 재임용

1. 재임용 절차

절 차	내 용	관련 법령
임용기간 만료 및 재임용신청 가능 통지	• 임용권자 → 재임용 대상 강사 • 임용기간 만료 2개월 전까지 문서로 통지 (행정 상 3~4개월 전 통지 권장) ※ 통지방식은 상대방이 수신한 것을 확인 가능한 방법으로, 대학이 정하여 임용계약서에 고지 권장	• 교육공무원법 제11조의4 제2항 • 사립학교법 제53조의2 제4항 • 고등교육법 제14조의2 제3항 • 고등교육법 시행령 제4조의11 제3항
재임용 심사 요청 및 서류제출	• 재임용 대상 강사 → 임용권자 (통지를 받은 날로부터 15일 이내)	• 교육공무원법 제11조의4 제3항 • 사립학교법 제53조의2 제5항
재임용 심사 위원회심사	• 강사재임용 심사기준에 따라 진행 ※ 위원회 주관(학과 또는 대학본부)은 대학이 자율적 결정	• 고등교육법 시행령 제4조의11 제3항
교원(대학) 인사위원회 심의	• 임용 예정자에 대한 검증·재임용 심의·의결	• 교육공무원법 제5조 제1항, 제11조의4 제5항, 제6항 • 사립학교법 제53조의4
재임용 확정	• 임용권자 → 재임용 대상 강사 • 교원인사위원회 심의과정에서 15일 이상의 기간을 정하여 의견제출 기회 부여	• 교육공무원법 제11조의4 제5항 • 사립학교법 제53조의2 제7항 ※ 재임용 탈락 시 소명기회 부여
임용 및 이사회보고	• 사립학교의 경우만 해당 ※ 이사회에 의결 또는 보고 여부는 대학이 자율적 결정	• 사립학교법 제54조 제1항

절 차	내 용	관련 법령
재임용 계약	• 임면(용)권자 재임용 여부 확정 • 임용권자는 결정 내용을 임용기간 만료 1개월 전까지 강사에게 통지 ※ 행정 상 2개월 전 통지를 권장	• 교육공무원법 제11조의4 제4항 • 사립학교법 제53조의2 제6항
재임용 거부사유 설명서 교부 (재임용 거부 결정 시)	• 임용권자는 재임용 거부의사 및 거부사유를 구체적으로 명시하여 문서로 통지 • 교원소청심사위원회 소청 제기 가능 명시 (30일 이내)	• 교육공무원법 제11조의4 제4항, 제7항 • 사립학교법 제53조의2 제6항, 제8항, 제9항
소청심사청구 교원소청심사 위원회 심사	• 소청 제기자: 재임용 탈락 강사 • 교원지위향상을위한특별법에서 규정한 소정의 기간 내 처리	• 교육공무원법 제11조의4 제7항 • 사립학교법 제53조의2 제9항

2. 재임용 업무

가. 임용기간 만료 및 재임용신청 가능 통지

- 대학의 장은 강사의 임용기간 만료사실을 최소 2개월 전에는 사전 통지하여야 함
  - 통지 내용에는 임용기간의 만료일, 재임용 심의 신청기간, 재임용 심의자료 제출, 재임용 심의 신청 지연에 따른 불이익 등을 포함하여야 함
  - 통지는 임용기간이 만료되어 재임용 심의를 신청하여야 할 대상임을 알리는 행위로서 통지서는 늦어도 2개월 전까지 재임용 심의 대상자에게 전달되어야 하며, 이 경우 재임용 심의 대상자 본인이 통지서를 수령하였음을 입증할 수 있도록 직접 교부 시에는 서명을 받거나 배달증명 우편으로 발송하는 등 통지서 도달 여부에 대한 다툼을 방지하여야 함

나. 재임용 심사 요청

- 강사가 재임용을 원할 시, 대학의 해당 학기 강사임용계획에서 정하고 있는 기간 내 재임용 심사를 요청하고, 관련 서류를 제출하여야 함

다. 재임용 심사

- 재임용 심사기준
  - 객관적인 기준(학칙)에 의할 것, 합리적이고 공정한 평정과정을 거칠 것, 절차를 준수할 것
    ※ 구체적인 세부항목과 최종 판정을 위한 최소한의 가이드라인은 제시해야 함
- 강사재임용심사위원회(가칭)를 구성하여 심사를 실시하며, 정관 또는 학칙에 정한 규정에 따른 진행

- 강사들에게 신규임용 계약 시 재임용 요건을 반드시 안내하여, 재임용 탈락(거부)이 예측 가능함을 고지 함(소청에 따른 절차상의 하자 발생 주의)
  ※ 위원회 명칭, 위원회 주관(학과 또는 본부) 등은 대학이 자율적으로 운영

라. 교원(대학)인사위원회 심의

- 교원(대학)인사위원회에서는 '강사재임용심사위원회(가칭)'심사를 통해 선정된 재임용 예정자에 대한 검증·심의·의결(서면의결 포함)함
- 교원징계위원회에 회부된 자, 직무 수행 능력이 부족한 자, 근무 태도가 심히 불성실한 자, 교육자로서 품위를 손상시킨 자에 대하여는 재임용요건을 충족하더라도 교원인사위원회에서 재임용 여부를 결정함
- 재임용 심의과정에서 15일 이상의 기간을 정하여 당해 교원에게 지정된 기일에 교원(대학)인사위원회에 출석하여 진술하거나 서면에 의한 의견을 제출할 수 있는 기회를 부여하여야 함(「교육공무원법」 제11조의4 제5항, 「사립학교법」 제53조의2 제7항)
- 재임용 심의 대상자에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여하도록 한 것은 심의 대상자에게 자기를 변호할 수 있는 기회를 제공하여 심의과정에서 오는 불이익을 최소화하고자 하는 것임

마. 결격사유 조회

- 교원인사위원회 심사를 통해 선정된 임용예정자는 성범죄경력조회(「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조(아동·청소년 관련기관 등에의 취업제한 등) 제1항 제2호와 제57조(성범죄의 경력자 점검·확인) 제1항) 결과를 해당 학교에 정해진 기간 안에 제출하여야 함
  ※ '성범죄경력조회'는 매년 1회 이상 실시하여야 함(1회/년 이상, 계약 시 마다 조회)
  ※ 재임용 예정자에 대한 '신원조회'는 대학이 정하여 운영
  ※ 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제57조에 근거하여 고등교육기관의 성범죄자 취업여부에 대한 정기점검(연 1회) 교육부에서 실시(전임교원, 강사·겸임교원 등 비전임교원, 휴직중인 교원 등 모두 포함)

바. 재임용 확정

- 강사의 재임용 여부는 교원(대학)인사위원회의 심의를 거쳐 확정하고, 그 결과를 해당 강사에게 임용기간 만료 1개월 전까지 통지해야 하며, 이때 재임용하지 않기로 결정한 해당 강사에게는 재임용 거부와 그 사유를 명시하여 통지해야 함
- 교원(대학)인사위원회로 부터 재임용 거부를 통보 받은 강사는 7일 이내에 서면으로 이의를 신청할 수 있음

- 재임용 심의 대상자에게 의견을 진술할 기회를 부여하지 안은 경우에는 절차상 하자에 해당하여 재임용 거부 처분이 취소 될 수 있음

사. 재임용 계약

- 재임용 확정자에 대한 임용계약은 임용계약서를 작성하여 서면계약을 하되 다음 사항을 반드시 포함하여야 함
  - ① 임용기간 및 강의시간, ② 임금(방학기간 중 임금 포함), ③ 복무 등 근무조건, ④ 면직사유, ⑤ 재임용절차 등
    ※ 계약 사항에는 대학이 필요한 내용을 추가로 요구할 수 있음

- '신규임용' 및 '재임용' 계약 조건 고려 사항
  - 법률에서 정한 면직 사유(「사립학교법」 제56조, 「국가공무원법」 제33조, 제69조 등)
  - 계약에서 정한 재임용 거부의 사유(교육과정 개편, 폐강 등의 사유)
  - 연구년, 휴직, 보직 임명 등으로 강의 대체를 위해 강사를 모집하는 경우, 모집공고 및 계약서에 재임용 제외조건으로서 연구년 종료, 휴직자 복직, 보직 종료 등을 명시하는 경우에는 재임용 사유에 해당하지 않음
    ※ 강사의 의원면직 제한 대상 여부 확인: 의원 면직 제한 대상여부 확인(「사립학교법」 제61조의2)은 강사법 준용 조항이 아니므로 4대 기관에 비위사실확인 조회가 필요 없음
    ※ 강사의 면직사유: 「사립학교법」 제56조제1항에 따른 '형의 선고, 임용계약에서 정한 사유, 학급·학과의 개폐에 의한 경우'

제 6 절

겸임교원 및 초빙교원

Ⅰ 임용

1. 임용자격

가. 겸임교원

- 겸임교원의 필수요건을 모두 충족하고 순수 학술 이론 과목이 아닌 실무·실험·실기 등 산업체 등의 현장실무 경험을 필요로 하는 교과를 교수하게 하기 위하여 임용된 사람
  - 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조에 의한 '기간제근로자'와 '단시간근로자' 제외
  - '유사경력 3년 이상'은 업무성격이 유사한 타 기관 근무경력을 포함 3년 이상 경력을 의미함
  - 전일근무 형태의 겸임교원은 원소속기관 휴직자인 경우에 가능

['겸임교원'의 필수요건]

- 「고등교육법」 제16조 및 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」제2조에 따른 조교수 이상 자격기준을 갖춘 자로서 관련 분야에 전문지식이 있는 자
- 담당하게 될 교수 및 연구내용이 원소속기관의 직무내용과 유사한 자
- 원소속(본직)기관에서 상시**(유사경력이 3년 이상)적으로 근무하고 있는 현직 근로자**

['겸임교원' 인정 제외 대상(고등교육통계조사 지침 기준)]

- 겸임교원의 조건을 한 가지라도 충족하지 않은 교원
  - 강의를 담당하지 않는 교원
  - 강의 내용이 본직기관의 직무와 유사하지 않거나 순수 학술이론을 강의하는 교원
  - 본직기관의 비상근으로 근무하는 교원
  - 타대학 또는 자대학(부설기관 포함) 소속 전임교원 및 전임연구원

※ 임용된 교원 구분에 해당하는 인정조건 중 한 가지라도 충족되지 않는 경우 다른 교원구분의 인정기준을 만족하더라도 반드시 **'기타교원'**으로 하여야 함

나. 초빙교원

● 초빙교원의 필수요건을 모두 충족하고 「고등교육법」 제16조 및 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」 제2조에 따른 조교수 이상 자격기준에 해당하는 사람 또는 이에 준하는 해당 분야 경력을 보유한 사람으로서 특수한 교과를 교수하게 하기 위하여 임용된 사람
- '특수한 교과'는 대학별로 교육과정의 특성에 따라 학칙(정관)으로 정하여 운영

['초빙교원'의 필수요건]

- 매월 정액으로 보수를 지급받을 것
- 「국민건강보험법」에 따라 학교의 직장가입자가 될 것
- 임용계약서 또는 고용조건에 퇴직금의 지급이 명시될 것

['초빙교원' 인정 제외 대상(고등교육통계조사 지침 기준)]

- 초빙교원의 조건을 한 가지라도 충족하지 않은 교원
- 타대학 소속 전임교원 및 전임연구원

※ 임용된 교원 구분에 해당하는 인정조건 중 한 가지라도 충족되지 않는 경우 다른 교원구분의 인정 기준을 만족하더라도 반드시 **'기타교원'**으로 하여야 함

2. 임용기간

● 「고등교육법」 제17조제1항의 겸임교원 등은 제2항에서 제14조의2 제1항을 준용함으로써 각 호에 따른 임용기간의 예외적인 적용이 가능할 뿐만 아니라, 제17조제3항의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에도 겸임교원 등에 한하여 1년 미만으로 임용할 수 있음
- 학교 외의 기관에서 발주하는 1년 미만의 연구 또는 산학협력에의 참여를 위하여 겸임교원 등을 임용하는 경우
- 교육과정 또는 수업의 효율적 운영을 위하여 국가 또는 지방자치단체(제3조에 따른 국립학교 및 공립학교는 제외한다) 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관에 정규직으로 근무하는 자를 겸임교원 등으로 임용하는 경우

● 「고등교육법 시행령」 제4조의8제1항은 강사 및 겸임교원 등의 신규임용에 대하여 공개임용을 원칙으로 규정하고 있으나, 제4항에서 공개임용에 대한 예외 사항을 규정하고 있으며, 이 경우 대학이 학칙 또는 정관으로 정하는 바에 따라 임용할 수 있도록 하였으며, 명예교수는 시행령 제7조제1호에 따라 임용 또는 위촉할 수 있다.
- 「고등교육법」 제14조의2제1항 단서 각 호
- 전문대학에서 산업체를 원 소속기관으로 하여 3년 이상 근무하고 있는 정규직 재직자를 임용할 경우

[고등교육법]

제17조(겸임교원 등) ① 학교에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제14조제2항의 교원 외에 명예교수·겸임교원 및 초빙교원 등을 두어 교육이나 연구를 담당하게 할 수 있다. 〈개정 2012. 1. 26., 2018. 12. 18.〉

② 겸임교원 및 초빙교원 등(이하 "겸임교원등"이라 한다)에게는 제14조의2제1항·제2항(「교육공무원법」 제11조의4제7항 및 「사립학교법」 제53조의2제9항은 제외한다)을 준용한다. 이 경우 "강사"는 "겸임교원등"으로 본다. 〈신설 2018. 12. 18.〉

③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 겸임교원등을 1년 미만으로 임용할 수 있다. 〈신설 2018. 12. 18., 2021. 3. 23.〉

1. 학교 외의 기관에서 발주하는 1년 미만의 연구 또는 산학협력에의 참여를 위하여 겸임교원등을 임용하는 경우
2. 교육과정 또는 수업의 효율적 운영을 위하여 국가 또는 지방자치단체(제3조에 따른 국립학교 및 공립학교는 제외한다) 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관에 정규직으로 근무하는 사람을 겸임교원등으로 임용하는 경우

※ 임용보고
고등교육법 제17조제2항의 겸임교원등(겸임교원 및 초빙교원 등) 임용 후 7일 이내에 한국전문대학교육협의회장에게 보고

[고등교육법 시행령]

제6조(교원 등의 교수시간) ① 대학·산업대학·교육대학 및 전문대학의 교원(학교의 장과 강사는 제외한다)의 교수시간은 학칙으로 정한다. 〈개정 2024. 2. 20.〉

② 대학·산업대학·교육대학 및 전문대학의 강사와 법 제17조제1항에 따른 겸임교원 및 초빙교원 등(이하 이 항에서 "겸임교원등"이라 한다)의 교수시간은 매학년도 30주를 기준으로 강사와 겸임교원등(겸임교원 및 초빙교원은 제외한다)의 경우에는 매주 6시간 이하를, 겸임교원 및 초빙교원의 경우에는 매주 9시간 이하를 각각 원칙으로 하되, 학교의 장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 강사와 겸임교원등(겸임교원 및 초빙교원은 제외한다)의 경우에는 매주 9시간을, 겸임교원 및 초빙교원의 경우에는 매주 12시간을 각각 초과하지 않는 범위에서 학칙으로 다르게 정할 수 있다. 다만, 외국인 초빙교원의 경우에는 예외로 한다. 〈신설 2019. 6. 11.〉

[제목개정 2019. 6. 11.]

제7조(명예교수 등) 학교의 장은 법 제17조제1항에 따라 명예교수·겸임교원 및 초빙교원 등을 다음 각 호의 구분에 따라 각각 임용 또는 위촉할 수 있다.

1. 명예교수: 교육 또는 학술상의 업적이 현저한 사람으로서 교육부령으로 정하는 사람
2. 겸임교원: 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 사람으로서 순수 학술 이론 과목이 아닌 실무·실험·실기 등 산업체 등의 현장실무 경험을 필요로 하는 교과를 교수하게 하기 위한 사람
   가. 법 제16조 및 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」 제2조에 따른 조교수 이상의 자격기준을 갖춘 사람으로서 관련 분야에 전문지식이 있는 사람
   나. 담당하게 될 교수 및 연구 내용이 원소속기관에서 담당하는 직무 내용과 유사한 사람
   다. 원소속기관에서 상시적으로 근무하고 있는 사람(「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」

제2조제1호 및 제2호에 따른 기간제근로자 및 단시간근로자는 제외한다)으로서 근무경력(원소속기관에 소속되기 전에 유사한 분야에서 근무한 경력을 포함한다)이 3년 이상인 사람. 다만, 전일(全日) 근무 형태의 겸임교원을 임용하는 경우에는 원소속기관에서 휴직 중인 사람을 포함한다.

3. 초빙교원 등: 법 제16조 및 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」 제2조에 따른 조교수 이상의 자격기준을 갖춘 사람 또는 이에 준하는 해당 분야 경력을 보유한 사람으로서 특수한 교과를 교수하게 하기 위한 사람. 이 경우 초빙교원은 다음 각 목의 사항을 모두 충족해야 한다.

가. 매월 정액으로 보수를 지급받을 것

나. 「국민건강보험법」에 따라 학교의 직장가입자가 될 것

다. 임용계약서 또는 고용조건에 퇴직금의 지급이 명시될 것

3. 겸임교원 및 초빙교원 등에 대한 준용범위

- 겸임교원 및 초빙교원 등은 강사에 대한 준용 범위를 따르도록 규정하고 있음. 단, 교육공무원법 제11조의4 제7항과 사립학교법 제53조의2 제9항의 '교원소청심사청구권'은 제외함
  - 「고등교육법」 제17조 제2항 겸임교원 등에 대하여는 제14조의2(강사) 제1항 및 제2항 준용
    - 비전임교원은 교원소청심사청구권을 제외한 강사의 임용·신분보장등에 관하여 준용하는 규정을(공개채용 등) 필히 점검해야함
    - 강사에게 준용되는 규정은 제5절 강사의 개요 파트 참고

제 7 절

외국인 교원

Ⅰ 임용

1. 임용자격

가. 임용자격

- 외국인(대한민국의 국적을 가지지 아니한 사람)으로서 학술연구기관이나 교육기관에서 연구 또는 교육을 목적으로 입국하여 대학의 학생수업을 담당하는 자
  - 담당과목이나 강의내용 등을 볼 때 국내인으로 대체하기가 어렵거나 국내인보다 교육효과가 현저히 뛰어나다고 인정되는 자
  - 「출입국관리법」 제18조 및 「출입국관리법 시행령」 제23조 별표1의2 "14호: 교수(E-1), 15호: 회화지도(E-2)"로 입국자격을 가진 자
- 체류기간이 정관에 정한 임용기간 보다 길거나 정관의 임용기간 동안 체류기간 연장이 가능한 자
- 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」제2조에 따른 조교수 이상 자격기준에 해당하는 자

[출입국관리법]

제18조(외국인 고용의 제한) ① 외국인이 대한민국에서 취업하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 취업활동을 할 수 있는 체류자격을 받아야 한다.

② 제1항에 따른 체류자격을 가진 외국인은 지정된 근무처가 아닌 곳에서 근무하여서는 아니 된다.

③ 누구든지 제1항에 따른 체류자격을 가지지 아니한 사람을 고용하여서는 아니 된다.

④ 누구든지 제1항에 따른 체류자격을 가지지 아니한 사람의 고용을 알선하거나 권유하여서는 아니 된다.

⑤ 누구든지 제1항에 따른 체류자격을 가지지 아니한 사람의 고용을 알선할 목적으로 그를 자기 지배하에 두는 행위를 하여서는 아니 된다.

제19조(외국인을 고용한 자 등의 신고의무) ① 제18조제1항에 따라 취업활동을 할 수 있는 체류자격을 가지고 있는 외국인을 고용한 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 15일 이내에 지방출입국·외국인관서의 장에게 신고하여야 한다. 〈개정 2014. 3. 18., 2020. 6. 9.〉

1. 외국인을 해고하거나 외국인이 퇴직 또는 사망한 경우
2. 고용된 외국인의 소재를 알 수 없게 된 경우
3. 고용계약의 중요한 내용을 변경한 경우

[출입국관리법 시행령]

[별표 1의2] 장기체류자격

체류자격 (기호)	체류자격에 해당하는 사람 또는 활동범위
14. 교수 (E-1)	「고등교육법」 제14조제1항·제2항 또는 제17조에 따른 자격요건을 갖춘 외국인으로서 전문대학 이상의 교육기관이나 이에 준하는 기관에서 전문 분야의 교육 또는 연구·지도 활동에 종사하려는 사람
15. 회화지도 (E-2)	법무부장관이 정하는 자격요건을 갖춘 외국인으로서 외국어전문학원, 초등학교 이상의 교육기관 및 부설어학연구소, 방송사 및 기업체 부설 어학연수원, 그 밖에 이에 준하는 기관 또는 단체에서 외국어 회화지도에 종사하려는 사람

가. 체류자격별 외국인 교원임용

체류자격	임용자격	비고
E - 1	전임교원	- 전임교원으로 임용가능
E - 2	초빙교원	- 초빙교원으로 임용가능(단, 회화지도에 한함)
F - 2 F - 4 F - 5 F - 6	전임교원	- 겸임·초빙교원으로도 임용가능(내국인과 동일)

※ 외국인 장기체류자격은 출입국관리법 시행령 별표1의2 참고

2. 임용절차(E-1)

- 관할 출입국관리사무소 사증과에 사증발급 인정신청서 접수
  - 제출서류: 사증발급 인정신청서(사진 1매 첨부), 초청사유서, 고용계약서, 이력서, 졸업증명서, 성적증명서, 경력증명서, 임용예정증명서, 교원인사위원회 회의록 사본, 강의시간표, 사업자등록증 사본, 위임장, 제출인 재직증명서, (중국: 호구부 사본 및 신분증 사본 추가 제출)
    ※ 관할 출입국관리사무소에 따라 서류가 가감될 수 있으며, E-2의 경우 신원보증서, 신체검사서, 범죄사실증명원 등 추가 제출
- 사증발급 인정서 또는 사증발급 인정번호 발급(관할 출입국관리사무소)
  - 사증발급인정번호 발급 국가: 중국, 일본, 홍콩, 태국, 말레이시아, 싱가포르, 호주, 필리핀, 인도, 미국, 캐나다, 파나마, 브라질, 아르헨티나, 칠레, 페루, 멕시코, 프랑스, 오스트리아, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 벨기에, 영국, 독일, 노르웨이, 체크, 포르투갈, 스웨덴,

아일랜드, 핀란드, 이스라엘, 그리스, 덴마크, 헝가리, 스위스[사정에 따라 변경가능]

- 위에 나열된 국가의 국민에 대해서는 별도의 사증발급 인정서를 발급하지 않으며, 사증발급 인정번호를 신청자의 메일 또는 휴대폰으로 허가사항을 안내함

  ※ 기타국가는 사증발급 인정서를 관할 출입국관리사무소에서 수령하여야 함

- 사증발급 인정서 또는 사증발급 인정번호를 임용대상 외국인에게 안내
- 임용대상 외국인이 재외공관에 비치된 사증발급신청서에 “사증발급인정번호”를 기재하여 사증을 발급 받은 후 입국함
- 사증을 발급 받은 후 입국한 외국인은 관할 출입국관리사무소 관리과에 고용계약서, 재직증명서, 사업자등록증 사본 등을 첨부하여 외국인 등록을 하고 등록증을 발급 받아야 한다.
- 재직중인 외국인 교원은 허가 외 영리활동을 할 수 없으며, 해외 출국시 재입국허가를 받아야 한다.
- 기타 임용과 관련된 절차는 전임교원과 동일함
- 외국인 관련 채용은 법무부 출입국·외국인정책본부(http://www.immigration.go.kr) → 관할 출입국관리사무소 홈페이지 참조

3. 결격사유 조회

- 신원조사 시 다음 서류를 첨부하여 공문으로 요청
  - 자기소개서(보안업무규정 시행 규칙 별지 제22호서식), 여권사본, 자국 공안기관이 발행한 범죄기록증명원(한글로 작성되지 않은 경우에는 공증된 한글 번역본 첨부), 외국인등록사실증명원(국내등록시) 각 1부 및 최근 6개월 내에 촬영한 상반신 반명함판 사진 또는 여권용 사진 1장(자기소개서에 붙임)
- 외국인의 범죄경력 중 대한민국 내에서 발생한 범죄경력사항은 경찰청을 통해 조회 가능
- 외국인의 경우 등록지가 없어 결격사유조회 제출서류 별도 제출(영사확인 또는 아포스티유발급)
- 「고등교육법」 제2조제4호에 따른 전문대학은 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조제1항에 따른 ‘아동·청소년 관련기관등’에 해당함
  - 대학의 장은 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공하는 사람 및 취업하려는 사람에 대하여 본인의 동의를 받아 관할 경찰관서에 성범죄 경력 조회를 요청하여 확인하여야 함

4. 임용보고

- 임용 후 7일 이내에 한국전문대학교육협의회장에게 보고

제 8 절

교원 징계

Ⅰ 징계 사유

- **(목적)** 징계는 조직구성원이 직무를 성실하게 수행하고 행동규범을 준수하게 하기 위한 통제활동으로, 의무 위반자에 대한 제재를 통해 구성원들의 잘못된 행태를 교정하려는데 목적이 있다.
- **(근거)** 국가공무원법 제78조, 교육공무원법 제50조, 제51조, 제52조, 사립학교법 제61조, 제62조, 제64조, 제64조의2, 제65조, 제66조, 제66조의2, 교육공무원징계령 제6조, 제7조, 제8조, 제9조, 제9조의2, 제9조의3, 제10조, 제13조

1. 징계의 사유

- 「사립학교법」, 그 밖의 교육 관계 법령, 정관 및 학교 규칙 등을 위반하여 교원의 본분에 어긋나는 행위를 하였을 때
- 직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만히 한 때
- 직무의 내외를 불문하고 교원으로서의 품위를 손상하는 행위를 한 때
- 징계는 파면, 해임, 정직, 감봉, 견책으로 한다.

[국가공무원법]

제78조(징계 사유) ① 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 징계 의결을 요구하여야 하고 그 징계 의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

1. 이 법 및 이 법에 따른 명령을 위반한 경우
2. 직무상의 의무(다른 법령에서 공무원의 신분으로 인하여 부과된 의무를 포함한다)를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
3. 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때

② 공무원(특수경력직공무원 및 지방공무원을 포함한다)이었던 사람이 다시 공무원으로 임용된 경우에 재임용 전에 적용된 법령에 따른 징계 사유는 그 사유가 발생한 날부터 이 법에 따른 징계 사유가 발생한 것으로 본다. 〈개정 2021. 6. 8.〉

③ 〈삭제〉 〈2021. 6. 8.〉

④ 제1항의 징계 의결 요구는 5급 이상 공무원 및 고위공무원단에 속하는 일반직공무원은 소속 장관이, 6급 이하의 공무원은 소속 기관의 장 또는 소속 상급기관의 장이 한다. 다만, 국무총리·인사혁신처장 및 대통령령등으로 정하는 각급 기관의 장은 다른 기관 소속 공무원이 징계 사유가 있다고 인정하면 관계 공무원에 대하여 관할 징계위원회에 직접 징계를 요구할 수 있다. 〈개정 2012. 12. 11., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2015. 5. 18.〉

[전문개정 2008. 3. 28.]

[교육공무원법]

제50조(징계위원회의 설치) ① 교육공무원의 징계처분 및 제10조의3제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 교원의 채용에 관한 사항을 의결하게 하기 위하여 대통령령으로 정하는 교육기관, 교육행정기관, 지방자치단체 및 교육연구기관에 교육공무원 징계위원회(이하 "징계위원회"라 한다)를 둔다.

② 징계위원회의 종류·구성·권한·심의절차, 징계위원회 위원의 제척(除斥)이나 기피(忌避)에 관한 사항 및 징계대상자의 진술권 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 징계대상자에게 의견을 진술할 기회를 주지 아니한 징계의 의결은 무효로 한다.

[전문개정 2011. 9. 30.]

제51조(징계의결의 요구) ① 교육기관, 교육행정기관, 지방자치단체 또는 교육연구기관의 장은 그 소속 교육공무원이 「국가공무원법」 제78조제1항 각 호의 징계사유 및 「지방공무원법」 제69조제1항 각 호의 징계사유에 해당한다고 인정하는 경우에는 지체 없이 해당 징계사건을 관할하는 징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다. 다만, 해당 징계사건을 관할하는 징계위원회가 상급기관에 설치되어 있는 경우에는 그 상급기관의 장에게 징계의결의 요구를 신청하여야 한다.

② 제1항의 경우에 징계의결 요구권자 자신에 관한 징계사건은 그 바로 위 감독청의 장이 징계의결을 요구한다.

[전문개정 2011. 9. 30.]

제52조(징계사유의 시효에 관한 특례) 교육공무원에 대한 징계사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「국가공무원법」 제83조의2 제1항, 「지방공무원법」 제73조의2 제1항 에도 불구하고 징계사유가 발생한 날부터 10년 이내에 징계의결을 요구할 수 있다. 〈개정 2018. 4. 17., 2020. 12. 22., 2022. 10. 18., 2025. 8. 14.〉

1. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위
2. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 행위
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매 행위
4. 「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 성희롱 행위
5. 「학술진흥법」 제15조제1항에 따른 연구부정행위 및 「국가연구개발혁신법」 제31조제1항에 따른 국가연구개발사업 관련 부정행위
6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 학교에 입학(편입학을 포함한다)할 학생 선발과 관련하여 법령을 위반하여 선발과정에 부당하게 개입하거나 선발과정에 부당한 영향을 주는 행위를 하여 학생 선발의 공정성을 해치는 행위

   가. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교(같은 법 제29조에 따른 대학원 및 같은 법 제30조에 따른 대학원대학을 포함한다)

   나. 「초·중등교육법」 제2조 제3호에 따른 학교 및 이에 준하는 같은 법 제2조 제5호에 따른 학교

[본조신설 2015. 3. 27.]

[사립학교법]

제61조(징계의 사유 및 종류) ① 사립학교 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 해당 교원의 임용권자는 징계의결을 요구하여야 하고, 징계의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

1. 이 법과 그 밖의 교육 관계 법령을 위반하여 교원의 본분에 어긋나는 행위를 하였을 때
2. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 게을리하였을 때
3. 직무 관련 여부에 상관없이 교원으로서의 품위를 손상하는 행위를 하였을 때

② 징계는 파면, 해임, 강등, 정직, 감봉, 견책으로 한다. 〈개정 2021. 8. 10.〉

③ 강등은 동종의 직무 내에서 하위의 직위에 임명하고, 신분은 보유하나 3개월간 직무에 종사하지 못하며 그 기간 중 보수의 전액을 감한다. 다만, 「고등교육법」 제14조에 해당하는 교원 및 조교에 대하여는 강등을 적용하지 아니한다. 〈신설 2021. 8. 10.〉

④ 정직은 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 하고, 정직처분을 받은 사람은 그 기간 중 교원의 신분은 보유하나 직무에 종사할 수 없으며 보수의 전액을 감한다. 〈개정 2021. 8. 10.〉

⑤ 감봉은 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 하고, 보수의 3분의 1을 감한다. 〈개정 2021. 8. 10.〉

⑥ 견책은 전과(前過)에 대하여 훈계하고 뉘우치게 한다. 〈개정 2021. 8. 10.〉

[전문개정 2020. 12. 22.]

제61조의2(의원면직을 신청한 교원의 징계 사유 확인 등) ① 각급 학교 교원의 임용권자는 교원이 의원면직을 신청한 경우 다음 각 호의 사항을 감사원과 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에 확인하여야 한다.

1. 제61조제1항에 따른 징계 사유가 있는지 여부
2. 제4항에 따른 의원면직의 제한대상에 해당하는지 여부

② 제1항제1호에 따른 확인 결과 「국가공무원법」 제79조에 따른 파면·해임·강등·정직에 준하는 정도의 징계(이하 "중징계"라 한다)에 해당하는 징계 사유가 있는 경우 해당 교원의 임용권자는 지체 없이 제62조에 따른 교원징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다. 이 경우 임용권자는 제58조의2제1항제2호에 따라 해당 교원에게 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

③ 제62조에 따른 교원징계위원회는 제2항에 따라 징계의결이 요구된 경우 다른 징계사건에 우선하여 징계의결을 하여야 한다.

④ 각급 학교 교원의 임용권자는 의원면직을 신청한 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 의원면직을 허용해서는 아니 된다. 다만, 제1호·제3호 및 제4호의 경우에는 그 비위 정도가 중징계에 해당하는 경우로 한정한다.

1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 경우
2. 제62조에 따른 교원징계위원회에 중징계 의결을 요구 중인 경우
3. 감사원·검찰·경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 경우
4. 관할청의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 감사 또는 조사 중인 경우

⑤ 제4항에 따른 의원면직의 제한 및 제한대상의 확인에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

제62조(교원징계위원회의 설치 및 구성 등) ① 사립학교 교원의 징계사건 및 제54조의3제6항 각 호

외의 부분 단서에 따른 교원의 임명에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 그 임용권자의 구분에 따라 학교법인·사립학교경영자 및 해당 학교에 교원징계위원회를 둔다. 다만, 사립유치원 교원의 징계사건은 「교육공무원법」 제50조에 따라 설치되는 교육공무원 징계위원회에서 심의·의결한다.

② 제1항에 따른 교원징계위원회는 위원장 1명을 포함한 5명 이상 11명 이하의 범위에서 학교의 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 수의 위원으로 구성한다. 〈개정 2021. 9. 24.〉

③ 교원징계위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 해당 학교법인이나 사립학교경영자 또는 학교의 장(제53조의2제2항에 따라 교원의 임용권이 학교의 장에게 위임된 경우로 한정한다)이 임명하거나 위촉한다. 〈개정 2021. 9. 24.〉

1. 해당 학교의 교원 또는 학교법인의 이사
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람
   가. 법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람
   나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 사람
   다. 공무원으로 20년 이상 근속하고 퇴직한 사람
   라. 학교운영위원회의 학부모위원(「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에 두는 교원징계위원회의 경우로 한정한다)
   마. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 사람

④ 교원징계위원회는 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 구성한다. 〈개정 2021. 9. 24.〉

1. 제3항제2호에 따라 위촉된 위원(이하 이 조 및 제62조의2에서 "외부위원"이라 한다)을 최소 2명 이상 포함할 것
2. 외부위원은 해당 학교법인 또는 사립학교경영자가 설치·경영하는 학교에 소속된 사람이 아닐 것
3. 학교법인에 두는 교원징계위원회의 경우에는 해당 학교법인의 이사인 위원 수가 전체 위원 수의 2분의 1을 초과하지 아니할 것
4. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 경우에는 외부위원에 제3항제2호라목에 따라 위촉된 위원을 최소 1명 이상 포함할 것
5. 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니할 것

⑤ 교원징계위원회의 조직, 권한 및 심의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

제64조(징계의결의 요구) 사립학교 교원의 임용권자는 소속 교원 중에 제61조제1항의 징계 사유에 해당하는 사람이 있을 때에는 미리 충분한 조사를 한 후 해당 징계사건을 관할하는 교원징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

제64조의2(징계의결 요구 사유의 통지) 징계의결 요구권자가 제64조에 따라 징계의결을 요구할 때에는 징계의결 요구와 동시에 징계대상자에게 징계 사유를 적은 설명서를 보내야 한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

제65조(진상조사 및 의견진술) ① 교원징계위원회는 징계사건을 심의할 때 진상을 조사하여야 하며, 징계의결을 하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만, 2회 이상 서면으로 소환하여도 응하지 아니할 때에는 예외로 한다.

② 교원징계위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 관계인 또는 관계 전문가를 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

제66조(징계의결) ① 교원징계위원회는 제61조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위의 유형, 정도 및 징계의결이 요구된 교원의 근무태도 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 징계기준 및 징계의 감경기준 등에 따라 징계의결을 하여야 한다. 〈신설 2019. 4. 16.〉

② 교원징계위원회는 징계사건을 심의한 결과 징계를 의결하였을 때에는 주문(主文)과 이유를 적은 징계의결서를 작성하여 임용권자 및 관할청에 보내어 알려야 한다. 〈개정 2016. 2. 3., 2019. 4. 16., 2021. 9. 24.〉

③ 제1항의 징계의결은 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 하여야 한다. 〈개정 2019. 4. 16.〉

④ 임용권자가 제2항의 징계의결서를 받았을 때에는 제66조의2제2항에 따라 재심의를 요구받은 경우를 제외하고는 징계의결서를 받은 날부터 15일 이내에 그 의결 내용에 따라 징계처분을 하여야 한다. 이 경우 임용권자는 징계처분의 사유를 적은 결정서를 해당 교원에게 교부하여야 한다. 〈개정 2016. 2. 3., 2019. 4. 16.〉

⑤ 임용권자는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 및 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱에 해당하는 사유로 제4항에 따라 징계처분의 사유를 적은 결정서를 교부할 때에는 피해자가 요청하는 경우 그 징계처분 결과를 피해자에게 함께 통보하여야 한다. 〈신설 2021. 8. 10.〉

[전문개정 2015. 3. 27.]

제66조의2(징계의결의 재심의) ① 사립학교 교원의 임용권자는 제54조제3항에 따라 징계를 요구받은 사항에 대하여 제66조제2항에 따른 징계의결서를 받았을 때에는 같은 조 제4항에 따라 징계처분을 하기 전에 그 내용을 관할청에 통보하여야 한다.

② 관할청은 제1항에 따라 통보받은 징계의결의 내용이 징계 사유에 비추어 가볍다고 인정되면 해당 교원의 임용권자에게 그 징계처분을 하기 전에 제4조제1항에 따른 관할청의 경우 제62조의3에 따른 징계심의위원회에, 제4조제3항에 따른 관할청의 경우 제62조에 따른 교원징계위원회에 재심의를 요구하도록 할 수 있다. 〈개정 2021. 9. 24.〉

③ 임용권자가 관할청으로부터 제2항에 따라 재심의를 요구받은 경우에는 지체 없이 해당 징계심의위원회 또는 교원징계위원회에 재심의를 요구하여야 한다. 〈개정 2021. 9. 24.〉

④ 제3항에 따라 재심의를 요구받은 징계심의위원회 또는 교원징계위원회는 징계사건을 재심의한 결과 징계를 의결하였을 때에는 주문과 이유를 적은 징계의결서를 작성하여 관할청과 임용권자에게 각각 통보하여야 한다. 〈신설 2021. 9. 24.〉

⑤ 임용권자가 제4항에 따라 징계의결서를 받았을 때에는 징계의결서를 받은 날부터 15일 이내에 그 의결 내용에 따라 징계처분을 하여야 한다. 이 경우 임용권자는 징계처분의 사유를 적은 결정서를 해당 교원에게 교부하여야 한다. 〈신설 2021. 9. 24.〉

⑥ (생략)

Ⅱ 징계 절차

1. 징계업무 절차

징계사유발생

- 징계사유 발생 [사립학교법 제61조]

⬇

- 수사기관 신고 ⇒ 수사·조사 개시 ⇒ 직위해제 가능(사립학교법 제58조의2 제1항 4호)

※ 직위해제 절차: 교원인사위원회 심의 → 학교장 제청 → 이사회 의결 → 직위해제처분 사유설명서 통지

교원인사위원회 개최

- 교원인사위원회 징계의결요구 제청안 심의(대학별 상이함)
  : 교원인사규정

※ 직위해제, 정직, 해임, 파면은 교원의 "임용"에 속하는 것이므로 징계의결요구시 교원인사위원회 심의, 학교장 제청, 이사회 의결을 반드시 거쳐야 함 (사립학교법 제53조의2 제1항, 제53조의4 제1항)

⬇

징계조치제청

- 학교장이 임용권자에게 징계 제청(사립학교법 제64조)
  (징계사유, 관련증거서류, 교원인사위원회 회의록 첨부)

⬇

이사회 심의·의결

- 징계의결요구에 대한 이사회 의결 실시
- 단, 교원인사위원회 및 학교장 제청은 징계대상이 '학교장'인 경우 제외
  (사립학교법 제53조의4 제1항)

⬇

징계의결 요구
징계의결요구권자
(임용권자)
⇓
교원징계위원회

- 징계의결요구: 임용권자는 교원징계위원회에 징계의결요구(양식: 교육공무원 징계령 참조)
  : 사립학교법 제64조
  : 사립학교법 시행령 제25조(징계의결 요구서에는 징계혐의자의 인적사항, 징계의 종류와 양, 징계사유서와 의견서, 징계혐의 입증 증거서류, 징계혐의자 이력서, 근무성적표 첨부하여야 함)
  : 해당 학교법인 정관

※ 직위해제 가능(사립학교법 제58조의2 제1항 2호)

징계의결 요구 사유의 통지
징계의결요구권자(임용권자)
⇓
징계대상자

- 징계의결요구사유통지: 징계의결요구권자는 징계의결 요구와 동시 징계대상자에게 징계사유를 명시한 설명서 송부(양식: 교육공무원 징계령 사유설명서 참조)
  : 사립학교법 제64조의 2
  : 해당 학교법인 정관

⬇

교원징계위원회 설치

- 제척사유자 제외
- 학생수가 200명 이상인 학교: 9명 이상 11명이하
  : 사립학교법 제62조(학교법인 이사인 위원의 수가 1/2을 넘지 못하도록 규정, 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원수의 10분 6을 넘지 못하도록 규정, 외부위원 최소 2명이상 포함 등), 제62조의2, 제63조
  : 사립학교법 시행령 제24조의7, 제24조의8
  : 해당 학교법인 정관

⬇

징계심리

진상조사

- 징계위원회의 진상조사
- 징계대상자 의견진술기회(2회이상 서면으로 소환 불응 시 예외)
- 출석통지서 송부(양식: 교육공무원징계령 참조)-출석통지(서면 소환)는 강행규정으로 출석통지 없이 한 징계심의절차는 위법(대법원 1993.02.23. 92누16096 판결)

* 출석통지서는 개최일 3일전까지 도달 (교육공무원 징계령 제8조 제1항)
: 사립학교법 제65조 : 해당 학교법인 정관

징계의결 (교원징계위원회)

- 징계의결요구서 받은 날로부터 60일[「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 성희롱 행위 등 성(性) 관련 비위만을 징계사유로 하는 경우에는 30일]이내 징계의결(30일 범위 내에서 1차 연장 가능)
- 징계위원회에서 징계의결서 작성하여 임용권자에게 통보: 정본징계의결서 첨부 (양식: 교육공무원 징계령 참조)
- 징계의결은 재적위원 3분의 2이상 출석과 재적위원 과반수 찬성
  : 사립학교법 시행령 제24조의10 / 사립학교법 제66조
  : 해당 학교법인 정관

⬇

의결결과 통보 교원징계위원회 ⇒ 임용권자/관할청

- 징계를 의결하였을 때에는 주문(主文)과 이유를 적은 징계의결서를 작성하여 임용권자 및 관할청에 보내어 알려야 함
  : 사립학교법 제66조 제2항
  * 관할청: 교육부

⬇ 15일이내

➡ **관할청 통보**
(사립학교법 제66조의2 제1항)
* 사립학교법 제54조 제3항에 따른 징계 요구 받은 사항에 대하여는 징계처분전에 관할청에 통보하여야 함

➡ **재심의 요구**
(사립학교법 제66조의2 제2, 3항)
관할청 → 임용권자
* 임용권자는 재심의요구를 받으면 지체없이 징계위원회에 재심의 요구하여야 하며 그 재심의 결과를 징계처분전에 관할청에 통보하여야 함

징계처분 징계처분사유통지 (임용권자)

- 징계처분: 임용권자가 징계의결 통보를 받은 때에는 그 통보를 받은 날로부터 15일 이내에 그 의결내용에 따라 징계처분을 하여야 함(징계의결서 사본 첨부하여 징계대상자에게 징계처분사유서설명서 교부, 양식: 교육공무원임용령 참조)
- 임용권자는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 및 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱에 해당하는 사유로 징계처분의 사유를 적은 결정서를 교부할 때에는 피해자가 요청하는 경우 그 징계처분 결과를 피해자에게 함께 통보하여야 함
  : 사립학교법 제66조 제4항 및 제5항: 해당 학교법인 정관

⬇

임용(해임, 파면)보고 (임용권자)

- 해임, 파면인 경우 관할청 보고
- 임용일(징계처분기준일)로부터 7일 이내 보고
  : 사립학교법 제54조 제1항 : 사립학교법 시행령 제23조

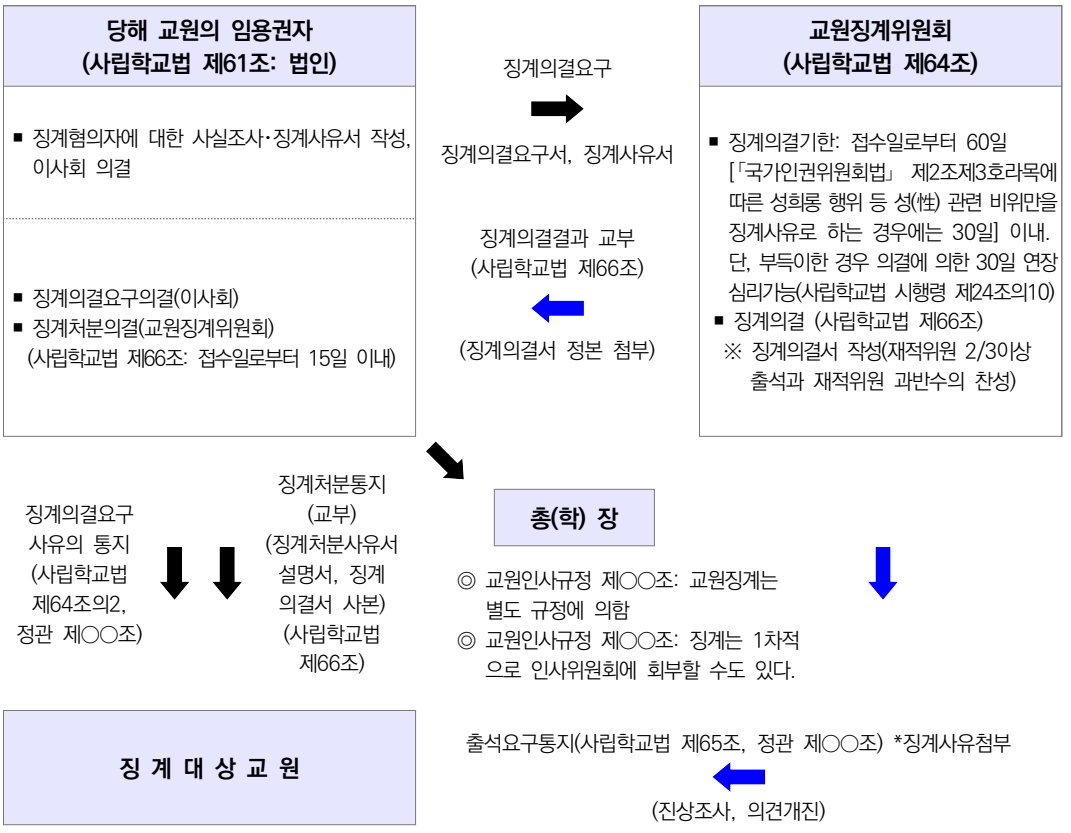
※ 국·공립학교 교원의 경우 사립학교와 동일하지만 징계의결요구권자 및 징계 처분자가 교육기관 등의 장 임

징계처분에 불복이 있을 경우

교원의 소청심사 청구
(교육부 교원소청심사위원회)

- 소청심사 청구의 대상 – 징계처분 기타 그 의사에 반하는 불리한 처분
- 청구기간 – 처분이 있었던 것을 안 날부터 30일 이내 (교원지위향상을위한특별법 제9조제1항)
  ※ 이 기간이 경과하면 심사대상에서 제외됨

2. 대학 교원 징계처리절차 도표



※ 교원인사위원회 심의→학교장 제청→이사회 개최, 징계의결 요구 및 징계대상자에게 징계사유 통지→교원징계위원회 의결(재적 2/3출석 과반수 찬성) 및 결과 통보→ 임용권자/관할청→ 임용권자의 징계처분→임용보고

- **교원징계위원회는 징계사건을 심의한 결과 징계를 의결하였을 때에는 주문(主文)과 이유를 적은 징계의결서를 작성하여 임용권자 및 관할청(교육부)에 보내어 알려야함**
- 임용권자는「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄 및「양성평등기본법」제3조제2호에 따른 성희롱에 해당하는 사유로 제4항에 따라 징계처분의 사유를 적은 결정서를 교부할 때에는 피해자가 요청하는 경우 그 징계처분 결과를 피해자에게 함께 통보하여야 함
- 징계위원회의 의결에 참여할 권한이 없는 자가 위원회에 참여한 경우 징계처분은 무효가 될 수 있음
- 출석통지서의 흠결로 징계혐의자가 징계위원회에 불참하는 경우, 징계절차상의 명백한 하자로 인정되어 징계처분이 취소될 수 있음
- 징계혐의자에게 징계의결요구서 사본 송부 없이 징계절차를 진행한 경우 위법으로 징계처분이 취소될 수 있음

3. 후임자 보충발령 유예

[교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법]

제9조(소청심사의 청구 등) ① 교원이 징계처분과 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대하여 불복할 때에는 그 처분이 있었던 것을 안 날부터 30일 이내에 심사위원회에 소청심사를 청구할 수 있다. 이 경우에 심사청구인은 변호사를 대리인으로 선임(選任)할 수 있다.

② 본인의 의사에 반하여 파면·해임·면직처분을 하였을 때에는 그 처분에 대한 심사위원회의 최종 결정이 있을 때까지 후임자를 보충 발령하지 못한다. 다만, 제1항의 기간 내에 소청심사청구를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 지난 후에 후임자를 보충 발령할 수 있다.

[전문개정 2008. 3. 14.]

- 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임이나 면직처분을 하였을 때는 그 처분에 대한 교원소청심사위원회의 최종결정이 있을 때까지 후임자의 보충발령을 하지 못함. 단, 30일 이내 재심청구를 하지 아니한 때에는 그 기간 경과 후에 후임자의 보충발령을 할 수 있음

4. 징계절차 법령조문 대비표

내용	사립학교법 및 시행령, 정관	교육공무원징계령	비고
교원징계위원회 설치	• 사립학교법 제62조, 제62조의2, 제63조 • 사립학교법 시행령 제24조의2, 제24조의7, 제24조의8, 제24조의10 • 해당 학교법인 정관	• 교육공무원 징계령 제3조, 제4조, 제11조, 제12조, 제13조	
징계의결요구	• 사립학교법 제64조 • 사립학교법 시행령 제25조 • 해당 학교법인 정관	• 교육공무원 징계령 제6조	
징계사유통지	• 사립학교법 제64조의2 • 해당 학교법인 정관	• 교육공무원 징계령 제6조 제7항 - 징계의결요구서 사본 송부	
진상조사 및 의견개진	• 사립학교법 제65조 • 해당 학교법인 정관	• 교육공무원 징계령 제8조, 제9조, 제9조의2	
징계의결	• 사립학교법 제66조 제1항, 제2항, 제3항 • 사립학교법 시행령 제24조의8 • 해당 학교법인 정관	• 교육공무원 징계령 제7조, 제10조, 제16조	
징계처분결정 통보	• 사립학교법 제66조 제4항, 제5항 • 해당 학교법인 정관	• 교육공무원 징계령 제17조	
법인이사회결정 보고	• 사립학교법 제54조 제1항 • 사립학교법 시행령 제23조		

Ⅲ 관련 법령

1. 징계의 종류

[국가공무원법]

제79조(징계의 종류) 징계는 파면·해임·강등·정직·감봉·견책(譴責)으로 구분한다. 〈개정 2008. 12. 31., 2020. 1. 29.〉

[전문개정 2008. 3. 28.]

[교육공무원 징계령]

제1조의2(정의) 이 영에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 〈개정 1997. 2. 25., 1998. 8. 11., 2007. 1. 24., 2008. 6. 5., 2009. 7. 16.〉

1. "중징계"라 함은 파면·해임·강등 또는 정직을 말한다.
2. "경징계"라 함은 감봉 또는 견책을 말한다.
3. "대학"이라 함은 「고등교육법」 제2조의 규정에 의한 대학·산업대학·교육대학·방송대학·통신대학·방송통신대학·사이버대학 및 각종학교(대학에 준하는 각종학교에 한한다)를 말한다.

[본조신설 1988. 5. 10.]

2. 징계의 효력

구분		징계의 종류	효력
중징계	배제징계	파면	• 교원 임용 결격사유(5년간) • 재직기간 5년이상인 경우 퇴직급여액의 1/2, • 재직기간 5년 미만인 경우 퇴직급여액의 1/4 감함
		해임	• 교원 임용 결격사유(3년간) • 퇴직급여액 전액 지급 단, 금전적 비리 해임자는 퇴직급여의 1/4 감액 하되 5년 미만 재직자는 퇴직급여의 1/8 감액
	교정 징계	강등	• 「고등교육법」 제14조에 해당하는 교원 및 조교에 대하여는 강등을 적용하지 않음
		정직	• 정직은 1개월 이상 3개월 이하의 기간 • 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못함 • 보수는 전액을 감함 • 징계처분 종료일로부터 18개월간 승진 및 승급 제한
경징계		감봉	• 감봉은 1개월 이상 3개월 이하의 기간 동안 보수의 1/3 감함

구분	징계의 종류	효력
		• 징계처분 종료일로부터 12개월간 승진 및 승급 제한
	견책	• 전과(前過)에 대하여 훈계하고 회개하게 함 • 징계처분 종료일로부터 6개월간 승진 및 승급 제한
관련 법령		사립학교법 제61조(징계의 사유 및 종류) 국가공무원법 제79조(징계의 종류) 공무원 연금법 제65조(형벌 등에 따른 급여의 제한) 사립학교교직원 연금법 제42조(「공무원연금법」 및 「공무원 재해보상법」의 준용) 사립학교교직원 연금법 시행령 제66조(형벌 등에 따른 퇴직급여 및 퇴직수당의 감액) 공무원보수규정 제14조(승급의 제한) 공무원수당 등에 관한 규정 교육공무원임용령 제16조(승진임용의 제한) 교육공무원승진규정 제11조(경력의 기간 계산)

3. 징계의결요구 등

[사립학교법]

제64조(징계의결의 요구) 사립학교 교원의 임용권자는 소속 교원 중에 제61조제1항의 징계 사유에 해당하는 사람이 있을 때에는 미리 충분한 조사를 한 후 해당 징계사건을 관할하는 교원징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

제64조의2(징계의결 요구 사유의 통지) 징계의결 요구권자가 제64조에 따라 징계의결을 요구할 때에는 징계의결 요구와 동시에 징계대상자에게 징계 사유를 적은 설명서를 보내야 한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

4. 징계의 사유 및 종류 (사립학교법)

[사립학교법]

제61조(징계의 사유 및 종류) ① 사립학교 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 해당 교원의 임용권자는 징계의결을 요구하여야 하고, 징계의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

1. 이 법과 그 밖의 교육 관계 법령을 위반하여 교원의 본분에 어긋나는 행위를 하였을 때
2. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 게을리하였을 때
3. 직무 관련 여부에 상관없이 교원으로서의 품위를 손상하는 행위를 하였을 때

② 징계는 파면, 해임, 강등, 정직, 감봉, 견책으로 한다. 〈개정 2021. 8. 10.〉

③ 강등은 동종의 직무 내에서 하위의 직위에 임명하고, 신분은 보유하나 3개월간 직무에 종사하지 못하며 그 기간 중 보수의 전액을 감한다. 다만, 「고등교육법」 제14조에 해당하는 교원 및 조교에 대하여는 강등을 적용하지 아니한다. 〈신설 2021. 8. 10.〉

④ 정직은 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 하고, 정직처분을 받은 사람은 그 기간 중 교원의 신분은 보유하나 직무에 종사할 수 없으며 보수의 전액을 감한다. 〈개정 2021. 8. 10.〉

⑤ 감봉은 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 하고, 보수의 3분의 1을 감한다. 〈개정 2021. 8. 10.〉

⑥ 견책은 전과(前過)에 대하여 훈계하고 뉘우치게 한다. 〈개정 2021. 8. 10.〉

[전문개정 2020. 12. 22.]

5. 교원징계위원회의 설치 (사립학교법)

[사립학교법]

제62조(교원징계위원회의 설치 및 구성 등) ① 사립학교 교원의 징계사건 및 제54조의3제6항 각 호 외의 부분 단서에 따른 교원의 임명에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 그 임용권자의 구분에 따라 학교법인·사립학교경영자 및 해당 학교에 교원징계위원회를 둔다. 다만, 사립유치원 교원의 징계사건은 「교육공무원법」 제50조에 따라 설치되는 교육공무원 징계위원회에서 심의·의결한다.

② 제1항에 따른 교원징계위원회는 위원장 1명을 포함한 5명 이상 11명 이하의 범위에서 학교의 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 수의 위원으로 구성한다. 〈개정 2021. 9. 24.〉

③ 교원징계위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 해당 학교법인이나 사립학교경영자 또는 학교의 장(제53조의2제2항에 따라 교원의 임용권이 학교의 장에게 위임된 경우로 한정한다)이 임명하거나 위촉한다. 〈개정 2021. 9. 24.〉

1. 해당 학교의 교원 또는 학교법인의 이사
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람
   가. 법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람
   나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 사람
   다. 공무원으로 20년 이상 근속하고 퇴직한 사람
   라. 학교운영위원회의 학부모위원(「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에 두는 교원징계위원회의 경우로 한정한다)
   마. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 사람

④ 교원징계위원회는 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 구성한다. 〈개정 2021. 9. 24.〉

1. 제3항제2호에 따라 위촉된 위원(이하 이 조 및 제62조의2에서 "외부위원"이라 한다)을 최소 2명 이상 포함할 것
2. 외부위원은 해당 학교법인 또는 사립학교경영자가 설치·경영하는 학교에 소속된 사람이 아닐 것
3. 학교법인에 두는 교원징계위원회의 경우에는 해당 학교법인의 이사인 위원 수가 전체 위원 수의 2분의 1을 초과하지 아니할 것
4. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 경우에는 외부위원에 제3항제2호라목에 따라 위촉된 위원을 최소 1명 이상 포함할 것

5. 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니할 것

⑤ 교원징계위원회의 조직, 권한 및 심의 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

제62조의2(외부위원의 임기 등) ① 외부위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

② 학교법인이나 사립학교경영자 또는 학교의 장(제53조의2제2항에 따라 교원의 임용권이 학교의 장에게 위임된 경우에 한정한다)은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉(解囑)할 수 있다.

1. 심신장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
5. 제66조의5에 따른 비밀누설금지의무를 위반한 경우

[전문개정 2020. 12. 22.]

제63조(제척 사유) 교원징계위원회 위원은 본인이나 친족에 관한 징계사건의 심의에 관여할 수 없다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

[사립학교법 시행령]

제24조의7(교원징계위원회의 설치 등) ① 법 제62조제1항에 따른 교원징계위원회(이하 "교원징계위원회"라 한다)는 학교법인 또는 사립학교경영자별로 설치하되, 법 제53조의2제2항에 따라 교원의 임용권이 학교의 장에게 위임된 경우에는 해당 학교에 따로 설치할 수 있다. 〈개정 2016. 8. 2., 2022. 3. 22.〉

② 교원징계위원회의 위원 수는 법 제62조제2항에 따라 학교의 규모별로 다음 각 호의 구분에 따른 범위에서 정해야 한다. 〈신설 2022. 3. 22.〉

1. 학생 수가 200명 미만인 학교: 5명 이상 9명 이하
2. 학생 수가 200명 이상인 학교: 9명 이상 11명 이하

[전문개정 1990. 7. 19.]

[제목개정 2022. 3. 22.]

[제24조의6에서 이동, 종전 제24조의7은 제24조의8로 이동 〈2020. 9. 25.〉]

제24조의 8(징계위원회의 위원장) ① 교원징계위원회의 위원장은 위원중에서 호선한다. 〈개정 1990. 7. 19.〉

② 교원징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하며, 회무를 통리한다.

③ 위원장은 교원징계위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원중에서 연장자가 그 직무를 대행한다.

[본조신설 1981. 5. 21.]

[제24조의7에서 이동, 종전 제24조의8은 제24조의9로 이동 〈2020. 9. 25.〉]

■ 교원징계위원회는 사립학교법에 의해 규정된 법적기구로서 상설위원회임

☞ 사립학교 교원징계위원회가 상설위원회인지?

답변) [교육부 회신]

사립학교법 제62조의2가 교원징계위원회 외부위원의 임기(3년)와 연임(1회)규정을 두고 있으므로, 사립학교 교원 징계위원회는 징계사건이 있을 때마다 설치되는 비상설위원회가 아닌, 상설위원회*로 판단됩니다. [교육부 교원정책과-4056(2018.8.9.)]

* '징계사안이 발생할 때마다 징계위원회를 구성하는 것'이 아닌, '징계사안이 발생하기 전에 미리 징계위원회가 구성되어 있어야 한다는 것'을 의미

6. 징계의결의 기한

[사립학교법 시행령]

제24조의10(징계의결의 기한) ① 교원징계위원회는 법 제64조에 따라 징계의결을 요구받거나 법 제66조의2제3항에 따라 징계의결 재심의를 요구받았을 때에는 그 요구서를 받은 날부터 60일[「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 성희롱 행위 등 성(性) 관련 비위만을 징계사유로 하는 경우에는 30일] 이내에 징계에 관한 의결을 해야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 해당 교원징계위원회의 의결로 30일의 범위에서 한 번만 그 기한을 연기할 수 있다. 〈개정 2019. 3. 19., 2022. 3. 22.〉

② 법 제64조에 따라 징계의결이 요구되거나 법 제66조의2제3항에 따라 징계의결의 재심의가 요구된 사건에 대한 징계 절차의 진행이 법 제66조의3에 따라 중지된 경우 그 중지된 기간은 제1항에 따른 징계의결 기간에 포함되지 않는다. 〈신설 2019. 3. 19., 2022. 3. 22.〉

[본조신설 1981. 5. 21.]

[제24조의9에서 이동, 종전 제24조의10은 제24조의11로 이동 〈2022. 3. 22.〉]

7. 교원의 징계의결의 요구

[사립학교법 시행령]

제25조(교원의 징계의결의 요구 등) 사립학교 교원의 임용권자가 법 제64조에 따라 징계의결을 요구하거나 법 제66조의2제3항에 따라 징계의결 재심의를 요구할 때에는 징계의결 요구서 또는 징계의결 재심의 요구서에 다음 각 호의 서류를 첨부해야 한다. 〈개정 2021. 6. 22., 2022. 3. 22., 2025. 12. 23.〉

1. 징계혐의자의 인적사항을 기재한 서류
2. 징계의 종류와 양을 기재한 서류
3. 징계사유서와 징계요구자의 의견서
4. 징계혐의사실을 입증하는 증거서류
5. 징계혐의자의 이력서
6. 근무성적표
7. 징계 사유가 「국가공무원법」 제83조의2제1항제1호 각 목의 어느 하나 에 해당하는 경우에는 정신건강의학과 의사, 심리학자 등 관련 전문가가 작성한 별지 서식의 전문가 의견서. 다만, 본문에 따른 징계 사유와 관련하여 검찰·경찰 등 수사기관에서 공소장, 혐의자·관련자·관련증인에 대한 신문조서 및 진술서 등 수사기록이 통보된 경우는 제외한다.

[제목개정 2022. 3. 22.]

8. 진상조사 및 의견의 개진

[사립학교법]

제65조(진상조사 및 의견진술) ① 교원징계위원회는 징계사건을 심의할 때 진상을 조사하여야 하며, 징계의결을 하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만, 2회 이상 서면으로 소환하여도 응하지 아니할 때에는 예외로 한다.

② 교원징계위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 관계인 또는 관계 전문가를 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

9. 징계의결

[사립학교법]

제66조(징계의결) ① 교원징계위원회는 징계사건을 심의한 결과 징계를 의결하였을 때에는 주문(主文)과 이유를 적은 징계의결서를 작성하여 임용권자에게 보내어 알려야 한다. 〈개정 2016. 2. 3.〉

② 교원징계위원회는 징계사건을 심의한 결과 징계를 의결하였을 때에는 주문(主文)과 이유를 적은 징계의결서를 작성하여 임용권자 및 관할청에 보내어 알려야 한다. 〈개정 2016. 2. 3., 2019. 4. 16., 2021. 9. 24.〉

③ 제1항의 징계의결은 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 하여야 한다. 〈개정 2019. 4. 16.〉

제66조의3(감사원 조사와의 관계 등) ① 감사원, 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관은 사립학교 교원에 대한 조사나 수사를 시작하였을 때와 마쳤을 때에는 10일 이내에 해당 교원의 임용권자에게 그 사실을 통보하여야 한다.

② 감사원에서 조사 중인 사건에 대해서는 제1항에 따른 조사 개시 통보를 받은 날부터 징계의결의 요구나 그 밖의 징계 절차를 진행할 수 없다.

③ 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건에 대해서는 제1항에 따른 수사 개시 통보를 받은 날부터 징계의결의 요구나 그 밖의 징계 절차를 진행하지 아니할 수 있다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

제66조의4(징계사유의 시효) ① 사립학교 교원의 임용권자는 징계 사유가 발생한 날부터 3년이 지난 경우에는 제64조 에 따른 징계의결을 요구할 수 없다. 다만, 징계 사유가 「국가공무원법」 제78조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 징계 사유가 발생한 날부터 5년 이내에, 「국가공무원법」 제83조의2 제1항 제1호 각 목, 「교육공무원법」 제52조 제5호 및 제6호 의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 징계 사유가 발생한 날부터 10년 이내에 징계의결을 요구할 수 있다. 〈개정 2022. 10. 18., 2025. 8. 14.〉

② 제66조의3제2항 또는 제3항에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 기간은 제66조의3제1항에 따른 조사나 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난 날에 끝나는 것으로 본다.

③ 징계위원회의 구성, 징계의결, 그 밖에 절차상의 하자나 징계양정의 과다를 이유로 「교원의 지위

향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」에 따른 교원소청심사위원회 또는 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 하였을 때에는 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 3개월 미만인 경우에도 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에 다시 징계의결을 요구할 수 있다.

[전문개정 2020. 12. 22.]

10. 징계의결의 재심의

[사립학교법]

제54조(임용에 관한 보고 및 해임 등의 요구) ③ 관할청은 사립학교의 교원이 이 법에 규정된 면직 사유 및 징계 사유에 해당할 때에는 해당 교원의 임용권자에게 해임 또는 징계를 요구할 수 있다. 이 경우 해임 또는 징계를 요구받은 임용권자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. 〈개정 2020. 12. 22.〉

[전문개정 1981. 2. 28.]

[제목개정 2020. 12. 22.]

제66조의2(징계의결의 재심의) ① 사립학교 교원의 임용권자는 제54조제3항에 따라 징계를 요구받은 사항에 대하여 제66조제2항에 따른 징계의결서를 받았을 때에는 같은 조 제4항에 따라 징계처분을 하기 전에 그 내용을 관할청에 통보하여야 한다.

② 관할청은 제1항에 따라 통보받은 징계의결의 내용이 징계 사유에 비추어 가볍다고 인정되면 해당 교원의 임용권자에게 그 징계처분을 하기 전에 제4조제1항에 따른 관할청의 경우 제62조의3에 따른 징계심의위원회에, 제4조제3항에 따른 관할청의 경우 제62조에 따른 교원징계위원회에 재심의를 요구하도록 할 수 있다. 〈개정 2021. 9. 24.〉

③ 임용권자가 관할청으로부터 제2항에 따라 재심의를 요구받은 경우에는 지체 없이 해당 징계심의위원회 또는 교원징계위원회에 재심의를 요구하여야 한다. 〈개정 2021. 9. 24.〉

④ 제3항에 따라 재심의를 요구받은 징계심의위원회 또는 교원징계위원회는 징계사건을 재심의한 결과 징계를 의결하였을 때에는 주문과 이유를 적은 징계의결서를 작성하여 관할청과 임용권자에게 각각 통보하여야 한다. 〈신설 2021. 9. 24.〉

⑤ 임용권자가 제4항에 따라 징계의결서를 받았을 때에는 징계의결서를 받은 날부터 15일 이내에 그 의결 내용에 따라 징계처분을 하여야 한다. 이 경우 임용권자는 징계처분의 사유를 적은 결정서를 해당 교원에게 교부하여야 한다. 〈신설 2021. 9. 24.〉

⑥ 제4항에 따른 징계사건의 심리·의결에 관하여는 제63조·제65조 및 제66조제1항·제3항을 적용 또는 준용한다. 이 경우 "교원징계위원회"는 "징계심의위원회"로 본다. 〈신설 2021. 9. 24.〉

[전문개정 2020. 12. 22.]

[제목개정 2021. 9. 24.]

제4조(관할청) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 그 주소지를 관할하는 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도(이하 "시·도"라 한다) 교육감의 지도·감독을 받는다. 〈개정 2020. 12. 22.〉

1. 사립의 초등학교·중학교·고등학교·고등기술학교·고등공민학교·특수학교·유치원 및 이들에 준하는 각종학교
2. 제1호에 따른 사립학교를 설치·경영하는 학교법인 또는 사립학교경영자

② 삭제 〈1991. 3. 8.〉

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 교육부장관의 지도·감독을 받는다. 〈개정 2020. 12. 22.〉

1. 사립의 대학·산업대학·사이버대학·전문대학·기술대학 및 이들에 준하는 각종학교(이하 "대학교육기관"이라 한다)
2. 제1호에 따른 사립학교를 설치·경영하는 학교법인
3. 제1호에 따른 사립학교와 그 밖의 사립학교를 아울러 설치·경영하는 학교법인

[제목개정 2020. 12. 22.]

11. 징계처분기록의 말소

[교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리규칙]

제8조의2(징계등 처분기록의 말소) ① 임용권자 또는 임용제청권자는 징계처분을 받은 교육공무원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 때에는 제8조제1항의 규정에 의하여 당해교육공무원의 인사기록카드에 등재된 징계처분의 기록을 말소하여야 한다. 〈개정 1991. 10. 16., 2005. 7. 29.〉

1. 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과한 때. 다만, 징계처분을 받고 그 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과하기 전에 다른 징계처분을 받은 때에는 각각의 징계처분에 대한 해당기간을 합산한 기간이 경과하여야 한다.
   가. 정직: 7년
   나. 감봉: 5년
   다. 견책: 3년
2. 교원소청심사위원회·소청심사위원회 또는 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결이 확정된 때
3. 징계처분에 대한 일반사면이 있은 때

② 임용권자 또는 임용제청권자는 직위해제처분을 받은 교육공무원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 때에는 제8조제1항의 규정에 의하여 당해 교육공무원의 인사기록카드에 등재된 직위해제처분의 기록을 말소하여야 한다. 〈개정 1991. 10. 16., 2005. 7. 29.〉

1. 직위해제처분의 종료일로부터 2년이 경과한 때. 다만, 직위해제처분을 받고 그 집행이 종료된 날로부터 2년이 경과하기 전에 다른 직위해제처분을 받은 때에는 각 직위해제처분마다 2년을 가산한 기간이 경과하여야 한다.
2. 교원소청심사위원회·소청심사위원회 또는 법원에서 직위해제처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결이 확정된 때

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 기록의 말소는 인사기록카드상의 당해처분기록위에 말소된 사실을 표기하는 방법에 의한다. 다만, 제1항제2호 또는 제2항제2호에 해당되고 그 해당사유 발생일 이전에 징계 또는 직위해제 처분을 받은 사실이 없는 때에는 당해사실이 나타나지 아니하도록 인사기록카드를 재작성하여야 한다.

④ 징계처분 및 직위해제처분의 말소방법·절차등에 관하여 필요한 사항은 교육부장관이 정한다. 〈개정 1991. 3. 16., 2001. 1. 31., 2008. 3. 4., 2013. 3. 23.〉

[본조신설 1987. 6. 29.]

[교육공무원징계등 기록말소제 시행지침]

3. 말소대상기록
   가. 징계사항
   규칙 제8조제1항의 규정에 의하여 교육공무원인사기록카드(이하 "인사기록카드"라 한다.)에 등재된 정직·감봉·다만·, 징계처분이 무효·취소로 확정된 경우에는 파면이나 해임도 포함
   나. 직위해제사항
   규칙 제8조제1항의 규정에 의하여 인사기록카드에 등재된 국가공무원법 제73조의2제1항 각호에 의한 직위해제처분
   다. 불문(경고) 기록
   징계위원회의 의결 결과에 따라 인사기록카드에 등재된 불문(경고)이 아니고 각 기관별로 운영중인 "경고", "훈계", "계고", "주의" 등은 인사기록카드의 등재대상이 아니므로 말소대상이 아님.
   라. 말소권자
   소속 교육공무원 인사기록카드의 정본·부본을 보관 유지하고 있는 임용권자 또는 임용제청권자

● 말소제한 기간

처분	징계				직위해제	불문경고
	강등	정직	감봉	견책		
말소제한기간	9년	7년	5년	3년	2년	1년

12. 징계의 감경기준

제25조의4(징계의 감경기준) ① 교원징계위원회는 법 제64조에 따라 징계의결이 요구되거나 법 제66조의2 제3항에 따라 징계의결 재심의가 요구된 교원에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공적이 있는 경우에는 징계를 감경할 수 있다. 다만, 해당 교원이 징계처분을 받은 사실이 있는 등 교육부령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그 사유가 발생하기 전의 공적은 감경대상 공적에서 제외한다. 〈개정 2022. 3. 22.〉

1. 「상훈법」에 따른 훈장 또는 포장을 받은 공적
2. 「정부 표창 규정」에 따라 국무총리 이상의 표창을 받은 공적[교사의 경우에는 중앙행정기관의 장인 청장(차관급 상당 기관장을 포함한다) 이상 또는 교육감 이상의 표창을 받은 공적]

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계를 감경할 수 없다. 〈개정 2022. 2. 11., 2025. 12. 23.〉

1. 법 제66조의4 제1항에 따라 징계의결 요구 시효가 5년인 징계 사유에 해당하는 비위로 징계의 대상이 된 경우
2. 시험문제를 유출하거나 학생의 성적을 조작하는 등 학생 성적과 관련한 비위 및 학교생활기록부 허위사실 기재 또는 부당 정정(訂正) 등 학교생활기록부와 관련한 비위로 징계의 대상이 된 경우
3. 「국가공무원법」 제83조의2 제1항 제1호 각 목에 따른 성 관련 비위로 징계의 대상이 된 경우
4. 「도로교통법」 제44조 제1항에 따른 음주운전 또는 같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응의 경우

5. 학생에게 신체적·정신적·정서적 폭력 행위를 하여 징계의 대상이 된 경우
6. 신규채용, 승진, 전보 등 인사와 관련된 비위인 경우
7. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 학교폭력을 고의로 은폐하거나 대응하지 않은 경우
8. 소속 기관 내의 제3호에 따른 성 관련 비위를 고의로 은폐하거나 대응하지 않아 징계의 대상이 된 경우
9. 제3호에 따른 성 관련 비위의 피해자에게 2차 피해(피해자 신상정보의 유출, 피해자 권리구제의 방해, 피해자에 대한 폭행·폭언, 그 밖에 피해자의 의사에 반하는 일체의 불리한 처우를 말한다)를 입혀 징계의 대상이 된 경우
10. 「공직선거법」상 처벌 대상이 되는 행위로 징계의 대상이 된 경우
11. 부작위 또는 직무태만으로 징계의 대상이 된 경우

③ 교원징계위원회는 법 제64조에 따라 징계의결이 요구되거나 법 제66조의2 제3항에 따라 징계의결 재심의가 요구된 사람의 비위가 성실하고 능동적인 업무처리 과정에서 과실로 생긴 것으로 인정되거나, 제2항에 따른 감경 제외 대상이 아닌 비위 중 직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위라고 인정될 때에는 그 사정을 고려하여 징계를 감경할 수 있다. 〈개정 2022. 3. 22.〉

④ 제1항 및 제3항에 따른 징계 감경의 세부적인 기준은 교육부령으로 정한다.

[본조신설 2019. 10. 8.]

13. 사립학교 교원 징계 규칙 [시행 2020. 9. 29.] [교육부령 제219호, 2020. 9. 29., 일부개정]

제1조(목적) 이 규칙은 「사립학교법」 제66조 및 같은 법 시행령 제25조의2부터 제25조의4까지의 규정에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(징계기준) ① 「사립학교법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제25조의2제1항에 따른 교원의 징계기준에 관하여는 「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 별표(같은 표 제6호 및 비고 제6호는 제외한다)를 준용한다. 이 경우 "해임-강등"은 "해임-정직"으로, "강등-정직"은 "정직"으로, "해임-강등-정직"은 "해임-정직"으로, "연구자에 해당하는 교육공무원"은 "연구자에 해당하는 사립학교 교원"으로, "「국가공무원법」 제83조의2제1항 또는 「지방공무원법」 제73조의2제1항"은 "「사립학교법」 제66조의4제1항"으로, "「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2제10항에 따른 성과상여금"은 "근무성적, 업무실적 등이 우수한 사립학교 교원에게 지급되는 상여금"으로 보고, 같은 표 비고 제7호에 따라 준용되는 「공무원 징계령 시행규칙」 별표 1의3 중 "강등-정직"은 "정직"으로, "파면-강등"은 "파면-해임-정직"으로 본다.

② 영 제25조의2제1항에 따른 교원의 징계기준 중 청렴의 의무 위반에 대한 징계기준은 별표 1과 같다.

③ 「사립학교법」 제62조에 따른 교원징계위원회는 제1항에 따라 준용되는 「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 별표 제1호바목에 따른 비위로 징계처분을 받은 날부터 1년 이내에 발생한 같은 비위로 징계의결이 요구된 경우에는 그 비위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다. 〈신설 2020. 9. 29.〉

제3조(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준) ① 영 제25조의3제1항 후단에 따른 비위행위자와 감독자에 대한 세부적인 문책기준은 별표 2와 같다.

② 영 제25조의3제2항 각 호 외의 부분에서 "교육부령으로 정하는 경우"란 별표 2의 문책 정도의

순위 중 1에 해당하지 않는 경우를 말한다.

제4조(징계의 감경기준) ① 영 제25조의4제1항 각 호 외의 부분 단서에서 "해당 교원이 징계처분을 받은 사실이 있는 등 교육부령으로 정하는 사유가 있는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 해당 교원이 징계처분을 받은 사실이 있는 경우
2. 해당 교원이 제5조에 따라 준용되는 「공무원 징계령 시행규칙」 제6조제2항에 따른 경고를 받은 사실이 있는 경우

② 영 제25조의4제1항 및 제3항에 따른 징계 감경의 세부적인 기준은 별표 3과 같다.

제5조(준용) 이 규칙에서 정한 사항 외에 사립학교 교원에 대한 징계기준 및 징계의 감경기준 등에 관하여는 「공무원 징계령 시행규칙」 제5조제1항 및 제6조를 준용한다.

부 칙 〈교육부령 제192호, 2019. 10. 17.〉

이 규칙은 2019년 10월 17일부터 시행한다.

부 칙 〈교육부령 제219호, 2020. 9. 29.〉

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(징계기준에 관한 적용례) 제2조제3항의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 같은 조 제1항에 따라 준용되는 「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」 별표 제1호바목에 따른 비위로 징계처분을 받고, 그 후에 같은 비위가 발생하여 징계의결이 요구되는 경우부터 적용한다.

14. 기타 징계와 관련된 법 등 규정

- 교원인사규정
- 학교법인 정관
- 교육공무원 징계양정등에 관한 규칙
  - 징계기준(제2조제1항관련)은 규칙의 별표 참고
- 교육공무원 징계령
  - 징계의결 신청서: 별지 제1호 서식 참고
  - 확인서: 별지 제2호 서식 참고
  - 징계처분 사유 설명서: 별지 제5호 서식 참고
  - 출석통지서: 별지 제3호 서식 참고

〈참고자료 1〉

교원소청심사위원회 소청

「교원소청심사위원회 소청 주요내용」

• 소청심사청구대상은 크게 징계처분과 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분

1. 청구대상

가. 징계처분

1) 국·공립대학(사립대학) 교원이 국가공무원법 제78조제1항 각호(사립학교법 제61조제1항 각호)에 해당되어 징계의결 요구되고 징계위원회의 의결의 결과에 따라 받은 파면·해임·강등·정직·감봉·견책 처분(파면·해임·정직·감봉·견책 처분)

- 국·공립대학 교원이 교육공무원 징계 양정 등에 관한 규칙 제4조제3항에 근거하여 받은 불문경고 포함

나. 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분

※ 아래 설명한 처분 중에서 근거규정에 위배되어 위법하거나 규정의 취지에 부합하지 않은 부당한 처분은 교원소청심사의 대상이 된다고 할 수 있음

1) 재임용거부

- 국·공립대학(사립대학) 교원이 교육공무원법 제11조의3제4항(사립학교법 제53조의2제6항)에 의해 임용권자로부터 받은 재임용거부처분(재임용하지 아니하겠다는 의사와 재임용 거부사유의 통지)

2) 직권면직

- 국·공립대학(사립대학) 교원이 국가공무원법 제70조제1항각호 및 교육공무원법 제53조제3항(사립학교법 제58조제1항각호)에 해당되어 받은 직권면직 처분

3) 직위해제

- 국·공립대학(사립대학) 교원이 국가공무원법 제73조의3제1항각호(사립학교법 제58조의2제1항각호)에 해당되어 받은 직위해제 처분

4) 휴직

- 국·공립대학(사립대학) 교원이 교육공무원법 제44조제1항각호(사립학교법 제59조제1항각호)에 해당되어 받은 휴직처분이나 휴직거부 처분

5) 강임

- 국·공립학교 교원이 국가공무원법 제73조의4제1항 및 교육공무원법 제53조제3항에 해당되어 받은 강임 처분
- 사립학교의 교원의 강임을 직접 적시한 규정은 없으나 사립학교법 제56조에 해당되어 받은 강임 처분

6) 기타

- 전보처분, 학과이동처분, 수업금지처분, 의원면직처분, 호봉정정거부처분, 임용취소처분 등에 위법·부당한 처분

※ 교원소청심사대상이 아닌 경우
- 교원이 아닌 교육공무원, 조교, 학교의 행정직원들이 받은 처분
- 교원의 신분과 관련 없이 행정청으로부터 받은 처분

2. 처리절차

소청심사 청구

처분이 있은 것을 안 날부터 30일 이내
(해당 기간이 경과하면 심사대상에서 제외)

↓

소청심사청구서 접수 및 사건 배정(즉시)

청구서가 소청심사위원회에 접수되면 심사과장은 담당조사관을 지정

↓

청구서 접수통지 및 답변서 제출 요구(3일)

피청구인에게 청구서 부본을 송부하고 기한을 정하여 답변서의 제출 요구
※ 청구서에 흠이 있을 경우 보정 요구(7일이내)

↓

답변서 접수 및 청구인에게 송달(20일)

접수된 답변서의 부본을 청구인에게 송달

↓

증거제출 및 사실조사 등

당사자의 추가 증거제출, 증인신청 / 위원회의 사실조사, 검정·감정 의뢰 등

↓

심사기일지정 및 통보(심사 1주일 전 통보)

정당한 사유로 인한 연기신청 시 다시 심사기일 지정 및 통보

↓

심사 및 결정(60일 이내, 30일 연장 가능)

결정: 취소, 변경, 무효확인, 기각, 각하 등

↓

결정서 송부(결정일 15일 이내)

결정서가 작성되면 당사자에게 송부함

3. 기타(소청심사 특징)

가. 소청심사청구의 대상이 되는 처분보다 청구인에게 불이익한 결정을 하지 않음

나. 경고·주의는 교원에 대한 지휘·감독 권한을 가진 자가 단순히 주의의 환기나 각성을 촉구하는 행위로 처분성이 존재하지 않는 것으로 보아 소청심사대상에서 제외

다. 파면 또는 해임이나 면직처분을 받은 청구인이 청구기간 내에 소청심사청구를 하였다면, 피청구인은 위원회의 결정이 있을 때까지는 후임자의 보충발령을 할 수 없음

라. 처분권자가 소청 결정을 이행하지 않을 경우 민사상 위법성을 구성하게 되어 손해배상 청구의 원인이 될 수 있고, 감독청으로부터 행정적인 불이익을 받을 수 있음

제 9 절

기타

Ⅰ 고등교육통계조사 등 연관 항목

1. 고등교육통계조사

가. 교원의 정년 등

- 대학 교원 정년(근거: 교육부 고등교육정책과-17840호(2019.11.19., 대학 교원 정년 관련 안내))
  - 「고등교육법」(일명 강사법) 시행(2019.8.1.)에 따라 국·공립대학 강사, 겸임·초빙교원 등의 정년은 「교육공무원법」 제47조제1항 단서 조항(정년 65세)을 준용
  - 「고등교육법」 제17조 및 「명예교수규칙」 등에 따라 명예교수는 정년과 관계없이 학문적 역량이 뛰어난 자를 교원으로 임용 가능

구분	국·공립대학	사립대학
전임교원	만 65세	만 65세 (단, 실제 정년은 개별 대학의 정관이 정한 바에 따름)
강사, 겸임·초빙교원 등	만 65세	개별 대학의 정관에 정한 바에 따름

- 휴직상태의 교원 중 교원확보율 현황에 포함되는 경우
  - 교육공무원법 제44조(휴직)의 사유에 의하여 휴직하는 경우
  - 학교의 정관에 명시된 사유에 의하여 휴직하는 경우
  - 고용휴직(산업체에 근무하면서 학교를 휴직하고 산업체에서 급여를 받는 휴직)하는 경우 (교육공무원법 제19조의2 참고)
  - 상기 사유 외에 기타청원에 의한 휴직 교원은 교원확보율 현황에 미포함

나. 대학교원 자격기준 등에 관한 규정

• **제2조(교원 및 조교의 자격)** 교수·부교수·조교수·강사(이하 "교원"이라 한다) 또는 조교가 될 수 있는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다. 〈개정 2000. 7. 10., 2012. 2. 29., 2019. 6. 11.〉

1. 별표의 자격기준에 해당하는 사람
2. 「교육공무원법」 제5조에 따른 대학인사위원회 또는 「사립학교법」 제53조의3에 따른 교원인사위원회(이하 "각 위원회"라 한다)의 인정을 받은 사람(교원의 경우에 한한다)

■ 대학교원 자격기준 등에 관한 규정 [별표] 〈개정 2019. 6. 11.〉

교원 및 조교의 자격기준

(제2조, 제2조의2, 제3조, 제4조, 제4조의2 및 제11조 관련)

(단위: 년)

학력 / 연구·교육 경력연수 / 직명	대학졸업자·동등자격자			전문대학졸업자·동등자격자		
	연구실적 연수	교육경력 연수	계	연구실적 연수	교육경력 연수	계
교수	4	6	10	5	8	13
부교수	3	4	7	4	6	10
조교수	2	2	4	3	4	7
강사	1	1	2	1	2	3
조교	근무하려는 학교와 동등 이상의 학교를 졸업한 학력이 있는 사람					

비고: 연구실적연수와 교육경력연수 중 어느 하나가 기준에 미달하더라도 연구실적연수와 교육경력연수의 합계가 해당 기준을 충족하면 자격기준을 갖춘 것으로 본다.

다. 인정기준

Ⅰ. 전임교원

1. 전임교원

○ 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」에 의거 「교육공무원법」 또는 「사립학교법」에 의하여 교수, 부교수, 조교수로 임용되어 다음의 조건을 모두 충족하는 교원

① **근무기간을 1년 이상**으로 정하여 임용되어 대학에서 **전일제로 근무**하는 교원

② 조사기준일 현재 「공무원연금법」 제3조, 「사립학교교직원연금법」 제2조에 따라 **연금에 가입**되고, 「국민건강보험법」 제6조에 따라 **건강보험에 가입**되어 있는 교원

③ 국·공립 대학 교원의 경우 「공무원보수규정」 및 「공무원수당 등에 관한 규정」, 사립대학의 경우 학교법인 정관의 교원에 관한 보수규정에 의하여 **보수·수당 등을 지급 받는** 교원

④ 전임교원으로 임용되었으나, 학과나 학부에 소속되지 않고 교양교육 등 교육과정을 담당하는 교육/강의전담교수, 연구전담교수, 산학협력중점교수, 연구소 소속 교원(인문한국사업: HK, 중점연구소사업 등)의 경우도 조사대상에 포함

※ 소속학과는 수행하는 업무와 가장 밀접한 학과 또는 학부로 입력 가능

2. 국·공립대 기금교수

○ 대학의 「기금교수운영규정」 등에 의해 전임교원과 같은 처우로 계약된 기금교수로, 다음 조건을 모두 충족하는 교원

① 「교육공무원법」에 의하여 임용되는 교수가 아니므로 공무원연금에 가입되어 있지 않으나, 「국민연금법」에 따라 국민연금 또는 「사립학교교직원연금법」에 따른 사학연금에 가입된 교원

② 보수수준이 전임교원과 동일한(최소 조교수 수준) 전일제(full-time)근무 계약교원

3. HK교수

① 국·공립대: 「HK교수 운영규정」에 의해 전임교원 같은 처우로 계약되고 기금교수와 동일한 조건을 충족한 교원

② 사립대: 전임교원으로 임용된 교원

4. 산학협력중점교수

○ 산업체 경력자로서 산학협력을 통한 교육, 연구, 창업·취업 지원활동을 중점 추진하고, 산학협력 실적 중심으로 평가받는 교원(「고등교육법」 제15조제2항)

① **국·공립대는** 산학협력중점교수 관련 규정에 의해 전임교원과 같은 처우로 임용된 교수가 기금교수와 동일한 조건을 충족하는 경우 전임교원으로 포함

② **사립대**는 교육부 산학협력중점교수 세부자격기준을 충족하여 전임교원으로 임용된 교원

⇨ **위 조건 중 한 가지라도 충족되지 않는 자는 비록 대학에서 전임교원으로 임용하였더라도 전임교원으로 입력 불가**

※ 전임교원 인정 제외대상

① 전임교원의 조건을 한 가지라도 충족하지 않은 교원

② 재임용심사자격 미부여 또는 재임용 횟수를 제한하는 교원

③ 학교교육·지도, 학문연구 및 산학연 협력에 참여하지 않는 교원

④ 학과(부) 학생정원과 직접 관련이 없는 평생교육원, 어학원 등에 배치된 교원

Ⅱ. 강사

○ 「고등교육법」 제14조의2, 제16조 및 「고등교육법 시행령」 제4조의8에 의해 아래 기준을 모두 충족하는 교원

① 개정 「고등교육법」 시행(2019.8.1.)에 따라 임용되어 조사 기준일 현재 본교에 재직 중인 강사

② 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」에 의한 교원의 자격기준을 충족하는 교원

③ 근무기간을 1년 이상으로 정하여 계약된 교원
(단, 「고등교육법」 제14조의2 제1항 각 호에 해당하는 경우 1년 미만으로 임용 가능)

④ 계약서 또는 고용조건에 임용기간 및 강의시간, 임금(방학기간 중 임금 포함), 복무 등 근무조건, 면직사유, 재임용절차 등이 명시되어 있는 교원
※ 본 대학 직원이면서 강사인 경우 직원 및 교원으로 중복 입력 가능

⇨ **위 조건 중 한 가지라도 충족되지 않는 자는 비록 대학에서 강사로 임용하였더라도 기타교원으로 입력**

Ⅲ. 겸임교원

○ 「고등교육법」 제17조 및 「고등교육법 시행령」 제7조 제2호와 「대학설립·운영 규정」 제6조 제4항에 의해 아래 기준을 모두 충족하는 교원

① 조사기준일 현재 본교에 재직 중인 교원

② 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」에 의한 **교원의 자격기준을 충족**하는 교원
③ 근무기간을 1년 이상으로 정하여 계약된 교원
(단, 「고등교육법」 제14조의2 제1항 각 호, 제17조 제3항 각 호에 해당하는 경우 1년 미만으로 임용 가능)
④ 대학에서의 교수 및 연구내용이 **원소속(본직)기관의 직무 내용과 유사**한 교원
⑤ 원소속(본직)기관에서 **상시적으로 근무하고 있는 사람**(「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조 제1호 및 제2호에 따른 기간제근로자 및 단시간근로자는 제외)으로서 **근무경력(원소속기관에 소속되기 전에 유사한 분야에서 근무한 경력 포함)이 3년 이상인 사람**(다만, 전일(全日) 근무 형태의 겸임교원을 임용하는 경우에는 원소속기관에서 휴직 중인 사람 포함)
⑥ 겸임교원 제도의 도입 취지에 따라 순수 학술이론 과목이 아닌 실무·실험·실기 등 산업체 등의 현장실무 경험을 필요로 하는 교과를 교수하게 하기 위한 교원
⇨ **위 조건 중 한 가지라도 충족되지 않는 자는 비록 대학에서 겸임교원으로 임용하였더라도 기타 교원으로 입력**

※ 겸임교원 인정 제외대상
① 겸임교원의 조건을 한 가지라도 충족하지 않은 교원
② 강의를 담당하지 않는 교원
③ 강의 내용이 본직기관의 직무와 유사하지 않거나 순수 학술이론을 강의하는 교원
④ 본직기관의 비상근으로 근무하는 교원
⑤ 타대학 또는 자대학(부설기관 포함) 소속 전임교원 및 전임연구원

Ⅳ. 초빙교원

○ 「고등교육법」 제17조 및 「고등교육법 시행령」 제7조 제3호와 「대학설립·운영 규정」 제6조 제4항에 의해 아래 기준을 모두 충족하는 교원
① 조사기준일 현재 본교에 재직 중인 교원
② 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」에 의한 **교원의 자격기준을 충족**하는 교원
③ 근무기간을 1년 이상으로 정하여 계약된 교원
(단, 「고등교육법」 제14조의2 제1항 각 호, 제17조 제3항 각 호에 해당하는 경우 1년 미만으로 임용 가능)
④ **매월 정액으로 보수**를 지급 받는 교원
⑤ 「국민건강보험법」에 따라 학교의 **직장가입자인** 교원
- 총장 또는 학교법인 이사장 명의의 건강보험 직장가입자인 경우, 총장 또는 학교법인 이사장으로부터 임용 위임을 받은 산학협력단, 사립대학 병원 직장가입자 연구교수 등은 학교 직장가입자로 인정
- 단, 국립대학 병원은 국립대학과 분리된 독립법인으로 학교 직장가입자로 인정 불가

⑥ 임용계약서 또는 고용조건에 **퇴직금 지급이 명시**되어 있는 교원
⇨ **위 조건 중 한 가지라도 충족되지 않는 자는 비록 대학에서 초빙교원으로 임용하였더라도 기타 교원으로 입력**

※ 초빙교원 인정 제외대상
① 초빙교원의 조건을 한 가지라도 충족하지 않은 교원
② 타대학 소속 전임교원 및 전임연구원

Ⅴ. 기타교원

○ 「고등교육법 시행령」 제7조 제3호에 따라 '조교수 이상의 자격기준을 갖춘 사람 또는 이에 준하는 해당 분야 경력을 보유한 사람으로서 특수한 교과를 교수하게 하기 위한 사람'으로 아래 기준 중

하나라도 해당하는 교원
① 조사기준일 현재 본교에 재직 중인 전임교원, 강사, 겸임교원, 초빙교원을 제외한 교원
② 조사기준일 현재 본교에 재직 중이며, 본교에서 전임교원, 강사, 겸임교원, 초빙교원으로 임용하였지만 각 교원별 자격기준을 충족시키지 못하였거나 자격 제외대상에 해당하는 교원

〈참고〉 Joint Appointment 교원

1. 정의

○ 대학의 두 개 또는 그 이상의 학과에 소속되거나 대학과 대학 간, 대학과 산업체 간 공동 소속으로 임용하여 교육, 연구 등의 업무를 수행하는 교원을 말함

2. 도입 취지와 배경

○ Joint Appointment 교원은 학문 간 융합과 협력을 촉진하고 교원의 전문성을 다양한 분야에 활용하기 위해 도입됨

○ 최근 글로컬대학, 전문대학 혁신지원사업 등의 대학 평가에서 대학 내·외부의 벽을 허물고, 기존 공급자 중심의 교육에서 다변화된 사회 수요에 대응하고 학생의 다양한 교육 선택권을 보장하기 위한 제도적 기반을 평가하는 상황에서 Joint Appointment 교원의 도입·활성화에 대한 필요성이 대두됨

3. 유의사항

○ 종전 1인 1학과 상황에서 제정된 학칙, 교원인사관리규정, 교원업적평가규정 등 사전 개정 필요

○ 소속학과 별 교육, 연구, 학생지도 등 임무 비율을 5:5를 원칙으로 하되, 학과별 협의를 거쳐 조정할 수 있도록 하는 방안 검토

○ 교원의 업적 평가와 각종 인사 결정에서 소속된 여러 학과의 의견이 반영될 수 있도록 행정-학과 간, 학과-학과 간 협력, 소통 강화 필요

라. 유의사항

- 본교 직원이 강사로 임용된 경우 입력 방법
  - 본교에 직원이면서 비전임교원(강사, 겸임·초빙·기타교원)인 경우 직원 원자료와 교원 원자료에 각각 중복 입력
- 교원법정정원 산출 기준('대학설립·운영 규정' 제6조제1항 관련)

(단위: 명)

구분	인문사회	자연과학	공학	예체능	의학
교원1인당 학생수	25	20	20	20	8

구분	학생현황		교원 1인당 학생수	교원법정정원			
	편제정원 A	재학생 B		편제정원 A		재학생 B	
인문사회	560	524	25	=560/25=22.4	**23**	=524/25=20.96	**21**
자연과학	168	146	20	=168/20=8.4	**9**	=146/20=7.3	**8**

- 편제정원, 재학생 학생현황을 교원 1인당 학생수로 나누어 산출
- 편제정원(A) 교원 1인당 학생수 = A/25(인문사회 교원 1인당 학생수)
- 재학생(B) 교원 1인당 학생수 = B/20(자연과학 교원 1인당 학생수)

● 겸임교원 및 초빙교원 환산인원 산출

- 겸임교원 및 초빙교원의 환산인원은 '각 교원별 인정시수의 계열별 합계÷9시간으로 산출

※ 환산인원: 교원 1인의 주당 강의시간이 9시간 초과해도 최대 9시간만 인정(예: 12시간 수업을 해도 9시간만 인정)

● 겸임교원 및 초빙교원 인정인원 산출 방법

- 겸임교원과 초빙교원의 인정인원 합계는 학제별 교원법정정원(편제정원 및 재학생)의 범위 내에서 산출하여 입력

※ 예) 교원법정정원이 10명 인 경우, 겸·초빙교원의 인정범위는 5명 이내

구 분		범 위	구 분	범 위
일반대학, 교육대학, 대학원대학 중 특수대학원	운영중인 대학	교원 법정정원의 1/3 이내	**전문대학**	**교원 법정정원의 1/2 이내**
	편제 미완성 대학	교원 법정정원의 1/5 이내	산업대학	교원 법정정원의 1/2 이내
			대학원대학 중 전문대학원	교원 법정정원의 1/3 이내

* 「대학설립·운영 규정」제9조 제5항에 따라 '설립 이후 최초 편제완성연도'를 경과하여 운영 중인 대학(대학원대학을 포함하며 산업대학, 전문대학, 전문대학원으로서의 대학원대학 및 이에 준하는 각종학교 제외)

- 겸·초빙교원 환산인원의 합이 교원법정정원 인정범위 이내인 경우 환산인원 대로 인정

교원법정정원 (편제정원)	인정범위적용	겸임교원 환산인원	초빙교원 환산인원	합계	겸임 인정인원 (편제정원)	초빙 인정인원 (편제정원)
10	5	3	2	5	**3**	**2**

- 겸·초빙교원 환산인원의 합이 교원법정정원 인정범위를 초과하는 경우 환산인원을 인정범위 이내에서 조정

※ [겸임 및 초빙인정인원]의 합은 교원법정정원 인정범위인 5명을 초과해서는 안 됨

교원법정정원 (편제정원)	인정범위적용	겸임교원 환산인원	초빙교원 환산인원	합계	겸임 인정인원 (편제정원)	초빙 인정인원 (편제정원)
10	5	4	3	7	**3**	**2**

■ 초과일 때 겸임교원 인정인원 산출 공식

교원법정정원 인정범위 ÷ (겸임교원 환산인원+초빙교원 환산인원) × 겸임교원 환산인원 수

= 겸임교원인정원(편제정원)= 5÷7×4=2.857=3

■ 초과일 때 초빙교원 인정인원 산출 공식

교원법정정원 인정범위 ÷ (겸임교원 환산인원+초빙교원 환산인원) × 초빙교원 환산인원 수

= 초빙교원인정원(편제정원)= 5÷7×3=2.142=2

- 안식년/연구년교원 및 파견교원이 교원확보율 산정시 제외되지 않는 방법
  - '안식년/연구년제교원'→ 학교개황의 안식년/연구년 규정 유무 문항 '예' 이면서 교원개별 자료항목 중 안식년/ 연구년에 해당하는 교원으로 입력해야 교원확보율에서 제외 되지 않음
  - '파견교원(예시:산업체연수)'→ 학교개황의 파견규정 유무 문항 '예' 이면서 교원개별 자료항목 중 파견근무여부 '예' 파견사유[산업체연수]에 해당하는 교원으로 입력해야 교원확보율에서 제외 되지 않음

  ※ 안식년/연구년교원 교원확보율 인정 조건에 대한 자세한 사항은 대학정보공시 전임교원확보율 지침을 확인하여야 함

- 교원확보율 산출 방법
  - 소수점 셋재 자리에서 반올림(예: 66.678%는 66.68%)
  - 겸임교원 및 초빙교원은 실제 교원수가 아닌 '**인정인원**'으로 산출

    ■ 산출방법

    ① 편제정원: 교원수/교원법정정원(편제정원)×100

    ② 재학생: (교원수-재학생기준 산출시 제외 교원수)/교원법정정원(재학생)×100

전임교원확보율, 교원확보율 산출 예시

■ 편제정원 기준 교원현황

계열구분	교원법정정원		전임교원	겸임교원 인정인원		초빙교원 인정인원	
	편제정원	재학생		편제정원	재학생	편제정원	재학생
인문사회	27	20	24	1	1	0	0
자연과학	10	8	7	1	1	0	0
공학	8	6	5	1	1	1	1
예체능	8	6	4	1	1	1	1
총계	**53**	**40**	**40**	**4**	**4**	**2**	**2**

① 편제정원 기준 전임교원확보율

구분	교원법정정원		전임교원	전임교원 교원확보율(편제정원)	
	편제정원	재학생			
인문사회	27	20	24	= (24/27)×100 = 88.888	88.89
자연과학	10	8	7	= (7/10)×100 = 70	70
공학	8	6	5	= (5/8)×100 = 62.5	62.5
예체능	8	6	4	= (4/8)×100 = 50	50
총계	**53**	**40**	**40**	**= (40/53)×100 = 75.47**	**75.47**

② 편제정원기준 교원확보율[겸임포함]

구분	교원법정정원		전임교원+겸임교원	겸임포함 교원확보율(편제정원)	
	편제정원	재학생			
인문사회	27	20	25	= (25/27)×100 = 92.592	92.59
자연과학	10	8	8	= (8/10)×100 = 80	80
공학	8	6	6	= (6/8)×100 = 75	75
예체능	8	6	5	= (5/8)×100 = 62.5	62.5
총계	**53**	**40**	**44**	**= (44/53)×100 = 83.018**	**83.02**

③ 편제정원기준 교원확보율[초빙포함]

구분	교원법정정원		전임교원+겸임,초빙교원	초빙포함 교원확보율(편제정원)	
	편제정원	재학생			
인문사회	27	20	25	= (25/27)×100 = 92.592	92.59
자연과학	10	8	8	= (8/10)×100 = 80	80
공학	8	6	7	= (7/8)×100 = 87.5	87.5
예체능	8	6	6	= (6/8)×100 = 75	75
총계	53	40	46	= (46/53)×100 = 86.792	86.79

■ 재학생 기준 교원현황

계열구분	교원법정정원		전임교원	겸임교원 인정인원		초빙교원 인정인원	
	편제정원	재학생		편제정원	재학생	편제정원	재학생
인문사회	27	20	24	1	1	0	0
자연과학	10	8	7	1	1	0	0
공학	8	6	5	1	1	1	1
예체능	8	6	4	1	1	1	1
총계	**53**	**40**	**40**	**4**	**4**	**2**	**2**

① 재학생 기준 전임교원확보율

구분	교원법정정원		전임교원	전임교원 교원확보율(재학생기준)	
	편제정원	재학생			
인문사회	27	20	24	= (24/20)×100 = 120	120
자연과학	10	8	7	= (7/8)×100 = 87.5	87.5
공학	8	6	5	= (5/6)×100 = 83.333	83.33
예체능	8	6	4	= (4/6)×100 = 66.666	66.67
총계	**53**	**40**	**40**	**= (40/40)×100 = 100.0**	**100.0**

② 재학생 기준 교원확보율[겸임포함]

구분	교원법정정원		전임교원+겸임교원	겸임포함 교원확보율(재학생기준)	
	편제정원	재학생			
인문사회	27	20	25	= (25/20)×100 = 125	125
예체능	10	8	8	= (8/8)×100 = 100	100
공학	8	6	6	= (6/6)×100 = 100	100
예체능	8	6	5	= (5/6)×100 = 83.333	83.33
총계	**53**	**40**	**44**	**= (44/40)×100 = 110.0**	**110.0**

③ 재학생 기준 교원확보율[초빙포함]

구분	교원법정정원		전임교원+겸임,초빙교원	초빙포함 교원확보율(재학생기준)	
	편제정원	재학생			
인문사회	27	20	25	= (25/20)×100 = 125	125
예체능	10	8	8	= (8/8)×100 = 100	100
공학	8	6	7	= (7/6)×100 = 116.666	116.67
예체능	8	6	6	= (6/6)×100 = 100	100
총계	**53**	**40**	**46**	**= (46/40)×100 = 115.0**	**115.0**

2. 대학정보공시

가. [재학생 기준 전임교원] 확보율 산정 방법

■ 재학생 기준 전임교원: 재학생 기준 교원확보율 및 전임교원 1인당 학생 수 산출 시 학생정원 기준 전임교원에서 안식년/연구년제 교원(국립·공립·사립), 파견 교원(국립·공립) 중 전임교원 조건 미충족자를 제외한 교원 수

○ 교원확보율 및 교원1인당 학생 수(재학생 기준)에서 제외되는 전임교원

구분	설립구분	관련규정	제외 교원
안식년/연구년제	국립·공립·사립	연구의무 부과, 선발요건 및 인원제한, 종료 후 의무복무 근거 마련, 지정제한 등	안식년/연구년제 근거 및 규정에 적용받지 않는 안식년/연구년제 교원
파견	국립·공립	안식년/연구년제와 유사한 수준의 의무 부여 및 이와 연계한 지정제한 등	파견규정 근거 및 규정에 적용받지 않는 파견교원

○ 안식년/연구년 교원(국립·공립·사립) 및 파견교원(국립·공립) 전임교원 인정 조건

1) 안식년/연구년 교원(국립·공립·사립)

- 학칙 또는 규정에 안식년/연구년 근거를 명확히 하고
- 연구의무 부과, 선발요건 및 인원제한, 종료 후 의무복무 근거 마련, 지정제한 등을 규정하는 경우에만 전임교원에 포함

2) 파견교원(국립·공립)

- 학칙 또는 규정에 파견 운영근거를 명확히 하고
- 교육공무원 임용령 제7조의3제7호 파견교원에게는 안식년/연구년과 유사한 수준의 의무를 부여, 안식년/연구년과 연계한 지정제한 규정을 마련하는 경우에만 전임교원에 포함

※ 교육공무원 임용령 제7조의3제7호: 교육공무원의 능력을 개발하기 위하여 국내외 교육기관 또는 교육연구기관에 파견할 필요가 있는 경우

나. 안식년·연구년 및 파견 관련 규정 포함 사항(예시)

안식년·연구년 관련 규정

■ **(의무사항)** 1)종료 후 연구보고서 제출, 2)안식년·연구년 기간 00배 의무복무
■ **(선발요건)** 재직기간 00년 이상인 자
■ **(선발인원)** 안식년·연구년 및 파견 포함 전체 교수의 00% 이내
■ **(지정제한)** △최근 00년 이내 안식년·연구년, △최대 00회, △통산 00년 등

교육공무원임용령 제7조의3 제7호 파견 관련 규정 예시(안)

■ **(지정제한) 최근 00년 이내 안식년·연구년·파견인 경우 제한**
■ **(기타 선발요건·인원·의무사항)** 안식년·연구년 교원과 유사하게 규정

참고자료1. 겸임교원 및 초빙교원 관련 대학정보공시 지침 교원확보율 관련사항

겸임교원	초빙교원
▸「고등교육법」 제17조 및 「고등교육법 시행령」 제7조 제2호와 「대학설립·운영 규정」 제6조제4항에 의해 아래 기준을 모두 충족하는 교원	▸「고등교육법」 제17조 및 「고등교육법 시행령」 제7조 제3호와 「대학설립·운영 규정」 제6조제4항에 의해 아래 기준을 모두 충족하는 교원
① 조사일 기준 대학교에 재직 중인 교원 ② 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」에 의한 교원의 자격기준을 충족하는 교원	① 조사일 기준 대학교에 재직 중인 교원 ② 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」에 의한 교원의 자격기준을 충족하는 교원

겸임교원	초빙교원
③ 근무기간을 1년 이상으로 정하여 계약된 교원(단, 「고등교육법」 제14조의2제1항각호, 제17조제3항각호에 해당하는 경우 1년 미만으로 임용 가능) ④ 대학에서의 교수 및 연구내용이 원소속(본직)기관의 직무내용과 유사한 교원 ⑤ 원소속(본직)기관에서 상시적으로 근무하고 있는 사람(「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조제1호 및 제2호에 따른 기간제근로자 및 단시간근로자는 제외)으로서 근무경력(원소속(본직)기관에 소속되기 전에 유사한 분야에서 근무한 경력 포함)이 3년 이상인 사람(다만, 전일(全日) 근무 형태의 겸임교원을 임용하는 경우에는 원소속(본직)기관에서 휴직중인 사람 포함) ⑥ 겸임교원 제도의 도입 취지에 따라 순수 학술이론 과목이 아닌 실무·실험·실기 등 산업체 등의 현장실무 경험을 필요로 하는 교과를 교수하게 하기 위한 교원	③ 근무기간을 1년 이상으로 정하여 계약된 교원(단, 「고등교육법」 제14조의2제1항각호, 제17조제3항각호에 해당하는 경우 1년 미만으로 임용 가능) ④ 매월 정액으로 보수를 지급 받는 교원 ⑤ 「국민건강보험법」에 따라 학교의 직장가입자인 교원 - 총장 또는 학교법인 이사장 명의의 건강보험 직장가입자인 경우, 총장 또는 학교법인 이사장으로부터 임용 위임을 받은 산학협력단, 사립대 병원 직장가입자 연구교수 등은 학교 직장가입자로 인정 - 단, 국립대학 병원은 국립대학과 분리된 독립법인으로 학교 직장가입자로 인정 불가 ⑥ 임용계약서 또는 고용조건에 퇴직금 지급이 명시되어 있는 교원
※ 인정 제외대상 교원(기타 비전임교원으로 분류) ① 겸임교원의 조건을 한 가지라도 충족하지 않은 교원 ② 강의를 담당하지 않는 교원 ③ 강의 내용이 본직기관의 직무와 유사하지 않거나 순수 학술이론을 강의하는 교원 ④ 본직기관의 비상근으로 근무하는 교원 ⑤ 타대학 또는 자대학(부설기관 포함) 소속 전임교원 및 전임연구원	※ 인정 제외대상 교원(기타 비전임교원으로 분류) ① 초빙교원의 조건을 한 가지라도 충족하지 않은 교원 ② 타 대학 소속 전임교원·전임연구원

Ⅱ 교원노조법 해설

교원노조 관련 상세 내용은 고용노동부에서 안내한 「교원 노사관계 업무 매뉴얼(2021.9.)」 및 「공무원·교원노조법 질의회시집(2021.9.)」을 참고하시기 바랍니다.

1. 개정 배경

- 기존 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(교원노조법)」의 적용대상을 「초·중등교육법」에 따른 교원으로 규정함으로써 「고등교육법」에서 규율하는 대학 교원들의 단결권을 인정하지 않은 것에 대하여 헌법재판소가 헌법불합치 결정(2018. 8. 30. 선고 2015헌가38 결정)을 함에 따라 그 취지를 반영하여 개정[시행 2020. 6. 9.] [법률 제17430호, 2020. 6. 9., 일부개정]

기존	변경
제2조(정의) 이 법에서 “교원”이란 「초·중등교육법」 제19조제1항에서 규정하고 있는 교원을 말한다. 다만, 해고된 사람으로서 「노동조합 및 노동관계조정법」 제82조제1항에 따라 노동위원회에 부당노동행위의 구제신청을 한 사람은 「노동위원회법」 제2조에 따른 중앙노동위원회(이하 “중앙노동위원회”라 한다)의 재심판정이 있을 때까지 교원으로 본다. [전문개정 2010. 3. 17.]	제2조(정의) 이 법에서 “교원”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다. 〈개정 2020. 6. 9., 2021. 1. 5.〉 1. 「유아교육법」 제20조제1항에 따른 교원 2. 「초·중등교육법」 제19조제1항에 따른 교원 3. 「고등교육법」 제14조제2항 및 제4항에 따른 교원. 다만, 강사는 제외한다. [전문개정 2010. 3. 17.] [2020. 6. 9. 법률 제17430호에 의하여 2018. 8. 30. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조를 개정함]

- 강사는 교원노조법의 적용에서 제외 됨
  - 강사는 그간 노동조합법에 따라 노동3권이 보장된 점, 개정법에서 강사는 교육공무원법, 사립학교법 등 적용 시 교원으로 보지 않으므로 국가공무원법 및 사립학교법상 집단행위 금지규정이 적용되지 않는 점, 교원노조법은 집단행위 금지규정이 적용되는 교원의 노동기본권 보장이 목적이라는 점(제1조) 등 고려

2. 주요 내용

- 교원의 노동조합은 정치활동이 금지되며 노동조합과 그 조합원은 파업, 태업 또는 그 밖에 업무의 정상적인 운영을 방해하는 어떠한 쟁의행위(爭議行爲)도 금지 됨
- 개별학교 단위, 시·도 단위 또는 전국 단위로 노동조합을 설립할 수 있음
- 교원은 임용권자의 허가가 있는 경우 노동조합의 업무에만 종사할 수 있음
  - 노동조합의 업무에만 종사하는 전임자(專任者)는 전임기간 중 「교육공무원법」 제44조 및 「사립학교법」 제59조에 따른 휴직명령을 받은 것으로 간주 함
  - 전임자는 전임기간 중 봉급을 받지 못하며, 전임자임을 이유로 승급 또는 그 밖의 신분상의 불이익을 받지 아니함
  - 전임자가 노조 전임의 임기 또는 노조 임원의 지위가 종료되는 경우에는 단체협약에서 합의된 사항에 따라 즉시 원직에 복귀하여야 하고 임용권자는 일방적으로 전임자의 원직복귀 명령을 내릴 수 없음
- 노동조합의 대표자는 그 노동조합 또는 조합원의 임금, 근무 조건, 후생복지 등 경제적·사회적 지위 향상에 관하여 교육부장관 등과 교섭하고 단체협약을 체결할 권한이 있음
  - 교육부장관, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사, 국·공립학교의 장 또는 사립학교 설립·경영자
- 교육부장관, 시·도지사, 시·도 교육감, 국·공립학교의 장, 사립학교 설립·경영자는 교섭 요구를 받은 경우 이를 공고하여 관련된 노동조합이 교섭에 참여할 수 있도록 해야 함

- 교섭을 요구하는 노조가 둘 이상인 경우 교섭창구 단일화 요청을 할 수 있고, 창구가 단일화되면 교섭에 응해야 함
- 교섭창구 단일화를 거쳐 체결한 단체협약의 유효기간 중에는 단체협약의 체결에 참여하지 않은 노조가 교섭을 요구하더라도 거부 가능

[교육공무원법]

제44조(휴직) ① 교육공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호부터 제4호까지 및 제11호의 경우에는 본인의 의사와 관계없이 휴직을 명하여야 하고, ...

11. 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」제5조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된 경우

[교육공무원 승진규정]

제11조(경력의 기간 계산) ① 경력평정의 평정기간 중에 휴직기간·직위해제기간 또는 정직기간이 있는 경우 그 기간은 평정에서 제외한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 재직기간으로 보아 평정기간에 포함하여 계산한다. 〈개정 2000. 2. 23., 2001. 7. 7., 2005. 2. 25., 2005. 7. 27., 2011. 11. 30., 2012. 11. 6., 2018. 9. 18.〉

1. 다음 각 목에 해당하는 휴직의 경우에는 휴직기간 전부

나. 「교육공무원법」 제44조제1항제2호·제4호·제7호·제7호의2 및 제11호의 사유로 인한 휴직

[사립학교법]

① 사립학교 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 그 교원의 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호부터 제4호까지 및 제11호의 경우에는 본인의 의사와 관계없이 휴직을 명하여야 하고, 제7호 및 제7호의2의 경우에는 본인이 원하면 휴직을 명하여야 한다.

1.~10. (생략)

11. 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된 경우

Ⅲ 교원인사 관련 판례

1. 신규채용·재임용

결격사유에 따른 당연 무효 관련 판례

임용당시 결격사유가 있었다면 비록 국가의 과실로 이를 밝혀내지 못하였다고 하더라도 그 임용행위는 당연무효(대법원 1987.4.14. 선고 86누459)
사후에 결격자임을 발견하고 임용행위를 취소하는 것은 당초부터 당연 무효이었음을 통지하여 확인시켜 주는 행위에 지나지 않으며, 당초의 임용행위를 취소함에 있어서는 신의의 원칙 내지 신뢰의 원칙을 적용할 수 없고 또한, 취소권이 시효로 소멸하는 것도 아님(1987.4.14. 선고 86누459, 1995.10.5. 선고 95누9907, 1996.7.12. 선고 96누3333)

교원임용거부처분 취소 관련 판례

[1] 대학교수 등의 임용 여부는 임용권자가 ○○대학교수 등에게 요구되는 고도의 전문적인 학식과 교수능력 및 인격 등의 사정을 고려하여 합목적적으로 판단할 자유재량에 속하는 것이고, ○○대학교수 등으로의 임용거부가 사회통념상 현저히 타당성을 잃었다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 이상 재량권을 남용하였다고 볼 수 없다.
[2] ○○대학의 교원이란 장래 ○○학교 교원이 될 학생들을 교육하는 위치에 있는 지위의 특수성 등에 비추어 볼 때 ○○학교총장이 국가보안법위반죄로 기소유예 처분을 받은 전력이 있는 당해 임용신청자를 ○○대학의 전임강사로 임용하기에는 적절하지 않다고 보아 임용을 거부한 것은 위 임용신청자의 여러 사정을 참작하더라도 재량권을 남용하였다고 할 수 없고, 또한 위 임용신청자가 임용권자의 서류심사, 전공심사, 면접심사 등을 통과하였고 당해 처분 이후에도 잠시 시간강사를 맡았다는 등의 사정이 있다고 하더라도 위 임용거부가 신의칙에 반한다거나 자기구속의 원리에 위배된다고 할 수 없다고 본 사례.
[3] ○○대학인사위원회가 임용신청자에 대하여 조건부 임용동의를 하면서 요구한 조건인 '신원조사 결과 결격사유가 없을 것'의 의미는 국가공무원법 제33조 소정의 임용 결격사유가 없어야 한다는 것이 아니라 신원조사 결과 특이한 사항이 없어야 한다는 것으로 봄이 상당하다.
[4] 대학인사위원회의 임용동의는 임용권자의 임용을 위하여 필요한 내부적인 절차에 불과할 뿐이고 임용권자를 구속하여 임용권자로 하여금 임용의무를 부담케 하는 것은 아니다.
[5] 행정청이 당사자의 신청에 대하여 거부처분을 한 경우에는 항고소송의 대상인 위법한 부작위가 있다고 볼 수 없어 그 부작위 위법확인의 소는 부적법하다.(대법원 1998.1.23. 선고 96누12641 판결)

승진임용 취소 관련 판례

승진임용 후 이를 취소하는 경우에는, 승진임용취소 처분의 취소를 구할 법률상 이익은 인정됨
(부산고법 2006.11.10. 선고 2006누3001 판결 참조)
한편, 승진심사를 거쳐 승진임용 될 것이 거의 확실한 정도로 기대할 수 있는 지위에 이르러 승진임용을 신청할 조리상의 권리가 인정되는 경우 승진임용 거부는 신청권자의 권리 내지 법률상 이익에 직접 관계되는 것으로 처분성이 인정됨(광주지법 2006.9.28. 선고 2006구합1036 판결 참조)
승진임용이 임용권자의 재량행위라 하더라도 재량권의 행사가 잘못된 사실관계에 근거하여 행하여진 경우 그 재량권 행사는 위법함을 면할 수 없음 (청주지법 2002.3.14. 선고 2001구698 판결 참조)

심사평정사항의 일부만 판단하여 재임용 거부 관련 판례

원고의 교원인사규정에서 승진, 재임용의 심사평정기준으로 정하고 있는 여러 사항은 사립학교법이 정한 재임용 심사사유인 학생교육, 학문연구, 학생지도에 관한 사항을 포함하고 있으므로, 원고가 교원인사규정에서 정한 심사평정기준사항에 기초하여 원고의 승진, 재임용을 심사하는 것은 정당하다.
그러나 교원인사위원회가 찬반투표로써 참가인의 교수자질 등 자격요건의 미비를 의결하면서 그 근거로 내세운 종합심의라는 것은 그 대상이 문언상 앞서 본 교원인사규정에서 정한 심사평정기준사항의 일부에 지나지 않는 연구업적, 교수자질, 징계기록 등에 한정될 뿐이고, 그 외 교원인사규정에서 정한 모든 심사평정기준사항을 포함하였다고 볼 자료가 없다. … 교원인사위원회가 단순히 찬반투표를 통하여 교수자질 등 승진자격요건의 미비로 의결하고, 이어 원고의 이사회 또한 이를 원용하여 같은 취지로 의결함에 따른 원고의 처분은 특별한 사정이 없는 한 경위나 과정 그 자체만으로도 객관적인 사유로서 학칙이 정하는 사유에 근거하여 합리적이고 공정한 심사를 받을 참가인의 권리를 침해하였다고 볼 소지가 다분하다.(서울행정법원 2009.5.1. 선고 2008구합44037 판례)」

구체적인 증빙자료 없는 재임용 거부 관련 판례

같은 위원회가 원고 등에 대하여 한 심사라는 것도 ○○가 미리 작성하여 제출한 평가 자료를 기초로 하여 그 객관성을 담보할 만한 세부적인 평가표나 구체적인 증빙자료도 없이 막연하게 임용 추천 제외 여부를 결정한 것에 지나지 않음을 알 수 있으므로, 사정이 이러하다면 이 사건에 있어서 피고들이 위와 같은 심사결과만으로 원고 등의 임용을 거부한 것은 교원 임용의 재량권을 일탈하거나 이를 남용한 것이라고 하지 않을 수 없다.(대법원 1997.10.10. 선고 96누4046 판례)

교원인사위원회 구성의 위법 판례

이 사건에서 ○○가 원고 등에 대한 임용제청 여부를 결정하는 기준으로 삼은 것으로 보이는 교원임용심사위원회의 심사결과는 우선 위원회의 구성 자체가 ○○가 관계 법령상의 근거 규정도 없이 임의로 위촉하여 구성한 것인 데다가 그 위원들 중 대부분이 비교육계 인사들이어서 원고 등이 교육공무원으로서 갖추어야 할 자격이나 근무성적 기타 능력 등을 평가하기에는 적절하다고 보기 어렵다.(대법원 1997.10.10.선고 96누4046 판결)

주관적·자의적 기준에 의한 재임용 거부 무효(재임용 심사 절차 위반포함) 판례

이 사건 재임용거부결정은 현행 사립학교법이 정하고 있는 재임용 심사절차를 지키지 않았을 뿐 아니라, 원고가 학문연구실적을 평가한 기본평가, 학생교육 및 학생지도에 관한 실적을 평가한 수행평가에서 모두 재임용 가(可) 평가를 받았음에도 '교수로서의 자질 부족, 임의조직을 통한 대학 명예실추 및 훼손, 학생선동 및 면학분위기 훼손, 인사권 침해와 공갈 협박'이라는 피고의 자의적이고 주관적인 기준에 의한 평가결과를 사유로 이루어진 것이어서 무효라고 판단한 것은 정당(대법원 2006.3.24. 선고 2005다 37024 판결)

다른 평가위원보다 극히 낮은 평가를 한 경우 관련 판례

다른 평가위원에 비하여 낮은 평가를 한 경우, 심사위원들 개개인의 가치관, 학문적 소양이 다른 점에 기인하는 필연적인 결과로 볼 것이고, 헌법이 보장한 학문의 자유, 교육의 자주성·전문성·정치적 중립성 및 대학의 자율성 등에 비추어 심사위원이 그 평정을 함에 있어서 위법 또는 부당한 목적이 있다고 인정되지 않는 한 심사위원들 사이에 평정결과의 편차가 심하다는 사정만으로 그 심사평정이 무효라고 볼 수는 없으나(부산지방법원 2001. 5. 22. 선고 99가합19264 판결 참조), 전체 평가의 중요한 부분에 있어 이례적으로 다른 평가위원에 비해 극히 낮은 평가를 한 경우 등 객관성이나 공정성이 심히 의심되는 불합리한 평가인 경우(대법원 2005.7.8. 선고 2002두8640 판결 참조)는 부당하다고 할 것임

기간제 임용 교원의 재임용권 신청권 여부

기간제로 임용되어 정상적으로 임용기간이 만료되는 사립학교의 교원은 임면권자에게 재임용 여부에 관하여 학생교육, 학문연구, 학생지도에 관한 사항에 대한 평가 등 객관적인 사유로서 학칙이 정하는 사유에 근거하여 사립학교법이 정하는 절차에 따라 합리적이고 공정한 심사를 하여 줄 것을 요구할 법률상의 신청권을 가진다고 보아야 한다(대법원 2006. 3. 24. 선고 2005다37024 판결, 대법원 2006. 7. 6. 선고 2005다16041 판결 등 참조).

청구인에게 소명의 기회 미부여

피청구인이 제출한 공문(교무 2005-○○, 2005.12.28) '교원인사위원회(재임용 심사) 결과 통보' 및 교원인사위원회 회의록(2005.12.28) 등에 의하면 교원인사위원회에서 2005.12.28. 청구인의 재임용 탈락 결정을 통보하기 전까지 교원인사위원회에서 청구인에게 소정의 기간을 정하여 재임용 심의 과정에 출석 또는 서면에 의한 의견 진술의 기회를 주었다고 볼 만한 증거를 피청구인은 제출하지 못하고 있다. 재임용탈락 통보 후 청구인이 피청구인 대학에 이의신청을 할 수 있음을 통지한 공문 내용은 사립학교법에서 규정한 출석 및 서면에 의한 의견진술의 기회부여로 볼 수 없다.… 청구인은 재임용탈락사유에 대하여 의견을 진술하거나 서면에 의한 의견제출의 기회를 부여받지 못하였음을 알 수 있다. 따라서 피청구인이 이 건 청구인의 재임용심의과정에서 사립학교법 제53조의2에서 규정한 청구인에 대한 소명기회를 부여하지 않은 것은 중대하고도 명백한 절차상의 하자가 있다 할 것이다.(교원소청 2006-7)
【대법원 2012.4.12. 선고 2011두22686 판결 참조】
【대법원 2011.9.8. 선고 2009다65249 판결 참조】

총장이 임원취임승인이 취소되고 5년이 경과되지 아니한 경우 당연퇴직이 되는지 여부

사립학교법 제54조의3 제1항 제1호는 '사립학교법 제20조의2의 규정에 의하여 임원취임승인이 취소되고 5년이 경과하지 아니한 자는 학교의 장에 임명될 수 없다'고 규정하고 있고, 사립학교법 제57조는 사립학교의 교원이 사립학교법 제54조의3 제1항 제4호에 해당하게 된 때를 당연퇴직사유로 규정하면서도 사립학교법 제54조의3 제1항 제1호에 해당하게 된 때를 당연퇴직사유로 규정하지 않고 있다. 학교의 장이 학교법인 임원취임승인 취소의 사유가 되는 행위를 하였는데 그것이 사립학교법 제54조의2 제1항 각호에서 정한 사유에도 해당하면, 관할청은 임용권자에게 당해 학교의 장의 해임을 요구할 수 있고, 또한 학교의 장의 행위가 사립학교법 제58조 제1항 각호 또는 제61조 제1항 각호에서 정한 사유에 해당하면, 임용권자는 학교의 장에 대하여 면직 또는 징계처분을 할 수 있다. 그런데 학교장으로 재직하고 있는 사람에 대하여 사립학교법 제20조의2의 규정에 따라 임원취임승인이 취소되면 학교의 장에서 당연퇴직한다고 해석할 경우, 설령 임원취임승인 취소처분에 잘못이 있음이 밝혀지더라도 당연퇴직의 효력에는 영향이 없고, 학교장으로 재직하던 사람의 권리구제가 사실상 불가능하게 된다.
.....이미 학교의 장으로 재직하고 있는 사람에게 그와 같은 사유가 발생하였다고 하여 그와 같은 사정만으로 학교의 장에서 당연퇴직된다고 볼 수 없다.(대법원 2018.2.28. 선고 2016두64982 판결)

불이익한 취업규칙 변경 동의 강요

재임용 심사를 거친 사립대학 교원과 학교법인 사이의 재임용계약 체결이 계약 내용에 관한 의사의 불일치로 무산된 경우, 이는 교원소청심사의 대상이 되는 재임용거부에 해당한다.
학교법인이 기존 취업규칙(호봉제)이 적용되는 교원에게 불리하게 변경된 취업규칙(성과급 연봉제)의 적용에 동의하여야만 재임용계약을 체결할 수 있다는 조건을 제시한 경우, 이를 이유로 한 재임용거부는 재량권을 일탈·남용한 것으로서 무효이다.대법원 2024.6.17. 선고 2021두49772 판결 (상고기각)

재임용거부 무효 증명책임 관련 판례

사립학교 교원에 대한 재임용거부처분의 적법 여부는 재임용거부에 이르게 된 동기 및 경위, 재임용거부의 기준이 된 심사항목과 그 심사 방법, 심사 결과 및 이에 대한 설명 등 여러 사정을 종합하여 판단하여야 한다. 재량권의 일탈·남용으로 인한 재임용거부결정이 무효라는 사유에 관한 증명책임은 무효를 주장하는 사람(교원 측)에게 있다. 대법원 2025.2.20. 선고 2024두55877 판결 (파기환송)

직급정년제의 재임용신청권 침해 관련 판례

기간제로 임용된 사립학교 교원은 임용기간이 만료되더라도 재임용 여부에 관하여 합리적인 기준에 의한 공정한 심사를 요구할 권리가 있다. 학교법인이 일정 기간 내에 승진하지 못한 교원을 당연 면직시키는 이른바 직급정년제를 두어 재임용심사 기회 자체를 박탈하는 것은 위와 같은 재임용심사신청권을 실질적으로 침해하는 것으로서 위법하다. 승진심사는 재임용심사와 그 목적, 기준, 절차를 달리하므로 승진심사가 재임용심사와 동일하다고 볼 수 없다. 대법원 2023.10.26. 선고 2018두55272 판결

취업규칙 불이익 변경 동의를 재임용 조건으로 부과한 처분 취소 관련 판례

학교법인이 재임용 시 변경된 취업규칙(성과급제) 동의를 조건으로 요구하는 것은 「사립학교법」 제53조의2가 보장하는 재임용심사를 받을 권리를 침해하는 것으로 위법하다. 기간제로 임용된 사립학교 교원은 임용기간이 만료되더라도 능력과 자질에 관하여 합리적인 기준에 의한 공정한 심사를 받아 그 기준에 부합되면 특별한 사정이 없는 한 재임용되리라는 기대를 갖고 재임용 여부에 관하여 공정한 심사를 요구할 권리가 있으며, 교원은 종전 계약조건에 따라 재임용심사를 받을 권리를 가진다. 학교법인의 원고에 대한 재임용거부처분은 재량권을 일탈·남용하여 위법하므로 이를 취소한다. 대법원 2024.6.17. 선고 2021두49772 판결

2. 면직 등

학급·학과의 개폐 등에 따른 직권면직 관련 판례

【판시사항】

[1] 사립학교법 제56조 제1항 단서에서 정한 '학급·학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때'의 의미 및 사립학교 법인이 학과를 폐지하기 전에 취하여야 할 조치

[2] 사립대학이 학급·학과의 폐지에 따라 폐직·과원이 되었음을 이유로 교원을 직권면직할 때 다른 학교나 학과 등으로 전직발령 내지 배치 전환함으로써 면직을 회피하거나 면직대상자를 최소화할 여지가 있는 경우, 합리적이고 객관적인 면직기준을 정하고 그에 따라 면직 여부를 결정하여야 하는 제한을 받는지 여부(적극) 및 위 기준에 따른 심사 결과 별다른 하자가 없는 교원은 가급적 구제하는 조치가 요구되는지 여부(적극)

【판결요지】

[1] 사립학교법 제56조 제1항 단서에서 규정하고 있는 '학급·학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때'는 적법한 학칙 개정절차를 통해 설치학급 내지 학과가 폐지되거나 편제가 축소되는 등으로 인해 소속 교원의 직위나 정원이 없어지게 된 경우를 의미한다.

그리고 여기서 '학과의 폐지'는 학생의 학습권을 실질적으로 침해하지 아니하는 한도 내에서 허용되므로, 학습권 보호를 위하여 합리적인 조치가 취하여져 학습권이 실질적으로 침해되지 아니하였다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 사립학교 법인은 학과의 폐지 이전에 폐지 대상 학과에 학적을 두고 있는 재학생 및 휴학생을 포함한 모든 재적생에 대하여 전과 등의 적절한 조치를 취하여 재적생이

존재하지 아니하게 된 경우에 비로소 학과를 폐지할 수 있다.

[2] 헌법 제31조 제6항, 사립학교법 제56조 제1항, 교육공무원법 제43조 제2항, 제53조 제3항, 제57조 제3항 및 교원지위향상을 위한 특별법 제6조 제1항, 국가공무원법 제70조 제1항 제3호, 제3항, 지방공무원법 제62조 제1항 제3호, 제3항 등을 종합하여 보면, 사립대학이 학급·학과를 폐지하고 그에 따라 폐직·과원이 되었음을 이유로 교원을 직권 면직할 때에, 국립대학의 경우와 마찬가지로 학교법인 산하의 다른 사립학교나 해당 사립대학의 다른 학과 등으로 교원을 전직발령 내지 배치 전환함으로써 면직을 회피하거나 면직대상자를 최소화할 여지가 있는 경우에는, 국가공무원법 제70조 제3항, 지방공무원법 제62조 제3항의 규정을 유추하여 임용 형태, 업무 실적, 직무수행 능력, 징계 사실 등을 고려한 합리적이고 객관적인 면직기준을 정하고 그 기준에 의하여 면직 여부를 결정하여야 하는 제한을 받으며, 이에 따라 실적과 능력 등을 심사한 결과 별다른 하자가 없는 교원은 가급적 구제하는 조치가 요구된다. (대법원 2017.1.12. 선고 2015다21554 판결)

해임처분 취소결정 관련 판례

교원소청심사위원회(이하 '위원회'라 한다)의 결정은 처분청에 대하여 기속력을 가지고 이는 그 결정의 주문에 포함된 사항뿐 아니라 그 전제가 된 요건사실의 인정과 판단, 즉 처분 등의 구체적 위법사유에 관한 판단에까지 미친다. 따라서 위원회가 사립학교 교원의 소청심사청구를 인용하여 징계처분을 취소한 데 대하여 행정소송이 제기되지 아니하거나 그에 대하여 학교법인 등이 제기한 행정소송에서 법원이 위원회 결정의 취소를 구하는 청구를 기각하여 위원회 결정이 그대로 확정되면, 위원회 결정의 주문과 그 전제가 되는 이유에 관한 판단만이 학교법인 등 처분청을 기속하게 되고, 설령 판결 이유에서 위원회의 결정과 달리 판단된 부분이 있더라도 이는 기속력을 가질 수 없다. 그러므로 사립학교 교원이 어떠한 징계처분을 받아 위원회에 소청심사청구를 하였고, 이에 대하여 위원회가 그 징계사유 자체가 인정되지 않는다는 이유로 징계양정의 당부에 대해서는 나아가 판단하지 않은 채 징계처분을 취소하는 결정을 한 경우, 그에 대하여 학교법인 등이 제기한 행정소송 절차에서 심리한 결과 징계사유 중 일부 사유는 인정된다고 판단이 되면 법원으로서는 위원회의 결정을 취소하여야 한다. 이는 설령 인정된 징계사유를 기준으로 볼 때 당초의 징계양정이 과중한 것이어서 그 징계처분을 취소한 위원회 결정이 결론에 있어서는 타당하다고 하더라도 마찬가지이다. 위와 같이 행정소송에 있어 확정판결의 기속력은 처분 등을 취소하는 경우에 그 피고인 행정청에 대해서만 미치는 것이므로, 법원이 위원회 결정의 결론이 타당하다고 하여 학교법인 등의 청구를 기각하게 되면 결국 행정소송의 대상이 된 위원회 결정이 유효한 것으로 확정되어 학교법인 등도 이에 기속되므로, 위원회 결정의 잘못은 바로잡을 길이 없게 되고 학교법인 등도 해당 교원에 대한 적절한 재징계를 할 수 없게 되기 때문이다.【대법원 2013. 7. 25. 선고 2012두12297 판결】

당연퇴직의 처분성을 부정한 판례

국가공무원법 제69조에 의하면 공무원이 제33조 각 호의 1에 해당할 때에는 당연히 퇴직한다고 규정하고 있으므로, 국가공무원법상 당연퇴직은 결격사유가 있을 때 법률상 당연히 퇴직하는 것이지 공무원관계를 소멸시키기 위한 별도의 행정처분을 요하는 것이 아니며, 당연퇴직의 인사발령은 법률상 당연히 발생하는 퇴직사유를 공적으로 확인하여 알려주는 이른바 관념의 통지에 불과하고 공무원의 신분을 상실시키는 새로운 형성적 행위가 아니므로 행정소송의 대상이 되는 독립한 행정처분이라고 할 수 없다.【대법원 1995.11.14. 선고 95누2036 판결 참조】

당연퇴직과 징계처분과의 관계

판결에 의하여 집행유예 이상의 형이 확정되었음을 이유로 한 이 사건 당연퇴직 처분과 징벌적 제재인 이 사건 징계 정직처분은 그 성질을 달리하므로 위 당연퇴직 처분이 일사부재리 또는 이중처벌금지원칙을 위반한 것이라 할 수 없다.【대법원 2005.4.15. 선고 2003두12639 판결 참조】

정년에 따른 당연퇴직 관련 판례

취업규칙 등에 명시된 정년에 도달하여 당연퇴직하게 된 근로자에 대하여 사용자가 그 정년을 연장하는 등의 방법으로 근로관계를 계속 유지할 것인지 여부는 특별한 사정이 없는 한 사용자의 권한에 속하는 것으로서, 해당 근로자에게 정년연장을 요구할 수 있는 권리가 있다고 할 수 없고, 사용자가 해당 근로자에게 정년연장을 허용하지 아니한 조치의 정당성은 사용자의 행위가 법률과 취업규칙 등의 규정 내용이나 규정 취지에 위배되는지 여부에 의하여 판단해야 하며, 단지 정년연장을 허용하지 아니하는 것이 해당 근로자에게 가혹하다든가 혹은 다른 근로자의 경우에 비추어 형평에 어긋난다는 사정만으로 그 정당성이 없는 것으로 단정할 수는 없다.【대법원 2003.6.27. 선고 2003다1632 판결 참조】

타 학과와의 형평성을 살핀 판례

피고도 선행 면직처분에 대한 소청심사에서 이미 위 폐지결정이 합리적이고 객관적인 근거에 따르지 아니하였다고 판단하였고, 실제로 ○○과를 폐지할 당시 ○○과보다 입시경쟁력, 신입생 수능성적, 재정부담 정도 등에 있어 경쟁력이 낮은 학과가 남아 있었고, 신입생 유치에 대한 참가인(학교법인 ○○학원)의 미온적인 태도도 하나의 원인이 되어 2000학년도와 2002학년도에 신입생 등록인원이 정원에 미달되었음에도 단지 신입생 등록인원 미달만을 이유로 일방적으로 ○○과를 폐지하였다고 할 것이므로 ○○대학의 ○○과 폐지결정은 객관적인 기준과 공정한 절차에 따른 것이라고 볼 수 없으므로 결국 위학과 폐지결정은 재량권을 일탈 또는 남용한 경우에 해당한다 할 것이다.【서울고등법원 2007.4.6. 선고 2006누2093 판결 참조】

전과 등 조치미비는 재량권 일탈·남용에 해당

원고는 ○○대학 영어○○과 조교수로서 영어과목 강의를 담당해왔고, 참가인은 2002. 5. 영어○○과에 대하여 학과폐지를 결정하고, 이를 이유로 원고에 대하여 직권면직처분을 하였음. ○○대학에 현재 개설된 영어강좌로 ○○과의 관광영어, ○○과의 IT영어 등이 있고 이들 강의는 영어전공자 아닌 전임교원이나 외부 시간강사가 담당한 사실 등을 인정한 뒤, ○○대학이 영어○○과를 폐지한 후 원고로 하여금 전공을 변경하게 하거나 영어 관련 강의가 개설된 다른 학과로 전과할 수 있도록 필요한 조치를 취하였음을 인정하기에 부족하다는 이유로 원고에 대한 이 사건 면직처분은 재량권을 일탈·남용한 경우에 해당한다는 원심의 판단은 정당하다.【대법원 2008.9.11. 선고 2007두8560 판결 참조】

사립학교의 경우 면직회피 가능성

사립학교의 경우 폐과로 인한 폐직, 과원이 된 때 교원을 직권면직 함에 있어서도 국가공무원법 제70조 제3항, 지방공무원법 제62조 제3항의 규정을 유추하여 임용형태·업무실적·직무수행능력·징계처분사실 등을 고려한 면직기준을 정하고 그 기준에 의한 심사 결과에 따라 면직 여부를 결정하여야 한다는 것은 어디까지나 학교법인이 산하의 다른 사립학교나 해당학교의 다른 학과 등으로 교원을 전직발령 내지 배치 전환함으로써 면직을 회피하거나 면직대상자를 최소화할 여지가 있는 경우에 한한다고 보아야 하고, 이와 달리 사립학교의 사정상 전직발령 내지 배치전환 등에 의한 교원의 면직회피 가능성이 전혀 없는 경우에는 위와 같은 면직기준에 따른 심사절차를 거치지 아니하였다고 하더라도, 학과의 폐지 자체가 불가피하고 정당한 것이라면 이를 이유로 한 교원의 면직은 합리적이고 객관적인 근거에 기한 것으로서 역시 정당한 것이라고 할 수밖에 없다.
【대법원 2008.3.13. 2007다66071 판결 참조】,【대법원 2010.6.24. 선고 2010두5103 판결 참조】
【대법원 2011.7.14. 선고 2011두2217 판결 참조】

전공변경, 전과 등의 기회 고려

○○대학 학사내규에는 "2개 연도 계속하여 신입생 등록인원이 주간 20명, 야간 15명 미만인 경우에는 학과 폐지를 원칙으로 한다. 단, 학장이 필요하다고 인정하는 특별한 경우에는 예외로 할 수 있다."라고 각 규정되어 있는바, 학과폐지 요건에 해당하는 경우 반드시 학과를 폐지하여야만 하는 것은 아니고 학장이 필요하다고 인정하는 경우에는 학과를 폐지하지 아니할 수도 있으므로 위 학과폐지 요건에 해당한다고 하여 곧바로 교원에 대한 면직처분이 정당하다고 할 수는 없고, 나아가 위와 같은 요건을 갖추었지만 학과를 폐지하지 아니할 수 있는 특별한 사정이 없었는지, 그와 같은 특별한 사정이 없어 학과를 폐지한 후에도 해당교원으로 하여금 전공을 변경하게 하거나 다른 학과에 개설된 관련 강의를 배정하는 등의 조치를 취하였는지 여부 등도 모두 고려하여야 할 것이다.
【서울고등법원 2007.4.6. 2006누2093 판결 참조】

면직기준 적용 하자

국가공무원법 제70조 제1항 제3호는 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 되었을 때에는 임용권자는 공무원을 직권에 의하여 면직시킬 수 있다고 규정하는 한편, 1998.2.24. 법률 제5527호로 신설된 같은 조 제3항에서 임용권자는 임용형태·업무실적·직무수행능력·징계처분사실 등을 고려하여 면직기준을 정하도록 규정하고 있는바, 이는 합리적인 면직기준을 구체적으로 법률로 규정하여 객관적이고 공정한 기준에 의하지 아니한 자의적인 직권면직을 제한함으로써 직업공무원의 신분을 두텁게 보장하려는 데 그 취지가 있다고 할 것이므로, 위 법조항에 정해진 기준인 '임용형태·업무실적·직무수행능력·징계처분사실'을 고려하지 아니한 채 이와는 다른 기준을 정하여 한 면직처분은 이를 정당화할 만한 특별한 사정이 없는 한 위법하다고 보아야 한다.(대법원 2002.9.27. 2002두3775 판결 참조)

대학규정에서 정한 절차를 거치지 않은 직권면직의 절차상 하자

○○대학은 교원의 인사에 관한 사항을 규정하기 위해 정관과 별도로 교원인사규정을 두었고, 교원인사규정 제44조 제2호는 '학과의 폐과 또는 학생인원의 감소에 의하여 폐과원이 되었을 때'를 직권면직사유의 하나로 규정하는 한편, 같은 조 제4호로 '직권면직을 시킬 경우에는 징계위원회 동의를 얻어야 한다.'고 규정함으로써 이 사건과 같이 폐과로 인해 과원이 발생하여 직권면직을 하는 경우에 징계위원회의 동의를 얻도록 하고 있다. 이 사건 면직처분 이전에 교원인사위원회에서 참가인들에 대한 해임 안건에 관하여 심의한 결과 부결되었을 뿐 징계위원회의 동의를 얻었음을 인정할 증거가 없으므로, ○○과와 ○○과가 원고 주장과 같이 폐과되었다고 하더라도 이 사건 면직처분은 원고의 교원인사규정이 정하는 절차를 따르지 않은 잘못이 있다.【서울행정법원 2007.4.20. 2006구합28116 판결】

의원면직과 직권면직의 독립성

지방공무원법 소정의 직권휴직처분과 직권면직처분은 각 별개의 독립된 처분으로서 직권면직처분이 직권휴직처분의 유효여부에 따라 영향을 받는 것은 아니므로 직권휴직처분에 위법사유가 있음을 주장하여 직권면직처분의 위법을 주장하는 논지는 이유 없다.【광주고법 1983.5.3. 선고 82구104 특별부 판결 참조】

직무수행능력의 현저한 부족으로 근무성적이 극히 불량한 때의 의미

국가공무원법 제70조가 정하는 직권면직 사유중 그 제1항 제2호(직무수행능력의 현저한 부족으로 근무성적이 극히 불량한 때)의 직무수행능력의 현저한 부족으로 근무성적이 극히 불량한 때라 함은 공무원의 징계사유를 정하는 위 법 제78조 제1항 각호의 규정에 비추어 정신적, 육체적으로 직무를 적절하게 처리할 수 있는 능력의 현저한 부족으로 근무성적이 극히 불량한 때를 의미하고, 징계사유에 해당하는 명령위반, 직무상의 의무위반

또는 직무태만 및 공무원으로서의 체면이나 위신을 손상하는 행위 등은 이에 해당하지 아니한다.【대법원 1986.3.11. 선고 85누663 판결 참조】
군무원인사법 제16조 제1항 제2호, 같은 법 시행령 제14조 제3호, 제47조, 같은 법 시행규칙 제19조 제3항의 각 규정취지에 의하면, 군무원에 대한 직권면직사유인 위 법 제16조 제1항 제2호 소정의 '근무성적이 극히 불량한 때'에 해당하려면 그 평정이 객관적으로 공정하게 이루어져야 하고, 근무평정결과에 비추어 피평정자가 그 직무를 감당할 자질과 능력이 있을지 의심될 정도로 평소의 근무태도가 지극히 불성실하다는 점이 인정되는 경우라야 하고 따라서 그 평정의 공정성에 의심이 있거나 평소의 직무수행이 성실하였다고 인정되는 경우에는 단지 위 시행령 제14조 제3호, 위 시행규칙 제19조 제3항이 규정하는 계속적인 최하위등급평정 2회라는 사유만으로써 위 면직사유의 요건이 충족되는 것은 아니다.【대법원 1989.10.10. 선고 89누1605 판결 참조】

상위법령의 위임 없이 하위법령에 의해 직권면직이 가능한지 여부

사용자의 정관 규정의 표제가 '직원의 신분보장'으로 되어 있고 그 내용도 정관에 규정한 직원의 임면에 관한 사항 중 특히 임면권자가 직원을 그 의사에 반하여 면직할 수 있는 경우를 제한하는 취지임이 분명하므로 정관의 위임에 따라 제정되는 인사규정에서 위 정관상의 신분보장조항에 위배되는 규정을 둘 수 없고 그러한 규정은 무효라고 할 것인데, 인사규정이 위 정관 규정에서 본인의 의사에 반하여 해고할 수 있는 사유로 열거한 당연퇴직과 징계면직 외에 직권면직을 규정하였다면 위 정관 규정에 위배되어 무효임이 명백하고 따라서 위 인사규정에 근거한 직권면직처분은 정당한 이유가 없는 것으로서 무효【대법원 1992.9.8. 선고 91다27556 판결】

직권면직 절차상 하자 치유 여부

학교법인이 그 교원을 직권면직 함에 있어 사립학교법 및 당해 법인의 정관에 위배되어 무효인 법인 인사규칙에 따라 징계위원회의 동의를 얻지 아니한 경우, 그 직권면직처분은 절차상의 하자로 인하여 무효이고, 비록 소송 계속 중에 학교법인이 징계위원회를 개최하여 동의를 얻었다고 하더라도 이러한 사유로 그 하자가 치유된다고 할 수 없다【대법원 1996.3.8. 선고 95다51847 판결】

승진임용의 처분성을 부정한 판례

사립대학을 경영하는 학교법인의 정관과 교원인사규정에서 승진임용 자격의 요건을 정하고 있을 뿐 일정한 자격요건을 충족한 교원이 학교법인에 대하여 승진임용 신청을 할 수 있거나 또 이에 대하여 승진임용 의무를 규정하고 있지 아니한 점, 승진임용 여부는 교원의 지위를 박탈하는 재임용거부와 달리 교원정원, 보직교수의 수, 학부조직, 학생수와 학교법인의 재정을 비롯한 학교법인에 대한 경영적 평가 등 여러 가지 사정에 의해 해마다 기준이 달라질 수 있는 것이고, 승진임용이 되지 아니한다고 하더라도 그 자체로 교원으로서의 지위에는 아무런 변동이 없다는 점 등을 이유로, 학교법인의 정관과 교원인사규정의 승진임용 자격요건을 충족한 조교수에 대한 부교수 승진임용 탈락 또는 거부가 교원지위향상을 위한 특별조치법 제9조 제1항에서 정한, 교육인적자원부 교원소청심사위원회의 소청심사대상인 '처분'에 해당하지 않는다.(서울행정법원 2006.5.9. 선고 2005구합28478 판결 참조)

사직할 의사없는 휴직기간 만료시 복직

사립대학의 교수가 사직할 의사 없이 학원 내의 분규해결과 원만한 학사운영을 위하여 일정시기의 복직을 전제로 그때까지 휴직하기로 하고 휴직원을 제출하였다면 그것이 그 학교법인의 인사규정상의 휴직사유에 해당하지 않는다고 하더라도 위 교수가 위 인사규정상의 면직사유에 해당한다는 등의 별다른 주장, 입증을 학교법인이 하지 아니하는 한 위 교수는 위 휴직기간이 만료된 날짜로 당연복직된다고 할 것이다.【대법원 1990.3.13. 선고 90다카3826 판결 참조】

타 대학 겸임 중 휴직기간 만료 후 당연복직 거부 무효

휴직기간 중에 허가 없이 타 대학 학장으로 취임한 사립대학교 교수가 휴직기간이 만료될 무렵 복직원을 제출하였고, 학교법인의 정관에 휴직기간이 만료된 교원은 천재지변 또는 전시, 사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때를 제외하고는 당연히 복직되는 것으로 규정되어 있음에도 불구하고 학교법인이 합리적인 이유도 없이 그의 복직을 거부하고 그가 제출한 복직원을 회송하면서 그의 근로제공을 거부하였다면, 휴직기간이 만료된 후에도 타 대학의 학장 내지 총장으로 재직하고 있었다 하여 탓할 수 없으므로, 이를 이유로 한 해고처분은 강행법규인 사립학교법에 위배하여 이루어진 것으로서 정당한 이유가 없어 당연무효이다.【서울민사지법 1991.9.13. 선고 91가합25654 제41부 판결 참조】

학과 폐과가 하자 있는 학칙 개정에 의한 경우 이에 따른 직권면직의 적법성 여부

사립학교 교원의 신분을 고도로 보장하기 위한 사립학교법 제56조 제1항의 취지 등에 비추어 위 규정들을 살펴보면 사립학교법 제56조 제1항 단서에서 규정하고 있는 '학급·학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때'라 함은 적법한 학칙 개정절차를 통해 설치학급 내지 학과가 폐지되거나 편제가 축소되는 등으로 인해 소속 교원의 직위나 정원이 없어지게 된 경우를 의미한다 할 것이고, 한편 K대학의 학칙을 개정하기 위해서는 그 학칙이 정하는 바에 따라 학장이 전임교수 이상으로 구성된 교수회의에 자문을 요청하여 교수회의 심의를 거쳐야 하며, 그와 같은 심의를 결한 경우 학칙 개정은 효력이 없다고 보아야 할 것이다.(판결 참조)

학과 폐과 등에 따른 재임용 거부의 적법성 여부

[1] 교원의 임기에 관한 사립학교법 제53조의2 제3항이 강행규정인지 여부(적극) 및 그 규정의 위임에 따른 정관에서 정한 것과 달리 조교수의 임기를 단축하는 약정의 효력(무효)
[2] 임용기간이 만료된 사립대학 교원에게 재임용 여부에 관하여 합리적인 기준에 따라 공정한 심사를 요구할 권리가 있는지 여부(적극) 및 임용권자가 재임용을 신청한 교원에게 한 재임용 거부결정이 무효가 되는 경우
[3] 사립대학이 학급·학과를 폐지하는 과정에서 폐직·과원이 되었다는 이유로 교원을 직권면직할 경우 국가공무원법 제70조 제3항, 지방공무원법 제62조 제3항을 유추하여 정한 면직기준에 의한 심사결과에 따라 면적 여부를 결정하여야 하는지 여부(원칙적 적극) 및 이러한 심사절차를 밟지 않고 직권면직할 수 있는 경우
[4] 대학교원 기간임용제에 따라 임용된 사립대학 교원에게 사립학교법에서 정한 면직사유가 발생하였으나 면직처분을 하지 않고 재임용을 거부하는 형식으로 임용계약을 종료시킨 경우, 사회통념상 부당한 방법으로 재임용을 거부한 것인지 여부(원칙적 소극)

사립대학이 학급·학과를 폐지하고 그에 따라 폐직(廢職)·과원(過員)이 되었음을 이유로 교원을 직권면직할 때에, 국립대학의 경우와 마찬가지로 학교법인 산하의 다른 사립학교나 해당 사립대학의 다른 학과 등으로 교원을 전직발령이나 배치전환 함으로써 면직을 회피하거나 면직대상자를 최소화할 여지가 있는 경우에는 국가공무원법 제70조 제3항, 지방공무원법 제62조 제3항의 규정을 유추하여 임용형태, 업무실적, 직무수행능력, 징계 사실 등을 고려하여 합리적이고 객관적인 면직기준을 정하고 그 기준에 따라 면직 여부를 결정하여야 하는 제한을 받으며, 이에 따라 실적과 능력 등을 심사한 결과 별다른 하자가 없는 교원은 가급적 구제하는 조치가 요구된다.
(대법원 2017.2.15. 선고 2016두 52545 판결)

학교법인·이사장의 징계의결 요구 의무 관련 판례

「사립학교법」 제61조 제1항은 사립학교 교원에게 징계 사유가 있는 경우 임용권자가 징계의결을 요구하도록 규정하고 있고, 이는 임용권자의 법령상 의무에 해당한다. 학교법인 및 이사장이 징계 사유가 있음을 알고도 정당한 이유 없이 징계의결요구를 하지 아니한 경우, 이는 법령상 의무를 위반한 것으로서 선량한 관리자의 주의의무 위반에 해당할 수 있으며, 이로 인하여 교원이 손해를 입은 경우에는 그 손해를 배상할 책임이 있다. 대법원 2025.9.11. 선고 2025두30721 판결 (파기환송)

Ⅳ 교원소청심사위원회 결정례

1. 재임용 거부 처분

1. 2024-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구
- 처분요지: 연구업적 기준 및 논문 주저자급 실적 미충족
- 결정요지: 연구업적 평가기간 내 연구업적 실적이 충족되지 않았으므로 이사건 재임용 거부 처분은 적법함
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2, ○○대학교 전문영역중점교원 규정
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

2. 2024-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구
- 처분요지: 연구업적 기준 미충족
- 결정요지: 개별 계약에서 추가적으로 재임용 조건을 정하거나 직급정년규정에 근거하여 재임용을 거부하는 것은 사립학교법 제53조의2제7항을 위반한 것임
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2, ○○대학교 교원인사규정 제19조
- 주　　문: 피청구인이 2024. 6. 27. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

3. 2024-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구
- 처분요지: 재임용 제청 기준점수 미달
- 결정요지: 재임용 거부 사유 통지 부적정 및 재임용 심사기준 부적법
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2, ○○대학교 외국인교원규정 제8조
- 주　　문: 피청구인이 2023. 12. 27. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

4. 2024-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구
- 처분요지: 교육업적 기준 미충족
- 결정요지: 관련 규정에 따라 임용기간 만료 4개월 전까지의 교육업적으로 평가한 것을 위법하다고 볼 수 없음
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2, OO대학교 교원 인사관리 규정 제22조부터 제25조, OO대학교 교원업적평가 규정 제12조

• 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

5. 2024-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구[강사]

• 처분요지: 신임교원 채용으로 강사 재임용 거부
• 결정요지: 3개의 분반으로 운영, 신임교원의 의원면직으로 재임용 제외 기준의 사유가 소멸되었음에도 합리적인 이유 없이 재임용을 거부한 것은 위법함
• 관련규정: 고등교육법 제14조의2, 고등교육법 시행령 제4조의11, ○○대학교 강사 임용 및 운영 규정
• 주　　문: 피청구인이 2023. 11. 30. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

6. 2023-○○○ 재계약 거부 처분 취소 청구

• 처분요지: 업적평가기간 중 2개 학기 이상 강의평가점수가 하위 20% 이하에해당함
• 결정요지: 청구인에게 적용된 강의평가 기준이 무효이거나 다른 교원들과 차별하여 평등권을 침해하였다고 보기 어렵고, 이 사건 재계약거부 처분이 위법하다고 볼 수 없음
• 관련규정: 사립학교법 제53조의2, 피청구인 전문영역중점교원 규정
• 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

7. 2023-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

• 처분요지: 최소연구실적 미충족(기간 내 논문게재예정증명서 미제출)
• 결정요지: 연구실적이 충족되지 않았으므로 이 사건 재임용 거부 처분은 적법함
• 관련규정: 사립학교법 제53조의2, OO대학교 교원인사규정
• 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

8. 2023-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

• 처분요지: 재임용 요건 미충족(수행업무 이행 미비, 근무평정점수 미충족, 소속대학장 미추천)
• 결정요지: 예측가능한 객관적인 기준과 구체적 방법이 존재하지 않는 위법한평가기준에 의하여 재임용 심사가 이루어져 위법함
• 관련규정: 사립학교법 제53조의2, OO대학교 특별임무 중점 교원인사 규정
• 주　　문: 피청구인이 2023. 6. 22. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

9. 2023-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

• 처분요지: 개별 계약서에 근거한 책임시수 미충족
• 결정요지: 사전에 객관적인 규정으로 마련된 재임용 심사기준이 아닌 개별임용계약서의 재임용 조건에 근거한 재임용 심의는 위법함
• 관련규정: 사립학교법 제53조의2, OO대학교 교원 업적평가 세칙
• 주　　문: 피청구인이 2022. 12. 28. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

10. 2023-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

• 처분요지: 임용기간 지속적으로 강의책임시수를 담당하지 못함
• 결정요지: OO대학교 외국인교원임용규정 제5조 제3항은 재임용 기준을 충족하였음에도 폐직·과원의 발생 가능성만으로 교원을 재임용하지 않는다는 취지의 규정으로 이를 근거로 한 재임용 거부 처분은 위법함
• 관련규정: 사립학교법 제53조의2 및 제56조, OO대학교 외국인교원임용규정제5조
• 주　　문: 피청구인이 2022. 12. 1. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

11. 2022-○○○ 면직 처분 취소 청구

- 처분요지: 폐과면직
- 결정요지: 피청구인이 면직회피 노력을 하지 않았다고 볼 수 없어 청구인에 대한 면직 처분에 재량권을 일탈·남용한 위법이 있다고 보기 어려움
- 관련규정: OO대학교「학칙」, OO대학교「학부(과) 역량강화사업 규정」, OO대학교「대학구조조정에 따른 교원인사 규정」
- 주 문: 청구인의 청구를 기각한다.

12. 2022-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

- 처분요지: 청구인의 징계와 관련한 교육관계법령의 준수 위반(성비위)으로 재임용 탈락
- 결정요지: 재임용 거부 사유를 구체적으로 특정하지 않았고, 객관적인 평가를 담보하는 재임용 심사기준을 마련하고 있지 않아 위법함
- 관련규정:「사립학교법」제53조의2
- 주 문: 피청구인이 2021. 12. 30. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

13. 2022-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

- 처분요지: 재임용 기준 미달
- 결정요지: 청구인이 재임용 심사 기회 등을 보장받지 못하였다고 보이지 않고, 연구/창작 업적 기준을 충족하지 못하였으므로 청구인에 대한 재임용 거부 처분은 위법·부당하다고 볼 수 없음
- 관련규정:「사립학교법」제53조의2
- 주 문: 청구인의 청구를 기각한다.

14. 2022-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

- 처분요지: 연구 업적 기준 점수 미달
- 결정요지: 청구인은 재임용 당시 시행된「비정년트랙교원 인사규정」의 적용을 받는 것이 타당하고, 해당 규정을 적용할 때 기준점수를 충족하므로 이 사건 처분은 피청구인이 재임용 심사기준을 자의적으로 적용한 것으로 위법함
- 관련규정:「사립학교법」제53조의2
- 주 문: 피청구인이 2022. 8. 31. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

15. 2022-○○○ 재임용 탈락 처분 취소 청구

- 처분요지: 재임용 요건 미충족
- 결정요지: 피청구인의 재임용 심사가 공정성을 잃었다는 사정이 발견되지 아니하며, 강의평가가 객관성·공정성을 결여하였다고 볼 수 없는 점 등을 종합하여 볼 때 피청구인의 재임용 거부 처분이 부적정하다고 볼 수 없음
- 관련규정:「사립학교법」53조의2
- 주 문: 청구인의 청구를 기각한다.

16. 2021-○○○ 재계약 임용 거부 처분 취소 청구

- 처분요지: 연구업적기준 미달
- 결정요지: 임용기간 중 변경된 심사기준은 규정을 명확하게 하기 위한 것이고, 청구인도 변경된 심사기준으로 심사를 준비할 수 있었다고 보이는 점 등에서 해당 기준이 청구인에게 크

게 불리하였다고 볼 수 없으며, 연구실적물이 임용 기간 만료일까지 게재될 것이 확실하다는 점을 소명하여야 할 책임은 청구인에게 있음
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2 제6항
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

17. 2021-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구
- 처분요지: 연구실적 미충족
- 결정요지: 임용권자는 재임용 여부 심의와 관련된 학칙과 심의기준을 마련함에있어서 법에서 정한 범위를 벗어나지 않는 한 구체적인 평가항목의 설정이나 배점, 평가 방법 등에 상당한 재량을 가지고 있다고 할 것인데, 이 사건 피청구인 학교의 외국인교원 재임용 심사기준은 '회화 강의 외국인교원'에게 연간 100점 이상의 연구실적 점수를 재임용 기준으로 요구하고 있고, 청구인의 연구실적 점수가 재임용 기준에 미달한다고 판단한 부분이 타당해 보이므로 이 사건 처분은 적법함
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2 제7항
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

18. 2021-○○○ 임용 취소 처분 취소 청구
- 처분요지: 승진 임용 시 인정받은 연구업적 중 일부가 연구부정행위에 해당하여 교수 승진 임용 요건을 미충족한 것으로 확인됨에 따라 임용취소 처분하고 수업을 배제하였으며 퇴직자로 처리함
- 결정요지: 승진 임용 취소는 교원의 현상지위를 박탈하는 것으로 교원의 신분을 박탈하는 교원임용계약 취소와는 구별되어야 하는데, 교수 승진 임용 취소를 전제로 청구인에 대한 적법한 재임용심사 없이 면직처분을 한 것은 「사립학교법」이 보장하는 청구인의 재임용심사 신청권을 박탈하는 것으로 위법성이 인정됨
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임용)
- 주　　문: 피청구인이 2020. 7. 24. 청구인에게 한 면직 처분을 취소한다.

19. 2021-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구
- 처분요지: 교원 업적 평가 점수 미달
- 결정요지: 청구인은 재임용 심사기준에 취업률 배점을 포함한 것은 청구인의 업적과 무관하고 예측불가능한 평가 기준이라고 주장하나, 청구인이 임용시부터 2년마다 재임용 심사를 통해 계약을 갱신해 왔고 이 사건 재임용심사는 그간 일반적인 동일 기준으로 평가한 것으로 보이므로 청구인에 대하여 합리적인 공정한 심사가 결여되었다고 보기 어려움
- 관련규정: 「사립학교법」 53조의2
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

20. 2021-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구
- 처분요지: 강의평가 기준 미충족
- 결정요지: 청구인에게 2년 동안의 임용 기간 중 단 1개 학기의 강의평가만이 적용되게 된 것에는 피청구인의 귀책사유로 인한 측면이 크다고 보이는점 등을 고려하면 피청구인은 청구인에게 정상적으로 근무할 수 있었던다른 교수들과 공평한 경쟁이 되도록 합리적인 기준을 마련했어야 했음에도 청구인에게 기존의 기준을 그대로 적용한 것은 합리적인 심사기준에 기초한 공정한 심사라 볼 수 없어 위법함
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2

- 주 문: 피청구인이 2021. 6. 30. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

21. 2021-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

- 처분요지: 근무성적평정 점수 기준 미달
- 결정요지: 청구인에 대한 근무성적평정 기준이 5개 평정 항목을 제시하고 각 평가항목을 1~5점으로 평가하도록 하고 있으나, 평가항목별 세부평가 방법이 없을 뿐만 아니라 그 평가 결과 어느 정도에 도달하면 재임용이가능한지 예측할 수 있는 구체적인 세부평가 기준이 없어 이 사건 심사기준은 구체적이고 합리적인 심사기준이라 보기 어려움
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2 제7항
- 주 문: 피청구인이 2020. 12. 29. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

22. 2021-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

- 처분요지: 교원으로서 품위를 손상시킨 자에 해당하여 재임용 거부 결정함
- 결정요지: 피청구인은 「○○ 교원업적평가 및 인사지침」에서 '교원으로서 품위를 손상시킨 자'에 대하여는 재임용 요건을 충족하더라도 교원인사위원회에서 재임용 여부를 결정한다고 규정한 것에 근거하여 청구인에 대해 재임용 거부 결정하였으나, 해당 지침은 청구인에게 적용되지 않아 이 사건 처분은 관련 규정의 근거 없이 한 것이며, 청구인에게 적용되는 지침에 따라 재임용 심사를 하였다면 재임용 기준을 상회하였을 것으로 보임
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2 제7항
- 주 문: 피청구인이 2021. 6. 24. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

23. 2020-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

- 처분요지: 학칙에서 정한 재임용 요건을 미충족
- 결정요지: 피청구인의 재임용 심사 평정 기준 중 일부가 개략적인 평정 항목만을 구분하여 그에 대한 A, B, C 3단계만 표시해 두었을 뿐, 구체적이고 예측가능한 평정 방법을 규정하고 있지 않아 이는 객관적이고 합리적인 심사기준이라고 할 수 없어 위법한 평가 기준임
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2 제7항
- 주 문: 피청구인이 2020. 8. 11. 청구인에게 한 재임용 거부 처분 및 면직 처분을 취소한다.

24. 2020-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

- 처분요지: 학칙에서 정한 재임용 요건을 미충족
- 결정요지: 피청구인의 재임용 심사 평정 기준 중 일부가 개략적인 평정 항목만을 구분하여 그에 대한 A, B, C 3단계만 표시해 두었을 뿐, 구체적이고 예측가능한 평정 방법을 규정하고 있지 않아 이는 객관적이고 합리적인 심사기준이라고 할 수 없어 위법한 평가 기준임
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2 제7항
- 주 문: 피청구인이 2020. 8. 11. 청구인에게 한 재임용 거부 처분 및 면직 처분을 취소한다.

25. 2020-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

- 처분요지: 업적평가 점수 미달
- 결정요지: 교육업적평가에 폐과된 학과 소속 교원이 달성할 수 없는 NCS 교과목 운영항목 점수를 과다하게 배정한 것은 합리적인 평가기준이라고 볼 수 없고 이에 근거한 평가는 위법함

- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2
- 주　　문: 피청구인이 2019. 12. 26. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

26. 2020-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

- 처분요지: 업적평가 점수가 재임용 심사기준에 미달함
- 결정요지: 합리성을 결여한 상대평가 기준으로 인한 재임용 거부 처분은 위법함
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2
- 주　　문: 피청구인이 2019. 12. 24. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

27. 2020-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

- 처분요지: 연구업적기준 미달
- 결정요지: 청구인에게 실질적인 의견진술의 기회를 부여하지 아니한 재임용 거부 처분은 위법함
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2
- 주　　문: 피청구인이 2018. 12. 28. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

28. 2020-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

- 처분요지: 평가기준 미달
- 결정요지: 청구인의 임용기간 중 개정된 교원인사규정이 시행 및 경과 조치에 관한 사항이 명확하고 청구인에게 불의의 손해가 발생하지 않은 점 등에 비추어 위법하다고 할 수 없으며, 피청구인이 청구인 의사정을 감안하여 적용한 상대적 기준 등에 의한 재임용 거부 처분이 위법하지 않음
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2 제7항
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

29. 2020-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

- 처분요지: 평가기준 미달
- 결정요지: 정성평가 영역에 대한 구체적인 평정 규정이 없는 것은 객관적인 재임용 심사기준이라고 하기 어렵고, 정당한 사유나 근거없이임용기간을 단축하여 재임용한 것은 위법함
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2
- 주　　문: 1. 청구인의 '1년 조건부 재임용기간 만료 후에 더 이상 재임용하지 않음'의 무효 확인 청구를 각하한다.
  2. 피청구인이 2019. 12. 26. 청구인에게 한 재임용 거부 처분과 1년조건부 재임용을 취소한다.

2. 징계 처분

1. 2024-○○○ 정직 3월 처분 취소(또는 감경) 청구
- 처분요지: 부당한 논문저자 표시, 표절
- 결정요지: 징계시효 도과로 처분을 취소함
- 관련규정: 사립학교법 제66조의4, 교육공무원법 제52조
- 주　　문: 피청구인이 2024. 6. 1. 청구인에게 한 정직 3월 처분을 취소한다.

2. 2023-○○○ 정직 3월 처분 취소(또는 감경) 청구
- 처분요지: 출결 관리 부적정 및 출석 기준 미달자 학점부여로 부당한 성적우수장학금 지원
- 결정요지: 징계사유가 인정되고, 징계양정도 과중하지 않음
- 관련규정: 국가공무원법 제56조, 고등교육법 제21조, 공무원 징계령 시행규칙 제5조, OO대학교 학칙 및 학사운영 규정
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

3. 2023-○○○ 해임 처분 취소 청구
- 처분요지: 학생에 대한 정신적·정서적 폭력
- 결정요지: 징계사유가 부존재함
- 관련규정: OO대학교 교원복무규정 및 교원징계위원회 규정
- 주　　문: 피청구인이 2023. 7. 17. 청구인에게 한 해임 처분을 취소한다.

4. 2023-○○○ 감봉 1월 처분 취소 또는 감경 청구
- 처분요지: 사업보고서 집필 거부
- 결정요지: 징계사유 미인정
- 관련규정: 사립학교법 제55조, 국가공무원법 제56~57조, 피청구인 교직원 복무규정 및 교원징계위원회 규정
- 주　　문: 피청구인이 2023. 2. 1. 청구인에게 한 감봉 1월 처분을 취소한다.

5. 2022-○○○ 해임 처분 감경 청구
- 처분요지: 학생 인건비를 회수하여 공동관리한 금원을 연구실 운영비로 사용하는 등 연구비를 목적에 맞지 않게 유용함
- 결정요지: 징계사유가 인정되고, 징계양정도 과중하지 않음
- 관련규정: 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 별표 2, 「학생인건비 통합관리 지침」
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

6. 2022-○○○ 해임 처분 취소 또는 감경 청구
- 처분요지: 학생에게 신체적·언어적 성희롱을 함
- 결정요지: 징계사유가 인정되고, 징계양정도 과중하지 않음
- 관련규정: 「국가공무원법」 제63조
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

7. 2022-○○○ 해임 처분 감경 청구
- 처분요지: 수업 결강, 단체대화방에 부적절한 메시지 전송
- 결정요지: 징계사유가 인정되고, 징계양정도 과중하지 않음

- 관련규정: 「국가공무원법」 제63조
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

8. 2021-○○○ 정직 3월 처분 취소 청구
- 처분요지: 강의 중 부적절한 발언 및 신체 접촉을 함
- 결정요지: 징계사유가 인정되고 징계양정도 과중하지 않음
- 관련규정: 「국가인권위원회법」 제2조(정의), 「양성평등기본법」 제3조(정의)
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

9. 2021-○○○ 견책 처분 취소 청구
- 처분요지: 기간제근로자 채용 업무 부적정
- 결정요지: 징계사유가 인정되고 징계양정도 과중하지 않음
- 관련규정: 「국가공무원법」 제56조(성실 의무)
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

10. 2021-○○○ 견책 처분 취소 청구
- 처분요지: 채용 과정에서 인사 비밀정보 누설
- 결정요지: 징계사유 미인정
- 관련규정: 「국가공무원법」 제56조(성실 의무), 제60조(비밀 엄수의 의무)
- 주　　문: 피청구인이 2021. 5. 26. 청구인에게 한 견책 처분을 취소한다.

11. 2020-○○○ 해임 처분 취소 청구
- 처분요지: 교수로서의 우월한 지위를 이용하여 자신의 지도를 받는 제자에게 원하지 않는 성적 언동으로 피해학생을 고통스럽게 하여 성적 굴욕감과 수치심을 느끼게 한 사실이 있음
- 결정요지: 징계사유가 인정되고, 징계양정이 징계재량권을 일탈·남용한 것이라 볼 수 없음
- 관련규정: 「사립학교법」 55조(복무), 「국가공무원법」 63조(품위 유지의 의무)
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

12. 2020-○○○ 해임 처분 취소 청구
- 처분요지: 연구실 소속 학생을 추행함
- 결정요지: 징계 사유가 인정되고, 해임 처분이 재량권을 일탈·남용한 것이라 볼 수 없음
- 관련규정: 「사립학교법」 55조(복무), 「국가공무원법」 63조(품위 유지의 의무)
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

13. 2020-○○○ 정직 및 징계부가금 부과 처분 감경 청구
- 처분요지: 산학협력단으로부터 연구과제와 관련한 학부생 연구보조원들의 인건비를 교부받아 편취
- 결정요지: (징계) 징계사유가 인정되고, 징계양정이 징계재량권을 일탈·남용한 것으로 볼 수 없음
  (징계부가금) 징계부가금 2배 부과 처분은 다소 과중해보여 징계부가금 2배 부과 처분을 징계부가금 1배 부과로 변경
- 관련규정: 「국가공무원법」 제2조, 제56조, 제63조, 제78조의2, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제12조, 「공무원행동강령」제13조의3
- 주　　문: 피청구인이 2019. 12. 26. 청구인에게 한 정직 처분 감경청구는 기각하고, 징계부가금 2배(대상금액: 금39,043,028원) 부과처분을 징계부가금 1배 부과로 변경한다.

14. 2020-○○○ 감봉 3월 처분 취소 청구

- 처분요지: 주당 3시간을 강의하여야 함에도 매주 1시간 30분으로 수업을 진행하거나 강의를 진행하지 않아 학생의 수업권을 침해함
- 결정요지: 징계사유가 인정되고, 징계양정도 과중하지 않음
- 관련규정: 「국가공무원법」 제56조(성실의무) 및 제63조(품위유지의 의무)
- 주 문: 청구인의 청구를 기각한다.

15. 2020-○○○ 견책 처분 취소 청구

- 처분요지: 세미나 일정 중 직무 관련자와 골프라운딩을 함
- 결정요지: 징계 사유가 인정되고, 견책 처분이 재량권을 일탈·남용한 것이라 볼 수 없음
- 관련규정: 「국가공무원법」 제56조(성실의무), 제58조(직장 이탈 금지)
- 주 문: 청구인의 청구를 기각한다.

16. 2020-○○○ 견책 처분 취소 청구

- 처분요지: 영리 업무 및 겸직 금지 의무를 위반함
- 결정요지: 소속기관장 허가 없이 상담센터를 운영하는 등 징계사유가 일부 인정되고 인정되는 사유만으로도 견책 처분이 과중하지 않음
- 관련규정: 「국가공무원법」 제56조, 제63조, 제64조, 「국가공무원 복무규정」 제25조, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조
- 주 문: 청구인의 청구를 기각한다.

17. 2019-○○○ 감봉 2월 취소 청구

- 처분요지: 교과목을 개설한 교강사로서 그 교과목을 직접 강의하지 않고 제3자에게 전적으로 위임하였을 뿐만 아니라 제3자에게 위임하고도 그 관리마저 소홀히 한 사실이 있음
- 결정요지: 징계사유가 인정되고, 징계양정이 징계재량권을 일탈·남용한 것이라볼 수 없음
- 관련규정: 「국가공무원법」 제56조(성실 의무)
- 주 문: 청구인의 청구를 기각한다.

18. 2018-○○○ 감봉 3월 처분 취소 청구

- 처분요지: 배우자 폭행
- 결정요지: 징계사유가 인정되나, 인정되는 징계사유에 대한 징계양정이 과중하여 감봉 2월 처분으로 변경함
- 관련규정: 「국가공무원법」 제63조(품위 유지의 의무)
- 주 문: 피청구인이 2018. 2. 28. 청구인에게 한 감봉 3월 처분을 감봉 2월 처분으로 변경한다.

3. 기타 불리한 처분

1. 2024-○○○ 임용취소 처분 취소 청구
- 처분요지: 신규임용 시 제출한 논문의 변조 판정으로 임용취소
- 결정요지: 연구부정행위 검증 책임은 해당 연구를 수행할 당시 소속기관에 있으며, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임용되었을 경우 그 임용을 취소하는 것은 위법하다고 볼 수 없음
- 관련규정: 연구윤리 확보를 위한 지침 제11조, 제16조, ○○대학교 연구윤리위원회 설치·운영에 관한 규정 제6조
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

2. 2023-○○○ 면직 처분 취소 청구
- 처분요지: 휴직기간 만료일 이후 미복직
- 결정요지: 휴직기간이 종료된 이후에도 직무에 복귀하지 않았으므로 면직 처분은 적법함
- 관련규정: 사립학교법 제58조 및 제59조, 학교법인 OO대학교 정관 제46조
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

3. 2023-○○○ 직위해제 처분 취소 청구
- 처분요지: 사립학교법 제58조의2 제1항 제1호(학생 인권침해, 직장 내 괴롭힘 행위 등)
- 결정요지: 청구인의 직위해제 처분 사유에 대한 근거를 사립학교법 제58조의2 제1항 제1호로 삼은 것은 위법함
- 관련규정: 사립학교법 제58조의2
- 주　　문: 피청구인이 2022. 8. 25. 청구인에게 한 직위해제 처분을 취소한다.

4. 2022-○○○ 직위해제 처분 취소 청구
- 처분요지: 미승인 국외 여행을 사유로 징계의결이 요구 중인 경우에 해당하여 직위해제 처분됨
- 결정요지: 직위해제 처분 시에 교원징계위원회로 징계의결 요구가 없었으므로 청구인에게 한 직위해제 처분은 위법함
- 관련규정: 「사립학교법」 제58조의2
- 주　　문: 피청구인이 2021. 12. 22. 청구인에게 한 직위해제 처분을 취소한다.

5. 2021-○○○ 직위해제 처분 취소 청구
- 처분요지: 대학원생의 장학금 일부를 학생들에게 지급하지 않고 재산상의 이득을 취하여 배임죄 혐의로 수사 중이고, 대학원생으로부터 현금 또는 상품권을 받음
- 결정요지: 배임 혐의로 수사개시 통보된 점, 비위의 유형과 정도가 중해 보이는 점, 대학원생으로부터 금품을 받은 것을 인정하는 점, 공정한 업무집행에 위험을 초래할 가능성이 있다고 보이는 점 등을 종합할 때 직위해제 처분은 적합함
- 관련규정: 「사립학교법」 제58조의2(직위의 해제)
- 주　　문: 청구인의 청구를 기각한다.

6. 2021-○○○ 직권면직 처분 취소 청구
- 처분요지: 청구인 사직서 제출(의원면직)
- 결정요지: 이 사건 사직서 제출은 '근로계약의 합의 해지 청약'으로 보아야 하고, 청구인은 피청구인의 승낙의 의사표시가 도달하기 전 사직의사 표시를 철회하였으므로 피청구인이

종전의 사직원에 기하여 한 의원면직 처분은 위법함
- 관련규정: 「민법」 제660조(기간의 약정이 없는 고용의 해지통고), 제661조(부득이한 사유와 해지권)
- 주　　문: 피청구인이 2021. 2. 26. 청구인에게 한 의원면직 처분을 취소한다.

4. 절차 하자 처분

1. 2024-○○○ 견책 처분 취소 청구
- 처분요지: 연구부정행위(부당한 저자 표시)
- 결정요지: 구성상 하자가 있는 연구윤리위원회 본조사위원회의 조사결과에 따른 징계의결 요구에 기초하여 이루어진 처분으로 위법함
- 관련규정: 학술진흥법 제15조, 연구윤리 확보를 위한 지침 제21조, ○○대학교 연구윤리에 관한 규정 제13조
- 주　　문: 피청구인이 2024. 2. 1. 청구인에게 한 견책 처분을 취소한다.

2. 2023-○○○ 감봉 1월 처분 취소 청구
- 처분요지: 무단 직장이탈 및 무단 결근(수업이 없는 날 미출근, 출장 및 휴가사전승인 미준수 등)
- 결정요지: 징계사유 불특정, 교원징계위원회 구성 하자, 징계위원 기피 신청권을 미보장하여 징계절차의 중대한 하자 존재
- 관련규정: 사립학교법 제61조 및 제62조, 사립학교법 시행령 제24조의7
- 주　　문: 피청구인이 2023. 7. 26. 청구인에게 한 감봉 1월 처분을 취소한다.

3. 2023-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구
- 처분요지: 학사관련 문제 및 교원평가 점수 관련 등 기타사유
- 결정요지: 실질적인 의견진술 기회 미부여, 구체적인 재임용 거부 사유 미통지로 중대한 절차상 하자가 존재함
- 관련규정: 사립학교법 제53조의2
- 주　　문: 피청구인이 2022. 12. 27. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

4. 2022-○○○ 감봉 2월 처분 취소(감경) 청구
- 처분요지: 복무규정 위반
- 결정요지: 징계사유 불특정 및 2022. 3. 25.부터 시행하는 개정 「사립학교법」 및 「사립학교법 시행령」에 따른 징계위원회 구성 흠결
- 관련규정: 「사립학교법」 제62조, 「사립학교법 시행령」 제24조의7
- 주　　문: 피청구인이 2022. 4. 8. 청구인에게 한 감봉 2월 처분을 취소한다.

5. 2022-○○○ 해임 처분 취소 청구
- 처분요지: 업무 외에 타 기관의 전임직 겸직
- 결정요지: 이사회의 의결 없이 교원징계위원회에 징계의결을 요구한 것은 교원에 대한 중징계 처분 시 이사회의 의결을 거치도록 한 「사립학교법」 제53조의2 제1항 제1호를 위반한 것임
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2 제1항 제1호
- 주　　문: 피청구인이 2022. 2. 28. 청구인에게 한 해임 처분을 취소한다.

6. 2021-○○○ 재임용 거부 처분 취소 청구

- 처분요지: 재임용 기준 미충족
- 결정요지: 권한 없는 자의 재임용 거부 통지는 위법하고, 이사회 미의결 및 교원인사위원회에서의 의견 진술 기회 미부여는 「사립학교법」 제53조의2를 위반한 중대한 절차상 하자임
- 관련규정: 「사립학교법」 제53조의2
- 주　　문: 피청구인이 2021. 2. 25. 청구인에게 한 재임용 거부 처분을 취소한다.

Ⅴ 감사 사례

1. 충원계획, 모집공고, 특별채용

사례 1. ○○대학교는 면접심사까지 완료하고도 아무런 이유 없이 이사장에게 임용제청을 하지 않아 29명의 교원을 신규채용하기로 공고하고도 동 기간 중 18명의 교원만 신규 채용

사례 2. 학교법인 ○○학원 정관에 의하면 인사위원회는 총장이 교수·부교수·조교수·전임강사를 임용제청하고자 할 때의 임면 제청 동의에 관한 사항은 심의하도록 되어있는데, ○○대학교 교원 신규채용에 관한 시행세칙에 의하면 인사위원회는 최종 임용후보자에 대한 사전 임면 제청 동의가 아닌 1차 심사결과에 따라 면접심사 대상자를 추천하도록 되어 있고, 동 시행세칙에는 총장은 면접심사결과 인사위원회의 제청 동의 없이 2배수의 채용대상자를 이사장에게 임용 제청하도록 되어 있어 인사위원회의 교원임용에 관한 사전 심의 기능을 유명무실하게 운영

사례 3. ○○대학교는 교수정원 확보율이 높은(140% 이상) 학과에는 신규정원을 배정하여 교수를 채용하면서 확보율이 낮은(50% 미만) 학과에는 배정하지 않아 학과 간 교수 정원 및 현원에 불균형을 초래

사례 4. ○○대학교는 교원 확보율이 33.3%~57.1%에 그치고 있고 전공과목에 대하여20% 내지 34%의 수업을 시간강사로 대체하여 운영하고 있음에도 필요한 조치를 취하지 아니하거나 특별한 사유없이 교원 채용절차를 중단

사례 5. ○○대학교는 학교 부속병원에 근무하는 조교 21명을 신규임용 절차 없이 전임교원으로 임용

사례 6. ○○대학교는 의과대학 교원 4명을 신규임용하면서 임용일이 경과한 후에 교원인사위원회에서 의결하였고, 이사회 또한 교원을 소급하여 임용하지 아니하면 학생들의 수업에 지장을 초래하고 실제 근무한 교원들의 급여를 보전하여 준다는 이유로 99일 내지 122일이 경과한 후 임용을 추인

사례 7. ○○대학교는 법학과에서는 11명의 전임교원을 채용하면서 8명의 특정대학 출신자를 편중 임용

사례 8. ○○대학교는 영어학 분야, 전자재료 분야에서 모집공고 인원을 초과하여 교원 선발(2명)

사례 9. ○○대학은 교수 신규 채용시 공개채용을 원칙으로 하고 있음에도 객원교수로 채용하였던 자를 합당한 근거 없이 전임교원으로 특별채용

사례 10. ○○대학교는 정관 및 교원인사 규정에서 정한 특별채용 자격요건 대상이 아닌 자임에도 법인 지시에 의거 3개학과 6명을 특별채용

사례 11. ○○대학교는 ○○학과 교수 공채시 학과에서 임용대상자를 미리 정하여 경쟁 없이 임용

사례 12. ○○대학은 전임교원 결원 7명을 해당 학과에서 충원 요청한 후 학과 내 교수 의견 불일치 등을 사유로 충원요청을 철회하는 등 최근 3년간 채용을 유보

사례 13. ○○대학교 신규 교수 채용시 당초 모집 공고한 모집인원 5명을 선발하고서도 타 모집분야에서 불합격된 자 2명을 추가 선발

사례 14. ○○대학교 신규 교수 채용시 당초 모집 공고한 전공분야 지원자를 채용하지 않고 학과심사과정에서 당초 모집 전공분야를 임의 변경함으로써 지원자 전원이 불합격되는 결과 초래

사례 15. ○○대학교 신규 교수 채용시 전임교원이 부족한 학과 소속 교수를 채용하지 않고 부속기관 소속 전임교원으로 채용

사례 16. ○○대학교 신규 교수 채용시 전공이 모집분야와 상이하거나 모집공고도 하지 않은 분야에 각각 채용

사례 17. ○○대학교 신규 교수 채용시 교원인사규정 및 모집 공고와 달리 특정인에게 복수지망을 허용하여 제1지망학과에서 불합격된 자를 제2지망학과에 합격 처리

사례 18. ○○대학교 신규 교수 채용시 전공이 모집분야와 상이하고 채용분야와 관련이 없는 산업체 근무경력을 인정하여 겸임교수로 채용

사례 19. ○○대학교 신규 교수 채용시 공채지원자를 특별한 이유 없이 일방적으로 겸임교수로 채용

사례 20. ○○대학교 신규 교수 채용시 ○○학과 공채지원자 전원을 아무런 이유 없이 불합격시키고 지원하지 않은 외국인을 규정에서 정한 심사절차를 생략하고 임용

사례 21. ○○대학 신규 교수 채용시 겸임교수 공채에 응시하지 않은 자를 겸임교수로 임의 채용

사례 22. ○○대학교 신규교수 채용시 연구실적 인정여부 등의 문제로 채용 유보된 1순위자를 다음 학기 교수 신규 채용시에 모집분야를 변경하여 채용

사례 23. ○○대학교 교수 신규 채용시 지원학과 및 채용분야를 지나치게 제한한 후 특정인을 채용

사례 24. ○○대학교 교수 신규 채용시 서류심사 및 전공적부심사를 거쳐 면접심사를 마친 후 특별한 이유 없이 채용하지 않거나, 채용절차를 진행하지 아니하여 미채용

사례 25. ○○대학교 교수 신규 채용시 학부전공이 모집분야와 다르고 연구 실적이 없으며, 산업체 근무경력이 교수자격인정심사준칙에 해당되지 않은 자를 임용

사례 26. ○○대학교 교수 신규 채용시 전형심사위원으로 참여한 교수가 심사 전 교수채용조건으로 금품을 수수하거나 금품 수수 후 문제가 발생하자 반환

사례 27. ○○대학교 신규교수 채용시 최종 합격된 자가 현 소속기관 고용계약 만료기간 미도래 등으로 즉시 임용이 불가능할 경우 1년 이내의 기간만을 임용을 유예할 수 있음에도 1년 6월간을 임용 유예

사례 28. ○○학교 의과대학 신규교수 공개 채용시 경쟁 없이 채용하는 관행을 답습하였고 이로 인하여 지원자가 심사 전·후에 지원을 철회함으로써 교수 수급에 차질 초래

사례 29. ○○대학은 정관이나 학칙에 규정하지 않고, 채용 계약서 또는 서약서에 의거 초빙, 겸임 및 대우전임교원으로 채용하고서도 실제로는 시간강사로 발령

사례 30. ○○대학교 신규교수 채용시 전임교원 채용에 합격한 자를 당초 모집계획에 없었고 연구실적도 부족했으나 연구조교수로 임용한 후 교육과학기술부에는 전임강사로 보고

사례 31. ○○대학교 전임교원 채용시 교육 및 연구경력과 연구 실적이 부족하여 불합격 된 지원자들을 당초 모집계획에 없는 연구전임강사, 연구조교수로 각각 임용하고, 일부는 근거 없이 연구강사로 임용

사례 32. ○○대학교는 법인이사장이 보육교사 교육원장직에 前학장을 임용 지시하거나, 사무국장 직무대리에 교원을, 학생처장 직무대리에 전임강사를 임용

사례 33. ○○대학은 정관상 정년을 초과한 자를 학장으로 임용

사례 24. ○○대학교 신규교수 채용시 ○○학과 교수 1명을 채용하면서 지원자에 대한 서류심사와 면접심사 등을 실시하고서도 최종 합격자 결정과정에서 당초 공채에 지원하지 않은 자를 특별채용

사례 35. ○○대학교 신규교수 채용시 당초 교수충원계획에 없는 4개 학과 5명을 총장등이 추천하였다 하여 전형심사도 하지 않고 특별채용

사례 36. ○○대학교는 ○○학과 교수 신규채용 2차 심사위원 5명 전원이 모교출신자로 선발하자고 사전 담합하여 동일점수로 채점, 합격 처리

사례 37. ○○대학은 OO학년도 교수채용 공고시 교수 자격요건을 '대학에서 교목으로 3년 이상 경력자'로 지정하였는데도, 교목경력이 2년6월로 자격요건에 미달되는 자를 임용(1명)

사례 38. ○○대학은 정관상 교원 또는 일반직이 보임될 수 있는 기획처장 및 일반직이 보임될 수 있는 사무처장 직위에 ○○대학에서 일반직으로 정년퇴직한 자 2명을 계약직으로 채용하여 기획처장 및 사무처장 직위에 임용, 정관의 직제 등 아무런 근거없이 '대학발전자문위원'으로 임용하여 현재까지 근무

사례 39. ○○대학은 교원을 신규채용하기 위하여 관련 규정에 따라 학과심사, 공개강의 평가,

면접평가 등을 거쳐 학과별로 1, 2순위자를 선정하고도 학교당국과 학과의 의견이 상충한다는 이유로 일방적으로 임용 미제청

사례 40. ○○대학은 학과별로 정원 대비 교원결원이 매 학년도별로 126~151명임에도 학과에서는 충원요청을 하지 아니하고, 총장은 학과의 채용요구가 없다는 사유로 결원을 충원하지 아니하여 학기별로 115~145명씩 결원이 발생하는 등 전임교원충원 부적정(이에 따라 시간강사의 강의담당 비율이 학기별로 35~46%에 이르고 있음)

사례 41. ○○대학은 이사장이 사립학교 중등교원 신규채용 계획을 먼저 수립하여, 특정학교에 근무 중인 기간제 교사를 소속 학교장에게 임용 추천토록 하고, 이사장은 공개전형 절차가 아닌 면접심사만으로 특별채용

사례 42. ○○대학은 교원신규채용시 전임교원 신규채용 심사기준을 교원인사위원회 심의를 거쳐 공개해야함에도 이를 미이행

사례 43. ○○대학은 물리치료과 전임교원 채용자격기준을 정함에 있어 학위기준을 전공분야 학위자로 지정하지 않고 일반적인 '박사학위 소지자'로만 채용자격기준을 정함으로써 체육 전공 박사학위자를 물리치료과 전임강사로 채용

사례 44. 충원계획 수립 및 공고 절차 없이, 전 이사장 ○○○이 임용대상자(20명) 결정·임용

사례 45. 정관 및 교원인사 규정에서 정한 특별채용 자격요건 대상이 아닌 자임에도 법인 지시에 의거 3개학과 6명을 특별채용

사례 46. ○○대학교는 전임교원 신규채용 시 특정대학 학사학위 소지자 비율이 3분의 2를 초과함에도 사전 검토 없이 7명을 채용함

사례 47. ○○대학교는 특정대학 학사학위 소지자 채용 제한(3분의 2 이내)을 위반하여 동일대학 출신 교원 50명을 신규채용함

사례 48. ○○대학교는 특별채용의 필요성 및 세부 자격기준에 대한 검토 없이 전임교원 15명을 특별채용함

사례 49. ○○대학교는 면접심사 과락자 2명을 신규임용하고, 전공이 불일치하거나 연구실적이 전무한 자격 미달자 2명을 교원으로 부당하게 임용함

사례 50. ○○대학교는 교원 채용 시 서류심사 상위점수자를 제외하고 하위점수자를 면접대상자로 선정(11개 분야)하거나, 면접 결과 1순위자에 대해 임의로 채용을 중단(9개 분야)함

사례 51. ○○대학교는 이사장 자녀를 교원으로 신규채용하면서 민간경력 환산율을 50%가 아닌 100%로 산정하여 점수를 과다 부여하고, 면접대상자 순위 조작·면접점수 임의 기재 및 친인척 면접위원 참여 등 채용 절차를 위반함

사례 52. ○○대학교는 면접위원 위촉 권한이 없는 설립자의 배우자가 총 59회에 걸쳐 교직원 채용 면접에 참여하여 질문 및 의견을 제시함

사례 53. ○○대학교는 법인 설립자 관계자가 규정에 없는 전임교원 신규임용 면접심사위원으로 총 11회 참여하여 학사행정 및 학교장의 권한을 침해함

사례 54. ○○대학교는 신규채용 접수 마감일 이후에 제출한 연구실적물을 인정하여 최종 합격자로 결정함

사례 55. ○○대학교는 교원 신규채용 기초심사 결과 및 면접심사위원 명단 등 인사 기밀을 외부에 유출함

2. 심사위원 등 선정

사례 1. ○○대학은 신임 교원을 채용하면서 9명의 내부 심사위원을 비전공자로 위촉하여 기초 및 전공심사를 실시하였으며 특히, 기초 및 전공심사 외부 심사위원으로 모집대상 전공분야와 관련이 없는 자를 위촉하여 신임교원채용 전 분야의 기초 및 전공심사 평가를 실시

사례 2. ○○대학은 교원 신규채용을 위한 기초 및 전공심사를 실시하면서 심사위원 개별적으로 심사하지 않고 함께 협의하여 심사하고, 심사 결과를 한 장의 심사평가서에 심사위원 전원이 날인함

사례 3. ○○대학교는 기초 및 전공심사 심사위원 총 7명(교내 5명, 외부 2명) 중 외부심사위원이 3분의 1에 미달되는 2명으로 구성하여 심사하였고, 박사학위 지도교수를 심사위원으로 선정하여 심사

사례 4. ○○대학교는 기초 및 전공심사 심사평가서를 실제 심사한 날짜와 다르게 작성, 보관

사례 5. ○○대학은 인테리어건축과 실내건축전공 전임교원을 채용하기 위하여 초빙공고를 하고 이에 따라 9명이 지원하였음에도 전공적부심사를 위한 외부위원을 위촉하지 않고 내부위원 3명만으로 심사를 하였고, 공고내용에 따른 전임교원을 채용하지 아니한 채 동 학과 지원자 ○○○를 초빙교원으로 임용

사례 6. ○○대학교는 심사위원 총 63명 중 비전공자 40명을 채용분야의 전공분야와 관련이 없는 심사위원을 임명하여 기초 및 전공심사 후 21개 모집대상에서 29명을 신규 채용

사례 7. 기초심사 - 전공심사 - 면접심사 등 객관적이고 공정한 평가 절차 없이 교원채용

- 전임교원 3명을 신규채용 하면서
  - ■ 교원인사위원회에서 면접심사만으로 채용 결정 후 관련서류 실제 평가한 것으로 조작
  - ■ 모집공고 응모자격이 석사학위이상소지자로서 다른 지원자 중 적격자가 있음에도 겸임 강사로 재직 중인 학사학위소지자 ○○○ 부당 채용
- 전임교원을 신규채용 하면서
  - ■ 모집공고도 없이 초빙교원으로 근무 중인 ○○○를 “시간강사 근무기간 동안의 업적과 학생들에 대한 교수 능력이 우수”하다는 이유로 채용

사례 8. 신규교원채용시 채용예정자를 사전에 결정한 후 심사위원 위촉 및 심사절차 등을 거치지 아니하고 임용 - 신규채용교원 90명 중 54명(60%)을 신문등에 공고하지 않고 특별채용

사례 9. 전임강사 ○○○ 등 65명을 공개전형 방법으로 신규 채용함에 있어 임용제청 및 이사회 의결시 임용기간을 각각 2년간으로 하였음에도 실제 발령시에는 1년으로 임용

사례 10. 교수 신규채용시 학과의 심사 성적 60점 이상 취득자중에서 임용 후보자를 2배수로 추천하도록 하였으나, 임용후보자를 추천하지 않고 지원자 전원을 불합격 조치

사례 11. 교수 신규채용시 증빙서류가 없는데도 점수를 부여하거나, 실제보다 적게 또는 많이 부여하여 후 순위자 임용

사례 12. 교수 신규채용을 위한 서류심사단계에서 합당한 기준 없이 지원자의 출신 대학원 전공 및 대학 학과를 객관성 없이 평가한 후 최고 점수를 부여하거나, 연구경력 인정범위를 구체화하지 않아 대학부설연구소 등의 인정여부를 다르게 판단, 또는 연구경력 평가 기준일을 정하지 않아 성적산출에 오류 발생

사례 13. 전임교원 공채시 교수자격 법적기준 미달자를 골프지도 적임자라 하여 전임강사로 임용

- 전임교원 공채시 지원자 ○○○을 교무처 인사담당 계장의 지시에 의하여 기초심사(자격심사) 및 전공심사(전공적부 및 학과 강의평가) 부당
- 전공심사(학과강의평가): 심사위원장인 ○○○과 심사위원 ○○○은 지원자별 평가표와 합산표에 평가점수는 기재하지 않고 평가의견만 기재한 후, 서명 날인하여 교무처에 제출, 교무처 인사계장 ○○○은 전화로 위 ○○○에게 평가점수를 문의하여 지원자별 평가표와 합산표의 평가 점수를 기재

사례 14. 교수 신규채용시 전공적부심사위원을 위촉하면서 일부위원을 채용분야의 전공교수로 위촉하지 않고 비전공교수로 위촉하거나 외부심사위원 위촉없이 내부심사위원으로만 심사

3. 심사 과정

사례 1. ○○대학교는 특별채용을 추진하면서 1차 서류심사는 실시하지 아니하고 2차 공개강의는 외부 심사위원이 미참석하였는데도, 동 학과 학과장인 ○○○이 실시하지도 않은 1차 심사의 심사위원 평가서와 2차 심사 및 공개강의시 참석하지 않은 외부 심사위원(2명)의 공개강의평가서를 허위로 작성한 후 학과에서 보관하고 있던 도장으로 임의로 날인하고, 그 평가서를 집계·보고

사례 2. ○○○대학은 교원 신규시 채용심사는 서류심사 및 면접으로 한다고 공고 하였음에도 심사위원 구성은 물론 각 단계별 심사를 실시하지 아니하고 교원인사위원회(위원장: 부학장)에서 아무런 평가나 심사 절차 없이 인사위원의 동의만으로 초빙전임강사를 임용

사례 3. ○○대학교는 6회에 걸쳐 전임교원 신규채용을 하면서 “기초 및 전공 심사표”와 같이 정량적 평가는 실시하지 아니하고 “우수, 보통, 미흡” 등 정성적 평가만을 실시하였으며,

9개 학과의 전임교원 초빙공고를 하고, 기초 및 전공심사 위원을 위촉하면서 외부 전문가를 단 한명도 위촉하지 아니하고 교내 학과(부) 교수만을 위촉(28명)하여 운영

사례 4. ○○대학교는 3개학과 교수 신규채용 서류 심사시 “학과 내 교수 합의 결렬” 등 이유로 미채용

사례 5. ○○대학교는 교수 채용을 위한 학과 심사시 대학조교경력을 강의경력으로 인정하거나, 조교경력을 이중으로 인정하여 합격 처리

사례 6. ○○대학교는 신규 교수 채용시 경력평가를 평가기준에서 정한 등급으로 평가하지 않고 높거나 낮게 평가함으로써 실제 취득할 점수보다 최고 30점, 최저 6점많게 또는 최고 10점, 최저 6점 적게 반영

사례 7. ○○대학교는 신규 교수 채용시 모집 공고시에 석사학위 소지자는 대학원 및 대학 3,4학년 성적이 평점 평균 3.0이상으로 기준을 정하고서도 그 이하인 자에게 응시기회를 부여

사례 8. ○○대학교는 신규 교수 채용시 모집 공고시에 일정 연령 이하자를 응시자격자로 규정하고서도 연령 초과자들에게 응시·기회를 부여

사례 9. ○○대학교는 교수 신규 채용시 학과의 심사 성적 60점 이상 취득자 중에서 임용후보자를 2배수로 추천하도록 하였으나, 심사성적 60점 이상 취득자를 임용후보자로 추천하지 않고 지원자 전원을 불합격 조치

사례 10. ○○대학교는 교수 신규 채용시 증빙서류가 없는데도 점수를 부여하거나, 실제보다 적게 또는 많이 부여하여 후 순위자 임용

사례 11. ○○대학교는 교수 신규채용을 위한 서류심사단계에서 합당한 기준 없이 지원자의 출신 대학원 전공 및 대학 학과를 객관성 없이 평가한 후 최고 점수를 부여하거나, 연구경력 인정범위를 구체화하지 않아 대학부설연구소 등의 인정여부를 다르게 판단, 또는 연구경력 평가 기준일을 정하지 않아 성적산출에 오류 발생

사례 12. ○○대학교는 OO학년도 및 OO학년도 교수공개채용시 1차 심사 합격자는 모집인원의 3배수로 선발하기로 공고하였으나 5배수로 선발하여 1차 사정에서 탈락되어야 할 4순위 및 5순위자 임용

사례 13. ○○대학 학사행정처는 「기초 및 전공적부 심사표」를 작성하면서 전임교원 신규채용 공고문의 자격기준과 달리, 전문학사를 학사로 인정하여 적용하였으며 교수초빙지원서 학력 및 전공란에 기재한 사항을 심사표에 누락

사례 14. ○○대학교는 교원 신규채용과 관련하여 기초·전공심사시 심사위원을 위촉하면서 공개채용 78개 분야 중 11(14%)개 분야에서 11명만 외부 심사위원을 위촉하였고, 특별채용 26개 분야는 전 분야에 심사위원을 위촉하지 아니하고 채용관련 기초·전공심사를 실시

사례 15. ○○대학교는 신규교원을 채용하면서 ○○○ 등 2명의 지원자에 대하여 기초 및 전공

심사를 생략하고 면접심사 대상자에 포함시켜 전임강사로 임용하였으며, 기초심사 결과 심사위원 전원에게 “부”로 평가 받은 지원자 및 전공심사 결과 최하순위로 평가 받은 지원자에게도 “학교정책, 대학발전방향, 대학설립정신”을 감안하여 면접대상자에 포함시켰고, 면접 심사위원들을 총장 및 보직교수만으로 구성하여 면접심사 결과만으로 최종 임용예정자를 결정함으로써 기초 및 전공심사를 무력화

사례 16. ○○대학교는 교수 신규 채용시 전공적부심사위원을 위촉하면서 일부위원을 채용분야의 전공교수로 위촉하지 않고 비전공교수로 위촉하거나 외부심사위원 위촉없이 내부심사위원으로만 심사

사례 17. ○○대학교 교수 신규 채용시 학과에서 전공 적부심사 결과 이견 등으로 재심사를 요구하였으나 재심사도 하지 않고 논문내용 빈약 및 전공불일치, 학부교수 화합을 고려하여 미추천하거나 전원 불합격 처리

사례 18. ○○대학교는 교수 신규 채용시 전공적부심사에서 적격 판정된 자를 포함하여 지원자 전원을 해당 학과에 재심사하도록 요구하였으나 학과교수 미합의, 재심사위원 구성 곤란 등으로 재심사를 하지 못하여 미채용

사례 19. ○○대학교는 교수 신규 채용시 전공적부를 심사하면서 채용예정 전공분야인 교육과정평가 및 교육심리와는 거리가 멀고 교육학개론에 근접하지만 동 대학 시간강사로서 채용예정 전공분야 과목을 담당하고 있다는 사유만으로 전공 적합자로 심사 후 합격 처리

사례 20. ○○대학교는 교수신규 채용시 전공적부심사 결과에 대하여 해당학과 교수들의 이의제기에 따라 외부심사를 의뢰한 결과, 상반된 의견이 통보되었음에도 총장의 지시로 전공일치도 점수를 당초 14점에서 18점으로 재조정, 1순위로 변경한 후 합격 처리

사례 21. ○○대학교는 교수 신규 채용시 동 채용 전공분야에 2회 연속 지원한 동일인의 서류전형(학력·연구실적 등) 또는 전공적부심사를 처음(1회)에는 부적격자로 심사하여 불합격 조치하고 그 다음(2회째)에는 적격자로 심사하여 합격 처리

사례 22. ○○대학교는 신규 교수 채용시 전공적부심사를 규정에서 정한 기준에 의거 실시하지 않고 전공적부심사와 직접 관련이 없는 별도기준을 적용

사례 23. ○○대학교는 교수 신규 채용시 전공이수학과와 채용분야 일치도(10점 만점)심사에서 학사, 석사, 박사과정 전부 채용분야와 일치하는데도 10점으로 채점하지 않고 1점으로 채점

사례 24. ○○대학은 교수 채용시 초빙분야를 정하여 모집공고한 후 전공적부심사 절차없이 면접 후 채용

사례 25. ○○대학은 OO학년도 전반기 교원 신규채용 시 전공적격자 3명은 서류심사점수가 40%미만으로 지원자 전원이 탈락하였는데도 교원인사위원회에서 학과교수들이 서류심사를 잘못하였다는 이유로 재심사하지 아니하고 다음 단계인 공개강의 및 면접심사 후 채용(1명)

사례 26. ○○대학은 스포츠생리학분야 전공심사시 응시자 ○○○에게 평가점수 범위 안에서 최저점을 부여할 경우 1위가 되는데도, 평가점수 범위보다 더 낮은 점수를 부여하여 2위로 선발하고 그로인해 전공심사 1위로 잘못 평가된 응시자 ○○○이 최종임용 됨

사례 27. ○○대학은 기초심사 전공부적합 탈락자를 면접심사 대상자로 임의선정하고 면접심사 후 탈락시킴

사례 28. ○○대학은 기초 및 전공심사시 면접대상자가 없음을 결정했는데도, 이사장의 지시로 기초 및 전공심사를 다시 실시하여 신규채용자 임용

사례 29. 교수 신규채용시 학부전공이 모집분야와 다르고, 연구실적이 없으며, 산업체 근무경력이 교수자격인정심사준칙에 해당되지 않은 자를 임용

사례 30. 교수 신규채용시 전공적부를 심사하면서 채용예정 전공분야인 교육과정평가 및 교육심리와는 거리가 멀고 교육학개론에 근접하지만 동 대학 시간강사로서 채용예정 전공분야 과목을 담당하고 있다는 사유만으로 전공 적합자로 심사후 합격 처리

사례 31. 교수 신규채용시 전공적부심사 결과에 대하여 해당학과 교수들의 이의 제기에 따라 외부심사를 의뢰한 결과, 상반된 의견이 통보되었음에도 총장의 지시로 전공일치도 점수를 당초 14점에서 18점으로 재조정, 1순위로 변경한 후 합격 처리

사례 32. 교수 신규채용시 전공이수학과와 채용분야 일치도(10점 만점) 심사에서 학사, 석사, 박사과정 전부 채용분야와 일치하는데도 10점으로 채점하지 않고 1점으로 채점

사례 33. ○○대학교는 초빙교원을 특별채용하면서 실제 전공과 무관한 ○○개발 등 2개사에서 근무한 사무경력 1년 7개월을 인정하여 ○○○를 교수로 임용하고 연구실적 환산율의 산출기준을 별도로 규정하지 아니함

사례 34. ○○대학교는 교수신규 채용시 지원자 10명이 제출한 연구실적물을 연구자수, 주저자 또는 공저자 여부를 감안하지 않고 심사위원별로 각각 다르게 환산율을 적용하여 심사하였으며, 제출한 심사서를 그대로 평가에 반영하는 등 연구실적물 심사업무 관리에 적정을 기하지 아니함

사례 35. ○○대학교는 연구 실적이 부족한 ○○○ 등 3명을 전임교원으로 신규 임용하였으며, 특히 연구실적물이 부족한 신규 교원에 대하여 연구실적물 제출을 1년 연기하는 서약서를 징구하였음에도 조교수 ○○○의 경우 연구실적물을 기한까지 제출하지 않음

사례 36. ○○대학교 부교수 3명은 교원 신규채용을 위한 연구실적 심사위원으로 참여하면서 지원자 2명에 대하여 1학기에는 미흡과 보통수준으로 평가하고서도, 2학기에는 모집전공분야, 연구실적물이 거의 유사함에도 매우 양호하게 평가하는 등 연구실적 심사를 객관성 없이 처리

사례 37. ○○대학교는 교수 신규 채용시 수학전공 석사학위논문을 채용분야인 산업공학분야의 연구실적물로 잘못 인정

사례 38. ○○대학교는 교수 채용시 대학자체 인사규정에서 정한 연구실적물 인정범위에 포함

되지 않는 연구실적물은 인정하고 포함되는 연구실적물은 인정하지 않음으로써 실제 취득점수 보다 2~7점 많게 또는 4점 적게 채점

사례 39. ○○대학교는 교수 신규 채용시 대학자체 인사규정에서 정한 연구실적물(4년 이내 200% 이상)보다 80%가 부족한 지원자에게 교수공채 응시자격을 부여하여 합격처리

사례 40. ○○대학교는 교수 신규 채용시 지원자 1명의 연구실적 심사를 타 대학 교수 3명에게 외부심사 의뢰한 결과, 불합격 대상자로 통보되었음에도 재심사할 수 있는 근거없이 동 대학의 비전공 교수 3명으로 재심사위원을 구성, 심사하여 합격처리

사례 41. ○○대학교는 교수 신규채용 연구실적물 심사시 심사항목(채용분야와의 일치도,저자수)의 적용비율을 규정상 기준보다 높거나 낮게 적용하여 연구실적물 점수 변동 초래

사례 42. ○○대학교는 신규 교수 채용시 규정상 3배수로 되어있는 공개강의 심사대상자3명을 선정하지 않고 2명만 선정하여 심사하면서 심사위원간의 의견이 일치하지 않는다는 이유로 전원 불합격 조치하여 미채용

사례 43. ○○대학교는 신규 교수 채용시 연구실적물 인정범위에 포함되는 특허실적을 불인정

사례 44. ○○대학교는 신규 교수 채용시 연구실적물 심사기준에 충족되어 적격자로 심사하고서도 임용 예정자로 추천하지 않고 단과대 인사위원회에서 부결시켰다가 그 다음 학기 신규교수 채용시 동일 학과 동일 전공분야에 임용

사례 45. ○○대학교는 신규 교수 채용시 신임교원전형지침에서 정한 연구실적 심사위원을 교내 1명, 교외 2명으로 위촉하지 않고 교내 교수로만 위촉하여 심사

사례 46. ○○대학교는 교수 신규 채용시 연구실적 심사대상이 아닌 미발표된 연구실적을 심사대상으로 인정하여 채점함으로써 2순위 추천대상자가 1순위로 추천되었으나, 연구실적물 불인정으로 보류되었다가 다음 학기에 임용

사례 47. ○○대학교는 교수 신규 채용시 연구실적물을 이중으로 인정하여 전공 관련 점수를 기준보다 높게 반영함으로써 임용예정후보 추천대상자가 아님에도 1순위자로 추천되어 임용

사례 48. ○○대학은 교수 신규 채용시 임용대상자를 선발한 후 연구실적을 심사하거나 발표되지 않은 연구실적물을 인정하여 임용

사례 49. 교수 신규채용시 지원자 1명의 연구실적심사를 타 대학 교수 3명에게 외부심사 의뢰한 결과, 불합격 대상자로 통보되었음에도 재심사할 수 있는 근거없이 동 대학의 비전공 교수 3명으로 재심사위원을 구성, 심사하여 합격 처리

사례 50. ○○대학교는 면접위원이 해외 출장 중이었는데도 심사한 것처럼 심사서를 작성

사례 51. ○○대학교는 교수 신규채용 면접 심사시 만점의 60%(18점)미만으로 평가한 경우에는 면접평가 사유를 제출하여야 하나 미제출

사례 52. ○○대학교는 교수 신규 채용시 대학에서 모집인원의 3~4배수 인원을 법인 면접심사

대상자로 추천하였으나 법인에서는 면접심사를 하고서도 면접성적 등은 통보하지 않고 일방적으로 63명의 최종 합격자를 결정하여 통보

사례 53. ○○대학교는 교수 신규 채용시 대학의 전공 및 면접심사 성적순위에 의거 모집인원의 3~4배수를 법인 면접심사 대상자로 추천하도록 되어 있음에도 법인 면접심사 추천 성적순위가 아닌 5위~10위자 6명을 총장지시에 의해 면접심사 대상자로 추천하여 합격 처리

사례 54. ○○대학은 교수 신규 채용시 면접심사위원을 이사장 친인척으로 구성·운영

사례 55. ○○대학교는 신규 교수 채용시 면접심사 및 실무능력을 평가하면서 심사위원개별 평가점수를 합산하여 평균하지 않고 심사위원이 합의하여 점수를 부여

사례 56. ○○대학교는 신규 교수 채용시 학과심사 성적순위별로 모집예정인원의 2배수를 면접 대상자로 추천토록 한 원칙을 무시하고 3배수를 추천한 후 성적 3순위자를 합격으로 결정

사례 57. ○○대학교는 신규 교수 채용시 학과별 심사 성적 1순위자는 면접심사 대상자에서 제외하고 2순위에서 8순위 자를 각각 추천, 최종 합격 처리·임용

사례 58. ○○대학교는 신규 교수 채용시 면접심사에서 탈락한 자를 합당한 근거 없이 임용

사례 59. ○○대학교는 신규 교수 채용시 면접심사 및 공개강의 심사대상자 추천 배수에 해당하는 인원을 추천하지 않고 단수로 각각 추천하여 임용

사례 60. ○○대학은 신규 교수 채용시 학과심사 성적 상위 순위자의 면접성적을 근거없이 임의로 하위 등급으로 수정하여 불합격 처리

사례 61. ○○대학교는 교수 신규 채용시 2회에 걸쳐 학과의견 불일치로 응시자 전원을 불합격 조치한 후 그 다음 학기에는 합당한 근거 없이 1순위자가 아닌 후 순위자를 임용

사례 62. ○○대학교는 교수 신규 채용시 학과 심사위원의 견해가 일치하지 않는다는 이유로 1순위자를 임용예정후보자로 추천하지 아니하거나, 추천 제외사유에 해당되지 않는 사유(전임교수 중 외국박사 과다)를 내세워 성적 1순위자를 임용예정 후보자 추천에서 제외

사례 63. ○○대학교는 교수 신규 채용시 임용예정 후보자로 추천된 성적 1순위자에 대한 면접심사시 면접심사 항목과 관계없는 경력부족, 학과심사 성적 부족 등의 사유로 부적격 처리

사례 64. ○○대학교는 교수 신규채용을 위한 학과심사 결과 2명을 면접심사에 추천하였으나, 동 심사에서 근거 없이 부적격으로 처리하였다가 다음 학기에 전공불일치 등으로 불합격된 자를 1순위로 추천하여 임용

사례 65. ○○대학은 교수 신규채용 면접심사에서 평가항목별로 구분하여 배점하여야 하는데도 총점으로 평가함으로써 면접심사의 공정성, 객관성이 미흡

사례 66. ○○대학교는 교수 신규채용 심사시 전공 부적합자 또는 서류 심사 성적 하순위자를 면접심사 대상자로 선정

사례 67. ○○대학은 교수 신규 채용시 개인별 및 종합 면접심사평가서를 작성하지 아니하여 면접 심사과정을 명확하게 하지 않은 채 임용예정 후보자를 결정

사례 68. ○○대학은 신규 교수 채용시 최종 합격자를 채용하지 않고, 면접불합격자를 채용하였고, 지원하지도 않은 자를 임의 채용하거나 겸임교수 자격 미달자를 채용

사례 69. ○○대학교는 ○○학과 교수신규채용 2차 심사(전공적부심사)결과 성적 1·2순위자를 관련 규정상 근거와 사유 없이 다음 심사단계인 면접심사를 유보하여 미임용

사례 70. ○○대학교는 채용후보자가 특정 동일대학 학사학위자로서 2/3 초과자에 해당하여 부적격자임에도 적격자로 심사하여 면접대상자(11명)로 확정

사례 71. ○○대학은 항공관광학과 기초·전공심사 3순위자를 탈락시키고 1, 2, 4순위자를 면접대상으로 결정하였고, 피부미용학과 기초·전공심사 1, 3, 5순위자를 탈락시키고 2, 4, 6순위자를 면접대상으로 결정

사례 72. 교수 신규채용시 면접심사 및 실무능력을 평가하면서 심사위원 개별 평가점수를 합산하여 평균하지 않고 심사위원이 합의하여 점수를 부여

사례 73. 교수 신규채용 면접심사에서 평가항목별로 구분하여 배점하여야 하는데도 총점으로 평가함으로써 면접심사의 공정성, 객관성이 미흡

사례 74. ○○대학교는 전임교원 신규채용 시 지원자의 학위논문 지도학생 또는 연구논문 공동저자가 지원했음에도 심사위원 기피 조치 없이 채용 심사에 참여하게 함

사례 75. ○○대학교는 전임교원 채용 시 지원자가 제출한 논문의 공동저자인 내부 교수 5명을 기초 및 전공심사 위원으로 임명함

사례 76. ○○대학교는 전임교원 신규채용 전공심사 시 심사위원의 3분의 1 이상을 외부위원으로 위촉해야 함에도 138개 모집단위 심사에서 내부위원으로만 구성함

사례 77. ○○대학교는 전임교원 채용 심사 시 본인의 제자가 지원하였음에도 회피하지 않고 기초 및 전공심사 위원으로 참여함

사례 78. ○○대학교는 신규채용 시 채용분야 전공자가 아닌 교수를 심사위원으로 임명하여 기초 및 전공심사를 실시함

사례 79. ○○대학교는 계약직 채용 시 면접위원이 응시자와 사제지간인 사적 이해관계를 신고하지 않고 평가를 진행함

사례 80. ○○대학교는 겸임교원 채용 심사 시 법령에 따른 외부 심사위원을 위촉하지 않고 소속 교수로만 심사위원회를 구성·운영함

사례 81. ○○대학교는 전임교원 기초심사 시 전공과 학위논문이 동일함에도 심사위원별로 점수를 상이하게 부여하는 등 부적정하게 평가함

4. 승진 및 보직관리, 재임용

사례 1. ○○대학은 사회복지계열 조교수 ○○○을 부교수로 승진임용하기 위한 연구실적물이 신규임용시 제출한 박사학위논문 중 일부를 요약한 것임에도 이를 연구실적으로 인정하여 승진임용에 반영

사례 2. ○○대학은 승진임용하면서 연구실적물 심사위원을 대학에서 위촉하지 아니하고, 연구실적물 평가를 승진 임용대상자가 스스로 정한 위원으로 하여금 심사하게 하고 승진대상자로부터 연구실적물 편수, 제목 및 연구 참여인원 등만 제출받아 검토하여 평가대상자 10명 전원이 "수"평정을 받음

사례 3. ○○대학은 교수 승진대상자로 수인을 인사위원회 심의대상자로 추천하면서 기준을 충족한 조교수 또는 전임강사를 기준도 없는 "산업체연수" 일수 부족을 이유로 추천에서 제외

사례 4. ○○대학교는 교원의 승진을 위한 인사위원회 평가항목이 교원 업적평가 항목과 동일하며 각각의 항목에 대해 객관적인 사실이나 실적에 근거한 세부평가기준 미설정

사례 5. ○○대학은 ○○○을 전임강사로 임용하고 다음날로 병·의원 전문의 진단서 등의 확인도 없이 건강(산후회복) 문제를 이유로 특별휴직을 명하였고, 교학지원처는 △△△이 국내·외 대학에서 박사학위과정에 입학한 사실이 없는데도 입학허가서 등 증빙서류 확인도 없이 동인에 대하여 전공분야의 박사학위 취득을 사유로 특별휴직을 명함

사례 6. ○○대학은 정년퇴직한 ○○○과 부교수 및 부학장 ○○○를 교원정년초과자인 데도 초빙교수로 임용하였고, 동인은 학교법인 ○○학원 이사이었으므로 교원 및 기타 직원으로 겸보할 수 없는데도 정당한 임용절차 없이 발령대장 직위 란에 "초빙교수"라고 허위 기입하고, 중국유학생교육원장 보직에 1년 주기로 4회에 걸쳐 임용. 또한, ○○○ 팀장 ○○○는 교육과학기술부로부터 감사실시계획을 통보 받고 "보직발령대장"을 검토하면서 ○○○에 대한 내용 중 "직위 란에 초빙교수로 기입한 것을 촉탁직으로, 발령사항 란에 중국유학생교육원장에 임함으로 기입한 것을 중국유학생교육원장에 위촉(촉탁)함.(직무대행)"으로 4회 위조·변조

사례 7. 학교법인 ○○학원은 정기인사를 실시하면서 임용일보다 최장 43일이 경과한 후에 이사회에서 의결

사례 8. ○○대학교는 승진 임용 및 재임용 심사시 교내 심사위원에 전공이 같은 상위 직급자를 위촉하도록 규정하고서도 심사대상자와 전공이 상이하고 직급이 낮은 자를 위원으로 위촉 후 심사

사례 9. ○○대학은 교수승진 임용시 최저승진 소요년수 미달자를 조교수로 특별승진

사례 10. ○○대학은 직제규정에도 없는 기획부실장을 임용하거나, 주요 보직에 임용할 수 없는 객원교수를 ○○학과장에 임용하는 등 보직관리를 부적정하게 관리

사례 11. ○○대학교는 교수 재임용 심사시 단과대 인사위원회에서 부결되어 재임용이 불가능

하게 되자 교수 1명의 정원을 부설연구원으로 배정하여 단과대 및 대학본부 인사위원회 심의 후 동일인을 재임용

사례 12. ○○대학교는 교수 승진 임용시 인사위원회 심의, 의결 없이 이사장에게 임용 제청하고 총장의 임용제청 없이 이사회에서 심의 의결하여 승진임용

사례 13. ○○대학교는 교수 재임용시 인사위원회 심의의결권을 근거 없이 총장에게 위임하여 심의

사례 14. ○○대학교는 전임강사 재임용시 규정상의 연구실적 100%에 미달되는 자를 재임용

사례 15. ○○대학교는 ○○학년도 2학기 교원 재임용시 재임용 기준에 미달(연구실적 미제출)하는 부교수 3명에 대해 향후 1년 이내에 연구실적을 제출하는 조건으로 재임용

사례 16. ○○대학교는 승진대상자에 대한 교원업적평가 심의를 교원업적평가위원회에서 하지 않고 교무처장이 별도의 평가자를 선정하여 서면으로 평가 실시하였으며 이사회는 업적평가 등 객관적인 자료에 근거하지 않고 고소한 자를 승진임용 심의유보

사례 17. ○○대학은 정관상 조교수 이상 교원을 겸보토록 되어 있는 대외협력처장 및 입학관리처장에 전임강사를, 참사 또는 부참사로 보해야 할 행정지원처장직에 전임강사를 겸보하는 등 보직관리 부적정

사례 18. ○○대학은 비정년제 전임교원 및 외국인 전임교원 임용과 관련, 임용기간 만료 후 다시 임용되지 않으면 당연퇴직한다는 내용의 규정 마련 및 임용계약을 체결함으로써 임상병리과 ○○○ 등 '06~'08년동안 21명의 재임용기회 제한

사례 19. ○○대학은 조교수 ○○○ 등 9명을 승진임용 상신절차 및 교원인사위원회의 심사 없이 법인 이사회를 개최한 것으로 회의록을 작성한 후 승진임용

사례 20. ○○대학교는 부학장을 법인 이사장 비서실장으로 임명함으로써 직제없는 보직을 임명하였으며, 법인 및 교비회계 수입원, 지출원 등의 회계직을 미임명

사례 21. ○○대학은 교원승진 임용기준에 미달된 부교수 ○○○를 1년 이내에 기준을 충족시키는 조건으로 교수로 승진

사례 22. ○○대학은 재임용 및 승진시 대상자들이 제출한 연구실적에 대해 내·외부 심사위원의 연구실적 심사없이 임용

사례 23. 재임용 연구실적물 심사시 재임용 대상자의 연구실적물 5편중 저서 1권을 심사기준에도 없는 20%로 임의로 적용

사례 24. 승진 임용 및 재임용 심사시 교내 심사위원은 전공이 같은 상위 직급자를 위촉하도록 규정하고서도 심사대상자와 전공이 상이하고 직급이 낮은 자를 위원으로 위촉후 심사

사례 25. 승진임용 대상자 18명으로부터 "승진보류 동의서"를 받고 각각 1~2년씩 승진 보류 - 승진대상자 3명을 아무런 이유 없이 1년씩 승진 보류

사례 26. 교수로의 승진이 보류된 6명을 대상으로 승진대상자를 선정하면서 "교원종합업적

평가 10위 이내, 승진대상자의 50%"라는 임의기준을 적용하여 승진 임용시키고 나머지 3명에 대하여는 당초 승진 예정 시기보다 2년 늦게 승진임용

사례 27. ○○학과 전임강사 재임용과정에서 교수로서의 기본적 자질과 도덕성이 결여된 점을 감안, 재임용 탈락대상 등급인 D급으로 평정하여 총장 결재를 득하려 하였으나 총장이 교무처장에게 재임용 지시, 당초 D급을 C급으로 재 평정한 후 재임용 교수 채용시 대학의 전공 및 면접심사 성적 1순위를 제외하고 하순위자(2위~4위) 18명을 아무런 근거 없이 법인에서 일방적으로 합격 결정

사례 28. 교수 신규채용시 이사장이 임용권을 행사하지 않고 아무런 법적 근거 없이 학장이 임용권을 행사하고 교원인사위원회의록 사후 작성, 법인이사회 의결 없이 임용 후 이사회보고, 임용사항 교과부 보고시에는 이사회 회의록을 허위 작성하여 보고

사례 29. ○○대학교 총장 ○○는 사회복지과 부교수 ○○○을 교원승진대상자로 정하고 제29차 교원인사위원회에 승진심사를 요청할 때에는 위 ○○○을 제외한 8명에 대해서만 승진심사 의뢰를 한 사실이 있고 또한 ○○대학교 총장 직무대행 ○○○은 '△△학년도 상반기 교원 승진심사를 위한 승진심사위원회에서 작성한' 교원승진심사위원회 승진 평정 결과'에 따라 교원인사위원회에 심사의뢰하지 않고, 교수 승진의 경우 승진인원 8명 중 대상자가 아닌 교원승진심사위원회 평정순위 18위를 임의로 승진대상자로 결정한 사실이 있음

사례 30. ○○대학교는 교수 자격 체류자격(E-1)이 없는 외국인을 초빙교수로 임용하여 출입국 관리법 위반으로 벌금을 부과받거나, 체류자격이 없는 외국인을 전임교원으로 부적정하게 재임용함

사례 31. ○○대학교는 업적평가 점수가 재임용 기준에 현저히 미달하는 산학협력중점교원을 2차례에 걸쳐 부당하게 재임용함

사례 32. ○○대학교는 학생 교육과 무관한 입시 홍보 및 대학평가 지표 달성을 재임용 조건으로 설정하여 재임용을 거부하고, 폐과 소속 교원에게 불합리한 업적평가 기준을 적용함

사례 33. ○○대학교는 강의평가 점수가 기준에 미달하여 배정에서 제외해야 할 강사를 재임용하거나 동일 교과목을 다시 배정함

사례 34. ○○대학교는 논문 체계를 갖추지 못한 창작물을 저서로 인정하여 조교수를 부교수로 승진임용하는 등 연구실적물 인정 기준을 부적절하게 운영함

사례 35. ○○대학교는 교원의 승진 및 재임용 업적평가 시 관계 법령에 어긋나게 기부금 납부 실적을 평가 점수로 반영함

사례 36. ○○대학교는 승진연한이 미달된 직원 5명을 규정된 평가 절차 없이 하부 결재권자 전결로 승진임용함

5. 총장의 부당 인사지시 및 법인의 인사 관여 등

사례 1. 학교법인 ○○학원이 학교법인 △△학원 및 학교법인 □□□□으로 분리되어 각각 독립법인이 됨에 따라 ○○○은 ○○고등학교 행정실장 직위를 계속 유지하면서 별도 법인인 학교법인 □□□□ 법인사무국장직을 겸직할 수 없음에도 학교법인 □□□□ 사무국장으로 겸직

사례 2. ○○대학교는 ○○학과 전임강사 재임용과정에서 교수로서의 기본적 자질과 도덕성이 결여된 점을 감안, 재임용 탈락대상 등급인 D급으로 평정하여 총장 결재를 득하려 하였으나 총장이 교무처장에게 재임용 지시, 당초 D급을 C급으로 재 평정한 후 재임용

사례 3. ○○대학교는 교수 채용시 동 대학 총장이 특별채용 대상자로부터 현금 ○천만원을 받은 후 특별채용이 무산되자 2개월 뒤 총장 집무실에서 반환하거나 이사장이 교수채용조건으로 금품수수

사례 4. ○○대학교는 교수 채용시 대학의 전공 및 면접심사 성적 1순위를 제외하고 하순위자(2위~4위) 18명을 아무런 근거 없이 법인에서 일방적으로 합격 결정

사례 5. ○○대학교는 ○○학과 교수 채용시 해당 학과 심사절차 없이 대학인사위원회에서 추천하고 총장 직권으로 임용대상자를 결정

사례 6. ○○대학교는 신규 교수 채용시 전공적부심사와 학과 심사기준에 의거 정당하게 심사한 결과, 1·2순위자를 면접대상자로 추천하였으나 총장이 아무런 근거 없이 불합격 조치

사례 7. ○○대학교는 신규 교수 채용시 이사장 지시로 합당한 사유 없이 합격자를 유보시켰다가 그 다음 학기 공채시 전 학기 불합격자를 특정인을 합격시킬 목적으로 응시자격기준을 변경하여 응시하게 한 후 전형결과 1,2순위자를 배제하고 3순위자인 특정인을 합격 처리

사례 8. ○○대학교는 신규 교수 채용시 최종 합격자로 결정하고서도 아무런 이유 없이 총장이 임용 제청하지 않음으로써 불합격 처리

사례 9. ○○대학교는 신규 교수 채용시 총장이 교원인사업무와 관련 없는 직위자에게 결재권을 임의 부여하여 인사업무에 관여토록 함

사례 10. ○○대학은 교수 신규 채용시 이사장이 임용권을 행사하지 않고 아무런 법적근거 없이 학장이 임용권을 행사하고 교원인사위원회 회의록의 사후 작성, 법인이사회의 의결 없이 임용 후 이사회보고, 임용사항 교육과학기술부 보고시에는 이사회 회의록을 허위 작성하여 보고

사례 11. ○○대학교는 총장 해임시 징계절차 등 소정의 과정을 거쳐 행하여야 하나, 그 절차를 무시하고 총장을 해임한 후 총장 직무대행과 후임총장을 임명

사례 12. ○○대학교는 이사장의 결재없이 총장직무대리가 대우전임교수를 채용

사례 13. 학교법인○○학원(○○대학교)은 교수 신규 채용시 총장이 임용 제청한 자에 대하여 이사회 개최를 지연하여 장기간 경과 후 임용 결정

사례 14. ○○대학교는 이사장의 결재로써 개정하여야 하는 각종 규정을 총장이 임의 개정하여 전임강사대우교수로서 채용하기로 결정하고, 보수는 기성회비로 지급

사례 15. ○○대학은 신규 교원임용시 교원임용규정에서 정한 교수 신규채용 절차 및 방법에 의하여 선발하지 않고, 학장 개인이 임의로 선정한 임용예정자 명단대로 채용하거나, 정년보장 교원 심사시 평점 미달자에게 근거 없이 평점이상으로 임의 변경하여 임용

사례 16. ○○대학은 정관상 법인사무국장을 조교수 이상으로 임용하여야 하는데도 전임강사로 임용하였고, 직제에도 없는 행정비서실장, ○○팀장 등 임의의 조직을 구성·운영하였으며, 처장을 부교수이상으로 임용하여야 하는데도 전임강사로 임용하였고, 자금관련 과장보직에 사무직원을 임용하여야 하는데도 전임강사로 임용하였으며, 임용근거 없이 부설유치원장에 전임강사를 임용하였고, 교원을 전공학과 또는 전공분야의 교육과정이 개설되지 않은 학과로 임의 전보하는 등 직제와 조직을 부적정하게 운영

사례 17. ○○대학은 교원을 면직시킬 때에는 인사위원회의 동의, 이사회의 심의·의결을 거쳐야 하는데도 이사장의 최종 결재만으로 면직 처리

사례 18. ○○대학 이사장은 징계나 면직절차 없이 이사회의 해임 의결만으로 총장 ○○○를 해임

사례 19. ○○대학은 총장이 정관 및 자체 인사관련 규정 등 신규임용절차에 따라 신규임용 대상자를 제청하면 이사회는 임용절차상 명백한 하자가 없다고 판단될 때 대학의 의사를 존중, 의결하여 학사운영의 원활화를 기하도록 하여야 하는데도 대학과 법인간 의견불일치로 구체적인 임용결격 사유 없이 부결함으로써 교육과정 운영에 지장을 초래

사례 20. ○○대학 총장은 법인업무 관련 서류에 대해 관리 권한이 없음에도, 당시 총무과장 등의 교직원에게 새로 임용된 법인사무국장에게 법인업무 관련 서류를 인계하지 못하도록 지시하는 등 법인업무를 방해

사례 21. 교원채용시 심사위원을 위촉하지 아니하고 설립자 등이 실시한 면접을 통하여 채용예정자를 사전 결정한 후 동 채용예정자가 선순위 면접점수 임의부여 하여 채용: 이 중 채용 공고한 전공분야와 다른 분야를 전공한 자를 채용

사례 22. 법인 이사회에서 교원인사위원회의 위원들이 특정단체에 가입하였다는 이유로 심의보류, 승진임용서류 검토시간이 충분함에도 검토시간이 필요하다면서 심의보류, 승진대상자 일부만 승진의결하고 나머지 교수들에 대해서는 뚜렷한 이유를 밝히지 아니하고 승진보류, 특정인(교협)을 해교행위를 하였다 하여 승진에서 제외하고 징계회부하는 등 이사회 운영을 불공정하게 하여, ○○○ 교수 등 9명이 위 ○○○ 교수의 승진누락 및 징계회부의결에 항의하여 승진 임명장 수령을 거부하였고, 승진자중 000 등 9명은 6개월 내지 1년간 승진이 지연되어 학내 구성원들로부터 민원제기

사례 23. 교수 신규채용시 이사장 지시로 합당한 사유 없이 합격자를 유보시켰다가 그 다음 학기 공채시 전 학기 불합격자를 특정인을 합격시킬 목적으로 응시자격 기준을 변경하여 응시하게 한 후 전형결과 1,2순위자를 배제하고 3순위자인 특정인을 합격 처리

사례 24. 교수 신규채용시 총장이 교원인사업무와 관련 없는 직위자에게 결재권을 임의 부여하여 인사업무를 관여

6. 기 타(복무, 징계, 결격사유 조회 등)

사례 1. 사립학교법 제61조 제1항 및 제64조에 따르면 사립학교의 교원이 사립학교법과 기타 교육관계법령에 위반하여 교원의 본분에 배치되는 행위를 한 때, 직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만히 한 때, 직무의 내외를 불문하고 교원으로서의 품위를 손상하는 행위를 한 때에는 당해 교원의 임용권자는 징계의결의 요구를 하고, 사립학교의 교원의 임용권자는 그 소속교원 중에 위 징계사유에 해당하는 자가 있을 때에는 미리 충분한 조사를 한 후 당해 징계사건을 관할하는 교원징계위원회에 그 징계의결을 요구하여야 하나 OO대학교는 범죄 혐의 통보자에 대해 징계의결 미요구한 사실이 있음

사례 2. ○○대학교 교수 ○○○은 대학원 제자 석사논문을 요약하여 ○○대학교 논문집에 단독연구 논문으로 게재

사례 3. ○○대학 조교수 ○○○은 재임용 및 승진시 본인의 석사학위 논문과 기 제출하여 인정받았던 연구실적물을 중복인용하여 제출함으로써 재임용

사례 4. 학교법인 ○○학원은 (주)○○대표 ○○○로부터 ○○대학교 전산장비 구매 등과 관련하여 160,000천원을 수수한 배임수재 혐의로 형법 제357조 제1항 및 제3항에 따라 형사 기소된 ○○대학교 총장 ○○○에 대하여 즉시 직위를 해제하고 징계절차를 진행하여야 하는데도 이를 이행하지 않은 사실이 있음

사례 5. 학교법인 ○○교육재단 이사장은 교수 ○○○ 등 9명에 대하여 교원징계위원회로부터 징계위원회 심의결과를 통보받고도 이사회의 의결없이 징계처분을 하였으며, 징계위원회에서 해임 의결된 교수 ○○○(前 총장)을 해임조치 아니하고 교환교수로 발령

사례 6. 학교법인 ○○학원은 교수 ○○○이 형사재판 1심에서 징역 1년6월, 2심에서 징역1년 집행유예 2년의 선고를 받았음에도 징계절차를 지연

사례 7. 학교법인 ○○학원은 '07.11 교수 ○○○의 중징계 의결요구를 하면서 충분한 사전조사 없이 27개 사유를 징계의결요구사유로 삼았으나, 교원징계위원회에서 7개의 사유만 징계사유로 인정받았고, 교원소청심사위원회에서는 그 7개의 징계 사유도 모두 인정받지 못함

사례 8. ○○대학교는 교수·사무직원의 신규임용, 승진, 재임용 등을 임용권자인 이사장의 결재 없이 이사가 결재·시행, 대학의 사무직원을 법인에 파견시키고, 법인직원을 이사 개인이 설립한 문화교류재단에 사무직원으로 겸임 발령

사례 9. ○○대학교는 교수 신규 채용시 전임교수 공채 지원한 자들을 지원자의 의사와 관계없이 당초 모집계획도 없었던 대우 또는 겸임교수, 겸임전임강사로 임용

사례 10. ○○대학교는 전임교원을 둘 수 있는 근거 없이 학생생활연구소 등에 각 1명의 전임

교원을 배정하였고, 동 전임교원에게는 강의시간을 미배정

사례 11. ○○대학은 겸임강사로 채용한 자를 전임강사로 교육과학기술부에 허위 보고

사례 12. ○○대학은 신규교원의 임용시 직급은 교육경력, 연구경력 및 기타 경력을 고려하여 전임강사, 조교수 등의 직명을 부여하여야 하나 조교수로만 임용

사례 13. ○○대학은 겸임교원을 재임용하면서 원 소속기관장의 임용동의서를 징구하지 않고 임용

사례 14. ○○대학은 교원임용 사항을 교육부에 보고하면서 총 13회에 걸쳐 3일에서 60일까지 지연 보고하였거나, 승진임용 10명과 재임용 33명은 감사일 현재까지 미보고

사례 15. ○○대학교는 연구교수제에 의한 연구교수와는 별도로 아무런 법적 근거 없이 자체 국외여행심사위원회의를 거쳐 외국에서 자비로 연구·연수하고자 하는 교수12명에게 해외파견교수라는 명목으로 공무 외 유급 국외여행을 허락한 결과 위 국외여행업무처리지침을 위배하여 교수가 휴업일이 아닌 기간에 공무 외 유급 국외여행을 하게 되었을 뿐 아니라 그로 인해 발생된 결원을 보충하기 위하여 따로 시간강사를 채용하여야 하는 등 학교 재정에 부담을 초래(감사원 감사 사례)

사례 16. ○○대학교는 '△△학년도 ○○과 전공심화과정 설치요건인 교원확보율 기준을 충족하기 위하여 영어과 소속 전임강사 ○○○을 본인에게 통지하지도 않은 채, '△△. 3. 1.자로 ○○과 소속으로 임의 변경하는 등 '△△~'△△학년도 3개 학과(사회복지과, 간호과, 미용예술과) 전공심화과정 설치와 1개 학과(○○과) 산업체위탁교육 실시·운용에 필요한 각각의 교원확보율 기준을 충족시키기 위하여 ○○과 ○○○ 등 전임교원 5명의 소속 학과를 각각 임의로 변경하고 해당 학과의 수업을 하지 않는데도 이들을 포함하여 교원확보율을 산정함으로써 전공심화과정과 산업체위탁교육을 각각 부당하게 설치·운영한 사실이 있음

사례 17. 사립학교법 제53조의5에 따르면 학교의 장이 아닌 대학 교육기관 교원의 임용에 관하여는 교육공무원법 제1조의3을 준용한다고 되어 있고, 교육공무원법제1조의3에 따르면 대학의 교원을 신규채용할 때에는 심사위원을 임명하거나 위촉하여 객관적이고 공정한심사를 거쳐야 한다고 되어있으며, OO대학교 교원인사규정에 따르면 면접위원은 총장, 교원인사위원회 위원 및 해당 학과장으로 하고, 필요한 때에는 충원분야의 전공과 유사한 분야를 전공하는 교원들을 임시위원으로 참여케 할 수 있다고 되어있는데도, OO대학교는 채용절차를 진행하였는데, 3차 면접심사 과정에서 'ㄱ' 분야 지원자 A의 석사학위 논문의 지도교수인 OO대학교 B를 면접위원으로 위촉하여 면접심사를 진행하였으며,지원자 A은 면접에서 합격하여 대학원 조교수로 임용된 사실이 있음

사례 18. 사립학교법 제54조의3 제5항에 따라 준용되는 국가공무원법 제3조에 따르면 결격사유에 해당하는 자는 교원으로 임용될 수 없다고 되어있고, 아동·청소년의성보호에 관한 법률 제56조 제1항 및 제5항에 따르면 고등교육법 제2조의 학교에는 성범죄자가

취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없으며, 아동·청소년 관련 기관 등의 장은 그 기관에 취업중이거나 사실상 노무를 제공 중인 자 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 자에 대하여 성범죄 경력조회를 실시하도록되어 있는데도, OO대학교는 결격사유조회(임용결격사유 및 성범죄경력조회) 회신없이 대상자들을 교원으로 임용한 사실이 있음

사례 19. ○○대학교는 신규 임용된 전임교원 191명과 직원 186명에 대해 결격사유 조회 및 성범죄경력 확인을 누락함

사례 20. ○○대학교는 교원 임용 시 결격사유 조회 결과 회신 없이 81명을 임용하고, 성범죄경력 조회 없이 20명을 임용함

사례 21. ○○대학교는 신규 임용 교원 171명의 신원조사를 실시하지 않고, 11명의 성범죄경력을 확인하지 않음

사례 22. ○○대학교는 신규 전임교원 20명을 임용하면서 성범죄경력 회보 결과를 확인하기 전에 임용 제청을 실시함

사례 23. ○○대학교는 2018년부터 2021년까지 교원 85명을 신규임용하면서 신원조사 및 결격사유 조회를 실시하지 않음

사례 24. ○○대학교는 교원 및 강사 신규임용 시 성범죄경력(73명) 및 결격사유(50명) 조회를 실시하지 않음

사례 25. ○○대학교는 신규채용 직원에 대해 임용 전에 실시해야 할 성범죄경력 조회를 임용 발령 후 최대 255일이 지나 완료함

사례 26. ○○대학교는 교원이 직무발명을 산학협력단에 신고하지 않고 개인 명의로 특허를 출원·등록함

사례 27. ○○대학교는 연구년 및 해외파견 교원 415명이 종료 후 결과보고서를 제출하지 않거나 지연 제출함

사례 28. ○○대학교는 교수가 자녀의 본인 강의 수강 사실을 신고하지 않고 성적(A+ 등)을 부여하였으며, 성적 산출 근거도 제출하지 않는 등 성적평가 공정성 검토를 실시하지 않음

사례 29. ○○대학교는 교직원 4,882명이 법정 의무교육인 4대 폭력 예방교육을 이수하지 않는 등 다수 대학에서 예방교육 미이수 및 신규임용자 교육 지연이 반복 지적됨

사례 30. ○○대학교는 교원 3명이 총장의 허가 없이 기업체 사외이사를 겸직함

사례 31. ○○대학교는 교원이 총장의 허가 없이 외부 업체 대표 또는 사내이사를 겸직하며 보수를 수령함

사례 32. ○○대학교는 교원 1명이 총장 승인 없이 18학기 동안 타 대학에 무단 출강하여 강의료를 수령함

사례 33. ○○대학교는 교원 61명이 학기 중에 총장의 허가 없이 총 126회에 걸쳐 국외여행을 실시함

사례 34. ○○대학교는 총장과 특정 교수가 복무 조치 없이 총 394일간 근무지를 무단 이탈하여 해외에 체류함

사례 35. ○○대학교는 교원 11명이 공무외 국외여행 등으로 결강한 수업에 대해 보강을 실시하지 않았음에도 초과강의료를 수령하게 함

사례 36. ○○대학교는 교원 11명이 총 OO시수의 수업을 조교가 대신 진행하게 하였고, 교원 7명은 결강한 수업 OO시간에 대해 보강을 실시하지 않음

사례 37. ○○대학교는 대학교원이 「국가공무원법」상 영리업무 금지 및 겸직허가 의무 적용 대상임에도 사전 겸직허가 없이 다수의 외부 연구과제에 참여하거나 외부강의를 미신고함

사례 38. ○○대학교는 검찰로부터 교원의 범죄사실 처분 결과를 통보받고도 징계의결을 요구하지 않고 자체 경고로 종결함

사례 39. ○○대학교는 뇌물수수 등 범죄사실을 통보받은 교수에 대해 징계의결 요구를 보류하여 징계시효를 도과시킴

사례 40. ○○대학교는 음주운전으로 징역형이 확정되어 당연퇴직 대상인 교원을 면직 처리하지 않고 경징계 처분함

사례 41. ○○대학교는 횡령죄 확정으로 당연퇴직 대상인 자를 부당하게 채용하고 보수 기준을 초과하여 급여를 과다 지급함

사례 42. ○○대학교는 정직 1월의 징계처분을 받은 교원에게 보수 전액이 아닌 3분의 2만 감액하여 급여를 부적정하게 지급함

사례 43. ○○대학교는 외부위원 없이 내부위원만으로 교원징계위원회를 구성하여 징계를 의결하고, 중징계 시 이사회 심의·의결을 누락함

사례 44. ○○대학교는 법령상 징계기준을 벗어난 징계를 의결하고 징계 재심사 청구 보고 요청을 묵살하여 부당한 징계가 확정되게 함

사례 45. ○○대학교는 연구비 편취 사기죄로 처분받은 자에 대해 징계양정기준(파면~해임)보다 낮은 경징계를 요구하고 징계부가금을 부과하지 않음

사례 46. ○○대학교는 교원 36명이 의원면직을 신청하였음에도 관계 기관에 의원면직 제한 대상 해당 여부를 확인하지 않고 면직 처리함

사례 47. ○○대학교는 교원의 의원면직 신청 시 비위 관련 수사·감사 진행 여부를 확인하지 않고 13명을 면직 처리함

7. 교육부 사학비리 등 조사·감사 사례

사례 1. 이사회 임원이 교수채용 면접에 참여, 학사행정에 부당하게 간여

사례 2. 전임교원 임용시 면접대상자의 아버지인 총장과 남동생인 보직자가 면접위원으로 참여하여 부당한 영향력 행사

사례 3. 전임교원 신규채용 시 1차 면접심사 기준에 미달하는 자를 면접 대상자로 선정

사례 4. 전임교원 임용 시 면접심사 기준없이 면접심사 대상 전원을 부적격 처리 후 임의로 채용절차 중단

사례 5. 교원 신규채용 서류심사 시 모집대상 전공분야와 무관한 전공분야 심사자격 부적합자를 서류심사위원으로 위촉

사례 6. 계약학과 전임교원 특별채용 시에 적절한 채용절차 없이 총장의 요청에 따라 교원인사위원회 개최 후 채용 결정

사례 7. 신규교원 임용 시 박사학위 이상을 자격요건으로 하는 내규와 달리, 석사학위자를 합격처리

사례 8. 2회에 걸쳐 전공불일치 등 사유로 탈락시킨 지원자를 별도의 심사기준 마련없이 특별채용

사례 9. 법인에서 임의로 설정한 자의적인 재임용 심사기준으로 재임용 심사 진행

사례 10. 재임용 심사결과 탈락자에 대한 불투명한 탈락자 구제기준 운영 등 재임용 업무처리

사례 11. 사립학교법이 정한 재임용 청구권을 행사하지 못하도록 재임용 탈락 시 일체의 이의를 제기하지 않는다는 내용의 임용계약서 작성

사례 12. 교원 재임용 및 승진임용 심사 시 객관적인 기준에 따라 심사하도록 한 사립학교법을 위반하여 총장 가감점을 부여, 최종 심사결과가 전도되도록 재임용 업무 처리

사례 13. 업적평가 점수가 재임용 대상에 미충족함에도 형식적 의결을 거쳐 재임용 대상으로 심의 제청

사례 14. 이사회 운영규칙이 총장의 임기를 4년 단임으로 규정하고 있음에도, 별도의 총장 선임 절차 없이 총장 선임 건을 이사회에 상정하여 심의 후 전 총장 재선임

사례 15. 정관이 정한 연구점수 및 질적기준 미달자인 A교수를 정년보장 정교수 승진임용 대상자로 선정

사례 16. 교수초빙 공고계획이 정한 자격에 미달인 임용후보자를 신규 전임교원으로 최종 임용

사례 17. 총장은 조교 성추행과 관련하여 성폭력대책위원회로부터 중징계 요청된 교원에 대해 징계의결 요구하지 않고 의원면직 수리

사례 18. 2011.3.1.일자로 ○○학과 비정년트랙 전임교원 ○○○ 등 전임교원 20명을 임용

하면서 임용 전에 신원조사를 실시하지 아니하고, 2011.3.29.일 자로 ○○지방경찰청에 신원조사를 의뢰하여 2011.4.5.일에 이르러서야 신원조사 결과를 확인하였음

사례 19. 조교수 ○○○ 등 소속 교원 11명의 타 대학 출강 및 겸직허가 신청 31건에 대하여 동 신청 서류에 총장이 결재하는 것으로 출강 및 겸직 허가를 갈음하여 처리하고 해당 출강 및 겸직 허가 신청에 대하여 승인 결재를 하지 아니하고 신청인에 대한 승인 통지도 하지 아니하는 등 소속 교원의 복무관리를 부적절하게 처리한 사실이 있음

사례 20. ○○대학 조교수는 연구실적인 2편(200%) 이상 있어야 하고 연구실적이 부족할 경우 1년 이내에 제출하도록 자격기준을 정하고도 연구실적이 기준에 미달하는 5명을 연구실적 심사도 없이 채용하였고 채용 이후 부족한 연구실적 제출을 요구하지 아니한 채 방치

사례 21. ○○대학 2018년 6월 중순경 휴직(2018.3.1.~2018.6.30.) 중인 교수 ○○○에게 유선으로 복직 신청을 요구하였으나 ○○○ 교수는 바로 복직신청을 하지 않고 2018년 6월 말경 방학 기간 동안 휴직연장 의사를 ○○○ 팀장에게 유선으로 전달하였으나 이를 업무담당자에게 전달하지 않아 아무런 조치가 취해지지 않고있다고 ○○○ 교수가 2018.8.17. 복직 신청서를 제출하자 뒤늦게 사실을 확인하고 2018.8.29. 휴직기간을 소급 연장하고 복직 처리

사례 22. ○○대학 교원인사위원회는 서류 및 면접의 종합점수가 1,2순위인 ○○○, ○○○에 대해 지침이나 관련 규정의 객관적인 근거없이 부적격자로 배제하고 3,4순위인 ○○○, ○○○을 추천

사례 23. ○○대학은 교원 신규채용 공고 시 지원자격 기준에 박사학위 소지자로 공고하였으나 박사학위가 없음에도 임의로 채용하는 등 공고된 채용기준과 배치되게 임용

사례 24. ○○대학 ○○학원은 이사회 의결을 통해 전임교원의 근무기간에 대하여 '단, 계약기간은 교원인사 규칙에서 정하는 바에 따른다'고 개정하고, 재임용 기간을 일률적으로 '1년'으로 개정한 사실이 있음

사례 25. ○○대학은 ○○○을 신규 채용하면서 교원인사위원회만 개최하고 임용 필수 절차인 이사회의 동의 절차를 거치지 않고 임용한 사실이 있음

사례 26. ○○대학 총장 ○○○는 본인과 직접 관련된 직위해제 등 정관 개정(안)을 이사회 안건에 포함하도록 직접 간여·지시

사례 27. ○○대학 총장 ○○○는 교원을 신규채용하면서 응모자 중에 교양과 영어 담당교원 적격자가 없다는 사유로 재공고, 심사위원 위촉, 단계별 심사 등 법령에 따른 적법 절차를 전혀 거치지 않고 지원도 하지 않은 ○○○를 외부로부터 추천 받아 총장 혼자 자체 면접만 실시한 후 이사회에 임용제청한 사실이 있음

사례 28. ○○대학은 2018년도 제1차 '자격심사위원회'에서 초빙분야 학사학위가 아닌 문학사 학위만을 소지하고 산업체경력도 없는 ○○○에 대해 '지원자 개인별 기초심사 적부

심사표'에 '적합'으로 판정하여 통과시킨 사실이 있음

사례 29. ○○대학교는 연구실적 인정기간을 최근 4년 이내의 실적물로 공고하고도 연구실적 인정기간을 5년 이내로 하는 것이 취지에 부합하다는 일부 교수들의 의견에 따라 승인없이 인정기간을 '최근 5년'으로 무단 변경하여 홈페이지에 수정 재공고한 사실이 있음

사례 30. ○○대학교 ○○학과 교수 ○○○는 총장으로부터 겸직허가를 받지 않은 채 ○○○ 이사 직무대행으로 일한 사실이 있음

사례 31. ○○대학교 ○○학과 ○○○ 교수 등 4명은 교수연구실에서 학생회로부터 추석 명절 선물 명목의 버섯선물세트(5만원 상당)를 하나씩 받은 사실이 있음

사례 32. ○○대학교 산학협력단은 산학협력중점교수 신규채용 업무를 추진하면서 서류심사에서 지원자 ○○○이 ○○대학교 전임교원으로 근무한 경력을 산업체 경력으로 인정하여 채용(비전임)한 사실이 있음

사례 33. ○○대학교는 전임교원 1명을 신규채용하면서 지원자 ○○○에 대하여 연구실적연수 등이 기준을 충족한 것으로 심사하고서도 객관적 기준이 따로 제시되지 않은 채 '기타 사항'에 대해 미충족한다는 사유로 서류심사에서 탈락시킨 사실이 있음

사례 34. ○○대학교 교원인사위원회는 최종 전형단계인 면접심사까지 진행한 응시자 2명에 대해 채용공고에 명시되어 있지 아니한 이유를 제시하면서 임용후보자 2명을 이사회에 임용 제청하지 않기로 의결한 사실이 있음

사례 35. ○○대학교는 재임용 심사에서 조교수 ○○○이 신규채용 당시 연구실적물로 제출하였던 석·박사 학위 논문을 연구실적으로 다시 제출하였음에도 재임용 심사에서 합격시킨 사실이 있음

사례 36. ○○대학 교무처는 ○○과 전임교원 공개채용 업무를 추진하면서, 채용후보자의 전공과 모집대상 전공분야와의 일치여부를 심사하는 기초심사위원으로 ○○과 교수 1명만 위촉한 사실이 있음

사례 37. ○○대학교는 전임교원 신규채용 전형에 응시한 지원자와 공동으로 연구실적물을 저술한 ○○○을 기초 및 전공심사위원으로 임명한 사실이 있음

사례 38. ○○대학교는 의원면직을 신청한 ○○○에 대하여 면직 제한대상 해당여부를 조회·확인하지 않거나, 일부 조사기관 등의 조회를 거치지 아니한 채 의원면직 처리한 사실이 있음

사례 39. ○○대학교는 9개 분야 전임교원을 신규채용하면서 지원자 15명과 대학 동문 등 특별한 관계에 있는 교원 12명을 전공심사 및 공개강의 심사위원으로 임명 또는 위촉하여 심사를 진행한 사실이 있음

사례 40. ○○대학교 ○○○ 교수는 사전 출강승인을 받지 않고 근무상황도 처리하지 않은 채 타 대학에 출강한 사실이 있음

사례 41. ○○대학교 ○○생명학과 조교 ○○○는 총장의 사전 겸직허가 없이 연구과제의 보조원 등으로 참여한 사실이 있음

사례 42. ○○대학교 교수 ○○○ 등 5명은 총장으로부터 외부강의 등에 따른 근무상황 허가를 받지 않은 채 출강을 한 사실이 있음

사례 43. ○○대학교 외국인교원임용심의회는 외국인교원 임용후보자 중 ○○○의 체류자격이 회화지도(E-2)임에도 적격처리하여 신규 전임교원으로 임용되게 한 사실이 있음

사례 44. ○○대학교 산학협력중점교수 ○○○는 총장의 지시에 따라 근무시간 내 영리업체인 ○○호텔의 객실 예약과 행사를 관리하는 총지배인으로 근무한 사실이 있음

사례 45. ○○대학교는 ○○교육과 교수 ○○○이 주거침입미수로 공소제기(구약식 처분) 되었다는 사실을 통보받고도 징계의결을 요구하지 않고, 직무와 관련이 없고 사안이 경미하다는 이유로 '경고' 처분한 사실이 있음

사례 46. ○○대학은 전임교원을 신규채용하면서 지원자 ○○○의 박사학위 논문의 지도교수인 ○○○ 교수를 기초심사 위원으로 임명한 사실이 있음

사례 47. ○○대학교 총장 ○○○는 이사장의 겸직허가 없이 외교부 정책자문 위원 등 5개의 직을 겸직하고 있는 사실이 있음

사례 48. ○○대학교 ○○○는 2018학년도 2학기와 2019학년도 1학기에 각각 지원한 ○○○의 심사자료가 동일함에도 2018학년도 2학기에는 '적격'으로 평가하고, 2019학년도 1학기에는 '부적격'으로 상반되게 평가한 사실이 있음

사례 49. ○○대학교는 전임교원 신규채용 전형위원회가 ○○○를 채용후보자로 추천한 것에 대해 대학인사위원회에서 임용 동의를 하였는데도, 상위법에 어긋나는 대학 자체 규정인 임용규정에 따라 교수평의회에서 부동의 했다는 이유로 ○○○를 임용하지 않은 사실이 있음

사례 50. ○○대학교는 전문대학 졸업 후 연구실적 연수가 11개월에 불과하여 대학교원 자격 기준을 갖추지 못한 ○○○를 겸임교원으로 임용한 사실이 있음

사례 51. ○○대학교는 외국인 전임교원을 채용하면서 외부 심사위원을 위촉하지 않고 내부 심사위원 1명만으로 서류심사를 실시하였음

사례 52. ○○대학교 교수 ○○○은 한의과대학 전임교수로 근무하면서 서울시 소재 ○○한의원에서 예약환자가 있는 경우 비정기적으로 토요일에 진료하고 그 대가를 받는 등 영리를 목적으로 진료행위를 한 사실이 있음

사례 53. ○○대학교는 재임용 대상자인 조교수 ○○○에 대해 교원인사위원회에서 재임용 심사를 실시하면서 의견진술 및 제출 기회를 부여하지 않고, 세부 심사기준도 없이 심사결과 60점에 미달되었다는 사유로 부적격으로 결정한 후 총장 명의로 재계약 거부의사를 통보한 사실이 있음

사례 54. ○○대학교 교수 ○○○은 휴가·조퇴 등 근무상황 처리없이 평일에 1회 내지 3회에

걸쳐 골프를 친 사실이 있음

사례 55. ○○대학교 교수 ○○○은 교과목별 학기당 수업시간 가운데 많게는 61.7%(60시간 중 37시간 결강)에서 적게는 33.3(45시간 중 15시간 결강)에 해당하는 시간의 수업을 하지 않는 등 교원으로서 직무를 태만히 한 사실이 있음

사례 56. ○○대학교는 외국인 교원을 채용하면서 규정에 총장이 임명하는 5인의 교원으로 구성된 외국인교원임용심의회에서 외국인교원의 자격요건을 심의하도록 되어 있는데도, 4인으로 위원회를 구성하였고 심사위원 1명이 교수자격심사를 하고 나머지 3명은 자격심사에 참여하지 않고 실제 참여한 것처럼 서명 날인한 사실이 있음

사례 57. ○○대학교는 교원인사위원회에서 재임용 탈락 의결된 외국인 교원 ○○○을 국제교류처장이 외국인 전임교원 신규임용으로 심의 의뢰하고 교원인사위원회에서 다시 신규임용자로 의결했다는 이유로 임용계약을 체결한 사실이 있음

사례 58. ○○대학교 산학협력단은 ○○회사 부사장을 전일제가 아닌 비상근 산학협력중점교수로 채용한 사실이 있음

사례 59. ○○대학교는 연구업적 기준인 600점에 모자라는 483점인 ○○○를 전임교원으로 특별채용한 사실이 있음

사례 60. ○○대학교 면접심사위원회는 면접대상자(3명) 중 1명이 불참했다는 이유로 면접을 보류하여 채용절차가 중단되는 등 5개 학과에서 면접위원 등이 교원 신규임용 절차를 중단한 사실이 있음

사례 61. ○○대학교는 직무와 관련된 민간산업체 재직 경력이 5년 3개월에 불과한 ○○○을 산학협력 전임교원으로 임용하였고, ○○대학 직원으로 근무하여 관련기관 재직 경력이 없는 ○○○을 산학협력 전임교원으로 임용한 사실이 있음

사례 62. ○○대학은 당해 대학 소속이 아닌 교직원을 심사위원으로 위촉하지 아니하고 본교 소속 심사위원으로만 채용절차를 진행한 사실이 있음

만든사람들

집필위원

목차	집필위원
제1장 학칙	오장원(인하공업전문대학)
제2장 입학	최동일(경남정보대학교), 권흥섭(서일대학교)
제3장 학사	송선근(안산대학교), 조현주(대동대학교), 홍진헌(계명문화대학교)
제4장 수업	
제5장 학적	정채린(광주보건대학교), 우경범(마산대학교)
제6장 교원인사	정인영(연암대학교), 최광균(유한대학교)
[부록] 안전관리	권오창(가톨릭상지대학교), 한정혁(서영대학교)

자문위원

박나연(순천제일대학교)
정철민(경인여자대학교)
조재준(백석문화대학교)

협 력

교육부 전문대학지원과

이승주(한국전문대학교육협의회 입학지원실장)
이명진(한국전문대학교육협의회 입학지원실 팀장)
전현경(한국전문대학교육협의회 입학지원실 주임전문관)